

불량주택정비사업 활성화를 위한 제도개선 방안

1992. 12.

대한주택공사

※ 본 자료의 페이지 수는 원 자료와 다를 수 있습니다.

주관

수행기관 : 대한주택공사 재개발처
연구책임자 : 장조하
참여연구원 : 연구지도 김상영 재개발처장
참여연구원 : 연구원 선종국 연구수행
참여연구원 : 연구원 양재섭 연구수행
참여연구원 : 연구원 윤혜정 연구수행
참여연구원 : 연구원 서춘원 편집

제 1 편 서론

제 1 장 연구의 목적

제 1 절 문제의 제기

60년대 이래 지속되고 있는 국가주도의 경제발전정책에 따른 산업화 과정에서 파생된 인구의 도시집중은 핵가족화 성향과 더불어 그 동안 주택부문에 대한 투자와 신규주택의 건설 및 공급의 꾸준한 증가에도 불구하고 주택수급에 있어 불균형을 가져왔고 대도시에서의 주택부족문제는 점차 심화되어 왔다. 그러나 이와 같은 주택부족문제의 심화에도 불구하고 대도시의 개발가능한 택지는 거의 다 개발되어 주택건설 등에 사용되었기 때문에 근자에 들어서 주택건설용 택지의 공급은 매우 어려운 상황이다.

이러한 신규 택지공급의 어려움 속에서 '63-'65 년도에 건축법 및 동법시행령이 제정되기 이전에 건설한 기존시가지내 단독주택지역은 건물이 노후화되고 토지이용율도 낮아 고밀도로의 개발잠재력이 큰 것으로 나타나 기존시가지에 대한 재개발의 필요성이 점차 고조되어 가고 있다.

인구 50 만인 이상인 대부분의 도시가 성장이 거의 완료단계에 들어섰다고 하는데, 특히 대도시의 경우, 시가지의 외연적 확산으로 도시기반시설 설치에 소요되는 재정수요가 급증하고 있고 통근거리의 장거리화 및 교통체증으로 인한 승차시간의 연장 등이 문제로 대두되고 있다.

뿐만 아니라 이로 인한 에너지 및 인력낭비가 심하여 직주근접 형태의 주거공간의 필요성이 제기되고 있다. 최근 심각한 교통체증현상을 완화시키기 위한 도로와 공영주차장의 확보 및 정비도 이에 필요한 도로변의 토지가 상당한 수준의 고지가를 형성하고 있는 까닭에 한정된 정부재정으로서로는 확보할 엄두도 내지 못하고 있는 실정이다.

이러한 상황에서의 재개발사업시행은 비교적 용이하게 도로용지 등을 확보 또는 정비할 수 있는 방안이 될 수 있다.

이와 같이 교통난 완화를 위한 직주근접형태의 주택건설 및 공공시설용 택지확보 등을 위한 목적

외에도, 다음과 같은 사유로 기존시가지의 재개발의 필요성이 대두되고 있는데 첫째, 무허가 불량주택지역의 경우 주거환경이 극히 불량할 뿐만 아니라 건축상태가 구조적으로 불안정하고 노후도가 심하여 재해발생의 위험이 상존하고 있으며, 둘째, 소득수준 향상에 비하여 주택가격의 상승율이 훨씬 높은 상황에서 소득수준이 낮기 때문에 지금까지의 신규주택건설 공급중심의 주택정책에서 주택을 구하지 못한 불량주택밀집지역 주민의 주거문제가 점차 악화되고 있어 심각한 사회문제화 되고 있으므로, 이들의 주거문제 해결차원에서도 재개발사업 추진이 절실한 실정이라는 점이다.

그러나 그 동안 불량주택지역에 거주하는 대다수 주민의 희망에도 불구하고, 제도 및 정책적인 뒷받침이 미흡하여 재개발사업 및 주거환경개선사업 등 불량주택정비사업이 활성화되지 않고 있어, 사업추진 실태 및 법령, 제도 등에 대한 전반적인 재검토가 필요하다.

특히 불량주택지역의 재개발에 관한 불량주택지역 정비정책이 60년대 이후 수차례 걸쳐 변경되어 왔으나 새로운 문제점만 양산하였고 '83년 이후 비교적 활성화 되어온 합동재개발사업도 사업성위주로 계획된 결과 중대형아파트를 주로 건설함에 따라, 입주능력이 없는 저소득주민은 이를 전매 또는 전대하고 새로운 불량주택을 찾아 나서게 되어, 그들의 주거수준을 향상시키기 보다는 오히려 저소득주민이 저렴하게 거주할 수 있는 주거공간을 점차 축소시키는 결과를 가져왔다. 또한 가옥철거후 공사기간 중 주민의 주거대책이 마련되지 않은 결과, 주민이 분산 이주함에 따른 주민상호간에 형성된 상부상조하는 공동체적인 생활체계의 붕괴로 생존에 심각한 타격을 받는 등 여러 문제점이 대두되었으며, 세입자의 주거대책도 미흡하여 철거세입자의 생존권차원의 주거문제는 사회문제화되었다.

이와 같이 불량주택지역에 대한 재개발의 필요성과 지금까지의 시행되어온 불량주택지역 정비정책 전반에 걸친 재검토가 요청되고 있을뿐만 아니라, 법적·제도적 측면에서도 현행 도시재개발법이 서로 이질적인 성향을 갖고 있는 도심지재개발사업과 주택개량재개발사업을 하나로 규정하고 있고 그 내용도 도심지재개발사업 위주로 구성되어 있다는 점에서, 원활한 불량주택정비사업 시행을 위한 법적차원에서의 검토 필요성이 있는 것이다. 따라서 이들에 대한 검토를 통해 문제점을 도출하고 불량주택정비사업에 관한 제도 및 정책의 개선방향을 제시함으로써 사업시행에 따른 문제점을 완화하고 재개발사업등 불량주택정비사업의 활성화에 기여하고자 하는 것이 본연구의 목적이다.

이상과 같은 재개발 사업의 문제점에 대한 인식을 바탕으로 대한주택공사에서 시행한 상계 5-2 지구 주택개발사업 시행사례 분석 및 평가를 통하여 주택재개발사업의 개선방안을 제시함으로써 재개발사업 등 불량주택 정비사업의 활성화에 기여하고자 하는 것이 본 연구의 목적이다.

제 2 절 불량주택정비사업의 필요성

1. 저소득층의 주거문제 해결

가. 소득재분배로 계층간 갈등완화

(1) 불균형 분배정책

주택은 인간생활의 기본요소 중의 하나이며 사회의 후생복지 수준을 측정할 수 있는 준거이다. 이러한 의미에서 국가가 주택정책을 수행, 운영해 오고 있으며, 주택정책의 목적은 무주택자에게 주택을 공급함으로써, 주거안정을 도모하고 모든 국민들의 주거수준을 향상시키는데 있다.

주택정책은 사회복지적인 측면과 경제정책적인 측면으로 구분될 수 있다. 주택정책의 사회복지적인 측면은 형평을 목표로 삼아 어떻게 하면 주거서비스를 개인간, 계층간에 고르게 배분하느냐에 관심을 갖는 것이며, 정책적 수단으로서는 임대주택을 주로 공급하거나 저소득층을 위한 임대료보조정책이 사용되고 있다.

반면 경제정책적인 측면에서의 주택정책은 주택서비스를 최대한 창출하기 위한 공급확대를 목표로 함으로서, 정책적 수단으로서는 분양주택의 공급이나 조세, 금융지원방법이 많이 사용되고 있다.

우리나라는 급속한 경제성장과 함께 주택수요도 양적, 질적으로 많이 상승되었다. 이와 더불어 경제정책으로서의 주택정책의 일환으로 그 동안 분양주택위주의 양적인 주택공급확대 및 1 가구 1 주택을 지향하는 주택보급률 제고를 위하여 끊임없이 노력해 왔음에도 불구하고, 주택공급량증가가 가구수의 증가에 미치지 못하였기 때문에, 주택보급률이 계속적으로 저하되어 왔다. 이로 인해 국민들의 주택문제가 점차 심화되었으며, 특히 대도시 지역에 인구가 집중함에 따라 대도시의 주택문제가 더욱 심화되어,

주택가격이 상승하게 되었고 그 결과 취업을 목적으로 대도시지역에 집중된 무주택저소득층의 주택문제는 더욱 심각하게 되었다.

지금까지 우리나라의 주택정책은 경제정책적인 주택정책을 지향하여 분양주택의 공급확대에 주력해 온 결과, 저소득층이 이용할 수 있는 공공임대주택의 건설이 상대적으로 저조하였으며, 공급기준도 무주택 및 소득수준으로 설정되지 아니하고 저축액을 중심으로 설정되었기 때문에, 저축능력이 없는 무주택 저소득층은 주택을 공급받는 기회가 거의 없게 된 반면, 상대적으로 중산층이상의 소득계층에게 공급됨으로써 분배정책측면에서의 주택정책목표를 효과적으로 달성하지 못하고 계층간의 갈등심화요인이 되고 있다.

따라서 공공임대주택 공공정책목표를 효율적으로 달성하기 위해서는,

첫째, 공공임대주택 공급대상계층을 명확히 설정하여야 하며,

둘째, 현행 공공임대주택 공급기준을 개정하여 실질적으로는 토지나 건물을 소유하고 있으면서도 현실적으로 무주택자로 나타난 사실만으로 무주택자에 포함되어 주택을 공급받는 모순을

제거하여야 하며,

셋째, 새로운 공공임대주택 입주기준을 설정하여 소득제한의 규정 및 거주기준을 고려한 가구원수의 제한이 마련되어야 하며,

넷째, 전용면적 40 m²(12 평)이하의 공공임대주택의 건설량도 늘려 실질적인 입주대상의 혜택의 폭을 넓혀야 한다.

(1) 분배적 정의

무주택 저소득층에게 안정적인 주택을 공급하기 위해서는, 주택정책적으로 합리적 기준을 선정하고 재정적으로 공정한 분배정책이 뒷받침되어야 한다. 주택정책의 평가기준에는 능률성 기준과 공평성 기준이 있는데, 능률성 기준은 경제적 합리성여부를 평가하는 기준으로 투입과 산출의 비로서 평가되며, 공평성 기준은 수평적 공평성 기준과 수직적 공평성 기준으로 나누어 진다.

공공주택정책의 근본적인 목적은, 사회복지적인 차원의 주택정책으로 소득수준이 낮아 자력으로 주거생활의 안정을 유지할 수 없는 계층을 지원하는 것이다. 그러므로 공공주택정책은 효율성기준의 정책보다 공평성 기준의 정책을 우선하여야 하며, 어떤 주택정책을 추진한 결과 저소득층에 비해 중산층이 더 큰 혜택을 부여 받았을 경우 정책적 목표의 달성도가 낮을 수 밖에 없게 된다.

공평성 기준은 분배적 정의에 입각하여 계층간의 빈부격차를 줄이기 위한 것으로서, 정책효과나 정책비용이 누구에게 돌아가느냐에 주요한 관심을 갖고 있다. 이것은 수직적 공평성에 근거하여, 하위계층에 정책적으로 보다 많은 혜택을 주고 세금, 공과금 등 정책비용은 감면, 차감 또는 보다 적게 부담시키기 위한 정책이다.

이러한 측면에서 수직적 공평성은 분배적 정의(distributive justice)를 의미한다. 즉 정책효과와 정책비용의 배분이 어느 정도 사회정의로서의 배분적 정의에 합치되는지 여부를 측정하는 기준이라고 규정할 수 있다.

분배적 정의에 입각한 정부의 규범적 역할과 활동범위는, 사회적 형평성을 어떠한 관점에서 파악하느냐에 따라서 다르게 설정될 수 있다. 일정한 범위내에서 상위계층의 소득을 하위계층에게 이전함으로써 하위계층의 후생을 어느 정도까지는 보장한다는 차등의 원칙(difference principle)에 입각하여, 강자의 능력에 따라 어느 정도의 경제적 불평등을 인정하는 한편 사회적으로 소외계층에 대하여 여유계층이 경제적으로 부담함으로써 사회적으로 소외계층에 대한 경제적 후생을 어느 정도의 수준까지는 보장하는 가운데, 총량적, 사회적 복지후생을 최대한으로 향상시키는 방향으로 도모해야 한다.

나. 빈곤 및 불량주택환경 세습화로 인한 우범지대화 방지

(1) 빈곤의 원인

불량주택정비사업은 그 대상지역이 도시저소득층 또는 빈민층이 집단적으로 거주하는 불량주택지역으로서, 그들이 주거지를 선택할 수 있는 능력은 사회적, 경제적 및 물리적으로 극히 제한되어 있기 때문에, 거의 선택의 여지가 없이, 속칭 달동네라고 하는 불량촌에 거주하고 있으며, 주민 대부분은 하위빈곤계층으로서 이들이 거주하는 불량촌에 대하여 정책적으로 사회복지정책을 집중적으로 추진해야 하는 이유는 여기에 거주하는 여성, 아동 및 청소년의 보호, 교육 등의 필요성 때문이다.

이와 같은 사유로 불량촌은 불량주거환경의 개선과 도시빈민의 문제가 함께 얽혀 있음으로써, 도시재개발 정책은 환경의 개량 및 저소득층의 경제적, 사회적 지위의 향상을 함께 병행하여 추진해야 한다.

왜냐하면 서구의 슬럼가가 불량배, 마약중독자 및 사회적인 낙오자 등의 집단 거주지로 각종 범죄의 온상이 되고 있는 것과는 달리, 우리나라의 불량촌 주민은 미래지향적이고 긍정적인 사고방식을 소유하고 있어 자녀교육에 대단한 열의를 가지는 한편으로 생업에 아주 열심히 종사하고 있다.

그러나 아무리 열심히 일하고 자녀교육에 열의를 가지고 있더라도, 빈곤이 세습화되고, 아동 및 청소년이 뛰놀고 공부할 공간이 없으며 사생활이 보호되지 않는 불량한 주거환경이 개선되지 않는다면 이들은 미래에 대한 희망을 잃고 서구의 빈민과 같이 될 우려가 있다. 이러한 불량주거환경이 형성되게 된 배경에는 그들의 경제적 빈곤에서 비롯되었다. 빈곤의 원인은 일반적으로 개인적인 능력의 차이, 정치·사회제도의 결함, 문화적 현상에서 찾을 수 있다. 이론적으로는 마르크스적 관점과 베버주의적 관점으로 구분되고 있다.

마르크스적 관점에서는 자본주의 제도를 빈곤의 원인으로 본다. 자본주의 제도는 생산수단의 사적 소유권이 인정되고, 시장기구에 의하여 소득과 자원이 배분되기 때문에 생산수단의 비소유권자, 즉 노동자계급은 자본가계급에 의해 착취되고, 노동시장에 있어서도, 동기 및 생산성이 낮은 노령 및 실업자는, 임금노동자에 비하여 저임금을 받으므로 가난하게 된다는 것이다.

한편 베버주의적 관점은 개인의 계급적 상황이 시장상황에 의하여 좌우된다고 하였다. 즉 개인이 자기의 뜻에 따라 시장의 노동에 영향을 미칠 수 있는 권력의 양과 자기의 기술 및 훈련이 경쟁적 시장을 통제할 수 있는 보상에 의해 결정된다는 것이다. 이러한 관점에 따라 노령, 만성질환자, 편부모가족은 시장에서 권력을 거의 가지지 못하며, 따라서 보상을 거의 받지 못하게 된다.

이러한 견해에 따라 서구의 학자들은, 빈곤이 비록 자본주의와 계급사회에서 존재하지만, 빈곤이 지속적으로 존재하는 주요한 원인은, 교육 및 기술습득의 차이, 인종, 성별, 종교, 질병, 노령 및 폐질, 인종, 성별, 종교 등 사회관습의 차이 등의 사유로 노동시장에 참여하는 개인의 능력의 차이 및 사회관습의 차이에 따라 그에게 배분되는 재화의 양이 다르기 때문이라고 한다. 빈곤의 원인을 각 국별로 비교해 보면, 영국의 경우 저임금과 노령이 주요 원인이며, 미국은 아동과

여성가장 및 흑인과 스페인계 등 성(性)과 인종에 따른 차이가 크다. 이에 비해 우리나라의 빈곤의 원인은 서구의 경우와는 달리 상당히 다양하다.

우리나라의 빈곤의 원인과 자활의 방향에 대한 보건사회부 조사자료에 의하면, 전체 생활보호자의 42.9%가 노령, 연소, 폐질, 장애, 모자가구 등으로 정상적인 노동능력이 없으며, 나머지는 노동능력이 있으나 학력, 경력, 기술이 없는 경우가 45%나 되었다. 그러므로 생보자의 약 50%가 자활할 수 있도록 지원하는 것이 중요하며, 거택보호대상자의 경우 98.4%가 자활이 불가능하며, 자활보호 대상자의 경우 68.7%가 자활이 가능한 것으로 나타났다. 이들을 종합해 볼 때, 우리나라의 빈곤의 주요원인은 노령, 질병 장애 외에도 무기술, 저학력, 의욕상실 등도 주요한 요인이 되고 있다.

(2) 불량한 사회환경의 제거

저소득층이 거주하는 불량주택지역은 각종 사회문제를 내재하고 있다. 이러한 사회적인 문제의 근저에는 빈곤이 주요원인이 되고 있다. 일반적으로 불량주택지역은 주거환경이 불량하고, 주민들의 소득 및 교육수준이 낮으며, 농촌이나 소도시출신의 이농민이 대부분으로, 주거밀도가 높으며, 범죄 및 비행율이 높을 뿐만 아니라 가정파탄율도 높다.

불량주택지역의 경제적 빈곤에 따른 청소년들의 비행은, 사회환경적 요인으로부터 많은 영향을 받고 있다. 빈곤 및 밀집된 불량주거환경은, 청소년들로 하여금 그들이 집에 들어가기 싫어하게 만들고, 자연히 밖에서 머무르는 시간을 많이 갖도록 함으로써 범죄, 폭력 등 각종 비행에 빠지기 쉬운 여건을 제공한다.

따라서 불량주택지역에 거주하는 청소년들은, 자연히 자신들이 거주하는 지역을 떠나서 타 지역에 이주하고 싶어하며, 그에 따라 일찍부터 일자리를 얻어 학업을 중단하는 경향이 많다. 이처럼 그들 자신이 직접 비행을 저지르지 않는다 할지라도, 그들은 타 지역 청소년에 비해 불리한 사회적 환경에 처해 있어 사회에 대하여 불만을 갖기 쉽다.

빈곤이 세습화될 경우 각종 범죄발생이 증가하여 사회적으로 심각한 문제가 야기된다. 빈곤가구의 자녀들이 또다시 빈곤층을 형성하는 빈곤의 세습화 문제는, 세계 여러 국가들이 안고 있는 문제로 해결하기 힘든 과제의 하나이다. 저소득층에 대하여 자활능력을 부여하여 빈곤의 세습화를 방지하고 이를 통해 계층간에 심각한 갈등을 해소함으로써 사회가 안정적으로 발전할 수 있으므로, 이들에 대한 빈곤타개 대책은 사회의 책임이라 할 것이다.

불량주택지역 주민들의 생활실태를 고려한 사회복지적 차원에서의 정책적인 배려가 없다면, 누적되는 사회문제와 빈곤의 악순환이 불량주거환경과 함께 존재함으로써 사회발전의 커다란 짐이 될 것이다.

2. 시가지확산에 따른 부작용 완화

가. 기존시설이용으로 신도시건설에 따른 도시하부시설 비용부담 완화

(1) 수도권 주택문제의 심화와 신도시건설

(가) 신도시건설의 배경과 현황

최근 서울 및 수도권내 심각한 주택문제를 해결하기 위하여 추진되고 있는 일산, 분당, 평촌, 산본 및 부천중동의 서울주변 5개 신도시지역의 대단위 택지개발사업은, 구체적으로는

① 서울시내에 부족한 택지문제 해결

② 서울에 집중되어 있는 인구 및 산업의 분산 유도

③ 주택 200 만호 건설계획의 일환으로 주택공급 확대를 통한 주택가격 안정 및 강남지역 중산층이 선호하는 중대형아파트의 충족으로 중산층에 대한 사회적인 불만해소 등을 위하여 추진하고 있는 사업인데

이러한 배경하에서 추진되는 신도시의 주택건설현황을 살펴보면, 다음과 같다.

[표 1-1-1] 신도시 주택건설 현황

지 역 별	총사업면적 (천평)	주택건설용지 (천평)	주 택 수 (천호)	수용인구 (천명)	시행자
성남 분당	5,985	1,936	97.5	390	토개공
고양 일산	4,796	1,575	69	276	토개공
안양 평촌	1,496	584	42.5	170	토개공
군포 산본	1,267	563	41	164	주 공
부천 중동	1,648	566	42.5	170	부천시, 주공, 토개공
계	13,631	5,224	292.5	1170	

자료 : 수도권 5개 신도시 건설현황('91.2. 주공 조사연구실)

위와 같은 대규모 신도시 건설은, 서울시내 주택수 1,460 천호의 20% (자료 : '90.인구 및 주택센서스) 서울시내 기존아파트 420 천호의 70% (자료 : '90.인구 및 주택센서스)와 서울인구 10,628 천명의 11% (자료 : '90.인구 및 주택센서스)를 수용할 수 있는 대규모 사업으로, 이를 통해 서울시민의 주거문제 해결에 어느 정도 기여할 뿐만 아니라 주택가격 안정에 획기적으로 기여하고, 서울시의 기능분산에 이바지할 것으로 기대된다.

그러나 이러한 신도시건설은 수도권의 평면적 확산에 따른 심각한 교통체증문제, 농지잠식문제, 도심공동화 현상 등의 많은 부작용이 발생할 것으로 예상됨과 아울러 막대한 도시하부시설 설치비가 소요되는데 반해 주택정책적인 관점에서는 중산층위주의 주택공급으로 도시저소득계층

주거문제 해결에는 기여하지 못하는 문제점이 제기된다.

(나) 수도권 인구의 집중현황과 신도시건설의 문제점

(1) 인구 및 기능 집중현황 분석

오늘날 우리나라 국토공간에 있어 가장 심각한 문제중의 하나가 서울 및 그 주변인 수도권에 인구, 산업, 교육 및 각종 문화시설 등의 집중에 따른 지방도시와의 격차가 아주 심화되었다는 사실이다.

즉, 인구 뿐만 아니라 지역총생산, 제조업 종업원수, 금융대출, 자동차 대수 등 모든 부문에서 수도권에 과도한 집중현상을 보이고 있는데, 그 결과 지역발전에 심한 차이가 발생하여 지역간 갈등이 발생하는 원인이 되고 있다.

이러한 현상은 그 동안 각종 계획들이 국토공간상의 전체적인 균형을 고려하지 않은 채, 장기적인 계획에도 불구하고 필요에 따라 수시로 정책을 변경, 일관성 있게 추진하지 못함으로써 서울 및 수도권과 동남권을 중심으로 투자가 이루어졌기 때문이다.

[표 1-1-2] 수도권 인구 및 기능 집중현황

(단위 : 회)

구 분	면 적	인 구	지역총생산	제 조 업 종업원수	금융대출	의사수	자동차수
'80	11.8	34.8	40.4	45.8	69.2	52.7	50.3
'85	11.8	38.5	44.2	47.4	69.9	54.9	53.9
'88	11.8	41.7	43.4('85)	48.5	66.6	53.2	54.0

자료 : 2000년대를 향한 서울 도시기본계획

2) 신도시를 건설하는데 발생하는 문제점

이와 같이 서울 및 수도권에 인구 및 각종 기능이 집중되었음에 불구하고 주택공급 물량확대를 목표로 서울주변에 대규모 신도시를 건설하는 것은 다음과 같은 문제가 발생된다.

첫째 신도시건설에 따른 도로, 전철, 상하수도 및 오물처리 등 도시하부시설 설치에 막대한 사회적 비용지출 문제가 발생되며 투자의 효율성 문제가 제기된다.

둘째 수도권의 외연적 확산으로 심각한 교통문제가 야기된다.

세째 중산층위주의 주택공급으로 도시저소득층의 주거문제가 소홀히 됨에 따라

계층간에 갈등이 심화되는 원인이 되고 있다.

네째 주거환경이 불량한 서울시내 불량주택지역 및 도심지를 개발하지 아니하고 방치함에 따라 이곳에 거주하는 주민의 신도시이주로 도심공동화 현상 발생의 원인이 되고 있다.

3) 신도시 건설지역의 도시하부시설 설치비용을 살펴보면 다음과 같다.

위 현황에 나타난 바와 같이 5 개 신도시 총 사업비 중 도시하부시설인 간선시설설치에 드는 비용(용지비 제외)은 평균 22.6%나 되고 있고 주택호당 간선시설 설치비가 5,500 천원이 투입되어 건설시설 설치비가 과다하게 소요된다고 생각된다.

[표 1-1-3] 신도시의 도시하부시설 설치비용 현황

(단위 : 10억원)

구 분	성남분당	고양일산	안양평촌	군포산본	부천중동	계
총사업비(A)	2,602	1,854	926	632	1,113	7,127
용지비	1,118	851	532	410	747	3,658
조성비	697	584	222	87	202	1,792
간선시설비(B)	721	420	172	136	163	1,612
주택건설호수 (천호)	97.5	69	42.5	41	42.5	292.5
공급주택 호당 하부시설 설치 비용(백만원)	7.4	6.1	4.0	3.2	3.8	5.4
B/A (%)	27.7	22.7	18.5	21.5	14.6	22.6

* 간선시설비는 택지개발사업을 통한 개발이익을 지역의 도시하부시설(도로, 전철 등에 재투자하는 것이며, 조성비 내역 중 지구내 시설의 설치비용까지 포함하면 실제 부담금액은 이보다 훨씬 많아짐.

자료 : 토지개발공사

그러나 기존 시가지의 재개발을 통한 주택건설시에는 기존의 주변 도로 및 각종 공공시설 등에 활용함으로써 간선시설비를 절감할 수 있으므로 신도시건설과 기존 시가지의 재개발문제를 비교 검토하여 합리적인 주택정책을 수립하는 것이 바람직할 것이다.

나. 교통문제 완화를 위한 도시재개발사업

대도시의 경우 도심지와 부도심에 각종 기능 및 상권이 집중되어 있어 유통인구의 흡인력이 매우 강하기 때문에, 시가지가 외연적으로 확산되거나, 도시외곽지에 신도시 건설 등으로 위성도시가 많이 생길 경우, 그리고 위성도시가 급속하게 성장할 경우에 대도시인 모도시와 이들 위성도시 및 주변 지역간에 유통인구의 이동이 빈번해지며 이에 따라 차량통행량이 급속히 증가하여 대도시의 주요한 교통체증 요인중의 하나가 되고 있다.

교통이 체증될 경우 차량운행시 발생하는 시간비용과 주행비용도 따라서 증가되는데 서울시의 경우 차량의 급속한 증가 및 신도시건설로 인한 교통체증이 상당히 심각한 상황에 처해 있어 이에 대한 대책수립이 시급한 실정이다.

따라서 여기에서는 시가지확산에 따른 교통체증의 문제점과 이에 대한 대책의 일환으로 불량주택정비사업의 필요성을 검토해 보고자 한다.

(1) 시가지 확산에 따른 교통체증의 문제점

최근 대도시의 심각한 주택부족 문제를 해결하기 위하여, 짧은 기간내에 주택의 대량건설에 소요되는 택지를 대량으로 그리고 저렴하게 구입하기 위한 대책으로 대도시주변지역에 신도시를 건설함으로써, 시가지가 외연적으로 확산되고 있는데, 이는 위성도시의 규모가 커지는 것과 함께 다음과 같이 비용이 급격히 증가하는 원인이 되고 있다.

첫째 차량소유자 및 시민의 경우에는

- ① 교통거리의 증가로 인한 시간비용 및 교통비가 증가하고
- ② 장거리 운행자의 증가로 인한 통과지역 주민의 공해비용이 증가하며
- ③ 교통시설확충을 위한 세수부담이 늘어나게 된다.

둘째 정부 또는 지자체 및 기업체 등 사회적인 측면에서는

- ① 교통체증을 완화시키기 위하여 대량수송수단인 지하철 건설 및 교통시설의 설치와 그 관리비용이 증가되고
- ② 통행량의 일시적 증가에 의해 지체되는 시간은 단위시간당 생산성을 저하시킬 뿐 아니라 노동력 재생산비용의 증가를 가져오게 된다.

(2) 통행실태의 변화

[표 1-1-4] 지역별통행량 증가실태 현황

구 분	'87 ~ '88 증가율(%)
도심 진입 통행량	8.2
한강 교량 통행량	11.5
시계지점 통행량	24.2
계	13.1

자료 : 서울시, 교통량조사결과, 1987, 1988.

출처 : 한승헌, 서울대도시권위성도시의 특성분석을 통한 신도시 기능 설정에 관한 연구, 서울대석사논문, 1990, p. 42.

60 년 이후 산업화 과정에서 계속 되어지는 외연적으로 확산되고, 신도시를 건설함에 따라 기존시가지와 위성도시간에 통행량이 많이 증가하여 왔다.

1970 년부터 1986 년 까지 서울시의 목적통행량을 보면 동기간 중 인구증가율 3%보다 훨씬 높은 연평균 7.0% 이상의 증가율을 나타내고 있다. 이를 알아보기 위하여 시가지 확산 및 신도시건설에 따라 통행량증가 실태를 보면 [표 1-1-4]와 같다. 이는 신도시건설시 교통체증에 크게 영향을 미침을 알 수 있다.

(3) 통행량 증가로 인한 혼잡비용

도로 및 교통시설이 현수준과 같고 교통유형의 시간적, 공간적 분포상태가 현재와 같으며, 기술발전도 더 이상 없다고 가정할 때, 서울시 및 6 대 도시의 차량 운행과 관련된 혼잡비용은 다음과 같이 추정되고 있는데 이는 엄청난 국가적인 손해를 이의개선대책 수립이 시급한 실정임을 알 수 있다.

[표 1-1-5] 통행량증가에 따른 혼잡비용 전망

구 분	'90	'95	2001
차 량 운 행 비 (억원)	11,947	+ 11,289	+ 29,723
시 간 비 용 (억원)	8,787	+ 12,138	+ 29,840
유 류 소 비 량 (억ℓ)	102.82	+ 112.78	+ 284.27

자료 : 차동득, 교통혼잡과 사회적 비용, 그 대응전략, 교통정보, 1990.8.

교통혼잡은 위와 같이 혼잡비용을 발생시켜 단위시간당 생산성을 떨어뜨릴 뿐 아니라 노동력 재생산비용의 증가를 가져오므로 경제, 사회발전에 커다란 장애요인이 되고 있으며, 이에 따른 원가상승으로 인해 최근 수출경쟁력 약화의 한 요인이 되기도 한다. 이와 같은 이유에서 직주근접으로 인한 교통체증완화 및 불량주택정비사업으로 대도시내 공공시설의 확충의 필요성이 제기되고 있다.

또한 교통혼잡을 피하여 조기출근경향이 발생하여 직장근처에는 조식을 제공하는 간이식당이 번성하고 있으며, 혼잡시간을 피하여 출퇴근시간을 조정하다 보니 가정에서 가족과 함께 보내는 시간이 줄어 들게 되어, 더 이상 가정은 노동력 재생산의 장이 아닐 뿐 아니라, 교육의 장이 되지 못하는 상황을 가져올 것이다.

(4) 업무 및 판매시설 위주의 도심재개발사업이 교통에 미치는 영향

(가) 도심재개발로 인한 통행량 증가

[표 1-1-6] 건물용도별 이용인구 및 고용인구 원단위

용도	이용인구 1,000㎡(인/일)	고용인구 1,000㎡(인/일)	이용인구 대 고용인구비율(%)
업무	143.9	55.5	260
판매	1,925.2	98.0	1,960
숙박	73.5	11.7	630
위락	116	16.18	736
공동주택	--	--	--
계	2,258.6	181.38	3,566

자료 : 국토개발연구원, 광역교통망기본계획조사, 1990.

최근 서울시의 경우 도심재개발사업이 활발히 추진되고 있으나 도심재개발사업의 추진으로 인하여 도심지에서 주거기능이 감소되고 업무기능이 대폭 증가 되었다.

도심지 및 부도심의 이러한 변화로 도심 및 부도심에는 상주인구는 대폭 감소하고, 도심 및 부도심에서의 유동인구의 증가는 도심유출입 교통량의 증가를 가져왔다. 특히, 서울과 같은 방사형의 도로체계를 가진 경우 집중도가 더욱 심각하다.

[표 1-1-6]은 각 기능별 통행량 발생 원단위로 볼 경우 도심지에 업무시설 및 판매시설 등이 집중되면 교통량혼잡이 증가하고 주거기능을 보완하면 교통혼잡이 완화됨을 보여주고 있다.

(나) 도심재개발로 인한 통행량증가의 영향

이렇게 증가하는 교통량은 도로용량에 지대한 영향을 미쳐 평균 주행속도를 늦춰 혼잡비용이 증가할 뿐 아니라 공해를 일으키는 일산화탄소 발생량도 증가하고 사고발생의 위험도 높다.

주행속도가 떨어질 경우 자동차가 배출하는 가스 중 일산화탄소량이 급격히 증가하여 대기를 오염시키므로 공해방지측면에서도 증가하므로 사무실위주의 도심재개발사업은 제고되어야 할 것이다.

[표 1-1-7] 자동차속도와 배기가스성분 분포

구 분	일 산 화 탄 소	탄 화 수 소
64 km/h	23 ℓ	2.8 ℓ
16 km/h	60 ℓ	5.7 ℓ
증 가 분	2.6 배	2.3 배

출처 : 최주영, 도심재개발이 교통에 미치는 영향에 관한 연구, 고대석사
논문, 1988. p. 70.

또한 사무실 위주의 도심재개발은 통행량 증가로 인하여 주차공간에 대한 수요를 증대시킨다.

건물용도별 주차발생원 단위를 보면 판매 및 업무용 건물이 시간당 1,000 m²기준 22.56 대이며, 주거 및 숙박용 건물은 0.6847 대로 도심재개발사업은 판매 및 업무시설 위주의 건설에서 직주근접을 위한 주상복합건물의 건설로 방향을 전환할 경우 통행량 및 주차수요 감소에 크게 기여할 것이다.

지금까지 검토한 바와 같이 도심재개발사업의 경우에도 지금까지의 판매 및 업무시설 위주의 건설을 지양하고 주차수요 및 통행량 감소로 교통체증완화에 기여할 수 있는 주거기능을 보완이 요구되며 이를 위한 제도 및 정책이 마련되어야 한다.

다. 도심공동화(都心空洞化) 방지

(1) 도심공동화의 발생배경

도시지역내에서의 상주인구가 도시외곽으로 점점 이동해가는 현상을 인구공동화 현상(development of population density crater)이라 하는데, 이에 대한 발생배경을 다음과 같이 기능적 측면, 물리적 및 정책적 측면으로 나누어 살펴보고자 한다.

(가) 기능적 측면

도시가 갖는 집적이익 및 제반 편의시설 향유가능성 때문에 주변지역으로부터 인구가 유입되며, 또한 도시내 인구의 자연증가로 인해 기존 시가지는 물리적으로 확대(urban sprawl)되면서 도심부의 경제활동이 경제성이 높은 주거용이 상업용 건물로 대체되어 간다.

이에 따라 중심상업업무지역(CBD)이 확대되고 그 결과 도시의 중심부는 상주인구가 점차 감소되게 된다.

즉, 도심과 그 주변지역은 주거지역보다는 CBD로서의 효용성이 높아져 상주인구의移出을 촉진하게 되며, 그 결과 주간에는 유동인구가 붐비고 야간에는 상주인구가 거의 없어 야간공동화 현상이 발생하게 되는 것이다.

(나) 물리적 측면

기술진보로 인한 건축기술과 자재발달은 건물의 고층화를 가능케 함으로써 도심지역에는 자연히 경제성이 높은 사무활동을 위한 중요기관들의 입지하게 된다. 그뿐만 아니라 교통시설의 개선 및 확충으로 도심 접근성이 제고될 뿐만 아니라, 통신, 전화 등 통신망 확대로 市域은 수평적으로 확장하게 된다.

(다) 정책적 측면

60년대 후반에 수도권에 인구집중이 가속화되기 시작하자 정부는 '70년대부터 수도권 인구분산정책을 수립하여 추진하기 시작하였다. 그 결과 도심지내에 있는 학교, 도심부적격기능 및 공공기관의 상당수가 시외곽지 또는 수도권 밖으로 이전하였다.

그러나 '86 아시안게임 및 '88 올림픽을 대비하여 80년대 초 도심재개발사업을 촉진하기 위하여 상업용 건물에 대하여는 고도제한, 건폐율 및 용적율을 완화한 반면 주거용건물에는 법적인 기준을 엄격히 적용한 결과, 주거기능은 시외곽으로 이전되었고 반대로 도심지에는 경제성 높은 상업용 건물로 대체되었기 때문에 상주인구가 대폭 감소하였고 주간활동인구가 급증하였다.

2. 공동화 현상

수도권인구 분산정책추진 및 도심재개발사업촉진 결과 도심지에는 주간에는 유동인구가 급증하여 교통체증문제가 야기되고 있고 상주인구의 감소로 야간에는 공동화 현상이 발생되고 있는데, 이러한 공동화 촉진요인의 하나인 이전적지 이용실태를 살펴보고 아울러 도심공동화 상태를 살펴보면 다음과 같다.

(가) 이전적지 및 이용현황

도심에 위치한 기존의 상업, 업무기능을 수행한 건물들의 고층화 추세와 함께 공동화를 촉진시킨 요인의 하나가 바로 이전적지의 기능변화라 할 수 있다.

교육기관의 예를 들어서 도심지에서 외곽지 또는 서울시 밖으로 이전한 현황을 살펴보면, 중·고교 5개, 국민학교 9개, 대학 및 공공기관이 15개로 총 49개에 달한다.

이들의 총면적은 약 3000천평에 이르며, 학교단위별 평균면적은 4,600~4,700평으로 도심재개발지구의 평균면적 1,300~1,800평보다 큰데 이들 이전적지 이용실태를 보면, 다음 표에 나타난 바와 같이 주거기능으로 이용된 것은 전혀 없고 주로 상업기능으로 이용되고 있다.

[표 1-1-8] 학교이전적지 이용실태

(단위 : 개)

\이용현황 ----- 이전적지 \	도심기능			비도심기능					합 계
	업무 상업	행정 기관	소계	교육 문화	공원	주거	기타	소계	
중. 고교	15	--	15	3	3	--	4	9	25
국민학교	6	1	7	1	--	--	1	2	9
대학/기타	9	2	11	2	2	--	--	4	15
합 계	30	3	33	6	5	--	5	16	49
비 율(%)	61.2	6.1	67.3	12.2	10.2	0	10.2	32.6	100

출처 : 김연진, 서울시 도심부 이전적지의 개발에 관한 연구, 서울대 환경대학원, 1990, p.43

도심지에 상업용 건물이 집중되는 가장 큰 원인은 대기업체본사의 도심지입지 때문인데 81 년 말 기업의 서울 집중도를 보면, 한국의 50 개 재벌기업 중 46 개사가 서울에 본사를 두고 있으며, 이 46 개 중 36 개사가 서울의 도심지인 종로와 중구에 입지하고 있다.

(나) 상주인구밀도 변화

서울시의 인구밀도와 그 변화율을 구 별로 살펴보면 다음 표와 같다.

[표 1-1-9] 서울시 인구밀도 분포

(단위 : 인/㎢, %)

구 분	1970		1975		1980		1985		1989	
	밀 도	변화율	밀 도	변화율	밀 도	변화율	밀 도	변화율	밀 도	변화율
총 로	19,831	100.0	13,909	70.1	12,123	61.1	11,086	55.9	10,404	52.5
중 구	21,119	100.0	30,014	142.1	24,098	114.1	21,244	100.6	19,303	91.4
용 산	14,288	100.0	15,717	110.0	15,595	109.1	14,923	104.4	14,345	100.4
성 동	5,162	100.0	19,765	382.9	16,868	326.8	22,169	429.5	23,091	447.3
동대문	23,151	100.0	22,182	95.8	27,082	117.0	28,748	124.2	35,279	152.4
서대문	12,358	100.0	17,006	137.6	23,451	189.8	22,894	185.3	22,367	181.0
마 포	30,376	100.0	16,004	52.7	18,179	59.8	18,542	61.1	18,231	60.6
성 북	9,049	100.0	25,197	278.5	23,704	261.9	24,042	265.7	23,191	256.3
영등포	5,693	100.0	9,172	161.1	15,658	275.0	18,205	319.8	19,153	336.4
동 각	--	--	--	--	23,437	100.0	24,788	105.8	24,459	104.4
강 남	--	--	2,415	100.0	5,486	227.2	8,933	227.2	12,907	534.4
계	8,863	100.0	11,475	129.5	13,343	150.5	15,932	179.8	17,470	197.1

변화율: 절대인구밀도 변화율

자 료: 통계청, 중인구 및 주택조사보고서, 1975, 1980, 1985, 1990
서울시, 서울통계연보, 1981, 1989

표에 나타난 바와 같이 도심지에 해당하는 종로, 중구, 마포구는 인구밀도가 많이

감소한 반면에 여타 지역은 인구밀도가 급증하였음을 알 수 있으며 단위 면적당 인구밀도도 여타지역에 비하여 종로, 중구, 마포구, 용산구, 영등포구 및 강남구가 낮은 것을 볼 때 도심 및 부도심지역에서 공동화 현상이 발생함을 알 수 있다.

(다) 야간공동화 실태

도심지 공동화 현상을 파악하기 위하여 지역별 주간인구 및 야간인구실태를 살펴보면 다음과 같다. 표에 나타난 바와 같이 상업용 건물이 밀집된 종로, 중구 특히 태평로 1가, 명동, 남대문, 소공동 등이 주야간 인구비율이 높은 것을 알 수 있다.

[표 1-1-10] 주간인구 및 야간인구

지 역	야간인구	주간인구	지 수	지역(동별)	야간인구	주간인구	지 수
중 구	200,605	648,574	323.31	대평 1가	1,491	8,914	597.85
중 로	255,536	486,381	190.34	명 동	3,857	14,279	320.21
영등포	460,065	588,881	128.00	남대문5가	4,146	13,119	316.43
용 산	315,246	385,010	122.13	소 공 동	3,737	10,213	273.29
동대문	520,875	580,348	111.42	윤지3,4,5	6,384	16,119	252.49
강 남	439,978	479,132	108.90	중 로 1,2	11,037	18,335	166.12
성 동	768,095	800,329	104.20	영등포1동	12,383	18,877	152.44
서대문	405,330	421,517	103.99	충무로4,5	5,681	8,064	141.95
서 초	387,311	384,577	99.29				

주간인구 = 야간인구 + 유입초과인구 (주간유입인구-주간유출인구)

지수(주간인구지수) = 주간인구/야간인구*100

출처 : 교통개발연구원, 상주인구조사와 관련한 교통조사사업, 1988. 12.

라. 농지잠식 방지

(1) 불량촌과 농지잠식

도시화에 따른 시가지의 확산은 대부분 도시인근의 유휴지 또는 농지의 개발을 전제로 하고 있다. 이것은 정책적으로 계획을 수립하여 추진하고 있는 도시개발 및 신도시개발이 주요인이라 할 수 있다. 이러한 시가지확산 현상은 농지잠식의 형태로 나타나 농지가 점차 감소되어 가고 있다.

농림수산부 통계에 따르면, 우리나라 농지면적은 1968 년에 최고 232 만 ha 였으나 그 후 계속 감소되어 1988 년 현재 약 214 만 ha 로 감소되었는데 이는 매년 약 1 만 ha 씩 농지가 감소되었음을 말한다.

농지의 전용은 합법적인 절차에 의해 시행되고 있는 허가전용과 불법적으로 행해지고 있는 임의전용으로 구분하여, 불법적인 농지전용을 강력히 규제하고 있으나, 허가전용면적은 통계상의 농지면적 감소면적의 약 10%에 불과하며 (최근에 20%를 상회하고 있음) 허가된 면적은 실제 전용된 농지의 극히 일부분으로서 농지감소 상당부분은 거의 방치된 상태에 있다.

여기에 불법전용이 차지하는 면적을 무시하지 못하게 되었다. 이것은 현재의 농지보전법이 현상농지인 절대농지만을 규제대상으로 하고 있기 때문에 스스로 농지잠식을 효율적으로 방지하지 못하고 있다. 절대농지라고 할지라도 그 농지에 인접한 비농지가 전용되어 도시적으로 이용되는 경우 결국 농지로서의 기능을 상실하게 된다.

(2) 도시화의 추세와 전망

우리나라는 전통적으로 토지이용이나 국토개발이 농업과 농촌을 기반으로 하여 발전하였다. 이러한 국토개발의 방향이 제 2 차 경제개발계획과 국토개발에 따른 공업진흥정책의 일환으로 공업의 지방분산과 함께 산업화, 도시화가 전국적으로 확산되었다.

[표 1-1-11] 도시화의 추세와 전망

(단위 : 천인, %)

연도 구분	1960	1970	1980	1990	2001
전국인구	24,989	31,435	37,449	43,520	48,389
도시인구*	9,784	15,750	25,738	32,398	40,066
농촌인구	15,205	15,750	11,711	11,122	8,323
도시화율	39.1	50.1	68.7	74.4	82.8

- * 1. 도시인구는 시 및 인구 2 만이상의 읍을 대상으로 함.
2. 제2차 국토종합개발계획수정계획에 의한 수치임.

자료 : 건설부, 국토이용에 관한 연차보고서, 1989.

이를 구체적으로 보면, 1951 년 읍급이상의 도시수는 95 개였으나, 1970 년 123 개, 1989 년 현재 시급수는 74 개, 읍급수는 176 개로 증가하였다. 그 결과 1960 년 39%에 불과하던 도시화율이 1970 년 50.1%, 1980 년 68.7%로 급증하여 2000 년대에는 80%를 넘어설 것으로 전망된다.

이러한 도시화 과정에서 국토의 토지이용전환이 급속히 이루어졌으며, 한정된 국토면적에 도시적 토지이용으로 전환된 토지의 대부분은 농지였다. 즉 도시적 토지이용의 증가에 따른 농업적 이용의 상대적 감소현상은 국토이용 구조변화의 중요한 특징이다. 즉 농업적 토지이용은 총체적으로 1980~87 년간 약 44 천 ha 가 감소되었으며 이중 농지는 38 천 ha 가 감소되었다.

[표 1-1-12] 도시의 증가 현황

(단위 : 개)

년 도	합 계	특별, 직할시	시	읍
1951	95	1	19	75
1955	98	1	19	78

1960	112	1	26	85
1970	123	2	30	91
1973	157	2	33	122
1978	156	2	34	120
1979	209	2	34	173
1980	244	2	38	204
1981	238	4	46	188
1985	250	4	46	200
1986	251	5	57	189
1987	251	5	57	189
1988	250	5	56	189
1989	249	6	67	176

자료 : 내무부, 한국도시연감, 1989.

이러한 토지이용 변동의 과정에서 택지나 공장용지로 전환되는 농지의 대부분이 농업생산에 적합한 평지가 그 주된 대상이 되며, 또한 이와 같이 농지가 전용되는 지역주변에서는 농업생산 환경을 파괴되는 경우가 허다하여 농지전용의 심각성을 더하여 주고 있다.

(3) 농지면적 증감요인과 추세

앞에서 본 바와 같이 우리나라의 농지는 매년 약 1 만 ha 이상이 농업외적 목적으로 전용되고 있는데, 그 증감추이를 구체적으로 보면, 1969 년부터 농지의 증가 및 감소 면적을 종합해 볼 때, 증감면적은 연평균 약 10ha 정도의 증감을 보이고 있다.

[표 1-1-13] 농지면적 증감추이

(단위 ha)

구 분	증가면적 *	감소면적 **	순 증 감
1967	55,241	33,791	21,450
1968	41,090	33,131	7,959
1969	25,294	29,115	△ 3,821
1970	40,517	59,691	△ 19,174
1971	55,709	90,169	△ 34,460
1972	42,612	64,353	△ 21,741
1973	47,940	46,725	1,215
1974	8,573	10,228	△ 1,655
1975	12,455	10,851	1,604
1976	10,537	11,695	△ 1,158
1977	7,170	13,893	△ 6,723
1978	6,135	15,211	△ 9,076
1979	3,516	18,098	△ 14,582
1980	3,229	13,990	△ 10,761
1981	1,952	8,808	△ 6,856
1982	4,927	12,846	△ 7,919
1983	1,718	15,781	△ 14,063
1984	4,099	17,990	△ 13,891
1985	5,652	13,436	△ 7,774
1986	5,939	9,239	△ 3,300
1987	5,004	12,647	△ 7,643
1988	17,404	22,724	△ 5,320

* 증가면적은 농지조성면적의 합계임.

** 감소면적은 유실매몰면적을 제외한 타목적 전용면적의 합계임.

자료 : 농림수산부 농산통계 담당관실.

농지의 증감요인으로는, 개간 및 간척 등 농지조성사업으로 인한 증가면적이 전체 증가면적의 6 할 이상을 차지하고 있으며, 감소요인으로는 공공시설 및 건물, 건축 등 비농업적 전용면적이 6 할 이상을 차지하고 있다. 농지증감요인으로 볼 때 농지의 확대면적은 타 목적으로 전용되는 농지감소 면적의 약 40%밖에 미치지 못하고 있다.

이를 지목별로 보면, 농지면적 증가를 가져온 답증가의 대부분은 신규 농지조성 보다는 밭의 논전환에 기인하고 있다. 그러므로 장차 도시화 및 공업화로 인한 농지의 양적 감소는 불가피하며, 농지면적 감소 중 밭의 타 목적으로의 전환이 큰 비중을 차지하고 있는데 이것은 밭의 지목변경, 즉 택지나 공장용지 등으로의 용도변경이 비교적 용이하기 때문이다.

[표 1-1-14] 증감요인별 증감추이

(단위 : %)

년도	총면적	전년 대비 증감	증가면적				감소면적				
			소계	개간	간척	기타	소계	건물 건축	공공 시설	유실 매립	기타
1968	2,319	6.8	41.0	19.7	1.7	19.6	34.2	3.0	5.6	2.1	23.5
1969	2,311	- 7.6	25.3	12.4	1.3	11.6	32.9	3.5	6.4	3.8	19.2
1970	2,298	- 13.6	19.1	5.4	0.7	13.0	32.7	3.5	4.3	1.9	23.0
1971	2,271	- 26.2	36.6	10.3	1.3	25.0	62.8	6.8	8.2	3.6	44.3
1972	2,242	- 29.0	42.6	15.5	2.0	25.1	71.6	5.1	13.8	7.3	45.4
1973	2,241	- 1.1	47.9	14.1	2.2	31.6	49.0	3.9	6.7	2.3	36.1
1974	2,238	- 2.8	30.2	12.7	1.3	16.2	33.0	3.7	5.6	1.3	22.4
1975	2,240	1.3	12.5	11.3	0.4	0.8	11.2	3.5	4.6	0.3	2.8
1976	2,238	- 1.5	10.5	6.8	3.4	0.3	12.0	2.5	6.0	0.3	3.2
1977	2,231	- 7.0	7.2	6.5	0.3	0.4	14.2	4.5	4.7	0.3	4.7
1978	2,222	- 9.3	6.1	4.3	1.5	0.3	15.4	6.0	3.8	0.2	5.4
1979	2,207	- 14.9	3.5	2.9	0.3	0.3	18.4	5.4	6.5	0.7	5.8

1980	2,196	- 11.3	3.2	2.5	0.1	0.6	14.5	4.1	5.1	0.5	4.8
1981	2,188	- 7.5	2.0	1.5	0.1	0.4	9.5	2.2	2.4	0.7	4.2
1982	2,180	- 8.3	4.9	2.6	1.7	0.6	13.2	3.8	4.3	0.3	4.8
1983	2,167	- 13.4	2.6	1.8	0.5	0.3	16.0	6.0	3.5	0.2	6.3
1984	2,152	- 14.5	4.1	1.4	1.4	1.3	18.6	3.2	7.6	0.4	7.4
1985	2,144	- 7.9	5.7	3.6	1.1	1.0	13.6	4.3	3.5	0.2	5.6
1986	2,141	- 3.5	5.9	4.2	1.4	0.3	9.4	3.3	3.1	0.1	2.9
1987	2,143	2.5	18.2	2.4	2.0	13.8	15.7	4.3	3.5	0.4	7.6
1988	2,138	- 5.6	17.3	2.4	3.1	11.8	22.9	4.5	3.7	0.2	14.5
계	-	-181.4	305.4	124.6	26.2	154.6	486.8	84.1	107.3	25.0	270.4

자료 : 농림수산부 농산통계 담당관실

마. 기존시가지내 토지이용율제고 대도시의 택지난 완화

(1) 대도시의 신규주택건설 가능용지 실태

서울 등 대도시의 경우 신규 주택건설 택지개발 가능지가 거의 고갈되고 있는데 전국 6 대도시를 기준으로 주택부족 현황과 개략적인 택지개발 가능지 실태를 살펴보면 표 1-1-15 와 같다.

[표 1-1-15]에서 주택부족현황은 '90. 10 월 기준으로 작성한 것이고 신규택지개발 가능지는 10,000 평 이상의 자연녹지 중에서 개발이 가능한 것만 조사하였기 때문에 소규모의 자연녹지와 주거지역중 개발이 가능한 것은 조사가 안되었다.

그러나 대도시의 경우 주거지역은 개발이 거의 완료되어 10,000 평 이하의 자연녹지와 주거지역 중 개발이 가능한 공지면적을 전부 합하더라도 전체 주택건설 가능택지면적이 크게 증가하지 아니할 것이므로 신규 택지개발 가능지 실태를 파악하는 데는 크게 영향을 미치지 않을 것이다.

[표 1-1-15] 대도시의 주택부족현황 및 신규 택지개발가능지 실태

(단위 : 천호)

도시별	주택부족현황				신규 택지개발 가능지*		비 고 (A - B)
	가 구 수	주 택 수	부 족 / 주택수(A) / %		택지개발 가 능 지	주 택 건 설 가능호수(B)	
서울	2,817	1,463	1,354	48	3,220	137	△1,217
부산	993	516	477	48	4,237	180	△ 297
대구	597	296	301	50	5,401	230	△ 71
인천	487	319	168	34	4,762	202	+ 34
광주	288	164	124	43	4,626	197	+ 73
대전	262	164	98	37	6,843	291	+ 193
계	5,444	2,922	2,522	46	29,089	1,237	△1,285

자료 : (1) 주택부족현황 : '90 인구 및 주택총조사 잠정보고서(통계청)
(2) 신규택지개발가능지 : '90.10 현재 주공자체 조사

* 신규 택지개발 가능지는 '90.10 현재 아파트 건설공사가 준공이 되지 않은 택지
개발지구도 포함되었음

주택건설가능 호수는 각각의 택지개발가능지의 주변의 개발상태를 감안하여 산출하는 것이 합리적이나 기술상 곤란하므로 서울상계신시가지 택지개발사업시행시 주택건설에 소요된 호당 택지면적 23.53 평 (신시가지 면적 1,008,747 평 ÷ 신시가지 주택건설호수 42,844 호)을 기준으로 산출하였다.

[표 1-1-15]와 비교한은 신규 택지개발가능지를 개발하였을 경우 주택과부족 현황을 산출한 것인데 6 대도시의 경우 지금까지 인구 및 가구수의 변동추세로 보아 앞으로도 가구수가 계속 증가할 전망이고 기존의 주택도 멸실 요인과 철거요인을 감안하지 않았기 때문에 실제로는 신규 택지개발가능지를 개발하더라도 부족주택수가 이보다 더 늘어날 것이며 남는 것으로 나타난 도시도 부족한 도시로 나타날 것이다.

따라서 대도시의 경우 서울의 5 개 신도시와 같이 주변지역에 신도시를 건설하여 주택부족문제를 해결하는 방안도 있겠지만 앞에서 언급한 여러 가지 요인을 보아 기성시가지의 인구분산정책 및 재개발문제를 신중히 검토할 필요가 있다.

(2) 기성시가지의 택지개발 잠재력

그러면 위와 같이 대도시의 심각한 택지난에 대한 대책으로 지금부터 대도시내 기성시가지의 택지개발 잠재력을 살펴보자. 우선은 기성시가지 중 1963~5 년 건축법 및 동법시행령이 제정되기 이전에 건설되어 노후 불량주택이 많고 토지이용율이 낮은 단독주택 지역을 그 대상지역으로 선정할 수 있다.

서울시의 경우 살펴보면 '85 년 11 월 현재 전체주택 1,176 천 중 59%인 689 천호가 단독주택이고

단독주택지의 대지면적은 전체 대지면적 56,266 천평의 78%인 44,024 천평이나 차지하고 있으며 이들 지역의 평균용적율이 49%로 아주 낮기 때문에 개발잠재력이 매우 크다는 것을 알 수 있다.

[표 1-1-16] 서울시 단독주택지 현황

구 분	대 지 면 적	건 물 동 수	건축 연면적	용 적 율
서울시전체(A)	56,266천평	1,176천호	33,781천평	60 %
단독 주택(B)	44,024 *	689 *	21,429 *	49 %
단독주택지비 (B)÷(A)×100%	78 %	59 %	63 %	-

자료 : 제4회 한일주택협의회 자료중 재건축을 통한 도시 토지이용제고 방안
(’89 8 건설부) p125 재편집

이로서 단독주택지역의 용적율이 49%에 불과하여 현재의 용적율을 150%까지만 높인다면 101%나 제고되고 단독주택지역의 1/2 만 개발하더라도 서울상계 신시가지호당 택지소요면적기준 23.35 평을 기준으로 개발할 경우 935 천호의 주택건설이 가능해 기존 주택 345 천호를 공제한 590 천호의 주택을 새로이 공급할 수 있다.

그러나 서울상계신시가지는 공공시설 용지비율이 39.4%나 되나 기성시가지의 경우에는 공공시설이 거의 확보되어 있기 때문에 서울상계 신시가지의 공공시설용지 확보비율 39.4%에서 20% 수준으로 낮추면 305 천호의 주택을 추가로 건설이 가능하여 이 경우 새로이 공급할 수 있는 주택은 895 천호나 된다.

한편 전국 6 대 도시의 단독주택 현황을 살펴보면 [표 1-1-17]과 같다.

[표 1-1-17] 6 대도시 단독주택 현황

(주택동수 단위 : 천호)

구 분	계	서울	부산	대구	인천	광주	대전
전체주택	3,176	1,490	533	490	328	167	168
단독주택	1,483	674	308	183	121	103	94
단독주택 비율(%)	46.7	45.2	57.8	61	36.9	61.7	56

자료 : '90 인구 및 주택 총조사 잠정보고서 (통계청), 1991.8

위의 [표 1-1-17]을 보면 알 수 있듯이 6 대 도시 중 인천을 제외한 나머지 도시도 단독주택지역비율이 서울보다 높아 기성시가지의 개발잠재력이 높을 것으로 판단된다. 서울시내에서 '60 년대 이전에 토지구획정리사업을 시행한 지구현황을 보더라도 23,113 천평으로 이들 지역은 사업시행지구별로 비슷한 시기에 단독주택을 건설한 지구로서 대개 건축법제정

이전에 건설한 주택이기 때문에 대부분의 주택이 노후화되어 재개발의 필요성이 제기되고 있는데 그 규모로 보아서 기성시가지의 개발잠재력이 매우 크다는 것을 알 수 있을 것이다.

[표 1-1-18] 서울시 토지구획정리사업 시행현황

구 분	계	서 울 시					조합	주공
		8.15이전	전제복구	60년대	70년대	80년대		
시행지구	58개 지구	10	9	17	11	4	4	3
시행면적	41,886천평	5,078	371	17,664	17,072	4,362	1,765	574

자료 : 서울 토지구획정리 연혁지 ('84. 서울시), p. 19~23 재편성

여타 도시의 경우에도 토지구획정리 사업지구, 사업시행에 관한 자료조사가 되지 아니하여 통계자료를 제시할 수는 없으나 시가지의 상당부분이 토지구획정리사업에 의해서 조성되었을 것으로 판단되며 또한 토지구획정리사업을 시행한 지구는 대개 비슷한 시기에 주택이 건설되므로 재개발사업 시행이 용이하여 개발잠재력이 높다 하겠다. '70 년도 이전에 구획정리사업을 시행한 지구를 재개발하여 주택을 건설할 경우 서울상계 신시가지 주택건설 기준으로 약 990 천호의 주택건설이 가능하며 여기에서 기존의 주택을 제외한 것이 신규로 공급이 가능한 주택이다.

제 3 절 연구의 목표

주택재개발사업은 도시재개발법에 의거 시행되고 있으나 기존의 도시재개발법이 서로 이질적인 성향을 갖고 있는 도심재개발사업과 주택재개발사업에 관한 사항을 함께 규정하고 있으며 법조항도 도심재개발사업 중심으로 구성되어 있기 때문에, 주택재개발사업을 시행하는데 필요한 조항이 누락되어 있거나 부적절한 조항이 상당히 있어 주택재개발사업 촉진에 도움이 되지 못하고 있다.

또한 그 동안 주택재개발사업이 주민의 주거문제 해소보다는 주로 도시환경정비를 목적으로 추진되어 왔기 때문에 원주민의 반대에 부딪쳐 왔으나, 근년에는 불량주택지역 주민이 재개발을 희망하고 있는 경우가 많아, 제도 및 정책적인 뒷받침이 이루어질 경우 사업의 촉진가능성은 한층 높아질 것으로 판단된다.

따라서 기존의 도시재개발법중에서 주택개량재개발사업에 관한 사항을 분리시켜 이에 관한 별도의 법을 제정하여 활용하고자, 주택개량재개발사업에 관한 제도개선방안과 정책방안을 연구·검토하여 개선방안을 제시하고자 한다.

그리고 불량주택지역 주민의 주거환경개선 및 주거문제해결을 위하여 '89 년도에 제정한 도시저소득주민의 주거환경개선을 위한 임시조치법도, 시행과정에서 다소 보완할 필요가 있는 사항이 나타났기 때문에, 동사항에 대해서도 연구·검토하여 개선사항을 제시하고자 한다.

따라서 도시재개발법 체계 등, 재개발 제도상의 보완 필요사항 및 기시행사례에서 경험한 문제점을 연구,검토하여 개방방안을 제시하고자 한다.

제 4 절 연구의 범위 및 방법

지금까지 불량주택정비정책은 다양한 기법으로 여러차례 변경되면서 사업이 시행되어 왔으나, 여러가지 문제점을 내포하고 있어 제도적으로 정착되지 못하였다. 더우기 주택재개발사업의 근거법인 도시재개발법이 주택재개발사업과는 이질적인 도심재개발사업 위주로 규정되어 있어, 주택재개발사업에 적용하는데 많은 문제점이 있다.

또한 최근 대도시의 경우 개발 가능한 신규택지가 거의 고갈되고 있으나, 기존 시가지는 토지이용율도 낮고 개발잠재력이 높아, 지금까지의 신규 주택건설 중심의 주택정책에서 기존시가지의 재개발도 병행하여 추진할 필요성이 제기되고 있다.

이에 따라 불량주택정비사업을 원만히 추진함과 아울러 이를 촉진할 수 있도록 제도개선 및 정책방안을 제시하고자 각종 문헌 및 자료 그리고 불량주택지역 주민의 제 2 장에서 주택재개발사업, 주거환경개선사업, 노후불량주택재건축사업 등 불량주택정비사업의 내용, 체계, 시행절차를 검토하고, 제 3 장에서는 상계 5-2 지구 재개발사업 시행사례를 분석·평가하였으며, 제 4 장에서 주택재개발사업의 전반적인 문제점과 개선방안을 제시함으로써 제 5 장에서 결론을 도출하는 방법으로 연구를 진행하였다.

제 4 편에서는 불량주택지역 주민을 대상으로 설문 조사한 결과와 문헌을 통하여 우리나라의 불량주택지역 주민의 인구, 사회, 경제 및 거주현황 등 주민특성을 분석하고

제 5 편에서는 각종 참고문헌을 통하여 우리나라 및 외국의 불량주택 정비정책을 비교, 검토한다.

제 6 편은 불량주택정비사업에 대한 주민의 의사 및 태도에 관하여 불량주택지역 주민을 대상으로 설문 조사한 결과를 분석하고

제 7 편에서는 현행 불량주택정비사업에 관련된 제도를 살펴본 다음 이를 기초로 하여 제 8 편에서 현행 불량주택정비사업에 관한 제도개선방안 및 정책방향을 제시한다.

제 2 편 불량주택지역의 현황과 형성과정

제 1 장 불량주택지역의 현황

우리나라의 불량주택지역은 도시재개발법에 의해서 지정된 주택재개발구역과 도시저소득층의 주거환경개선을 위한 임시조치법에 의해서 지정된 주거환경개선지구가 있는데 그 현황을 보면 [표 2-1-1], [표 2-1-2]와 같다.

이렇게 사업지구로 지정된 지역 외에도 향후 재개발구역 지정대상이 될 수 있는 가능성이 있는 노후불량주택의 실태를 파악하기 위하여 서울시 구별주택의 건축년도를 살펴보면 [표 2-1-3]과 같다.

[표 2-1-1] 주택개량재개발사업 추진현황('91. 9 월 현재)

(단위: 지구, 천평)

도 시 별	구역지정		사업완료		시 행 중		미 시 행	
	지구	면적	지구	면적	지구	면적	지구	면적
계	289	4,051	154	1,595	59	1,159	79	1,297
서울	217	3,221	95	865	57	1,124	65	1,233
부산	35	515	33	492	1	2	1	20
대구	24	107	17	91	-	-	7	16
인천	3	69	1	15	1	33	1	20
경기	2	53	2	53	-	-	-	-
강원	1	5	-	-	-	-	1	5
전북	4	56	4	56	-	-	-	-
경남	3	25	2	23	-	-	1	3

자료 : 건설부

[표 2-1-2] 주거환경개선사업 추진현황(년 월 현재)

(단위 : 지구, 천평)

도 시 별	대 상		지 구 지 정		공동주택건설시행지구	
	지 구	면 적	지 구	면 적	지 구	면 적
계	502	8,647	159	2,025	13	63
서울	79	875	45	327	8	37
부산	162	3,010	16	454	-	-
대구	47	406	17	289	3	14
인천	28	573	11	68	1	5
광주	13	151	5	63	-	-
대전	15	205	5	62	-	-
기타	158	3,427	60	762	1	7

자료 : 건설부

[표 2-1-3] 서울시 구별 주택의 건축연도

(단위 : 호, %)

연도\구	종로구	중구	용산구	성동구	동대문구	성북구	도봉구	은평구	서대문구
주 택 수	37,275	27,868	41,296	66,263	86,235	66,344	52,513	46,181	49,008
연 도 별 비율 59년이전 (%)	54.1	55.0	35.5	17.9	17.1	28.6	9.8	6.5	21.2
60-69년 (%)	25.4	27.2	25.4	27.7	30.7	44.1	45.1	34.0	37.7
70-80년 (%)	20.5	17.8	39.1	54.4	52.2	27.3	26.3	59.5	41.1
연도	마포구	강서구	구로구	영등포구	동작구	관악구	강남구	강동구	서울시계
주 택 수	51,292	59,073	55,669	46,538	43,358	55,674	80,682	72,864	968,133
연 도 별 비율 59년이전 (%)	30.3	4.6	4.7	25.0	17.5	1.3	2.2	3.9	16.5
60-69년 (%)	28.5	12.5	26.4	22.2	34.3	31.6	4.3	11.8	26.9
70-80년 (%)	41.5	82.9	68.9	52.8	49.2	67.1	93.5	84.3	56.6

자료 : 경제기획원 조사통계국, 인구 및 주택센서스, 1980

주 : '85, '90년 센서스에서는 본 항목에 대한 조사가 제외되었음

앞의 표에서 보듯이 서울 등 대도시에는 불량주택지역으로 지정된 곳이 산재해 있을 뿐만 아니라 건축된지 20 년 이상 경과한 노후주택도 약 43%(서울 전체 평균치)에 이르고 있어 향후 재개발의 필요성은 더욱 증대할 것이다.

제 2 장 불량주택지역의 형성과정 및 유형별 특성

일제하의 토막촌을 그 기원으로 하는 서울 등 대도시의 불량주택지역은 해방 이후 대내외적인 사회변동과 1960 년대 급격한 경제개발 등 산업화와 도시화 과정을 통해, 농촌에서 압출된 이농민들이 기존의 토지, 주택시장에서 배제된 채 서울주변의 국 공유지 등을 무단으로 점유하면서 발생하기 시작했다.

이렇게 형성된 불량주택지역은 대도시로의 인구집중과 도시개발에 따른 도시팽창과정에서, 도로개설 및 대중교통 수단의 발달로 도심지역에 대한 접근성이 제고되고 도시기반시설 확충 및 도시미관 향상을 위한 불량주택정비정책이 시행됨에 따라 지속적으로 해체 및 재생산되면서 도시외곽으로 확산되어 왔다.

불량주택지역은 그 형성과정, 도시내 입지상태, 토지소유형태 및 물리적 상태 등에 따라 무허가정착지(squatter area)와 노후주거지(blighted area)의 두 가지 유형으로 대별되는 바, 여기서는 불량주택지역의 형성과정과 그 원인, 그리고 유형별 특성을 살펴보기로 한다.

제 1 절 불량주택지역의 형성과정

한국사회 불량주택지역의 형성과정은 정치사회적 변동과 경제개발, 그리고 도시화 및 도시개발정책의 변화에 따라 대체로 다음의 세 시기로 구분된다.

첫째 시기는, 일제하 토막촌에서부터 해방후 1950 년대까지 대내외적인 사회변동과정을 거치면서 8. 15 해방후 해외귀국동포, 월남민, 전재민(戰災民) 등의 도시집중에 의한 원초적 형성기,

두번째 시기는, 1960 년대 경제개발 이후 70 년대 전반까지의 급격한 산업화 과정에서 농촌피폐화에 따른 이농민들의 서울 등 대도시로의 집중과 이들의 도시주변 국공유지 무단점유에 의한 무허가 정착지의 구조적 형성기이다.

세번째 시기는, 1970 년대 중반 이후 1980 년대까지 서울 등 대도시의 평면적 확산과 도로개설 등 도시계획사업 시행에 따른 공간구조의 개편과정에서 발생한 불량주택지역이 80 년대 이후 철거위주의 합동재개발 추진에 따라 지속적으로 해체 및 재생산되는 과정에서 철거민이 이주 정착함에 따라 형성되는 신생 무허가정착지 등 재개발정책에 의한 불량주택지역의 해체와 재생산기로 나눌 수 있다.

1. 일제하부터 1950년대(원초적 형성기)

가. 토막민의 형성경로

서울시 무허가정착지의 전신이라고 할 수 있는 일제하 토막촌의 형성은 그 당시 도시빈민인 토막민의 형성과정과 그 궤(軌)를 같이 하는 바, 이들은 대체로 다음의 두 가지 과정을 통해서 형성되었다.

첫째는, 1920년대 이후 자본주의의 진전과 농민층의 분해가 진행된 결과 농촌에서의 이농민이 도시의 토막민으로 되는 경로이고,

둘째는, 1930년대 후반 이후 도시에서의 근대적 산업발전의 결과, 도시민이 몰락하여 토막민이 되는 경로이다.

1920년대 이후 일제하의 토지조사사업과 산미증산정책에 의한 농촌수탈은 급격한 농민층의 분해와 농촌전반의 궁핍화를 초래하여 대규모의 이농민을 양산시켰으며, 1930년대 이후 대륙침략을 위한 군수산업으로 인한 도시의 공업화 및 도로, 토목공사 등으로 인한 노동력수요는 이농현상을 더욱 심화시켰고 아울러, 대륙침략에 필요한 군수인력의 동원은 만주, 일본 등으로의 본격적인 해외이주를 초래하였다.

한편 식민지 수탈을 위한 행정 및 상업기능이 우세했던 서울의 식민지 산업구조는 이들 이농민을 공장노동자로 수용할만한 여건을 갖추지 못했고, 또한 식민지 구빈사업(救貧事業)이 이들에게 집을 마련해 줄 만한 처지에 있지 못했기 때문에, 이들은 땅굴을 파서 살거나 매우 조잡한 토막 등 가건물을 지어사는 토막민이라는 하나의 빈민층으로 전락될 수 밖에 없었다.

다른 한편으로 서울근교의 도시하층계급이 해체, 전락하면서 토막민이 형성되었는데, 이러한 사실은 1930년대 후반 이후의 시기에는 그 이전과 달리 경성부내 토막지로부터의 토막민의 이주가 47%로서 전체 토막민 이주의 거의 절반 정도의 비중을 차지한 다는 것에서 알 수 있다.

이들 토막민들은 정상적인 노동자계급에 편입되지 못하고 일용노동과 인부, 직공 및 직인, 행상 등 도시의 생산, 유통부문의 최말단 잡업직에 반 고용된 상태로 생계를 꾸려 나갔다.

나. 토막민과 토막의 실태

토지조사사업이 완료된 1920년을 기점으로 경성인구는 점차 증가하기 시작하였는바, 이들 이농민들은 1920년대 후반부터 하천, 제방, 산림 등 타인의 대지를 무단, 불법 점거하여 집을 짓고 토막을 형성하기 시작했다.

1931년의 경성부내 토막민은 [표 2-2-1]에서 보는 바와 같이 1,538호에 5,093명이었으나 이후 1930년에 들어서 공업화 정책의 추진과 일본농업공황의 여파로 빈농계층의 도시유입은 더욱 증가했으며, 그 결과 토막 거주자 및 불량주택 거주자도 급격히 증가하게 되었다.

[표 2-2-1] 1930년대 경성부내 토막민호수

(단위 : 명, 호)

연 도	경성부중인구 (증가율)	토막호수	토막민수
1928	-	1,143	4,803
1931	514,755	1,538	5,092
1932	538,123 (4.54)	-	-
1933	563,636 (4.74)	2,870	12,478
1934	592,278 (5.08)	2,902	14,179
1935	637,697 (7.67)	3,576	17,320
1936	677,241 (6.20)	-	-
1937	706,396 (4.30)	3,248	14,993
1938	733,815 (3.88)	3,316	16,644
1939	-	4,292	20,911
1940*	-	-	36,000
1941	-	7,286	37,020

* 1940년은 추정치

자료: 1928년은 [경성일보], 1931년 12월호, pp 24-26.
경성제대, [토막민의 생활위생], 1942.

출처: 정창무, [무허가불량주택정책에 관한 사적 고찰], 서울대 석사학위논문, 1985. p27.

김경일, '일제하 도시빈민층의 형성', 한국사회사연구회, [한국의 사회선분과 사회계급], 문학과 지성사, 1986. p216.

장세훈, [도시무허가정착지 철거정비정책에 관한 일연구], 서울대 석사학위논문, 1987. p32에서 재구성.

한편 1940년 경성부 사회과의 조사에 의하면, 경성부내 토막민 수는 36,000 명이 넘고, 1941년에는 경성부내 토막민이 7,286 호, 37,020 명에 이르는 것으로 나타나 그 수가 지속적으로 증가하고 있음을 알 수 있다.

[표 2-2-2]에는 전국의 토막과 불량주택현황을 나타내고 있는데, 여기서 토막이란, 국공유지 또는 민유지를 무단점거하고 지면을 파내려 가서 벽으로 삼거나 혹은 땅 위에 기둥을 세우고 거적등을 다루어서 벽으로 삼고 헌 양철이나 판자로 간단한 지붕을 덮은 원시적 주택을 말하며, 불량주택이란 토막을 개조 또는 보수한 것으로 어느 정도 가옥의 형태를 갖추었지만 위생상 유해 또는 보안상 위험하다고 인정되는 오두막과 같은 조악한 주택을 가리킨다.

[표 2-2-2] 1939~1942년 전국 토막 및 불량주택조사

(단위 : 호, 명)

조사연월일	토막거주자		불량주택거주자		계	
	호수	인구	호수	인구	호수	인구
1939. 10. 1	2,779	11,709	23,957	104,250	26,736	115,959
1940. 10. 1	4,877	19,567	29,213	124,697	34,090	144,264
1941. 10. 1	3,397	14,599	32,938	147,297	36,335	161,896
1942. 10. 1	3,731	9,604	29,609	128,858	33,340	138,462

출처 : 강민길, [일제시대 빈민생활사 연구], 창작사, 1987, p251.

이 시기 경성의 대표적인 토막민 거주지역으로는 시영(市營)의 토막수용지인 아현정(1931 년), 홍제정, 돈암정(1934 년) 등을 비롯하여 창신, 송인, 신당동, 현저, 도화, 중림동 등으로, 이들의 지역적 위치를 보건대 토막민 거주지의 상당부분이 오늘날 도심부에 남아있는 무허가정착지의 전신을 이루고 있음을 알 수 있다.

한편 일제는 1934 년 '조선시가지계획령'을 통해 도시공간의 정비를 빌미로 토막촌을 철거하는 등 다양한 방식으로 토막민의 형성은 억제하고자 하였고, 또한 1940 년 초에는 전시강제소개(戰時強制疎開) 등의 철거정책을 시행하였지만 시외곽지역을 중심으로 토막이 재건축되는 등 토막촌은 지속적으로 증가되었다.

다. 해방후 1950년대

일제식민지하에서는 토막민이 도시빈민층의 전형을 이루었다. 한편 일제식민지정책 말기에는 이농민들의 해외이주로 인해 도시의 인구집중이 일시 유예되었으나, 해방이 되자 다시 도시로의 인구집중현상이 급진전되면서 광범위한 도시빈곤층이 창출되기 시작하였다. 1945 년 해방시부터 6.25 전쟁전인 1949 년까지 해외에서 남한지역으로 귀국하거나 월남한 인구는 자료에 따라 다소 차이가 있으나 대략 200-250 만명인 것으로 나타나고 있다.

또한 한국전쟁, 전후복구 등의 외부적 충격에 의해 인구가 급격히 증가한 당시에는 도시의 생산기반이 파괴되고 사회경제적 혼란이 극심한 상태에 해외귀국동포, 월남민, 전재민(戰災民)들이 도시로 이주하였기 때문에, 이들은 정상적인 취업기회를 확보하지 못해 도시빈곤층으로 전락되었다.

각주 001)

[표 2-2-3] 남한으로 귀국한 동포 및 월남민 현황(기간 : 1945~49)

(단위 : 천명)

구 분	내 무 부 등록자수	보 사 부 숫 자	1949년도 인구조사	추 정 치	
				김 철	권태환
계	2,190	2,482	1,687	1,880	2,535
일 본	1,118	1,407	936	1,300	1,379
만주기타	423	619	270	430	416
북 한	649	456	481	150	740

출처 : 권태환, [한국의 인구변화와 그 구성요소, 1925-1966], 호주국립대학교
박사학위논문, 1972, p247.

송병락, F. S. 밀즈, [성장과 도시화문제], KDI, 1980, p74에서 재인용

이들은 급격한 사회변동으로 인해 행정력이 미약하여 단속이 소홀한 틈을 이용, 하천변이나 산비탈 등지의 유헴 국공유지를 무단으로 점유하고, 리왕, 미송 등의 목재와 루핑, 함석 등을 이용하여 바라크집을 지었는데, 이것이 판자촌의 시초였다. 이들 판자촌의 입지가 일제하의 토막촌과 다른 점은, [표 2-2-4]에서 보는 바와 같이 판자집은 도시외곽은 물론 전란 후 파괴된 도시중심부에도 무차별하게 입지했다는 것이다.

[표 2-2-4] 1950년대 서울시 무허가판자집의 지역별 분포 현황

(단위 : 동)

구분	종로	중구	동대문	서대문	마포	성동	성북	용산	영등포	계
1953	1,225	992	813	933	586	1,573	444	1,438	2,297	10,301
1957	1,111	3,652	985	2,860	498	1,349	322	1,043	310	12,310

출처 : 정창무, [무허가불량주택정책에 관한 사적 고찰, 서울대 석사학위논문, 1985, p49.

결국 일제하에서 1960년대 이전 시기동안 도시빈곤층의 형성은 사회적 내생요인이 아닌 외적 요인에 의해 이루어졌으며, 그 당시 불량주택지역인 일제하의 토막촌과 그 이후의 판자촌의 형성은 무허가정착지의 전신을 이루는 '원초적 형성기'로서의 특징을 갖는다.

2. 1960년대~1970년대 전반(구조적 형성기)

가. 이농민에 의한 도시빈민층의 형성

1960년대 이래 대외지향적 경제정책에 따른 수출위주의 경제개발은 공업성장의 기틀을 마련하고 저렴한 노동력을 원활히 확보하기 위하여 저곡가정책을 추진하게 되었는데, 이는 농촌의 피폐화를 초래하면서 대규모 이농민을 양산했다.

또한 1960년대 후반부터는 도시를 중심으로 한 산업화가 급속히 이루어짐에 따라 도시의 노동력

흡인력도 증대되었는데 이에 따라 [표 2-2-5]에서 보듯이 매년 50~70 만명 규모의 이농민이 도시로 몰려들었다.

[표 2-2-5] 농가인구 유출규모현황

(단위 : 천명, %)

연도	농가인구	예상농가인구	유 출 인 구		
			기간유출인구	평균유출인구	(유출율)
1960	14,559	-	-	-	
1966	15,781	17,008	1,227	205	(1.3%)
1970	14,422	16,993	2,571	645	(4.1)
1975	13,244	15,923	2,679	539	(3.7)
1980	10,831	14,290	3,459	692	(5.5)
1983	9,475	11,350	1,875	625	(6.2)

출처 : 장상환, "80년대 한국자본주의와 농업문제", [한국의 사회구성 I], 화다, 1985, p325.

한편 1968 년 이후에는 농가인구와 농가호수의 절대규모가 감소하는 추세를 보여 주고 있는데, 이 사실은 60 년대말 부터의 이농민 형태가 주로 가구단위의 이농민임을 말해 주고 있다. 이러한 가구유출은 가구주가 대개 중년이고 저학력, 미숙련상태에 놓여 있기 때문에, 산업현장에 직접 편입되지 못하고 대개 도시비공식 부문의 단순 육체노동 위주의 일고 또는 임시직에 취업하거나 실업상태로 전전하다가, 결국 도시 빈곤층으로 전락하였다.

또한 이 시기 서울시 인구증가의 구성요인을 살펴 보면 [표 2-2-6]과 같이 1960~66 년에는 사회적 인구이동인 인구유입에 의한 증가가 65%, 1966~70 년에는 무려 83%로 나타났는데, 이와 같이 인구의 급속한 서울유입은 서울의 수위 도시화를 가속화시키는 결과를 초래했다.

[표 2-2-6] 서울특별시 인구증가의 구성요인

(단위 천명, %)

기 간	총인구증가(1)	인구유입에 의한 증가(2)	(2)/(1) (%)
1960-66*	1,203	784	65%
1966-70*	1,733	1,422	82
1970-75**	1,326	631	48

- * 1970년도 고정지역 기준
- ** 1975년도 고정지역 기준

출처 : 유의영, "인구이동과 도시화", [한국사회 인구와 발전: 제1권 인구, 경제], 서울대 인구및발전문제연구소, 1978, p106

이와 같이 산업화와 도시화의 진전은 농촌과 도시에 광범위하게 적체되었던 상대적 과잉인구를 근대적 산업노동자로 변화시켜 서울 등 대도시로 집중시켰다. 또한 이러한 공식부문의 노동자 외에 실업자, 행상, 가내공업, 하청 등에 종사하는 도시빈민계층이 도심(청계천주변)과 도시주변에 광범위하게 산재하기 시작했다.

이후 급격한 사회변동과 산업화 과정에서 도시의 토지, 주택시장에서 탈락한 도시빈민이나 일부 하층노동자 계급은 서울외곽의 유희 국공유지나 미개발 사유지를 무단 점유한 다음 자조적으로 무허가건물을 지음으로써 무허가 정착촌을 형성하였다.

이와 같이 서울시로 이농민이 대규모 유입함에 따라 인구가 상대적으로 과밀해지고 도시는 무계획적으로 팽창하였으며, 그 결과 도로, 상하수도 등 도시하부시설의 불비 및 무허가정착지의 열악한 주거조건 등의 문제가 대두되기 시작했다.

한편 1960년대 이후부터 도심의 화재민, 한강변의 수재민 등 이재민을 이주 정착시키고, 도로개설 및 확장, 철로변 정리, 도시계획 등 도시계획사업 시행이나 도시의 정비를 위하여 도심지 및 그 주변지역에 무허가정착지를 도시외곽으로 이주 정착시키는 철거정비사업이 본격화되었다.

[표 2-2-7] 서울시내 정착지 조성현황

(단위 : 가구)

조성연도	동리명	정착가구수	조성연도	동리명	정착가구수
1957-62	미아동	2,934	1966-68	가락동	770
1962	구로동	234	1966-68	하일동	1,283
1962	번 동	61	1966-68	오금동	975
1963	공릉동	289	1966-70	시흥동	2,653
1964	정릉동	1,481	1966-71	봉천동	7,545
1964-68	상계동	5,204	1966-71	신림동	6,050
1964-70	선정동	1,073	1967	창 동	884
1965-69	사당동	2,375	1967	쌍문동	105
1966	도봉동	1,791	1967-68	중계동	1,180
1966	염창동	2,446			
1966-68	거여동	4,126	합 계	20개지구	43,509

출처 : 손정목, "지표로 본 거대도시 서울특별시", [신동아], '89년 2월호, p 463.

이에 따라 청계천 등 도심지 및 그 주변지역의 판자촌을 철거하고, 그곳에 거주하고 있던 철거민들을 시외곽지역으로 이주시켰으나, 이곳 또한 도로 등 도시하부시설이 갖추어져 있지

않았고, 그들의 생활기반은 여전히 도심에 있었기 때문에, 결국은 도심구릉지의 국공유지나 미개발사유지로의 재이주를 초래하였다.

또한 선거때나 집단민원 발생시 시행되었던 기존 무허가정착지에 대한 양성화 및 현지개량조치는 주거지로의 용도변환이 따르지 않은 임시방편적 조치였고, 소방도로 개설 및 개량자금의 지원 또한 미미했기 때문에, 개량의 효과도 크지 않았을 뿐더러 그 후 또다시 재개발구역으로 지정되는 악순환을 초래하였다.

결국 1960년대는 급격한 산업화와 도시화 과정에서 창출된 대규모 이농민이 서울 등 대도시의 국공유지를 무단 점유하여 불량주택지역을 구조적으로 형성하는 계기가 되었으며, 도심지역의 판자촌 등을 정비하기 위해 진행된 철거이주 정착사업과 양성화 등의 조치는 일관성 없는 임시방편에 그쳐 불량주택의 문제를 내적으로 심화시켰다.

3. 1970년대 중반~1980년대(정책에 의한 해체와 재생산기)

가. 도시빈민층의 내부재생산

1970년대 중반이래 도시빈민층의 형성은 60년대 산업화 과정에서 농촌으로부터의 이농민이 유입된 것과는 달리, 도시내의 노동자나 중소자영업자들의 계층적 하강이동으로 인해 도시빈민층이 내적으로 확대, 재생산되기 시작했다.

1970년대 후반 이농민의 연령구성을 보면, 15세 이상~30세 미만의 청년층의 비중이 늘어나는 등 청년층의 단신유출이 점차 지배적인 경향이 되어가면서, 이농민들은 과거와는 달리 직접 '공식부문'에 취업하는 양상이 두드러지기 시작하였다.

한편 도시빈민층은 육체노동 위주의 도시비공식부문에 취업함으로써 빈번히 실업상태에 빠져들거나 취업하더라도 하층노동자로서 일고 또는 임시직 등의 형태로 불안정하게 고용됨에 따라 저임금에 시달리다가 폐질화되는 빈곤의 악순환이 반복되었으며, 그들의 자녀세대들은 가구소득 증대를 위해 일찍부터 취업하거나 교육기회의 상실 때문에 빈곤이 세습화하는 경향을 보이고 있다.

나. 재개발정책에 의한 불량주택지역의 해체와 재생산

한편 1960년대 중반부터 정부는 도로 등 공공시설 개설 및 확충, 그리고 도시미관을 개선하기 위하여 무허가정착지에 대한 철거정책을 강행하면서, 이들의 지역 철거민들을 시외곽지 국공유지에 집단이주 정착시켰는데, 이와 같은 집단이주정착사업은 불량주택지구형성에 새로운 양상을 가져왔다.

즉, 시외곽지에 조성된 이주단지에는 정부 및 지자체의 방치하에 무계획적으로 건설되었을 뿐만 아니라, 이주단지 주변에 무허가불량주택이 점차 확산됨에 따라 단지 규모가 대형화되었고 불량주택지역이 도시전역으로 확산되었다. [표 2-2-7]에 나타난 바와 같이 1970년대 초의 정착

당시와 1980년대 후반의 상황을 비교하여 보면 이러한 상황을 잘 알 수 있다.

[표 2-2-7] 정착당시의 상황과의 비교

(단위 : 천 m², 동)

구분	'87년현재		정착당시 '73		구분	'87년현재		정착당시 '73	
정착지	면적	주택수	면적	주택수	정착지	면적	주택수	면적	주택수
미아	578	2,605	273	4,366	수색	42	264	121	918
상계	672	7,217	185	5,911	구로	79	682	6	178
북가좌	34	232	28	811	도봉	57	1,855	59	194
연희	160	269	14	487	사당	315	3,699	105	2,501
남가좌	6	138	19	707	방배	30	52	8	95
봉천	688	6,960	400	7,149	쌍문	131	848	3	85
홍은	180	1,511	13	404	마천	109	1,130	128	1,820
용암	406	2,193	143	1,860	거여	142	297	181	2,979
신림	25	3,241	307	5,343	가락	53	668	41	713
시흥	543	2,506	243	1,700	오금	44	502	51	867
신정	74	659	58	1,485	월계	8	122	2	150
한남	18	78	3	98	중계	4,339	37,738	2,393	40,821

자료: 정자환, "한국사회연구에 있어서 제3세계적 접근의 가능성", [섬싹어대논집] 제16집, 1984

서울시, [주택개발채개발사업], 1988.

출처: 이규인, [도시무허가정착지의 유형별 특성 및 개선방안에 관한 연구], 서울대 석사학위논문, 1989, p22.

이와 같이 무허가불량주택은 철거-재축-재철거의 과정을 되풀이하면서도 1966년말 136,650 동에서 1970년 6월 현재 187,554 동으로 계속 증가해 왔다. 이에 따라 서울시는 1973년 '신발생 무허가건물 단속종합지침'을 마련하였는데, 그 내용은 다음과 같다.

- ① 무허가건물 발생에 대한 담당공무원의 구역별 책임제
- ② 동장, 구청장, 시장의 행정연결망에 의한 철거책임체제
- ③ 취약지구 감시초소 설치운영
- ④ 주민협조체제(무허가정착지 주민의 상호감시체제)

⑤ 항공관측에 의한 감시체제

이와 같이 단속과 철거가 강화됨에 따라 무허가불량주택의 신축은 1972 년 3,715 동에서 1979 년에는 그 1/10 수준까지 감소하였다. 그에 비해 기존 무허가주택의 증개축과 가설물설치는 상대적으로 증가하였다.

70 년대의 주택개량재개발사업은 철거일변도의 정책에서 탈피, 주민들에게 국공유지 불하, 자연녹지지역을 주거지역으로 용도변경, 공공시설의 정비, 주택자금 융자, 조세지원 등의 수단을 동원하여 주민자력으로 주거환경을 개선토록 하는 현지개량방식으로 추진되었다.

그러나 불량주택지역 주민들은 소득수준이 낮아데다가 계절에 따라 불규칙하기 때문에 불하받은 토지를 전매하고 다른 불량주택지역으로 이주하였는 바, 이는 불량주택지역이 시외곽으로 이전되는 결과를 초래하였다. 결국 주민자력개발에 의한 현지개량방식은 당초 서울시에서 의도한대로 추진되지 못하였을 뿐만 아니라 그 후 또다시 재개발구역으로 지정되는 악순환을 되풀이하였다.

[표 2-2-8] 신발생무허가건물 연도별 발생현황

(단위 : 동)

연 도	무허가건물건축	증 개 축	가설물설치	합 계
1972	3,715	1,782	1,629	7,126
1973	1,169	1,928	8,290	11,378
1974	749	1,860		2,609
1975	707	1,661	4,072	6,440
1976	783	2,482	6,852	10,117
1978	483	2,183	4,146	5,767
1979	379	2,222	5,268	7,869
1980				11,593

자료: 서울시, [서울시 시정], 1973-81.

출처: 장세훈, [도시 무허가정착지 권거정비정책에 관한 일연구], 서울대 석사학위 논문, 1987, p75.

한편 1970 년대 철거재개발은 주로 고지대, 하천변 등지를 중심으로 진행되었는데 정부는 허가정착지 주민에 대한 주거대책 없이 철거를 강행하여 분산이주 시킴으로써, 소득수준이 낮은 도시빈민층에게 적합한 '생존공간'이 절대적으로 축소되었을 뿐만 아니라 취업정보의 교환, 주민 상호간 상부상조하는 공동생활체계의 붕괴, 자녀교육문제, 취업장소의 상실 등 생존권적 문제가 제기되었다.

이들 도시민들은 교육수준 및 기술수준이 낮아서 환경변화에 대한 적응력이 부족하기 때문에 이들의 공동생활체계의 파괴는 생존권에 직결되는 중요한 사항으로, 이들에 대한 주거대책 없는 강제철거는 도시빈민운동으로 발전하는 계기가 되었다.

한편 1980 년 서울의 불량주택수는 15 만동이었고, 1980 년부터 1987 년까지 재개발로 인해 철거된 건물수는 38,897 동이다. 따라서 서울시의 통계에 의하면 1988 년 현재 약 12 만동의 불량주택이 있는 것으로 추산된다. 그러나 서울대부설 인구 및 발전문제연구소의 보고서에서는 서울시의 무허가정착지 또는 불량주거지역에 거주하는 인구는 약 40 만 가구 200 만명으로서 서울시 인구의 1/5 에 해당한다고 추정했다.

[표 2-2-9] 70 년대 무허가불량주택 철거현황(연도별 철거지역 입지현황)

(단위: 동)

구분	고지대	하천변	공원 용지	공사 구간	재개발 지구	독립무허 가 건물	토지구획 정리사업	기타	합계
1975	3,308	9,222	81	-	1,514	-	1,574	4,340	20,039
1976	5,808	5,602	470	3,528	850	416	1,118	1,036	18,828
1977	5,637	2,518	-	-	6,764	-	-	-	14,919
1978	4,497	1,339	-	5,641	-	-	-	1,515	12,992
1979	1,093	179	-	1,759	-	-	-	587	3,618
계	20,343	18,860	-	-	-	-	-	-	70,396

자료 : 서울시, [서울시 시정],

출처 : 장세훈, [도시 무허가정착지 철거정비정책에 관한 일연구], 서울대 석사학위논문, 1987, p76.

1980 년대에는 합동재개발사업이 본격적으로 추진되기 시작하였는 바, 철거로 인하여 기존의 무허가정착지가 대규모로 해체되면서 불량주택지역이 시외곽 지역으로 점차 확대되었다.

[표 2-2-10] 서울시의 주택재고와 불량주택현황

(단위 : 가구, 동, %)

구분	가구수 (A)	주택재고 (B)	신규주택 건설 (C)	불량주택 수 (D)	주택철거 호수 (E)	D/B (%)	E/C (%)
1970	1,096,871	583,612	33,000	187,554	13,556	32.1	41.0
1971	1,151,078	624,547	23,225	168,307	7,041	26.9	30.3

1972	1,182,655	665,182	19,203	161,887	2,540	24.3	13.2
1973	1,215,538	700,754	35,681	155,467	4,322	22.2	12.1
1974	1,273,678	736,656	45,182	149,503	5,584	20.3	12.4
1975	1,410,748	744,247	52,925	142,206	20,039	19.1	37.9
1976	1,461,009	802,571	55,847	134,909	18,828	16.8	33.7
1977	1,529,323	838,514	61,909	100,715	14,919	13.3	24.1
1978	1,609,121	892,084	79,574	87,723	12,992	9.8	16.3
1979	1,713,193	936,349	52,354	153,508	9,420	16.4	9.1
1980	1,847,877	1,006,390	40,526	154,047	1,080	15.3	2.0
1981	1,915,104	1,036,487	40,526	152,257	1,790	14.7	4.4
1982	2,006,678	1,085,631	63,220	149,977	2,280	13.8	3.6

자료 : 서울시, [서울시 통계연보], 1970-1983
경제기획원, [인구 및 주택센서스 보고], 1970, 1975, 1980.
건설부, [건설부통계연보], 1970-1983.

출처 : 황명찬, 이태일, "주거지재개발의 정치경제학", [국토연구] 제4권, 국토개발연구원, 1985, p36.

[표 2-2-11] 합동재개발사업 시행현황

(단위 : 천㎡, 호, 세대, 평)

구 분	지구 수	토지현황(천㎡)	기존주택현황(호)	건설가구(천㎡, 평)
		계 국공유 사유	계 유허 무허	가구 연면적 평형
완 료	31	1,286 564 722	12,199 2,597 9,602	25,992 2,950 34.3
시행중	41	1,373 548 825	11,604 3,755 7,849	26,232 3,043 35.1
계	72	2,659 1,112 1,547 (100) (41.8) (58.2)	23,803 6,352 17,451 (100) (26.7) (73.3)	52,224 5,992 34.7

자료 : 대한주택공사, [주택개발재개발 설계사례도집(서울시 합동재개발지구 사례 분석)], 1990. 10, p13.

즉 이러한 합동재개발사업을 통해 불량주택지역에서 압출된 거주민들은 시외곽에 새로운 무허가정착지를 형성하였다. 이들 신흥 무허가정착지는 합동재개발사업이 시행된 1983 년 이후 서울시의 외곽지역과 수도권 인근지역에 형성되기 시작하여 최근에는 상당한 규모로 확대되었다. 대표적인 곳으로는 서울시 남부외곽의 서초동, 원지동, 개포동, 포일리, 안양의 산본리와 북부지역의 중, 하계동 등을 들 수 있다.

한편 이러한 무허가정착지 외에도 도시주변이나 공단주변에는 소위 '별집', '닭장집'이라 불리는 노후주택 밀집지역이 형성되었는데, 별집의 경우에는 두 사람이 누우면 딱 차버리는 2 평 규모의 방들이 20-30 개씩, 많을 경우는 50-60 개씩 밀집되어 있어 주거수준이 열악한 상태에 있다.

결국 1970년대 중반 이후 불량주택지역의 형성은 철거민의 집단이주정착지를 중심으로 한 무허가정착지의 확대와 현지개량방식으로 사업을 시행한 지구에 대한 재개발구역 재지정 및 양산, 그리고 1980년대 이후 철거위주의 합동재개발사업에 따른 무허가 정착지의 대규모 해체와 시외곽의 신흥무허가정착지 형성 등 재개발정책에 의한 불량주택지역의 해체와 재생산과정이라고 할 수 있다. 또한 이 시기에는 무허가정착지 외에도 도시주변 노후 주거밀집지역의 불량화가 새로운 문제로 대두되었다.

제 2 절 불량주택지역 형성유형별 특성

불량주택지역은 형성과정, 도시내 입지, 물리적 상태 등에 따라 무허가정착지(squatter area)와 노후주거지(blighted area)의 두 가지 유형으로 대별될 수 있다.

첫째, 무허가정착지는 자생적 정착지, 집단 이주정착지 및 신흥무허가정착지로 나눌 수 있고,

둘째, 노후주거지는 노후주거지, 노후공동주택단지, 개발제한구역내 주거지로 각각 나눌 수 있다.

여기서는 각 정착지의 유형별로 형성시기 및 방법, 도시내 입지, 토지소유관계, 주거 및 배치상의 특성 등을 파악하여 향후 불량주택정비사업의 가능성과 지역적 특성에 맞는 재개발기법을 살펴보고자 한다.

1. 무허가정착지

가. 자생적 정착지

(1) 형성시기 및 형성방법

자생적 정착지는 일제시대 토막부락으로부터 시작해서 해방, 6.25 동란을 거쳐 1960년대 경제개발 초기까지 해외귀국동포, 6.25 피난민, 이농민, 도시빈민 등에 의해 불법 점유되어 형성되었다.

이들 지역은 1970년대와 80년대를 거치면서 양성화, 현지개량 등의 사업이 추진되어 일부 주거수준이 향상되기도 하였으나, 도심 접근성이 긴요한 저소득계층의 주거지의 역할을 하게 됨에 따라 난개발이 진행되어 주택의 노후화 및 열악한 주거환경 등의 문제가 지속되고 있다.

(2) 입지

1960년대 초까지 형성된 자생적 정착지는 도심인근과 토지의 이용가치가 낮은 시가지 전역의 고지대, 하천변 등에 걸쳐 위치하였으며, 개인의 생계활동에 유리한 지역을 자유롭게 점유하였으므로 비교적 교통이 편리하고 접근성이 양호한 지역에 입지하였다.

서울의 대표적인 자생적 정착지로는 금호, 옥인, 홍제, 제기, 서빙고, 만리, 면목, 효창, 고척, 신길, 전농, 상도, 도화, 대림, 대방, 청량리, 삼청, 북아현, 신계, 황학, 신공덕, 역삼동, 장충, 행당 등을 들 수 있으며 주로 도심 10km 내에 분포하고 있다.

(3) 토지소유관계 및 배치상의 특성

자생적 정착지는 사유지비율이 상대적으로 높으며, 이농민, 도시빈민에 의해 자유롭게 점유되어 무계획적으로 자조주택이 건립되었기 때문에 주택이 무질서하게 난립해 있다. 따라서 지역전체에 걸쳐 계획적이고 합리적인 소방도로망을 갖추지 못하고 있어 차량접근이 곤란하여 화재 등의 위험이 상존하고 있다.

나. 집단이주 정착지

(1) 형성시기 및 형성방법

집단이주 정착지는 1950년대 중반의 화재민 및 수재민의 시외곽지 집단이주 그리고 60년대 경제개발로 인한 서울 도심지의 토지이용률 재고 및 도로 등 공공시설의 정비를 위해 도심의 자생적 정착지를 철거하여 외곽으로 이전시키면서 형성되었다.

형성초기에는 서울시가 집단대토 하였기 때문에 자생적 정착지보다 짧은 기간내에 형성되었으나 일단 형성된 후에는 여타 이농민, 도시빈민이 그 주변지역에 합세하여 정착하였기 때문에 현재와 같이 혼재된 상태를 보여주고 있다.

(2) 입지

1955~72년까지 철거 이주된 지역은 1963년에야 비로소 서울지역에 포함될 정도로 교통 등 접근성이 불량하고 고지대, 외곽지역인 관계로 상·하수도 등 도시기반시설과 근린시설이 전혀 없어 토지의 가치가 매우 적은 지역으로, 대체로 도심반경 15km까지

[표 2-2-12] 불량주택지 정착지별 주거 및 물리적 환경의 특성

구 분	자생적 정착지	집단이주 정착지	신흥무허가 정착지
형성시기	일제하 - 1960년대초	1955 - 1972년	1980년대 초
위 치	도심반경 5km이내 창랑리, 영등포속10km내	도심10km이내 서, 남부 도심15km이내 동, 북부	시외곽 수도권 주변
주택배치 가 로 망 국공유지비	불규칙 배치 미로, 나뭇가지형 낮다	규칙 배치 비교적 규칙적 높다	불규칙 배치 미로 -
대지면적	27 - 28 평	12 - 18 평	8 - 15 평
주택규모	20 - 22 평	11 - 14 평	8 - 12 평
주택재료	흙벽돌, 불력	흙벽돌, 불력	목조
동거가구수	2.6-2.7 가구	1.6-2.2 가구	1.0-1.6 가구
중동거인수	10 - 11 인	7 - 8 인	5 - 6 인
층 방 수	4.0-4.3 개	2.5-3.3 개	1.8-2.6 개

출처: 이규인, [도시 무허가정착지의 유형별 특성 및 개선방안에 관한 연구],
서울대 석사학위논문, 1989, p. 62.

의 시외곽지역에 형성되었다. 서울시의 대표적인 이주정착지로는 북부의 미아, 상계, 도봉, 쌍문, 수유지역과 서부의 홍은, 남·북가좌, 수색, 연희지역, 남부의 사당, 봉천, 신림, 시흥, 구로지역, 동부의 가락, 거여, 마천지역 등으로 대변된다.

(3) 토지소유관계 및 배치상의 특성

이주정착지는 국공유지 비율이 상대적으로 높지만, 70년대초 현지개발사업과 국공유지 불하로 인해 사유지와 국공유지가 뒤섞여 있다.

이들 지역은 일정한 규모의 격자형으로 택지를 분할했기 때문에 좁은 도로와 골목, 작은 주택 등이 규칙적으로 배치된 형태를 보이고 있다. 따라서 좁은 도로, 좁은 골목안에 별집같은 소형주택이 밀집해 있기 때문에 인해 전면개량이 필요한 지역이다. 한편 정착지 주변의 고지대에는 집단이주정착지 지정 이후에 이농민, 도시빈민 등이 자유롭게 점유하여 주택이 난립한 경우가 많다.

다. 신흥무허가정착지

(1) 형성시기 및 형성방법

신흥무허가 정착지는 1983년 이후 합동재개발사업의 촉진으로 무허가 정착지가 해체됨에 따라 압출된 거주민(특히 세입자)들과 직접 서울로 진입치 못한 이농계층이 서울시 외곽지역 및 수도권인근에 새로운 무허가정착지를 형성하면서 발생했다. 이들 지역의 주택은 브로커들이

상품으로서 건립한 후 판매한 것으로, 부동산투기의 온상이 되고 있어 도시관리상의 새로운 문제로 제기되고 있다.

(2) 입지

신흥무허가 정착지는 서울시에서 가장 개발이 늦은 신흥개발지역인 강남지역과 시외곽지역에 입지하는 바, 이는 서울시내에는 이곳 이외에는 더 이상 무단으로 점유할 수 있는 토지가 없기 때문이다. 서초, 개포, 중계, 하계, 방학, 신정동과 시외곽의 원미동, 포일리, 산본리 일대지역이 대표적이다.

(3) 건축적 특성

신흥 무허가정착지는 공한지를 무단으로 점유하여 비영구적인 재료로 가건물을 설치한 것인데, 주택의 배치는 장옥형태로 되어있고 가구당으로 분리되어 있다. 서초동의 경우 비닐하우스내에는 4~8 가구 정도가 거주하는데 1 가구당 5~6 평 정도를 점유하고 있다.

신흥무허가 정착지의 주택은 대부분 가연성이 높은 재료로 건립되어 있어 일단 화재 등이 발생할 경우 재해의 위험이 매우 크며, 도시관리의 측면에서도 전면적인 개량이 반드시 필요한 지역이다.

2. 노후주거지

가. 노후주거지

노후주거지는 형성 당시 합법적인 토지소유권에 근거하고 정상적인 형태로 건설되어 주로 중산층의 주거지로 형성된 곳과, 저소득층이 고지대 국공유지나 사유지를 무단 점유하여 불량한 건축물을 지었으나 이후 각종 재개발과 양성화 사업에 의해 토지소유권이 정리되고 그에 따라 중산층이 유입하면서 주거환경이 개선된 곳으로 대별된다.

주택은 주로 60 년대에 건설된 것이 많고 이어서 50 년대와 일제시대 건설된 주택순으로 분포하며, 평균건평 15 평, 필지규모는 24-43 평까지 다양하나 비교적 소규모이다. 대표적인 노후주거지로는 현저, 영천, 신당, 이문, 홍제, 홍은, 정릉, 길음, 돈암, 동소문, 전농, 창신, 황학, 용두, 왕십리, 옥수, 금호, 교남, 하월곡, 미아, 묵, 망우, 상봉, 응암, 역촌동 등과 구로, 독산, 가리봉, 시흥동의 공단주변 다가구 주거지 등으로 도심반경 5km 에서 10km 사이에 주로 분포하고 있다.

서울에서의 도심 인근과 외곽지로의 전이지대에 입지하는 노후주거지는 양호한 접근성과 토지이용의 효율성 제고를 위해 住商복합용도의 건축을 통한 불량주택정비사업의 추진을 검토할 필요가 있다고 판단된다.

나. 노후 공동주택단지

70 년대 전반기까지 건설된 주택으로 난방시설이 재래식으로 되어 있고 건설된지 20 년이 지난

아파트들로, 토지이용율이 낮을 뿐만 아니라 시설이 노후화되어 최근 재건축요구가 크게 늘어나고 있는바, 1999 년에 이르면 전국적으로 약 37 만여호의 아파트가 재건축대상이 될 것으로 전망된다.

[표 2-2-13] 서울의 60 년대 건설된 아파트 현황

(단위 : 세대, 평, 호)

아파트명	준공연도	세대수	대지면적	용적율	규모
마 포	1962	642	13,600	59	9-17
도 화 동	1963	48	3,715	9	
이 화 동	1964	30	102	232	7- 8
정 동	1964	36	176	308	15
육 군	1964	432	17,443		
동 대 문	1965	131	432	312	10
홍제동소형	1965	81	659	97	8
돈 압 동	1965	90	704	102	8
연 회 동	1966	150	2,765	65	12
시영신대방	1966	128			
동부이촌동	1966-69	1,372	26,370	76	
홍제동인왕	1967	132	1,310	169	16-20
문 화 존	1967	456	9,878	48	10-11
정 중	1967	162	3,101	54	10-11
이촌동한강	1967	292			
이촌동시영	1967	290			
힐 탑	1968	120	2,956	101	
시영도봉	1968	180			
달 라 인	1969	32	1,035	112	
화 곡 동	1969	368	5,367	91	13
시영중산	1969	328			
외기노조	1969	200			
개 명	1969	75	1,999	80	

출처 : 장성수, "주택개발 재개발대상지 유형화시론", [주택] 제51호, 대한주택공사, 1990.

따라서 향후에는 기건축된 아파트의 관리문제에 대한 고려와 아울러 경제성이 낮고 사회적, 도시정비적 차원에서 아파트 재건축이 필요한 지역을 재개발구역으로 지정하여 공공부문이 참여하는 재건축(재개발)이 요청된다.

다. 개발제한구역내 주거지

1971 년 이후 수도권 주변에는 도시개발의 수평적 확산을 억제하기 위해 개발제한구역(Green Belt)을 설정하였으나, 그린벨트 설정 당시 구역내 형성된 취락군이 상당수 존재하였다. 서울의

경우를 보면, 50 가구 이상 집단화된 구역이 58 개소에 이르고 있다.

이들 지역은 도시개발 및 허가대상 행위의 제한규정(기존주거용 건축물의 증·개축 및 재축은 허용되나 기존면적을 포함하여 100 m²이하 또는 지하층은 33 m²이하로 규제)으로 거주지역의 기능이 열악해지고 있다. 따라서 기존 개발제한 구역내 주민의 재산권보호는 물론 도시의 전반적인 주거환경수준을 유지하고 기존 주택재고를 유지한다는 차원에서 개발제한구역내의 노후주거지에 대한 개선작업이 요구된다.

제 3 편 불량주택지역의 입지 및 지형적 특성

제 1 장 주거지역의 입지형태

제 1 절 주거지역 입지

도시 내부공간 구조이론으로 E.W BURGESS 의 동심원이론, H.HOYT 의 선형이론, C.D.HARRIS 및 E.L.ULLMAN 의 다핵심이론 등이 있는데 이들 이론의 지역구조를 도면으로 표시하면 다음과 같다.

이론 구분	동심원이론	선형이론	다핵심이론
주장연대	1925 년	1939 년	1945 년
주 창 자	E. W. Burgess	H. Hoyt	R. D. McKenzie ↓ C. D. Harris, E. L. Ullman
논 점	도시가 그 도시기능의 중심인 도심부에서 부터 동심원의 형태로 확산되는 경향이 있다는 것	도심지역에서 주변지역으로 확산되는 모양이 선형을 갖는다는 것	도시는 도심뿐만 아니라 몇개의 부도심으로 구성되는 핵심을 여러개 갖는다는 것
내 용	· 점이지대를 유보지역화 · 자연환경을 활용하여 동선을 수정	· 위치, 접근도, 자연환경 조건등에 따라 특성있는 주거지 개발	· 주요 중심기능의 분산과 계층구조화
형 태	그 립 ①	그 립 ②	그 립 ③

[그림]

① 동심원형

② 선 형

1. C. B. D
2. 점이지대
3. 근로자 주거지역
4. 중급주거지역
5. 고급주거지역

③ 다핵심

1. C. B. D
2. 도매, 경공업지역
3. 일반주거지역
4. 중급주거지역
5. 고급주거지역
6. 중공업지역
7. 외곽상업지역
8. 교외주거지역
9. 교외공업지역

자료 : 이주희, 확산도시계획요론, 1989, 기문당, p 24-25

동심원이론은 도시의 발달과정을 기준으로 분석한 이론이고, 선형이론은 토지측면에서 지대분포 패턴을 기준으로 분석한 이론이며, 다핵심이론은 도시내부의 지역구조가 수개의 핵심지를 중심으로 하여 구성되며 도시의 토지이용 패턴은 동심원, 선형, 다핵심의 각 패턴이 결합되어 형성되었다고 보는 이론이다.

그러나 어느 이론을 보더라도 저소득층이 거주하는 하층 주거지역은 모두 교통이 편리하고 취업이 비교적 용이한 도심지 또는 부도심지나 도매 및 경공업지역에 가까운 곳에 있는데 이들 지역은 비록 교통이 편리하고 비공식부문에 취업은 용이할지라도 공해가 많고 미관이 깨끗하지 못하고 자녀들의 교육환경이 부적절한 곳이 많아 주거환경의 쾌적성이 떨어지는 지역이다. 우리나라의 서울의 경우를 보더라도 '60~'70 년대까지는 주로 도심지 주변의 도소매시장이나 경공업지역에 가까운 하천변이나 구릉지에 불량주택지역이 형성되었다.

왜냐하면 이들 지역은 도심지나 도소매시장까지 도보로 걸어 다닐 수 있어 교통비용이 절감될 수 있으며 설령 대중교통편을 이용한다고 하더라도 아침 일찍부터 저녁 늦게까지 일하는 저소득층에게는 교통시간이 많이 절감될 수 있기 때문이기도 하다.

선진국의 경우는 소득수준이 높은 고소득층이 쾌적한 주거환경을 찾아 교외지역으로 빠져 나가게 되므로 건물이 노후화되고 주거환경이 불량하여 주거비가 저렴한 점이 지대인 도심지주변지역이 자연적으로 도시저소득층의 거주지가 되는 것이다.

제 2 절 주거지역의 선택요인

주거지역의 선택요인은 주택가격 및 주거비, 자녀교육 문제, 직장과의 접근성, 교통의 편리성, 편익시설 및 주거환경의 쾌적성 등 여러가지 요인이 있다.

사람들이 거주지를 선택할 때는 소득수준, 생애주기, 직업, 교육수준 및 사회계층 등에 따라 각기 다르다.

일반적으로 소득수준 및 교육수준이 높고 상위계층일수록 주거환경의 쾌적성 및 교육환경 등을 중요시하나, 소득수준이 낮은 저소득층은 주거비 부담능력 때문에 질적 수준이 낮은 주택을 찾게 될 뿐만 아니라 이들이 주로 도시비공식부문에 종사하기 때문에 취업상태가 불안하며 계절이 바뀔 때마다 수시로 일자리를 구할 필요가 있어 자연히 일자리를 구하기 쉬운 도심 및 부도심지역 근처의 노후 불량주택지역에 거주지를 마련하게 되는 것이다.

그리고 이들은 소득수준이 낮기 때문에 주거비뿐만 아니고 교통비지출을 줄여야 하며 식료품 및 의류 등의 구입시에도 품질의 양호성 여부보다 값이 싼 것을 구입하여 가계지출을 줄여야 하기 때문에 자연히 일자리까지 도보로 출·퇴근이 가능한 도심지 또는 부심지근처의 재래시장 주변의 노후 불량주택지역에 거주를 한다.

제 2 장 불량주택지역의 입지적 특성

불량주택지역 주민은 대부분 농촌지역에서 경제생활을 영위하기 어려워 이를 탈피하여 대도시에서 일자리를 얻기 위하여 모여든 이농민이다. 따라서 이들은 대도시내에서 주거환경이 양호한 주택을 구입하거나 전세 또는 월세로 입주할 수 있는 경제적 여건이 조성되지 않아 자연히 단속과 관리가 소홀한 국·공유지상에 저렴하게 집을 지을 수 있는 판자나 루핑으로 무허가건물을 짓고 자생적으로 정착하게 된 것이다.

이농민이 대도시로 몰려들기 시작한 60년대에는 대도시 외곽지역은 교통이 아주 불편하여 대중교통을 이용할 수도 없고, 또한 소득수준이 아주 낮아 주로 도보로 일자리에 다녀야 할

실정이고 또한 도심지에 나가야 일자리를 구할 수 있기 때문에 도심지주변에 자생적으로 정착하여 무허가정착촌을 형성하게 되었다. 이들 정착촌은 대개 도심지에서 반경 5km 이내 있는데 대표적인 자생적 무허가정착촌은 금호동, 옥인동, 홍제동, 신당동, 창신동, 북아현동, 청량리, 황학동 등이다.

60년대부터 시작한 경제개발에 따라 도심지토지의 효율적인 이용 및 도로 등 공공시설을 정비하기 위하여 청계천변 등의 불량주택지역을 철거하였는데, 서울시에서는 철거민과 양동의 화재민 및 기타 수재민을 시외곽지 국·공유지에 집단 대호하여 이주시켰는데 이주 당시에 이곳은 교통이 매우 불편할 뿐만 아니라 상하수도, 전기 등 기타 생활여건이 미비되어 도심지로 다시 들어오는 철거민이 많았다.

이들 철거민이 이주한 집단이주 정착촌주변에 이농민이 들어와 자조적으로 무허가 주택을 건설함에 따라 오늘날의 집단이주 정착촌이 되었다. 이와 같이 형성된 집단이주정착촌은 '55~'62년까지 형성되었으며 이들 지역은 '63년에 서울지역에 편입되었으나 생활여건이 조성되지 아니하여 이주민들의 거주상의 불편함은 지속되었다.

그 대표적인 지역은 북부의 미아, 상계 도봉, 쌍문동, 서부의 홍은, 연희, 수색동, 남부의 사당, 봉천, 신림동 등인데 이들 지역은 도심지역으로부터 대략 10~15km 내의 거리에 있다. 이들 집단이주 정착촌은 자생적 정착지와는 달리 도심지에 진입하기 위하여서는 대중교통 수단을 이용할 수 밖에 없었고 오늘날에는 대중교통수단의 접근성이 양호하나, 그 당시에는 아주 불량하여 주민생활에 큰 타격을 주었다.

제 3 장 지형적 특성

불량주택지역 주민은 도시 저소득층이므로 자연히 주택가격 및 주거비 지출이 저렴한 지역을 선택할 수 밖에 없다. 따라서 이들은 주거비를 절약하기 위하여 주거여건이 가장 불량하여 재해위험이 있는 하천변, 전개지가 있는 지역 고지대, 소음공해가 심한 철로변이나 오늘날에는 많이 개선되었지만 그 당시에는 도로 등 교통여건이 아주 불량한 지역에 거주할 수 밖에 없다.

그래서 불량주택지역은 대부분 하천변, 고지대, 철로변이나 역전주변에 있다. 이들이 거주하는 하천지역은 홍수나 장마시에 수재의 위험이 상존하고 있고 고지대 경사지의 경우 차량접근이 곤란하여 화재가 발생하였을 경우 대형 인명 및 재산상의 손실이 발생할 우려가 있을 뿐만 아니라 절개지나 옹벽이 있는 지역은 붕괴의 위험이 있다.

그리고 철로변이나 역전주변은 소음으로 인하여 정상적인 생활을 하기 어려운 지역인데 이와 같이 부적합한 주거여건을 감안 이들의 주거환경이 실질적으로 개선이 될 수 있도록 제도개선 및 정책이 수립되어야 할 것이다.

불량주택지역은 유형별로 물리적 환경의 특색이 각각 다른데 이를 비교하면 [표 3-1 -1]과 같다.

자생적 정착지는 이농민, 도시빈민이 사유지 또는 국공유지를 임의로 점유하여 무계획적으로 자조주택을 건립하였기 때문에 주택이 무질서하게 난립되어 있다. 따라서 지역전체에 걸쳐 계획적이고 합리적인 도로망을 갖추지 못하고 있어 차량접근이 매우 불량하며, 화재 등의 위험이 상존하고 있다.

단지지정 정착지는 대개의 경우 지방자치단체가 규칙적으로 택지를 분할, 배정했기 때문에 좁은 도로와 좁은 골목, 작은 주택이 상대적으로 규칙적인 배치를 보이고 있다.

한편 서울시에서 단지를 지정한 구역의 주변에는 단지지정 이후에 이농민, 도시빈민이 임의로 점유한 후 주택을 건설하였기 때문에 주택이 난립되어 있는 경우가 많았으며, 70년대초 현지개발사업과 일시적인 정착사업으로 일부 소방도로가 개설되어 있는 곳이 많이 있으며, 국공유지의 불하로 인하여 사유지와 국공유지가 혼재되어 있다.

[표 3-3-1] 서울시 불량주택지역 형성유형별 주거 및 물리적 환경의 특성

구 분	자생적 정착지	단지지정 정착지	신흥무허가 정착지
형성시기	일제하 ~1960년대 초	1955 ~ 1972	1980년대 초
위 치	도심반경 5km이내, 청량리, 영등포구 10km이내	도심 10km이내의 서, 남부 도심 15km이내의 동, 북부	시외곽 수도권 주변
주택배치	불규칙 배치	규칙 배치	불규칙 배치
가 로 망	미로, 나뭇가지형	비교적 규칙적	미로
국공유지비율	낮다	높다	.
대지면적	27 ~ 28 평	12 ~ 18 평	8 ~ 15 평
주택규모	20 ~ 22 평	11 ~ 14 평	8 ~ 12 평
주택재료	흙벽돌, 블록	흙벽돌, 블록	목조
동당거주 가구수	2.6 ~ 2.7 가구	1.6 ~ 2.2 가구	1.0 ~ 1.6 가구
동당거주인수	10 ~ 11 인	7 ~ 8 인	5 ~ 6 인
동당층방수	4.0 ~ 4.3 개	2.5 ~ 3.3 개	1.8 ~ 2.6 개

출처 : 이규인, 도시 무허가정착지의 유형별 특성 및 개선방안에 관한 연구,
서울대 석사논문, 1989. 1.

신흥무허가 정착지는 도시주변의 공한지를 무단 점유하여 비영구적인 재료로 비닐하우스 등 가건물을 건설하여 주거용으로 이용함으로써 형성되기 시작하였다. 주택배치는 장옥형태로 되어 있고 가구별로 분리되어 있다. 서초동의 경우 비닐하우스내에 4~8 가구 정도가 거주하는데 한 가구당 5~6 평 정도로 그 면적이 극히 협소하여 주거환경이 극히 불량하다.

이들 주택의 대부분은 가연성이 높은 재료로 건립되어 있어 재해의 위험이 매우 크며, 화재가

발생할 경우 그 규모가 매우 크다. 최근에도 몇 차례에 걸쳐 화재가 발생한 일이 있다.

결론적으로 불량주택지역의 문제는, 도시내 또는 외곽의 고지대에 위치하고 있어 도시경관을 저해하고, 산사태 및 화재 등 재해발생 위험이 높으며 도로가 불규칙하고 좁은 골목도로로 되어 있어 화재발생시 소방차진입이 곤란하여 진화가 어렵다. 이러한 지형적 특성 이외에 주택의 규모와 건자재의 측면에서도 소형의 주택이 과밀되어 있고 불력, 흙벽돌, 목조 등의 불량건축재료로 주택을 지었기 때문에 물리적 환경이 불량하고 구조적으로 불안정하다. 그리고 화장실, 상하수도, 오물처리시설 등이 미비되어 있어 생활환경이 아주 열악하다.

따라서 도시환경정비 및 재해방지측면에서 불량주택지역의 정비가 필요한데, 각각의 형성유형별로 개발방법은 자생적, 단지지정, 신흥무허가 정착지의 특성과 그 지역 및 주민들의 여건을 감안하여 다양한 기법을 개발, 적용하여야 할 것이다.

제 4 편 불량주택지역주민의 주거 및 생활실태

본 편에서 불량주택지역 주민의 주거실태와 인구사회 및 경제적 특성과 관련한 주민의 일반적 특성, 그리고 주민의 사회의식구조 및 가치관으로 구분하여 고찰하고자 한다.

이러한 주민의 제반 실태를 살펴보는데 있어 기본적으로는 대한주택공사에서 서울을 비롯한 8 대도시내 47 개 지구에 거주하는 2,999 가구를 선정하여 조사한 자료를 토대로 분석하였으며, 분석내용별로 보다 일반화시킬 필요가 있을 경우에는 기존의 조사결과치와 비교, 분석함으로써 주민특성상의 일정한 경향치를 제시하였다.

그러나 본 조사에서 포괄적으로 다루지 못한 사항, 특히 주택의 물리적 특성이나 생활기반시설, 교육 및 취업실태 그리고 주민의 의식구조 등에 대해서는 이들 항목에 대한 기존의 논문 및 연구보고서 등을 중심으로 하여 접근을 시도하였다.

이와 같은 조사연구를 통해 대도시내부의 불량주택지역주민의 생활실태와 의식구조 등에 대한 체계화가 가능할 것이며, 이들 자료를 활용하여 지역특성에 알맞는 불량주택정비사업 시행방식선정 및 주민지원 대책이 강구될 때 사업시행의 효과가 제고될 뿐만 아니라, 주민입장을 고려한 보다 적실성 있는 사업추진이 가능할 것이다.

제 1 장 조사 개요

제 1 절 조사 목적

주택문제는 일반재화와는 달리 주택의 특수성에 비추어 볼 때 완전한 시장경제의 논리에 의해 해결될 수 있는 성격의 문제라기 보다는 그 정도의 차이는 있겠으나 어느 정도는 공적 기관의 개입으로 문제를 해결하는 것이 불가피하다고 하겠다.

특히 주거수준 향상을 위한 자기발전적 잠재력이 허약한 저소득층의 경우 정책대상집단으로서 그들의 주거문제 해결에 대한 공공기관의 역할은 더욱 필요할 뿐만 아니라 그 개입의 폭도 확대되어야 할 것이다.

이러한 저소득계층이 집단으로 거주하고 있는 불량주택지역의 정비사업에 대해 공공기관의 개입의 당위성과 함께 그 필요성이 증대되고 있으나, 지금까지 공공기관의 시행사례가 거의 없으므로 구체적인 사업추진계획을 수립하는데 상당한 어려움이 뒤따르고 있다.

또한 사업시행 결과 그 효과를 더욱 파급시키기 위해서는 그 지역의 특성을 파악하고 주민의 실태 및 의식구조를 올바르게 인식한 바탕위에 계획을 수립하고 추진해야 사업의 효율성이 제고될 것이다.

따라서 주민의 집합적 특성을 파악하고 지역별 특성을 도출하여, 향후 불량주택정비사업의 기본방향을 설정하고 이를 바탕으로 불량주택정비사업에 관한 제도개선 및 사업시행방안을 수립하기 위한 기초자료로 활용코자 본 조사를 실시하였다.

제 2 절 조사내용 및 조사지역

1. 조사지역 선정기준

① 지역선정 : 특별시와 직할시 전체 및 인구 50 만 이상 도청소재지 두 곳을 선정하였다.

② 지구선정

1 순위 : 주택개량재개발구역 또는 주거환경개선지구로 지정된 곳

2 순위 : 구역 또는 지구지정을 추진하고 있는 지구

3 순위 : 기타 불량주택지역 등으로 구분하여 각 순위별로 도심지와 외곽지역을 비교하기 위해 지역별로 도심-외곽지구를 구별하여 지구를 선정하였다.

2. 조사지역 및 가구수

구체적인 조사지역과 분석에 사용된 사례수는 아래 표에서 보는 바와 같다.

[표 4-1-1] 조사지구 및 조사가구수

(단위 : 가구)

구 분		서 울	지 방 도 시			계
			직 할 시	수원,전주	소 계	
조사 지구수		9	30	8	38	47
조사 가 구 수	계	899	1,700	400	2,100	2,999
	가 옥 주	400	847	189	1,036	1,436
	세 입 자	499	853	211	1,064	1,563

3. 조사내용

불량주택지역주민의 주거문제 등을 해결하기 위한 제도개선방안 수립시 필요한 기초자료를 주민의 인구, 사회적 특성, 경제적 특성, 주거현황 및 불량주택정비사업의 제반 사항과 관련한 주민의 의식수준 등으로 대별할 수 있으며,

이를 구체적으로 ① 가족사항

② 직업 및 소득수준

③ 생활실태 및 주거실태

④ 불량주택정비사업에 대한 의견 및 인식도

⑤ 주공의 사업참여에 대한 견해

⑥ 주민참여 및 주민의사반영방법에 대한 주민의 견해 및 기타사항으로 내용범위를 구성하였다.

상기항목중 ①~③번 항목은 본 편에서 언급하였고, 나머지 항목은 사업방향설정을 위한 보다 직접적인 내용들로서 편을 달리하여 제 6 편에서 다루었다.

제 2 장 주민의 인구, 사회적 특성

제 1 절 인구학적 특성

1. 가구주의 성비, 연령

가. 지역별 성비, 연령

서울과 도청소재지에서 남자가구주의 비율이 각각 90.3%와 90.5%로 유사하며, 직할시의 경우 그 비율이 89.5%임을 비추어 볼 때, 앞의 두 지역보다 직할시에서 여성이 가구주인 경우가 상대적으로 높음을 알 수 있다.

조사가구 전체의 평균연령은 44.3 세로 이는 전국도시근로자 가구주의 평균연령인 31.1 세보다 훨씬 높은 연령대이며, 지역별로는 서울과 도청소재지가 43.2 세 및 43.7 세로 비슷한 연령수준임에 비해 직할시급 도시에서는 45.1 세로 가장 높은 수준을 보이고 있다.

나. 거주유형별 성비, 연령

거주유형별로 가구주가 남성인 경우는 가옥주와 세입자가 각각 89.4%와 90.3%이고 여성가구주는 각각 10.6%와 9.7%를 보임으로써 가옥주의 경우 여성가구주의 비율이 더 높다는 것을 알 수 있다.

연령별 분포 정도를 보면 가옥주의 경우 평균연령이 48.5 세인데 비해, 세입자의 경우 평균 40.5 세로 가옥주에 비하여 훨씬 낮고 그 분포에 있어 30 대가 약 44%를 차지하고 있는 것으로 보아 세입자가 가옥주보다 훨씬 젊은 연령층으로 구성되어 있다고 하겠다.

세입자에 비해 가옥주의 평균연령이 매우 높은 것으로 미루어 보아, 가옥주의 경우 결손가정(특히 남성과의 사별, 이혼 등)의 비율이 세입자의 그것보다 높은 것으로 보이며, 이러한 결과로 인해 그 차이가 크기는 않지만 가옥주의 경우 여성가구주 비율이 세입자보다 높게 나타나고 있는 것이라고 할 수 있을 것이다.

[표 4-2-1] 지역별 성비와 연령분포

(단위 : %)

구 분		세 율	지 방 도 시			계
			직할시	수원,전주	소 계	
성	남 자	90.3	89.5	90.5	90.0	89.9
별	여 자	9.7	10.5	9.5	10.0	10.1
계(표본수)		30.0	56.7	13.3	70.0	100.0(2,997)
연령	30세 이하	12.1	8.5	11.1	9.0	10.0
	31 - 40세	36.0	29.2	32.9	29.9	31.7
	41 - 50세	26.1	29.6	28.9	29.5	28.4
	51 - 60세	19.4	23.2	16.8	22.0	21.2
	61세 이상	6.5	9.5	10.3	9.6	8.7
	계(표본수)	30.0	56.7	13.3	70.0	100.0(2,994)
	평 균	43.2	45.1	43.7	44.8	44.3
	표준편차	11.2	11.3	12.0	11.5	11.4

[표 4-2-2] 거주유형별 성비와 연령분포

(단위 : %)

구 분		가 옥 주	세 입 자	계
성	남 자	89.4	90.3	89.9
별	여 자	10.6	9.7	10.1
계(표본수)		47.9	52.1	100.0(2,997)

연령	30세 이하	5.0	14.5	10.0
	31 - 40세	18.8	43.6	31.7
	41 - 50세	33.1	24.2	28.4
	51 - 60세	29.5	13.6	21.2
	61세 이상	13.6	4.2	8.7
	계(표본수)	47.9	52.1	100.0(2,994)
	평 균	48.5	40.5	44.3
	표준편차	11.1	10.3	11.4

결국 가구주의 성과 연령이 가족단위의 경제활동도를 추정하는데 중요한 요인이 된다고 볼 때, 가옥주의 경우에서 여성가구주를 포함한 60 세를 넘은 가구주비율이 세입자보다 높은 것으로

보아 육체노동능력면에서 가옥주가 보다 더 열세함을 알 수 있다.

2. 가구원수

[표 4-2-3] 지역별 가구원수

(단위 : %)

구 분	서 울	지 방 도 시			계
		직할시	도청소재지	소 계	
2인 이하	8.3	10.3	9.6	10.2	9.6
3인	18.7	16.6	16.9	16.7	17.3
4	32.0	29.8	35.1	30.8	31.2
5	23.9	26.2	23.0	25.6	25.1
6	10.3	10.9	11.1	10.9	10.7
7인 이상	6.8	6.2	4.3	5.8	6.1
계	30.0	56.7	13.3	70.0	100.0(2,972)
평 균(명)	4.3	4.3	4.2	4.3	4.3

[표 4-2-4] 거주유형별 가구원수

(단위 : %)

구 분	가 옥 주	세 입 자	계
2인 이하	7.3	11.8	9.6
3인	10.1	23.9	17.3
4	25.4	36.5	31.2
5	32.6	18.2	25.1
6	15.8	6.1	10.7
7인 이상	8.9	3.6	6.1
계	48.0	52.0	100.0(2,972)
평 균(명)	4.7	3.9	4.3

조사지역의 가구원 수는 4 명과 5 명에서 높은 빈도를 보이고 있으며, 평균치로 볼 때 전체평균이 4.3 명이며 서울과 직할시도 전체평균과 동일 수준을 보이고 있으나, 도청소재지가 4.2 명으로 상대적으로 적은 가족수로 구성되어 있다.

가옥주의 경우 5 인 가족이 32.6%로 최빈치를 보이며 그 평균치도 4.7 명인에 비해, 세입자의 경우는 4 인 가족이 36.5%를 차지하고 있으며 평균 3.9 명으로 구성원수에 있어 가옥주보다

세입자가 거의 1명 정도 적은 규모의 가족으로 이루어져 있다고 하겠다. 따라서 주택의 규모 및 방수도 세입자에게 공급하는 주택이 가옥주에게 공급하는 것보다 규모 및 방수가 적은 주택의 공급이 가능함을 알 수 있다.

제 2 절 사회적 특성

1. 교육수준

가. 가구주의 학력

조사가구 전체적으로 볼 때 가구주 학력이 고졸 이상인 경우가 과반수 이상이나 지역별로는 다소간의 차이를 보이고 있다. 서울은 고졸이상 비율이 56.4%로 가장 높고 도청소재지는 그 비율이 52.5%로 과반수를 조금 넘는데 반해, 직할시의 경우는 고졸이상이 48.8%로 학력수준에서 앞의 두 지역 보다 낮게 나타나고 있다.

[표 4-2-5] 지역별 가구주의 학력

(단위 : %)

구 분	서 울	지 방 도 시			계
		직 할 시	도청소재지	소 계	
대졸이상	10.1	9.0	7.8	8.7	9.2
고 졸	46.3	39.4	44.7	40.4	42.2
중 졸	28.3	29.1	28.4	29.0	28.8
국 졸	12.8	17.9	12.6	16.9	15.6
무 학	2.6	4.7	6.3	5.0	4.2
계	30.1	56.7	13.2	69.9	100.0(2,991)

가옥주의 경우 고졸이상 학력이 46.2%이고 무학도 5.6%로 학력수준이 상당히 낮는데 반해서 세입자는 무학이 3.0%이며 고졸이상 학력은 56%로, 가옥주에 비해 학력수준이 높은 편이라 하겠다. 이처럼 높은 학력과 아울러 주로 젊은층들이 많은 점을 비추어 볼 때 세입자가 가옥주에 비하여 환경변화에 적응할 수 있는 능력이 훨씬 높은 것으로 인식된다.

[표 4-2-6]에서 고졸이상의 학력을 갖춘 가구주가 과반수에 이르고 있는데, 이는 과거의 조사자료를 비교해 봄으로써 학력수준의 변화상태를 부분적으로 파악할 수 있을 것이다.

[표 4-2-6] 거주유형별 학력

(단위 : %)

구 분	가 옥 주	세 입 자	계
대졸 이상	9.3	8.5	9.2
고 졸	36.4	47.5	42.2
중 졸	29.5	28.1	28.8
국 졸	18.7	12.8	15.6
무 학	5.6	3.0	4.2
계	47.9	52.1	100.0(2,991)

대략 3~4 년의 시차를 갖는 아래 조사결과에서 나타난 것을 볼 때 '79 년에 비하여 '90 년은 조사시에는 중졸이하 가구주가 크게 감소하고 있는 것과는 달리 고졸이상의 가구주는 대폭 증가하였음을 알 수 있다.

이처럼 학력수준이 높아지고 있는 현상은 2~30 대 연령층에 있는 가옥주의 학력이 크게 상승하고 있고, 세입자의 평균 거주기간이 3.4 년임을 감안할 때 이들의 높은 이동성향으로 기존의 불량주거지역에 거주하는 주민의 구성에 변화가 상당히 있었기 때문이라 판단된다.

[표 4-2-7] 가옥주의 학력변화

(단위 : %)

\조사기관 학력\	(79) 서울시	(82)서울대 행정대학원	(85)현대 사회연구소	(89)국토 개발연구원	(90)대한 주택공사
무 학	29.3	31.2	7.9	11.9	4.2
국 졸	41.3	34.5	40.0	26.5	15.6
중 졸	18.3	19.6	28.8	27.8	28.8
고 졸	9.6	13.0	23.3	30.2	42.2
전문대이상	1.5	1.8		3.6	9.2
계(표본수)	100.0(1,575)	100.1(790)	100.0(240)	100.0(771)	100.0(2,991)

자료: 서울특별시, 저소득주민의 생활실태에 관한 기초조사와 정책방향에 관한 연구, 1979
 서울대학교 행정대학원, 영세민실태조사와 정책방향에 관한 연구, 1982.
 현대사회연구소, 도시빈곤식부분 연구, 1985.
 국토개발연구원, 도시빈곤층대책에 관한 연구, 1989.
 대한주택공사, 순환재개발기법 및 영구임대주택과의 연계방안연구(1990)

또한 불량주택지역에 거주하고 있는 주민들의 학력이 전반적으로 높아지고 있는 것으로 보아 이들은 점차 환경변화에 대한 적응력이 높아지고 있음을 알 수 있고, 이에 따라 이들의 직업구성상의 변화와 함께 소득수준도 향상될 것으로 기대되며, 따라서 사회복지서비스에 대한 수요가 변화될 뿐만 아니라 주택마련 및 주거수준 향상을 통한 주거안정을 도모하고자 하는

의지도 높아질 것으로 보인다.

나. 가구원의 학력, 아동실태 및 교육환경

(1) 취학자녀

[표 4-2-8]에서 보는 바와 같이 불량주택지역주민중 취학자녀를 두고 있는 가구는 71%이고 나머지 29%는 취학자녀가 없다. 취학자녀가 있는 가구 중에서 평균 취학인원은

[표 4-2-8] 취학자녀수

(단위 : %)

인 원	1 명	2 명	3명 이상	없 음	계
비 율	51.1	18.2	1.7	29.0	100.0(714)

자료: 대한주택공사, 순환재개발기법 및 영구임대주택과의 연계방안 연구(1990), p. 116.

1.84 명이며, 전체조사가구로 환산하면 불량주택지역에서 가구당 평균 0.91 명으로 10 가구당 9 명의 취학자녀를 두고 있는 것으로 나타났다.

(2) 교육환경

불량주택지역내 거주하는 아동들의 교육환경을 살펴보기 위해서 이들이 거주하고 있는 주택내에 공부방이 있는지 여부와 마을에서의 공부방사용실태를 한국가족학연구회에서 조사한 것을 보면 [표 4-2-9]와 같이 나타나고 있다.

서울시의 저소득층 밀집지역 중 5 개 지역을 중심으로 조사된 위 결과를 보면, 집에 공부방을 따로 두어 자녀들이 사용토록 하고 있는 경우는 38.5%에 불과하며 나머지 가구는 이를 두고 있지 않음을 알 수 있다.

또한 마을에 공부방이 있는지 여부를 조사한 결과 거의 절반 정도인 49.8%가 공부방시설이 마련되어 있지 않은 것으로 나타나고 있으며, 시설이 있다고 하더라도 시설을 이용하는 학생이 불량주택지역내 학생의 10%를 미치지 못하는 것으로 보아 그 이용율이 극히 저조한 실정이다.

이러한 학습공간부족실태 이외에 주부들이 느끼는 자녀양육상의 문제점으로 가장 많이 지적된 내용은, 집주변의 환경이 자녀에게 교육적으로 좋지 않다는 점이며, 이와 함께 경제적 문제와 자녀의 방을 따로 주지 못하는 것에도 상당한 문제로 지적하고 있는 것으로 보아, 주택의 협소함에서 기인하는 문제점 뿐만 아니라 집주변의 환경요인에도 크게 우려하고 있음을 나타내준다.

이처럼 불량주거지역의 주거환경적 요인이 자녀에게 미칠 영향을 주민들이 상당히 우려하고 있는 것을 볼 때, 자녀교육열이 강한 주민들에게 있어서 자녀교육문제측면에서도 불량주택지역 주거환경정비의 필요성이 매우 큰 것으로 보이며 아울러 사회적으로도 그 당위성이 있는 것으로

판단된다.

[표 4-2-9] 공부방 유무와 마을공부방 사용여부

(단위 : %)

주택내 공부방 유무	비율	마을공부방 사용실태	비율
공부방이 있다	38.5	마을공부방을 사 용 한 다 사용 안한다	9.9 40.4
공부방이 없다	61.5	마을공부방이 없 다	49.8
계	100.0(234)	계	100.1(223)

자료 : 서울특별시 한국가족학연구회(1990) p. 78.

2. 주거이동성향

가. 거주기간

도시규모별 가구의 현지역 거주기간은 [표 4-2-10]에 나타난 바와 같이 전체 평균 8.6 년에 대해, 서울 7.8 년, 직할시 8.8 년, 도청소재지 9.7 년으로 대도시로 갈수록 평균 1 년 정도씩 짧아짐을 알 수 있다.

이를 기간별 점유비 분포로 살펴보면 5 년 이하 거주자가 직할시에서 53.6%에 이르며, 서울과 도청소재지는 각각 56.2%와 56.0%로 유사한 비율을 나타내는데, 이와는 달리 평균치에서는 두 지역간에 2 년 정도의 차이가 나타나고 있는데 이는 도청소재지역 주민의 경우 21 년 이상의 장기 거주자가 서울지역 주민에 비해 많은 비율을 점하고 있기 때문이라 하겠다.

[표 4-2-11]에 나타난 바와 같이 거주유형별로는 매우 큰 차이가 존재한다. 즉 가옥주의 평균 거주기간이 14.3 년이고 5 년 이하 거주자는 23.0%에 불과하나, 세입자의 경우 평균 3.4 년을 거주하는 것으로 나타났으며 3 년 이하의 단기거주자가 67.4%에 이르며, 5 년 이하의 경우에는 83.7%의 구성비를 보이는데, 이는 세입자의 주거이동성향이 가옥주에 비해 매우 높기 때문에 주거생활이 불안정하다는 것을 시사하고 있다.

[표 4-2-10] 도시규모별 거주기간

(단위 : %)

구 분	서 울	지 방 도 시			계
		직 한 시	도청소재지	소 계	
1 년이하	17.2	16.1	22.6	17.3	17.3
1-2	14.1	12.7	12.3	12.6	13.0
2-3	11.8	11.3	10.8	11.2	11.4
3-5	13.1	13.5	10.3	12.8	12.9
6-10	19.6	17.6	13.3	16.8	17.7
11-20	15.1	17.4	16.3	17.2	16.6
21년 이상	9.2	11.4	14.5	12.0	11.1
계	30.0	56.7	13.3	70.0	100.0(2,990)
평 균	7.8년	8.8년	9.7년	8.9년	8.6년

이와 같은 평균 거주기간은 서울을 예시적으로 비교할 때 서울시 시민평균 거주기간이 평균인 약 3 년에 비해, 서울시내 불량주거지역 주민의 거주기간이 평균 7.8 년으로 나타나고 있어 불량주택지역 주민의 거주기간이 훨씬 장기간임을 알 수 있다.

이와 함께 불량주거지역주민의 대부분이 현거주지에서 현재 이사계획이 없는 점으로 미루어 보아 주민의 이주성향이 상당히 낮다는 것을 알 수 있으며 이는 불량주택지역주민이 환경변화에 대한 적응력이 낮기 때문에 가급적 주거지이동을 하지 않으려는 성향을 가지고 있음을 알 수 있다.

그런데 세입자의 경우에는 빈번한 전세 및 월세가격 상승 등으로 수시로 주거이동을 하지 않을 수 없는데, 주거이동을 하더라도 그들은 불량주택지역 주민상호간에 취업정보전달체계, 주민상호간의 상부상조하는 공동생활체계, 자녀교육문제 등으로 대부분 같은 마을에 이주를 하거나 거리상으로 아주 가까운 인근지역내로 이주를 하고 있다.

[표 4-2-11] 거주유형별 거주기간

- 61 -

(단위 : %)

구 분	가 옥 주	세 입 자	계
1 년 이하	3.8	29.7	17.3
1-2	4.1	21.3	13.0
2-3	5.9	16.4	11.4
3-5	9.2	16.3	12.9
6-10	24.7	11.2	17.7
11-20	30.0	4.2	16.6
21년 이상	22.3	0.9	11.1
계	47.9	52.1	100.0(2,990)
평 균	14.3년	3.4년	8.6년

나. 거주기간 및 주거이동장소

다음에는 서울지역의 불량주택지역 주민의 주거이동실태를 파악하기 위해 서울로 전입하기 전의 출신지역과 일정기간별 종전 거주지의 분포를 살펴 보았다.

(1) 지역별 출신지역

서울로의 전입시 출신지역을 지역별로 살펴보면, 대도시 거주자는 10%에 불과하고 중소도시 출신자는 21.2%인데 비해, 군·읍 단위의 농촌지역이나 농촌중심지형 소도읍거주자가 52.7%로 과반수 이상이 된다.

이는 중소도시에서 대도시를 거쳐 서울로 전입하게 되는 단계적 주거이동이 이루어지는 비율이 매우 낮는데 비해, 낮은 경제력과 농촌공동체적 생활양식에 젖어 있는 주민이 서울로 곧바로 이동한 경우가 많았음을 나타내고 있다.

[표 4-2-12] 서울의 불량주택지역 주민의 출신지역

(단위: %)

지 역	비 율(%)
서울	13.2
대 도시	10.0
중 소 도시	21.2
군 · 읍	52.7
기 타	4.8
계	100.0(2,975)

자료: 서울시, 전계서, p. 98.

결국 이들이 서울로 이주할 경우 중소도시에서보다 상대적으로 높은 주거비를 부담하게 되나 불량주택지역에 정착하게 될 경우 비록 주거환경은 열악하나 주거비가 저렴하고 이웃의 생활양식이 농촌과 유사하기 때문에 이들이 불량주택지역으로 유입하는 것은 당연한 것이라고 할 수 있다.

이것은 이들의 이주동기를 살펴 봄으로써 이해가 가능할 것이라고 본다. 즉 이들이 서울로 이주하는 사유 중 직업을 얻고자 하는 경우가 50.9%이고 소득증대를 위해서는 20.4%로 주로 경제적 어려움을 극복하기 위한 목적이 중심을 이루고 있음을 미루어 보아, 최소의 생활비로 경제적 자립을 확보해 나가기 위한 방편으로 도심 주변의 불량주택지역은 이들에게 적절한 주거지로서의 역할을 담당하게 되는 것이다. 또한 유사한 생활양식은 도시적 삶의 양식을 체득하기까지의 기간동안 도시생활에의 적응성을 높여주는 토대가 되기도 하는 것이다.

[표 4-2-13] 서울로의 이주동기

(단위: %)

구 분	비 율(%)
직업을 구하기 위해	50.9
수입증대를 목적으로	20.4
자녀교육을 위해서	7.3
가족, 친척과 합류	3.7
기 타	12.8
계	100.0(2,578)

자료: 서울시, 전계서, p. 99.

불량주택지역의 이와 같은 긍정적인 역할이 지속적으로 유지되도록 하기 위해서는 저소득층이 집단으로 거주할 수 있는 공간이 필요하다. 따라서 향후 불량주택정비사업을 시행시에는

저소득계층에 대한 주거공간의 집단확보 문제가 정책적으로 배려되어야 할 것으로 보인다.

(2) 거주기간 및 주거이동장소

주민의 주거이동성향을 개략적으로 살펴보기 위해 다음과 같이 이동시기를 구분하여 살펴보았다.

[표 4-2-14] 거주기간 및 주거이동장소

(단위 : %)

지역 \ 시기		1년 전	5년 전	10년 전
현 거주지		81.9	51.1	29.1
주 거 이 동	계	18.9	48.9	70.9
	같은동	13.0	27.4	28.6
	같은구	2.1	6.3	8.8
	다른구	1.8	7.5	16.2
	다른시	1.3	4.7	9.3
	농촌	0.6	3.0	8.0
계		100.0	100.0	100.0

자료 : 서울시.전거서, p. 94.

즉 1년 이내에 주거이동을 한 사람이 18.9%에 불과하며, 5년 이내에 이동한 주민은 절반에 못 미치는 48.9%인데, 이중 같은 동에서 이동한 주민이 27.4%에 달한 점을 미루어 보아, 이들이 주거이동으로 인한 환경변화를 기피하고 있다고도 추론가능하다.

또한 10년 동안 주거이동실태를 보면, 동일주택이거나 비교적 근거리라 할 수 있는

같은동에 거주한 주민이 57.7%로 과반수가 넘는데, 이는 주민들이 빈곤지역에서 벗어나는 일이 용이하지 않다는 점을 시사하고 있다고 하겠다.

위의 조사대상 주민 중 이주계획 여부를 보면, 이사계획이 있는 가구가 8.9%에 불과하고 나머지 91.9%는 이사계획이 없는 것으로 보아

각주 002)

주거이동성향이 매우 낮다고 하겠으며, 이주를 계획한다고 하더라도 종전 거주지분포에서 본 바와 같이, 같은 동이나 구 단위의 비교적 근거리 내에서 주로 이루어질 것으로 짐작할 수 있다.

결국 마땅한 주거비마련에 어려움을 갖는 주민들은 환경변화에 대한 적응력 부족으로 주거이동거리에 제약을 받게 되는 바, 향후 사업시행시 이들을 근거리내에 재정착시키는 사업기법이 필요할 것이나, 비교적 먼 거리로의 이주가 불가피할 경우에는 주민들이 환경변화에

대해 경제적, 심리적으로 준비를 할 수 있도록 이주예정지역에 대한 입지여건과 관련한 정보를 충분히 제시하여 주고 주민을 집단으로 이주하여 주는 것이 바람직할 것이다.

3. 공동체적 특성

가. 가족생활의 특징

한국의 불량주택지역에 거주하는 도시영세민은, 서구의 일부 빈곤문화론자들이 지적하고 있는 비정상적 가족 혹은 결손가족과 같은 현상은 별로 볼 수가 없고, 매우 건전하고도 정상적인 가족구조를 유지하고 있다.

이는 가구주의 성비에서도 보았듯이, 여성이 가구주인 경우는 전체평균 10.1%에 그치고 나머지는 남자가 가구주로 도시전체통계와 비교하더라도 정상적인 가족관계를 이루고 있다고 하겠으며, 평균 가구원수도 4.3 명으로 전국도시근로자 평균가구원수인 4 명보다 더 많은 인원임을 감안하면, 편부, 편모에 의한 결손가정의 비율이 불량주택

밀집지역에서 일반주거지역보다 높다고 보기는 어렵다고 하겠다. 오히려 가구원이 많아 성원들간의 친밀하고 상호의존적인 관계유지로 어린 자녀들에게는 가정이 일차적인 사회화의 장으로 충분히 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

그러나 가족생활유지과정에서 나타나는 중요한 문제점은 협소한 주거공간으로 인해, 성장과정에 있는 자녀들이 뛰어 놀 수 있는 공간이나 공부할 수 있는 공간이 부족하여 가정에서의 학습에 어려움이 많기 때문에, 자연히 밖에 나가 놀다보면 불량주택지역내 어른들의 퇴폐풍조를 배우게 되어 교육적 측면에서 부정적인 영향을 받게 된다.

따라서 정상적인 가정생활영위를 위한 주거환경을 개선하는 것이, 주민들에게는 시급한 과제일 것으로 생각되며, 향후 주택공급과정에도 이에 대한 고려가 있어야 할 것이다.

나. 이웃과의 관계

불량주택지역 주민상호간의 교호활동 정도를 파악하기 위해 이웃과의 접촉내용과 정도를 살펴 보면, 아래 표에서 보는 바와 같이 조사가구의 96%정도는 일상적인 접촉일지라도 이웃주민과 관계를 유지하고 있다고 하겠다.

특히 이들의 접촉목적은 세분해 보면, 단순한 일상적이고 사교적인 접촉뿐만 아니라 자녀결혼, 돌, 장례 등 경조사에 상부상조를 포함하여 부족한 가재도구의 빌려쓰기, 외출시 빈집이나 어린이 돌보아주기 및 취업, 가정문제에 대한 상담에 이르는 매우 다양하고도 긴밀한 접촉활동을 하고 있음을 알 수 있다.

이들 불량주택지역 주민들은 이 같은 상호 교호활동을 통하여 도시생활에 필요한 정보를 취득하고 지식을 습득하며, 생활상에 어려움이 있을 때 서로 상부상조함으로써 이를 극복하고

있음을 보여주고 있다.

[표 4-2-15] 이웃과의 접촉목적 및 빈도

(단위 : %)

접촉빈도 ----- 접촉목적 \	매 우 자 주	비교적 자 주	가 끔	전 무	무응답
인사 등 일상적인 접촉	46.5	36.3	12.9	4.1	0.2
상 부 상 조	29.1	25.9	30.9	14.0	0
가재도구 빌려 쓰기	20.8	30.3	31.8	16.7	0.4
취업 및 가정문제 상담	12.7	18.0	33.9	35.2	0.2
평 균	27.3	27.5	27.4	17.5	0.2

출처 : 국토개발연구원, 도시불량주거지 주민의 경제적 특성, 국토연구, 제3권, 1984, p. 17

도시불량주택지역 주민 상호간의 이같이 긴밀한 유대와 접촉은, 단순히 농촌생활관습의 연장이 아니라 자원의 결핍과 생활의 불안정성을 보완하고 극복하기 위해서 이루어지는 필연적인 생활수단의 하나라고 볼 수 있다.

따라서 경제적, 주거생활상의 불안정상태에서 취하게 되는 이와 같은 생활방식을 긴밀하게 활용할 수 있도록, 철거재개발이 불가피할 경우 이들을 집단 이주시킴으로써 공동체적 생활체계상에서 형성된 사회연결망을 유지, 지속시켜 주는 것이 바람직할 것이다.

집단이주정착은 또한 재개발사업시행시 주민들이 갖게 되는 환경변화에 대한 두려움과 일정기간 동안 생활적응상의 불확실성을 크게 감소시킴으로써, 주민들로부터 재개발사업에 대한 보다 긍정적인 견해를 이끌어낼 수 있을 것이다.

다. 주민조직활동

일반적으로 주거지역에서 나타날 수 있는 지역사회 조직에는 공공조직과 민간조직 및 시민조직 등으로 구분할 수 있는데, 공공조직에는 행정조직과 공공기관이, 민간조직에는 의료기관과 복지시설, 경제활동시설 및 업소 등이 그리고 시민조직으로는 주민들이 자생적으로 구성한 각종 직능단계와 친목단체가 포함될 수 있다.

이처럼 지역사회에서의 조직유형은 다양하게 정의될 수 있는데, 여기서는 불량주택지역주민들의 조직에 대한 참여활동을 공적조직과 사적조직으로 구분하여 고찰하고자 한다.

공적조직에는 지역사회주민전체를 대상으로 전개되는 반사회를, 사조직에는 자생적으로 형성되는 자발적 이익집단의 유형을 살펴 보고 이들에 대한 참여 정도를 파악함으로써 주민의 활동도를 추정하고자 한다.

(1) 공적조직에의 참여도

[표 4-2-16] 반사회 참여도

(단위 : %)

참여도 조사기관 \		참 석 한 다			참 석 안 한 다	계
		자주참석	가끔참석	소계		
대한 주택공사		28.7	30.7	59.4	40.6	100.0(684)
한 국 여 성 개발원	영 세	55.3			44.7	100.0(731)
	일 반	45.5			54.5	100.0(363)
	계	52.0			48.0	100.0(1,094)

자료 : 대한주택공사(1990), p. 201.
한국여성개발원(1990), p. 158

불량주택지역 주민들의 반사회 참여율은 두 조사결과에 의하면 55~59% 정도로 절반을 상회하고 있는 것으로 보아 활발한 참여를 보인다고 하기는 힘들지만, 일반주거지역 주민들의 참여율 45.5%에 비해서 상당히 높다는 것을 알 수 있다.

이러한 결과는 지역별 반사회에 대한 주민들의 견해를 분석해보면 저소득층 주민이 일반주거지역 주민보다 더 필요성을 느끼고 있는 것으로 이해할 수 있다.

즉 반사회에 참석하는 사람 중에서 반사회를 개최하는 것이 좋다고 인식하는 주민은 영세지역의 경우 약 64%로 일반지역의 약 52%에 비해 훨씬 높은 비율을 보이고 있으며, 반대로 불필요하다는 부정적인 견해를 취하는 주민은 일반지역이 10%정도로 영세지역의 약 4%에 비해 상당히 높은데, 이는 주민들이 반사회를 평가함에 있어서 일반지역보다는 영세지역에서 더욱 긍정적인 태도를 갖고 있음을 보여주는 것이라 하겠다.

그러나 반사회 불참자도 저소득층의 경우 40~45%이고 일반지역에서는 55% 정도로 매우 높은 점유비를 보이고 있는데, 이들이 불참하게 된 사유를 보면 아래 표와 같다.

[표 4-2-17] 반사회 불참 이유

(단위 : %)

\ 지역, 취업여부 불참이유 \	영세지역			일반주거지역			계
	취업	비취업	소계	취업	비취업	소계	
반상회가 있는지도 잘 모름	15.9	27.4	19.7	10.3	22.5	14.7	17.8
반상회를 열지 않기 때문	52.8	60.4	55.3	46.8	70.4	55.3	55.3
참석할 시간적 여유가 없어서	31.3	12.3	25.0	42.9	7.0	30.0	26.9
계(표본수)	100(214)	100(106)	100.0	100(126)	100(71)	100.0	100.0

자료 : 한국여성개발원(1990), p159.

여기서 반상회를 열지 않기 때문에 참여치 않는다는 이유가 약 55%로 절반이상을 차지하고 있으며, 참석할 시간적인 여유를 갖고 있지 못하는 경우는 일반주거지역에서 약간 높으며 특히 취업자의 경우가 비취업자들보다 두 지역 공히 매우 높은 점유비를 나타내고 있음을 알 수 있다.

또한 반상회자체의 존재여부도 모르고 지내는 무관심형의 주민은 영세지역에서 반상회 참여율이 높았던 점과는 반대로 동지역에서 더 높을 뿐만 아니라, 비취업자의 경우 더욱 무관심한 태도를 보이고 있다고 하겠다.

(2) 사적조직의 유형 및 특성

주민들이 사적 모임에 참여하고 있는 비율은 약 34.9%로 절반에 미치지 못하고 있으며, 특히 세입자의 경우 약 25.4%로 4 가구당 1 가구만이 사모임을 갖는 것으로 나타나 가옥주보다 훨씬 낮은 사적조직의 관계망을 형성하고 있다고 하겠다.

[표 4-2-18] 거주유형별 모임유무

(단위 : %)

모임유무\유형	가옥주	세입자	계
갖고 있다	46.1	25.4	34.9
갖고있지않다	53.9	74.6	65.1
계	46.3	53.7	100(661)

출처 : 대한주택공사(1990), p. 204.

모임을 가지고 있는 주민들이 모임을 갖는 주목적을 보면 거주유형별로는 큰 차이를 나타내고 있지 않으며, 전체적으로 친목도모가 대부분으로 72.9%에 이르고 있으며 그 다음이 상부계임을 알 수 있다. 이에 비해 정보교환을 조직활동상의 목적으로 삼고 있는 경우는 거의 없다시피 함으로써, 저소득층 주민들이 모임활동을 통한 상호정보교류를 빈번히 하고 있다는 기존의

견해에 설득력이 부족한 것으로 인식될지도 모른다.

[표 4-2-19] 거주유형별 조직의 유형

(단위 : %)

조직목적\유형	가 옥 주	세 입 자	계
친 목 도 모	72.5	73.6	72.9
상 부 계	21.8	17.2	20.1
정 보 교 환	2.8	0	1.7
마 을 발 전	2.1	3.4	2.6
기 타	0.7	5.7	2.6
계	62.0	38.0	100(229)

출처 : 대한주택공사(1990), p. 204

그러나 단순히 정보교환이 주목적이 되기에는 구성원들간의 공유된 관심영역이나 인간관계가 형성되지 않은 상황에서는 한계가 있을 것이라 판단된다. 따라서 친목이 전제된 다음 상호협조 및 생활, 직업상의 정보교환이 가능할 것으로 보아, 친목도모에 있어서의 높은 점유비는 이들 주민이 견고한 유대관계로 열악한 생활환경에 적응, 대처해 나가고 있음을 미루어 짐작할 수 있게 하여 준다고 하겠다.

여기서 구성원들이 모임에 참여하게 된 동인을 살펴 보면, 서로가 인접지역에 거주하고 있거나 행정구획에 의해 이루어지는 경향이 강하다는 점이 특기할만하다. 즉 내집과의 거리가 가까워서 모임을 갖는 경우가 가옥주, 세입자 모두 46%정도로 가장 높은 비율을 점하고 있으며, 그 다음이 행정구역의 동일성에 의한 경우로 전체적으로 18.5%를 보이고 있다.

[표 4-2-20] 회원구성상의 특성

(단위 : %)

회원특성\거주유형	가 옥 주	세 입 자	계
내집과의 거리가 근접	46.0	46.9	46.3
직업의 유사성	7.3	8.6	7.8

행정 구역의 동일성	20.2	16.0	18.5
출신지역이 동일하다	9.7	6.2	8.3
생활수준이 유사하다	6.5	13.6	9.3
자녀학교, 교회 동일	5.6	2.5	4.4
기 타	4.8	6.2	5.4
계	60.5	39.5	100.0(205)

출처 : 대한주택공사(1990), p204

이에 비해 직업이나 생활수준의 유사성이 주요동인으로 작용하고 있는 경우는 가옥주보다는 세입자에서 상대적으로 높은 비율을 보이고 있으나, 전체적으로는 낮은 수치라고 하겠다.

따라서 주민들간의 사적인 관계망 형성과정이 경제, 사회적 요인에 의한다기 보다는 지리적, 공간상의 동질성에 의하는 정도가 강하다는 점을 인식할 때, 차후 재개발사업으로 인하여 이들을 이주시킬 때 공간적 동질성을 확보한 집단이주대책을 수립함으로써, 기존의 관계망이 해체되는 것을 미연에 방지하여야 할 것이다.

4. 사회의식

가. 계층소속감

주민의 주관적인 계층귀속의식을 구분하기 위해 상, 중상, 중하, 하상, 하하 등의 다섯가지 카테고리를 사용하여 조사한 자료를 다음의 [표 4-2-21]에서 살펴 보면, 중상층이상에 속하는 것으로 인식하고 있는 사람이 1.4%이고 중하층에는 11.3%로 중층이상이 포함 12.7%이다.

이에 대해 나머지 87.3%는 하층의식을 갖는 주민이라 하겠는데, 그 중에서도 하상층이 35.4%인데 비해 과반수인 51.9%는 최저계층이라 할 수 있는 하하층 소속자로 느끼고 있음을 알 수 있다.

이와 같은 하층의식을 주민의 사회·경제적 변수로 볼 때, 소득면에서는 소득수준이 가장 낮다고 해서 하층의식이 그만큼 강해지는 것은 아니라고 하겠으나, 연령별로는 50 대 이상의 고령층에서, 학력수준으로는 국민학교 졸업 이하의 저학력 층에서 그리고 기술숙련도에 따라서는 비숙련직 종사자의 경우 특히 최하층의식이 강함을 알 수 있다.

이와는 시차를 달리하여 4 년이 경과한 '89 년 국토개발연구원의 조사에서는 계층귀속의식의 상향이동이 강하게 나타나고 있는바, 하하층소속자는 26.2%에 불과하지만 하상 및 하중층으로 인식하고 있는 주민이 42.4%로 가장 높은 비율을 보이고 있어서 여전히 하층이라고 느끼는 주민이 68.6%로 대부분을 차지하고는 있으나, 중류층으로 보는 경우가 30.5%에 이르고 있는 것으로 보아, 이들의 주관적인 계층소속감이 상향 조정되고 있음을 알 수 있다.

[표 4-2-21] 계층귀속의식에 대한 변수별 비교

[단위:%, ()안은 실수]

배정변수\귀속계층		상 중	중 상 중	중 하 중	하 상 중	하 하 중	계
소득	19만원 이하	0	0	10.5	34.2	55.3	100(38)
	20 - 29만원	0	0	9.1	25.5	65.5	100(55)
	30 - 39만원	1.6	1.6	4.7	32.8	59.4	100(64)
	40만원 이상	0	1.2	16.9	44.6	37.3	100(83)
계		0.4	0.8	10.8	35.5	52.5	100(240)
교육 수준	무 학	0	0	5.3	21.1	73.7	100(19)
	국 중	0	0	7.3	31.3	61.5	100(96)
	중 중	1.4	1.4	13.0	39.1	44.9	100(69)
	고졸 이상	0	1.8	16.1	42.9	39.3	100(56)

계		0.4	0.8	10.8	35.5	52.5	100(240)
연령	20 - 29세	4.8	4.8	9.5	23.8	57.1	100(21)
	30 - 39세	0	0	13.2	41.2	45.6	100(68)
	40 - 49세	0	0	12.0	38.0	50.0	100(92)
	50세 이상	0	1.7	6.8	28.8	62.7	100(59)
계		0.4	0.8	10.8	35.4	52.5	100(240)
기술 숙련도	숙련	2.2	0	8.7	47.8	41.3	100(46)
	반숙련	0	1.5	13.8	30.8	53.8	100(65)
	비숙련	0	0	13.2	18.4	68.4	100(38)
	판매	0	0	15.0	35.0	50.0	100(40)
	서비스	0	0	0	60.0	40.0	100(10)
	기타	0	7.7	0	46.2	46.2	100(13)
계		0.5	0.9	11.3	35.4	51.9	100(212)

자료 : 현대사회연구소, 도시비공식부문연구, 1985, pp. 197-8에서 재구성

그런데 다음 표의 직업별 계층소속의식에서 사무직종사자의 경우 종류층에의 강한 귀속의식이 나타나고 있는 점을 볼 때, 직업의 안정성 여부와 위표에서의 교육 정도라는 객관적 조건이 주민들로 하여금 주관적인 계층소속감을 인지케하는 중요한 변수임을 알 수 있다.

따라서 본 조사에서 조사대상주민의 학력이 매우 높을 뿐만 아니라 취업의 안정성이 상대적으로

높다고 할 수 있는 사무직 종사자가 많이 분포되어 있음을 고려할 때, 이들 지역주민의 교육수준 향상 및 직업이 안정될 때 계층귀속 의식이 상향되어 사회안정에 기여할 것이다.

[표 4-2-22] 가구주의 직업에 따른 주관적 계층귀속의식

[단위:%, ()안은 실수]

직업 \ 귀속계층	상 중	중 중	하상, 하중	하 하 중	계
사무직	0	51.5	32.4	16.2	100.0(68)
판매, 서비스직	0.5	33.8	45.9	19.8	100.0(207)
생산직	1.3	30.0	43.4	25.3	100.0(463)
기타	0	28.6	47.6	23.8	100.0(21)
무직	0.8	16.2	37.7	45.4	100.0(130)
계	0.9	30.5	42.4	26.2	100.0(889)

출처 : 국토개발연구원(1989), p. 143.

나. 빈곤과 무주택에 대한 책임의식

(1) 빈곤책임의 소재에 대한 의식

빈곤책임에 대한 사회의식을 고찰하기 위해, 조사대상을 서울지역에서 영세민과 비영세민으로 구분, 비교한 자료를 활용하였다. 여기서 영세민이라 함은 법적, 행정적 개념에 의한 생활보호자가 이에 해당된다. 따라서 비영세민도 절대적 빈곤개념에 의거한 분류로 영세민에 소속되지 않는 일반 저소득층도 포함되어 있다.

이에 따라 분석된 빈곤의 책임소재를 보면, 영세민의 경우 63%가 개인에게 책임이 있다고 생각하고 개인과 사회 공히 책임을 두는 경우는 31.3%임을 볼 때, 개인적 차원으로 빈곤현상을 이해하는 사람이 상당함을 알 수 있다.

비영세민의 입장은 이와는 대조적으로 나타나고 있다. 즉 빈곤에 대한 책임의 소재를 개인에게 돌리고 있는 경우인 42.4%에 비해 개인과 사회에 똑같이 책임이 있다고 인식하는 주민의 비율이 49.1%로 더 높은 것으로 보아, 이들이 영세민들에 비해서 사회적 측면을 더욱 강조하고 있음을 알 수 있다.

[표 4-2-23] 빈곤의 책임의식

(단위 : %)

대상\책임소재	개 인	개인과 사회	사회(국가)	무 용 답	계
영 세 민	63.0	31.3	5.4	0.3	100.0(716)
비 영 세 민	42.4	49.1	8.2	0.2	99.9(582)
계	53.8	39.3	6.7	0.2	100.0

자료 : 김영모, 한국빈곤연구, 한국복지정책연구소 출판부, 1990, p. 178.

그러나 주민들이 빈곤에 대한 책임을 사회와 국가가 져야한다고 생각하는 경우는 전체적으로 6.7%에 그치고 있어서 사회에의 일방적 책임전가식 주민이 극히 적음을 알 수 있다. 또한 빈곤의 책임소재에 대한 동 연구의 상관분석에 의하면, 직업이 안정적이지 못하거나 학력이 낮을수록 그 책임을 개인에게 돌리는 경향이 강한 반면에, 안정된 직업과 높은 학력을 갖추고 있는 주민일수록 개인과 사회에 대해 공동책임을 두는 비중이 높다고 하겠다.

(2) 무주택의 책임의식

빈곤책임에서 살펴 본 것과 유사하게 무주택에 대한 책임에서도 전반적으로는 그 소재를 사회에 대한 일방적인 책임전가보다는 개인에게 두는 비중이 비교적 높게 나타나고 있으나, 빈곤문제에서보다는 조금 낮은 수치이다. 이는 주택문제의 사회성을 반영하는 것이라 볼 수 있겠다.

즉 아래 표에 의하면 무주택에 대한 책임을 개인에게 두는 경우가 거의 절반을 차지하고 있는 것으로 보아, 그에 대한 문제해결도 개인적인 차원에서 이루어져야 한 것으로 기대하는 정도가 높을 것이라는 추측이 가능하다고 본다.

[표 4-2-24] 무주택의 책임의식

(단위 : %)

대상\책임소재	개 인	개인과 사회	사회(국가)	무 용 답	계
영 세 민	61.3	28.9	8.7	1.1	100.0(716)
비 영 세 민	35.5	43.5	20.8	0.2	100.0(582)
계	49.8	35.4	14.1	0.7	100.0

자료 : 김영모(1990), p. 184.

그러나 개인과 더불어 사회적 책임도 동시에 느끼고 있는 경우가 비영세민에게서 특히 높은비중(43.5%)을 차지하고 있으며, 사회가 전적으로 책임을 져야한다는 견해에도 20.8%를 보임으로써, 빈곤문제보다는 주택문제에서 더욱 사회,국가적 차원에서의 문제해결 노력이 필요하다는 점을 시사하고 있다고 하겠다.

이러한 빈곤과 무주택의 책임의식 분석에서의 시사점은, 기존의 재개발사업으로 오히려 심화된

주거문제와 분배의 불평등성 등으로 인해 주민들의 사회의식이 강화되고 있음을 고려할 때, 주민들이 문제해결을 위한 국가의 역할증대를 더욱 요구하게 될 것임을 먼저 인식하는 것이다.

따라서 향후 재개발사업에서는 사업주체가 주민의 주거문제를 해결해야 할 뿐만 아니라 저소득층의 생활기반조성을 위한 소득증대방안도 아울러 강구해야 할 것이며, 이를 위한 국가의 적극적인 개입을 위한 대책마련의 필요성을 제기하고 있다.

다. 하류계층 탈피의지

현재 자신이 하류계층에 속한다고 생각하고 있는 주민이 상당한 반면에 미래에 대하여 비교적 긍정적으로 생각하고 있어 계층상승의 기대 정도가 높다고 하겠다. 즉 10 년 후에는 어떤 계층에 소속할 것으로 생각하고 있는가를 살펴보면, 하층(하하층+ 하상층)은 32.3%에 불과한데 비해 중층(중하층+중상층)은 무려 63.3%를 차지하고 있는 것으로 보아 주민들이 미래에 대하여 큰 희망과 기대를 가지고 있음을 알 수 있다.

[표 4-2-25] 현재의 계층귀속의식과 10 년후의 계층귀속 전망

(단위 : %)

현재 \ 10년후	상 층	중 상 층	중 하 층	하 상 층	하 하 층	계
상 층	100.0	0	0	0	0	0.4
중 상 층	50.0	50.0	0	0	0	0.9
중 하 층	8.3	75.0	12.5	4.2	0	10.5
하 상 층	3.6	28.9	48.2	19.3	0	36.2
하 하 층	2.5	10.1	39.5	18.5	29.4	52.9
계	4.4	24.0	39.3	17.0	15.3	100(229)

자료 : 현대사회연구소(1985), p. 198.

라. 생활수준향상 기대도와 그 동인

(1) 생활수준에 대한 기대

한편 앞으로 생활수준이 어느정도 향상될 것인가에 대하여 조사한 결과 주민의견은 다음과 같다. 이를 도시규모별로 보면, 향상될 것으로 기대하고 있는 주민이 직할시 71.2%, 서울 74.7% 및 도청소재지 87.4%로 중소도시에서 매우 높게 나타났다.

거주유형별 기대는, 현재보다 악화될 것으로 생각하는 주민은 가옥주 8.8%, 세입자 7.1%인데 비하여 향상될 것으로 믿는 경우는 가옥주 72%, 세입자 76.5%로 세입자가 보다 더 긍정적인 반응을 보이고 있는데, 이는 대다수 주민이 장래에는 하류계층을 탈피하여 중층에 속할 것으로 생각하는 것을 미루어 짐작할 수 있다.

[표 4-2-26] 도시규모별 기대정도

(단위 : %)

구 분	서 울	지 방 도 시			계
		직할시	도청소재지	소 계	
크게향상	7.7	4.4	12.0	5.8	6.4
조금향상	67.0	66.8	75.4	68.4	68.0
현재와 동일	18.2	19.8	8.0	17.5	17.7
조금악화	6.7	8.6	3.3	7.6	7.3
크게악화	0.4	0.4	1.3	0.6	0.6
계	30.0	56.6	13.3	70.0	100.0(2,992)

[표 4-2-27] 거주유형별 기대정도

(단위 : %)

구 분	가 옥 주	세 입 자	계
크게향상	5.7	7.0	6.4
다소향상	66.3	69.5	68.0
현재와 동일	19.2	16.4	17.7
조금악화	8.0	6.7	7.3
크게악화	0.8	0.4	0.6
계	47.9	52.1	100.0(2,992)

(2) 생활수준 향상 기대사유

장래에 생활수준이 향상될 수 있는 사유에 대하여는 [표 4-2-28]에 나타난 바와 같이 주로 저축과 자녀들의 취업인 것으로 나타나고 있다.

이를 다시 지역별로 볼 경우 서울이 지방도시에 비해 '저축'항목에 높은 응답률을 나타냄으로써 보다 현실적이고 자기책임하에 발전의 가능성을 모색하고 있으나, 도시 규모가 작은 지방도시일수록 전반적인 '국민소득수준 향상'으로 인한 파급효과로 자신들의 생활수준이 향상될 것으로 기대하고 있다.

[표 4-2-28] 도시규모별 사유

(단위 : %)

구 분	세 율	지 방 도 시			계
		직할시	도청소재지	소 계	
자녀들의 취업	25.8	28.5	25.7	27.9	27.3
저 축	51.2	46.2	40.8	45.1	46.9
유 산	1.3	0.8	0.5	0.8	0.9
국민소득수준향상	10.1	12.2	20.7	14.0	12.8
저소득층에 대한 지원	4.6	3.4	4.0	3.5	3.8
기 타	7.1	8.9	8.0	8.7	8.2
계	29.8	55.7	14.5	70.2	100.0(2,599)

또한 거주유형별로는, 가옥주는 세입자에 비해 '자녀들의 취업'을 매우 중시하고 있으나 세입자는 가옥주보다 '저축대문'이라는 항목에 높은 응답률을 나타냈다. 이는 가옥주의 경우 평균연령이 높아 자녀에 대한 기대치가 높다고 하겠으며, 세입자의 경우 가옥주보다 젊어서 자기능력에 대한 신뢰가 더 깊기 때문에 나타난 결과라 하겠다.

정부에 의한 저소득계층 지원으로 생활수준이 향상된다고 생각하는 주민은 지역별이나 거주유형별로 큰 차이를 보이고 있지 않으며, 그 응답률도 아주 낮은 것으로 비추어 볼 때 현실적으로 불량주택지역 주민들의 정부에 대한 의존경향이 극히 미미함을 알 수 있다.

[표 4-2-29] 거주유형별 사유

(단위 : %)

구 분	가 옥 주	세 입 자	계
자녀들의 취업	37.1	18.4	27.3
저 축	38.0	54.9	46.9
유 산	1.3	0.6	0.9
국민소득수준향상	12.6	13.0	12.8
저소득층에 대한 지원	3.3	4.3	3.8
기 타	7.6	8.8	8.2
계	47.4	52.6	100.0(2,599)

마. 행동지향성

불량주택지역에 거주하는 주민들의 이해와 밀접한 관련을 맺는 재개발사업에 대해서 반대의사를 표명하고자 할 때, 사용하려는 수단을 통해 주민의 행동지향적 성향을 살펴보면 [표 4-2-30]에 나타난 바와 같이 주로 진정, 청원 및 집단행동의 방법에 의존하려 하고 있음을 알 수 있다.

아래표에서 제시된 내용을 유형화시켜 보면, 정부가 결정한 사항에 따라 무조건 따르겠다는 수동적 인간형에는 23%를 보이고 있으며, 사태의 추이를 관망하는 무관심형은 18%에 머무르고 있다.

이에 반해 자신의 이해표명에 사용되는 수단으로 제도적 수단이라 할 수 있는 진정, 청원을 하겠다는 주민이 33.1%로 가장 높은 비율을 점하고 있으며, 비제도적 수단인 집단행동으로 의사를 관철시키고자 하는 주민도 25.1%로 두번째로 높은 선호임을 알 수 있다. 이는 주민들이 자신의 이해와 관련한 재개발사업에서 취하고자 하는 태도로서, 정부결정에 피동적으로 따르거나 그저 관망하려는 소극적 자세보다 적극적으로 나서서 문제를 해결하고자 하는 행동지향적 성격이 더욱 강하다는 것을 보여주고 있다.

주민의 행동지향성을 사회, 경제적 변수에 따라 분석해 보면, 소득이 낮거나 연령이 많을수록 또는 학력이 낮거나 주관적으로 최하층이라고 인식하는 주민일수록 적극적인 행동을 유발하여 문제해결에 임하기보다는 주로 정부의 결정에 순응하거나 무관심해 하는 정도가 비교적 높다고 하겠다.

이와 반대로 소득이 높거나 젊은사람 일수록 또는 학력수준이 상대적으로 높을수록 행동화 가능성은 더욱 높아진다고 할 수 있다.

이러한 결과로 볼 때 소득과 학력수준이 전반적으로 높아지고 있음을 감안하면 불량주택지역 주민의 행동지향적 성향은 더욱 강해질 것으로 판단되며, 따라서 향후 재개발사업 시행시 부정적인 파급효과를 최소화시키기 위해서는 사업주체의 일방적인 집행보다 주민참여확대를 통하여 주민과 협의하면서 사업을 시행해야 할 것으로 판단된다.

[표 4-2-30] 행동지향성

(단위 : %)

구 분 배경변수		정부가경정 한이상무조 건따라야함	견망한다	전경청원	검단행동	무응답	합 계
소 독	0-19만원	31.6	18.4	23.7	26.3	0	100 (38)
	20-29만원	20.0	18.2	29.1	32.7	0	100 (55)
	30-39만원	25.4	23.8	30.2	19.0	1.6	100 (63)
	40만원이상	19.3	13.3	42.2	24.1	1.2	100 (83)
연 령	20-29 세	15.0	20.0	40.0	20.0	5.0	100 (20)
	30-39 세	23.5	10.3	45.6	20.6	0	100 (68)
	40-49 세	23.9	17.4	33.7	25.0	0	100 (92)
	50세이상	23.7	27.1	15.3	32.2	1.7	100 (59)
학 력	무 학	15.8	52.6	5.3	26.3	6.0	100 (19)
	국 졸	25.3	18.9	25.3	29.5	0.1	100 (95)
	중 졸	24.6	11.6	37.7	26.1	0	100 (69)
	고졸이상	19.6	12.5	50.0	16.1	1.8	100 (56)
부 문	실 업	17.9	28.6	35.7	17.9	0	100 (28)
	비 공 식	22.8	15.2	32.3	29.0	0.7	100(145)
	공 식	24.2	17.7	35.5	21.0	1.6	100 (62)
	기 타	50.0	50.0	0	0	0	100 (4)
생 활 경 도	상	0	100.0	0	0	0	100 (1)
	중 상	0	0	100.0	0	0	100 (2)
	중 하	11.5	26.9	50.0	11.5	0	100 (26)
	하 상	19.0	13.1	36.9	31.0	0	100 (84)
	하 하	28.6	19.0	26.2	24.6	1.6	100(126)
합 계		23.0	18.0	33.1	25.1	0.8	100(239)

자료 : 현대사회연구소(1985), p. 221

제 3 장 주민의 경제적 특성

제 1 절 취업실태 및 취업 정보 연결망

1. 직업유형

주민의 취업실태를 보면 그 동안 사무직종사자가 많이 늘어났지만 아직은 교육수준 및 기술숙련도가 낮아 주로 하위노동인 생산직 및 일용노동에 취업하고 있는데 그 실태를 보면 [표 4-3-1]과 같다.

직업별로 보면 사무직종사자가 23.5%로 가장 많고, 그 다음이 미숙련노동 및 숙련노동, 도소매업 순으로 나타났으며, 무직도 8.7%를 점하고 있다.

[표 4-3-1] 도시규모별 직업분포

(단위 : %)

구 분	서 울	지 방 도 시			계
		직할시	도청소재지	소 계	
사 무 직	23.2	24.6	19.3	23.6	23.5
생 산 직	2.0	4.8	8.9	5.6	4.5
도 소매업	14.3	10.6	12.9	11.0	12.0
서비스직	13.5	5.4	8.6	6.0	8.3
노점, 행상	4.0	3.8	2.5	0.4	3.7
숙련노동	11.7	14.5	22.1	16.0	14.7
미숙련노동	20.0	17.5	14.7	17.0	17.9
기 타	5.6	8.3	3.3	7.4	6.8
무 직	5.8	10.5	7.6	10.0	8.7
계	30.1	56.7	13.2	69.9	100.0(2,987)

도시별로는 서울의 경우 사무직과 미숙련노동 다음으로 도소매업 및 서비스직의 순위를 보이고 있으며, 직할시는 사례 전체의 순위와 유사하나 도청소재지에서는 최빈치가 숙련노동인 것을 비롯해서 순위별 차별성을 나타낸다.

직업별 특징으로는 대도시에서 사무활동 종사자가 많은 반면에, 수원·전주지역에서는 그 비율이 상대적으로 저조하며, 서비스직의 경우 도시경제의 밀집지역인 서울이 여타 지방도시 보다 훨씬 높은 비율을 나타내고 있다. 또한 비공식부문이라 할 수 있는 노점, 행상의 비율은 대도시 지역일수록 높아짐을 알 수 있다.

산업구조상 2 차산업으로 분류 가능한 생산직(제조업 포함)에서는 도청소재지, 직할시 및 서울의 순으로 점유비율이 낮아지는데, 이는 대도시보다 중소도시에서 차지하는 2 차산업 구성비의 중요성을 표출한 것이라 할 수 있다.

조사결과의 특징으로는 숙련노동의 경우 점유비율이 대도시에서 중소도시로 갈수록 높아 지는데 비해 미숙련노동의 점유비율은 정반대의 현상을 나타내고 있다. 즉 불량주거지의 주민들이 갖는 노동력의 전문화 정도에 있어서 중소도시일수록 전문기술보유자(숙련노동자)가 상대적으로 덜 전문화(미숙련)된 노동자보다 많이 거주하고 있다고 하겠으며, 반대로 대도시의 불량주거지에는 미숙련노동자가 숙련노동자 보다 많이 거주하고 있음을 알 수 있다.

[표 4-3-2]에서 직업분포상의 변화추이를 볼 경우 각 조사사례 모두 노동자가 제일 많은 비율을 차지하고 있으나, 이에 대한 '85 년 조사가 55.7%로 절대다수를 점하고 있으며, '88 년 조사자료도 55%로 이와 유사한 결과임을 알 수 있는데, '90 년의 동일기관에 의한 조사에서는 영세지역에서 53.3%로 점차 하향추세를 보이고 있음을 알 수 있다.

그러나 전문행정, 관리직과 하위행정, 사무직에의 종사자는 '85 년 조사에서는 3.9%로 극히 미미한 점유비를 구성하고 있으나, '88 년 조사에서는 10.2%를 차지하고 있을 뿐만 아니라 '90 년도 조사시에는 영세지역에서 16.3%로 급상승하고 있음을 나타내고 있다.

즉 노동자의 경우는 직업유형상에서의 그 구성비가 줄어드는 추세라 하겠으며, 이와는 반대로 행정, 사무직종은 그 구성비에서 증가되고 있는 비교적 뚜렷한 추세를 반영하고 있는데, 이는 그동안 교육수준이 향상되었기 때문이라고 판단되며 향후에도 이러한 추세가 계속되리라고 생각된다.

이러한 사무직과 노동직에 대한 경향치와 본 조사결과를 비교해 보면, 사무직이 23.5%로 '90 년 조사자료인 영세지역(16.4%)보다는 약 7%가 높은 반면 일반지역(44.5%)에는 거의 절반수준에 머무르고 있다. 그러나 노동자의 비율은 생산직과 숙련, 미숙련직을 포함한 37. 1%로 영세지역과 일반지역을 통합한 비율인 37.9%보다 낮은 수치를 보이고 있다.

[표 4-3-2] 가구주 직업분포의 변동추이

(단위 : %)

조사기관 ----- 직업분포 \	현대사회연구소 ('85)	한 국 여 성 개 발 원			
		'88년 조 사	'90년 조 사		
			계	영세지역	일반지역
전문, 행정, 관리직	1.0	0.4	5.8	2.5	12.3
하위 행정, 사무직	2.9	9.8	20.1	13.8	32.2
상 중 자 영	19.2	9.9	21.5	12.5	39.0
노 동 자	55.7	55.0	37.9	53.3	7.9
가 내 노 동 자	1.0	0.1	0.9	1.3	0.3
영 세 자 영/ 서 비 스 직	20.2	24.8	13.8	16.6	8.3
계	100.0(208)	100.0(969)	100(1032)	100(681)	100(351)

자료 : 현대사회연구소(1985), p. 113.
한국여성개발원(1988), p. 22
한국여성개발원(1990), p. 32

거주유형별 직업을 보면 사무직과 숙련노동에서 세입자가 각각 23.9%와 16.9%로 가옥주의 경우(23%와 12.3%)보다 높은 분포를 나타내고 있는데, 이는 학력수준이 가옥주보다 세입자의 경우 상대적으로 높기 때문에 형성된 결과라 하겠다.

영업활동을 위한 초기자본이 상당히 필요한 도소매업에는 가옥주가 15.6%로 8.7%를 보인 세입자보다 거의 두배가량 높은 분포를 보이고 있는 반면에, 서비스직종과 미숙련노동에의 종사자는 가옥주보다 세입자가 훨씬 많이 분포되어 있음을 알 수 있다.

이와는 달리 무직자는 가옥주가 12.7%로 세입자의 경우보다 두배를 초과하고 있는데 이는 가구주의 평균연령이(특히 60 세초과 연령층이) 세입자보다 훨씬 높은 점으로 미루어 보아 취업일선에서 은퇴한 자가 많기 때문인 것으로 생각된다.

이를 연령별 직업분포표에서 보면 나이가 많을수록 무직률이 높게 나타나고 있을 뿐만 아니라 61 세 이상 가구주의 과반수가 무직자로 나타난 것으로 미루어 보아 짐작할 수 있다.

연령별 직업구성비의 특징으로는, 나이가 적을수록 사무직과 서비스직에서 높은 구성비를 나타내고 있는데 이는 젊은층의 교육수준이 높고 노년층일수록 교육수준이 낮기 때문이며 숙련노동에서도 이와 유사한 경향을 보여주고 있다. 그러나 이와는 달리, 도소매업과 미숙련, 막노동 및 노점행상에 종사하는 비율은 나이가 많을수록(61 세 이상 제외) 높은 구성비를 이루고 있다.

이는 학력에 따라 살펴보면 잘 알 수 있는데, 사무직의 분포는 학력수준이 높을수록 높은 구성비를 보여 연령에 따른 부적 상관성과는 반대로 정적인 상관관계를 뚜렷하게 나타내고

있으며, 특히 고졸가구주의 경우는 약 35%가 사무직에 그리고 대졸이상 학력소지자의 경우는 약 63%로 사무직종사자가 대부분임을 알 수 있다.

또한 도소매업과 서비스직종도 부분적으로 (대졸이상을 제외) 학력수준에 따라, 즉 학력이 높을수록 동 직업구성비도 높게 형성되고 있다고 하겠다.

이와는 반대로 노점행상과 미숙련노동 및 생산직의 구성비는 학력이 낮을수록 높아지는 경향성을 보이고 있으며, 특히 노점행상의 경우 학력과 뚜렷한 부적 상관관계를 나타내고 있다.

[표 4-3-3] 거주유형 연령 및 학력별 직업분포

[단위 : %, ()안은 실수]

\직업별 배경변수 \		사무 직	생산 직	도소 매업	서비 스직	노점 행상	숙련 노동	미숙 련	기타	무직	계
거 주 유 형 별	가옥주	23.0	4.5	15.6	6.1	3.3	12.3	15.2	7.4	12.7	100(1559)
	세입자	23.9	4.5	8.7	10.3	4.0	16.9	20.4	6.3	5.1	100(1428)
	계	23.5	4.5	12.0	8.3	3.7	14.7	17.9	6.8	8.7	100(2987)
연 령 별	30세이하	34.9	2.3	8.1	12.1	1.3	16.8	10.7	10.1	3.7	100 (298)
	31-40세	32.5	4.3	11.5	10.9	3.2	19.0	12.9	4.9	0.9	100 (948)
	41-50세	21.7	5.9	13.2	7.1	4.4	16.4	22.5	5.5	3.4	100 (849)
	51-60세	15.4	4.9	13.5	6.3	5.1	9.4	24.7	8.6	12.2	100 (631)
	61세이상	2.7	1.9	10.5	2.7	2.7	3.9	13.2	10.5	51.9	100 (258)
	계	23.5	4.5	12.0	8.2	3.7	14.7	17.9	6.8	8.7	100(2984)
학 력 별	대졸이상	62.8	1.1	8.4	3.6	0.7	6.9	1.1	11.3	4.0	100 (274)
	고 졸	34.9	3.3	14.1	10.6	3.0	17.4	8.0	5.4	3.1	100(1259)
	중 졸	7.9	6.8	12.1	9.6	4.3	17.5	27.6	7.3	6.9	100 (858)
	국 졸	3.9	4.1	9.6	3.6	5.4	9.2	34.5	7.9	21.8	100 (467)
	무 학	1.6	8.8	6.4	3.2	6.4	5.6	25.6	3.2	39.2	100 (125)
	계	23.5	4.5	12.0	8.3	3.7	14.7	17.9	6.8	8.7	100(2983)

2. 취업정보 취득원

취업정보 취득경위를 살펴보면 [표 4-3-4]에 나타난 바와 같이 주로 이웃과 친구·동료로부터 얻고 있는데 이것으로 미루어 보아 불량주택지역 주민이 이웃과 서로 상부상조하고 있음을 알 수 있다.

[표 4-3-4] 도시규모별 취업경로

(단위 : %)

구 분	서 울	지 방 도 시			계
		직할시	도청소재지	소 계	
이 웃	29.8	26.4	34.9	28.0	28.5
친 척	12.4	13.8	13.2	13.7	13.3
친구, 동료	29.1	27.9	20.4	26.5	27.2
자력, 인력시장	19.1	23.7	25.6	24.0	22.5
직업소개소	4.9	3.4	3.6	3.4	3.9
학교추천	4.7	4.9	2.3	4.4	4.5
계	30.4	56.4	13.2	69.6	99.9(2,936)

이를 다시 도시규모별로 보면, 서울지역은 이웃과 친구·동료가 각각 29.8%와 29.1%로 높은 비율을 점하고 있으며, 자력·인력 시장을 이용하는 경우가 19.1%인데 비해 직할시의 경우는 친구·동료로부터 정보를 얻는 경우가 27.9%로 가장 높고 다음이 이웃·자력·인력 시장 등으로 나타났다.

도청소재지에서는 이웃을 통하는 경우가 34.9%로 위의 지역에 비해 상당히 높은 비율을 보이고 있으며, 그 다음이 자력·인력시장을 이용하고 있다. 즉 대도시에 비해 중소도시에서 주요 취업정보연계망이 '이웃'임을 볼 때 지역공동체적 속성이 타 도시에 비해 높음을 알 수 있다.

또한 서울에서도 '이웃'의 중요성이 높은 것은 불량주택지역 주민이 타 지역주민과의 배척, 단절성으로 일정구역 단위의 내집단(in-group)으로서의 응집력이 높기 때문인 것으로 추론할 수 있겠다. 그리고 '친구·동료'에 대한 비율이 대도시지역에서 높은 점으로 미루어 볼 때 유사한 직종끼리의 연계망이 대도시가 중소도시보다 상대적으로 조직화되어 있으며 동료의식도 높다고 파악된다.

[표 4-3-5] 직업별 취업경로

(단위 : %)

구 분	사무직	생산직	도소매업	서비스직	노점·행상	숙련노동	미숙련노동	기타	무직	계
이웃	26.7	33.8	27.8	28.9	22.9	26.7	30.8	33.7	27.8	28.5
친척	16.1	16.5	15.3	9.3	11.9	11.6	11.2	13.6	12.7	13.3
친구, 동료	25.0	21.8	21.0	29.7	30.3	33.4	30.2	26.1	25.4	27.3
자력, 인력시장	20.8	21.8	27.0	24.8	26.6	22.5	20.9	17.6	25.4	22.6
직업소개소	4.1	4.5	4.0	1.6	4.6	3.2	5.1	4.5	2.4	3.9
학교추천	7.4	1.5	4.8	5.7	3.7	2.6	1.7	4.5	6.3	4.5
계	23.2	4.5	12.0	8.4	3.7	14.7	18.0	6.8	8.6	100.1 (2,927)

가구주의 직업별 정보원으로는 사무직·생산직·도소매업 및 미숙련노동과 기타직업에서 '이웃'에 대한 점유비율이 가장 높으며 특히 생산직의 경우 매우 높은 비율을 점하고 있다. 서비스직·노점·행상 및 숙련노동의 직종에서는 '친구·동료'에 대한 비율이 가장 높다고 하겠다.

취업경로에 대한 2, 3 순위는 '이웃', '친구·동료', '자력·인력시장'의 세 항목이 직종에 따라 유동적이라 할 수 있으며, '친척'으로부터 취업정보를 얻는 경우는 그리 많지 않음을 알 수 있다. '학교추천'을 통하는 경우는 사무직에서 타 직종에 비해 비교적 높은 구성비를 나타내고 있다.

[표 4-3-6] 학력별 취업경로

(단위 : %)

구 분	대졸이상	고 졸	중 졸	국 졸	무 학	계
이웃	22.9	28.3	31.1	26.3	33.3	28.5
친척	14.3	15.0	12.2	10.7	10.8	13.3
친구, 동료	18.4	26.7	28.5	32.0	27.5	27.3
자력, 인력시장	28.6	21.4	22.2	23.0	20.0	22.5
직업소개소	5.3	3.9	3.5	3.7	4.2	3.9
학교추천	10.5	4.7	2.5	4.3	4.2	4.5
계	9.1	42.2	28.9	15.7	4.1	100.0(2,928)

한편 학력별로는 대졸이상 학력의 가구주에서 '자력·인력시장' 점유비가 가장 높은 것으로 나타나고 있는데 이는 신문지상의 공개모집, 채용공고 등을 통하여 취업하거나 자체적으로 취업정보를 입수하고 있음을 알 수 있으며 '학교추천'이 나머지 학력소지자에 비해 두배 이상의 점유비를 나타내고 있음은 당연한 결과라 할 수 있다.

고졸이하의 경우는 대부분 '이웃'에 대한 비율이 가장 높고 다음으로 '친구·동료'를 통하는 직업정보망을 형성하고 있다. 즉 대졸이상 학력소지자의 경우 여타 학력소지자에 비하여 공식통로를 활용하는 정도가 상대적으로 높은 반면, 고졸이하의 경우는 비공식적인 통로에 의존하는 비율이 훨씬 높다고 하겠는데, 전체적으로는 동료나 이웃의 중요성이 크게 나타나는 것으로 보아, 불량주거지역에서의 공동체적 속성의 유지, 지속이 그 지역 주민의 취업활동에 미치는 영향력은 상당히 크다고 하겠다.

3. 통근권

가. 가구주의 통근거리

가구주의 통근거리를 살펴보면 [표 4-3-7]을 보면 알 수 있듯이 비교적 고르게 분포되어 있으나 지방도시일수록 2~8 km 가 가장 많이 나타나고 있다.

이를 다시 도시규모별로 보면 서울이 평균 8.1km 로 가장 짧으며, 직할시 8.4km 및 도청소재지 8.9km 로 대도시지역에서 중소도시로 갈수록 통근권이 확대되고 있다.

즉 불량주택지역 주민은 대도시일수록 직주근접 성향을 띄고 있다고 하겠으며, 이러한 직주근접 성향이 갖는 의미로 미루어 보아 대도시에 거주하는 불량주택지역 주민일수록 주거 및 생활근거지의 이동거리가 보다 좁은 공간상에서 이루어질 것으로 보인다.

[표 4-3-7] 도시규모별 거리

(단위 : km)

구 분	서 울	지 방 도 시			계
		직할시	도청소재지	소 계	
1km 이하	15.1	9.0	13.3	9.9	11.7
1 - 2km	9.7	12.1	9.2	11.5	10.9
2 - 4km	16.6	18.4	27.9	20.3	19.0
4 - 8km	25.0	27.7	24.1	27.0	26.3
8 - 12km	17.5	16.0	10.2	14.8	15.8
12km 초과	16.1	16.8	15.3	16.5	16.3
계	34.6	51.9	13.5	65.4	100.0(2,175)
평 균(km)	8.1	8.4	8.9	8.5	8.4
표 준 편 차	9.72	9.83	14.35	10.91	10.52
중 위 수	5.32	5.34	4.5	5.2	5.2

나. 가구원의 통근거리

가구원의 경우도 [표 4-3-8]에 나타난 바와 같이 직할시와 도청소재지간에 순위 바꿈은 있으나, 평균통근권이 7.7km 및 7.5km 로 유사함에 비해 서울지역에서의 통근권이 7.1km 임을 비추어 볼 때, 가구주의 경우와 거의 비슷한 결과를 나타내고 있다고 하겠다. 즉 대도시일수록 직주근접성을 유지하고 있다.

가구주와 가구원을 비교할 때 가구주의 통근권이 가구원에 비하여 대략 1km 정도 길게 나타나고 있는데, 도시별로는 도청소재지가 1.4km 로 여타지역보다 차이가 심한 것을 알 수 있다.

[표 4-3-8] 도시규모별 거리

(단위 : %)

구 분	서 울	지 방 도 시			계
		직할시	도청소재지	소 계	
1km 이하	19.6	10.4	15.3	12.0	14.3
1 - 2km	11.2	11.7	19.9	14.4	13.4
2 - 4km	17.2	18.6	23.0	20.0	19.2
4 - 8km	24.4	25.3	18.9	23.2	23.6
8 - 12km	14.4	17.1	8.7	14.4	14.4
12km 초과	13.2	16.9	14.3	16.0	15.2
계	29.4	47.5	23.1	70.6	100.0(849)
평 균(km)	7.1	7.7	7.5	7.7	7.5
표 준 편 차	8.98	7.44	12.08	9.21	9.14
중 위 수	4.7	5.3	4.0	4.8	4.8

4. 부업실태

가. 부업유무와 부업종류

(1) 부업유무

부업을 가지고 있는 가구가 전체의 21.2%이지만 [표 4-3-9] 및 [표 4-3-10]에 나타난 바와 같이 지역별 거주 유형별로 상당한 차이를 보이고 있다. 지역별로는 서울이 28.0% 임에 비해 직할시 19.1%, 도청소재지 15.0%로 대도시일수록 유부업가구비가 높음을 알 수 있다.

거주유형별로는 가옥주의 경우 부업이 있는 가구비가 16.6%에 머무르고 있으나 세입자에 있어서는 25.4%가 유부업가구로 세입자 네 가구당 한 가구가 부업을 갖고 있다고 하겠다.

이처럼 서울지역 및 세입자가 부업을 가지고 있는 가구의 비율이 높게 나타나는 것은 대도시에서 생활비지출이 더욱 높을 뿐만 아니라 세입자의 경우는 임대료 지불이라는 부담이 가중되어 가구당 소득원의 다양화가 필요하기 때문이라 여겨진다.

[표 4-3-9] 도시규모별 부업유무

(단위 : %)

구 분	서 울	지 방 도 시			계
		직할시	도청소재지	소 계	
유	28.0	19.1	15.0	18.3	21.2
무	72.0	80.9	85.0	81.7	78.8
계	30.0	56.7	13.3	70.0	100.0(2,999)

[표 4-3-10] 거주유형별 부업유무

(단위 : %)

구 분	가 옥 주	세 입 자	계
유	16.6	25.4	21.2
무	83.4	74.6	78.8
계	47.9	52.1	100.0(2,999)

(2) 부업의 종류

조사지역별 부업종류로는 서울과 직할시에서 '기타' 항목을 제외하고 봉제인형이 32.8%와 21.6%로 높게 나타났으며, 도청소재지에서도 봉제인형이 28.1%로 최빈치를 이루고 있다. 이는 봉제인형제작이 별도의 기술습득 없이 주부들이 쉽게 할 수 있기 때문인 것으로 판단된다.

[표 4-3-11] 도시규모별 부업종류

(단위 : %)

구 분	서 울	지 방 도 시			계
		직할시	도청소재지	소 계	
전자제품	3.3	5.1	10.5	5.9	4.9
봉제인형	32.8	21.6	28.1	22.6	26.6
봉투인쇄	5.4	2.2	5.3	2.7	3.8
목 공 예	4.6	7.9	3.5	7.3	6.2
노점행상	6.2	7.0	19.3	8.9	7.8
파 출 부	10.8	9.5	12.3	9.9	10.3
기 타	36.9	46.7	21.1	42.7	40.5
계	39.3	51.4	9.3	60.7	100.0(613)

여기서 특기사항은 가구주 직업에서 대도시일수록 노점, 행상 직종에 대한 비율이 높는데 반해 부업의 종류에서는 지방도시일수록 특히 도청소재지의 경우 이에 대한 점유비가 높게 나타났으며 대도시보다 월등한 비율을 구성하고 있는 것으로 파악되었다.

나. 부업소득

부업을 가지고 있는 가구(636 가구)의 평균 부업소득은 24.1 만원이며, 지역별로는 직할시가 24.7 만원, 도청소재지가 23.6 만원, 서울의 23.4 만원 순으로 나타났다.

각 구간별 빈도를 보면, 서울 및 지방도시 모두 10 만원에서 최빈치를 이루고 있으며, 20 만원 이하의 점유비가 70%를 상회하고 있음을 상기할 때, 평균치보다는 중위수가 대표치로서 타당성을 갖는다고 하겠다. 즉 부업소득의 대표치로 유부업가구 전체와 서울의 중위수가 15.2 만원이고 지방도시가 15.1 만원임을 볼 때, 부업소득수준이 15 만원을 약간 초과하고 있음을 알 수 있다.

[표 4-3-12] 도시규모별 부업소득

- 88 -

(단위 : %)

구 분	서 율	지 방 도 시			계
		적할시	도청소재지	소 계	
10만원 이하	39.7	40.4	38.3	40.1	39.9
11~15만원	13.9	14.5	10.0	13.8	13.8
16~20 *	17.5	17.3	23.3	18.2	17.9
21~25 *	4.0	6.2	3.3	5.7	5.0
26~30 *	11.1	9.3	16.7	10.4	10.7
31만원 이상	13.9	12.3	8.3	11.7	12.6
계	39.6	50.9	9.4	60.4	100.0(636)
평 균(만원)	23.4	24.7	23.6	24.5	24.1
표 준 편 차	33.26	39.84	34.07	38.96	36.78
중 위 수	15.2	15.1	19.6	15.1	15.2

제 2 절 수입, 지출 현황

1. 재산가액과 저축, 부채현황

가. 소유재산

비록 주민이 소유하고 있는 토지 등을 기초로 주민이 주관적으로 추정한 것이지만 소유하고 있는 재산실태를 조사한 결과 [표 4-3-13]과 같이 나타났다.

[표 4-3-13] 도시규모별 재산

(단위 : %)

구 분	서 울	지 방 도 시			계
		직할시	도청소재지	소 계	
300만원이하	12.0	13.0	12.5	12.9	12.6
301~500만원	9.9	10.1	7.5	9.5	9.7
501~700 *	8.4	7.0	7.5	7.1	7.5
701~1,000 *	11.3	13.0	14.6	13.4	12.7
1,001~2,000 *	12.8	17.7	16.8	17.5	15.9
2,001~3,000 *	8.7	11.2	9.7	10.9	10.1
3,001~4,000 *	7.8	7.5	7.5	7.5	7.6
4,001~5,000 *	5.3	5.5	9.0	6.3	5.9
5,001~6,000 *	4.8	4.1	4.7	4.2	4.4
6,000만원 이상	19.0	10.9	10.3	10.8	13.6
계	34.1	52.0	13.9	65.9	100.0(2,306)
평 균(백만원)	44.3	31.4	30.5	31.2	35.6
표 준 편 차	86.59	62.29	53.61	60.55	70.77
중 위 수	18.5	15.0	15.5	15.1	15.3

도시규모별로 조사지역주민의 재산보유상태를 평균치로 살펴보면, 서울이 4,400 만원, 직할시가 3,100 만원 그리고 도청소재지 3,100 만원으로 대도시일수록 보유수준이 높으며 특히 서울의 경우 지방도시와의 격차가 큼을 알 수 있다.

이는 대도시일수록 지가가 높기 때문인 것으로 보이며 이처럼 평균치로 살펴본 주민의 재산상태는 조사지역이 불량주택지역임을 감안할 때 비교적 높은 수준이라 할 수 있으나, 1,000 만원 이하가 42.5%나 되는 것은 세입자가 포함되었기 때문인데 차후 재개발사업으로 공급되는 공동주택 구입능력에 한계가 있을 것으로 보인다.

[표 4-3-14] 가옥주 재산추정액

- 90 -

(단위 : %)

구 분	서 울	지 방 도 시			계
		직할시	도청소재지	소 계	
500만원이하	2.2	7.1	6.0	6.8	5.4
501-1,000만원	5.3	10.1	15.5	11.2	9.4
1,001-2,000 *	6.4	18.2	10.1	16.5	13.4
2,001-3,000 *	12.8	17.6	13.1	16.7	15.5
3,001-4,000 *	15.6	12.9	12.5	12.8	13.7
4,001-5,000 *	10.6	9.4	16.7	10.9	10.8
5,001-6,000 *	10.1	7.5	8.3	7.7	8.4
6,000만원 초과	36.9	17.1	17.9	17.3	23.3
계	30.8	54.7	14.5	69.2	100.0(1,162)
평 균(백만원)	71.6	46.2	41.9	45.3	53.4
표 준 편 차	86.93	72.96	32.96	66.62	74.44
중 위 수	50.1	30.2	37.5	30.4	37.8

그러나, 세입자를 제외한 가옥주의 경우에는 [표 4-3-14]에 나타난 바와 같이 85.2% 이상이 1,000 만원 이상의 재산을 소유한 것으로 나타나고 있는데 이는 가옥주의 경우 대부분 토지를 소유하고 있기 때문이다.

가옥주의 보유재산의 평균금액은 5,300 만원인데, [표 4-3-15]의 세입자의 보유재산에 비하여 아주 높으며 지역별로는 차이가 상당히 심하게 나타나고 있다. 즉 서울이 7,200 만원, 직할시가 4,600 만원으로 매우 큰 폭임을 알 수 있다. 이와 같이 지역별로 재산가액이 차이가 나는 것은 지가수준의 차이 때문이라 생각된다.

[표 4-3-15] 세입과 재산추정액

- 91 -

(단위 : %)

구 분	서 울	지 방 도 시			계
		직할시	도청소재지	소 계	
200만원이하	13.8	14.0	12.4	13.7	13.7
201-300만원	14.0	13.1	16.3	13.8	13.9
301-500 *	17.8	19.7	12.4	18.2	18.0
501-700 *	11.0	10.3	11.8	10.6	10.8
701-1000 *	13.6	15.3	11.8	14.5	14.2
1001-1500 *	11.2	11.2	14.4	11.9	11.6
1501-2000 *	7.0	5.9	9.8	6.7	6.8
2001-3000 *	5.1	3.9	5.9	4.3	4.6
3000만원초과	6.5	6.6	5.2	6.3	6.4
계	37.4	49.2	13.4	62.6	100.0(1,144)

평균(백만원)	21.4	14.5	17.9	15.3	17.6
표 준 편 차	79.48	41.51	67.49	48.21	61.83
중 위 수	7.2	7.1	7.8	7.2	7.2

이러한 재산추정액을 구간별로 보면 재산이 1,000 만원 이하인 가옥주는 약 15%에 이르고 있으며, 1~2 천만원대는 28.9%이고 3~4 천만원대가 24.5%인데 비해 5,000 만원 이상의 경우도 30%를 넘고 있다.

각주 003)

세입자의 재산추정액은 다음의 표에서 나타난 바와 같이 가옥주보다 월등히 낮은 수준임을 알 수 있는데, 전체평균금액이 1,800 만원에 머무르고 있으며, 특히 1,000 만원 이하의 주민이 70.6%를 차지하고 있을 뿐만 아니라 정부에서 공급하고 있는 임대주택보증금을 부담할 수 없는 500 만원 미만의 주민도 45.6%나 차지하고 있는 것을 비추어 볼 때, 이들의 열악한 경제적 수준을 짐작할 수 있을 것이다.

가옥주의 경우와는 달리, 세입자에 있어서 이처럼 낮은 재산보유 상태는 소유 부동산(토지, 주택 등)의 부재로 인해 재산평가상에서 임대보증금을 포함한 현금보유가 중심항목이라는 점에서 비롯된 것이라 하겠으며, 이 경우 재산상의 차이가 발생하는 것도 도시별로 임대보증금 수준이 차이가 있기 때문이라 생각된다.

나. 저축 및 부채현황

- 92 -

(1) 저축실태

조사가구전체에서 저축을 하고 있는 가구의 비율은 52.3%로 1,569 가구인데 이는 '84 년 현대사회연구소에서 서울지역을 조사한 45.8% 보다는 높고 한국여성개발원이 '90 년 조사한 도시영세지역 65.8% 및 일반지역 86.8% 보다는 상당히 낮은 비율이라 하겠다. 가구당 평균저축금액은 706 만원이고 서울이 931 만원, 직할시가 625 만원, 도청소재지가 590 만원으로 대도시일수록 저축금액이 많은 것을 알 수 있다.

이를 저축금액 규모별로 분포실태를 보면, [표 4-3-16]과 같다.

[표 4-3-16] 도시규모별 저축액

(단위 : %)

구 분	서 울	지 방 도 시			계
		직할시	도청소재지	소 계	
50만원이하	15.6	14.0	11.5	13.4	14.3
51-100만원	14.4	12.7	16.0	13.5	13.8
101-200 *	12.7	12.5	16.0	13.3	13.1
201-300 *	8.4	10.0	11.5	10.3	9.8
301-500 *	19.4	23.0	15.6	21.3	20.7
501-1,000 *	15.9	19.0	19.5	19.1	18.2
1,000만원초과	12.5	8.9	9.9	9.1	10.1
계	29.6	53.7	16.7	70.4	100.0(1,569)

평 균 (만원)	931.1	624.6	570.3	611.7	706.2
표 준 편 차	4,338.51	1,699.12	843.36	1,539.66	2,692.27
중 위 수	300.2	399.6	299.9	300.5	300.4

이들 저축보유 가구의 총저축액으로는 500 만원 이하에 서울이 71.5%, 직할시가 72.2%, 도청소재지는 70.6%로 나타났다. 중위수로는 저축금보유가구 전체가 300.4 만원이며, 서울 300.2 만원 및 지방도시 300.5 만원으로 저축을 하고 있는 가구의 절반가량이 300 만원을 넘지않고 있음을 알 수 있다.

거주유형별 저축수준을 보면 가옥주가 평균 920 만원 정도로 세입자의 평균 약 545 만원 보다 월등히 많은 금액임을 알 수 있으며, 중위수도 가옥주의 경우 500 만원에 이르고 있는데 비해 세입자는 200 만원에 그치고 있는 것으로 보아 보다 열악한 세입자의 경제적 수준을 반영하고 있다고 하겠다.

한편 저축율을 살펴보면 가옥주가 전체 1,436 가구 중 47.1%인 676 가구이고, 세입자는 전체 1,563 가구 중 57.3%인 893 가구로 나타나고 있어 세입자가 상대적으로 저축율이 높은 것을 알 수 있다.

[표 4-3-17] 거주유형별 저축액

(단위 : %)

구 분	가 옥 주	세 입 자	계
50만원	9.6	17.9	14.3
51~100	11.4	15.6	13.8
101~200	12.3	13.8	13.1
201~300	8.1	11.0	9.8
301~500	24.5	17.8	20.7
501~1,000	21.0	16.0	18.2
1,000만원초과	13.1	7.8	10.1
계	43.1	56.9	100.0(1,569)

평 균 (만원)	918.9	544.7	706.2
표 준 편 차	3,289.22	2,118.23	2,692.27
중 위 수	499.8	200.6	300.4

(2) 부채실태

부채가 있는 가구는 626 가구로 전체가구의 20.9%인데, 이는 현대사회연구소에서 '84 년 서울지역을 조사한 50%와 한국여성개발원이 '90 년 조사한 도시영세지역 30.4% 및 일반지역 25.1% 보다는 훨씬 낮은 비율임을 알 수 있다.

가구당 평균부채금액은 403 만원이고 서울이 411 만원, 지방도시가 399 만원으로 비슷하다.

가구당 부채규모 분포를 보면 [표 4-3-18]과 같다.

[표 4-3-18] 도시규모별 부채액

(단위 : %)

구 분	서 울	지 방 도 시			계
		직할시	도청소재지	소 계	
50만원이하	18.4	18.3	11.4	17.1	17.6
51-100만원	19.7	18.6	12.9	17.6	18.4
101-200 "	15.0	21.7	18.6	21.2	18.8
201-300 "	11.5	11.2	12.9	11.5	11.5
301-500 "	17.1	14.6	14.3	14.5	15.5
501-1,000 "	13.2	9.6	20.0	11.5	12.1
1,000만원초과	5.1	5.9	10.0	6.6	6.1
계	37.4	51.4	11.2	62.6	100.0(626)

평 균(백만원)	410.6	369.1	537.3	399.2	403.4
표 준 편 차	716.13	494.79	619.09	522.28	601.56
중 위 수	200.3	200.0	299.3	200.2	200.2

지역별로 300 만원 이하의 분포로는 서울 64.6%, 직할시 69.8% 및 도청소재지 55.8%로 나타났으며, 반대로 300 만원 이상의 점유비가 서울 35.4%, 직할시 30.1% 및 수원, 전주 44.3%이며, 부채액 1,000 만원을 초과하고 있어 심각한 상태에 있는 가구가 6.1%나 되며 특히 도청소재지인 수원, 전주지역은 10%로 여타지역의 거의 2 배를 보이고 있는데 이는 이 지역 주민의 어려운 생활상을 잘 보여주는 것이라고 하겠다.

거주유형별로는 300 만원이상 부채액에 세입자의 경우 24.9%가 포함되는데 비해 가옥주의 43.4%가 이에 속하고 있으며, 100 만원 이하를 빚지고 있는 가구비율은 가옥주가 28.3%이고 세입자가 42.9%임을 비추어 볼 때, 세입자의 경우 가옥주보다 소규모의 빚을 짊어지고 있음을 알 수 있다.

[표 4-3-19] 거주유형별 부채액

(단위 : %)

구 분	가 옥 주	세 입 자	계
50만원이하	12.1	22.5	17.6
51-100만원	16.2	20.4	18.4
101-200 "	16.8	20.7	18.8
201-300 "	11.4	11.6	11.5
301-500 "	16.2	14.9	15.5
501-1,000 "	17.8	7.0	12.1
1,000만원초과	9.4	3.0	6.1
계	47.4	52.6	100.0(626)

평 균 (만원)	497.8	318.2	403.4
표 준 편 차	547.41	635.42	601.56
중 위 수	299.9	199.7	200.2

이를 평균치로 비교해 보면 가옥주가 평균 498 만원이고 세입자가 318 만원으로 가옥주의 부채금액이 많은 것으로 나타나고 있으며, 부채를 지고 있는 가구의 비율은 가옥주가 1,436 가구 중 20.7%인 297 가구이고 세입자는 1,563 가구중의 21%인 329 가구로 부채를 지고 있는 가구의 비율이 거의 비슷하며, 전반적으로 유부채가구 비율이 매우 낮게 나타났다.

1,000 만원 이상의 높은 부채를 지고 있는 가구도 세입자에 비하여 가옥주가 훨씬 높은데 이는 가옥주 중에 가구주가 고령으로 인하여 취업전선에 나가지 못하고 있는 가구가 많기 때문인 것으로 생각된다.

(3) 부채액 대비 저축수준

한편 저축액과 부채금액의 상관비교를 통해서 조사지역 주민의 부채청산능력을 파악할 수 있는바, 이는 저축금을 여타 비용지출을 배제한 상태에서 부채 청산을 위해 사용한다는 가정에 입각한 것이다. 이를 부채와 저축 모두를 가지고 있는 266 가구(전체대비 8.9%)를 중심으로 살펴 보았는데 이는 [표 4-3-20]과 같다.

이에 따르면, 저축과 부채금액 모두 '50 만원이하' 수준에서 '1,000 만원초과' 수준에 이르는 대각선에 포함된 백분률의 합인 13.9% (37 가구)는 부채와 저축액이 동일한 수준으로 저축액으로 부채를 완전 청산할 수는 있으나 그 이후의 여유자금은 존재하지 않게 되는 경우이다.

대각선 아래부분의 총점유비 30.3% (80 가구)의 주민은 부채청산시 보유저축금으로도 부족하게 됨을 나타내며, 반면에 대각선 위부분의 56.2%(149 가구)는 부채대비 저축액이 많아 다소간의 여유자금 확보가 가능한 주민의 비율이라 하겠다.

[표 4-3-20] 저축액별 부채금액

(구분단위 : 만원)

저축 --- 부채	50이하	51-100	101-200	201-300	301-500	501-1000	1000 이상	계
50이하	4.5	2.6	4.9	3.8	4.5	3.4	1.5	25.2
51-100	1.1	1.9	3.8	2.6	3.0	3.8	0.8	16.9
101-200	4.1	2.3	2.6	2.6	3.8	3.4	0.8	19.5
201-300	0.8	0.8	1.9	0	3.0	1.1	0.4	7.9
301-500	1.9	3.0	1.1	1.5	1.9	1.5	1.5	12.4
501-1000	1.1	0.8	0.4	0.8	3.4	1.5	3.4	11.3
1000이상	1.5	0.8	0	0.4	1.1	1.5	1.5	6.8
계	15.0	12.0	14.7	11.7	20.7	16.2	9.8	100

(사례수 266)

그러므로 실제 부채를 지고 있는 가구는 순부채만 있는 360 가구와 부채가 저축금액보다 많은 80 가구를 합한 440 가구로 조사지역 전체가구의 14.7%로 상당히 건전한 생활을 하고 있음을 알 수 있다.

즉 유부채가구(626 가구)의 29.7%(186 가구)만이 저축금액으로 빚을 청산할 수 있으나 나머지 70.3%(440 가구)는 기존의 저축액만으로는 빚을 갚을 능력이 완전하지 못하다고 하겠다.

그러나 유부채가구 중 위 사례의 266 가구를 제외한 나머지 360 가구(전체의 12.0%)는 저축을 할 수 없을 뿐만 아니라 빚을 얻어가면서 생활을 유지할 수 밖에 없는 극빈층의 소속자가 대부분일 것으로 판단된다.

이와 함께 저축액이 없는 1,430 가구 중에서 순전히 빚에 의해 생활하고 있는 360 가구를 제외한 1,070 가구(전체의 35.7%)는 소득과 지출, 수준이 동일해 저축할 능력을 갖지 못하는 주민일 것으로 보아, 조사가구의 47.7%인 1,430 가구는 자신들의 주거수준 향상을 위한 여유자금 확보가 거의 어려운 것으로 파악되며 이러한 현상은 저축능력 여부에 따른 불량주거지역 주민의 경제적 특성의 한 단면을 나타내고 있다고 하겠다.

2. 소득 및 지출수준

가. 소득분포

(1) 가구주 소득수준

불량주택지역 주민들은 소득수준이 낮기 때문에 대부분 가구원 중 노동이 가능한자의 대부분이

취업을 한다. 이들의 소득은 가구주 소득과 가구원의 소득으로 구분할 수 있는데 우선 먼저 가구주의 소득실태를 살펴보고자 한다.

[표 4-3-21] 도시규모별 가구주소득

(단위 : %)

구 분	서 울	지 방 도 시			계
		직할시	도청소재지	소 계	
20만원이하	4.1	4.6	9.2	5.5	5.1
21-30만원	15.1	13.3	15.3	13.7	14.1
31-40 *	21.5	21.8	26.1	22.7	22.3
41-50 *	25.2	28.2	19.5	26.5	26.1
51-60 *	11.3	15.0	14.8	15.0	13.8
61-70 *	6.1	7.1	6.1	6.9	6.7
71-100 *	12.4	7.3	6.1	7.1	8.7
100만원초과	4.4	2.7	2.9	2.7	3.2
계	31.0	55.2	13.8	69.0	100.0(2,744)
평 균(만원)	57.6	53.9	55.5	54.2	55.3
표 준 편 차	50.88	43.83	80.42	53.18	52.49
중 위 수	49.7	49.7	40.5	49.6	49.7

가구주의 평균소득은 55.3 만원이나 이들을 도시규모별로 살펴보면 서울이 57.6 만원, 지방도시가 54.2 천원으로 서울이 지방도시보다 약간 높게 나타나고 있다. 그러나 조사지역 전체의 점유비에서 가구주의 2/3 이상인 67.6%가 월평균 50 만원 이하인 것으로 보아 매우 낮은 소득수준임을 알 수 있다.

한편 거주유형별로 살펴보면 가옥주는 58.6 만원, 세입자는 52.5 천원으로 세입자가 가옥주에 비하여 6.1 만원이나 낮게 나타나고 있는데, 이는 가옥주의 경우 무직자가 12.7%이고 평균연령이 48.5 세이며, 세입자는 무직자가 5.1%이고 평균연령이 40.5 세로 가옥주에 비하여 취업율이 높고 평균연령이 낮은데도 세입자의 소득수준이 낮은 사유는 [표 4-3-3] 및 [표 4-3-23]을 보면 알 수 있듯이 세입자는 최초 이농민이 많아 미숙련공이 많고 소득수준이 높은 도소매업 종사자가 적기 때문인 것으로 보인다.

[표 4-3-22] 거주유형별 가구주소득

(단위 : %)

구 분	가 옥 주	새 입 자	계
20만원이하	5.6	4.6	5.1
21-30만원	12.2	15.7	14.1
31-40 *	17.3	26.5	22.3
41-50 *	26.5	25.7	26.1
51-60 *	14.9	13.0	13.8
61-70 *	8.6	5.1	6.7
71-80 *	10.9	6.8	8.7
100만원 초과	4.0	2.6	3.2
계	46.0	54.0	100.0(2,744)

평 균 (만원)	58.6	52.5	55.3
표 준 편 차	54.80	50.29	52.49
중 위 수	50.0	45.0	49.7

한편 가구주의 소득을 연령과 학력 및 직업에 따라 경향을 살펴보면, [표 4-3-23]에 나타난 바와 같이 연령이 낮을수록 소득수준이 높으며, 연령별 소득으로는 30 세 이하 가구주를 제외할 때 30 만원 이하의 저소득층에는 나이가 많을수록 더 많은 가구주가 포함되어 있는데 반해서, 40~70 만원대에서는 나이가 적을수록 점유비가 높게 나타남으로서 이와 반대경향성을 보이지만, 그 점유비차가 극히 적은 100 만원 초과소득층을 제외하면 연령이 낮을수록 소득 수준이 높게 나타나고 있다.

이를 평균치로 볼 때 비록 차별성이 크진 않으나 더욱 분명한 경향치를 알 수 있는 바, 30 세 이하 가구중의 경우 평균소득 57.96 만원으로부터 평균치가 점차 감소되고 61 세 이상 가구주 소득이 41.49 만원으로 나타나고 있어, 연령이 높아갈수록 소득수준은 반대로 낮아지고 있다고 하겠다.

[표 4-3-23] 가구주의 연령, 학력 직업별 소득분포

(단위 : %)

\ 소득(만원) ----- 배경변수 \		20 이하	21 ~ 30	31 ~ 40	41 ~ 50	51 ~ 60	61 ~ 70	71 ~ 100	100 초과	계 (표본수)	평균 (만원)
연 령 별	30세이하	2.5	15.7	31.4	23.6	11.4	6.4	4.6	4.3	100.0(280)	57.96
	31-40세	1.1	10.0	22.2	30.2	16.4	8.4	9.2	2.6	100.0(938)	57.25
	41-50세	3.8	14.3	20.4	27.6	13.8	6.5	10.4	3.2	100.0(825)	54.95
	51-60세	9.0	16.4	23.2	21.6	12.8	5.0	8.5	3.4	100.0(555)	54.17
	60세이상	28.9	28.2	13.4	12.0	5.6	2.8	4.9	4.2	100.0(142)	41.49
	소 계	5.1	14.1	22.3	26.1	13.8	6.7	8.7	2.2	100(2,740)	55.19
학 력 별	대졸이상	3.5	3.9	16.7	22.5	17.1	10.9	20.9	4.7	100.0(258)	66.19
	고 졸	1.6	9.2	21.0	28.8	16.9	8.2	10.1	4.0	100(1,222)	59.38
	중 졸	4.3	18.3	24.4	27.5	12.0	5.3	6.0	2.4	100.0(800)	51.56
	국 졸	12.6	25.5	27.3	19.3	7.5	3.2	2.7	1.9	100.0(373)	46.12
	무 학	33.7	25.6	17.4	12.8	4.7	1.2	3.5	1.2	100.0 (86)	37.81
	소 계	5.1	14.1	22.3	26.0	13.8	6.7	8.7	3.2	100(2,739)	55.26
직 업 별	사 무 직	1.3	7.8	21.1	32.6	18.5	7.1	10.2	1.4	100.0(293)	54.79
	도소매업	4.5	9.0	12.9	23.3	15.2	11.0	16.9	7.3	100.0(356)	68.93
	서비스직	3.3	13.4	24.8	23.6	13.0	9.3	7.3	5.3	100.0(246)	60.58
	노점행상	13.8	22.0	23.9	22.0	6.4	4.6	5.5	1.8	100.0(109)	44.07
	숙련노동	0.9	12.1	23.5	25.6	18.7	8.0	8.4	2.7	100.0(438)	56.85
	미숙련노동	8.5	23.1	27.4	24.4	8.8	2.1	4.1	1.5	100.0(532)	48.64
	생 산 직	6.8	15.9	34.1	25.8	9.8	3.8	0.8	3.0	100.0(132)	44.33
	기 타	7.7	20.4	17.1	19.3	8.3	7.7	13.3	6.1	100.0(181)	58.13
	무 직	34.0	18.0	16.0	24.0	2.0	4.0	0.0	2.0	100.0 (50)	36.08
	소 계	5.0	14.1	22.4	26.1	13.8	6.7	8.7	3.2	100(2,737)	55.23

이러한 결과는 일반 도시근로자 가구의 경우 50 대까지는 나이가 많을수록 소득수준이 높아지는 것과는 반대현상을 나타내고 있는데, 이는 이들 주민이 주로 육체노동을 위주로 하는 임시직 또는 일고에 종사하고 있기 때문인 것으로 판단된다.

이처럼 가구주의 연령과 소득수준이 부적 상관관계를 나타내고 있는 것과는 달리, 학력에 따른 가구주의 소득은 정적 상관관계를 보이고 있으며 그 경향도 학력이 높을수록 소득수준이 높아지는 현상이 비교적 분명하게 나타나고 있음을 알 수 있다.

즉 30 만원 이하 소득계층에는 학력이 낮을수록 특히 국졸과 무학인 가구주가 상당히 많이

포함되고 있으며, 50 만원이상의 경우는 이와는 반대의 현상을 보이고 있다.

또한 평균으로 보면 대졸이상 학력소지자의 경우 66.19 만원이며 고졸자는 59.35 만원으로 전체평균을 넘고 있는데 비해, 중졸과 국졸자는 각각 51.56 만원과 46.12 만원이며 무학인 경우 37.81 만원에 머무르고 있다. 따라서 학력이 가구주의 소득에 미치는 영향은 매우 크다고 하겠으며, 특히 학력수준에 의한 소득분포의 차별성은 상당히 높게 나타나고 있어 불량주택지역 주민의 소득수준을 향상시키기 위해서는 교육수준을 향상시키는 것이 필수적이라 하겠다.

직업별 소득분포에서는 노점, 행상과 생산직 및 미숙련 노동자의 경우 평균소득이 44~48 만원선으로 낮은 것과는 달리 도소매업과 서비스직종이 평균 약 69 만원과 61 만원으로 상대적으로 소득수준이 높다.

직종에 따른 소득계층의 중간부류로 숙련노동이 평균 약 57 만원이며 사무직의 경우 약 55 만원에 머무르고 있는데, 본 조사에서 사무직이 23.5%로 가장 많은 율을 보이고는 있으나 이들의 소득수준으로 볼 때 하위직 사무종사자가 대부분일 것으로 보아 직업의 안정성이 확보되었다고 하기는 어려운 것으로 보인다.

(2) 기타 소득(가구원소득 + 기타소득)

가구주를 제외한 가구원 평균소득은 34.8 만원이고 기타 소득평균은 24.3 만원인데 이를 도시규모별로 보면 [표 4-3-24]와 같다. 가구원의 취업율은 38.4%이고 기타소득을 가지고 있는 가구는 10%로 나타나고 있다.

[표 4-3-24] 도시규모별 기타소득

(단위:%, 금액단위:만원)

구 분	서 울	지 방 도 시			계
		직할시	도청소재지	소 계	
20만원이하	49.3	45.9	52.3	47.0	47.8
21-30만원	16.2	22.6	22.1	22.5	20.4
31-40 *	9.0	8.5	10.1	8.8	8.8
41-50 *	8.6	8.6	8.7	8.6	8.6
51-60 *	4.1	4.6	2.7	4.3	4.2
61-70 *	2.3	2.9	1.3	2.7	2.5
71-100 *	5.9	5.0	2.0	4.5	5.0
100만원초과	4.7	1.7	0.7	1.6	2.6
계	33.0	55.9	11.1	67.0	100.0(1,346)
가구원소득평균 (표본수)	38.2 (384)	34.3 (635)	27.9 (132)	33.2 (767)	34.8 (1,151)
기타소득평균 (표본수)	28.9 (101)	22.9 (176)	15.2 (24)	22.0 (200)	24.3 (301)

가구원소득 및 기타소득을 합산한 소득의 분포상태를 살펴보면 전체적으로 20 만원 이하가 47.8%를 점하고 있으며 30 만원 이하까지는 68.2%를 나타내고 있으나, 지역별로 보면 서울이 65.5%, 직할시가 68.5%, 도청소재지가 74.4%를 나타내고 있어 지방도시로 갈수록 기타 소득이 낮음을 알 수 있다.

한편 50 만원이상의 경우에는 서울 17.0%, 직할시 14.2%, 도청소재지 6.7%로 나타나고 있어 대도시일수록 높은 소득을 보이고 있는데, 기타 소득원이 있는 가구의 경우 가구주소득은 이를 합산하면 소득수준이 상당히 높을 것이다.

따라서 기타소득이 있는 가구가 전체가구의 44.9%로 나머지 55.1%의 가구가 기타 소득이 없는 가구이므로, 이들 가구가 부업소득이 있도록 지원해 주는 방안을 제도적으로 검토할 필요가 있을 것으로 본다.

기타소득을 거주유형별로 보면 가옥주의 경우 가구원 소득은 39.7 만원 기타소득은 23.9 만원이고 세입자는 가구원소득이 29.7 만원이며 기타소득은 25.2 만원으로 가구원소득을 보면 가옥주가 훨씬 높게 나타나고 있는데, 이는 가옥주의 경우 연령이 높아

[표 4-3-25] 거주유형별 기타소득

(단위:%, 금액단위:만원)

구 분	가 옥 주	세 입 자	계
20만원이하	40.3	56.2	47.8
21-30만원	19.7	21.2	20.4
31-40 *	10.5	7.0	8.8
41-50 *	9.7	7.4	8.6
51-60 *	6.0	2.2	4.2
61-70 *	3.6	1.3	2.5
71-80 *	6.7	3.0	5.0
100만원 초과	3.4	1.7	2.6
계	53.0	47.0	100.0(1,346)
가구원소득평균 (표본수)	39.7 (596)	29.7 (555)	34.8 (1,151)
기타소득평균 (표본수)	23.9 (200)	25.2 (101)	24.3 (301)

자녀들의 취업으로 인한 소득이 많기 때문인 것으로 보이며 이들의 소득분포 상태를 보면 [표 4-3-25]와 같다.

기타소득이 있는 가구를 거주유형별로 소득수준 분포상태를 살펴보면, 20 만원 이하의 기타소득을 얻는 가옥주는 40.3%인데 비해 동일수준에서 세입자의 경우 56.2%로 저소득 수준을 보이고 있으며, 반대로 50 만원 이상에서는 가옥주 29.4%, 세입자 15.6%로 가옥주가 상대적으로 높은 소득원을 갖고 있는 것으로 나타나고 있다.

(3) 가구당 소득수준

[표 4-3-26] 도시규모별 가구소득

(단위 : 원)

구 분	서 용	지 방 도 시			계
		직할시	도청소재지	소 계	
20만원이하	3.1	4.6	6.6	5.0	4.4
21-30	8.2	8.7	10.6	9.1	8.9
31-40	14.4	13.6	20.3	14.9	14.7
41-50	22.5	22.6	19.5	22.0	22.1
51-60	12.4	17.7	16.2	17.4	15.9
61-70	9.9	11.5	8.4	10.9	10.6
71-100	18.1	15.4	14.2	15.2	16.1
100만원초과	11.4	5.9	4.3	5.6	7.3
계	30.5	55.9	13.6	69.5	100.0(2,903)

평 균(만원)	67.9	61.0	55.0	59.8	62.3
표 준 편 차	46.66	42.51	26.91	40.01	42.30
중 위 수	55.1	50.58	49.99	50.4	50.5

조사지역전체의 가구별 월평균소득은 62.3 만원이며, 지역별로는 서울이 67.9 만원, 직할시 61 만원 및 도청소재지 55 만원으로 각각 6 만여원의 차이를 보이고 있어, 대도시일수록 소득수준이 높음을 알 수 있다.

이러한 평균치는 서울지역을 비교해 볼 때 국토개발연구원의 도시빈곤층 가구소득에 대한 조사평균치 42.9 만원

각주 004)

보다 25 만원이 더 높은 수준이며, 경제기획원 조사에 따른 90 년 3/4 분기 도시근로자가구의 월 평균소득 96.9 만원보다는 29 만원이 낮은 64.3% 수준임을 알 수 있다.

이를 다시 거주유형별로 살펴보면 가옥주의 평균 가구소득은 67.6 만원으로 세입자

[표 4-3-27] 거주유형별 가구소득

(단위 : %)

구 분	가 옥 주	세 입 자	계
20만원이하	5.3	3.6	4.4
21-30만원	7.4	10.2	8.9
31-40 *	10.8	18.3	14.7
41-50 *	20.9	23.3	22.1
51-60 *	14.8	16.9	15.9
61-70 *	11.8	9.5	10.6
71-100*	19.2	13.2	16.1
100만원 초과	9.9	5.0	7.3
계	47.5	52.5	100.0(2,903)

평 균(만원)	67.6	57.5	62.3
표 준 편 차	48.07	35.65	42.30
중 위 수	59.7	50.2	50.5

가구의 57.5 만원보다 10 만원 정도가 높은 소득수준이라고 하겠다.

이러한 결과를 소득분포별로 살펴볼 때 이해할 수 있는 것은 30 만원 이하의 극빈 저소득계층에는 가옥주와 세입자가 각각 12.7%와 13.8%로 유사한 비율을 보이고 있는 것과는 달리, 세입자의 경우는 30~50 만원 소득계층이 41.6%로 가옥주 31.7%보다는 높은 반면 상대적으로 고소득계층에 속하는 70 만원 초과계층에는 가옥주가 29.1%로 세입자의 18.2% 보다 훨씬 많은 비율을 나타내고 있는데,

이는 가옥주의 경우 자녀들의 취업으로 인한 가구원소득과 월세수입 등 기타소득이 있기 때문에 가옥주의 소득차 6.1 만원에 비하여 전체 가구소득의 차이가 10.1 만원으로 더 큰 것으로 보인다.

즉 가옥주의 경우 극빈계층은 세입자와 유사한 비율을 나타내는 것과는 달리 고소득층에 상대적으로 많은수가 포함되어 있어 가옥주들간의 소득수준의 편차가 세입자내부의 편차보다 심한 실정임을 잘 알 수 있다.

한편 가구소득에 있어서 가구주의 소득이 차지하는 비중을 살펴보면 [표 4-3-28]과 같다.

전체적으로 볼 때 가구소득이 평균 62.32 만원으로 가구주소득 평균 55.19 만원을 제외한 7.13 만원이 기타소득으로 충당되고 있는데, 이는 가구원의 평균소득이 34.8 만원이고 그 취업율이 38.4%로 그리 높지 않아 가구주의 비중이 대부분임을 알 수 있는 데, 가구당 소득을 증대시키기 위한 한 방편으로 가구원의 취업율을 제고시키는 방안마련도 필요할 것이다.

이를 가구주의 연령에 따라 비교하면, 가구주 소득은 연령이 많아질수록 소득은 줄어들고 있는데 반해 가구당 소득은 이와 반대로 증가추세를 보이고 있다.

[표 4-3-28] 가구주소득이 가구소득에서 차지하는 비중

(단위:만원)

구 분 \ 연 령 별	30세이하	31-40세	41-50세	51-60세	61세이상	계
가구당 평균 소득(A) (표본수)	55.63 (291)	61.22 (930)	62.76 (829)	70.21 (605)	53.41 (244)	62.32 (2,899)
가구주 평균 소득(B) (표본수)	57.96 (280)	57.25 (938)	54.95 (825)	54.17 (555)	41.49 (142)	55.19 (2,740)
차 액 (A-B)	-2.33	3.97	7.81	16.04	11.92	7.13
비 율 (B/A)	104.2%	93.5%	87.6%	77.2%	77.7%	88.6%

이처럼 연령이 높을수록 가구주 소득수준이 떨어지고 있는 것은, 불량주거지역에 거주하는 주민들의 대부분이 전문지식이나 기술에 의해 직장생활을 영위하여 나가는 것이 아니라 단순히 신체적 조건이 소득수준 향상의 주요인이 됨으로써, 나이가 들어감에 따라 노동력의 질적 수준이 저하되고 활동력이 약화되 상대적으로 일거리 확보가 어렵게 되어 나타나는 현상이라 할 수 있다.

따라서 이들의 생계유지수단으로 부업활동이나 기타소득원 개발을 활용하게 됨은 불가피 할 것인바, 3~40 대에서는 그 차액이 약 4~8 만원선으로 저조한 현상을 보이고 있는데 비해, 자녀의 성장과 함께 이들의 취업활동이 가능한 연령층인 50 대 이후에서는 가구소득이 비교적 큰 폭으로 증가하였다. 결국 노동력이 약화되어 갈수록 가구주가 생계유지를 위해 가구원 소득과 기타소득원에 기대는 정도는 더욱 커지고 있다고 하겠다.

나. 생활비 및 주거비 지출수준

(1) 생활비 지출수준

한편 불량주택지역 주민의 생활비 지출수준을 살펴보면 이는 월평균소득 62.3 만원의 60%수준이다.

[표 4-3-29] 도시규모별 생활비

(단위 : %)

구 분	서 울	지 방 도 시			계
		직할시	도청소재지	소 계	
20만원이하	20.6	21.4	32.5	23.5	22.6
21-30만원	30.7	30.5	32.0	30.8	30.7
31-40 *	20.6	20.6	16.9	19.8	20.1
41-50 *	15.9	16.1	10.6	15.1	15.3
51-70 *	6.5	8.8	5.0	8.1	7.6
71-90 *	1.8	1.6	1.3	1.7	1.6
91만원이상	3.9	1.0	1.8	1.1	2.0
계	30.0	56.8	13.3	70.0	100.0(2,992)

평 균(만원)	39.7	36.9	34.5	36.4	37.4
표 준 편 차	32.11	24.26	32.41	26.0	28.02
중 위 수	30.4	30.4	29.9	30.3	30.4

조사지역전체의 생활비 지출액은 평균 37.4 만원으로 조사되었으며, 이를 도시규모별로 살펴보면 지역에 따라 약간의 차이가 있는데 중소도시보다는 대도시지역일수록 더 많은 비용이 생활비로 들어가고 있으며, 지역별로는 서울시가 37.7 만원, 직할시는 36.9 만원, 도청소재지가 34.5 만원으로 나타나고 있다.

이를 다시 거주유형별로 살펴보면 [표 4-3-30]와 같다.

도시규모별로는 생활비지출에서 큰 차별성을 보이고 있지 않으나, 가옥주와 세입자간에는 비교적 큰 차이가 있음을 알 수 있다. 즉 가옥주의 경우 평균 41.8 만원을 생활비로 지출하고 있으나, 세입자에 있어서는 이보다 9 만원 정도가 적은 33.4 만원을 지출하고 있는데, 이는 세입자의 소득수준이 낮기 때문에 지출을 최대한 억제함으로써 생계를 꾸려나가고 있음을 알 수 있다.

또한 세입자의 연령이 가옥주보다 훨씬 낮아서 생활비내역 중 주요항목인 교육비에 들어가는 비용이 상대적으로 적다고 치더라도 임대료까지 포함시킬 경우 이들의 부담은 더욱 가중되어, 지출 극소화를 통해 유지해 나가지 않으면 생활하기 어려울 것임을 쉽게 짐작할 수 있을 것이다.

[표 4-3-30] 거주유형별 생활비

(단위 : %)

구 분	가 옥 주	세 입 자	계
20만원이하	15.7	29.0	22.6
21-30만원	26.4	34.7	30.7
31-40 *	20.4	19.8	20.1
41-50 *	20.7	10.4	15.3
51-70 *	11.5	4.0	7.6
71-90 *	2.5	0.8	1.6
91만원 이상	2.8	1.2	2.0
계	47.8	52.2	100.0(2,992)

평 균 (만원)	41.8	33.4	37.4
표 준 편 차	28.10	27.32	28.02
중 위 수	39.8	29.9	30.4

한편 가구주 연령별 생활비지출 실태를 보면 30 세 이하가 29.6 만원, 31~40 세가 34.5 만원, 41~50 세가 42.2 만원, 51~60 세가 41.8 만원, 60 세 이상 30.7 만원으로 50 세까지는 나이가 많을수록 생활비가 증가하다가 50 세 이후부터는 생활비가 감소하고 있다. 이는 가구원수 증가, 자녀교육비 등으로 50 세까지는 증가하는 것으로 판단되는데 소득별, 연령별 생활비지출 실태를 보면 [표 4-3-31]과 같다.

[표 4-3-31] 가구주의 연령별 생활비지출수준

(단위 : %)

소득(만원) 연령별	20 이하	21- 30	31- 40	41- 50	51- 70	71- 90	90 초과	계 (표본수)	평균 (만원)
30세 이하	45.8	32.0	13.5	4.0	2.0	0.3	2.4	100.0(297)	29.63
31 - 40세	21.6	37.3	22.3	13.3	3.5	0.8	1.2	100.0(949)	34.46
41 - 50세	12.6	28.4	23.9	19.2	11.2	2.1	2.5	100.0(848)	42.22
51 - 60세	19.2	24.9	17.5	20.3	12.6	2.7	2.7	100.0(634)	41.83
60세 이상	40.9	27.0	13.1	11.2	4.6	1.9	1.2	100.0(259)	30.71
소 계	22.6	30.7	20.1	15.4	7.6	1.6	2.0	100(2,987)	37.42

가구주의 연령분포에 따른 생활비지출금액을 보면 30 세 이하 가구주의 경우 20 만원 이하의 지출수준에 45.8%나 포함되어 있을 뿐만 아니라, 평균 생활비도 29.63 만원으로 가장 낮다고 하겠다.

이는 미혼가구주이거나 기혼자일지라도 아직 자녀양육비로 지출되는 금액이 적어서 생활비절약이 상대적으로 용이한 계층이기 때문에 비롯된 것이라 할 것이다.

그러나 자녀의 수가 증대되거나, 성장기에 있는 자녀의 교육비나 기타 양육비로 인해 지출규모의 확대가 불가피한 30 대 이후 가구주의 경우, 생활비가 증가하고 있으며 4~50 대를 고비로 하락세를 보이고 있다.

이러한 경향에도 불구하고 각 연령층별 편차가 심하다고 보기는 어려울 것이며, 전반적으로 이들의 지출수준이 낮은 것으로 보아 지출규모 축소로 인해 생활을 영위해 나가는 불량주택지역 주민의 경제생활의 일면을 읽을 수 있을 것이다.

(2) 수도광열비등(연료비, 전기료 및 수도료, 오물수거료, 기타)

조사가구 전체의 수도광열비 지출금액은 평균 4.8 만원인데, 이는 서울이 5.5 만원 직할시 4.5 만원 및 지방도청소재지인 수원 전주지역이 4.4 만원 등으로 대도시지역 일수록 수도광열비가 많이 지출되고 있음을 알 수 있겠다.

[표 4-3-32] 도시규모별 주거비

(단위 : %)

구 분	서 울	지 방 도 시			계
		적한시	도청소재지	소 계	
2만원이하	6.9	8.4	9.1	8.5	8.0
2-3만원	13.1	18.6	20.7	18.6	17.2
3-4 "	18.6	25.7	25.9	25.7	23.6
4-5 "	19.9	19.3	18.6	19.2	19.4
5-7 "	21.5	17.6	15.4	17.2	18.5
7만원이상	20.0	10.4	10.3	10.4	13.3
계	30.0	56.7	13.3	70.0	100.0(2,995)
평 균(만원)	5.5	4.5	4.2	4.4	4.8
주거비부담율	8.11%	7.31%	7.71%	7.39%	7.62%

이러한 수도광열비 지출이 가구소득에서 차지하는 비율은 전체가 7.62%이며 특히 서울지역의 경우 8.1%로, 도시근로자가구의 월평균 수도광열비 부담율이 3%전후임을 비추어볼 때, 불량주택지역 주민에게 있어서 수도광열비 부담율이 상대적으로 높는데 이는 연료비인 연탄값의 지출이 크기 때문인 것으로 생각된다.

이러한 수도광열비부담율을 거주유형별로 구분하여 비교하면 [표 4-3-33]와 같다.

[표 4-3-33]에서 보는 바와 같이 수도광열비가 가구소득에서 차지하는 비율은 가옥주가 7.9%이고 세입자가 7.4%로 부담율이 거의 비슷한 것으로 나타나고 있다.

[표 4-3-33] 거주유형별 주거비부담율

구 분 \ 거주유형별	가 옥 주	세 입 자			
		전 세	보증부월세	삭 월 세	소 계
가 구 소 득	67.6만원	59.8만원	56.6만원	51만원	57.5만원
생 환 비	41.8만원	34.9만원	31.8만원	30.7만원	33.4만원
수 도 광 열 비 가구소득당 주거비	53,200원 7.9%	44,000원 7.4%	44,000원 7.8%	34,000원 6.7%	42,300원 7.4%
생활비 대비 주거비	12.7%	12.6%	13.8%	11.1%	12.7%

제 4 장 거주현황

제 1 절 건물의 국공유지 점유와 무허가실태

1. 국공유지 점유실태

불량주택지역에 거주하고 있는 자중에 국공유지를 점유하고 있는 자는 가옥주이며 이들 가옥주가 점유하고 있는 토지의 소유형태를 보면, 서울과 지방도시를 포함한 8 개 지역에서 응답한 가옥주 1,432 명 중에 3/4 이상인 78.8%가 사유지인 반면에 나머지 21.2%가 국공유지상에 거주하는 무단점유자로 나타났다.

[표 4-4-1] 대지의 소유형태(가옥주)

(단위 : %)

구 분	서 울	지 방 도 시			계
		직할시	도청소재지	소 계	
사 유 지	60.8	86.0	85.0	85.8	78.8
국 공 유 지	39.2	14.0	15.0	14.2	21.2
계	27.8	59.1	13.1	72.2	100.0(1,432)

이러한 국, 공유지 점유비율은 지방도시(직할시와 도청소재지 포함)에 비해 서울지역에서 훨씬 높게 나타나고 있다. [표 4-4-1]에 나타난 바와 같이 지방도시에서는 약 14%에 머무르고 있으나 서울지역 거주가옥주의 40%에 가까운 수가 국공유지 불법점유상태에 있으며, 나머지 60%정도가 토지점유상의 합법성을 확보하고 있는 것이다.

그러나 전국불량주택지역을 조사한 결과 국공유지에 대한 불법 점유비율은 [표 4-4-2]에서 나타난 바와 같이 위의 수치보다 훨씬 높은 38% 나타나고 있다.

[표 4-4-2] 불량주택재개발사업지구의 국공유지 비율

시행단계\구분	지 구 수	지 구 면 적	국 공 유 지	국공유지비율
주거환경개선지구	163	1,677,563평	458,554평	27.3%
재 개발 구 역	55	1,226,136	644,465	52.6
계	218	2,903,699	1,103,019	38

자료 : 전국 주거환경개선지구 및 재개발구역218지구 조사자료('91.4월 주공)

한편 재개발사업을 완료하였거나 시행 중에 있는 서울의 재개발지구의 국공유지실태를 살펴보면 [표 4-4-3]과 같다.

이들 지구의 국공유지비율은 평균 41.8%로 나타나고 있으며, 그 중에 완료지구는 43.8%, 시행중인 지구는 39.4%로 높게 나타나고 있는데, 그 사유는 지금까지 서울시에서 합동재개발사업 시행시 국공유지를 시가보다 훨씬 싼 50%이하의 수준으로 불하를 해주고 있어, 사업성이 확보될 수 있도록 국공유지가 많은 지역부터 재개발사업이 시행되었기 때문이다.

또한 주거환경개선지구도 도시저소득층의 주거환경개선을 위한 임시조치법에 의거 국공유지가 시행자에게 무상으로 귀속되기 때문에 불량주택지역내 국공유지 비율의 다과는 중요한 의미가 있다.

[표 4-4-3] 서울시 합동재개발시행지구 국공유지 현황

구 분	지 구 수	지 구 면 적	국 공 유 지	국공유지비율
완 료 지 구	31	338,996평	170,450평	43.8%
시행중인 지구	41	415,289	165,784	39.9
계	72	804,285	336,234	41.8

자료 : 주택개량재개발 설계사례도집 ('90.10월 주공)

2. 건물의 허가여부

주공이 사업을 시행하고 있는 상계 5-2 지구의 가옥허가 여부를 살펴보면, 전체가옥수 414 동의 2.9%인 12 동만이 허가를 득한 상태일 뿐이고 나머지 97.1%인 402 동이 무허가건물인 것으로 나타났다.

서울시에서 합동재개발사업을 시행한 72 개 지구의 건물의 허가유무 실태를 보면 전체건물 23,803 동 중 73.3% 17,451 동이 무허가건물로서 무허가건물 비율이 높게 나타나고 있는데 그 현황을 보면 [표 4-4-4]와 같다.

[표 4-4-4] 서울시 합동재개발 시행지구 무허가건물 실태

구 분	지 구 수	건 물 동 수		
		계	허 가	무 허 가
완 료 지 구	31지구	12,199동	2,597동	9,602(78.7%)
시행중인지구	41	11,664	3,755	7,849(67.6)
계	72	23,803	6,352	17,451(73.3)

자료 : 주택개량재개발 선계사례도집('90.10월 주공)

한편 서울시 및 대전 시내 주거환경개선지구 및 재개발지구 중 136 개 지구 무허가 건물실태를 보면 55%가 무허가건물인 것으로 나타나고 있다. 이는 서울시 합동재개발시행지구 무허가건물비율 73.3%보다 훨씬 낮는데 그 사유는 도시정비 및 건물의 안전도 때문에 그 동안 재개발사업이 무허가건물이 많은 지역이 우선적으로 지구를 지정하여 사업이 시행되었기 때문인 것으로 판단된다.

이처럼 불량주택지역내에 무허가건물이 많은 사유는 첫째로 60~70 년대 산업화 과정에서 이농민이 대도시로 집중하면서 제도적으로 미비된 점과 당국의 관리상태가 소홀한 점을 이용하여 국공유지나 타인의 사유지상에 비교적 비용이 적게 들고 건설이 용이한 무허가 건물을 건설하였기 때문이며

[표 4-4-5] 불량주택지역내 무허가건물 실태

구 분	총 건물 수	허 가	무 허 가
서울(주거환경)	13,635동	7,901동	5,734동(42.1%)
(재 개발)	26,881	9,553	17,328 (64.5)
대전(주거환경)	4,887	2,950	1,937 (39.7)
계	45,403	20,404	24,999 (55)

자료 : '91. 4월 주공 조사자료

두번째로는 '70년대 본격적으로 개시된 도심지내 무허가건물 철거정비과정에서 이들 철거민을 시외곽지 국공유지상에 이주 재정착시킬 때 철거민이 자체적으로 합법적인 주택을 건설할 능력이 없으며 당국에서는 이주를 지원할 능력이 없어 이들이 무허가건물을 짓는 것을 묵인 또는 방조하였기 때문이다.

제 2 절 거주실태

1. 거주면적(이전거주지와 현거주지의 비교)

가. 대지 및 건물면적

불량주택지역주민중 가옥주나 토지소유자가 소유 또는 점유하고 있는 대지의 실태를 살펴보면 평균 29.1 평이고, 서울이 21.4 평, 직할시가 29.5 평, 도청소재지가 43.5 평으로 나타나 지방도시로 갈수록 대지면적이 큰 것으로 나타나고 있다. 이는 서울의 경우 철거민을 이주시키면서 국공유지 등을 8 평정도 소형면적으로 나누어 주면서 이주 정착시킨 것이 크게 영향을 미쳤기 때문인 것으로 생각되는데, 이는 서울의 경우 15 평 이하 소유자 또는 점유자가 48.3%나 되는데 지방도시의 경우 20.9%에 불과한 것으로 보아 알 수 있다.

(1) 대지면적 (가옥주)

[표 4-4-6] 도시규모별 대지면적

(단위 : %)

구 분	서 울	지 방 도 시			계
		직할시	도청소재지	소 계	
10평이하	21.9	11.6	1.1	9.7	13.1
11-15	26.4	12.5	5.3	11.2	15.4
16-20	21.9	17.6	10.1	16.3	17.9
21-25	9.0	13.4	9.0	12.6	11.6
26-30	8.0	12.6	12.2	12.5	11.3
31-40	7.0	14.8	20.7	15.9	13.4
40평초과	5.7	17.4	41.5	21.8	17.3

계	27.9	59.1	13.1	72.1	100.0(1,439)
평 균(평)	21.4	29.5	43.5	32.0	29.1
표 준 변 차	26.81	29.25	31.37	30.72	29.61

[표 4-4-6]에서 대지면적별로 분포실태를 보면 10 평 이하가 13.1%이고 11~20 평은 33.3%로 전체의 약 1/3 이 포함되어 있으며 21~30 평에 22.9% 및 40 평을 넘는 경우도 17.3%에 이르고 있다. 이는 지역별로 상당히 큰 차이를 보이고 있는데, 서울의 경우 20 평이하의 대지면적을 소유하고 있는 가옥주가 무려 70.2%에 달하고 있으며, 직할시의 경우는 41.7%이나 도청소재지인 수원, 전주지역은 여기에 16.5%만이 포함되어 있을 뿐 40 평 초과가 41.5%나 된다.

위와 같은 사유로 일반적으로 서울의 경우 불량주택지역 주민의 대부분이 전면철거 재개발방식인 공동주택건설방식을 선호하고 있는 반면에 지방도시는 현지개량방식을 선호하는 경향이 나타나고 있는데 이는 주거환경개선폭지의 사업방식에 잘 나타나고 있다.

[표 4-4-6-1] 주거환경개선폭지에 대한 사업방식

('90. 11. 현재)

구 분	계	공동주택건설방식	현지개량방식
계	95	15	80
서울	34	6	28
지방도시	61	9	52

자료 : '90 국정감사 예상질의 답변자료(대한주택공사 재개발부)

(2) 건물연면적 (가옥주)

불량주택지역 주민 중 가옥주가 소유하고 있는 주택의 면적을 살펴보다도 중소

도시일수록 그 면적이 넓어짐을 알 수 있는데 대지면적에 비해서는 그 차이가 훨씬 적다. 즉 서울의 경우 평균주택면적이 15.2 평이고 직할시가 19.5 평 그리고 도청소재지가 23.5 평으로 도시규모별 건평의 차이는 대략 4 평 정도라 하겠다.

이를 평균가구원수로 제한 일인당 주거면적(건평)을 환산해 보면, 조사지역전체가 일인당 평균 1.74 평이며, 지역별로는 서울이 1.26 평이고 직할시가 1.97 평이며 수원, 전주지역이 2.33 평으로 대도시로 갈수록 줄어들고 있는데, 이 결과치는 '85 년도 전국국민일인당 평균주거면적인 3.3 평

각주 005)

에 비해 비교할 수 없을 정도로 아주 낮은 수준으로 이들 불량주택지역주민의 주거환경이 열악함을 알 수 있다.

[표 4-4-7] 도시규모별 건평

(단위 : %)

구 분	서 울	지 방 도 시			계
		직할시	도청소재지	소 계	
10평이하	31.1	18.3	8.5	16.5	20.5
11-15	34.7	23.1	13.8	21.4	25.1
16-20	18.7	27.5	34.0	28.7	25.9
21-25	7.1	13.2	14.4	13.4	11.6
26-30	4.1	8.5	15.4	9.8	8.2
31-40	2.3	5.6	8.5	6.1	5.0
40평초과	2.0	3.8	5.3	4.1	3.5
계	27.7	59.1	13.2	72.3	99.8(1,426)
평 균(평)	15.2	19.5	23.5	20.2	18.8
표 준 편 차	9.19	11.07	11.94	11.3	11.01

주택의 규모별로 분포실태를 볼 때 서울은 10 평 이하가 31.1%나 되나, 직할시는 18.1%이고 도청소재지인 전주나 수원은 8.5%에 불과하여 대도시일수록 주거환경이 열악한 것을 실감할 수 있다.

(3) 사용방수

조사가구 전체의 평균 사용방수는 2 개인데, 서울이 1.9 개, 직할시 2.1 개, 수원·전주지역이 2 개로 나타나 도시규모별로 비교적 차이가 적은 것으로 나타나고 있다.

이를 가족수로 환산하면 방 1 개당 거주가구원수는 전체평균이 2.15 명이고 서울이 2.26 명, 직할시가 2.05 명 그리고 수원, 전주 지역이 2 명으로 도시규모별로 차이가 거의 없으나, '85 년도 전국 1 가구 평균 1.8 명에 비해서는 상당히 많은 가구원이 거주하고 있어 주거수준이 불량함을 잘 드러내주고 있다.

특히 조사지역의 일인당 평균 거주면적(건평)이 훨씬 비좁은 실정임을 감안하면 더욱 협소한 방에서 상대적으로 사용인수는 더 많은 결과를 초래함으로써, 주민들이 당면하고 있는 주거환경이 얼마나 열악한지 잘 짐작할 수 있다.

[표 4-4-8] 도시규모별 사용방수

(단위 : %)

구 분	서 울	지 방 도 시			계
		직할시	도청소재지	소 계	
1 개	35.1	26.5	31.2	27.4	29.7
2	46.5	47.8	41.6	46.6	46.6
3	13.8	21.3	22.2	21.5	19.2
4 개 이상	4.6	4.4	5.0	4.5	4.5
계	30.0	56.7	13.3	70.0	100.0(2,981)
평 균(개)	1.9	2.1	2.0	2.0	2.0

거주유형별로는 가옥주의 평균 사용방수가 2.4 개로 세입자의 1.6 개보다 훨씬 높은 수치를 보이고 있으며, 가구원수 대비 1 방당 사용인수는 가옥주가 1.96 명이며 세입자의 경우 2.25 명으로, 가옥주일 경우는 열악한 수준에 놓여 있는 거주면적을 배제한다면 전국평균치와 유사한 수치이지만 세입자는 상대적으로 훨씬 비좁은 공간에서 열악한 주거생활을 하고 있음을 알 수 있다.

[표 4-4-9] 거주유형별 사용방수

(단위 : %)

구 분	가 옥 주	세 입 자	계
1 개	9.4	48.4	29.7
2 개	48.0	45.3	46.6
3 개	34.1	5.4	19.2
4 개 이상	8.5	0.9	4.5
계	48.0	52.0	100.0(2,981)
평 균 (개)	2.4	1.6	2.0

[표 4-4-10] 가구원수별 사용방수

(단위 : %)

구 분	2인이하	3인	4인	5인	6인	7인이상	계
1개	6.1	9.1	10.0	3.4	0.8	0.3	29.7
2	2.5	6.2	16.4	14.0	5.3	2.2	46.6
3	0.6	1.5	4.1	6.8	3.7	2.5	19.2
4개이상	0.3	0.4	0.6	1.0	1.0	1.1	4.5
계	9.6	17.2	31.1	25.2	10.8	6.2	100.0(2,990)

위에서는 평균치에 의해 주거수준을 살펴보았는데, 가족수와 사용방수와의 상관관계를 살펴보면 조사지역 주민의 주거상태가 얼마나 열악한지 미루어 짐작할 수 있겠다. 즉 3인 이상의 가족이 방 1개를 사용하는 가구가 23.6%와 5인 이상 가족이 방 2개를 사용하는 가구 21.5% 및 7인 이상 가족이 방 3개를 사용하는 경우인 2.5%를 모두 합산한 47.6%의 가구가 방 1개당 2명을 초과하고 있다.

이와 같이 불량주택지역 주민들이 처해있는 불량주택환경은, 공부할 적령기에 있는 자녀나 성장과정에 있는 자녀를 두고 있는 가구에겐 심각한 문제점이 되고 있다.

즉 자녀교육을 통한 빈곤 탈피의지가 높아 교육에 대한 투자를 아끼지 않는 주민들 입장에서, 공부방을 제대로 마련해주지 못함으로 인한 학습효과의 감퇴를 감수할 수 밖에 없으며, 성장기에 있는 이성간의 자녀를 분리거주시키지 못하여 나타나는 불건전한 성장과정 등은 이들의 자녀들이 불량청소년으로 성장할 소지를 많이 내재하고 있는 것이다.

따라서 향후 정비사업시행시 이러한 자녀양육상의 어려움을 감안하여 가구원수를 고려한 주택공급기준이 적실성있게 마련되어야 할 것이다.

나. 종전거주지의 주거현황

(1) 건물연면적

[표 4-4-11] 도시규모별

(단위 : %)

구 분	서 울	지 방 도 시			계
		직할시	도청소재지	소 계	
5평이하	30.0	22.2	12.6	20.4	23.5
6-10평	31.3	26.1	22.5	25.5	27.3
11-15	10.4	16.8	17.7	17.0	14.9
16-20	9.8	13.8	18.8	14.7	13.1

21-25	6.1	4.7	6.1	5.0	5.3
26-30	4.9	5.7	13.0	7.0	6.4
31-40	3.6	4.6	5.1	4.7	4.4
40평초과	4.0	5.9	4.1	5.6	5.1
계	32.0	55.5	12.4	68.0	100.0(2,362)
평 균 (평)	14.4	17.4	18.5	17.6	16.5
표 준 편 차	20.26	23.09	14.27	21.75	21.33

현거주지로 이주하기 전의 주택면적으로 전체평균 16.5 평을 보이고 있으며, 지역별로는 서울이 14.4 평, 직할시가 17.4 평 및 도청소재지 18.5 평으로 중소도시일수록 그 면적이 넓어짐을 알 수 있다.

[표 4-4-12] 거주유형별

(단위 : %)			
구 분	가 옥 주	세 입 자	계
5평 이하	15.1	30.2	23.5
6-10	23.8	30.2	27.3
11-15	15.5	14.4	14.9
16-20	17.8	9.4	13.1
21-25	6.9	4.1	5.3
26-30	8.8	4.4	6.4
31-40	5.9	3.1	4.4
40평 초과	6.3	4.1	5.1
계	44.3	55.7	100.0(2,362)
평 균 (평)	19.9	13.9	16.5
표 준 편 차	24.85	17.60	21.33

거주유형별 면적에는 가옥주가 19.9 평이고 세입자가 13.9 평으로 거주유형별 차이가 상당히 심하며, 가옥주의 경우 현거주지의 평균주택 연면적인 18.8 평과 대비하면 현거주지로 이주하면서 그 면적이 좁아지고 있는 것으로 보아 종전보다 주거상태가 악화되고 있음을 알 수 있겠다.

또한 30 평 초과인 경우 종전에는 가옥주의 12.2%가 포함되었으나 현지역에서는 가옥주의 8.5%만이 포함되어 있어서 가구별 편차가 작아지고 있는데 이는 가옥주의 주거수준이 전체적으로 점차 악화되고 있음을 뒷받침해 주는 것이라 하겠다.

(2) 사용방수

지역별로 종전에 사용했던 방수를 살펴보면, 서울이 1.8 개이고 직할시가 1.9 개 및 도청소재지가 2 개로 중소도시일수록 많다고 하겠으며, 전체 평균은 1.9 개로 나타나고 있다.

[표 4-4-13] 도시규모별 사용방수

(단위 : %) (단위 : 개)

구 분	서 울	지 방 도 시			계
		직할시	도청소재지	소 계	
방 1개	47.9	41.6	30.7	39.7	42.3
2	32.6	39.3	44.7	40.2	37.8
3	12.4	12.6	20.3	14.0	13.5
4개 이상	7.1	6.5	4.3	6.1	6.4
계	31.4	56.4	12.2	68.6	100.0(2,468)
평 균(개)	1.8	1.9	2.0	2.0	1.9
표 준 편 차	1.08	1.03	1.01	0.87	1.04

[표 4-4-14] 거주유형별 사용방수

(단위 : 개) (단위 : 개)

구 분	가 옥 주	세 입 자	계
방 1개	27.8	53.6	42.3
2	42.7	34.0	37.8
3	20.2	8.3	13.5
4개이상	9.3	4.1	6.4
계	43.8	56.2	100.0(2,468)
평 균 (개)	2.2	1.7	1.9
표 준 편 차	1.10	0.94	1.04

가옥주의 평균 사용방수는 2.2 개이고 세입자는 1.7 개를 사용한 것으로 나타났으며 이는 현재와 비교할 때, 가옥주의 경우 앞에서 본 주택면적에서의 결과와는 반대로 사용방수의 증가현상을 보이고 있으며 세입자는 그 수가 약간 감소되고 있다고 하겠다.

(3) 종전사용방수별 현재사용방수

가구원수 대비 사용방수에 따른 주거수준의 열악성과는 다른 측면에서 종전 사용방수 대비 현재

사용방수의 분포를 보면, 주거수준이 악화된 경우는 18.0%이고 나머지는 동일수준이거나 수준이 향상되고 있다고 하겠다.

즉 이전사용 방수와 현사용 방수 1 개인 경우에서 각각 4 개 이상인 경우인 대각선방향의 점유비 합인 50.7%는 동일수준을 유지하고 있으며 그 윗부분의 합인 31.1%는 현거주지로 이주하면서 주거수준을 향상시켰다고 볼 수 있는데, 이는 핵가족화에 따라 가구원수가 점차 감소하고 있기 때문인 것으로 판단된다. 이러한 분석의 전제는 거주면적의 변화를 배제한 상태에서 사용방수의 증가 측면에서 주거환경을 개선시킨다는 가정에서 비롯된 것이다.

[표 4-4-15] 종전과 현재의 사용방수 비교

(단위 : %)

구 분	현 방수1개	2 개	3 개	4개 이상	계
이전방수1개	21.9	17.2	2.8	0.3	42.2
2개	5.7	22.4	8.4	1.2	37.8
3개	2.3	4.7	5.3	1.2	13.6
4개 이상	1.2	2.8	1.3	1.1	6.4
계	31.1	47.2	17.9	3.8	100.0(2,453)

2. 동거세대수

[표 4-4-16]에서 보듯이 대도시일수록 주거면적이 더 좁아지는 것과는 반대로 한 주택에의 동거세대수를 보면 대도시일수록(특히 서울의 경우) 더 많은 세대가 거주함으로써, 주거밀도는 대도시일수록 더욱 조밀하게 됨을 알 수 있다.

즉 서울지역의 1 세대당 평균 주거면적은 5.43 평인데 비해 직할시는 8.4 평이고 도청소재지는 9.79 평으로 대도시로 갈수록 주거면적이 협소하여 주거환경이 열악함을 알 수 있으며, 조사지역 전체의 평균 1 세대당 주거면적은 7.52 평으로 나타나고 있다.

[표 4-4-16] 도시규모별 동거세대수

(단위 : 원)

구 분	시 율	지 방 도 시			계
		직할시	도청소재지	소 계	
1 세 대	39.0	38.5	40.7	38.9	38.9
2	32.7	29.8	31.2	30.0	30.8
3	16.9	19.5	19.6	19.5	18.7
4 세대이상	11.4	12.2	8.5	11.6	11.5

계	30.5	56.7	12.8	69.5	100 0(1,556)
평 균(세대)	2.8	2.3	2.4	2.3	2.5
표 준 편 차	6.09	2.12	3.48	2.42	3.93

제 3 절 주택가격과 임대료 실태

1. 가옥주가 인식하는 주택가격

가. 지역별, 토지점유유형별 분석

불량주택정비사업을 시행할 때 가옥주가 소유하고 있는 토지, 주택의 평가액에 대한 주민과 시행자 및 감정기관과의 견해차이가 심하여 사업시행의 주요 장애요인이 되고 있어 주민의 주관적인 의견이지만 주택가격을 조사하여 보았다.

[표 4-4-17] 도시규모별 주택가격

(단위 : %)

구 분	서 울	지 방 도 시			계
		직할시	도청소재지	소 계	
500만원이하	2.0	4.5	11.8	5.9	4.8
500-1,000	4.1	15.0	19.3	15.8	12.4
1,000-2,000	7.6	23.3	13.9	21.4	17.4
2,000-3,000	18.2	17.2	13.4	16.5	17.0
3,000-4,000	17.7	11.3	12.8	11.6	13.4
4,000-5,000	10.1	11.7	11.8	11.7	11.3
5,000만원이상	40.3	17.0	17.1	17.0	23.8
계	29.4	56.6	13.9	70.6	100.0(1,342)
평 균(만원)	6,042.9	3,878.7	3,332.3	3,771.4	4,443.4
표 준 편 차	7,739.16	5,757.85	3,090.50	5,343.13	6,233.87

조사대상자가 시세가격으로 인식하고 있는 주택의 가격은 중위수로 볼 때 가구전체의 대표값 3,004 만원에 대해 서울이 4,015 만원, 지방도시 2,996 만원으로 서울과 지방도시와는 1,000 만원 이상의 차액을 보이고 있다. 이를 대지면적당 주택가격의 중위수로 환산하면, 가옥주 전체의 1 평당 주택가격은 132.9 만원이며, 서울의 경우 250.9 만원이고 지방도시는 117 만원이라 하겠다.

대지의 소유형태별로 가옥주가 인식하는 주택가격을 보면, 사유지인 경우 1,000 만원 이하로 보는 주민은 14.4%에 불과하며 4,000 만원 이상에서는 40.4%로 매우 높은 가격을 책정하고 있는 것과는 달리, 국공유지거주 가옥주는 4,000 만원 초과에 14.6%임에 비해 1,000 만원 이하 가격에는 27.1%로 주택가격을 비교적 낮게 인식하고 있다.

그러나 국공유지는 주민이 실제로 토지를 소유하고 있지 아니하며 다만 무허가건물만 소유하고 있는데도 위와 같이 높은가격을 형성하고 있는 것은 해당지역을 개발할 경우 발생될 것으로 예상되는 개발이익에 대한 기대감이 주요인이며, 그 이외에도 비록 불량주택지역일지라도 안심하고 거주할 수 있는 내집이 있다는 것, 즉 거주에 대한 안정성 때문일 것이다.

[표 4-4-18] 대지소유형태별 주택가격

- 122 -

(단위 : %)

구 분	500 만원 이하	501 ~ 1,000	1,001 ~ 2,000	2,001 ~ 3,000	3,001 ~ 4,000	4,001 ~ 5,000	5,000 만원 초과	계
사 유 지	3.5	10.9	18.8	15.4	11.2	12.7	27.7	79.4
국공유지	9.9	17.2	12.8	23.7	21.9	5.5	9.1	20.6
계	4.8	12.2	17.4	17.1	13.4	11.2	23.9	100.0(1,331)

나. 보상가격실태와 인식가격과의 차이

이러한 주택가격은 실제 거래금액이거나 거래시 기대금액의 수준을 나타낸 것이라 하겠는데, 이것은 감정전문기관이 평가한 공시지가 기준으로 상계 5-2 지구를 비추어볼 때 추정 재산가액이 500 만원 이상인 경우는 전체의 10.5%에 불과한 실정이고 나머지 89.5%가 500 만원 미만에 머무르고 있는 것으로 보아, 주민인식 가격과 공시지가 사이에 큰 격차가 있음을 알 수 있다.

[표 4-4-19] 재산가액 추정(주공)

(구간단위 : 만원)

구 분	500 미만	500 -1,000	1,000 -2,000	2,000 -3,000	3,000 -4,000	4,000 -5,000	5,000 초과	계
세 대 수 (%)	385 (89.5)	8 (1.8)	6 (1.4)	3 (0.7)	2 (0.6)	5 (1.1)	21 (4.9)	430 (100.0)

자료 : 토지, 건물개략평가결과(90.1.1. 기준 공시지가 적용)

실제 형성된 주택가격과 공시지가와의 차이는 [표 4-4-20]에서 비교적 상세히 고찰할 수 있는바, 주민의 평당가격 인식도와 공시지가와의 차별성을 잘 나타내주고 있다.

[표 4-4-20] 평당 가격인식도평균과 공시지가와의 차이

(단위 : 천원)

구 분	상계 152	하계 350	상계1205	봉천 94	신림 328	시흥 266	봉천 32
평균가격	2,561	2,784	4,134	3,173	2,436	2,955	2,421
공시지가	940 ~1,237	544	231	2,079 ~2,310	1,485 ~1,584	1,056 ~1,320	165
차 액	1,324 ~1,621	2,240	3,903	863 ~1,094	852 ~ 951	1,635 ~1,899	2,256

공시지가 기준일 : 89.7.1

자료 : 대한주택공사(1990), p. 155에서 재구성

즉 평당 인식가격의 평균치와 공시지가와의 차액은 적게는 85 만원에서 많게는 390 만원 정도로 절대차액이 큰 폭임을 보여 주며 지역간에도 이러한 차액이 크게 다르다는 것을 알 수 있다.

이와 같이 주택가격에 대한 공시가격상의 산정금액과 주민이 주관적으로 생각하고 있는 금액간의 차이로 인하여 향후 불량주택지역을 사업지구로 선정하여 사업을 시행할 경우, 권리변환과 관련하여 현지주민과 사업시행자와의 갈등이 발생할 소지가 많이 잠재되어 있다고 하겠다.

2. 세입자의 임대료수준

가. 세입자의 유형별 분포

거주유형에 따른 세입자의 지역별 분포 비율을 보면, 서울의 경우 전세입자가 66.1%로, 지방도시에 비해 높은 비율을 점하고 있으며, 보증부 월세자의 분포는 서울, 지방도시 모두 25-7%로 비슷한 수준이지만, 석월세입자에 있어서는 지방도시가 -특히 직할시가 22.9%로 서울보다 훨씬 높은 비중을 차지하고 있다.

[표 4-4-21] 세입자의 유형별 분포

(단위 : %)

구 분	서 울	지 방 도 시			계
		직할시	도청소재지	소 계	
전 세 입 자	66.1	50.3	58.8	52.0	56.5
보증부 월세	26.7	26.8	25.1	26.5	26.5
석 월 세	7.2	22.9	16.1	21.5	17.0
계	31.9	54.6	13.5	68.1	100.0(1,563)

나. 임대료수준

(1) 전세금액

세입자중 우선 전세입자의 전세금 실태를 살펴보면 평균 전세금이 655 만원이고, 서울이 755 만원, 직할시가 623 만원, 도청소재지가 570 만원으로 서울이 주거수준이 열악한데도 전세가격이 높음을 알 수 있다. 도시규모별 전세금 분포실태를 보면 [표 4-4-22]와 같다.

전세금액을 구간별 분포도로 보면, 서울과 직할시가 400~600 만원선에서 최빈치를 나타내는데 비해 도청소재지는 200~400 만원대가 가장 높아 대도시 지역과 중소도시간의 전세액의 차별성을 확인할 수 있다.

[표 4-4-22] 도시규모별 전세금액

(단위 : %)

구 분	서 울	지 방 도 시			계
		직 할 시	도청소재지	소 계	
200만원 이하	4.0	9.8	10.0	9.9	7.7
201~400	20.0	27.6	30.0	28.1	25.1
401~600	23.9	29.0	29.2	29.0	27.1
601~800	20.2	13.6	13.3	13.5	16.0
801~1,000	14.4	8.6	6.7	8.2	10.5
1,001~1,500	13.1	7.7	10.0	8.2	10.1
1,500 초과	4.3	3.7	0.8	3.1	3.5
계	37.4	48.9	13.7	62.6	100.0(875)

평 균	755 만원	623 만원	570 만원	611 만원	665 만원
표준편차	487.70	535.08	366.89	502.82	502.09
중 위 수	650 만원	500 만원	499 만원	500 만원	500 만원

그러나 중위수로 나타내면 서울과 지방도시로 비교적 크게 구별되는 것을 알 수 있다. 즉 중위수가 지방도시는 500 만원선이나 서울은 650 만원선으로 150 만원 정도의 전세금액이 차이남을 보여 주는데, 이는 지방도시들에 비해서 전세금으로 지출되는 주거비용이 서울지역에서 보다 큰 부담을 안고 있음을 시사하고 있으며, 거주면적이 협소함을 비추어 볼 때 이러한 부담정도는 상대적으로 더 크다고 하겠다.

(2) 보증부 월세금액

다음으로 세입자중 보증부 월세입자의 주거비부담 실태를 파악하기 위하여 이들이 부담하는 임대보증금 및 월임대료 실태를 조사하였는데 그 현황은 [표 4-4-23] 및 [표 4-4-24]와 같다.

[표 4-4-23] 도시규모별 임대보증금

(단위 : %)

구 분	서 울	지 방 도 시			계
		직 할 시	도청소재지	소 계	
50만원 이하	15.8	22.7	44.4	26.9	23.3
51 ~ 100	27.1	16.4	22.2	17.6	20.6
101 ~ 200	18.0	17.8	20.4	18.3	18.2
201 ~ 300	18.0	15.6	5.6	13.6	15.0
301 ~ 400	9.0	7.6	0	6.1	7.0
401 ~ 500	8.3	8.9	5.6	8.2	8.3
501 ~ 700	3.0	8.4	1.9	7.2	5.8
700 이상	0.8	2.7	0	2.2	1.7
계	32.3	54.6	13.1	67.7	100.0(412)

평 균	222 만원	258 만원	127 만원	232 만원	229 만원
표준편차	170.92	232.45	137.01	223.16	207.58
중 위 수	197 만원	200 만원	96 만원	198 만원	198 만원

먼저 보증부 월세입자가 부담하는 임대보증금 실태를 살펴보면 평균수치가 직할시에서 가장 높은 258 만원을 나타내고 있으며, 서울에서는 이와 비교적 유사하지만 낮은 금액인 222 만원임을 알 수 있다. 이들 대도시와는 달리 도청소재지급 지역에서는 126 만원으로 최고치인 직할시보다 절반 금액에도 못 미치고 있다.

이들 임대보증금 부담실태는 임대료부담과 부의 상관 관계가 있는데, 이는 [표 4-4-24]의 임대료부담 실태를 보면 알 수 있다. 임대보증금액에서는 직할시가 가장 높은 수준을 나타냈으나 보증부 월세액은 서울이 8.7 만원으로 지방도시에 비해 3 만원 가량이 많은 임대료를 지출하고 있다. 또한 도청소재지도 평균월세액이 그 차이가 비록 적더라도 직할시보다는 많은 금액임을 알 수 있다.

[표 4-4-24] 도시규모별 보증부 월세

(단위 : %)

구 분	서 울	지 방 도 시			계
		직 할 시	도청소재지	소 계	
2만원이하	3.0	12.5	16.7	13.3	10.0
2 ~ 4	6.0	28.9	33.3	29.7	22.2
4 ~ 6	27.1	36.6	20.4	33.6	31.5
6 ~ 8	26.3	11.6	14.8	12.2	16.7
8 ~ 10	18.8	6.0	5.6	5.9	10.0
10 ~ 15	10.5	2.2	5.6	2.8	5.3
15만원초과	8.3	2.2	3.7	2.4	4.3

계	31.7	55.4	12.9	68.3	100.0(419)
---	------	------	------	------	------------

평 균	8만 7천원	5만 7천원	5만 9천원	5만 7천원	6만 7천원
표준편차	5.11	4.79	4.02	4.65	5.0
중 위 수	7만 5천원	4만 9천원	4만 5천원	4만 9천원	5만 5천원

위의 보증금과 월세를 개략적으로 합산할 경우(월세를 년 20%로 환산) 보증부월세로 지출되는 평균금액이 서울이 약 660만원, 직할시가 약 540만원, 그리고 도청소재지가 420만원 정도로 그 차액이 각각 120만원 정도이며, 이는 도시규모가 클수록 더 많은 주거비 지출이 이루어지고 있음을 잘 나타내준다.

[표 4-4-25] 보증금과 월세의 합산

구 분	서 울	지 방 도 시		계
		직 할 시	도청소재지	
보 증 금	222만원	258만원	127만원	229만원
월세환산액	435만원	285만원	295만원	335만원
합 계	657만원	543만원	422만원	564만원

(3) 삭월세금액

마지막으로 세입자중 삭월세입자의 월세부담 실태를 살펴보면 [표 4-4-26]과 같다.

전세자나 보증부월세자보다 월등히 낮은 주거비수준을 보이고 있는 삭월세입자의 삭월세금액을 평균수치로 볼 때, 이 역시 도시규모가 클수록 많은 금액을 매월 지출하고 있다고 하겠다. 삭월세

- 127 -

평균이 5.7 만원이나, 서울이 7.4 만원이고 직할시가 5.7 만원임에 비해 도청소재지가 평균 4 만원 선으로 각각 1 만 7 천원 가량의 차액이 있음을 보여준다.

[표 4-4-26] 도시규모별 식월세

(단위 : 원)

구 분	서 울	지 방 도 시			계
		직 할 시	도청소재지	소 계	
2만원 이하	23.5	6.4	18.2	8.2	10.2
2 ~ 4	5.9	21.9	39.4	24.5	22.0
4 ~ 6	11.8	40.6	33.3	39.5	35.8
6 ~ 8	17.6	16.6	6.1	15.0	15.4
8 ~ 10	14.7	8.6	0	7.3	8.3
10 ~ 15	17.6	3.2	3.0	3.2	5.1
15 ~ 20	2.9	1.6	0	1.4	1.6
20만원 초과	5.9	1.1	0	0.9	1.6
계	13.4	73.6	13.0	86.6	100.0(254)

평 균	7만 4천원	5만 7천원	4만원	5만 4천원	5만 7천원
표준편차	6.51	3.57	2.26	3.48	4.07
중 위 수	7만원	5만원	4만원	5만원	5만원

앞에서 살펴본 전세금액과 보증부월세액 및 식월세금액을 비교해 보면, 전체적으로 전세금액의 평균이 665 만원으로 보증부월세 평균금액인 564 만원보다 100 만원 이상이 많고, 보증부월세는 식월세 평균 275 만원(전체평균 5.7 만원을 연 20%로 하여 전세금액으로 환산) 보다 무려 두배이상이 많은 수준임을 파악할 수 있다. 이는 전세입자보다는 보증부월세자가, 그리고 보증부월세자 보다는 식월세입자가 더욱 낮은 주거비를 지출하고 있어 상대적으로 열악한 환경에서 거주한다는 점을 제시하여 준다.

제 5 편 불량주택정비정책의 분석

제 1 장 불량주택정비정책의 유형과 특성

제 1 절 불량주택정비사업의 유형별 분류

1. 시행방식별

시행방식에 의한 불량주택정비사업(도시재개발사업)의 분류방법은 철거재개발(Redvelopment), 수복재개발(Rehabilitation), 보전재개발(Conservation) 방식 등으로 나누어지며, 개발도상국의 재개발방식으로서 개량재개발(Improvement/Up-grading)방식이 추가되기도 한다.

각주 006)

철거재개발(Redvelopment) 방식이란 사업시행자가 재개발구역내의 기존건물을 대부분 철거하고 새로운 환경 및 시설물로 대체시키는 재개발방식을 말한다. 철거 재개발이 요청되는 경우는 지구의 機能更新이나 토지의 고도이용을 위하여 새로운 시설물이 필요하거나 기존의 노후 및 불량 등으로 인한 안전, 위생 및 사회복지에 대한 危害要因이 기존시설의 완전철거방법을 동원하지 않고는 제기가 불가능한 지역 또는 도시재개발 목적을 달성하기 위해서 철거정비후 재개발하는 것이 여타의 도시재개발방법보다 경제적인 것으로 판명되는 경우에 시행되는 것이 원칙이다.

수복재개발(Rehabilitation)방식이란 재개발구역내 도로, 공원 등 공동시설은 사업시행자 또는 지방자치단체가 설치하고 기존건축물은 건축계획에 따라 건물소유자가 철거하고 신축하거나 또는 개량하는 재개발방식을 말한다.

수복재개발방식은 기존의 토지이용형태나 목적을 변경할 필요가 없고 불량, 노후화 정도가 극심하지 않아, 기존시설의 보존을 전제로 한 소극적 개발방법으로도 본래의 기능회복이 가능하고, 새로운 시설물로 대체하는 철거재개발보다 경제적으로 저렴한 경우에 일반적으로 적용된다.

개량재개발(Improvement/Up-grading)방식이란 수복재개발의 일종으로서 기존 도시환경의 시설기준 및 구조 등이 현재의 수준에 크게 미달되는 경우 기존시설의 확장, 개선 또는 새로운 시설의 첨가를 통하여 기존 물리환경의 질적 수준을 높여 도시기능을 제고시키고자 하는 도시재개발의 한 형태이다.

개량재개발방식은 이미 도시환경건설에 투입된 자원을 보호하고 적은 비용으로 도시의 기능과 질을 점진적으로 개선할 수 있기 때문에 개발도상국의 도시개선사업으로 흔히 이용되고 있으며, 대표적인 예로는 도시계획적 고려나 적정한 공공시설이 마련되지 않은 무계획적인 무단점유 주거지역(squatter settlements)의 주거환경개선사업을 들 수 있다.

보존재개발(Conservation)방식이란 전통건물 등 보존가치가 있는 건물이 있는 지역으로서 아직 환경이 노후, 불량화되어 있지는 아니하나 앞으로 노후, 불량화가 야기될 우려가 있을 때, 사전에 노후 불량화의 진행을 방지하기 위하여 채택하는 가장 소극적인 도시재개발방식을 말한다.

보존재개발은 도시의 노후, 불량화를 미연에 예방시킴으로써 막대한 자원의 손실을 크게 격감시킬 수 있는 장점이 있어 외국의 경우에는 역사적 또는 건축적 가치가 있는 지구의 보존뿐만 아니라 노후, 불량화가 우려되는 주거지와 쇠퇴화 우려가 있는 상업, 업무지구까지 확대 적용되고 있다.

각주 007)

2. 사업 시행주체별

불량주택정비산업의 시행주체는 주민자력, 주민과 민간, 주민과 공공기관 등으로 나누어질 수 있는 바, 그 동안의 재개발사업은 대체로 주민자력에 의하거나 주민과 민간건설업체가 합동으로 시행하여 왔다.

그 동안 주민이 주체가 되어 자력으로 사업을 추진하는 경우는 주택개량을 위한 자금의 부족, 지역 전체적인 계획의 결여, 사업에 관한 지식과 정보의 부족, 행정력부족, 지자체의 지원결여, 공공시설 등의 설치미비와 주민상호간 이해관계 조정의 곤란때문에 부분적인 개량에 그치는 경우가 많았다.

또한 주민과 민간이 공동으로 참여하는 방식은 실질적으로 민간건설업체가 주체가 되어 진행된 합동재개발방식을 들 수 있는데, 이는 지역주민의 주거향상과 주거환경개선보다는 민간건설업체의 이윤추구 동기에 따라 추진되었기 때문에 주민실정에 맞지 않는 많은 중대형 아파트건설 및 공사기간 동안의 주거대책 미비로 대부분은 주택을 전매, 전대하거나 공사기간 중 분산이주에 따른 주민상호간 상부상조하는 공동체적 생활체계파괴, 세입자문제의 대두 등 많은 사회적 갈등과 문제를 야기하였다.

이러한 과정을 통해 볼 때 주민자신이 재개발사업의 주체가 되기에는 재개발사업계획의 수립, 자금동원, 행정적 처리능력 등의 측면에서 여러가지 한계가 있다. 따라서 향후 재개발사업의 방향은 공공기관이 적극적으로 참여하여 사업의 주체가 되고, 지자체의 지원과 역할분담을 기초로 하여 사업의 계획단계에서부터 청산 등의 완료단계에 이르기까지 주민참여의 제도적 장치를 통한 지속적인 주민 협의과정을 거치면서 시행되어야 할 것이다.

이와 같이 재개발이 시행될 경우 지금까지 누적되어 온 공공기관에 대한 주민의 불신감이 해소될 뿐만 아니라 신뢰도가 제고되고 상호간에 미비점이 보완되어 시행착오가 방지되며, 다양한 주민의견을 합리적으로 수렴함으로써 민원을 사전에 예방하고 도시를 체계적으로 개발할 수 있을 것이다.

3. 토지확보방식별

불량주택정비사업에 필요한 토지를 확보하는 방식에 따른 사업유형은 관리처분방식과 전면매수방식으로 나뉘어지는바, 관리처분방식이란 토지구획정리사업에서와 같이 권리변환에 의한 것을 말하며, 전면매수방식이란 택지개발사업에서의 공영개발방식과 같이 진행되는 방식을 말한다.

관리처분방식에 의한 불량주택정비사업은 토지, 건축물(이하 '토지 등'이라 함)의 소유자가 사업에 필요한 토지 등을 현물로 제공하고 사업이 완료된 후 새로 건설한 건축물을 관리처분계획에 의거, 토지 등의 價額比率에 따라 배분하는 방식이다.

전면매수방식에 의한 불량주택정비사업은 사업시행자가 당해 지역내 토지 등에 대해 보상금을 지급하여 수용한 후, 사업을 완료하여 새로 건설한 건물을 분양 또는 임대하는 방식을 말한다.

현행 불량주택정비사업 중 주택개량재개발사업은 대부분 관리처분방식에 의거하여 시행되고 있지만, 주거환경개선사업에서의 공동주택건설시에는 전면매수방식에 의해 시행할 수 있도록 되어있다.

지금까지 살펴본 불량주택정비사업 유형별로 정리해보면 [표 5-1-1]과 같다.

[표 5-1-1] 불량주택정비사업의 유형별 분류

시행방식별	사업주체별	사업방식별
· 철거재개발	· 주민자력	· 관리처분방식
· 수복재개발	· 주민 + 민간	· 전면매수방식
· 개량재개발	· 주민 + 공공	
· 보전재개발	· 주민 + 공공 + 민간	

제 2 절 사업방식 및 기법의 특성과 장단점

1. 전면철거개발방식과 현지개량방식

불량주택정비사업은 일반적으로 전면철거개발방식과 현지개량방식으로 구분할 수 있는데, 전면철거개발방식은 물리적 환경정비를 통한 주거환경개선의 효과는 큰 반면에, 지금까지 자연적으로 형성되어 온 토지이용형태를 인위적으로 조정, 변동하고 원주민을 압출함으로써 지역주민의 공동체적 생활체계와 거주환경이 붕괴되는 등 많은 사회적 갈등과 부작용을

야기시켰다.

현지개량방식은 주민자력으로 주거환경을 개선하고, 지자체(시장, 군수)는 도로, 상하수도 등 공공시설을 정비하도록 되어있다. 이 방식은 기존 생활체계의 연속성을 유지하면서 점진적 개발이 가능한 반면에, 그 실현가능성과 효과성을 분석해 보면 개별적, 부분적 개발로 인해 주거환경개선효과가 크지 않을 뿐만 아니라 우리나라의 경우 불량주택지역내 건물의 과반수 이상이 무허가건물로서 구조적으로 불안정하고, 비록 증개축 등의 방법으로 재개발하여도 수년내에 또 다시 재개발하여야 하는 문제점이 대두되고 있다. 또한 이 방식은 세입자의 부담을 가중시킬 뿐만 아니라 정부의 국공유지정책상의 혼란을 가져올 수 있다.

지금까지 설명한 두 가지 방식을 비교하면 [표 5-1-2]과 같다.

전면철거재개발과 현지개량방식은 각각의 장단점이 있는 만큼 불량주택지역 및 주민의 특성을 감안하여 적용해야 할 것이며, 특히 철거재개발방식에서는 원주민의 현지재정착을 위해서 공사기간중의 이주대책을 마련하고 주민이 실질적으로 입주가능한 주택규모와 유형을 공급해야 할 것이며, 공동체적 생활체계유지와 소득증대를 위한 방안도 마련해야 할 것이다.

[표 5-1-2] 전면철거개발방식과 현지개량방식간의 비교

구분	전 면 철 거 방 식	현 지 개 량 방 식
장 점	· 토지이용고도화로 개발이익창출 · 보류건축시설 매각으로 사업비 자체내 조달 가능 · 계획적 지구정비 및 공공용지확보 등으로 주거환경개선효과가 큼 · 무단점유 국공유지문제 해소	· 기존생활체계의 연속성 유지 · 공사비용의 상대적 저렴과 장기적, 점진적 추진가능 · 복잡한 권리조정 및 권리처분에 따른 분쟁해소 · 주민참여, 자조적 동기유발가능
단 점	· 세입자의 주거문제해결 가능 · 도로등 공공시설 정비 용이 · 공사기간동안 주민에 대한 가수용 대책이 없을 경우 원거주민 압출로 기존생활체계의 파괴 (예: 고층구조 등) · 복잡한 권리변환 관계의 조정과 사업중의 및 합의형성 어려움 · 이주 및 보상, 세입자대책 등 민원유발 · 막대한 자금소요 · 공사기간 중 주민이주대책 필요	· 기존 저밀도 이용에 따른 개발이익 기회상실 · 부분적 개발에 따른 개발효과미약과 세입자의 부담가중, 이주 초래 · 국공유지 정책상의 혼란 · 계획적 정비 및 공공시설 확보 어려움 · 구조적으로 불안정한 불량주택지역은 수년내에 또다시 재개발하는 문제점 발생 · 노후화정도가 심한 지역은 개발효과가 없고 실질적으로 사업시행 불가 · 보류상 매각처분이 불가능하므로 재원 조달의 문제점

출처 : 대한주택공사, [도시정비형 주거개발사업 도입방안연구], 1988. 12. p82 참조 재구성.

또한 현지개량방식은 건물이 구조적으로 안전하고 토지규모가 적정하며 합법적인 건물로 되어 있는 지역에서 시행할 수 있도록 제도화함으로써, 구조적으로 불안정한 무허가 불량건물이 밀집된 지역을 현지개량방식으로 재개발하여 수년내에 또 다시 재개발구역으로 지정, 철거하는 현상이 야기되지 않도록 해야 할 것이다.

2. 신주거확보기법으로서의 가수용방식과 순환재개발방식

현행 도시재개발법 제 34 조에 의하면, 재개발사업의 시행자가 사업을 시행하려면 재개발구역 또는 그 인접지에 가수용시설을 설치하여 주민들을 임시 수용해야만 사업을 시행할 수 있도록 되어있다.

가수용방식에는 재개발구역 또는 인근에 공동주택 또는 조립식 임시주택을 설치하여 주민을 임시로 수용하거나, 민간건설업체에서 많이 활용하고 있는 전세금 지원방식을 들 수 있다.

공동주택 또는 조립식주택을 설치하는 가수용방식은 주민들의 생활기반, 자녀교육 등을 고려할

때 재개발지역 인근 2km 이내에 있는 공지를 확보해야 하지만, 이들 지역은 대개 지형적으로 급경사이거나 개발제한구역이며 가수용시설의 법적인 설치기준상에도 문제가 있어 현실적으로 적절한 여건을 구비한 곳은 거의 없는 실정이다.

또한 민간업체의 전세금 지원방식은 지금까지 전세금 실소요 금액의 20~30% 수준에 불과한 가구당 500~600 만원을 지원하고 있어 가수용 대책으로 극히 미흡한 실정이다. 또한 세입자에게는 이것도 지원해 주지 않고 있어 공사기간 동안 주민의 주거문제를 해결하는데 많은 문제점과 한계를 갖고 있다.

한편 순환재개발방식이란 주거지역이나 자연녹지상에 공한지를 확보하여 여기에 주택을 건설한후 인근 불량주택지역주민을 이주시킨 다음 해당 불량주택지역을 개발하고, 일단 불량주택지역이 개발되면 또 다른 인근 불량주택지역주민을 여기에 이주시키고 개발하는 방식을 통해 순차적으로 인근 불량주택지역을 개발하는 방식을 말한다.

이러한 순환재개발기법은 주민으로서는 주거의 안정성을 보장받고 이사 및 재정착에 따른 불편을 해소할 수 있으며, 사업주체로서는 주민과의 보상문제가 사업초기에 완결되고 가수용시설의 설치, 유지관리, 철거 및 토지원상 회복 등의 소요경비를 절약할 수 있고, 지자체로서는 도시환경관리 및 녹지보호라는 측면에서 타당하다고 판단된다.

대한주택공사에서는 재개발사업의 이와 같은 법적취지를 감안하여 도시재개발법상 가수용시설을 확보하여 선이주 후개발하는 가수용방식의 재개발사업이나 순환재개발방식의 재개발사업을 시행 중에 있는데, 인천송현 주거환경개선사업과 서울 상계 5-2 지구 및 신림 2-1 지구 재개발사업이 이에 해당한다.

인천 송현지구는 주공이 기건설한 인천만수 장기임대아파트 등에 주민을 이주시킨 후에 공사를 착공하였으며, 서울 상계 5-2 지구는 인근 주공창동 장기임대아파트에 주민을 이주시킨 후에 착공할 예정으로 되어 있고, 서울 신림 2-1 지구는 인근 자연녹지지역을 택지개발 예정지구로 지정하여 이곳에 주택을 건설, 주민을 이주시킨 후에 개발할 계획으로 현재 사업을 추진하고 있다.

대한주택공사가 가수용방식 또는 순환재개발방식을 최초로 도입하여 재개발사업을 추진하는 것을 계기로, 지금까지 민간건설업체의 합동재개발방식에서 나타났던 공사기간 동안 주민의 주거문제 해결이라는 측면에서 불량주택정비사업의 시행방식에 획기적인 방향전환이 이루어 질 것으로 예상된다.

이러한 가수용방식과 순환재개발방식의 장단점을 비교하면 다음과 같다.

[표 5-1-3] 순환재개발방식과 가수용방식의 비교

구 분	순환재개발방식	가 수 용 방 식
공사기간 동안 의 이주형태	신규주택에 완전히 정착	신규 또는 임시주택에 임시로 이주 하였다가 사업완료후 당초 거주지 에 건설한 주택에 재정착
이주의 성격	주택의 공급 또는 관리처분	명확한 개념이 정립되어 있지 않음
주택의 소유권 취득여부	분양주택의 경우 소유권 취득	소유권을 취득하지 않음
장 점	공사기간동안 가수용시설 불필요, 특히 세입자의 이주대책도 해결 전면매수방식의 경우에도 가수용 문제 해결 주거이동횟수가 적어 생활이 안정 됨 인근 불량주택지역과 연계하여 불량주택정비사업을 연속적으로 확대시행 가능 사후관리문제 제기되지 않음	신규주택이 아닌 조립식 임시주택 등의 이용이 가능 비교적 소형주택을 가수용시설로 이용하게 되므로 소규모택지도 이용할 수 있음
단 점	조립식 임시주택등의 이용이 불가 소규모택지의 활용가능성이 낮음	가수용시설에 정착된 주거생활이 또다시 당초거주지로 주거이동함으 로서 주거생활안전성 저해 인근불량주택지역과 연계하여 불량 주택정비사업을 연속적으로 확대 시행 곤란 사후관리문제제기 및 주택의 노후 화가 신속히 진행됨 공사기간 동안 가수용비용발생으로 원가상승요인이 됨

출처 : 불량주택정비사업에서의 순환재개발방식도입에 관한 연구(서울대 행정대학원, 서광선), p49

제 2 장 한국의 불량주택정비정책

제 1 절 불량주택정비사업의 제도변천과정

우리나라 도시재개발에 관한 제도는 1962 년 공포된 도시계획법에서 일단의 불량주택개량에 관한 사업을 도시계획사업으로 결정하여 사업을 시행할 수 있도록 한 것이 최초이며, 1965 년에는 불량주택개량사업을 촉진하기 위한 재개발구역에 지정할 수 있도록 도시계획법 시행령을 개정한 바 있으나 별다른 사업의 진전을 보지 못하였다.

주택개량재개발이 도시계획사업으로서 본격적으로 도입된 것은 1973 년 주택개량촉진에 관한 임시조치법이 제정되면서부터이다. 그 후 1976 년에는 기존의 토지구획정리사업법에 의한 신시가지 개발수법만으로는 기성시가지에 나타난 여러가지 도시문제에 대응하기 어렵다고 판단하고, 도시재개발법을 제정하여 도심재개발사업과 주택개량재개발사업으로 구분 시행할 수 있도록 하였다.

1981 년 도시재개발법의 제 1 차 개정이 이루어졌는데 여기에서는 재개발에 따른 주민의 재산권 침해문제를 해결하기 위해 토지, 건물소유자의 동의조건을 전체의 1/2 이상에서 2/3 이상으로 강화하였으며, 한편으로는 법적으로 지정된 재개발구역을 분할 또는 통합하여 시행할 수 있도록 하여 사업시행이 용이하게 하였다.

1982 년 제 2 차 개정시에는 재개발사업을 적극적으로 민간중심으로 유도하기 위해 재개발사업에서 제 3 자가 참여하는 길을 확대하였으며, 도시재개발법 가운데 주택개량재개발사업이 정식으로 도입되어 일정한 지위를 차지하였다.

1989 년에는 민간주도의 합동재개발사업이 사업의 채산성에만 치중한 결과 철거시 발생하는 지역공동 생활체계의 붕괴, 지역주민의 재정확율 저하 및 세입자문제 등 많은 사회적 문제를 야기하였는 바, 공공기관의 참여를 촉진하고 현지개량방식의 사업시행도 가능하도록 하기 위하여 주거환경개선에 관한 임시조치법을 제정하였다.

지금까지 언급한 불량주택정비사업제도의 변천과정을 살펴보면 다음과 같다.

[표 5-2-1] 불량주택정비사업제도의 변천과정

연 도	개 경 내 용
1965	도시계획법 14조(기타 지구지정) 신설 · 불량지구주택개량을 촉진하기 위하여는 필요할때 재개발구역을 지정할 수 있다. 건축법 시행령 개정 · 재개발구역내 건축제한 조항 개정
1971	도시계획법내 재개발 근거 마련 · 도시계획사업의 시행조항에 재개발사업 시행조항으로 개정삼입 (제31-53조 신설)
1972	특정가구개발촉진에 관한 임시조치법 제정
1973	주택개량촉진에 관한 임시조치법 제정 · 주택개량사업을 별개의 도시계획사업으로 규정 · 재개발구역 지정시 종전의 용도폐지 및 변경가능성 부여 (양성화가능성 부여) · 국공유지의 해당 자치단체에 무상양여 (공공투자를 위한 재원마련)
1976	도시재개발법 제정 · 도시재개발법을 제정하여 주택개량재개발사업과 도심지재개발사업을 구분하여 시행할 수 있도록 함 · 주택개량재개발사업에서 국공유지 무상양여 조항 삭제

연 도	개 정 내 용
	· 과소토지규모, 건물의 노후 등으로 불량도 기준을 설정하고, 이에 근거하여 재개발구역 지정기준 설정 · 주택개량재개발사업에 대한 별도의 사업절차등 규정
1977	도시재개발법 시행령 제정
1978	서울시 도시재개발사업조례 제정
1981	도시재개발법 개정 · 도시재개발구역을 지구로 분할하여 사업시행가능 · 건축물 소유자 중수 2/3이상의 동의사항 청부 · 주택철거에 대한 임시수용조치 후 사업시행조항 보완 도시재개발법 시행령 개정
1982	도시재개발법 개정 · 재개발사업시행자 범휘확대 · 시행자에게 수용권 인정 · 분양신청희망자는 토지수용대상에서 제외하고 임차권도 보호
1983	도시재개발법 시행령 개정 · 제3개발자의 사업비에치 조정 · 사업시행에 따른 비용부담 시행보완 · 지방도시계획위원회에 토지소유자 참여
1986	서울시 합동재개발사업 세부시행지침 제정
1987	건설부 도시재개발사업지침 제정
1989	주거환경개선을 위한 임시조치법 제정

제 2 절 불량주택정비정책의 분석

1960년대 이래 불량주택정비정책은 경제개발로 인한 국가주도의 산업화와 도시화 과정에서 서울주변에 형성된 무허가 정착지를 외곽으로 이주, 재정착시켰는 바, 이는 또 다른 불량주택지역을 형성, 재생산하는 일련의 과정이었다.

각 시기별 정비정책의 유형은 1960년대 철거정비 및 집단이주정착사업, 1970년대 양성화와 현지개량 및 주택개량재개발정책, 그리고 1980년대 합동재개발사업과 주거환경개선사업 등으로 나누어 질 수 있다.

여기서는 1960년대 이래 다양한 양상으로 전개되어온 불량주택정비정책의 변천과정을 추진배경과 방식, 문제점과 파급효과 등을 중심으로 살펴봄으로써, 각 유형의 특성과 문제점을 파악하고 향후 재개발사업의 개선방향 및 정책적 시사점을 도출하고자 한다.

1. 불량주택정비정책의 변천과정분석

가. 철거정비 및 집단이주정착사업(1955~72)

(1) 추진배경 및 방식

도심지역에 형성된 무허가불량주택지역을 철거하고 도시외곽지역에 정착지를 조성하여 집단으로 이주시키는 집단이주정착지 조성사업은 불량주택문제에 대응하는 최초의 정책수단이었다.

집단이주정착지사업은 처음에는 도심이나 한강변의 화재 및 수재로 인한 이재민을 대상으로 시작되었으나, 1960년대 이후부터는 도심정비 및 도시계획에 의해 도심근접무허가정착지를 해체하여 시외곽으로 이주 정착시켰다.

집단이주 정책사업은 수재, 화재 등 이재민들의 이주와 청계천변, 중구 도동, 명동 등 도심지역의 도로 확장공사를 위해 6만여동 이상의 불량주택을 철거하여 서울시외곽에 이주 정착시킴으로써 대규모 집단이주 정착지를 형성시켰다. 이들 집단이주 정착지는 대부분 시외곽의 구릉지, 하천부지 등, 국, 공유지였고 이주하는 주민들에게는 7~30평, 평균 10평 내외의 대지를 배분하여 정착시켰다.

[표 5-2-2] 집단이주정착지 유형별현황

이주사유	시기	주요철거 지 역	주요이주 지 역	대지배분규모 및 이주가구	대규모 이주 사 례
화재, 수재민 의 이주정착	55-67	· 화재민: 양동, 창신 남산 · 수재민: 이촌, 서빙고 한강변	미아, 상계 쌍문, 도봉 연희, 용암	6~30평 (평균10평) 10,938 가구	· 55년 양동화재민 1,600가구의 미아 이주 · 58년 서부이촌동 수재민 1,244가구 용암동 이주
도시계획사업 지속 철거민 이주정착	61-72	도동, 명동 푸암, 인현 광희, 돈암 청계천변	정릉, 미아 반동, 창동 거여, 마천 상계, 중계 연희, 홍은 수석, 남가좌	7-30평 (평균8평) 17,499 가구	· 61년 중구도동 도로 공사 지속 1,836가구 수석동 이주 · 64.5~65.11 중구 도동, 명동, 청계천변 시까지 도로확장공사 지속 2,360가구 정릉동 이주
난민이주정착	57-72	양동, 송월 시전역	사당, 봉천 신림, 구로 시흥, 아현	7-35평 25,122 가구	· 송월철거민 2,35357 가구의 아현동 이주
기타 편차촌 철거이주		시전역	가락, 미아 상계	6-20평 11,377 가구	

출처 : 김용호, [서울시 불량주택지구 재개발기법에 관한 연구], 서울시립대 석사학위
논문, 1985, p29.

(2) 문제점과 파급효과

집단이주정착사업을 통한 이주지역은 토지소유별로는 96%가 국공유지였고, 도시계획법상 토지용도가 공원, 임야지역, 하천, 제방 등의 비주거용 토지로서 주거용지는 20%에 불과하는 등 이주지역의 대부분이 주거에 부적합한 미개발상태의 지역이어서, 정책당국이 불법이주정착지를 조성하여 무허가정착지를 확산시키는 오류를 범했다고 하겠다. 또한 이주정착과정에서도 도로 및 상하수도 등 도시기반시설이 주민들의 부담으로 정비되어 계획성이 결여된 난개발상을 보이게 되었다.

집단이주 정착사업은 도시계획측면에서의 검토나 건축법 등의 관계규정이 고려되지 않아 정상주택의 건립이 불가하였으며, 하천, 도로, 제방 및 개발제한구역에 정착한 주민을 다시 철거이주시켜야 하는 문제를 야기시켰다. 또한 이주민의 생계수단이 도심지역에 있었기 때문에 이들은 결국 시가 마련해준 토지를 전매하고 평균 50%가 다시 도심으로 되돌아감으로써 그 실효를 거두지 못하였다.

[표 5-2-3] 집단이주정착지 현황

(단위: 동, 평, ()는 건물동수)

구 분	지역수	동수(동)	면적(평)	토지 소유별	
				국공유지	사 유 지
계	98	48,718	930,686	894,445 (45,926)	36,241 (2,792)

구 분	토 지 용 도 별				가 구 수
	주 거	공원,임야	하천,제방	개발제한	
계	186,460 (11,479)	506,295 (26,231)	172,995 (7,534)	64,936 (3,474)	64,140

자료 : 서울시 건설관리국(73.3. 조사기준)

출처 : 김용호, [서울시 불량주택지구 재개발기법에 관한 연구], 서울시립대 석사학위 논문, 1985, p31

결국 집단이주 정착사업은 아무대책 없이 법적으로 주택을 지을 수 없는 땅에 소유권 없이 나누어 줌으로써, 무허가불량주택을 새로운 불량주택지구를 시전역으로 확산시킴으로써 대부분 지역을 다시 재개발해야 하는 악순환을 초래하게 되었다.

나. 광주대단지 이주정책(1969~71)

(1) 추진배경과 방식

급증하는 도심지역 철거민을 한정된 시내 유휴 국공유지만으로는 더 이상 수용하기 어렵게 되자, 서울시는 시 권역밖에 위성도시를 건설하여 대단위 정착지를 조성하는 계획을 강구하게 되었다.

이러한 배경하에서 추진된 광주대단지 이주정책은 경기도 광주군(지금의 성남시)에 300 만평의 이주단지를 조성하고 1968 년~71 년 동안 서울시내 무단점유지구를 철거하여 철거민 10 만세대 55 만명을 이주 정착시키는 것으로 계획하였으나, 실제로는 1969 년에 3 천 세대의 이주를 시작으로 71 년 까지 총 2 만여 세대를 이주 정착시키는 것으로 끝났다.

그러나 광주대단지 이주정책은 기본적으로 수익성을 고려한 경영사업으로 출발했다. 즉 당시 서울시는 9 억 3 천만원에 매입한 토지 300 만평 중 218 평을 54 억 3 천만원에 매각해서 그 차액인 45 억원을 도로, 택지조성 등 사업추진비용으로 충당하도록 계획했던 것이다. 당초 평당평균 400 원에 매입한 토지를 평당최고 21,000 원에 매각하는 등 서울시는 부동산자본의 유입을 통해 개발을 추진하려고 했다.

또한 당초 서울시는 강제 이주시킨 철거민들에게 1 가구당 20 평씩 평당 2 천원에 분양해 주고 그 대금을 2 년거치 3 년에 상환토록 했으나, 이곳에 토지 투기붐이 일면서 63,433 가구의 전매입주자가 정착하고 있다는 통계가 나오자 이들에게 평당 8 천~1 만 6 천원에 이르는 땅값을 일시불로 내게 한데다가 취득세, 재산세, 영업세, 소득세 등 각종 조세를 부과했다.

이와 더불어 광주대단지는 서울시의 도심으로부터 20km 이상 떨어져 있는데다가 상하수도,

서울시와의 교통편 등 기초적인 도시하부시설마저도 마련되지 않아 대부분 대도시의 도심 및 시장 등에서 노동, 행상 및 서비스부문에 취업 중이던 저소득층의 생업을 어렵게 하였으며, 이러한 과정에서 취업기회를 상실한 채 주택을 건립할만한 능력이 없는 철거이주민의 약 80%가 택지분양 중이나 분양지를 전매하고 서울로 재진입하거나 광주군 외곽에 또다시 무허가 정착지를 형성했다.

[표 5-2-4] 광주대단지 철거민 이주현황

(단위: 세대, 명)

구 분	계 획		실 적	
	세 대	인 구	세 대	인 구
1968	17,000	93,500	-	-
1969	49,000	269,500	3,031	14,150
1970	34,000	187,000	15,030	72,150
1971.6	-	-	5,631	28,155
합 계	100,000	550,000	23,692	114,455

자료 : 성남시, [성남시사], 1982, p72.

출처 : 장세훈, [도시 무허가정착지 철거정비정책에 관한 일연구], 서울대 석사학위 논문, 1987, p54.

(2) 문제점과 파급효과

결국 광주대단지이주정책은 서울시가 도시하부시설의 건설과 생활기반을 유지하지 않은 상황에서 부동산투기에 의한 개발이익을 독점하고 주민에게 개발비용을 전담시키는 결과를 초래했으며, 71년 '8.10 광주사태'를 겪은 후 중단되었다.

다. 시민아파트 건립정책(1969~71)

(1) 추진배경과 방식

시민아파트 건립정책은 집단철거 이주로 인한 무단점유 주거지내 주민들의 취업, 교통 등 새로운 문제발생을 억제하고 고밀도개발을 통하여 철거민을 수용함으로써, 1960년대 이후의 철거민 집단이주정책의 한계와 주민들의 철거저항을 완화하고 철거주민을 수용하는데 필요한 주택의 절대량을 확보하고자 하는 데서 출발하였다.

이에 따라 1967년부터 재정자원을 적극적으로 동원하여 무허가불량주택이 철거된 국공유지상에 세대당 8평의 시민아파트를 건설하여 이곳에 거주하였던 무단점유자들을 입주시켰다.

즉 시민아파트의 건립은

- ① 주택의 과부족 상태에 있는 철거민들에게 주택을 공급하고,
- ② 국민주택자금의 용자로 건립비용을 충당하며,
- ③ 입주후 분양금 징수로 용자금 상환이 가능하기 때문에, 철거민대책으로 채택된 것이다.

이 계획은 1969 년에 384 동(15,051 세대), 1910 년에 111 동(4,188 동), 1971 년에 24 동(653 세대)등 3 년간에 총 519 동의 시민아파트를 건립하여 모두 19,892 세대의 철거민을 입주시켰다.

(2) 문제점과 파급효과

이들 아파트는 일단 서울시에서 소유권을 가지고 있다가 용자금 완납시에 입주자에게 소유권을 이전하도록 하였으나, 대부분이 입지상 고지대나 급경사지에 건설됨으로써 도시경관을 저해하는 한편 생활편익시설이 제대로 갖추어져 있지 않았으며, 공기단축과 시공상의 결함 등 부실공사였던 관계로 붕괴의 위험 등 많은 문제점이 대두되었는 바, 그 대표적인 것이 70 년 4 월에 발생한 와우아파트 붕괴사고였으며, 현재도 안전도 검사를 실시하여 계속 철거하고 있다.

또한 입주자들이 도시영세민이기 때문에 경제적으로 용자금을 상환할 능력이 부족하여 대부분 전매행위가 이루어져, 철거민중 실제 입주자는 전체철거민의 40%에 불과하였다.

그뿐만 아니라 서울시는 매월 불입금을 징수해야 하고 아파트를 관리 수선해야 하는 관계로 이에 소요되는 예산만도 상당액에 이르렀다. 예를 들면 1970 년의 경우 아파트 보강비만도 16 억원에 이르렀는데, 이는 아파트건설비의 1/3 에 해당하는 예산규모였다.

결국 시민아파트 건립정책은 그 지구의 토지이용율을 높이고 현지주민을 정착시킨다는 점에서 바람직한 불량주택정비방안이었으나, 그러한 정책을 집행하는 과정에서 재정지원의 부족과 무계획성 때문에 아파트가 부실 시공되었으며, 입주자들의 부담능력결여, 유지관리의 미비라는 문제점이 제기되어 건설이 중단됨과 아울러 기건설된 아파트도 또다시 철거되는 등 악순환을 되풀이 하고 있다.

각주 008)

라. 양성화 및 현지개량 정책(1967~73)

(1) 추진배경과 방식

주민의 자조적인 불량주택개량 개축을 제도적으로 보장함으로써 불량주택을 재원으로 활용한다는 양성화, 현지개량의 합법화 정책은 그 동안의 철거재개발에 따른 역기능과 주민저항, 그리고 '와우아파트 붕괴사고'와 '8.10 광주사태'를 계기로 도시정비정책이 한계에 부딪히면서 시작되었다.

양성화 사업은 무단점유 불량주택지역중 일부 지역을 선정하여 건축제한의 완화와 무단점유 국공유지의 점유권을 인정하여 불하해 줌으로써 주민자력에 의한 주택개량을 허용하는 것이며, 현지개량사업은 양성화 사업이 지구내 공공시설의 개선없이 주택개량에만 치중하여 종합적인 주거환경개선이 이루어지지 못한 문제점을 보완하기 위하여 1972 년부터 공공시설과 주택 등을 종합적으로 개량하는 지구개량사업을 말한다.

현지개량사업의 주대상은 무단점유 지구 중 도시계획법을 적용하여 용도변경이 가능한 비정규 주거지로서, 1970 년 6 월 20 일 이전에 건설된 주택의 개량을 허용하고

각주 009)

시당국은 공공시설 개량을 위한 계획을 수립함과 동시에 필요한 공공시설비의 50~100%까지 지원하였다.

당초 계획의 수립시에는 양성화 대상지역을 49 개 구역 11,343 동, 현지개량은 220 개 구역 47,887 동 등 모두 269 개 구역 59,230 동을 사업대상으로 하였는데, 이들 구역내 토지소유현황을 보면 국공유지가 80%를 차지하고 있을 뿐만 아니라 공원이 57%를 넘고 있어 사업추진과정에서 가장 큰 문제로 대두되었다.

(2) 문제점과 파급효과

양성화 사업은 근본적으로 공공시설의 정비를 수반하지 않고 건물개량에 그쳐 정비효과가 오래가지 못했고, 진입로 및 소방도로 등 도시계획시설이 확보되지 않아 법적으로 추진되지 못했으며, 또한 국공유지 관할기관이 지역별로 달라 토지의 불하가 원활하게 이루어지지 못해 개량활동이 위축되었다.

현지개량사업은 자율적으로 공공시설(최소 4km 이상의 도로확보)를 확보하여 도시계획법과 건축법에 맞는 주거지역으로 개량하는 것이었으나 양성화 사업과 마찬가지로 법적 추진절차와 국공유지 불하문제로 어려움을 겪었다.

결국 이들 사업은 법적 뒷받침없이 시당국의 행정지침에 의하여 사업이 시행되었기 때문에 사업의 완료후에도 주민들에게 합법적 점유권을 인정해 주지 못했으며, 개량효과 또한 미약하였다.

[표 5-2-5] 양성화 및 현지개량사업구역 지정당시의 현황

[단위: ()는 %]

구 분		계	양 성 화	현지개량
구역수(구역)		269	49	220
건물동수(동)		59,230	11,343	47,887
면 적(평)		1,966,559	300,367	1,666,192
대 지 소유별	국유	1,252,360(64%)	179,405(60%)	1,073,315(64%)
	시유	307,991(16)	56,496(19)	251,495(15)
	사유	405,848(20)	64,466(21)	341,382(21)
토 지 용도별	공원	1,126,483(57%)	140,241(47%)	986,242(59%)
	하천	23,011(1)	10,471(3)	12,540(1)
	종치지구	449,677(23)	40,048(13)	409,629(25)
	도로	41,414(2)	4,523(2)	36,891(2)
	제방	21,664(1)	-	21,664(1)
	주거	304,310(16)	105,084(35)	199,226(12)

가 구 수	119,970	24,875	95,095
인구수(명)	562,046	112,211	449,835

자료 : 서울시, [현지개량사업추진현황], 1973.

출처 : 김용호, [서울시 불량주택지구 재개발기법에 관한 연구], 서울시립대 석사학위
논문, 1985, p38.

또한 전문지식이 부족하고 자금조달 능력이 없을 뿐만 아니라 사업추진능력이 없는 주민이 사업의 추진을 담당하고 서울시는 도시계획변경, 토지불하 등 행정적 지원만 할 뿐 자금 및 기술지원이 뒷받침되지 아니하여, 사업계획작성, 시공 등이 불합리하였고 주민부담은 가중되어 사업추진이 부진하였다.

비록 이러한 합법화 정책이 철거불안을 없애고 일시적이거나 주거안정을 가져 온 것은 사실이지만 철거정비 대상건물을 그대로 방치시키는 미봉책에 불과했고, 결국은 1973 년 주택개량재개발기법의 도입과 함께 사업지구의 94%가 재개발구역으로 다시 지정되는 악순환을 초래하였다.

여기서 중요한 것은 현지개량방식은 법적으로 합법적이고 구조적으로 안정된 건물이 기능적으로 노후화되었을 때 그 기능의 회복을 위해 적용되어야 하는 것이지, 결코 구조적으로 불안정한 노후무허가건물을 대상으로 하여서는 안된다는 것이다. 왜냐하면 노후 무허가건물은 구조적으로 불안정하여 비록 현지개량을 하더라도 수년내에 또다시 재개발을 하게 되어 행정 및 재정적으로 엄청난 손실을 초래할 뿐만 아니라 주민의 주거생활 불안정을 초래하기 때문이다. 이를 위해서는 주택의 구조, 설비, 기능 등에 대한 노후도 조사와 아울러 불량화의 기준이 마련되어야 한다.

바. 주택재개발정책(1973 년 이후부터 현재까지)

(1) 추진배경과 방식

이전의 철거정비 및 집단이주정착, 시민아파트건립, 양성화 정책이 실패로 돌아가면서 서울시는 주민의 경제적 능력을 동원하여 재개발사업에 주민을 참여시키는 주택재개발정책을 추진하였다.

주택개량재개발정책은 1973 년 주택개량촉진에 관한 임시조치법이 재정되면서 등장하였는데(1981 년까지 한시법), 그 주요내용을 살펴보면 다음과 같다.

첫째, 주택개량사업을 도시계획사업으로 규정하였다.

이로 인해 재개발구역 지정시에는 도시계획결정으로 보아 도시계획적인 법적 근거를 마련하여 자연녹지지역을 주거지역으로 변경하는 등 무허가정착지를 양성화할 수 있는 법적 근거를 마련하였다.

둘째, 국공유지를 해당 지자체에 무상으로 양여하여 공공시설 투자를 위한 자원마련을 가능케 함으로써 진입로 및 소방도로개설 등 공공시설정비를 지원할 수 있게 하였다.

셋째, 재개발사업자에게는 취득세, 등록세, 부동산투기억제세, 면허세, 도시계획세, 재산세, 부동산매각에 따른 영업세 등 각종 세금의 면세혜택을 줌으로써 사업시행 동기를 부여하였다.

[표 5-2-6] 불량주택정비정책의 연혁 및 실적비교

구 분	시 기	이주지(정착지)	세 대 수	비 고
재해위험지구 주택철거이주	1950-62	도심주변지역 (미아, 번, 구로동 등)	3,229세대	세대당 8~10 평 토지배분
불량주택정비 시외곽이주	1963-71	시외곽지역(상계, 거이 봉천, 신림동 등)	42,830세대	

시민아파트 건립수용	1969-71	도심근접 구릉지	19,892세대 (519동)	
시외대단지 조성이주	1969-71	광주대단지조성 (300만평)	23,692세대	
무허가건물 양성화조치	1968-74	현지정착, 건물단장	9,154동 (49개지구)	사유지는 23%에 불과
새마을주택 개량사업	1972-74	현지정착, 공공시설 정비 및 주택개량	9,956동 (55개지구)	사유지는 21%에 불과

출처 : 서울특별시, [주택백서], 1978, p267-273.

이에 따라 196 개 구역 450 여만평이 재개발구역으로 지정되었는데, 이 법에 의하여 무단점유지 및 정착지구내 국공유지는 도시계획상 용도변경을 거쳐 건물주에게 시가에 비해 저렴한 가격으로 불하해 줌으로써 토지의 합법적 점유를 가능케 하고, 그 위에 건설하는 주택을 합법화시켜 줌과 아울러 토지매각대금으로는 재개발사업구역의 공공시설개량을 위해 투자할 수 있도록 하였다.

그러나 이 방식은 주택건립비용과 토지매입비용의 형태로 재개발비용 전액을 주민이 부담하도록 하였던 바, 대부분 저소득층인 주민들은 이를 부담할 능력이 없었기 때문에 성공적으로 수행되지 못하였다.

이와 같은 주택개량재개발정책은 현지개량방식의 개량재개발사업, 주민자조적 철거재개발사업, 차관에 의한 개량재개발사업, 위탁방식에 의한 철거재개발사업 등 시기와 자원동원방식에 따라 다양하게 전개되었다.

(가) 현지개량방식의 개량재개발사업(1975 년 이후)

1971 년 이후 현지개량방식으로 시행되었던 지구 가운데서 재개발대상으로 재지정된 104 개 구역 20,286 동을 대상으로 하였다. 이들 지역의 재개발은 최소한의 도시하부시설을 마련한 후 불량, 불법주택을 주민자력으로 개량해서 합법화하는 방식으로 시행되었다.

(나) 주민 자조적 철거재개발사업(1975 년 이후)

서울시가 도시 하부시설과 택지를 조성, 분양하고 주민이 기존주택을 철거한 후 소규모 영세 건설업자를 통해 주택을 건설하는 방식이다. 주민은 개별주택의 신축, 개축비용과 국공유지 불하대금 그리고 철거이주비용까지 전액을 부담해야만 했기 때문에 경제적 역량이 부족한 대다수 주민들의 참여는 저조한 채 일부 주민만이 재개발을 시행했다.

따라서 서울시는 주택개량재개발사업의 활성화를 위해 재개발사업 촉진대책, 시세면제 등의 유인동기를 마련했지만 12 개 구역 4,139 동의 건물을 철거하고 2,750 가구분 1,284 동의 주택을 건립하는데 그쳤다.

(3) 차관에 의한 개량재개발사업(1976~82)

1976 년에 도입된 AID 차관에 의한 재개발사업은 그 동안 재개발사업에서 가장 크게 문제가 되었던 재정문제, 즉 주민의 토지매입, 건물의 개량·개축, 서울시의 공공시설투자비를 해결하는데 크게 기여하였다.

이 방식은 주민이 차관용자로 구입한 국공유지에 주택개량 용자비용과 자체비용으로 주택을 개량, 개축하고, 서울시가 토지매각비용 형식으로 양여된 차관으로 공공시설 설치비용을 전액 충당하는 방식으로 추진되었다. 이자율 연 9.4%에 5 년거치 20 년상환을 조건으로 500 만불의 차관이 도입되었는데, 용자기준은 주택개축의 경우 100 만원이내, 주택개량은 60 만원이내이며, 토지매입비는 용자 또는 장기분할 상환방식을 채택토록 하였다.

또한 차관의 도입조건은 국공유지 면적비율이 70%이상, 중간소득층이 25%이하인 지역에서 주택철거는 10%이내, 공공시설을 설치할 때 저촉되는 건물의 철거는 15%이내로 하며 잔여분은 현지에서 개량시켜 합법화시켜야 하고, 90%이상의 주민참여방안을 강구토록 하는 내용이었다.

그러나 현행 도로폭과 대지 최소면적기준의 완화, 건축물의 25%이내의 철거, 개축으로는 주거환경개선에 한계가 있었으며, 잔여주택의 개량합법화 또한 향후 재불량화의 소지가 내재되어 있었다. 또한 90%이상의 주민참여는 더욱 어려운 실정이었다. 결국 이 사업은 1982 년 차관공여가 중단되자 더 이상 시행되지 못했다.

(다) 위탁방식에 의한 철거재개발사업(1979~82)

주민의 자율적 참여방식이나 차관재개발은 주민 각자가 개인별로 개량사업을 하는 형식이어서 개량의 수준이 높지 못하고 공공시설의 확보가 조속히 이루어지지 못해 전반적으로 사업이 장기화했기 때문에, 서울시는 사업주체를 이원화한 철거재개발을 통해 건물을 중규모의 공동주택으로 계획하고 공공시설을 효과적으로 확보할 수 있도록 하는 위탁방식을 새로이 도입하였다.

위탁재개발방식은, 서울시는 법적 시행자로서 행정지원을 하고 사업주체는 형식적이지만 주민으로 구성된 재개발추진위원회가 맡되, 시공은 대규모 건설업체로 하여금 지역단위의 전체 재개발공정을 담당케하는 것으로서 향후 합동재개발방식의 모태가 되었다.

이 방식은 전면철거후 아파트나 연립주택단지가 건설됨에 따라 주거환경개선 효과는 컸지만, 그에 따른 재개발사업의 대형화와 개량재개발과 달리 막대한 경제적 부담, 일시강제 실시에 따른 민원 등의 부작용, 그리고 80 년대초 정치상황 등으로 곧 전면 중단되었다.

[표 5-2-7] 주택재개발의 실적(1974-83)

구 분	구역 수	시행면적 (평)	재개발대상건물			시행후 건물현황(동)				가구 수 (가구)	시기
			합계	합법	불법	합계	단독	연립	APT		
현지개량의 개량재개발	8	45,503	1,203	709	494	544	296	248	-	834	75~81
주민주조적 철거재개발	12	12,738	4,139	3,434	705	1,284	791	493	-	2,750	75~81
차 관 재 개 발	10	230,584 *	(6,786동 계획)			2,064	2,064	-	-		76~82
위 탁 재 개 발	15					-	-	997	1,680 **	2,677	79~80

주 . 재개발완료구역만 포함(시행중인 지역의 재개발주택수는 제외)

* 차관재개발의 시행면적은 미시행포함,

** 위탁재개발의 연립,아파트는 가구수임

자료 : 서울시 주택개발과

출처 : 장세훈, [도시무허가정착지 철거정책에 관한 일연구], 서울대 석사학위 논문, 1987, p89에서 재인용

(2) 문제점과 파급효과

이러한 측면에서 볼 때, 주택개량촉진에 관한 임시조치법에 의한 주택개량재개발정책은 서울시가 국공유지를 매각한 대금으로 택지조성, 도시기반시설 정비 등의 자금을 제공하고, 주민은 불법, 불량한 주택을 현지 개량하는 방식으로 추진되었으나, 이는 결국 재개발에 따른 시재정부담을 주민에게 전가하고 국공유지를 사유화(상품화)하는 결과를 초래했다.

주택개량의 효과에 있어서는, 도로폭과 대지 최소면적기준의 완화, 일부 건축물의 철거, 개축만으로는 주거환경개선 효과에 한계가 있었으며 사업추진 또한 부진했다. 잔여주택의 개량합법화는 건물이 구조적으로 불안정할 뿐만 아니라 불량자재를 사용하여 감리 및 기술자도 없이 건설되었기 때문에 향후 재불량화의 소지가 내재되어 있었다.

또한 주택개량재개발구역의 지정에 있어서도 도시정비계획의 목표나 계획지침의 선정이 연속성이나 포괄성을 갖지 못하고 시대적 여건변화에 따른 즉흥적인 정책수립이나 집행 때문에 파행적으로 진행되었다.

결국 주민자력재개발은 주민과 서울시의 자금부담이 가중되어 사업추진이 부진했기 때문에, 이를 개선하기 위해 서울시는 민간건설자본을 유치하여 사업비를 조달케하고 주민은 토지를 제공하는 합동재개발방식을 도입하였다.

사. 합동재개발 사업(1983 년 이후)

(1) 추진배경과 방식

1980 년대초 중동경기의 쇠퇴와 함께 해외건설경기가 침체되면서 국내로 유입되기 시작한 건설자본은 유향화된 막대한 인력과 장비를 활용하기 위해 국내 투자기회를 모색하였다.

이시기에 서울시에서는 '86 아시안게임과 '88 올림픽을 대비하여 불량주택정비사업을 추진할 필요성이 있어서 70년대말 위탁재개발과정에 참여했던 건설회사를 유치해서 불량주택재개발에 적극 활용하고자 했다.

그 결과 택지를 제공하는 주민(조합)과 사업비용 일체를 부담하는 건설회사(참여조합원)가 합동으로 무허가 불량주택을 정비하는 합동재개발사업이 출발하게 되었던바, 이 방식은 공공부문의 지원한계를 민간부문에서의 이익추구 동기를 이용하여 민간건설업체를 합동으로 사업에 참여시키는 형식이었다.

합동재개발사업의 추진과정(1984년 1월 합동재개발 세부시행지침)을 살펴보면 다음과 같다.

각주 010)

합동재개발사업은 그 지역 주민조합이 시행주체가 되어 추진한다.

재개발조합은 사업의 시행과 주민조합의 미약한 기능을 보완하기 위해 참여조합원 (건설업체)을 선정한다.

건설업체는 이주보조금으로 가구당 500만원(현재는 상황에 따라 민간건설업체와 주민이 협의하여 정함)을 용자하고 주민이주후 기존 주택을 철거한다. 이때 불법주택은 무보상철거하고 합법주택은 감정가에 의거하여 보상 후 철거한다. 건설업체는 철거가구수의 1.5~2 배 정도의 아파트를 지어 철거주민에게 토지가액에 따른 지분율에 해당하는 면적을 분양한 후 잔여가구를 일반분양해서 투자경비를 회수한다.

(2) 추진동인과 개발이익의 배분

합동재개발방식에서 주민은 국공유지를 시가의 절반이하 수준으로 불하받을 수 있고 고층아파트 건설로 인한 토지이용의 제고로 주택가격에 대한 부담을 줄일 수 있다. 즉 사업의 시행과정에서 조합은 국공유지를 헐값으로 불하받은뒤 개발완료후 주변의 정상적인 지가로 분양하여 결국 가옥주는 토지개발 차액을 향유하게 된다. 또한 용적을 제한도 다른 주거지역보다 완화하여 주었기 때문에 개발이익을 극대화할 수 있는 이점이 있다.

서울시는 재정부담 없이 도시정비효과를 얻는 것 이외에 지금까지 무상으로 점유하고 있던 국공유지를 매각해서 재정수입을 얻을 수 있고, 사업완료후 아파트가 건립되면서 새로운 세수원이 확보됨으로써 재정수입의 증가를 기대할 수 있다. 또한 재개발이 주민조합과 건설업체의 관계로 압축되어 주민과의 마찰을 피하고 제 3 자적 위치에 있게 되는 등 각종 혜택을 보게 된다.

한편 이 과정에서 도시저소득층인 세입자는 재개발로 신축되는 아파트의 방 1 칸 입주권을 받거나, 가족수에 따라 3개월분의 주거대책비('90년도 4인가족기준 223.9만원)를 지급받고 철거되었는데, 합동재개발사업이 활성화 되면서 주거대책 없는 철거로 인한 철거저항운동은 도시빈민운동으로

확산되는 계기가 되었다.

각주 011)

[표 5-2-8] 합동재개발사업방식의 특징

구 분	특 징
시 행 자	재개발조합(주민), 민간주도형
개발방향, 목표	사업성추구, 도시창비
건축형태, 규모	아파트, 연립, 국민주택초과건축 40~50%(현재는 20%)까지 허용
사 업 비	참여조합원인 민간건설업체가 조달, 건설업체간 경쟁으로 사업비절감
건 축 비	토지이용율제고로 건축비절감, 잔여분 분양으로 공사비 충당
조합원 구성	사업인가신청요건으로 건물, 토지소유자의 2/3이상 동의
조합원 자격	구역내의 토지, 건물소유자, 시공업자는 참여조합원
조합원 권리	권리양도 가능, 건축시설(아파트 등)의 입주권
사업시행방법	조합원 : 토지제공, 참여조합원 : 건축시설등의 공사시공

출처 : 천주교 서울대교구 도시빈민사무위원회, [불량촌 재개발정책 이대로 좋은가], 1988. 6, p78.

결국 합동재개발사업에서 개발수익의 대부분은 건설업체나 복부인 또는 투기꾼 등에게 돌아가고, 재개발조합이 정한 토지지분율에 따라 그 일부분만이 가옥주에게 주어지고 있다.

(3) 문제점과 파급효과

합동재개발사업은 민간건설업체가 채산성위주로 사업을 추진하기 때문에 대부분이 평균 전용면적 28 평(분양면적 35 평)이상의 중 대형아파트를 건설하여 왔다. 그 결과 불량주택지역 주민의 대부분은 주택가격 및 입주후 주거비 부담능력이 부족하여 이를 전매, 전대하고 인근이나 또 다른 불량주택지역으로 이주하였고, 타 지역에서 이주해 온 중산층들이 재개발로 인한 혜택을 누리게 되었을 뿐만 아니라 입주권을 둘러싼 투기까지 번지게 하였다.

합동재개발로 인한 불량주택지역의 계속적인 철거는 저소득층이 저렴하게 거주할 수 있는 주거공간을 해체, 대폭 축소함으로써, 이 과정에서 축출된 영세가옥주 및 세입자들은 시외곽의 무허가정착지나 비닐하우스, 지하실 등에 거주하게 되어 주거생활의 안정에 심한 타격을 받게 된다.

합동재개발사업은 가옥주와 합동재개발사업 시행과정에서 배제된 세입자간의 상반된 이해관계를 둘러싼 갈등을 심화시켰는 바, 불량주택지역의 철거로 인한 주민들의 분산이주는 도시저소득층이 상부상조하면서 엮어가는 공동체적 생활체계(예컨대, 고용 및 취업알선, 정보교환 등)가 붕괴되는

결과를 초래했다.

이와 같은 문제점을 보완하기 위하여 최근 서울시에서는 합동재개발사업 시행시 아파트 건설규모를 전용면적 35 평이상 건설을 제한하고, 25 평이상도 20%이내, 18 평초과 25 평은 30%이내, 18 평 이하를 50%이상 짓도록 하였으며, 세입자주거대책으로 주거대책비를 지급하거나 영구임대주택을 공급하도록 하였으나 아직도 공사기간 중 주거대책은 미흡한 실정에 있다.

아. 주거환경개선사업(1989 년 이후)

(1) 추진배경과 방식

합동재개발사업이 주택가격의 상승과 부동산투기의 온상이 되고 재개발구역 세입자들의 철거반대와 주거대책을 요구하는 생존권 싸움이 거세지자, 정부에서는 이에 대한 대책으로 1989 년 4 월 '도시저소득주민의 주거환경개선을 위한 임시조치법'을 제정하여 철거일변도의 사업방식을 지양하고 현지개량방식을 제도적으로 뒷받침하게 되었으며, 공동주택건설시에는 공공기관이 참여하여 세입자용 영구임대주택을 건설토록 했다.(1999 년 말까지 한시 적용)

주거환경개선사업에서의 지구지정은 시장(군수)의 신청을 받아 건설부장관이 지정하며, 시장 등(특별시, 직할시, 군수포함)이 사업의 시행자가 된다. 그러나 공동주택 및 기타시설이 필요할 때 도지사 등이 주택공사나 도시개발공사로 하여금 시행하게 할 수 있다.

공동주택건설방식은 서울시의 경우 가옥주 등 90%이상이 동의하였을 때 세입자대책 수립후 시행하며, 현지개량사업의 경우는 토지 및 건물소유자의 2/3 이상, 3 개월 이상 거주한 세입자의 과반수이상이 사업에 동의하고, 낡은 불량주택이 전체의 과반수 이상인 지역에서 시행되는 바, 그 면적이 일반지역은 1,000 m²이상, 개발제한구역은 500 m²이상인 경우에 지정된다.

주거환경개선지구로 지정되면 국공유지가 시행자에게 무상으로 귀속되며, 현지 개량방식으로 사업을 시행할 때에는 주민에게 주택개량자금으로 가구당 500 만원 (현재는 1,200 만원까지 용자)이 지원되고, 건축법 등의 규제를 완화하는 등 행정지원이 이루어진다.

(2) 문제점

이 법은 지구지정 확정요건에 가옥주 및 일부 세입자의 동의요건을 규정하고 있지만 주민동의서를 받은 후에 시장 등이 사업계획을 수립하기 때문에 주민들이 원하는 사업계획을 세우도록 한 법적 조항이 마련되어 있지 않다.

각주 012)

더구나 가옥주들이 자금지원을 받아 현지개량을 할 경우 외지인들의 투기와 전 월세금의 상승에 따른 세입자의 압출현상이 가장 큰 문제이다.

[표 5-2-9] 불량주택정비정책의 변천과정

구 분	철거정비 집단이주 (1955 ~ 72)	주택개량재개발사업 (1973 ~ 82)	합동재개발사업 (1983 ~ 89)
재개발정책	· 도심철거민을 시외 · 곡의 이주강착지로 · 집단이주	· 주택 및 주거지를 · 개량 및 철거	· 전면철거후 주거지 · 로 개발
정책도입의 배 경	· 청계천 복개 · 서울시 도로건설 · 재해 빈발	· 시민아파트 건설실패 · 팽주대단지 건설실패	· 올림픽개최 · 민간건설업체의 · 해외 진출
정책목표	· 근대적 도시구조 · 개편 · 도시계획상 저축 · 주택철거 · 재해예방	· 기존 주택재고 관리 · 고지대 녹지확보 · 무단점유 국공유지 · 개발	· 도시미관개선 · 불량주택철거 · 토지이용을 제고
도입기법	· 전면철거후 이주 · 팽주대단지 조성 · 시민아파트 건설	· 양성화, 현지개량, · 전면철거 · 전면철거후 재축 · 차관, 위탁재개발	· 전면철거후 아파트 · 건설
기법의 동인	· 서울시 재정 · 국공유지불하대금	· 국공유지 불하대금 · 주민부담	· 국공유지를 저렴하 · 게 불하하는데 따 · 른 개발이익 발생 · 민간건설업체의 · 부동산자금
도시, 주택 정책과의 관 계	· 도시기반시설의 · 시급한 확충 · 재해예상지역 주택 · 철거	· 지하철동 도시기반 · 시설 확충 · 대규모 주택단지건설 · 에 따른 주택정책상 · 의 균형확보	· 올림픽개최에 따른 · 도시기능의 개편 · 도시의 외연적 확 · 산의 한계에 따른 · 도시내 주거지의 · 강제력 개발
도시상황	· 급격한 도시기반 · 시설건설 · 농촌유입인구 증가	· 지하철공사 · 주택부족문제	· 지하철망 완성 · 주택부족문제 심화

구 분	철거정비 집단이주 (1955 ~ 72)	주택개량재개발사업 (1973 ~ 82)	합동재개발사업 (1983 ~ 89)
문 제 점	· 행정력부족 및 국가의 사회보장 의무 · 불량주거지의 외곽 확산 · 철거민이 상부상조하는 공동생활체제 붕괴	· 재개발정책의 실효성 결여 · 주거수준개선 미흡 · 국공유저불하후 전매 · 행정력의 과부담	· 저소득층 주거안정 저해 · 불량주거지의 외곽 확산 · 투기발생 · 도시기능회복 미흡 · 공공개입의 요구 절충 · 철거민들의 상부상조하는 공동생활체제 붕괴
개선사항	—	—	· 세입자용 임대주택 건설 · 분양제도개선 · 지구단위개발기법 도입 · 공공부문의 사업개입 확대
추진실적	· 47,274동 철거 · 63,845가구 이주	· 42,734동 정비	· 23,803동 철거 ('90년까지) · 52,223호 건설 ('90년까지)
기 타	· 서울시 인근 불량주거지 확산	· 토지전매와 개량효과간의 상호모순 노정	· 저소득층 주택문제의 사회문제화 · 세입자용 영구임대 건설 제도화

자료 : 장성수, 한국의 불량주택정비사업의 연혁적 고찰, 미발간자료(1989) 일부수정

또한 주민들이 합의에 의해 집단철거후 공동주택을 건설할 경우, 도시재개발법상 가수용시설에 관한 조항을 준용하도록 하고 있으나 가수용시설은 관리처분방식으로 사업을 시행할 때에만 가능한데, 주거환경개선사업에서는 관리처분방식으로 사업을 시행토록 하는 규정 및 절차를 두고 있지 아니하다.

이 때문에 주거환경개선사업은 500 만원씩 지원받은 일부 가구들이 집을 조금 고치거나 단독 개량하는 것에 그치고, 공공시설 정비자금으로 도로를 넓히거나 일부 공공시설을 지어주는 선에서 그칠 가능성이 아주 높다.

2. 합동재개발사업의 실태와 문제점 분석

가. 주민의 주거문제 해결측면

합동재개발사업은 시행과정에서 공사기간 중 철거민 이주대책 미흡, 주민의 부담능력을 초과하는 중대형아파트의 건설, 철거로 인한 저렴한 주거공간의 축소와 세입자주거대책이 미흡하기 때문에 사업시행후 불량주택지역주민의 주거문제를 오히려 악화시켜 왔다.

1990.5.30 현재 합동재개발사업의 추진실적을 보면(완료 및 시행중인 지구 포함), 총 72 개 지구에서 23,803 동의 주택을 철거하고 52,224 세대의 아파트를 건설했다. 이는

일견 합동재개발사업을 통해 그 지역의 총 주택재고가 증가된 것처럼 보이지만 주택시설, 주택규모(평균 분양면적 35 평)와 입주비용 등을 살펴보면, 건설된 주택이 도시저소득층인 그 지역주민에게 공급된 것이 아니라 사실상 중간계층에게 공급된 것이라는 것을 알 수 있다.

[표 5-2-10] 합동재개발사업시행현황('90. 5. 30 현재)

(단위 : m², 동, 가구, 평)

구 분	지 구 수	대지면적	정비대상건물	건설가구	평균평형
완 료	31	1,285,936	12,199	25,992	34.3
시행중	41	1,372,856	11,604	26,232	35.1
계	72	2,658,792	23,803	52,224	34.7

출처 : 대한주택공사, [주택개발재개발설계 사례도집(서울시 합동재개발지구 사례 분석)], 1990.10, p13.

[표 5-2-11] 평형별 세대수 분포현황(분양면적 기준)

(단위 : %)

평 형 별	세대수(세대)	비 율(%)
20평 이하	1,293	4.9
21 ~ 25평	5,114	19.3
26 ~ 30평	3,803	14.4
31 ~ 35평	7,747	29.3
36 ~ 40평	731	2.8
41 ~ 45평	5,695	21.5
46 ~ 50평	1,314	4.9
51평 이상	722	2.9
계	26,469	100.0

* 조사지구수는 37지구

출처 : 대한주택공사, [주택개발재개발설계 사례도집 (서울시 합동
재개발지구 사례분석)], 1990. 10. p22

건설업체는 대형아파트 건설로 수익이 증가하면 주민의 지분율도 늘어나고 프리미엄도 많이 붙는다는 논리로 주민들을 설득해서 대형아파트를 건설하고 있다. 그러나 주민들 대부분은 주택가격 및 주거비 부담능력이 부족하여 이를 전대, 전매하고 인근지역이나 또 다른 불량주택지역으로 이주하였다.

천호 1 구역 및 구로 1 구역의 경우 주민재정착율이 각각 5% 및 4%에 불과하였고, 상계 4-1 지구의 경우에 재정착율이 9%밖에 안되었으며, 사당 4-2 지구의 경우 무허가건물이 1,800 여동인데 비해 입주권전매로 인한 '84.11~'88.4 월까지 2년 6개월 동안 명의

[표 5-2-12] 사당 4-2 지구 가옥주의 아파트입주권 전매전대

년 도 별	'84. 11-12	'85	'86	'87	'88. 1-4	계
매매건수	248 동	893	322	683	315	2,461

자료 : 재개발사업이 지역주민에 미친 영향 ('88 서울대 인구 및 발전문제연구소). p65

변경 건수가 2,461 건이나 된 것을 보아, 그 동안 합동재개발사업이 주민실정에 맞는 주택을 건설하지 못하였음을 알 수 있다. 결국 합동재개발사업으로 말미암아 도시빈민층에게 적합한 주거공간의 절대량이 줄어들고 있는 것이다.

가옥주 가운데 일부는 토지지분율에 의해 아파트 입주금을 절감할 수 있고, 국민주택기금의 용자를 통해 최소평형(전용 18 평)의 경우 입주가 가능할 수도 있겠지만, 용자상환금, 아파트 유지, 관리비등을 부담할 경제적 여력이 부족하기 때문에 대부분의 가옥주들은 큰 아파트의 입주권을

분양받아 이를 전매하여 가급적 많은 프리미엄을 받고 인근 혹은 다른 불량주택으로 이주하게 되는 것이다.

[표 5-2-13]의 상계동 4-1 지구의의 재개발과정에서 보듯이 주택가격이 높아지고 개발이 진행됨에 따라 주택을 전매하고 이주하는 가구가 많아지는 것을 볼 수 있는데, 최종입주시에는 91%가 전매하고 단지 9%만이 입주했다. 또한 재개발예정지구 공고가 있는 85 년 4 월 20 일 이전의 3 개월 동안 소유권변동이 있는 가구도 20%나 되는 것으로 나타났다.

[표 5-2-13] 상계 4-1 지구 재개발시 주택가격별 전매추이

(단위 : %, 만원)

년월일	85. 4. 20	85. 11. 20	86. 6. 26	86. 11. 17	87. 11. 15	89. 5. 30
재개발 추진과정	재개발 예정지구 지정공고	구역지정	대청거	사업시행 및 조합 설립인가	아파트 분양신청 완료	입주
전매율	0%	4%	31%	20%	21%	5%
누적비	0%	4%	35%	55%	86%	91%(-9%)
전매가격	300	800	1000	1200	1500	2700

자료 : 노원구 주택과, [노원구 무허가가옥대장], 1990.
노원구 주택과, [상계 4-1 재개발지구 실입주자 명단], 1990.

출처 : 김현호, [청거에 따른 불량촌민의 사회이동에 관한 연구], 서울대환경대학원 석사학위논문, 1991, p35.

한편, 주거공간의 감소라는 객관적 조건과 상대적 피해의식이라는 주관적 조건이 서로 상승작용을 일으키면서 재개발사업 시행과정에서 소외된 세입자들은 개발이익의 보장차원이 아니라 사회복지적 차원에서 주거문제를 해결할 수 있는 재개발정책을 요구하고 있으며, 이를 위한 운동을 전개하고 있다.

나. 지역사회 공동생활체계의 붕괴 및 가옥주와 세입자간의 갈등 발생

합동재개발사업이 안고 있는 가장 중요한 문제는 도시빈민들의 생활의 기본틀인 지역공동체가 붕괴되는 것이다. 도시가 직면하고 있는 주택문제를 해결하기 위하여 주거공간을 개발하고 양질화하는 방안으로서 도시빈민의 거주지인 무허가정착지를 재개발하는 주택정책은, 결과적으로 도시의 미관개선과 중류계층의 주택지개발에만 초점을 맞추어 추진되어 왔다.

이 과정에서 혜택을 받은 자들은 재개발사업을 추진한 건설업체, 서울시 당국, 입주 중류계층이라 할 수 있으며, 재개발지역 주민들 중 가옥주들은 입주권을 통한 전매차익을 얻게 되지만, 대다수의 세입자들은 지역공동체의 해체와 더불어, 취업 및 자녀교육상에 상당히 심각한 타격을 받게 되므로, 재개발로 인한 손실이 크다고 할 수 있겠다.

가구분을 일반 분양해서 투자경비를 회수한다.

택지가 부족한 상황에서 재개발구역은 도심 주변 또는 시외곽지역에 위치한 미개발택지로서 개발효용이 클 뿐 아니라 대지구입에 필요한 기간투자비가 절감되는 효과가 있다. 민간건설업체는 주민에게서 사유지를 제공받거나 국공유지를 염가로 매입할 수 있기 때문에 대지구입에 필요한 초기투자비용을 크게 절감할 수 있다.

결국 합동재개발사업에서 건설업체는 재개발과정의 제반 비용을 부담하는 대신에, 아파트를 건설 분양하여 건설업체에서 목표로 하는 개발이익을 포함하여 투입자금을 회수함으로써 이익을 얻고, 실질적으로 재개발사업을 추진하는 역할을 담당하고 있으나, 주로 주민이 입주할 수 없는 중대형아파트를 건설함으로써 도시빈민 또는 저소득층의 주거문제 해결차원이 아닌 중산층위주로 주택을 건설한 결과가 되어 재개발사업이 왜곡되는 현상을 야기하였다.

대부분의 경우 재개발추진위원회(주민조합)는 공식적 조직인 통, 반장 조직으로 구성되는데, 이들 위원은 가옥주 중심으로 구성된다. 예컨대, 현재 시행중인 한 재개발구역에서도 이 위원회는 회장을 제외한 이사들이 거의 통장에 의하여 구성되어 있고, 회장단도 부동산업자이거나 무직인 경우가 많으며, 실무를 담당하는 총무는 전직공무원이거나 회사원인 경우가 많다. 이들은 모두 건설업체에서 월급 및 운영경비를 받고 있는데, 이 월급 등 조합운영비는 모두 주택건설원가에 포함되므로 결국 주민이 부담하는 것이다.

이 위원회는 구역주민 중 비교적 부유한 계층인 그 지역의 소상공인, 자영업자, 하청업자 등으로 구성되며 주민들 사이의 친목계도 이들이 핵심이 되는 경우가 많다.

라. 사업시행절차와 주민참여문제

합동재개발사업은 재개발구역지정, 주민조합구성 및 재개발사업 계획수립, 사업시행인가, 토지·건물 등 가격평가 시공, 관리처분계획인가 및 청산 등의 절차를 거쳐 시행된다.

이러한 시행과정에서 가장 문제가 되는 것은 기존 주택의 철거를 전제로 하면서도 공사기간 동안 주민가수용 혹은 이주대책이 아주 미흡하다는 것과 관리처분과정에서 개별 주민들 사이의 이해관계가 첨예하게 대립된다는 점이다.

이와 같이 가수용대책이 미흡한 상태에서 철거로 인한 세입자의 저항과 함께 가옥주, 세입자 및 지역의 소상공인들간의 입주권을 둘러싼 갈등 및 주민과 건설업체간에 이해관계 때문에 재개발사업의 추진은 더욱 어려워질 뿐만 아니라 사회적 문제로 까지 야기되었으나, 제 3 자적 입장에서 이를 합리적으로 중재할 기관이 없어 이를 쉽게 해결할 수가 없었다. 따라서 재개발사업의 추진기간 동안 주민에 대한 가수용대책과 아울러 주민과 시행자간의 갈등을 중재할 수 있는 제도적 장치가 요구되며, 이러한 중재자는 사회적으로 신망이 두터운 사회운동가, 목사, 신부, 변호사 등으로 구성하는 것이 바람직하다.

불량주택재개발사업이 궁극적으로는 당해 지역 주민들의 이해관계 및 재산권에 커다란 변화를 수반케 되나, 현행 재개발사업에 있어서는 사업전반에 걸쳐 주민들의 의견이 충분히 반영되거나

의사결정과정에서 주민들이 참여할 수 있는 기회가 사실상 제한되어 있다.

즉 현행 합동재개발사업에 있어 주민참여는 재개발구역지정 신청후 사업계획을 결정, 고시하기 전에 공청회 및 주민의견을 수렴(14 일)하는 과정과 사업시행인가 신청후 인가고시가 있기 전에 관계서류를 공람하고 주민의견을 청취하는(30 일) 과정에서 이루어진다.

그러나 이러한 주민참여는 사후적 공람과 형식적 과정(공청회)으로 그치는 경우가 많으며, 가장 문제가 되는 것은 주민이 실제로 자기의 의사를 실질적으로 표시할 수 있는 능력이 부족하고, 있다고 하더라도 표시할 기회가 거의 없다는 점이다.

[표 5-2-15] 재개발사업 이해당사자간의 관심부문 요약

이해당사자	전면철거 (합동재개발)
도시관리 (서울시)	- 국공유지 처분수익회수로 재정수입 증대 - 공공시설 정비 - 도시미관은 개선되나 경관이 부조화를 이룸 - 불량촌재형성 방지 - 세입자대책 - 투기발생 방지
건설업체	- 사업의 수익성 - 토지취득 용이성 - 사업용이성 - 세입자보상(이주대책비) 최소화
가옥주	- 생활대책 - 토지 등 평가액 - 개발이익할당액 제고(대형아파트입주권 획득) - 전세금반환
세입자	- 주거대책(영구임대아파트) - 이주비 지불 - 직업정보망 상실 - 교통비, 임대료 증가

출처 : 건설부, 도시재개발제도의 개선방안연구, 1989, p 88.

따라서 재개발구역 전체주민의 의사가 충분히 반영되지 않고 합리적인 방법에 의하여 동의를 받지 못한 상황에서 재개발이 진행되기 때문에, 시행자(건설업체)와 지자체에 대한 불신이 야기되며 주민들의 개별적인 이해관계가 얽혀 있어 문제를 더욱 악화시켰다고 할 수 있다.

그러나 이와 같은 문제점을 개선하기 위하여 '90 년 이후 정부와 서울시에서는 제도를 개선, 세입자를 위한 영구임대주택을 건설하도록 하고 있으나 재정적인 뒷받침이 없어 실효성은 거두지 못하고 있다. 또한 사업과정에서 주민동의 요건도 당초 2/3 에서 90%로 강화하고 있으나 주민들의 의사표시 능력부족으로 실효성을 거두지 못하고 있다.

제 3 절 향후 불량주택정비정책의 방향

1. 불량주택정비정책의 목표

지금까지 불량주택지역 재개발사업의 일관된 정책목표는 도시정비적 차원에서의 물리적 환경의 정비라고 할 수 있다. 즉 1960 년대 이후 산업화와 더불어 급격하게 진행된 도시화 과정에서 필수적으로 동반하는 불량주택지역 문제의 해결을, 도시개발의 장기적 관점과 도시빈민의 사회경제적 상황 등의 분석을 통한 대책수립에서 접근하는 것이 아니라, 단기적인 도시토지의 효율과 물리적 측면에서의 환경정비만을 재개발사업의 우선 과제로 설정했기 때문에 불량주택지역 및 주민의 해체와 재생산을 반복하는 악순환을 초래하였다.

물론 현재는 저소득층인 지구내 세입자들의 주거문제를 해결할 수 없도록 법령도 제정되었지만 정책적으로 제정지원이 뒷받침되지 아니하여 그 실효를 거두지 못하고 있다. 따라서 향후 불량주택지역 재개발사업의 정책목표는 실질적으로 도시저소득층의 주거문제 해결을 위한 소득재분배의 측면과 주민들의 사회경제적 상황을 고려한 사회복지적 차원에서의 대응이 요구되며, 이와 더불어 장기적인 도시계획 및 주택정책과 연계되어 저소득층에게 실질적인 혜택이 돌아갈 수 있는 제도적, 정책적 장치가 고려되어야 한다.

2. 자금조달

불량주택지역의 재개발사업에 소요되는 자금의 조달은 재개발사업을 추진함에 있어서 가장 중요한 문제중의 하나이다. 즉, 비용부담이 지역주민에게 전가될 경우 그 사업추진이 저조하고 개별적인 개발이 일어나며, 이를 민간건설업체가 담당하는 경우에는 재개발추진은 활성화되나 그 혜택은 세입자를 제외한 건설업체와 가옥주, 그리고 새로 입주하는 중산층에게 돌아가는 현상이 초래되기 때문이다.

이러한 현상의 근본적 원인은 물론 재정적 지원여력이 없기 때문이기도 하지만 정부가 재개발과정에 대한 개입을 최소화하고 당해 지역에서 발생하는 개발이익으로 이 문제를 해결하려고 하는데서 비롯된 것이다.

즉 철거 및 집단이주 정착사업의 경우에는 정부가 도시하부시설에 대한 비용부담을 하지 않는 상태에서 무조건적인 철거와 정비가 이루어져 광주대단지 사건과 같은 주민저항을 야기시켰고, 합동재개발에서는 가수용대책과 아울러 세입자에 대한 주거대책이 미흡한 상태에서 민간건설업체의 주도하에 사업을 추진함으로써 가옥주와 세입자의 갈등을 초래하였던 것이다.

따라서 불량주택재개발사업에 필요한 자금은 저소득층에 대한 사회복지적 지원이란 측면에서 공공의 지원이 필수적으로 요청된다고 할 수 있다.

3. 주민의 주거문제 해결

광주대단지와 같은 집단이주 정착사업은 도시하부시설에 대한 지원미비와 일시적 주거대책으로 인해 주민 대부분이 불하받은 토지를 전매한 후 도심으로 재이주함으로써 불량주거지의 확산만을 초래한 채 주민재정착은 실패로 돌아간 쓰라린 경험이다.

합동재개발사업에 있어서는 가옥주가 부담할 수 없는 중대형 아파트의 건설로 인하여 주민재정착율이 극히 낮은 바, 기존 재개발사업은 저소득층의 주거공간을 축소, 해체하면서 이를 중산층의 주거지로 대체하는 과정이었으므로 이에 대한 개선이 필요하다고 하겠다.

특히 합동재개발의 경우, 가옥주는 아파트입주권을 전매하고서 주변의 무허가정착지로 이주하거나 심지어는 세입자로 전락하는 경우도 있었으며, 세입자도 주택철거시 받은 방한칸 입주권의 전매차익으로는 재개발로 인해 상승하는 전세값을 마련하지 못해 인근 무허가정착지나 도시외곽지역으로 이주하는 경향을 보이고 있다.

따라서 기존 재개발사업은 저소득층이 저렴하게 거주할 수 있는 주거공간을 축소시킨 반면, 이들에 대한 재입주 혹은 재정착 등 실질적인 대책이 마련되지 않아 도시빈민의 삶의 터전이 축소되고 상실되는 결과를 초래하였으며, 이러한 과정에서 복부인, 부동산업자 등 부재 가옥주의 투기와 전매현상을 오히려 조장하였다고 할 수 있다. 물론 그 동안 많은 개선이 이루어져 주택건설평형의 상한선을 전용면적 35 평으로 제한하고 규모도 전용면적 25 평 이하를 80%이상 건설토록 하였으나 아직도 미흡한 점이 많다.

한편 재개발구역 철거민들의 보상대책 변화과정을 살펴보면, 70년대에는 가옥주만을 대상으로 부여되던 이주보조금, 입주권 등이 합동재개발사업 이후 세입자에게도 확대되었으나, 이러한 세입자대책은 정부의 재정지원 대책이 미흡하여 그 한계를 드러내고 있다.

물론 그 동안 세입자들의 임대주택건설 요구 및 정부의 저소득층에 대한 주거대책개선정책에 따라 재개발사업시행시 세입자용 영구임대주택 건립을 의무화함으로써 재개발사업을 새로운 국면으로 접어들게 되었으나 이에 대한 구체적 적용과정은 즉 정책적인 자금지원 문제는 향후 재개발사업의 과제라 하겠다.

4. 사업시행절차 및 주민참여

재개발사업 시행과정에서 지역주민들과 관련된 가장 중요한 절차는 재개발사업시행여부에 대한 주민동의와 사업기간 중 주민의 가수용대책, 그리고 관리처분계획과정에서의 참여 등이다.

합동재개발사업의 경우는 사업시행과 관련하여 공청회 및 주민의견 수렴과정이 있으나, 이는 대체로 형식적이거나 건설업체의 주도하에 주민과의 비공개적 개별접촉으로 이루어지는 경우가 많아 사업시행시 민원발생 및 금품수수 등 부작용의 소지를 안고 있으며, 사업기간 중 주민의 가수용대책은 시중 전세가격에 훨씬 못 미치는 등 상당히 미흡한 실정이다.

[표 5-2-16] 보상대책의 변화

연 도	철 거 보 상 대 책
1974-78	이주보조금, 시영아파트 입주권, 점단이주정착 중 택일
1979-81	이주보조금 (재개발지역주민에게만 시영아파트입주권 동시지급)
1981. 4-	모든 철거가구에게 이주보조금과 시영아파트입주권 동시지급
1984. 9-	무허가 불법주택도 감정가 보상 및 입주권 지급
1985.	합동재개발 세입자에게 7평 아파트 또는 아파트 방한칸 입주권 또는 주거대책비 지급
1986. 11. 29	공공용지취득 및 손실보상에 관한 특별시행규칙개정 공공사업수행으로 철거되는 건물의 세입자에게 2개월분의 주거 대책비 지급규정 신설, 가족수에 따라 2개월분의 주거대책비 지급
1987.	서울지구 철거민협의회 결성 <서민주택> 요구
1987. 6. 1	주택개량재개발사업 업무지침 개정 세입자의 경우 구역내 소형아파트 방1개 분양권 또는 2개월분 주거대책비 택일
1988.	서철형 철거민(세입자용) 영구임대아파트 요구
1989. 1. 24	주거대책비를 2개월분에서 3개월분 지급으로 증액조치
1989. 5. 1	주택개량업무지침 개정(현행) 세입자용 영구임대주택 입주권 또는 주거대책비 중 택일 (주택규모: 전용 7-10평, 주거대책비(5인) 227만원) 대상세입자는 사업계획결정고시일 현재 3개월이상 당해지역에서 거주한 세대 재개발구역내 세입자가구수 이상의 영구임대주택 건립
1989. 8	주거환경개선사업 시행령 중 세입자용 영구임대주택 건설규정

자료 장성수 한국의 불량주택정비사업의 연혁적 고찰, 미발간자료(1989)에서 재구성

최근에는 재개발사업 시행여부에 관한 주민동의에 대한 비율이 강화되는 추세이며, 특히 주거환경개선사업의 경우는 지구지정 요건에 세입자의 동의도 포함하도록 되어 있다. 최근 주택공사에서는 공동주택을 가수용시설로 확보하여 재개발사업을 시행하는 방식을 시도하고 있는 중이다.

그러나 실질적인 주민참여과정은 배제되었거나 형식에 그치는 경우가 많으며, 주민조합의 대표성도 문제가 되고 있다. 왜냐하면 대표를 공개적인 토론과정을 거쳐 투표에 의해서 선출하는 것이 아니라 행정조직인 통반장이 하는 경우가 많기 때문이다. 또한 관리처분계획에서는 주민들간의 이해관계가 서로 상충하기 때문에 참여한 대립이 야기되고 대표들도 신뢰를 받지 못하는 경우가 많아서 이를 조정, 중재할 수 있는 방안이 요청된다고 하겠다.

이러한 관점에서 볼 때, 향후 재개발사업 등 각종 도시개발에 있어서는 지역주민들의 다양한 의견을 수렴할 수 있는 방안과 아울러 주민조합 등 주민대표기구의 역할과 결정권한을 어떻게 설정해야 할 것인가 하는 문제를 해결할 수 있는 방안을 마련해야 할 것이다.

최근 주택공사는 상계 5-2 지구 재개발사업에서 공공기관으로서는 최초로 주민동의를 받아 사업에 참여한 후 주민의 투표에 의하여 구성된 주민대표기구와 사업시행에 관한 주요사항을 협의하면서 사업을 추진하고 있는 바, 이를 정착시키는데는 많은 노력과 시간이 소요될 것으로 본다.

5. 토지이용

불량주택지역의 토지이용에 있어 가장 중요한 문제는 국공유지와 사유지로 혼재된 토지소유관계를 어떻게 처리하느냐에 관한 것이나

서울시는 1971 년 무허가건물 정리지침을 재정비하면서 현지개량 및 양성화 지구를 지정, 합법화 정책을 추진하였다. 그러나 무단점유된 공원용지나 국유하천부지 등은 이주 주거지구로의 용도변경 없이 합법화 지구에 편입됨으로써 그 후 재개발지역으로 재지정되는 등 악순환을 반복하게 되었다.

양성화, 현지개량은 무단점유 거주민에게 국공유지를 불하해 주는 조치로서 현재 재개발구역의 복잡한 토지소유관계는 이러한 과정에 기인한다. 국공유지에 대해 국가의 정책이 어려운 것은 바로 이와 같은 국공유지 불하조치의 결과인 것이다.

6. 가수용대책

불량주택정비사업 시행시 당면하는 가장 중요한 문제중의 하나는 공사기간 동안 주민의 주거문제를 해결하는 것이다. 왜냐하면 공사를 착공하게 되면 주민이 거주하던 기존의 주택이 철거되므로 주민은 공사기간 동안 거주할 주택을 마련하여야 하는데, 가옥주의 경우 시행자로부터 보상금을 지급받지 못하고 세입자의 경우에도 가옥주로부터 임차보증금을 반환받기가 극히 어려운 것이 현실이다.

따라서 도시재개발법 제 34 조에는 재개발사업 시행자가 사업의 시행으로 인해 주택이 철거되는 자에 대하여 공사기간 동안의 주거대책으로 가수용시설을 확보하여 주민을 이주시킨 후 공사에 착수할 수 있도록 명시하고 있다.

그러나 현실적으로 가수용시설을 설치할 수 있는 부지를 확보하기가 극히 어렵고, 설치한다고 하더라도 조립식 임시주택의 경우, 영구적 사용이 곤란하고 도시기반시설설치 등의 문제가 제기되며, 아파트를 가수용주택으로 사용할 경우 가수용시설의 설치기간과 재개발구역 주택건설시까지의 사업기간이 장기간 소요되고 시행자의 부담이 크기 때문에, 지금까지 민간건설업체는 전세금을 지급하는 방식으로 변칙 운용하여 왔으나 이 또한 문제점이 많아서 많은 논란이 되어 왔다. 이러한 문제점을 보완하기 위하여 대한주택공사는 서울 신림 2-1 지구 재개발사업에 순환재개발방식을 도입하여 추진 중에 있다.

순환재개발방식이란 기건설된 공동주택이 또는 나대지에 공동주택을 건설하여 이곳에 재개발구역 주민을 가수용시키는 것이 아니라 이주 정착시킨 다음 재개발구역을 개발하고, 개발이 끝나면 새로 개발된 재개발구역내의 주택에 인근 재개발구역 주민을 이주시키고 그곳을 개발하는 방식으로 순차적으로 인근 재개발구역을 개발하여 나가는 방식이다.

이 방식은 공사기간 중 가옥주, 세입자 등 주민의 주거문제가 해결될 뿐만 아니라 계속하여 재개발사업을 확대 시행하여 나갈 수 있는 방안으로, 건설부는 '90 년도 재개발 업무지침에 이를 반영, 제도화시켜 주택공사에서 시행하고 있는 바, 이 방식이 정착될 경우 불량주택정비사업에 획기적인 변화가 일어날 것으로 예상된다.

제 3 장 외국의 불량주택정비정책

제 1 절 선진국의 불량주택정비정책

1. 영국의 불량주택정비정책

가. 영국 도시재개발제도와 변천과정

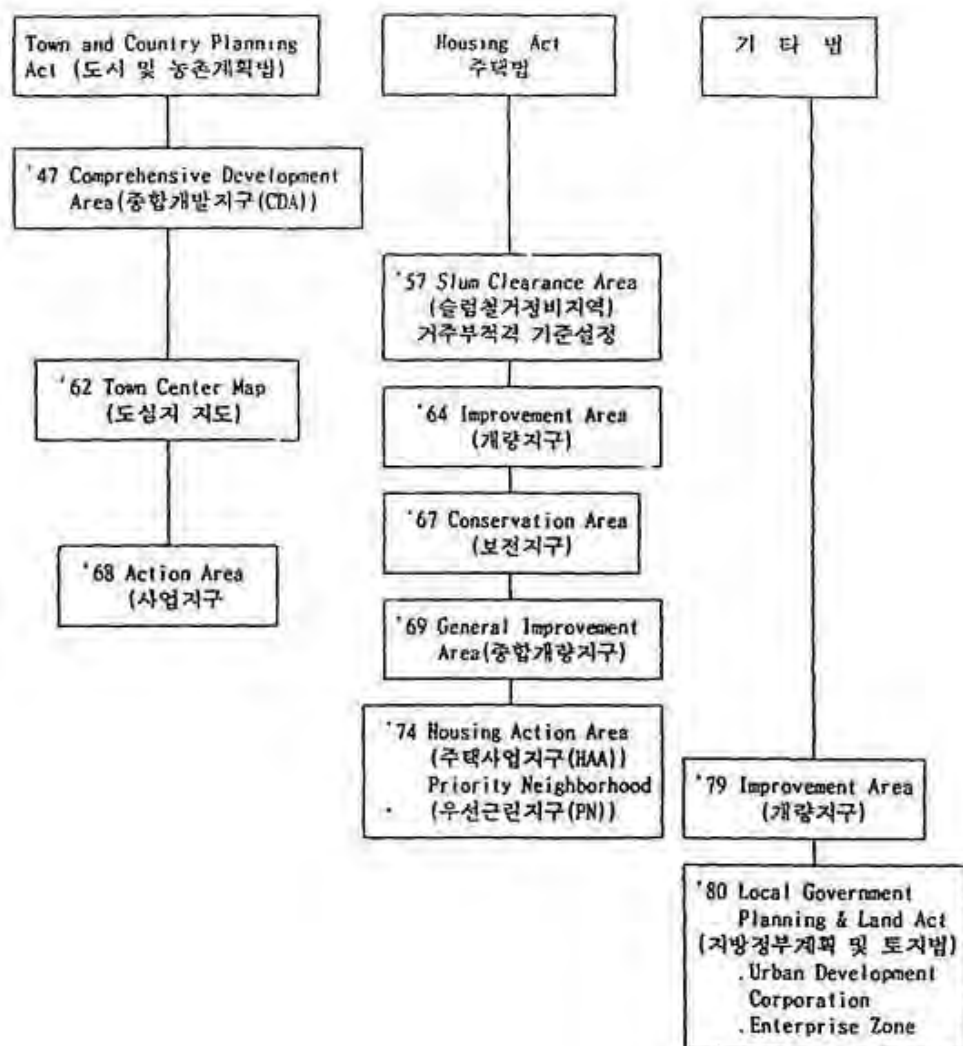
영국의 재개발제도는 Town and Country Planning Act (도시 및 농촌계획법)와 Housing Act(주택법)에 의거 시행되는 바, 개량기법은 1950 년대 열악한 주거수준을 감안, 전면철거방식으로 추진되었으나 급격한 환경수준의 향상이 초래한 많은 문제점으로 인해 70 년대에 들어서는 지역주민의 개선노력을 근거로 한 부분철거 및 점진적 개량방식으로 재개발방식이 변화하고 있다. 영국 도시재개발제도의 법적 체계와 그 변화과정을 시기별로 살펴보면 다음과 같다.

1947 년 도시 및 농촌계획법에 따라 종합개발지구(Comprehensive Development Area)가 지정되었는 바, 지구로 지정되면 지방자치단체는 戰災地域의 부흥, 황폐지역의 개조, 인구, 산업 등의 재배치 및 개발을 위해 필요한 공공시설과 토지이용을 포함한 종합적 계획을 수립하고, 지역내 토지를 강제수용할 수 있게 된다.

1957년에는 주택법에 의해 철거지구(Clearance Area)와 재개발지구(Redevlopment Area)가 지정되었다.

철거지구(Clearance Area)는, 지구내의 주택이 거주에 적합치 않으며(거주 부적격 기준에 의해 판정), 주택의 배치와 가로의 폭원 등이 협소하고 지역주민의 보건상 유해 또는 위대한 상태여서, 이를 처리하기 위해서는 지구내의 전체 건축물을 철거하는 것이 최선의 방법임을 지자체가 확인한 경우에 지정할 수 있다.

[표 5-3-1] 영국 재개발제도의 법체계



지자체는 지구내 건물을 명령에 의해 철거할 수 있으며, 지자체가 직접 토지를 취득한 후 건물을 철거하여 그 토지를 공공의 목적으로 사용하거나 사용상의 조건을 붙여 매각(단, 차지권만) 또는 임대할 수 있다. 지구지정은 사전에 주민이 이주할 시설과 자금을 확보한 후에 이루어진다.

이와 함께 재개발지구(Redevlopment Area)는 일정한 지구내에 노동자주택이 50 호 이상 있고, 그 1/3 이상이 과밀한 주택이며 적당한 비용으로는 개선이 곤란한 불량주택으로서, 배치가 열악한

밀집상태를 이루고 있으며 그 지방전체로 볼 때 당해 지역을 노동자주택을 위해 사용하는 것이 적당하여 지구전체를 재개발하는 것이 적합하다고 인정되는 지구에 대해 지자체가 지정한다. 이때 지자체는 지구내에만 국한하지 않고, 주민이주용 주택건설 용지에 관해서도 수용령을 발할 수 있다.

1964년에는 주택법에 의해 개량지구(Improvement Area)가 지정되어 지방자치단체는 철거지구, 종합개발지구 주변 등에 필요하다고 인정될 경우 개량지구를 지정하고 당해지역내 주택개량을 강제적으로 시행하였다.

1969년에는 주택법에 의해 종합개량지구(General Improvement Area)제도가 제정되었으며, 재개발지구제도와 개량지구제도는 폐지되었다.

또한 1974년에는 주택법에 따라 주택사업지구(Housing Action Area) 및 우선근린지구(Priority Neighborhoods)가 제도가 신설되었으며, 종합개량지구 제도가 개선되었다. 주택사업지구 제도는 지구전체의 주거환경개선, 지구주민의 복지와 주거시설의 효과적인 관리 및 유지를 위해 5년 이내에 개선사업이 필요한 지구에 대한 제도이다. 우선근린지구는 주택사업지구 인근에 지정되는데 지구내 주택의 쇠퇴를 방지하고 주택사업지구내 조악함의 유입을 방지하기 위해 설정된다. 우선근린지구제도는 1980년에 폐지되었다.

나. 주택법에 의한 재개발사업방식

(1) 철거지구(Clearance Area)제도

열악하고 노후화된 슬럼지역을 철거하기 위해 지정된 지구로서, 지자체는 지구내 토지 및 건물을 전면 매수하여 이용계획을 입안한 후 직위 건설하거나 민간개발업자에게 차지권(借地權)을 양도하여 사업을 시행한다.

이 사업의 계획주체는 지자체가 담당하며, 사업주체는 철거에 관해서는 소유자 또는 지자체가, 그리고 정비에 관해서는 지자체 또는 민간개발업자가 담당한다.

사업의 과정은 조사(시설환경, 토지·건물상황, 사회구조, 주민의식 등), 계획요소 준비, 기술지도 및 견적, 정식인가와 공고 및 사업준비(도로폐쇄, 주민의견취합, 합의, 보조금)의 절차를 거쳐 시행되며, 철거명령, 토지, 건물을 임의 또는 강제로 취득할 수 있는 강제수단이 법적으로 보장되어 있다.

이 사업을 위한 보조제도는 지자체가 철거 및 정비에 소요되는 비용을 시중은행에서 차입한 경우, 차입금리의 2/3을 국고에서 지원하는 것이다.

이 사업은 주택과 주거환경개선에 크게 이바지 했음에도 불구하고, 주민참여가 미약했으며 철거후 환경개선의 결과가 중산층에게 돌아가고 철거에 따라 저소득층에게 약속된 공공임대주택으로의 이주가 원활히 진행되지 않으므로써 많은 문제를 낳았다. 또한 지역커뮤니티가 파괴된다는 비판이 높았기 때문에 정비정책의 재검토가 필요하게 되었다. 이

같은 배경에서 1960년대 후반부터는 주택의 개선, 수복정책이 재개발사업의 중심이 되었다.

(2) 개량지구(Improvement Area)제도

이 제도는 산발적 개량에서 일어나는 문제점을 미연에 방지하기 위해, 소정의 보조장치를 전제로 하여 최소기준의 주택을 설정하고 일정지역의 모든 주택을 개량하는 것으로, 지구내의 모든 임대주택에 대해 표준설비(standard amenities)를 구비하도록 집주인에게 요구할 수 있게 하였다.

사업주체는 지방정부이며 소유자나 세입자가 개량을 원치 않아도 일정기간이 지나면 지방정부의 권한으로 개량하도록 되어있다.

개량지구제도는 철거재개발에 따른 저소득층의 주거불안과 공공부문의 과도한 재정부담을 줄이기 위해 가옥주(민간부문)의 경제적 이윤추구동기를 이용하여 주택을 개량하고 이를 중산층 주택시장으로 편입시키려는 정책이었다. 즉, 공공의 재정부담 축소, 중산층 주택시장 물량확보라는 보수당의 주택정책에 근거한 재개발방식이었다.

그러나 이 사업은 번거로운 행정절차, 과도한 개량목표의 설정, 가옥주들의 참여부진으로 그 실적은 극히 저조하여, 1969년에는 계획목표의 25%인 5,600여호만을 개량했다.

1969년 주택법은 제도를 개선하여 개량지구제도를 폐지하고 종합개량지구 제도를 신설하였다.

(3) 종합개량지구(General Improvement Area)제도

이 사업은 주택지구에 대하여 지구의 설비 및 주택설비의 환경을 개선하여 지구의 거주조건을 개선하는 것이 목적이다. 사업의 주체는 지자체 등의 공공부문과 지주, 소유자 등의 민간부문이며, 사업규모는 300~500호 정도이다. 이 사업은 그 이전의 개량지구제도가 주민의 자발적 참여부족 때문에 부진했다고 보고 소유자에게 약간의 수익을 보장함으로써 자발적 개량을 유도하였다.

(가) 사업과정

집주인이 주택개량의 여부를 결정하고 지자체에서는 주택을 조사하고 사업일정표를 짜며 개량할 부분을 찾아 보조금으로 개량 가능한 것이 무엇인지를 결정한다.

그 후 소유자는 지자체의 계획에 따라 비용을 계산하고, 건축법상의 적법성을 검토한 후 그 계획을 받아들이고 보조금 및 융자금을 신청한다.

그리고 지자체는 소유자로부터 신청을 받아 지출가능한 지출금을 결정하고 집주인은 집을 개량할 도급업자를 선정하여 작업을 하며, 작업이 끝나면 도급업자에게 돈을 지불한 집주인에게 지자체가 보조금과 융자금을 지불한다.

즉, 이 사업은 지자체와 집주인이 주택개량 정도와 보조금을 결정하고, 먼저 주택을 개량한 후 지자체로부터 보조금과 융자금을 지급받는 방식이다.

이 사업에서는 총 사업비의 60%가 보조되는데, 보조액의 54%까지 또는 사업비의 32.4%까지 중앙정부가 지원하며 사업비에 대한 지자체의 부담율은 6%이다.

그러나 이 사업은 상대적으로 안정된 주거지에 거주하는 자가소유자들의 자발적 참여를 기반으로 추진됨으로써 정책적 지원이 시급한 불량주택지구의 주거환경개선에는 기여하지 못했으며, 보조금을 받아 주택을 개량하면 주택의 시장가격이 200~300% 증가하기 때문에 투기적 부동산 개발업자들은 다수의 주택을 매입한 후 공가(空家)로 방치하기도 하였다.

(4) 주택사업지구제도(Housing Action Area)제도

주택사업지구는 토지이용의 고도화를 통해 전반적 주택재고를 증대시키고 기존 거주민의 복지향상, 주택의 개선과 유효한 관리를 그 목적으로 하며, 종합개량지구보다 사업의 긴급성이 요구되는 상대적으로 주거수준 개선압력이 큰 지구를 대상으로 시행된다.

주택사업지구로 지정되는 지역은 다가구점유율이 높아 편익시설의 공동이용율이 높고 수리하지 않은 저소득가구가 밀집되어 있으며, 재정착(rehousing)의 문제해결이 어려워 전면철거가 불가능할 뿐만 아니라 자발적 개량을 기대할 수 없는 민간임대지역과 열악한 주거환경에 처해 있으면서도 개량욕구가 적은 지역 등이다.

주택사업지구는 일반사업지구가 10 년내에 사업을 추진하는 것과는 달리 5 년내에 사업을 마치도록 하고 있으며, 그 대상 400~500 호 정도의 규모로 지정된다.

이 사업은 지자체에 의해 수행되는데, 지자체에 강력한 권한을 주어 지주들이 개량에 동의하지 않을 경우 지자체의 수용령(compulsory purchase order)에 의해 사업을 시행할 수 있도록 되어 있다. 이 사업에서는 총 사업비의 75%까지 보조되며 보조액의 90% 까지 또는 사업비의 67.5% 까지 중앙정부가 지원하기 때문에, 사업비에 대한 지자체의 부담율은 7.5% 에 불과하다.

그러나 중앙정부는 주택부문에 투여되는 예산을 삭감하는 한편 보조금을 받아 개량된 주택에 대해서는 가임통제(家賃統制)를 받도록 하여 저소득층의 주거를 확보하려고 했다. 이 때문에 개량된 주택의 수준은 높아졌으나 이들은 중산층용 별장이나 임시거주자용 거처(숙박업적 성격)로 변질되었다.

결국 공공투자를 줄이면서 주거환경을 점진적으로 개량하고자 했던 이 방식은 당초 목표를 제대로 달성하지 못한 것으로 여겨진다.

(5) 우선근린지구(Priority Neighborhood)제도

이 사업은 주택사업지구 또는 종합개량지구 인근에서 주택사업지구로 준하는 사업을 시행하거나 주택사업 지구지정의 전단계로 지정되기도 하는데, 사업주체는 지자체, 토지 및 가옥소유자이다.

총 사업비의 50%까지 지원되는데 보조금의 75%까지 또는 사업비의 32.4%까지 중앙정부가 지원하며, 사업비에 대한 지자체의 부담율은 12.5%이다.

이 제도는 1980 년에 폐지되었다.

[표 5-3-2] 영국의 주택개량기법의 변화와 특징

기법명칭	철거지구 Clearance Area	주택사업지구 Housing Action Area	종합개량지구 General Improvement Area	우선근린지구제도 Priority Neighborhood
근거법	1957년 주택법 제3장	1974년 주택법 제4장	1974년 주택법 제5장	1974년 주택법 제6장
사업목적	열악하고 노후화된 불량거주의 철거. 지방정부가 지구내 토지, 건물을 전면매수하여 계획입안, 시행함	쇠퇴한 주택지구로 주택수요가 강한 지역에 지정 5년 이내에 주택을 개선함. 거주자의 복지를 위해 주택의 적정하고 유효한 관리, 이용 요구	소유자가 지구의 시설, 주택설비등 환경개선	HAA 와 GIA와 인접지역 HAA와 동일한 목적
구체적 정비대상	건축물, 도로정비, 녹지확보	주택신축, 개량 도로정비, 상하수도, 녹지확보	주택개량 및 수리 도로정비, 상하수도, 녹지확보	HAA와 동일
철거여부	철거	부분철거	철거불가	
보조제도	-	토지나 주택소유자가 자발적으로 개선, 보수하는 경우 보조금 지급		
비 고	1974년 폐지됨			1980년 폐지

출처 : 대한주택공사, [도시정비 및 저소득층을 위한 주택개발재개발 기법연구], 1989, p87.

2. 일본의 불량주택정비정책

가. 재개발사업의 개관

일본의 재개발사업은 그 수법과 지역적 특성에 따라 매우 다양하지만, 대체로 불량주택지역 재개발사업과 업무·상업기능을 지닌 시가지 재개발사업으로 구분되어 전개된다. 기존에는 도시기능의 제고 및 도시방재의 측면을 강조하여 노후불량주택의 철거재개발에 중점을 두었으나, 1980년대 후반에는 전반적인 주거수준의 향상을 바탕으로 개·보수, 증·개축 등의 주거환경정비를 목적으로 하는 개량방식에 중점을 두고 있다.

주택개량재개발기법에는 전면철거방식의 주택지구개량 재개발사업(1960년 제정)과 부분철거 및 수복위주의 주환경정비모델사업(1978년 제정)이 있는 바, 1984년 현재 주택지구개량사업에 의해 146,109호가 개량되었고 3,880호가 추진중에 있으며, 주환경정비모델사업에 의해 998호의 모델주택이 건립되었다.

또한 시가지재개발사업(1969년 제정)을 계획적 개발이 필요한 지역에 주민합의 하에 개인 또는 조합사권(私權)의 권리변환방식으로 수행하는 제 1종 시가지 재개발사업과, 시급한 경신(更新)이 필요한 지역에 지자체 등 공공이 전면매수후 분양, 임대하는 제 2종 시가지 재개발사업의 두 방식으로 대별된다. 즉 도시재개발의 활성화를 위해 한편으로는 민간활력을 최대한으로 도입하고 다른 한편으로는 전면매수에 의한 공공의 적극개입도 가능하도록 다양한 수법을 활용하고 있다.

여기서는 주택개량재개발사업을 중심으로 살펴보되, 재개발계획수립과 관련된 '도시재개발방침(1980년 제정)'과 시가지재개발사업에서의 '재개발주택제도(1974년 제정)'등의 시사점을 살펴보기로 한다.

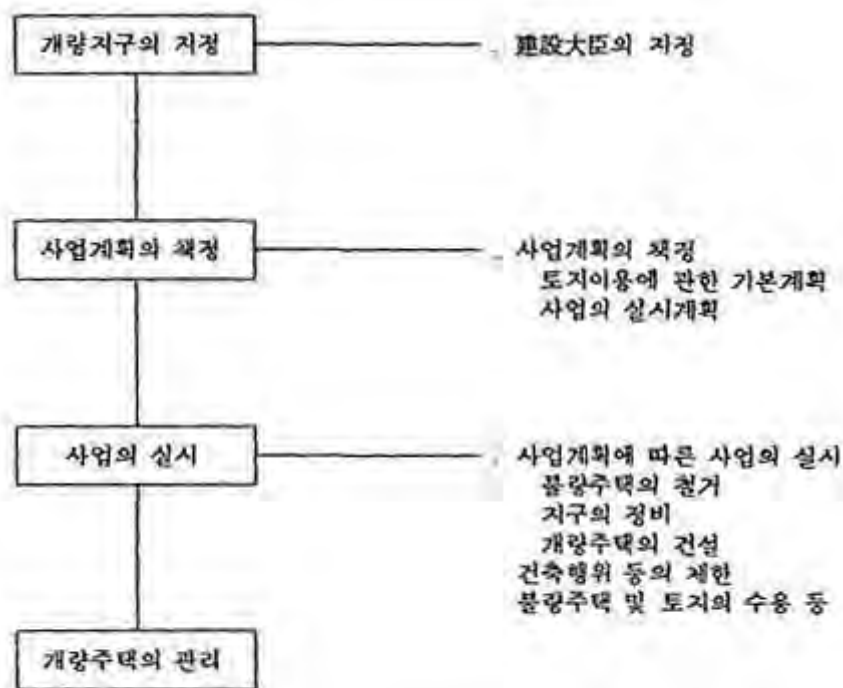
나. 주택개량재개발사업

주택개량개발사업은 市町村 등의 지방자치단체와 주택, 도시정비공단 등 공공이 사업주체가 되어 실시되기 때문에 사업주체가 지자체와 중앙정부로부터 사업보조금 지원을 받는데, 이는 재개발사업이 공공의 개입이 필수적임을 전제로 하여 진행되기 때문이다.

(1) 주택 지구개량사업

지자체가 시행자가 되는 주택지구개량사업은 사업지구내 불량주택을 전면 철거하여 지구의 정비, 개량주택의 건설, 필요시설을 공급함으로써 지구의 환경은 정비하는 것으로, 지자체는 해당 불량주택 또는 이에 관한 소유권 이외의 권리(임차권, 저당권, 질권 등의 권리를 말함)를 수용할 수 있다. 이 과정에서 재입주를 희망하는 거주민에 대해서는 이들을 가수용시킨 후 개량주택을 건설하며 주민은 그 차액을 지불하고 분양 또는 임대로 재입주하게 된다.

[표 5-3-3] 주택지구개량사업의 절차



출처 - 한국주택은행, [일본의 임대주택제도], 1989, p. 90.

주택지구개량사업의 지정요건은 지구면적 0.15ha 이상, 불량주택호수 50 호이상, 지구내 총 주택수의 80%이상인 불량주택, 주택호수 밀도가 80 호/ha 이상에 해당하는 지역이다.

주택지구개량사업의 사업비는 중앙정부로부터 국고보조를 받는데, 불량주택의 매수, 공공시설 설치비용, 개량주택건설비, 가수용시설 설치비 등에서 대체로 1/3~2/3 까지의 국고보조를 실시하고 있으며, 임대용 개량주택의 경우는 소요사업비의 2/3 까지, 분양용 개량주택의 경우는 1/3의 사업비를 보조하고 있다.

주택지구개량사업은 건설부장관이 지구를 지정하며, 도시계획지구이면 도시계획심의회의 심의를 거친다. 사업지구 지정일 현재 당해 지역의 거주자로서 사업의 시행으로 주택이 철거되는 자에 대해서 시행자는 새로 건설되는 개량주택에 입주시킬 의무를 갖게 되며, 개량주택의 여분에 대해서는 공공임대주택 입주자 선정기준에 따라 입주하게 된다. 주택지구개량사업 시행절차를 도표로 표시하면 [표 5-3-3]과 같다.

(2) 주환경정비모델사업

주환경정비모델사업은 주택지구개량사업(지구) 보다는 덜하지만 불량주택이 밀집되어 있고 공공시설이 부족하여 주거환경상에 문제가 많은 주택지를 수복하는 것으로, 지자체와 주택, 도시정비공(1984년부터)이 시행주체가 되었다,

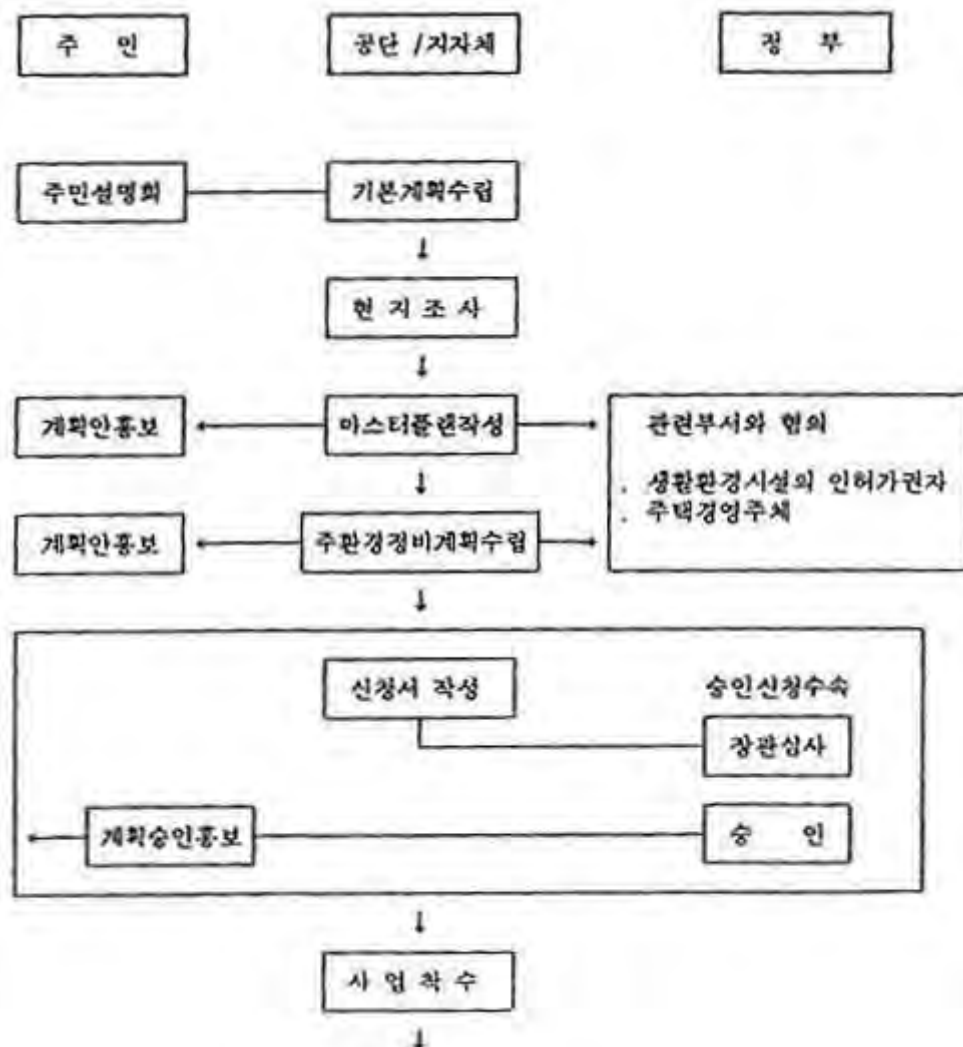
이 사업에서 수복과 재건축, 공동건축 등으로 인해 주택이 철거되는 영세소유자 및 임차권자에게는 지자체에서 모델주택을 건립하여 분양 또는 임대로 수용한다.

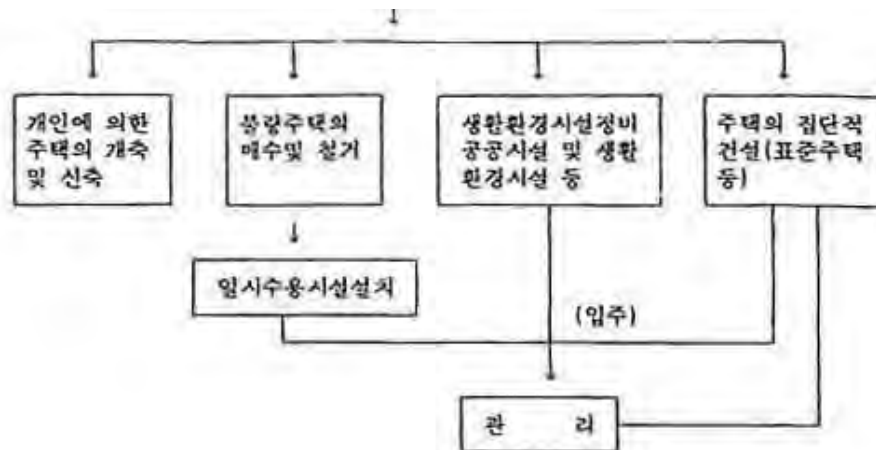
(주택지구개량사업과 달리 지구내에 주택금융금고의 특별대출을 통해 개인주택의 신축도 촉진하고 있다)

또한 개량된 주택의 분양, 임대료상승문제가 발생함에 따라 세입자에게 초기임대료를 낮춰 임대주택을 공급하거나(傾斜家賃制), 임대 보조금의 지급이 가능하도록 공적자금의 조성 등 보조제도의 도입이 주장되고 있다.

일본의 불량주택지역 재개발제도중 주택지구개량사업과 주거환경정비모델사업을 도표로 정리하면 [표 5-3-5]와 같다.

[표 5-3-4] 주환경정비모델사업의 과정





출처 : 대한주택공사, [도시정비 및 저소득층을 위한 주택개량재개발기법연구], 1989, p154

[표 5-3-5] 일본의 주택개량재개발사업 내용

구 분	주택지구개량사업	주환경정비모델사업
소관 부처	주택국 주환경정비실	주택국 주환경정비실
근거 제도	주택지구개량법(1960년)	주환경정비모델사업제도요강(1978)
사업 주체	市 町 村 (都道府縣은 市町村의 시행이 불가능한 경우 시행)	市 町 村 주택·도시정비공단 지방주택공급공사
목 적	불량주택이 밀집한 지구의 환경 정비개선을 도모하고 건강한 문화생활을 영위하기에 충분한 주택을 집단적으로 건설하여 공공 복지에 기여함	주택(특히 불량주택)이 밀집되어 있으며, 공공시설이 현저히 부족하여 주택환경이 떨어진다고 인정된 주택지구에 대하여 住宅事情의 개선과 환경의 정비를 실시하고 공공의 복지에 기여
도시 계획 결정 유무	-	-
사업 방식	공공수용	임 의

구 분	주택지구개량사업	주환경정비모델사업
사업 내용	· 불량주택의 철거 지구의 정비 -- 양호한 주택지로 만들기 위해 필요한 구획정리의 변경, 整地 등의 도시정비 및 공공시설, 생활환경시설의 정비 · 개량주택에 입주해야 할 사람들을 일시수용하는 가수용시설의 설치 · 개량지구의 건설(사업시행자는 개량지구의 지정일에 있어 지구내에 거주하는 세대로서 사업시행으로 주택을 상실함에 따라 주택문제로 곤란에 처해 있다고 인정되는 세대를 위하여 원칙상 지구내에 개량주택을 건설해야 함)	· 불량주택의 철거 또는 개수에 의한 불량주택 해소 지구의 정비 -- 지구내 토지에 대해 구획정리의 변경 및 정지, 지구내 공공시설 및 생활환경시설의 정비 · 일시 수용시설의 설치 · 모델주택의 건설 -- 사업을 실시함에 따라 거주주택을 상실하여 이주에 문제가 있다고 인정되는 자에 대한 모델주택의 건설 (요강 제9, 제10, 제11, 제12조) · 모델주택에 입주시켜야 할 세대 · 사업의 시행에 따라 주택을 상실한 세대 · 주환경정비계획의 승인일 후에 지구내 재해에 의해 주택을 상실한 세대(요강 제13조)
대상 구역	불량주택이 밀집한 지구(주택의 불량도 측정기준에 의해 불량도 100점 이상의 지구)	주택이 밀집해서 공공시설이 현저히 부족한 등에 의해 주환경 열악하다고 인정되는 지구
지구 지정	· 지구의 면적이 0.15ha 이상 · 지구내의 불량주택호수가 50호 이상 · 지구내 주택호수에 대한 불량주택호수의 비율이 80% 이상 · 지구의 면적에 대한 주택호수 밀도가 80호/ha 이상	· 지구의 면적이 1ha 이상 · 지구내의 불량주택호수가 50호 이상 · 지구내 주택호수에 대한 불량주택호수의 비율이 50% 이상 · 지구면적에 대한 주택호수 밀도가 55호/ha 이상
보 조 금 (중앙정부)	불량주택매수철거비 1/2	불량주택의 매수철거비

구 분	주택지구개량사업	주환경정비모델사업
사업 계획 의 내 용	· 공공시설, 생활환경시설 정비에 요하는 비용 2/3 · 개량주택(임대) 건설비 2/3 · 개량주택용지 취득조성비 2/3 · 개량주택(분양)의 공동시설 정비에 필요한 비용 1/3 · 일시수용시설 설치비 1/2	- 이척지를 공공용으로 제공 할 때 1/2 - 그 외 1/3 · 공공시설, 생활환경시설의 정 비에 요하는 비용 1/2 · 개량주택(임대)의 건설비 2/3 · 개량주택용지 취득조성비 1/2 · 개량주택(분양)의 공동시설 정비에 요하는 비용 1/3 · 일시수용시설 설치비 1/3
	· 개량지구내 토지이용에 관한 기본계획 - 주택, 공공시설등의 토지구모 및 배치 - 공공시설, 지구시설등의 종류 - 주택건설 예정효수 · 사업의 실시계획 - 시행할 토지의 구역 - 개량주택의 건설효수 - 공사설계 - 거주자의 이전계획 - 토지의 인도계획 - 자금계획	· 주환경모델지구의 정비에 관한 기본방침 - 공공시설, 생활환경 정비에 관한 기본방침 - 주거사정의 개선에 관한 기본방침 - 주환경정비모델사업의 시행 년도 · 사업계획 - 지구계획 ① 공공시설 및 생활환경시 설의 정비에 관한 사항 ② 건축물 및 택지의 정비 에 관한 사항 - 실시계획 ① 시행구역 ② 주택계획에 관한 사항 ③ 자금계획
		· 국고보조 - 모델주택(임대) 건설 2/3 - 모델주택(임대) 건설용지 취득조성 1/2 - 모델주택(분양) 건설 1/3

출처 : 건설부, [도시재개발제도의 개선방안연구], 1989, p 50-51.
주택은행, [일본의 임대주택제도], 1989.

라. 도시재개발방침

도시재개발법을 근거로 해서 1980 년에 제정된 이 제도는, 건설성 주택국이 인구집중이 현저한 22 개 대도시를 포함한 도시계획 구역을 대상으로 하여 도시재개발의 장기적, 종합적인 마스터플랜을 작성함에 있어서, 도시재개발의 개별사업에 대하여 민간 건축활동을 적절히 유도하여 민간투자의 사회적 의의를 증가시키는데 그 목적이 있다.

도시재개발방침은 계획적인 재개발이 필요한 시가지(1 호 시가지)에 관해 재개발의 목표와 도시의 합리적이고 건전한 고도이용, 도시기능의 갱신에 관한 방침을 정하고, 1 호 시가지 가운데 특히 입체적이고 종합적으로 시가지재개발을 촉진해야 할 상당규모의 지구(2 호 지구)대해서는 당해 지구의 정비 또는 개발계획의 개요를 수립하도록 하고 있다.

도시재개발방침이 정해지면 국가 및 지방공공단체는 1 호 지구의 개발촉진에 필요한 시가지재개발사업, 토지구획정리사업의 실시 및 고도이용지구, 시가지재개발촉진구역, 지구계획 등의 결정을 하며 이에 대한 우선적인 국가보조가 주어진다.

일본의 재개발제도는 이러한 도시재개발방침에 따라 구역지정에 따른 도시계획의 결정, 사업계획의 작성 등 계획내용이 각 단계별로 위계를 이루게 되며, 중요한 공공시설 등(간선도로) 도시계획으로 정해진 것의 정비를 수반하는 경우에 대해 국가보조가 이루어진다.

마. 재개발주택제도

1974 년 再開發住宅制度要綱의 법적 근거를 통해 시행된 이 제도는, 시가지재개발사업, 과밀주택지구 更新사업, 토지구획정리사업 등의 시행구역내에 거주하는 세입자 등 영세권리자가 사업시행으로 인한 주거문제를 겪게 될 경우(예컨대, 상업건물로의 재건축, 사업후 임대료상승, 점포겸용주택 거주자, 공영주택 입주자 수입제한 규정 등), 市町村이 국가의 보조로 低家賃의 공공임대주택은 건설하여 영세권리자와 세입자에 한정해 임대함으로써 재개발사업의 원활한 추진을 도모하기 위한 것이다.

재개발주택제도는 대지매입, 재개발주택건설, 일정수준 이하의 철거민 선정입주, 遞増式家賃制 채택 및 시행자에 의한 관리방식으로 건설, 관리되는 바, 이는 재개발사업을 원활히 추진하고, 거주수준을 향상시키며, 시가지인구의 감소를 방지하는데 효과가 있다.

이 제도의 사업주체는 市町村(市町村의 시행이 곤란한 경우는 都道府縣), 주택도시정비공단(시가지재개발사업에 관계하는 경우에 한하며, 재개발사업 시행자가 조합인 경우는 이들과 사전합의가 필요함)이며, 건설사업비(건설비+용지비)는 사업주체와 정부(보조)가 각각 1/2 씩 부담한다. 또한 주택의 건설위치는 특별한 경우를 제외하고는 재개발시행구역에 건설한다.

재개발주택에 입주할 수 있는 주민의 자격은 시행구역 등의 세입자와 차액부담이 불가능한 영세권리자이며, 주택규모는 공영주택의 제 1 종 규모에 준한다.

각주 013)

도심지역의 주택지에 대한 상업적 재개발을 주택·도시정비공단에 맡겨 토지이용율을 높이면서 직주근접이 필요한 주택을 확보케 하고 있다.

3. 미국의 불량주택정비정책

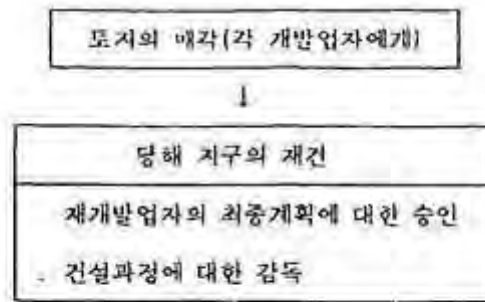
가. 불량주택판정기준

미국에서 주택의 불량도를 조사하는 전국적 조사로는 부동산조사, 주택센서스, 주택의 질에 관한 공중위생협회의 조사가 있는 바, 불량주택 판정기준은 택지이용밀도, 비주거용 토지이용, 교통체계로부터의 위험도, 자연요인으로부터의 위험도, 부적절한 지역공동시설 등 6 가지 항목을 중심으로 채점식으로 평가한다.

나. 사업시행과정

[표 5-3-6] 사업시행절차





출처 : 건설부, [도시재개발제도의 개선방안연구], 1989. p 60

다. 사업 지원방식

(1) 공공수용

향후 민간에게 불하하거나 공공의 소유로 남겨두게 될 불량지구에 대해 이를 통합, 취득할 수 있도록 시정부에 토지수용권을 위임하였다. 즉 소유주와 토지 및 건물매입교섭에 실패하는 경우 시는 당해 재산을 취득하기 위한 조치로서 이 권한을 이용하여 법원에 재산권 明渡申請을 할 수 있다.

(2) 지가보조제

민간투자를 촉진하기 위한 권장책으로서 토지 및 건축물의 취득을 포함한 총 사업비와 재개발사업에 민간투자를 유치하기 위해 제공한 낮은 지가간의 차액을 부담하는 방식으로 제공된다.

(3) 보조금

토지의 취득 및 구조물의 철거, 대지의 조성, 지구내 건물관리, 철거민에 대한 보상금지급등 토지의 처분에 필요한 업무에 대해 연방정부가 보조금을 지급한다. 인구 5 만 이하의 도시나 경제적으로 낙후된 지역은 총 사업비의 3/4 를, 그외 지역은 2/3 를 지원받으며 자체부담은 1/3 이내로 한다.

순사업비 지원외에도 도시재개발사업의 계획 및 집행, 부동산저당권의 구입 및 담보를 위한 융자제도가 있지만, 연방정부는 실행계획의 작성, 제출시에만 도시개발자금을 지원, 융자한다.

(4) 비현금지원

연방정부는 시의 일반재정에서 부담하는 학교, 공원, 도로, 보도 등을 공공시설개량으로 승인한다. 즉 타재원에서 충당된 공공시설 개량비용을 시부담분(사업비의 1/3)으로 인정하기 때문에 재개발사업에 대한 시의 재정부담이 경감된다.

(5) 조세증가분 재정지원

재개발지역내의 재원은 사업이 공식적으로 시작될 때의 평가액으로 동결되며, 시정부는 신축건물의 부가적 부동산세가 지역경비 등 공공목적에 사용되도록 일반수익이 아닌 재개발지역의 특별기금으로 환원한다.

사업초기 착수비용은 시의 채권판매로 충당되나 추후 조세증가분 기금에서 지불된다.

제 2 절 개발도상국의 불량주택정비정책

1. 자조주택(self-help housing)방식

1960 년대 이후 제 3 세계를 중심으로 한 새로운 주택정책 및 불량주택정비정책의 경향은 자조적 주택체계를 공공주택 프로그램화한 것으로, JFC. Turner 는 제 3 세계 주택문제와 노후, 악화된 불량주택문제에 대해 그 지역의 노동력과 자원을 최대한 활용하여 지역을 개발하려는 자조주택(self-help housing)의 개념을 제시했다.

그는 주민이 자치적으로 적정한 기술과 재료로 건설한 무허가정착지의 주택이 현재의 거주민들에게 가장 적절한 수준의 주거이며, 점차 사회경제적 지위를 상승시켜나갈 터전이므로, 이러한 무허가 정착지를 자조계획으로 개선할 것을 제안했다.

자조주택건설은 실제로 다양한 방식으로 전개되었는데, 주택당국은 철거의 위협을 없애면서 여러가지 하부시설(infra-structure)을 공급하여 무허가정착지와 근린지역을 개선하거나(Up-grading 방식), 혹은 주택의 확장과 보수를 위한 자금대부와 미완성주택(incomplete housing)을 제공하여 지역을 개발하게 된다(Site & Service 방식).

그러나 대부분의 자조주택정책은 사적 소유의 형태를 띠므로 주민에게 소유권 및 임대권 그리고 개발된 토지의 매매권 등이 주어진다. 이런 이유 때문에 자조주택은 공식적인 시장체제(formal market)내로 편입되는데, 이것이 자조주택정책의 한계이기도 하다.

2. Site & Service 방식

가. Site & Service 방식의 성격

Site & Service 상식을 통해 이주해 오는 가구는 미완성주택만을 제공받거나 혹은 최소한의 대지와 용수(用水), 그 외 시설물과 골조(core house)만을 제공받기도 한다. 그러나 어떠한 경우에도 하부시설이나 주택은 점진적으로 건설되며, 개별가구들은 그들의 노동력을 자신의 주택에 투자한다.

이 방식에서 주택기관(housing agencies)은 골조와 하부시설의 건설, 건설시정 등을 유도하는 규범적 형태의 규제, 기술적 지원(주택설계, 건설기술의 훈련 감독 등), 신용대부(보조금)를 통한

자재공급과 인허가 등의 역할을 담당한다.

나. Site & Service 방식의 전개과정과 문제점

Site & Service 방식에서의 문제는 적절한 투자가 이루어지지 않는 것(또한 여타의 보조금이나 기술적 지원도 뒤따라야 한다)과 저소득가구에 유호 적절한 규모의 대지를 제공하는 과정상의 어려움이다.

많은 획지들이 점유되지 않고 개발되지 않는 경우가 있는데, 일차적으로 그 원인은 비용문제에 있다. 개별가구에 부과되는 건설비용이 상대적으로 과중한 경우 개발은 지연되는데, 그것은 대부분 상대적으로 값비싼 획지가 제공되거나 주택기준이 높기 때문이다.

획지개발이 지연되는 이유는 나쁜 입지에서도 기인한다. 그 지역의 접근성이 좋지 않으면 도로, 교통비용 등이 증가하게 되고(저소득층의 경우 소득의 10~20%) 이는 또한 비용증가의 원인이 된다.

거주민들에게 양호한 접근성이나 입지를 제공하지 못할 경우, 또는 기본설계에 불만이 있거나, 유지관리 및 제반 규제사항, 부적절한 가격 때문에 주민들의 불만이 있게 되면 비용회수가 어렵게 되므로 입지선정에서 점진적 건설과정에 이르기까지 주민들과의 협의가 중요하다.

다. Site & Service 방식의 변화

이상의 제반 문제점들 때문에 초기의 Site & Service 방식은 점진적으로 변화하여 개별가구에 의한 의사결정의 범위가 증대하였다. 공공적 규제나 획지규모 등에 있어서 정부의 간섭이 줄어들고 개별가구의 결정이 중요시 되었다.

다양한 획지규모의 제시와 그에 따른 선택을 다양화하여 획지규모별로 서로 다른 주택기준을 적용하였다.

그러나 이 방식에서는 주택공급이 자유로운 시장활동으로 인식되면서 중산층 유도를 위한 투자로 변질해 버릴 위험과 한계를 갖고 있으며, 주택이 정책대상계층(target group) 보다 높은 소득집단에 재판매되는 경향이 나타났다.

3. Up-grading 방식

가. Up-grading 의 성격

Up-grading 방식은 비합법주거를 합법적인 것으로 전환하여 주택을 개량하는 것으로, 개별가구나 집단의 이해관계를 보존하면서 기존공동체를 보호하며, 거주자는 스스로 자신의 환경을 건조하고 관리함을 그 특성으로 한다.

나. Up-grading 방식의 주요과제

Up-grading 방식의 내적복합성에는 이미 여러가지 갈등요소를 내포하고 있는데, 그 중 가장 중요한 것은 주민공동체간 비용 및 혜택의 분배에 관한 것이다. 주민집단간은 물론 실행을 위한 여러부처와 기관들간에, 그리고 실행기관과 주민들 사이에 갈등이 발생할 가능성이 있는 바, 결국 이러한 문제는 실행기관과 거주민들 사이에 어떠한 '조정장치'를 두는가에 영향을 받게 된다.

주택개선에 있어 가장 중요한 것은 토지점유의 문제인데, 이는 그것의 안정성(security)문제가 투자의욕에 직접적으로 영향을 미치기 때문이다. 따라서 토지점유의 안정성을 보장하기 위한 수단의 제공과 철저한 조사를 통한 토지경제의 확정, 그리고 미래의 정책변화에 대해 그들을 보호하여 최소한의 보상을 요구할 수 있는 법적장치나 공식적인 안정성 보장이 필요하게 되는 것이다.

높은 주택기준이 설정되면 그만큼 많은 비용이 소요되고 경제적 부담이 늘어나게 되며, 또 건설하더라도 중산층에게 팔고 다른 위치로 이전하므로 문제는 그대로 온존하게 되는 경향이 있다.

사업규모는 가구수 및 제공받을 시설 등에 의해 결정되나 현실적으로는 거대화, 종합화되는 경향이 있다. 그러나 이는 많은 비용투자와 실행을 위한 거대한 관료조직의 복합적인 조정행위 등으로 인해 오히려 비능률적일 수가 있다. 따라서 수년에 걸친 점진적, 단계적 사업이야말로 주민들에게 신뢰를 주고, 현실적 기대에 부응하여 거주자들의 동기를 유발할 수 있는 것이다.

다. 전제과정과 문제점

실제적인 실행과정에서는 주거이동의 거부, 시공자 고용 때문에 여러가지 문제가 제기된다. 이 같은 문제의 최선의 해결책은 '참여'와 원활한 대화이다. 더욱이 도로확장 또는 개설에 따른 시설철거 등이 주민들에게는 큰 문제이므로 주민들의 공동체적 결정에 의한 자발적 결정과 책임이 부여되어야 한다. 따라서 가장 중요한 관건은 주민들이 어떻게 실질적인 결정권을 가지는가 하는 것이다. 또한 그 결정이 현장에서의 실천으로 연계되기 위한 조정제도와 기술적, 재정적 지원이 필요하다.

결국 문제가 되는 것은 각 기관의 수행능력이 아니라 근본적인 인식의 문제이다. 기존 조직보다 새로운 기관의 신설 및 구조가 요청되며, 또한 주민의 압력과 요구에 직접 대응하는 지방정부나 인도적인 비영리단체가 필요하게 된다. 그러나 무엇보다도 새로운 사고체계가 필요하며, 모든 과정은 주민의 입장에서 생각되고 면밀히 고려되어야 한다.

사업의 주도권이 공동체 외부에 있을 때는 유지관리가 잘 되지 않고, 시설이 악화되거나 고장, 훼손 등이 복구되지 않는다. 여기서도 문제는 참여적 의사결정체계가 없는 한, 주민들은 무엇을 기대하거나 예측하기가 어려워 방관하게 된다는 것이다.

따라서 가능한 한 여러가지 대안들이 제시되고 주민들의 생각이 구체화되도록 유도해야 한다. 무엇보다도 공동체에 기초한 유지관리가 가장 저렴하고 효과적이며 지속적일 뿐만 아니라 광범위한 차원에서 전개될 수 유일한 방법이라고 할 수 있겠다.

Turner 의 주장을 토대로 한 자조주택정책은 세계은행 등에 의해 각국의 무허가정착지 주거개선을 위한 정책으로 추진되어 제 3 세계의 여러나라에서 실행되었다. 그러나 이러한 자조주택 프로그램은 정부투자의 미흡과 기주민의 구조적 빈곤기제 때문에 대부분 실패한 것으로 평가된다.

제 3 절 외국 재개발정책의 시사점

영국의 재개발정책은 지자체 등 공공부문의 역할이 강조되면서 개량방식을 위주로 하여 시행되고 있는 바, 이는 우리나라의 불량주택지역처럼 국공유지를 무단 점유한 불법주택이 아니라 노후화하거나 기준미달의 주택지구로 지정될 때 적용되는 것이다. 이처럼 주택개량사업은 공공부문의 투자를 전제로 가옥주에게는 개량자금을 융자하고 세입자에게는 공공임대주택을 제공하는 방식으로 진행되어야 한다. 특히 주택개량사업에서는 가옥주에게 주택개량자금을 현물로 지원할 것이 아니라 대행기관이나 업자를 선정하여 개량정책의 효과를 높이는 방법도 고려해야 할 것이다.

일본의 경우에는 다양한 개발기법 및 주택공급방식을 통해 지역특성에 맞는 재개발방식을 적용하고 있으며, 도시계획과의 관련성하에서 재개발이 진행될 수 있도록 '도시재개발방침'이란 제도를 운용하고 있다. 재개발사업의 주체는 기본적으로 지자체이고, 사업방식은 公用收用 또는 買收하여 재개발한 후 희망자에 대해 분양 또는 임대하는 방식을 취한다. 기본적으로 재개발비용은 수용에서부터 각종 공공시설 및 공사기간 동안의 가수용시설 설치, 그리고 개량주택건설 등에 이르기까지 국고에서 보조한다는 것이 특징이며, 철거민에 대한 '재개발주택제도'를 통해 재개발사업을 공공임대주택의 공급과 연계시키고 있다. 우리나라의 경우에도 영구임대주택의 건설은 재개발사업과 연계되어 세입자에게 공급되어야 할 것이다.

미국의 재개발정책에 있어서의 시사점은, 민간부문의 개발을 유도하기 위해서 지가 및 사업비에 대한 보조금 등 각종 지원제도가 마련되어 있다는 것과 재개발로 인한 조세증가분을 일반수익이 아닌 재개발지역의 특별기금으로 환원하고 있다는 점이다.

우리나라의 경우 현재 운용되고 있는 '도시개발기금제도'의 활성화를 위해 재개발사업으로 인한 재산세 등의 收稅의 일부를 기금으로 전환하는 방안을 모색해 볼 수 있을 것이며, 공공재원과 기금이 부족한 상황에서 민간부문의 유치를 위한 각종 유인제도 등의 도입을 고려해야겠지만, 이는 공공의 재정투자가 전제된 상태에서 민간부문과의 역할분담하에서 모색되어야 할 것이다.

제 3 세계의 재개발방식인 자조주택방식을 우리나라에 그대로 적용하기에는 여러가지 한계가 있다. 그러나 향후 우리나라에서도 공공기관이 재개발사업의 시행자가 될 경우 주민과 공공기관의 협의과정은 상호 이해증진과 의견조정을 위해서 도시계획전문가, 지역사회운동가, 목사, 변호사 등으로 구성된 '중재(조정)위원회'를 운용해 볼 필요가 있을 것이다.

제 6 편 불량주택정비사업에 대한 주민의사 및 태도

본 편에서는 앞의 제 4 편에서 고찰한바 있는 불량주택지역주민의 인구·사회적 특성 및 경제적 특성을 토대로 하여 불량주택정비사업 전반에 대한 주민의 견해를 올바로 이끌어 냄으로써, 향후 정비사업의 원활한 수행을 도모코자 한다는 점에 그 중요성을 두고 있다.

따라서 본 편을 대별하여, 주민의 불량주택정비사업에 대한 인식 정도와 원하는 사업유형 및 주민측면을 부각시키기 위해서 특히 필요한 공공기관의 사업참여에 대한 의견과 사업방식에 대한 선호도를 밝히고자 하는, 정비사업 전반에 대한 고려사항을 우선적으로 다루었다.

다음으로 정비사업시행상에서 주민이 가장 중요하게 생각할 것으로 여겨지는 권리변환상의 문제와 관련하여 주택이나 공공시설에 대한 견해를 파악하고, 이들이 원하는 주택공급규모와 그에 따라 수반되는 경제적 부담능력을 실제소득수준과 관련하여 주거안정성 확보의 가능성 여부를 파악하고자 하였다.

마지막에서는 작금에 걸쳐 재개발사업이 사회적으로 미친 역기능적인 파급효과와 관련된 부동산투기문제와 이에 대한 주민의 대응책 마련의지를 진단해 보고 주민의 참여의식 수준을 아울러 고찰함으로써, 불량주택정비사업 시행결과 해당지역 주민에게 어떤 이익이 돌아감으로 인해 이들의 주거수준이 개선될 여지가 있는가의 여부를 확인하는데 주안점을 두었다.

제 1 장 불량주택정비사업을 위한 고려사항

제 1 절 사업인식도

1. 주민의 사업에 대한 인식도

가. 주거환경 및 주택에 대한 만족도

(1) 주거환경전반에 대한 견해

[표 6-1-1] 주거환경전반에 대한 만족도

구분 \ 만족내용	매우만족 (1)	만족 (2)	보통 (3)	불만 (4)	매우불만 (5)	만족도
동네주변 주거환경	9	49	150	348	156	3.833
교 통 시 설	17	115	240	251	89	3.393
녹지 및 활용 공간	11	43	113	308	224	3.989
도 로 포 장 상 태	4	66	208	286	141	3.701
학 군 문 제	4	76	313	224	73	3.414
고 용 기 회	1	44	250	269	73	3.579
소 음 , 악 취	18	100	155	262	177	3.674
시 장 , 상가 시설	12	114	192	261	130	3.540
의 료 시 설	4	95	194	268	147	3.648
전 기 , 수도 상태	75	308	169	107	51	2.649
난 방 상 태	6	92	219	255	99	3.520
하 수 및 쓰레기	20	92	143	281	174	3.700
주택전반의 만족도	11	40	145	330	180	3.890
총 계	192	1,234	2,491	3,450	1,714	3.579

자료 : 대한주택공사(1990), p. 186

위 표에 제시된 만족도는 매우만족에서 매우불만까지 차례로 서열척도를 부여한 다음, 이를 해당항목의 빈도와 승한후 전체합계에서 나눈 몫이다. 즉 계산된 값이 많을수록 주민들의 불만수준은 높은 것으로 이해할 수 있다.

이에 따라 계산된 주거환경의 제반여건에 대한 전체만족도는 약 3.6 으로 주민들이 주거환경 전반에 걸쳐서 상당히 불만스럽게 인식하고 있음을 밝혀준다.

이를 비교적 특징적인 항목을 중심으로 살펴보면, 전기·수도시설에 있어서만 만족도가 2.65 로 비교적 만족하는 수준임을 알 수 있으나 나머지 주거상태 및 생활시설면에서는 거의 불만스러워하는 상태에 놓여 있음을 알 수 있다. 그 중에서도 특히 녹지 및 활용공간과 주택자체의 만족도 그리고 동네주변 주거환경 등에 대해 불만의 정도가 매우 높게 나타나는 것은 불량주택지역이 주로 급경사지에 위치한 상태에서 과밀구조를 이루고 있을 뿐만 아니라 건물자체의 노후화·불안정성 등이 주민들에게 심리적 압박을 가하고 있는데서 비롯된 결과라 하겠다.

(2) 주택에 대한 만족도

(가) 만족도

[표 6-1-2] 도시규모별 주택에 대한 만족도

(단위 : %)

구 분	서 울	지 방 도 시			계
		직할시	도청소재지	소 계	
만 족	13.0	18.8	17.8	18.6	16.9
보 통	27.3	29.1	28.5	29.0	28.4
불 만 족	59.7	52.2	53.8	52.4	54.7
계	30.0	56.7 253	13.3	70.0	100.0(2,999)

전체사례에서 주택에 대해 만족하는 경우는 16.9%에 불과하며 과반수가 불만족의사를 나타냈는데, 이는 지역별로 특히 서울과 지방도시간에 차이가 존재하며 서울이 여타도시에 비해 주거환경에 대해 상대적으로 불만족도가 심함을 알 수 있다. 거주유형별로는 가옥주의 절반 정도가 만족하지 못하고 있는데 비해 세입자의 경우 불만족비율이 58.9%로 가옥주보다 더욱 불만스러워함을 알 수 있다.

[표 6-1-3] 거주유형별 주택에 대한 만족도

(단위 : %)

구 분	가 옥 주	세 입 자	계
만 족	21.7	12.5	16.9
보 통	28.2	28.7	28.4
불 만 족	50.1	58.9	54.7
계	47.9	52.1	100.0(2,999)

(나) 불만족 사유

주거환경에 대해 불만족을 표시한 가구의 경우 그 사유를 보면 [표 6-1-4]에 나타난 바와 같이 '건물구조의 불안정'이 최빈치를 이루며 '방이 협소'하다는 것이 그 다음을 차지하고 있다.

이는 지역별로 약간의 차이를 보이는데, 서울지역은 전체적인 순위와 유사하나, 지방도시에서는 '방수'와 '방의 면적'에서 높은비율을 점하고 있는 것으로 보아 건물구조상에서 나타나는 불안정성이 상대적으로 낮은 것으로 생각되며, 거주면적이 넓은 지방도시에서 더욱 넓은 주거면적을 우선적으로 확보하려는 욕구가 강함을 알 수 있다.

서울과 지방간의 이와 같은 불만족 사유에 대한 순위상의 차이를 볼 때, 지방도시에 비해 상대적으로 서울의 불량주택이 구조적으로 열악한 수준에 처해 있을 것이라고 생각된다.

[표 6-1-4] 도시규모별 사유

(단위 : %)

구 분	서 울	지 방 도 시			계
		직할시	도청소재지	소 계	
방수부족	15.5	15.8	18.9	16.4	16.1
방 협 소	19.1	20.7	30.0	22.6	21.4
부 엽	6.8	5.4	9.4	6.2	6.4
상 수 도	1.0	8.1	0.9	6.6	4.8
하 수 도	0.7	2.5	2.1	2.4	1.8
화 장 실	9.0	9.9	5.6	9.1	9.0
마 루	0.3	0.3	0.0	0.3	0.3
거 실	0.2	0.4	0.9	0.5	0.4
난방시설	3.6	2.8	1.7	2.6	2.9
건물구조불안정	28.0	18.6	24.9	19.8	22.5
대지협소	9.9	7.0	0.9	5.8	7.1
기 타	5.9	8.4	4.7	7.7	7.1
계	33.2	53.4	13.4	66.8	100.0(1,735)

이를 거주유형에 따라 살펴 보면, [표 6-1-5]에 나타난 바와 같이 가옥주의 경우 불만족 사유로 '건물구조 불안정'이 31%, '방수' 및 '방면적'에 29.5%를 나타내는 것과는 달리, 세입자들은 전자가 15.9%이고 후자가 43.7%로 반대현상을 보이고 있는데, 이는 세입자의 주관심사가 주거면적에 있음에 비해 주택을 소유하고 있는 가옥주에게는 건물자체의 개선여부에 중점을 두기 때문이라 하겠다.

따라서 가옥주에게 있어서 주거생활상에 지속적으로 안게 되는 불안한 상태에서 벗어나기 위한 주택정비의 필요성을 크게 느낄 것으로 보인다.

나. 재개발의 필요성에 대한 인식도

이처럼 주거환경의 불만족성이나 주택자체가 갖고 있는 불안정성에 대한 인식이 높게 나타나고 있는 바, 재개발사업의 필요성을 인식하고 있는 주민의 비율을 보면 다음과 같다.

각주 014)

즉 전면철거재개발을 시행하게 될 경우 주민들의 이에 대한 찬성율은 88.5%로 매우 높은 비율을 보이고 있는데 반해 반대하는 주민은 8.2%에 그치고 있는데, 여기서의 전제는 사업시행전에 이주대책마련이 확보되었을 경우임을 비추어 볼 때, 적절한 이주대책이 수립된 상태에서의 주민동의 획득은 매우 용이할 것임을 시사해주고 있다.

또한 반대를 표명한 주민들 중에서도 근본적으로 재개발할 만큼 주거환경이 열악하지 않기 때문이라는 주민이 11.1%에 불과한 실정이고, 나머지는 주로 원주민 재정착불가나 고용구조 파괴문제 및 이주대책 부실 등의 부정적인 측면에 대한 선입관에서 비롯되고 있음을 보면, 이러한 문제들에 대한 적절한 대응책이 확보되었을 경우 이들 반대견해를 나타내는 주민의 대부분을 흡수할 수 있을 것이다.

[표 6-1-5] 거주유형별 사유

(단위 : %)

구 분	가 옥 주	세 입 자	계
방 수 부 족	10.9	20.1	16.1
방 형 소	18.6	23.6	21.4
부 엽	2.5	9.5	6.4
상 수 도	4.9	4.7	4.8
하 수 도	2.6	1.2	1.8
화 장 실	6.8	10.8	9.0
바 루	0.4	0.2	0.3
거 실	0.1	0.6	0.4
난 방 시 설	2.9	3.0	2.9
건물구조 불안정	31.0	15.9	22.5
대 지 형 소	12.3	3.1	7.1
기 타	7.0	7.2	7.1
계	43.9	56.1	100.0(1,735)

다. 사업인식도

불량주택정비사업에 대한 주민의 인식도를 파악하기 위해 서열척도를 이용하여 '전혀 모른다'에 1 점을 비롯하여 '잘 안다'에 5 점을 부여하여 이를 평균으로 환산하였다. 따라서 계산의 값이 많을수록 사업인지도는 높다고 하겠다.

[표 6-1-6] 도시규모별 사업인식도

(단위 : %)

구 분	서 울	지 방 도 시			계
		직할시	도청소재지	소 계	
잘 안 다	3.4	1.5	8.0	2.8	3.0
안 다	23.7	15.6	16.0	15.7	18.1
조금안다	72.5	79.3	66.3	76.8	75.5
전혀모른다	0.3	3.5	9.8	4.7	3.4
계	30.0	56.6	13.4	70.0	100.0(2,993)
인 지 도	2.30	2.15	2.22	2.16	2.21

도시규모별로 그 인지도를 보면 [표 6-1-6]에 나타난 바와 같이 전체주민이 2.21 이며 지역별로는 서울 2.30, 도청소재지 2.22 및 직할시 2.15 의 순위를 보이고 있으나 도시별 차이는 그리 크지 않다.

한편 [표 6-1-7]에 나타난 바와 같이 거주유형 별로는 가옥주 2.25, 세입자 2.16 으로 주택소유권자인 가옥주가 보다 높은 사업인지도를 나타내고 있으나 거의 비슷한 수준이다.

학력별로는 대졸 2.28, 고졸 2.22, 중졸 2.21, 국졸 2.16 및 무학 2.02 로 학력이 낮을수록 사업인식도가 낮게 되는 경향이 있으나 큰 차이는 보이지 않고 있다.

이처럼 불량주택정비사업에 대한 이해가 전반적으로 낮은 것은 주민들이 생활을 영위하는데 전념함으로써, 직접 이해관계에 놓이지 않는 일에는 무관심할 수 밖에 없는 불량주거지역 주민들의 특성에서 비롯된 것이라 하겠다.

따라서 향후 정비사업이 주민참여를 통한 사업으로 발전하기 위해서는 사업에 대한 전반적 이해를 돕기 위한 홍보활동 등이 병행되어야 할 것으로 본다.

[표 6-1-7] 거주유형별 사업인식도

(단위 : %)

구 분	가 옥 주	세 입 자	계
잘 안 다	4.2	1.9	3.0
안 다	20.6	15.8	18.1
조금 안 다	71.6	79.2	75.5
전혀 모른다	3.6	3.2	3.4
계	47.9	52.1	100.0(2,993)
인 지 도	2.25	2.16	2.21

[표 6-1-8] 학력별 사업인식도

(단위 : %)

구 분	대 졸	고 졸	중 졸	국 졸	무 학	계
잘 안 다	5.1	2.8	3.4	1.9	1.6	3.0
안 다	21.5	18.9	17.1	16.5	15.0	18.1
조금 안다	69.3	76.1	77.1	77.0	67.7	75.6
전혀모른다	4.0	2.1	2.5	4.5	15.7	3.4
계	9.2	42.3	28.7	15.6	4.3	100.1(2,985)
인 식 도	2.28	2.22	2.21	2.16	2.02	2.21

2. 희망사업 유형

가. 공동주택건설과 현지개량방식에 대한 선호도

불량주택정비사업의 시행방식 중 주민들이 희망하는 유형을 보면, 전체적으로는 '공동주택건설방식'을 희망하는 주민이 63.6%로 '현지개량방식' (32.9%)의 두배가량 많이 원하고 있음을 알 수 있다.

이는 불량주택지역의 주거환경이 불량하고 구조적으로 불안정하여 현지개량방식으로 개량하여도 주거환경이 개선되지 아니하고, 공동주택건설방식으로 사업시행시 그 효과가 크며 또한 많은 개발이익이 발생하기 때문인 것으로 판단된다.

그러나 [표 6-1-9]에 나타난 바와 같이 지역별로는 서울의 경우 '공동주택건설방식'이 74.2%로 직할시의 58.3%와 도청소재지의 61%보다 월등히 높게 나타나고 있지만, 지방도시의 경우 현지개량방식을 선호하는 가구도 무시할 수 없는 정도인데,

이는 지방도시의 경우 비교적 주거수준이 양호하기 때문인 것으로 생각되며 또한 지방도시의 경우 아직도 공동주택보다는 단독주택에 대한 선호도가 높기 때문이 아닌가 생각된다.

[표 6-1-9] 도시규모별 희망유형

(단위 : %)

구 분	시 율	지 방 도 시			계
		적할시	도청소재지	소계	
공동주택건설방식	74.2	58.3	61.0	58.8	63.6
현지개발방식	23.2	37.7	35.2	37.2	32.9
잘 모르겠다	2.6	4.0	3.8	3.9	3.5
계	30.8	56.4	12.8	69.2	100.0(2,908)

한편 거주유형별로 보면 [표 6-1-10]에 나타난 바와 같이 가옥주의 경우 '공동주택건설'과 '현지개발'에 각각 49.4%와 48%로 두 방식이 유사한 선호도를 보이는데 비해, 세입자에 있어서는 각각 76.6% 및 19.1%로 세입자의 대다수가 공동주택건설을 희망하고 있다.

이는 가옥주의 경우 주거문제의 심각성이 심하지 않기 때문이며 세입자의 경우에는 주택가격 및 전세가격이 등귀할 때마다 주거문제가 심각하므로, 재개발사업 시행후 임대주택 입주를 기대하고 있기 때문인 것으로 판단된다.

[표 6-1-10] 거주유형별 희망유형

(단위 : %)

구 분	가 옥 주	세 입 자	계
공동주택건설방식	49.4	76.6	63.6
현 지 개 량 방 식	48.0	19.1	32.9
잘 모르겠다	2.7	4.3	3.5
계	47.7	52.3	100.0(2,908)

[표 6-1-11] 소득수준별 희망유형

(단위 : %)

구 분	20만원 이하	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-100	101만 원이상	계
공동주택 건설방식	46.6	64.3	68.1	67.1	64.9	64.0	66.4	60.7	65.1
현지개량 방식	47.4	31.5	27.9	29.5	32.9	33.7	31.1	36.0	31.4
잘 모 르 겠 다	6.0	4.3	4.0	3.3	2.2	2.2	2.6	3.4	3.4
계	5.0	14.1	22.5	25.9	13.8	6.7	8.8	3.3	100.0 (2668)

소득수준별로는 20 만원 이하의 저소득주민의 경우 현지개량방식에 대한 선호도가 상당히 높지만, 20 만원이상 소득계층의 주민에서는 대다수인 60%이상이 공동주택건설방식을 희망하고 있다. 이는 주거비 부담능력이 아주 낮은 20 만원 이하의 소득계층을 제외하고는 공동주택 건설방식을 선호하고 있음을 말해준다고 할 수 있다.

[표 6-1-12] 재산보유수준별 희망유형

(단위 : %)

구 분	500만 원이하	501- 1,000	1,001- 2,000	2,001- 3,000	3,001- 4,000	4,001- 5,000	5,001- 6,000	6,000 초 과	계
공동주택 건설방식	72.0	73.5	71.6	62.3	61.2	58.8	51.0	48.0	65.5
현지개량 방식	24.2	23.0	26.1	36.4	34.1	40.5	44.9	50.7	31.7
잘 모 르 겠 다	3.8	3.5	2.2	1.3	4.7	0.8	4.1	1.3	2.8
계	22.3	20.3	15.9	10.2	7.6	5.8	4.4	13.6	100.0 (2,245)

재산보유수준별 희망방식을 보면 500 만원 이하의 경우를 제외한다면, 재산보유액이 많을수록 공동주택의 선호도는 낮아지고 반대로 현지개량을 더욱 원하고 있는데, 이는 재산수준이 높을수록 많은 토지를 가지고 있기 때문이며 아파트보다 단독주택을 선호하기 때문일 것으로 판단된다.

나. 공동주택건설방식에 대한 선호도 저조 사유

이는 공동주택건설 방식을 선호하지 않는 사유를 보면 알 수 있는데 [표 6-1-13]에 나타난 바와 같이 공동주택건설을 원하지 않는 주민 중에서 그 사유를 보면, '아파트거주가 싫기 때문'이 최빈치를 보이고 있으며 그 점유비율도 도시규모가 작을수록 높아지고 있다.

그 다음 사유는 '아파트구입자금부족'인데 도청소재지의 경우 서울과 직할시주민 보다는 덜

우려하고 있으나, '관리비부담능력'에 대해서는 도청소재지에서 대도시주민보다 더 우려하는 것으로 나타났다.

그리고 '공사기간중의 주거문제'는 서울의 경우 지방도시보다 월등한 점유비를 보이는데, 이는 주택이 철거될 경우에 인근지역 전세가격의 급등으로 인한 주거비부담이나 주거지 마련 등의 문제를 서울지역 주민들이 지방도시 주민보다 더욱 심각하게 인식한 결과라 볼 수 있다.

[표 6-1-13] 도시규모별 사유

(단위 : %)

구 분	서 울	지 방 도 시			계
		직할시	도청소재지	소계	
아파트 거주가 싫 어 서	36.0	41.0	58.2	44.1	42.4
아파트구입자금 부 족	22.2	28.1	15.8	25.8	25.0
관 리 비 부 담 능 력 부 족	8.9	12.4	13.7	12.6	11.8
공 사 기 간 중 주거문제관련	12.0	5.7	4.8	5.6	7.0
철거시 직장과의 거 리 문 제	3.6	0.6	0.0	0.5	1.2
공 사 기 간 중 이웃과이별	3.6	1.4	1.4	1.4	1.8
기 타 사 유	13.8	10.9	6.2	10.0	10.8
계	21.8	64.1	14.1	78.2	100.0(1,034)

[표 6-1-14] 거주유형별 사유

(단위 : %)

구 분	가 옥 주	세 입 자	계
아파트 거주가 싫 어 서	46.8	33.0	42.4
아파트구입자금 부 족	21.1	33.3	25.0
관 리 비 부 담 능 력 부 족	11.0	13.4	11.8
공 사 기 간 중 주거문제 관련	6.7	7.4	7.0
철거시 적장과외 거 리 문 제	1.0	1.5	1.2
공 사 기 간 중 이웃과이별	1.7	2.1	1.8
기 타 사 유	11.6	9.2	10.8
계	67.5	32.5	100.0(1,034)

한편 거주유형별 사유로는 [표 6-1-15]에서 보는 바와 같이 가옥주의 경우 '아파트거주가 싫어서'에 46.5%로 최빈치를 나타냈으며 다음이 '아파트구입자금부족'으로 21.1%를 점하고 있다. 이에 비해 세입자는 '아파트구입자금부족'이 33.3%로 최빈치를, '아파트 거주가 싫어서'가 33%로 두번째로 중요한 사유가 되고 있다.

즉 가옥주, 세입자 모두 아파트 생활에 대한 거부감과 아울러 아파트 구입시의 경제적 부담문제를 주로 고려하고 있다고 하겠다.

제 2 절 사업시행자 선정과 이주대책

1. 공공기관에 대한 신뢰도

가. 공공기관의 불량주택정비사업참여에 대한 견해

공공기관이 불량주택정비사업에 참여하는 것에 대하여는 주민의 75.4%가 찬성하는데 지역별로는 서울이 83.5%로 직할시의 70% 및 도청소재지의 79.9%에 비해 긍정적인 반응을 보였다.

[표 6-1-15] 도시규모별 찬성여부

(단위 : %)

구 분	서 울	지 방 도 시			계
		직할시	도청소재지	소개	
찬 성	83.5	70.0	79.9	71.8	75.4
반 대	10.1	20.6	16.1	19.8	16.8
잘모르겠다	6.4	9.4	4.0	8.4	7.8
계	30.8	56.6	12.6	69.2	100.0(2,799)

[표 6-1-16] 거주유형별 찬성여부

(단위 : %)

구 분	가 옥 주	세 입 자	계
찬 성	66.4	83.5	75.4
반 대	25.4	9.0	16.8
잘모르겠다	8.2	7.4	7.8
계	47.5	52.5	100.0(2,799)

거주유형별로는 가옥주의 경우 찬성 66.4%, 반대 25.4%로 찬성율이 조사지역주민 전체의 찬성율보다 낮다고 하겠으나, 세입자의 경우는 반대 9%에 비해 찬성 83.5%로 가옥주에 비하여 세입자가 공공기관의 사업참여를 더욱 선호하는 것으로 나타났다. 이는 세입자의 주거상태가 불안하여 사업시행후 공공기관이 저렴한 조건으로 공급하는 임대주택 입주를 기대하기 때문인 것으로 보인다.

나. 공공기관이 공동주택건설방식으로 참여하는 것을 찬성 또는 반대하는 이유

(1) 찬성하는 이유

공공기관이 공동주택건설방식에 의한 사업참여를 찬성하는 사유를 순위별로 보면, 서울과 직할시의 경우, '주택가격이 저렴'하기 때문에 최빈치를, '주민실정에 맞는 주택공급'이 그 다음을 보이고 있으나, 도청소재지에서는 '주택가격의 저렴성' 보다는 '주민실정에 맞는 주택공급'에 우선 순위를 두고 있다.

서울과 지방도시 모두 3 순위의 사유로 '자녀교육을 고려한 깨끗한 환경계승'의 가능성 때문에 공공기관의 사업개입을 찬성하고 있으며, '공공기관에 대한 신뢰성 때문'이라는 사유는 4 순위에 머물고 있다.

[표 6-1-17] 도시규모별 이유

(단위 : %)

구 분	서 율	지 방 도 시			계
		직할시	도청소재지	소계	
주민실정에 맞는 주택건설공급	26.7	27.7	37.9	29.8	28.7
공공기관이므로 신 외	12.2	9.9	9.8	9.9	10.7
주택가격저렴	27.9	32.2	25.3	30.8	29.8
경험과기술을 축적한 전문주택건설기관	6.6	4.3	6.7	4.8	5.4
품 질 신 외	5.8	5.1	1.4	4.4	4.9
자녀들에게 깨끗한 환경의 유산상속	18.8	17.8	16.1	17.4	17.9
기 타	2.0	2.9	2.8	2.9	2.6
계	34.5	52.4	13.2	65.5	100.0(2,162)

[표 6-1-18] 거주유형별 이유

(단위 : %)

구 분	가 옥 주	세 입 자	계
주민실정에 맞는 주택 건설	29.7	28.1	28.7
공공기관이므로 신 외	12.0	9.7	10.7
주택가격 저렴	21.9	35.5	29.8
경험과 기술을 축적한 전문주택건설기관	7.0	4.3	5.4
품 질 신 외	4.3	5.2	4.9
자녀들에게 깨끗한 환경의 유산상속	21.4	15.4	17.9
기 타	3.7	1.8	2.6
계	41.6	58.4	100.0(2,162)

이를 거주유형에 따라 살펴보면 가옥주에 있어서는 '주민실정에 맞는 주택공급'을 우선순위로 들고 있으나, 세입자들은 '주택가격저렴' 때문에 공공기관의 사업참여를 찬성한다는 사유에

최빈치를 구성하고 있는 것으로 나타났다.

그리고 자녀들을 위한 쾌적한 환경을 계승시키고자 하는 의도로 공공기관에 대한 믿음을 갖고 있는 경우는 세입자보다는 가옥주가 더욱 강하게 갖고 있으며, 공공기관이라는 이유만으로 신뢰하고 있는 주민은 큰 비중을 차지하고 있지 않으나 이것 또한 가옥주가 세입자보다는 높은 점유비를 보여주고 있다.

(2) 반대하는 사유

공공기관의 사업참여를 반대하는 주민들의 주요사유로, 도청소재지에서는 '아파트거주가 싫어서'라는 사유가 57.1%로 압도적으로 높으며, 직할시의 경우는 '주민요구사항 수렴불가'와 아파트거주 싫음'에 각각 35.4%와 32.7%로 집중되어 있는데 반해, 서울의 경우는 항목별로 비교적 고른 분포를 보이고 있다.

[표 6-1-19] 도시규모별

(단위 : %)

구 분	서 울	지 방 도 시			계
		직할시	도청소재지	소계	
주민요구 사항 수 렵 불 가	22.4	35.4	19.0	32.6	30.7
아파트종절저하	2.6	3.2	4.8	3.4	3.3
소형아파트건설	20.7	2.0	3.6	2.2	5.7
아파트거주가 싫음	25.6	32.7	57.1	36.8	34.6
주공이 공공기관 이 므 로	2.6	1.2	0.0	1.0	1.3
개발이익을 복부인 및 부동산업자들이 향유	16.4	8.5	6.0	8.1	9.7
기 타	10.3	17.1	9.5	15.8	14.8
계	19.0	67.2	13.8	81.0	100.0(610)

즉 '아파트거주 싫음' 및 '주민요구사항 수렴불가'와 함께 '소형아파트를 주로 건설' 한다는 점과 '개발이익의 특정계층(복부인 또는 부동산업자)향유' 때문에 공동주택건설방식에 의한 주공 등 공공기관의 사업참여를 반대한다는 응답률이 높게 나타났다.

이와 같은 점을 고려하여 공공기관이 불량주택정비사업에 참여할 경우에는 주민과 협의하여 가면서 사업을 시행하여 주민의견을 충분히 수렴하여야 할 것이며, 일방적으로 소형아파트만 건설할 것이 아니라 주민의 재산가액 및 가구원수 등을 고려하여 주민실정에 맞는 아파트를

건설하여야 할 것이다.

거주유형별로는 가옥주의 경우 '아파트거주가 싫음'에 그리고 세입자들은 '주민요구사항 수렴불가'에 최빈치를 나타내는 것으로 보아, 세입자의 경우 사업추진시 자신

[표 6-1-20] 거주유형별

(단위 : %)

구 분	가 옥 주	세 입 자	계
주민요구 사항 수렴 불가	28.5	35.4	30.7
아파트품질저하	3.8	2.1	3.3
소형아파트건설	6.7	3.7	5.7
아파트거주가 싫음	37.1	29.1	34.6
주공이 공공기관 이 므 로	0.0	4.2	1.3
개발이익을 복부인 및 부동산업자등이 함유	9.3	10.6	9.7
기 타	14.7	14.8	14.8
계	69.0	31.0	100.0(610)

들의 요구가 제대로 반영되지 않을 것이라는 점에 상당히 우려하고 있음을 알 수 있으며 공공기관이 사업을 담당할지라도 이러한 염려사항이 해소되지 아니할 것으로 보는 주민이 상당수 있다고 하겠다.

따라서 불량주택정비사업 시행시 주민이 배제되지 않고 이들의 요구 사항을 올바르게 수렴하여 이를 활용하기 위해서는 주민과의 협의과정이 필수적으로 수반되어야 할 것이다.

2. 이주대책

가. 공사기간 중 고려사항

사업이 추진됨에 따라 공사착공전 철거시 이주를 해야 할 경우 우선적으로 고려하는 사항을 보면, 주민의 41.4%가 '주거비부담'문제를 우려하고 있으며 그 다음으로 '자녀교육'이 20.3%, '편리한 교통수단'이 16.9% 및 '통근거리'가 11.7%로 나타나고 있는데, 도시규모별로는 서울과 직할시가 주거비부담과 자녀교육을 중요시 하는데 반하여, 도청소재지의 경우는 '주거비부담'과 '편리한 교통수단'을 중요시하고 있는 것이 특징적이라 하겠다.

또한 서울지역 주민은 '주거비부담문제'에 지방도시에서보다는 상대적으로 낮은 응답률을 보이는데 비해 '자녀교육문제'에서 지방도시보다 상당히 높은비율을 나타내는 것은, 타 지역에서 서울로 이주한 주민이 불량주택지역에 상당히 거주하고 있다는 점과 이들의 서울이입 동기 중에서 자녀교육문제가 큰 비중을 차지하고 있다는 점을 고려할 때, 자녀교육을 통해 차세대에서 보다 나은 삶을 영위코자 하는 욕구가 지방도시주민의 그것보다 강할 것으로 이해된다.

거주유형별 이주시 고려사항의 순위도 도시규모별 순위와 변동은 없으나, 가옥주의 경우 세입자에 비해 '주거비부담문제'에 비교적 낮은비율을 보인 반면 '교통수단의 편리성'에 보다 높은비율을 나타내고 있다. 세입자에 있어서는 '통근거리문제'에서 가옥주에 비해 상대적으로 높은비율을 보이고 있다.

[표 6-1-21] 도시규모별 고려사항

(단위 : %)

구 분	서 울	지 방 도 시			계
		직할시	도청소재지	소개	
주 거 비 부 담	35.4	44.2	43.9	44.1	41.4
직장과의 거리	14.7	10.9	8.3	10.4	11.7
편리한 교통 수단	18.7	14.6	22.5	16.1	16.9
자 녀 교 육	24.1	18.7	18.2	18.6	20.3
쾌 적 한 환 경	5.7	8.2	5.9	7.7	7.1
기 타	1.4	3.5	1.3	3.1	2.6
계	31.3	55.6	13.0	68.7	100.0(2,866)

[표 6-1-22] 거주유형별 고려사항

(단위 : %)

구 분	가 옥 주	세 입 자	계
주 거 비 부 담	38.3	44.2	41.4
직장과의 거리	9.8	13.5	11.7
편리한교통수단	19.5	14.6	16.9
자 녀 교 육	20.5	20.1	20.3
쾌 적 한 환 경	8.1	6.2	7.1
기 타	3.8	1.5	2.6
계	47.4	52.6	100.0(2,866)

이처럼 주민들이 교통수단이나 통근거리 문제에도 비교적 높은 관심을 갖는 것은 이주 예정지역의 입지적 여건에 대한 불안과 함께 현지역에서의 이동을 꺼리는 지역관성에 의한 것이라 하겠다.

이러한 점을 고려하여 불량주택정비사업 시행시에는 공사착공전에 가능한 한 현거주지 인근에 반드시 가수용시설을 설치하여 주민을 집단으로 이주시킨 후에 사업을 시행하거나 순환재개발방식으로 사업을 시행하여야 할 것이다. 특히 주민들의 이주에 따른 경제적 부담완화를 위해 주거비 상승폭에 대한 지원책 마련이 선행되는 것도 필요하다 하겠다.

나. 순환재개발방식과 가수용방식에 대한 선호도

주민의 이주대책으로 철거지역 주민을 인근지역에 정착시키는 순환재개발과 공사기간 동안 인근지역에 가수용시킨 후에 사업완료 후 현 거주지에 재정착시키는 가수용방식에 관하여 주민의견을 조사하여 보았다.

조사결과 순환재개발방식보다 가수용방식에 대하여 주민의 선호도가 훨씬 높게 나타났다. 즉 가수용방식은 51.5%, 순환재개발방식은 13.6%로 나타났으며 조건에 따라 선행하겠다고 하는 주민이 27.5%로 나타났다.

도시규모별로 그 선호도를 살펴보면, 순환재개발방식과 가수용방식의 순으로 서울의 경우 9.9%와 58.9%, 직할시는 15.2%와 49.1%, 도청소재지는 15.9%와 43.5%를 나타냈으며, 대도시일수록 가수용방식을 그리고 중소도시일수록 순환재개발방식을 선호하고 있음을 알 수 있다.

전반적으로 가수용방식에 대한 선호도가 높은것은 기존의 거주장소에 대한 심리적 애착심과 생활권 변화의 두려움이 내재되어 있다고 파악되며, 도시규모가 작을수록 순환방식의 선호도가 높아지는 현상은 대도시보다 중소도시에서 지역공동체를 구성하는 생활권역이 넓고 도시내부 지리에 대한 주민의 인지도(mental map)가 높으며 각 지역단위로의 도시내 주민간의 동질성도 보다 높기 때문인 것으로 생각된다.

[표 6-1-23] 도시규모별 선호방식

(단위 : %)

구 분	서 율	지 방 도 시			계
		직할시	도청소재지	소계	
인근지역아파트 이주정착시 희망	5.7	8.2	12.2	8.9	7.9
변 두 리 주 공 아 파 트 로	4.2	7.0	3.7	6.4	5.7
당초거주지아파트 재 정 착 회 망	58.9	49.1	43.5	48.1	51.5
분양 또는 임대 조건에 따라 선택	26.7	26.4	34.9	27.9	27.5
잘 모 르 겠 다	4.5	9.3	5.7	8.6	7.3
계	31.7	55.9	12.4	68.3	100.0(2,832)

거주유형별로 순환재개발방식과 가수용방식의 선호도는 가옥주의 경우 10.6%와 60.6%이고 세입자의 경우 16.4%와 43.5%로, 세입자는 주거불안정에 따른 빈번한 이동성향으로 가옥주에 비해 순환방식을 보다 더 원하는데 비해 가옥주는 현거주지의 점유(또는 소유)로 인해 현장소에 대한 애착이 세입자 보다는 강하다는 점을 시사하여 준다.

분양 또는 임대조건에 따라 선택하겠다는 응답률은 전체적으로 27.5%를 점하고 있으며, 대도시보다는 도청소재지에서 그리고 가옥주보다는 세입자의 경우 그 비율이 높은점을 감안하면, 적절한 조건제시로 사업방식에 따라 가변적인 주민을 흡수, 순응확보를 가능케 할 수 있을 것으로 기대된다.

[표 6-1-24] 거주유형별 선호방식

(단위 : %)

구 분	가 옥 주	세 입 자	계
인근지역 아파트 이주정착시 희망	7.1	8.7	7.9
변 두 리 주 공 아 파 트 로	3.5	7.7	5.7
당초 거주지 아파트 재 정 착 회 망	60.6	43.5	51.5
분양 또는 임대 조건에 따라 선택	21.2	33.2	27.5
잘 모 르 겠 다	7.7	7.0	7.3
계	47.0	53.0	100.0(2,823)

다. 순환재개발방식 적용상의 조건 및 입지여건

(1) 순환재개발방식 도입의 전제조건

앞에서 살펴본 바와 같이 주민들의 상당수가 불량주택정비사업 이후 현지역에 재정착하기를 원하고 있는데, 가수용방식은 주거이전을 두번이나 하기 때문에 생활안정에 저해되는 점과 가수용시설의 관리상의 문제점 등, 가수용방식에 내포된 문제점을 감안하면 공동생활체계를 유지, 지속시켜 줌으로써 주거생활상의 안정성확보가 가능한 순환재개발방식을 도입, 활용하는 것이 주민들의 입장을 고려할 때 바람직하다 할 것이다.

그러나 근본적으로 주민들이 가수용 후 재정착을 희망하는 이유가 기존지식이나 정보력의 부족과 함께 환경이 변화될 경우의 두려움과 새로운 주거환경 적용을 위한 준비부족 문제가 상호 작용하여 상승효과를 가져오게 됨으로써 나타난 것이 주요인의 하나라고 판단되어 이들에게 순환재개발방식의 필요성을 설득하는 것이 용이하지 않을 것으로 여겨진다.

따라서 이들이 품고 있는 주거이동상의 두려움을 해소시켜 주는 것이 순환재개발방식 활용을 위한 문제해결의 기본 조건이 될것인 바, 주민들이 쉽게 인식할 수 있는 일정거리를 이주지역으로 선정하거나

각주 015)

선정된 이주지역에 대한 입지여건 및 주거환경에 대한 전반적인 자료를 제시하는 등 홍보에 힘씀으로써 동 지역에서의 애착심을 갖도록 유도할 필요가 있을 것이다.

또한 순환재개발방식 선정의 타당성을 사업초기에 적절히 주지시킴으로써 타 지역으로의 이주를 대비한 경제, 사회생활상의 또는 심리적인 준비를 할 수 있도록 배려를 하여야 할 것이다. 이는 순환재개발 예정지를 현재 거주하고 있는 지역으로부터 4km 이내에서 주민이 잘 알고 있는 장소 2 개를 선정하여 7 개 불량주택지역 주민을 조사한 결과 순환재개발을 찬성하는 주민이 80.9%로 나타난 것을 보아 잘 알 수 있다.

각주 016)

(2) 이주지역 선정상의 입지여건

순환재개발방식 활용을 위한 이주지역선정시 고려하게 되는 입지적인 여건을 살펴보면, 특정지역을 제시한 후 설문에 임해서 나타난 주민의 견해는 다음과 같다.

각주 017)

즉 주민들에게 제시된 이주지역에 대해 찬성을 표시한 주민들의 주요이유를 보면, 첫째가 학교나

직장 근처이기 때문이며 둘째로는 주거환경이 개선될 것이라는 환경수준의 상승변화에 대한 기대심리이고 셋째는 도심으로의 접근성 양호가, 그리고 현재의 지역과 거리가 가깝기 때문이라는 순위로 응답하고 있다.

이와는 달리 반대하는 주민은 첫째 학교나 직장과의 관계 때문과 둘째는 주거환경이 오히려 악화될 것이라는 점, 그리고 이주예정지역의 편익시설 불량성 등을 주요인으로 들고 있다.

따라서 이주가 전제되는 순환재개발방식 적용의 상황에서는, 전반적으로 학교나 직장문제가 크게 부각되고 있으며 아울러 이주지역에 구비되어야 할 주변환경여건 및 편익시설의 양호성 여부와 도심접근성 정도가 불가피하게 전제될 것인바, 이를 다소라도 해소하기 위해서는 도심접근성과 이동상의 편의를 위한 체계적인 교통시설 확보가 필수적임을 시사해주고 있다.

또한 환경변화에 대한 막연한 생각으로 거부감과 두려움을 갖게 되는 것을 미연에 방지하는 방안으로 이주거리의 적정선을 유지하거나 주민이 많이 다녀 인지도가 높은 교통축상에 있는 곳을 이주지역으로 선정하는 것이 바람직하다 하겠다.

라. 상인이주대책

불량주택정비사업 시행시 지역내에 상가를 운영하고 있는 상인에 대한 이주대책은 아주 중요한 문제다. 왜냐하면 가옥주와 세입자의 경우 주택이 철거될 경우 우선 주거문제만 해결되면 되지만 상인의 경우 주거문제뿐만 아니라 생업문제도 해결되어야 하기 때문이다.

그래서 공사기간중의 상인의 영업대책을 조사한 결과 조사지역주민 전체의 45.7%가 '자체해결후 현거주지 점포분양, 재입주'를 원하고 있으며, 다음이 '공사기간 중 임시점포개설'로 나타났다.

이를 지역별로 볼 때 서울과 직할시에서는 위와 동순위를 보이나, 도청소재지에서는 '공사기간 중에 임시점포를 개설'해 주기를 원하는 주민이 가장 많고 '자체해결후 재입주'가 그 다음 순위를 보이고 있다.

[표 6-1-25] 도시규모별 이주대책

구 분	서 율	지 방 도 시			계
		직할시	도청소재지	소계	
타지구주공점포 완 전 이 주	16.8	13.3	18.2	14.4	15.2
공사기간 임시 점 포 개 설	33.6	34.8	40.9	36.1	35.2
자체해결후 본 지구 점포재입주	45.1	48.1	38.6	46.0	45.7
타 지 구 이 주	4.4	3.8	2.3	3.5	3.8
계	35.9	50.2	14.0	64.1	99.9(315)

거주유형별로도 '자체해결후 재입주'와 '임시점포 개설'이 높은 점유비율로 각각 1.2 순위를 보이는데, 여기서 특징적이라 할 수 있는 것은 '자체해결후 재입주'에서 가옥주가 훨씬 높은 비율을 차지함으로써 공사기간 중에 상업활동을 유지할 수 있는 능력이 많음을 보여 주는 것과는 달리, 세입자의 경우 '타 지구 주공점포에 정착'하거나 '다른 지역으로 이주'해 버리겠다는 비율이 가옥주보다 훨씬 높게 나타나고 있는 점이다.

[표 6-1-26] 거주유형별 이주대책

구 분	가 옥 자	세 입 자	계
타지구 주공 점포 완 전 이 주	13.2	18.0	15.2
공사기간임시점포 개 설	36.3	33.8	35.2
자체해결후 본지구 점 포 재 입 주	49.5	40.6	45.7
타 지 구 이 주	1.1	7.5	3.8
계	57.8	42.2	100.0(315)

공사기간 중 이주대책을 자체적으로 해결하고자 하는 자는 상가분양후 많은 프리미엄을 기대하는 것으로 생각되며 임시점포 개설 또는 타 지구 점포에 이주를 희망하는 자는 영업을 계속하려고 하는 상인으로 판단된다. 따라서 재개발사업 시행시 영업을 계속하려는 임차상인에 대한 대책이 수립되어야 할 것이다.

제 2 장 공동주택건설 적정규모 및 부대시설의 종류

제 1 절 주택 및 공동시설

1. 건물규모 및 공동시설종류에 대한 주민의견

가. 권리변환시 선호주택의 유형

주택건설유형에 대한 선호도를 조사한 결과 분양주택 48.5%, 장기임대 39.4%로 나타났다. 거주유형별로는 분양주택 선호주민은 가옥주가 67.4%로 세입자의 32.1%보다 월등히 높으며, 장기임대주택 선호주민은 세입자가 50.5%로 가옥주의 26.1%보다 높은 수치이다. 이에 비해 영구임대주택은 가옥주와 세입자가 각각 6.5%와 17.2%로 매우 낮은 선호도를 보이고 있다. 이와 같은 결과로 보아 세입자들은 자신들의 경제적 능력뿐만 아니라 소유권이 없음에도 불구하고 분양이 전제된 주택에 대한 선호도가 높음을 알 수 있다.

[표 6-2-1] 거주유형별 선호유형

(단위 : %)

구 분	가 옥 주	세 입 자	계
분 양 주 택	67.4	32.1	48.5
장 기 임 대	26.1	50.7	39.3
영 구 임 대	6.5	17.2	12.2
계	46.4	53.6	100.0(2,650)

도시규모별 영구임대주택을 선호하는 주민은 서울 14.3%, 직할시 13.1%, 도청소재지 3.1%로 대도시일수록 높은 비율을 나타내고 있으며, 분양주택은 직할시에서 51.6%로 장기임대주택은 도청소재지에서 50.5%로 타 지역에 비해 높게 나타나는데 이는 지방도시의 경우 분양주택을 분양받는 것보다 장기임대주택을 분양받을때 더 많은 이익(프리미엄)이 있기 때문이다.

[표 6-2-2] 도시규모별 선호유형

(단위 : %)

구 분	서 울	지 방 도 시			계
		직할시	도청소재지	소계	
분 양 주 택	44.0	51.6	46.5	50.7	48.5
장 기 임 대	41.7	35.3	50.5	38.1	39.3
영 구 임 대	14.3	13.1	3.1	11.2	12.2
계	32.8	54.9	12.3	67.2	100.0(2,650)

나. 공동주택의 희망규모

(1) 희망하는 주택의 규모

조사지역 주민이 원하는 주택의 규모를 전용면적 기준으로 살펴보면, 전체평균 23.3 평에 대해 서울 24.1 평, 직할시 23.2 평 및 도청소재지 21.6 평으로 도시규모가 작을수록 평균주택규모는 작아지고 있다.

[표 6-2-3] 도시규모별 희망 면적

(단위 : %)

구 분	서울	지방도시			계
		직할시	도청소재지	소계	
전용면적10평이하	2.2	0.7	0.6	0.7	1.2
11 - 15	8.5	8.8	21.2	11.1	10.3
16 - 20	30.2	32.7	35.5	33.2	32.2
21 - 25	26.8	32.7	20.3	30.4	29.2
25평 초과	32.2	25.0	22.4	24.6	27.1
계	33.1	54.6	12.3	66.9	100.0(2,691)

평 균 (평)	24.1	23.2	21.6	22.9	23.3
표 준 편 차	7.04	6.04	6.85	6.22	6.52

이를 구간별 빈도로 보면 지방도시의 경우 16~20 평에서 최빈치를 보이고 있는 것과는 달리, 서울에서는 25 평 초과면적에서 최빈치를 구성할 뿐만 아니라 지방도시의 동일구간 점유비에 비해 상대적으로 높은 비율을 점하는 것으로 보아, 지방보다 서울지역 주민들이 생활근거지로서의 주택보다는 양도차익 증대를 가져올 재산권으로서의 주택에 더욱 관심을 두고 있기 때문이라고 생각된다.

이와 같은 현상은 거주유형별 비교를 통해 더욱 분명해지는 바, 평균주택규모로는 가옥주 25.9 평, 세입자 21.04 평으로 큰 차별성을 보이지 않지만, 25 평 초과면적의 경우 세입자의 13.4%에 비해 가옥주의 43.1%가 이에 해당되는 점으로 미루어 볼 때, 가옥주가 세입자보다 주거생활안정을 위한 주택개념보다는 재산권으로서 주택을 더 높게 인식하고 있다고 하겠다.

[표 6-2-4] 거주유형별 희망면적

(단위 : %)

구 분	가 옥 주	세 입 자	계
전용면적 10평이하	0.7	1.7	1.2
11 - 15	4.4	15.2	10.3
16 - 20	19.5	43.1	32.2
21 - 25	32.3	26.6	29.2
25평 초과	43.1	13.4	27.1
계	46.0	54.0	100.0(2,691)
평 균 (평)	25.9	21.04	23.3
표 준 편 차	6.39	5.76	6.52

이처럼 불량주택지역주민이 자신들의 주택가격 부담능력을 고려하지 않고 전매차익을 얻기 위하여 큰 평형의 아파트를 선호하고 있는데, 향후 대도시의 주택문제해결을 위해 불량주택정비사업을 촉진하여야 하고 가급적 소형주택을 많이 건설하여 저소득층에게 공급하여야 하나, 현행 불량주택정비사업은 주민의 동의를 받아야만 사업시행이 가능하므로 소규모위주의 주택을 공급하는 공공기관이 주민들로부터 사업주체로 인정받기란 용이하지가 않다. 따라서 주민들의 주거안정성을 고려한 바탕위에서 합리적으로 평형이 결정될 수 있도록 제도적 기준을 설정하고 주택정책을 수립하여야 할 것이다.

(2) 희망 방수

주민이 희망하는 방수는 전체주민의 61.4%가 방 3 개를 35.7%가 방 2 개 이하를 선호하는 것으로 나타났으며 도시규모별로도 유사한 경향을 보이고 있다. [표 6-2-5]에 의하면 '방 3 개'에서 서울 61.5%, 직할시 60.1%, 도청소재지 66.5%로 최빈치를 보이고 있으며, '방 4 개 이상'에는 서울 4%, 직할시 2.6% 및 도청소재지 1.2%로 희망방수는 도시규모에 비례하여 많아진다.

[표 6-2-5] 도시규모별 희망 방수

(단위 : %)

구 분	서 울	지 방 도 시			계
		직할시	도청소재지	소계	
방 2 개 이 하	34.4	37.3	32.3	36.4	35.7
3 개	61.5	60.1	66.5	61.3	61.4
4 개 이 상	4.0	2.6	1.2	2.3	2.9
계	33.1	54.6	12.3	66.9	100.0(2,685)

한편 거주유형별로 살펴보면 세입자의 경우 '방 2 개 이하'와 방 3 개'를 선호하는 가구가 각각 49%와 50.1%로 나타나고 있으나, 가옥주의 경우는 '방 3 개'를 선호하는 가구의 비율이 74.6%로 높은 비율을 보이고 '방 4 개 이상'을 선호하는 가구의 비율도 5.3%로 세입자의 0.9%에 비해 상대적으로 높게 나타나고 있다.

[표 6-2-6] 거주유형별 희망 방수

(단위 : %)

구 분	가 옥 주	세 입 자	계
방 2 개 이 하	20.1	49.0	35.7
3 개	74.6	50.1	61.4
4 개 이 상	5.3	0.9	2.9
계	46.0	54.0	100.0(2,685)

다. 상가시설의 유형

[표 6-2-7] 도시규모별 점포형태

(단위 : %)

구 분	서 울	지 방 도 시			계
		직할시	도청소재지	소계	
칸막이없는 재래시장	10.4	10.6	13.3	11.2	10.9
칸막이 있는 점포	55.7	71.4	71.1	71.4	65.7
업 종 결 정	19.1	5.6	13.3	7.3	11.5
대규모 고급 상가	14.8	12.4	2.2	10.2	11.8
계	35.8	50.2	14.0	64.2	100.0(321)

상인들을 대상으로 불량주택정비사업으로 건설되는 점포의 형태에 대한 주민의 선호도를 조사한 결과 가장 원하고 있는 점포유형은 '칸막이 있는 점포'이며, 지역별로는 서울의 55.7%에 비해 직방도시에서 직할시가 71.4% 및 도청소재지가 71.1%를 보여 서울과의 큰 차별성을 나타내고 있다.

칸막이 없는 재래시장'은 도시규모가 적을수록 특히 도청소재지에서 보다 높게 나타났으며, '점포의 업종을 미리 결정해야 한다'는 견해는 서울과 도청소재지에서 두번째 순위를 보이고 있다. 그리고 '대규모 고급상가'를 원하는 경우는 대도시일수록 높은 비율을 나타냈으며, 그 순위는 서울과 직할시에서 세번째를 차지하였다.

[표 6-2-8] 거주유형별 점포형태

(단위 : %)

구 분	가 옥 주	세 입 자	계
칸막이없는 재래시장	11.2	10.4	10.9
칸막이 있는 점포	67.4	63.4	65.7
업 종 결 정	9.6	14.2	11.5
대규모 고급 상가	11.8	11.9	11.8
계	58.3	41.7	100.0(321)

상인이 가옥주인 경우에 선호하는 점포형태로는 '칸막이 있는 점포'에 67.4%의 응답률을 보이고 있는데 이는 세입자의 63.4%보다 상대적으로 높은 점유비율이다.

여타형태에서는 거주유형별 차이가 유사하나 '업종을 미리 결정'하는 경우에 대해 세입자의 응답률이 상대적으로 높은 것은, 임차권만을 갖는 세입자 입장에서, 자신들이 처해 있을 상황의 불확실성에서 빨리 벗어나서 업종에 따른 입주가능성을 가능한 한 빨리 그리고 분명히 확인하고자 하는 기대에서 비롯된 것으로 추측된다.

라. 공동시설설치의 우선순위

불량주택사업 시행시 필요하다고 생각하는 공동시설로 어린이 놀이터가 29.8%로 가장 높게 나타났으며 여타시설은 비슷한 경향을 보이고 있다. 지역별로 보면 서울의 경우 '어린이놀이터'와 '탁아소' 및 '독서실'에 높은 응답률을 보여 자녀양육 및 교육문제를 주관심사로 여기고 있다고 하겠으며, '공동작업장'을 '노인정'과 '마을회관' 다음으로 최하위의 응답율을 나타낸 점을 비추어 볼 때 주택단지내의 공동작업장 유지필요성을 낮게 인식하고 있음을 알 수 있다.

[표 6-2-9] 도시규모별 시설유형

(단위 : %)

구 분	서울시	지방도시			계
		직할시	도청소재지	소 계	
공동작업장	8.9	13.8	26.6	16.1	13.9
노인정	13.7	14.6	20.4	15.6	15.0
탁아소	15.0	11.3	7.8	10.7	12.0
어린이놀이터	32.5	29.7	23.9	28.6	29.8
독서실	15.0	14.3	6.7	12.9	13.6
마을회관	12.7	8.7	5.6	8.1	9.5
기타	2.1	7.7	8.9	7.9	6.1
계	30.9	56.3	12.8	69.1	100.0(2905)

직할시에서는 '어린이놀이터' 다음으로 '노인정'의 필요성을 밝히고 있으며 '공동작업장'의 필요성도 네번째로 서울에서 보다는 높은 순위를 차지하고 있다.

도청소재지에서는 '공동작업장'을 가장 필요한 시설로 여기며, '어린이놀이터'와 '노인정'에도 공동작업장에 대한 점유비율과 비슷한 응답율을 보인 점을 미루어 생각컨대 어린이와 노인문제를 동시에 고려하고 있는 것으로 파악된다.

즉 서울의 경우 자녀양육 문제를 우선시하고 있으며, 도시규모가 작을수록 유아문제를 비롯해서 노인문제에의 관심도가 높아지고 있을 뿐만 아니라 공동작업장에 대한 선호가 큰 폭으로 증가함을 알 수 있다.

[표 6-2-10] 거주유형별 시설유형

(단위 : %)

구 분	가옥주	세입자	계
공동작업장	11.6	16.0	13.9
노인정	20.2	10.3	15.0
탁아소	8.0	15.6	12.0
어린이놀이터	27.2	32.2	29.8
독서실	14.5	12.7	13.6
마을회관	11.0	8.2	9.5
기타	7.5	4.9	6.1
계	47.6	52.4	100.0(2905)

거주유형별 필요시설을 보면, '어린이 놀이터'의 필요성은 가옥주, 세입자 모두 우선적으로 인식하고 있으나 나머지 시설에서는 상당한 견해차를 나타낸다.

즉 가옥주의 경우 '노인정'과 '독서실'의 필요성이 2, 3 순위인데 비해, 세입자에게는 '공동작업장'과 '탁아소'가 2, 3 순위이고 '노인정'과 '독서실'은 5 위와 4 위로 밀려나고 있는데, 이는 가옥주의 경우 자녀들이 성장기이고 부모들을 모시는 경우가 많아 자녀교육과 노인문제를 우선시하는 것과는 달리 나이가 적고 자녀들이 어리며 부모를 모시는 경우가 적은 세입자의 주관심사는 소득증대와 함께 부부취업활동에 따른 탁아문제임을 시사해 준다.

2. 공동작업장에 대한 견해

가. 소득증대への 기여도

일반적으로 불량주택지역 주민은 소득수준이 낮기 때문에 부업에 종사하여 소득증대를 도모하려는 경향이 높다. 그러나 부업에 종사하는 경우도 하도급 체계내에서 여러번의 하도급을 거치며 무계획적으로 부업을 하기 때문에 부업이 소득증대에 크게 기여하지 못하는 실정이다. 그렇지만 계획적으로 하도급단계를 줄이고 한곳에 모여 집단적으로 부업에 종사한다면 부업이 소득증대에 크게 이바지한 것으로 기대된다.

위와 같은 까닭으로 이 같은 여건을 갖출 수 있는 공동작업장에 대한 주민의견을 조사하여 보았다.

조사결과 [표 6-2-11]에 나타난 바와 같이 주택단지에 공동작업장을 설치할 경우 소득증대への 기여도를 보면, 부정적인 견해를 갖는 주민이 전체주민의 5.7%에 불과하며 주민의 79.6%가 소득증대를 가져올 것으로 기대하고 있음을 알 수 있다.

[표 6-2-11] 도시규모별 기여도

(단위 : %)

구 분	서울시	지방도시			계
		직할시	도청소재지	소 계	
크 게 기 여	24.0	26.5	42.5	29.5	27.7
조 급 기 여	49.2	55.2	44.4	53.2	51.9
보 통	16.6	14.5	10.1	13.7	14.6
기여하지 못함	10.2	3.8	3.1	3.7	5.7
계	31.8	55.5	12.7	68.2	100.0(2811)

지역별로는 일정한 경향성을 보이는데, 도시규모가 작을수록 소득증대への 기여도가 서울 24%, 직할시 26.5%, 도청소재지 42.5%로 매우 높게 나타나며 반대로 도시규모가 클수록 부정적인

견해에 서울 10.2%, 직할시 3.8%, 도청소재지 3.1%로 더 높은 점유비를 보이고 있다.

거주유형별 큰 차별성은 존재하지 않으나 세입자가 가옥주에 비해 공동작업장의소득증대예의 기여도를 더욱 높게 평가하고 있다고 하겠다.

[표 6-2-12] 거주유형별 기여도

(단위 : %)

구 분	가 옥 주	세 입 자	계
크 게 기 여	24.0	27.3	27.7
조 금 기 여	49.2	52.1	51.9
보 통	16.6	14.7	14.6
기여하지 못함	10.2	6.0	5.7
계	31.8	52.5	100.0(2811)

나. 희망부업 유형

공동작업장에서 취업하기를 희망하는 부업의 직종으로 각 지역에서 '봉제완구 및 인형제작'이 33.7%로 가장 높고 다음이 전자제품조립으로 21.2%로 나타나 있다. 도시규모별로는 서울과 직할시에서 '전자제품조립'을 두번째유형으로 그리고 도청소재지에서는 '봉투제작 및 인쇄물작업'이 2순위를 차지하고 있다.

이와 함께 희망하지 않는 주민도 서울 21.3%, 직할시 14.4% 및 도청소재지 8.7%로 대도시로 갈수록 높은 비율을 점하고 있어서, 공동작업장 설치에 따른 효과에 대해 서울지역에서 특히 부정적으로 인식하고 있음을 나타내 준다.

[표 6-2-13] 도시규모별 부업 유형

(단위 : %)

구 분	서울시	지방도시			계
		직할시	도청소재지	소 계	
전자제품 조립	19.1	24.5	11.8	22.1	21.2

봉제완구, 인형	31.8	33.1	41.1	34.6	33.7
봉투 및 인쇄물	7.1	8.2	13.5	9.2	8.5
목 공 예	10.9	8.8	8.5	8.7	9.4
기 타	9.9	11.0	16.3	12.0	11.3
희망하지아니함	21.3	14.4	8.7	13.4	15.9
계	31.7	55.7	12.6	68.3	100.0(2811)

[표 6-2-14] 거주유형별 유형

(단위 : %)

구 분	가 옥 주	세 입 자	계
전자제품 조립	19.9	22.4	21.2
봉제완구, 인형	30.6	36.5	33.7
봉투 및 인쇄물	9.8	7.4	8.5
목 공 예	9.5	9.3	9.4
기 타	11.2	11.4	11.3
희망하지아니함	19.0	13.1	15.9
계	47.5	52.5	100.0(2811)

거주유형별로는 '봉제완구 및 인형제작'과 '전자제품조립'에 가옥주, 세입자 모두 높은 점유비를 나타내고 있으나, 부업설치를 희망하지 않는 주민은 가옥주 19%와 세입자 13.1%로 가옥주가 세입자보다 훨씬 높은 응답율을 보였다.

이와 같이 공동작업장에서 부업을 원하지 않는 가구가 얼마간 존재하지만, 하도급체계를 개선하고 직업교육을 시켜 견문을 높일 경우 부업희망가구가 많이 늘어나면서 공동작업장 이용율이 제고되고 소득증가에도 기여할 것으로 판단된다.

제 2 절 주택(임대)가격 부담능력

1. 가옥주의 주택가격 부담능력

불량주택지역 주민에게 공급할 주택의 적정규모를 검토하기 위하여 비록 주택가격인식에서의 주관적인 판단이 토대가 된 것이지만 그들이 부담할 수 있다고 생각하는 주택가격을 조사하였다. 조사결과 가옥주들이 부담할 수 있는 주택가격은 평균 3,400 만원으로 나타났다.

지역별로는 서울이 평균 4,281 만원으로 직할시의 3,085 만원과 도청소재지의 2,752

[표 6-2-15] 도시규모별 부담가능한 주택가격

(단위 : %)

구 분	서 울	지 방 도 시			계
		직할시	도청소재지	소계	
500만원 이하	6.4	6.3	4.2	6.0	6.2
501 - 1,000	8.7	12.6	12.5	12.6	11.3
1,001 - 2,000	16.2	27.6	20.8	26.8	23.4
2,001 - 3,000	14.3	24.6	37.5	26.2	22.4
3,001 - 4,000	10.2	16.9	9.7	16.0	14.1
4,001 - 5,000	18.5	5.9	12.5	6.7	10.5
5,001 - 6,000	8.3	1.4	1.4	1.4	3.6
6,000만원 초과	17.4	4.7	1.4	4.3	8.4
계	32.0	59.3	8.7	68.0	100.0(829)
평 균(만원)	4,281.2	3,085.2	2,752.8	3,042.8	3,438.7
표 준 편 차	3,182.2	4,193.2	1,417.4	3,949.7	3,764.3

만원에 비해 훨씬 높은 선을 제시하고 있다. 이는 대도시지역이 지가가 높아 가옥주들이 소유하고 있는 재산에 토지가격이 크게 계상되었음을 반영하고 있는 것이다.

이를 구간별로 보면, 직할시는 '1,001~2,000 만원'에서, 도청소재지는 '2,001~3,000 만원'에서, 서울시는 '4,001~5,000 만원'에서 최빈치를 보이고 있으며, 5.00 만원을 초과하는 고액부담 가능가구에는 서울(26.1%)이 직할시(6.1%)와, 도청소재지(2.8%)에 비해 매우 높은 점유비를 구성하고 있다.

2. 세입자의 임대금액 부담능력

가. 부담가능한 임대보증금

[표 6-2-16] 도시규모별 부담가능한 임대보증금

(단위 : %)

구 분	서 울	지 방 도 시			계
		직할시	도청소재지	소계	
100만원 이하	1.9	4.3	4.7	4.4	3.4
101 - 200	7.7	4.3	0.9	3.6	5.3
201 - 300	8.0	16.2	0.9	13.3	11.2
301 - 400	5.5	7.4	15.1	8.9	7.5
401 - 500	26.4	34.0	34.0	34.0	31.0
501 - 700	9.9	8.8	20.8	11.1	10.6
701 - 900	5.2	2.7	10.4	4.2	4.6
901-1,100	24.5	17.8	10.4	16.4	19.6
1,100만원 초과	11.0	4.5	2.8	4.2	6.9
계	39.8	48.6	11.6	60.2	100.0(914)
평 균(만원)	761.1	613.2	609.4	612.5	671.7
표 준 편 차	546.2	499.2	284.0	465.4	504.1

세입자에게 공급하는 주택의 적정규모를 조사하기 위하여 그들이 부담할 수 있는 임대보증금과 월임대료 수준을 조사하였다. 조사내용에 대한 세입자의 응답은 현재와 미래에 대한 자신들의 경제적 능력을 고려하여 이루어진 것으로 볼 수 있으므로, 향후 세입자들의 임대금액 부담가능 정도를 평가하는데 유용한 것이라 하겠다.

세입자가 제시한 임대아파트에 거주할 경우 부담가능한 임대보증금은 평균 672 만원으로 나타났다. 지역별로는 서울이 평균 761 만원을, 직할시가 613 만원을, 그리고 도청소재지가 609 만원으로 도시규모가 클수록 높은 수준의 보증금을 나타냈다.

구간별 점유비로는 각 지역 모두 401~500 만원선에서 최빈치를 보이고 있기는 하나, '900 만원을 초과'하는 자가 서울 35.5%, 직할시 22.3% 및 도청소재지 13.2%로 대도시, 특히 서울에서 높은비율을 점함으로써 대도시일수록 부담가능선을 높게 책정하고 있음을 보여준다.

[표 6-2-17] 도시규모별 부담가능한 월임대료

(단위 : %)

구 분	서울시	지방도시			계
		직할시	도청소재지	소 계	
3만원 이하	13.7	19.7	8.0	17.5	15.9
3 ~ 4만원	7.1	11.7	15.0	12.3	10.2
4 ~ 5	29.6	32.3	34.0	32.6	31.4
5 ~ 7	14.5	10.1	25.0	12.9	13.6
7 ~ 9	4.9	2.1	7.0	3.0	3.8
9 ~ 11	21.1	19.7	10.0	17.8	19.2
11 ~ 13	0.5	0.2	1.0	0.4	0.4
13만원 초과	8.5	4.2	0	3.4	5.5
계	40.9	47.9	11.2	59.1	100.0(892)
평균(만원)	7.8	6.2	5.8	6.2	6.8
표준편차	6.81	3.72	2.06	3.47	5.17

나. 월 임대료 부담능력

세입자가 부담할 수 있다고 생각하는 월임대료의 수준은 평균 6.8 만원으로 나타났으며, 지역별로는 서울이 7.8 만원, 직할시가 6.2 만원, 도청소재지가 5.8 만원으로 도시규모가 클수록 부담가능한 수준이 더욱 높다고 하겠다.

구간별 가능금액으로는 조사지역 모두 '4~5만원'선에서 최빈치를 이루고 있으며, '15만원 초과'의 높은 수준에서는 서울이 8.5%로 지방도시에 비해 상대적으로 높은 비율을 나타내고 있다.

3. 주거비

여기서 주거비라함은 가옥주의 경우에는 주택분양시 지원해주는 융자금을 상환할 때 매월 납부하는 원리금과 관리비 및 수도, 광열비를 말하며 세입자의 경우 임대주택을 공급받았을 때 매월 납부하는 월임대료와 관리비 및 수도, 광열비를 포함한 것이다. 이처럼 주거비에 포함되는 항목이 거주유형에 따라 다르기 때문에 이들을 분리하여 부담가능 금액의 수준을 파악하고자 하였으며, 그 결과는 다음 표에 제시된 바와 같다.

가옥주가 부담가능하다고 생각하고 있는 주거비는 평균 8.7 만원인데 이는 가옥주의 평균소득 67.6 만원의 12.9% 수준으로서 일반적으로 월평균 주거비 부담가능 수준인 20%(위의 소득 중 13.5 만원에 해당)에는 못 미치고 있다. 지역별로는 [표 6-2-18]에 나타난 바와 같이 서울이 평균 9.5 만원, 직할시가 8 만원, 도청소재지가 10.2 만원을 총 부담가능 주거비라 생각하고 있다.

- 216 -

한편 세입자가 부담가능하다고 생각하고 있는 주거비는 평균 8 만원으로 이는 세입자의 월평균소득 57.5 만원의 20% 수준인 11.5 만원에는 못 미치고 있다. 이를 다시 지역별로 보면 서울지역 세입자의 부담가능금액 평균이 8.6 만원이며 직할시가 7.3 만원 및 도청소재지가 8.8 만원으로 나타나는데 세입자들이 가옥주보다 상대적으로 낮은 금액을 책정하고 있다.

여기서 가옥주나 세입자 모두 도청소재지에서 높은 부담가능금액을 제시하고 있다는 점이 특기할 만하다.

[표 6-2-18] 도시규모별 부담가능 주거비(가옥주)

(단위 : %)

구 분	서울시	지방도시			계
		직할시	도청소재지	소 계	
3 만원 이하	17.2	17.0	6.0	15.2	15.9
3 ~ 5 만원	15.2	24.7	5.3	21.6	19.5
5 ~ 7	7.6	16.7	12.0	15.9	13.3
7 ~ 9	11.6	8.8	11.3	9.2	10.0
9 ~ 11	25.6	18.1	34.6	20.7	22.3
11 ~ 13	3.3	3.6	16.5	5.6	4.9
13 ~ 15	10.9	5.3	7.5	5.6	7.3
15 만원 초과	8.6	5.8	6.8	6.0	6.8
계	32.1	57.0	10.8	67.9	100.0(1229)
평 균(천원)	95.2	80.2	102.5	83.8	87.4
표 준 편 차	84.76	65.88	46.94	63.75	71.34

또한 5 만원 이하만을 부담가능하다고 생각하는 주민도 가옥주의 경우 서울 32.4%, 직할시 41.7%에 비해 도청소재지는 11.3%에 불과하며 세입자에서도 서울 35.2%, 직할시 38.7%에 비해 도청소재지는 16.2%로 낮을 뿐만 아니라 표준편차에서는 서울과 직할시가 도청소재지보다 상당히 높은 수치를 나타내고 있는 것은, 중소도시보다 대도시지역에서 주민들간의 소득격차(경제적 격차)가 크다는 점을 시사하고 있다고 하겠다.

[표 6-2-19] 도시규모별 부담가능 주거비(세입자)

(단위 : %)

구 분	서울시	지 방 도 시			계
		적합시	도청소재지	소 계	
3 만원 이하	17.1	16.7	7.8	15.0	15.7
3 ~ 5 만원	18.1	22.0	8.4	19.4	19.0
5 ~ 7	11.9	22.2	19.0	22.6	18.3
7 ~ 9	9.3	10.4	18.4	11.9	11.0
9 ~ 11	24.4	15.4	29.6	18.1	20.3
11 ~ 13	4.4	3.3	6.7	3.9	4.1
13 ~ 15	8.1	6.6	7.3	6.7	7.2
15 만원 초과	6.7	3.4	2.8	3.3	4.5
계	34.6	53.0	12.5	65.4	100.0(1435)
평 균(천원)	85.9	73.6	87.9	76.3	79.6
표 준 편 차	67.67	43.61	42.19	43.69	53.38

제 3 장 주민참여와 부동산 투기문제

제 1 절 주민참여

1. 주민협회의 필요성과 참여방법

가. 주민협회의 필요성

불량주택정비사업은 주민들이 재원조달능력, 행정력, 조직력 및 기술과 경험축적 정도가 부족하기 때문에 공공기관이 적극 참여하는 것이 바람직하다. 그러나 공공기관이 참여할 경우 공람(供覽)절차 이외에는 주민의 참여기회가 거의 없다. 그래서 이에 대한 주민의 의견을 조사하여 보았다. 왜냐하면 사전에 주민과 협의하여 사업을 시행하는 것이 공공기관에서 일방적으로 사업계획을 확정 후 사업시행을 하는 것보다 민원이 적을 뿐만 아니라 저소득층에게 적실한 주택을 공급함으로써 공공기관에 대한 주민의 신뢰도를 높일 수 있을 것이기 때문이다.

[표 6-3-1] 도시규모별 필요성

(단위 : %)

구 분	서울시	지방도시			계
		직할시	도청소재지	소 계	
주민협회가 바람직함	92.1	94.4	94.4	94.4	93.7
바람직하지 않음	3.9	2.0	1.6	1.9	2.5
잘 모르겠다	4.0	3.6	4.0	3.7	3.8
계	30.8	56.4	12.8	69.2	100.0(2915)

조사결과 주민과 협의하여 사업을 추진하는 것이 바람직하다고 생각하는 주민이 조사지역 주민의 93.7%이며 바람직하지 않게 여기는 주민은 서울 3.9%, 직할시 2.0% 및 도청소재지 1.6%로 도시규모가 클수록 점차 증가하는 현상을 보이고 있다.

[표 6-3-2] 거주유형별 필요성

(단위 : %)

구 분	가옥주	세입자	계
주민협회가 바람직함	94.3	93.1	93.7
바람직하지 않음	2.1	3.0	2.5
잘 모르겠다	3.6	3.9	3.8
계	47.8	52.2	100.0(2915)

거주유형별로는 가옥주의 경우 주민협회가 바람직하다고 생각하는 주민이 94.3%로 높은 비율을 보이고 있으며 세입자의 경우도 93.1%의 높은 비율을 나타내고 있다. 이와 같은 점을 고려하여 앞으로 불량주택정비사업 시행시에는 중요한 사업계획 등은 사전에 주민과 협의하여 합리적인 주민의견을 사업에 반영하여야 할 것이다.

나. 주민참여 방법

민간합동재개발에서 주민의사는 주민대표기관인 조합의 임원 및 대의원을 통해서 표시되고 있는데 조합임원의 대부분이 기존 행정기관인 통·반장으로 구성되어 있는 실정이다. 그래서 주민참여 방법에 대한 주민의견을 조사한 결과 [표 6-3-3]과 같이 나타났다.

주민과 사업자측과의 협의과정에서 주민이 참여할 방법으로 '주민대표기구를 구성하여 협의'해야 한다는 입장이 57.4%를 차지하고 있어 통·반장과 협의하여 사업을 시행하여야 한다는 비율 12.8%보다 훨씬 높게 나타나고 있다. 이러한 점유비는 지역별로 상당한 차이가 있음을 나타내고 있다.

즉 '주민대표기구 구성'에서 서울 49.9%와 직할시 56.3%에 비해 도청소재지가 80.7%로 압도적으로 높은 반면에, '주민 각자와 협의' 하는 방법은 서울 28.2%와 직할시 28.7%보다

도청소재지에서 10.3%로 상대적으로 낮은 선호도를 나타냈다.

[표 6-3-3] 도시규모별 참여방법

(단위 : %)

구 분	서울시	지 방 도 시			계
		직할시	도청소재지	소 계	
주민대표기구 구성	49.9	56.3	80.7	60.8	57.4
통, 반장과 협의	17.1	11.7	7.3	10.9	12.8
주민 각자와 협의	28.2	28.7	10.3	25.3	26.2
잘 모르겠다	4.8	3.3	1.7	3.0	3.5
계	30.7	56.5	12.7	69.3	100(2808)

[표 6-3-4] 거주유형별 참여방법

(단위 : %)

구 분	가 옥 주	세 입 자	계
주민대표기구 구성	59.5	55.6	57.4
통, 반장과 협의	11.8	13.8	12.8
주민각자와 협의	25.1	27.3	26.2
잘 모르겠다	3.7	3.4	3.5
계	48.0	52.0	100.0(2808)

그러나 '통·반장과 협의'하는 방법으로는, 서울 17.1%, 직할시 11.7% 및 도청소재지 7.3%로 도시규모가 클수록 높은비중을 차지하고 있으나 그 비율은 '주민대표기구와 협의'하거나 '주민각자와 협의'하여야 한다는 비율보다 매우 낮게 나타나고 있다.

이와 같이 기존 통·반장에 대한 신뢰도가 낮은 것은 행정기관에 대한 주민들의 신뢰도가 낮은 데 기인한 것으로 생각된다. 또한 주민 각자가 의사결정에 직접 참여하는 것은 사업시행상에 많은 무리가 따르므로 가능한 한 주민들이 그들의 대표를 직접 선출하여 자신들의 대표기관을 통해 간접적으로 의사결정에 참여하기를 희망하고 있다고 볼 수 있다.

거주유형별 차별성은 그리 크지 않으나, 가옥주의 경우 '주민대표기구'에 상대적으로 높은 선호도를 보인 반면에 세입자들은 '주민각자와 협의'하거나 '통·반장과 협의' 하는 방법에서 가옥주보다 높은 비율을 나타냈다.

2. 주민대표기구의 조직화와 주민참여

가. 주민대표 선정 방법

[표 6-3-5] 도시규모별 선정방법

(단위 : %)

구 분	서울시	지 방 도 시			계
		직할시	도청소재지	소 계	
주민 투표	57.2	59.0	45.7	56.2	56.5
공공기관이 별도추천	1.9	1.7	1.8	1.7	1.8
통, 반장을 선정	16.8	16.7	7.9	14.8	15.4
공공기관과 협의하에 주민 투표	23.5	17.0	43.0	22.5	22.8
기타 방법	0.6	5.6	1.5	4.8	3.5
계	30.1	55.1	14.8	69.9	100.0(2219)

주민대표기구를 구성할 경우 바람직한 주민대표 선정방법으로 주민이 투표를 실시하여 대표성을 부여 받아야 한다고 생각하는 주민이 56.5%로 아주 높게 나타났으며 공공기관과 협의하여 선정하여야 한다는 비율이 그 다음으로 22.8%이다.

그리고 '통·반장을 대표로 선정'하기를 원하는 비율은 15.4%로 아주 낮게 나타나며 도시규모별로 보면 [표 6-3-5]에 나타난 바와 같이 공공기관과 협의하여 투표로 정하여야 한다는 방법 이외에는 지역별로 뚜렷한 차이를 보이지 않고 있다. 거주유형별 방법에는 가옥주와 세입자가 유사한 경향을 나타내고 있으며 뚜렷한 차이가 없다.

[표 6-3-6] 거주유형별 선정방법

(단위 : %)

구 분	가 옥 주	세 입 자	계
주 민 투 표	55.6	57.3	56.5
공공기관이 별도추천	1.7	1.9	1.8
통, 반 장 을 선 정	15.3	15.6	15.4
공공기관과 협의하에 주민투표	22.3	23.3	22.8
기 타 방 법	5.1	2.0	3.5
계	49.3	50.7	100.0(2219)

나. 주민총회에의 참여도

주민이 주민의 의사를 사업계획에 반영시키고자 하는 주민의 의지를 파악하기 위해서 주민의사를 직접 표시할 수 있는 주민총회에의 참여도를 조사하여 보았다.

조사결과 총회에 적극 참여하고자 하는 자가 38.5% 이고 자주 참여하고자 하는 자가 29.8%로 나타나 결국 참여의지가 강한 주민이 주민전체의 68.3%나 되며 보통 정도로 참여하고자 하는 주민도 27.4%이므로 참여하는 쪽이 95.7%에 이른다고 하겠다.

그에 반해 불참의사를 밝힌 주민은 4.3% 밖에 안되는 것으로 보아 주민의 자기의견을 사업계획에 반영하고자 하는 의지가 매우 강하다는 것을 알 수 있다.

지역별로 참여도를 보면 주민총회에 대한 그 참여도를 '적극참여'에 5 점을 부여하고 차례대로 하여 '전혀 참여하지 않겠다'에 1 점을 부여한 서열척도로 살펴볼 경우, 서울과 직할시의 경우 3.96 과 3.97 로 유사하며 도청소재지에서는 4.3 으로 상당히 높은 참여도를 보이고 있음을 알 수 있다. 즉 도시규모가 작을수록 주민들의 총회에 대한 관심과 참여 정도가 증대할 것으로 기대된다.

[표 6-3-7] 도시규모별 참여도

(단위 : %)

구 분	서울시	지방 도시			계
		직할시	도청소재지	소 계	
적 극 참 여	35.3	36.1	56.8	40.0	38.5
자 주 참 여	31.7	30.2	23.5	29.0	29.8
보 통	28.8	29.3	15.4	26.7	27.4
자 주 불 참	2.7	3.4	3.5	3.4	3.2
참 여 않 겠 음	1.4	0.9	0.8	0.9	1.1
계	31.3	55.9	12.9	68.7	100.0(2873)
참 여 도	3.96	3.97	4.31	4.04	4.02

[표 6-3-8], [표 6-3-9] 및 [표 6-3-10]에 나타난 바와 같이 거주유형별로는 가옥주(4.08)가 세입자(3.96)에 비해 높은 참여도를 보이고 있으며, 소득수준별로는 소득이 많은 주민일수록, 그리고 거주기간별로는 현재 거주지에 오래 거주한 주민일수록 주민총회에의 참여도는 높은 것으로 비교적 뚜렷한 경향성을 나타내 준다.

[표 6-3-8] 거주유형별 참여도

(단위 : %)

구 분	가 옥 주	세 입 자	계
적 극 참 여	41.5	35.8	38.5
자 주 참 여	29.9	29.7	29.8
보 통	24.3	27.4	27.4
자 주 불 참	3.1	3.2	3.2
참 여 않 겠 음	1.1	1.1	1.1
계	48.0	52.0	100.0(2873)
참 여 도	4.08	3.96	4.02

[표 6-3-9] 소득수준별 참여도

(단위 : %)

구 분	20만원 이하	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-100	101 만 원이하	계
적극참여	42.4	36.3	36.5	35.9	43.3	48.0	37.9	43.2	38.6
자주참여	20.0	27.7	30.2	31.6	30.4	24.6	35.8	33.0	30.0
보 통	25.4	30.9	29.7	29.3	23.0	24.0	22.8	20.5	27.3
자주불참	10.8	3.5	2.7	2.6	2.2	2.3	2.2	2.3	3.0
참 여 않 겠 음	1.5	1.6	0.9	0.6	1.1	1.1	1.3	1.1	1.0
계	4.9	14.1	22.2	26.0	13.9	6.6	8.8	3.3	100.0 (2634)
참 여 도	3.91	3.94	3.99	4.0	4.13	4.16	4.07	4.15	4.02

[표 6-3-10] 거주기간별 참여도

(단위 : %)

구 분	1 년 이하	1 - 2	2 - 3	3 - 5	5-10	10-20	20년 이상	계
적극참여	36.0	38.3	38.1	35.4	37.6	41.5	44.7	38.6
자주참여	29.3	26.1	29.3	30.3	33.7	30.0	28.8	29.8
보 통	30.6	31.1	27.8	31.1	24.9	23.6	22.5	27.3
자주불참	2.7	4.0	3.0	3.2	2.7	3.6	2.8	3.1
참 여 알 겠 음	1.5	0.5	1.8	0.0	1.2	1.3	1.3	1.1
계	16.8	13.2	11.6	13.0	17.8	16.4	11.2	100.0(2,864)
참 이 도	3.96	3.98	3.99	3.98	4.04	4.07	4.13	4.02

제 2 절 부동산투기문제

1. 부재가옥주실태와 부동산투기문제

불량주택정비사업 시행상에 일단의 문제점을 안고 있는 부재가옥주에 대한 실태는 그 부각되는 문제의 중요도와는 달리 조사자료가 빈약한 실정이다. 따라서 이를 개략적으로나마 투영해 볼 수 있는 자료로 당 공사 연구보고서를 참조하면 다음 표와 같다.

[표 6-3-11] 부재가옥주 비율

구분 \ 지역	상계 152	하계 350	상계1205	봉천 94	신림 328	시흥 266	계
전체표본수 1	125	55	98	121	132	144	675
부재가옥주 2	22	40	24	39	73	70	268
부재가옥주 비율(2/1)	17.6	72.7	24.5	32.2	55.3	48.6	37.5

자료 : 대한주택공사(1990), p.125 에서 재구성

위 표에서 부재가옥주 비율이 조사지역 전체적으로는 37.5%를 보이고 있으나 지역별로는 상당한 차별성을 나타내는데, 그 비율이 매우 높은 세 지역이 표본추출시 세입자에 집중되어 있는 점으로 보아 부재가옥주 실태분석상의 유의성이 적다고 하겠으며, 따라서 나머지 지역의 20~30% 정도가 부재가옥주 비율로 비교적 타당한 값이라 할 수 있다.

이러한 결과치는 주공이 상계 5-2 사업지구에서 실제 거주하는 주민을 대상으로 한 전수조사에서 밝혀진 수치에는 미치지 못하는 낮은 비율이다. 즉 동 사업지구 가옥주 414 명 중에 65.7%인 272 가구가 현지거주 가옥주인데 비해서, 34.3%인 141 가구가 부재가옥주인 것으로 조사되었다.

이와 같은 부재가옥주의 실태는 지역특성 및 해당지역의 지구지정 여부에 따라 기복이 있을 것으로 생각되나 전반적으로는 비교적 높은비율을 보이고 있다고 하겠다. 따라서 불량주택정비사업시행시 이들을 주택공급대상에서 제외시키는 등의 적절한 해결책이 모색되어야 할 것으로 보인다.

2. 부동산투기문제의 발생원인과 대응책

가. 발생원인

불량주택정비사업 시행시 투기가 극심하게 일어나며 투기가 발생할 경우 주민의 주거문제 해결에 악영향을 미치므로 이에 대한 대책수립시 참고할 수 있도록 투기발생 원인 및 그 대책에 대한 주민의견을 조사하였다.

[표 6-3-12] 도시규모별 발생원인에 대한 의견

(단위 : %)

구 분	서울시	지 방 도 시			계
		직할시	도청소재지	소 계	
부동산업자, 복부인의 투기	48.8	47.2	49.6	47.6	48.0
주민의 일부계층 투기행위	7.5	6.3	6.4	6.3	6.7
부재가옥주, 무단전입세입자	5.3	3.9	2.9	3.7	4.2
정부의 투기억제대책 미흡	18.0	23.0	24.1	23.2	21.6
주 택 공 급 부 족	8.4	12.0	8.8	11.4	10.5
대형아파트 건설이 투기조장	12.1	7.6	8.0	7.7	9.1
계	30.8	56.4	12.8	69.2	100(2906)

[표 6-3-12]에 나타난 바와 같이 불량주택정비사업 시행과정상에 나타나는 부동산투기의 발생원인이라고 생각하는 주민의 의견을 살펴보면, '부동산 중개업자, 복부인 등의 투기행위' 때문이라고 생각하는 주민이 48%로 최우선 순위이며, 두번째로 '정부의 부동산투기 억제대책이 미흡하기 때문이라고 생각하는 주민이 21.6%이며 '주민자신' 및 '세입자의 무단전입'이 투기원인이라고 생각하는 주민은 각각 6.7%와 4.2%에 불과하여 일반적으로 세입자가 투기원인이 되고 있다고 생각하는 결과와는 달리 생각하고 있다.

[표 6-3-13] 거주유형별 발생원인에 대한 의견

(단위 : %)

구 분	가 옥 주	세 입 자	계
부동산업자, 복부인의 투기	50.0	46.2	48.0
주민의 일부계층 투기행위	7.0	6.4	6.7
부재가옥주, 무단전입세입자	4.3	4.1	4.2
정부의 투기억제대책 미흡	20.2	22.8	21.6
주 택 공 급 부 족	8.5	12.3	10.5
대형아파트 건설이 투기조장	10.0	8.2	9.1
계	47.6	52.4	100.0(2906)

도시별 차이점은 크지 않으며 거주유형별로 살펴보더라도 가옥주와 세입자가 거의 비슷한 의견을 가지고 있는 것으로 나타나고 있다. 특이한 것은 대형아파트 건설이 투기의 원인이라고 생각하고 있는 주민이 전체적으로 9.1% 불과한 실정인데 이는 대형아파트를 건설하는 것이 주민자신에게 이익이 된다고 생각하고 있기 때문인 것으로 판단된다.

나. 방지대책

사업시행지구에서의 부동산투기 방지대책에 대한 주민의견 중에서 '사업실시계획이 확정되는 시점기준으로 해당지구내에 거주하는 주민에게만 주택을 공급'함으로써 가능하다는 견해가 35%로 가장 높고 다음으로는 대형아파트 건설을 지양해야 한다고 보는 견해가 15.2%이며 세번째로는 주민과 관계기관이 합동전담반을 구성해야 한다는 견해로 13.7%로 나타나고 있다.

[표 6-3-14] 도시규모별 방지대책

(단위 : %)

구 분	서울시	지 방 도 시			계
		적천시	도청소재지	소 계	
사업실시계획확정시점기준으로 주택공급대상확정	5.8	10.1	12.5	10.5	9.1
사업실시계획확정시점기준으로 현지어주주인에게만 주택공급	31.9	39.6	22.2	36.4	35.0
전대, 전매 금지	11.3	8.5	16.5	10.0	10.4
대형아파트 건설 지양	13.8	15.6	16.5	15.8	15.2
주민자책적투기방지전담반구성	8.9	4.9	7.9	5.5	6.5
주민, 관계기관 합동전담반구성	15.4	10.8	22.5	12.9	13.7
투기방지는 불가능하다	12.9	10.5	1.9	8.9	10.2
계	30.9	56.3	12.8	69.1	100(2884)

지역별로 보더라도 다소 차이는 있지만 첫번째가 사업계획확정시점 기준으로 현지 주민에게만 주택을 공급해야 하며 두번째로 '주민실정에 맞지 않는 대형아파트 건설은 지양'해야 한다는 입장이고 세번째로는 주민과 관계기관이 합동전담반을 구성해야 한다는 의견인데 특히 지방도청소재지급 도시에서 이 의견이 22.5%로 높게 나타나고 있다.

거주유형별 주민의견도 가옥주와 세입자가 모두 비슷한 경향을 보이고 있다. 특히 투기방지대책으로 사업실시계획확정시점 기준으로 현지에 거주하는 주민에게만 주택을 공급하고 외지에 거주하는 가옥주에게는 주택을 공급하지 말자는 의견은 현지역 거주자를 중심으로 사업을 시행한다는 측면에서 의미있는 결과라 하겠다.

[표 6-3-15] 거주유형별 방지대책

(단위 : %)

구 분	가 옥 주	세 입 자	계
사업실시계획확정시점기준으로 주택공급대상확정	9.2	8.9	9.1
사업실시계획확정시점기준으로 현지거주주민에게만 주택공급	35.9	34.1	35.0
전대, 전매 금지	11.5	9.4	10.4
대형아파트 건설 지양	15.1	15.2	15.2
주민자체적투기방지전담반구성	6.5	6.5	6.5
주민, 관계기관 합동전담반구성	12.3	15.0	13.7
투기방지는 불가능하다	9.4	10.9	10.2
계	47.7	52.3	100.0(2884)

3. 부동산투기방지를 위한 주민참여도

부동산투기가 불량주택지역 주민의 주거생활안정에 크게 영향을 미치기 때문에 사업시행시 투기방지대책에 주민의 참여도가 어느정도인가를 조사하였다. 특히 세입자의 경우 투기로 인해 주택가격 상승시 그 피해가 더욱 심하기 때문에 투기대책이 아주 중요한 것이다.

주민자치적인 투기방지전담반이 구성될 경우 이에 대한 주민의 참여 정도를 보면, '적극참여'하겠다는 주민이 54.7%이며 이웃이 참여할 경우 함께 참여하겠다는 주민이 30.7%로 참여하는 쪽이 85.4%로 아주높고 무관심한 주민이 14.6%로 비교적 낮다.

[표 6-3-16] 거주유형별 참여도

(단위 : %)

구 분	가 옥 주	세 입 자	계
적 극 참 여	55.0	54.4	54.7
이웃 참여시	30.3	31.1	30.7
관심없음	14.8	14.5	14.6
계	47.8	52.2	100.0(2,901)

[표 6-3-17] 도시규모별 참여도

(단위 : %)

구 분	서울시	지 방 도 시			계
		직할시	도청소재지	소 계	
적 극 참 여	56.4	49.4	73.4	53.9	54.7
이 웃 참 여 시	31.8	32.4	20.4	30.2	30.7
관 심 없 음	11.7	18.1	6.2	15.9	14.6
계	30.9	56.3	12.8	69.1	100.0(2901)

지역별로는 [표 6-3-17]에 나타난 바와 같이 적극 참여하고자 하는 주민의 비율이 서울(56.4%)과 직할시(49.4%)보다 도청소재지(73.4%)에서 월등히 많다고 하겠으며, '관심없다'는 주민의 구성비는 도청소재지(6.2%)와 서울(11.7%)에 비해 직할시(18.1%)에서 높음을 알 수 있다.

이처럼 지역별 차이가 다소 존재하지만 전체적으로 부동산 투기방지를 위한 주민의 참여의욕은 80%를 넘고 있어서 매우 긍정적으로 평가할 수 있으며, 따라서 저소득계층의 주거생활 안정에 저해요인이 되고 있는 투기문제를 해소해 나가기 위해서는 정부나 사업주체의 일방적 규제책보다 주민과 합동으로 이에 대처해 나가는 방안을 강구하는 것이 절실한 과제라 하겠다.

제 7 편 불량주택정비사업의 제도분석

제 1 장 주택정책의 기본방향

제 1 절 주택정책의 변천과정과 최근 주택정책의 방향

최근 서울 등 대도시 주택문제는 산업화 및 도시화의 급속한 진전에 따른 인구의 집중으로 인하여 주택의 양적부족과 주거공간의 질적저하의 문제가 대두되고 있는바, 여기에서는 불량주택정비사업 제도를 논의하기 위하여 정부가 1960년대 이래 정부가 이러한 주택문제에 대해 어떻게 추진해 왔으며 최근 주택정책은 어떻게 추진하고 있는지 살펴 보고자 한다.

1. 주택정책의 변천과정

가. 1960년대

우리나라의 주택정책은 1962년 제 1차 경제개발계획의 시작과 더불어 본격적으로 추진되었다고

할 수 있다.

각주 018)

1960년대에는 극심한 빈곤으로부터 탈출하기 위하여 경제성장을 국가정책의 최우선 목표로 삼았기 때문에 자연히 재정투자는 기간산업의 건설과 사회간접자본의 확충에 집중투자 되어 주택부문에 대한 투자는 상대적으로 저조할 수 밖에 없었다.

그러나 정부는 주택의 양적 부족문제와 질적인 문제인 주거수준의 불량문제를 해결하기 위해 주택의 양적 부족 해소를 위한 공급확대 정책을 우선 과제로 삼았다.

또한 60년대 후반부터는 아파트 등 공동주택의 건설추진과 불량주택의 정비사업도 병행하여 추진하였는데, 이는 저소득층 주거문제해결 측면보다는 도로확장 등 도시정비의 필요성 때문이었다.

이를 위한 정책수단으로서 이 기간 동안 주택공급 및 자금지원을 위한 일련의 제도와 담당기구가 정비되었는데, 1962년 대한주택공사가 설립되었고, 공영주택법(1963년) 및 주택자금운용법(1963년), 그리고 토지구획정리사업법(1966년)등이 제정되었다. 또한 60년대 후반에는 한국주택금고(1969년에 한국주택은행으로 개칭:1967년)가 설립되어 건설주체, 자금지원, 택지제공 등 주택공급을 위한 제반 제도적 장치가 마련되었다.

그러나 제 1, 2차 경제개발계획 기간 중 주택투자는 각각 GNP 대비 1.5%, 3.1% 정도에 그쳤으며, 주택건설량 중에서 공공부문이 건설한 것은 12.2%, 19.0%에 불과한 수준이어서 대부분 민간부문에 의해 주택공급이 이루어졌다고 하겠다.

1960년대 주택정책의 기조는 국가기관시설 건설에 대한 재정수용부족으로 주택에 대한 재정투자의 증가없이 민간부문에 의해 주택건설을 극대화하는 것이었기 때문에, 공공부문의 역할을 공공주택 등을 직접 건설하는 것보다는 민간주택건설을 지원하기 위한 자금지원과 택지제공, 공공시설 등을 확보하는 것이었다.

나. 1970년대

1970년대에 들어 산업의 성장과 함께 급격한 도시화로 인하여 도시로의 인구집중 및 핵가족화가 진행되면서 주택수요가 급증하였다. 그 동안 누적되어온 주택의 양적부족 문제와 중간계층의 주거공간 수요에 대응하여 정부는 민간주택 건설산업에 대한 지원과 활성화를 통해 주택공급의 확대를 우선적으로 추진하였는데, 이는 주택의 공급을 확대할 경우, 소득수준이 낮은 저소득층의 주거문제도 해결될 수 있다는 주택여과(Filtering Process)이론에 근거한 것이다.

[표 7-1-1] 주택부분건설 및 투자실적

(단위 : 천호, 10억원, %)

구 분	1962~66	1967~71	1972~76	1977~81	1982~86	1987~89
주택건설량	326	540	761	1,116	1,155	1,023
공공	40	70	229	498	549	444
민간	286	471	532	616	606	580
주택건설자금 *	52	277	1,495	9,314	17,312	n. a.
공공	5	38	369	2,973	5,273	n. a.
민간	48	239	1,126	6,341	12,039	n. a.
주택투자율 **						
대 GNP	1.7	3.1	3.6	3.8	5.6	4.8
대 고정자본형성	12.0	13.7	19.5	18.9	17.1	15.6

* 경상가격

** 불변가격기준

자료: 대한주택공사, [주택핸드북], 1990, pp43-45.

한국주택은행, [업무통계연보], 1989.

출처: 김관영, "주택보급을확대를 위한 공공부문의 역할". [국가예산과 정책목표] 1990, p382. 에서 재구성

이에 따라 정부의 주택공급 전략은 기본적으로 공공부문이 공공임대주택을 직접 확대건설 공급하는 방식보다는 '민간부문을 통한 공급확대전략'에 의존하는 것이었다. 70년대 이후 주택공급은 민간건설자본의 이윤추구 동기와 투기적 수요에 의존하여 확보할 수 밖에 없는데, 이는 정부가 국가기간 산업인 도로 항만·댐·발전소 건설 등에 우선적으로 재정을 지원함에 따라 주택부문에 대한 재정투자가 미약하였기 때문이었다.

이 기간동안 정부의 주택정책은 신규주택에 대한 공급 및 분양방법에 대한 규제와 민간건설업체들의 주택건설을 촉진하기 위한 자금지원, 금융, 세제상의 혜택 및 행정적 지원 등 주택시장 개입이 주종을 이루었다.

정부는 누적되어 온 주택난을 해소시키기 위한 시책으로 1972년 주택건설 10개년계획(72~81년)을 수립함과 동시에, 이를 뒷받침하기 위해 1972년 12월 주택건설촉진법을 제정, 공포하였다. 이 법은 민간부문을 주택사업주체에 포함시켜 민간건설부문에 대한 정부의 직·간접적인 자금(국민주택기금) 및 세제지원을 그 내용으로 한 것이었다.

또한 1977년에는 주축법의 개정을 통해 주택건설업체는 건설부장관에게 등록하게 하고, 그 중에서 우수한 업체(지정업체)를 지정하는 제도를 신설함으로써 건설부문에서도 대기업 위주의 정책을 펴는 계기가 되었다. 이외에도 주택공사 또는 지정업체는 자금조달을 위해 주택으로 상환하는 사채를 발행할 수 있도록 하였으며, 지정업체로 하여금 주택을 건설할 때에는 저소득층의 주택공급기회를 확대하고 주택공급효과를 제고시키기 위하여 50%이상을 국민주택규모(전용면적 85㎡) 이하로 건설토록 의무화하였다.

또한 1978년에는 주택공급에 관한 규칙을 제정하여 민영주택에 대해서도 공급방법이나 조건, 절차 등을 규제할 수 있도록 근거를 마련함으로써 민간주택건설부문에 대한 정부의 규제와 개입을 강화하였다.

그 밖에 특정지역개발촉진에 관한 임시조치법(1972년)을 마련하여 대도시의 주택건설을 촉진하였으며, 그리고 주택개량촉진을 위한 임시조치법(1973년)과 도시재개발법(1976년)을 제정하여 도심 및 도시주변 무허가정착지를 정비하는 기틀을 마련하였다.

그러나 민간부문에 의한 공급확대전략은 주택의 상품화를 더욱 촉진하는 (예컨대 자가소유의 확대와 중대형 위주의 공급 등) 기제로 작용하게 되었으며, 특히 강남개발 및 대규모 아파트단지 개발은 주택가격이 급등하는 등 부동산투기가 본격적으로 사회적으로 확산되는 계기가 되었는데, 이는 정부의 재정부족으로 인하여 주택시장을 민간건설업체에 의존할 수 밖에 없는 현실에서 기인한 것이다.

이에 대해 정부는 1978년 8.8 부동산투기 억제조치를 발표하여 주택시장에 대한 정부의 개입을 더욱 강화하였으며, 대도시내 택지난을 완화하기 위해 토지개발공사를 설립, 택지개발을 공영개발방식으로 추진하였다.

그러나 부동산 투기를 억제하면서 민간건설업체에 의존하여 주택건설을 확대하여야 하는 정부의 양면적인 주택정책은 양도소득세의 강화와 완화를 통해 투기방지와 주택경기의 활성화를 도모함으로써, 우리나라의 주택공급은 경기변동에 따라 변화하는 불안정함을 보여주었다. 또한 주택건설 부문은 해외경기 변동에 따른 국내경기의 침체를 보완하고 내수경기를 활성화하는 경기조절 수단으로도 이용되었다.

각주 019)

제 3, 4 차 경제개발기간 중인 1970 년대에 대 GNP 주택투자율은 각각 3.6%, 3.8%로 60년대 비하여 많이 증가하였으나 선진국의 6% 수준에 비하여 아주 낮은 비율이며, 주택건설 실적 가운데 공공부문이 건설한 주택의 구성비가 각각 24.7%, 44.6%로 증가하였지만, 주택자금에 대한 공공부문의 비중은 24.7%, 31.9%로 주택시장은 여전히 민간부문에 의존하였다.

다. 1980년대

1978년 8.8 조치는 주택정책의 성격이 변화하게 된 중요한 계기가 되었다. 그 이전까지의 주택정책은 국민의 주거복지제고라는 근본적인 목적보다는 거시경제운용 측면에서 경기조절을 위한 반순환적(anti-cyclical)정책수단으로 사용되었으며, 정부의

역할보다는 민간부문에 의존하여 주택여과이론(housing filtering theory)에 근거로 주택건설은 촉진시켜 왔다고 할 수 있다.

그러던 것이 1978 년 8.8 조치를 시발점으로 하여 주택정책에 대한 정부의 역할이 강조되어 주택시장에 대한 정부개입의 확대와 택지개발방식의 공영화, 임대주택공급확대 등의 주택정책의 전환이 시도되었다.

1980 년대에 들어서 성장보다는 경제적 안정을 추구하려는 경제정책의 기조하에서, 주택부문에서는 임대 및 소형주택의 공급확대, 저렴한 택지공급확대, 주거수준의 향상, 주택가격의 안정 등을 주택정책의 목표로 두었다.

그러나 실질적으로 이러한 공공개입의 증대는 저소득층을 위한 공공임대주택 공급을 확대하지 않는 상태에서 주로 신규주택의 분양가격 상환선을 규제하고, 투기적 수요에 의해 주택자금을 조달하며, 신규택지를 확보하여 민간건설 부문을 주택건설에 참여시키려는 것이었다.

이 시기 주택관련제도의 변화를 살펴보면, 1980 년 공공주택건설 및 택지개발기본계획을 수립하여 부동산경기의 안정과 주거생활수준의 향상을 꾀하였는데, 그 내용은 1981~91 년까지 총 500 만호의 주택을 건설하겠다는 것이었다. 1980 년에는 택지개발예정지구를 지정하고 공공이 시행자가 되는 택지개발촉진법이 제정되었다.

또한 1981 년에 공공주택건설자금의 조달을 위해 국민주택자금을 국민주택기금으로 발전시켰으며, 1983 년에는 채권입찰제가 도입되었고, 1984 년에는 임대주택건설촉진법이 제정되었다.

최근 들어 정부는 지금까지의 주택정책이 분배의 형평성에 문제를 야기시켰다고 보고 1988~92 년까지 200 만호의 주택을 건설하여 주택보급율을 1988 년 69.6%에서 1992 년 72.9%로 끌어올릴 계획이다. 특히 이제까지 정책의 대상에서 소외되었던 저소득층의 주거문제를 해결하기 위해 200 만호 중 영구임대주택 25 만호를 건설하여 도시영세민에게 공급하고 국민주택규모 이하의 주택을 85 만호를 건설하여 저소득근로자 및 무주택자에게 공급하는 계획을 수립, 추진하고 있다.

따라서 1980 년대의 주택정책은 공공부문의 역할이 강조되면서, 국민주택기금을 통한 자금지원과 주택시장에 대한 가격규제, 그리고 공영개발방식을 통한 택지공급을 주축으로 운영되었다고 할 수 있다. 또한 80 년대 후반에는 200 만호의 주택건설계획을 토대로 하여 저소득층을 위한 영구, 장기임대 및 소형분양주택의 건설을 추진하는 등 지금까지 민간건설업체 의존방식의 주택정책에서 공공부문의 역할을 증대하는 쪽으로 주택정책이 변화하였다고 하겠다.

80 년대 후반 들어 정부재정에서 주택부문 지출이 금액상으로 크게 증가하였는데 80 년대 초에는 사회건설부문 예산대비 주택부문예산이 사회개발부문 재정의 5%내외에

[표 7-1-2] 주택건설예산의 비중

(단위 : %)

구 분	1980	1985	1986	1987	1988	1989	1990
사회개발부문 대비*	4.2	5.2	13.9	11.7	21.7	36.9	24.3
전체예산 대비*	1.1	0.3	1.1	1.0	1.7	3.3	2.5
주택건설투자액 대비**	3.2	1.3	3.9	3.4	5.0	9.3	-
GNP 대비***	5.2	4.4	4.5	4.4	4.7	5.3	-

- * 사회개발부문예산과 전체예산수치는 일반회계세출예산임.
- ** 주택건설예산은 일반회계 및 재정투자(1988년 이후) 계상분.
- *** GNP대비는 85년 물변가격으로 산정한 것임.

자료: 경제기획원, [예산개요], 각년도,
한국주택은행, [주택금융].

출처: 김관영, "주택보급확대를 위한 공공부분의 역할", [국가예산과 정책목표],
1990, p382. 에서 재구성

그쳤으나 이후 1986 년 13.9%, 87 년 11.7%, 88 년에는 21.7%로 점점 늘어났고 89 년에는 36.9%에 달하였다. 주택부문예산이 총예산에서 차지하는 비중 또한 80 년대 중반까지는 1%정도에 머물렀으나 88 년 1.7%, 89 년 3.3%, 90 년 2.5%로 늘어났다.

그러나 주택보급율이 100%를 상회하는 선진국의 주택투자율이 우리나라의 경우 보다 높음을 볼 때,

각주 020)

200 만호주택건설과 '93 년 이후 주택문제의 해결을 위해서는 주택부문에 대한 투자를 G.N.P 대비 5~6% 수준을 유지할 필요가 있다.

1980 년대 주택정책에 있어서 공공개입의 증대는 신규주택에 대한 분양가격의 규제를 유지하면서 저렴한 택지를 민간에게 공급하여 주택공급을 확대하기 위한 것이었으며, 영구임대주택의 건설 등 주택공급 체계상의 혁신적인 변화가 있었다.

그러나 주택공급정책은 여전히 주택보급율 지표를 근거로 한 신규주택의 양적공급확대에 치중하고 있어 기존 주택재고의 경제적 보전 및 이용을 저해하고 있다. 또한 투자자원을 민간부문에 의존하기 때문에 주택공급은 경기변동과 부동산투기에 의존하는 한계를 갖는다.

향후 공공임대주택제도가 사회적으로 정착하기 위해서는 주택부문에 대한 정부의 지속적인 재정투자와 함께 공공과 민간부문간, 그리고 소득계층별 주택공급에서의 역할분담과 지원체계가 확립되어야 할 것이다. 지금까지 논의한 주택정책을 경제사회 발전계획 및 부동산정책 관련하여 정리하여 보면 [표 7-1-3] 및 [표 7-1-4]와 같다.

[표 7-1-3] 경제사회발전계획과 주택정책

구 분		제1차계획 (1962-66)	제2차계획 (1967-71)	제3차계획 (1972-76)
경제개발 기 조		사회경제적 악순환의 시정과 자립경제 달성 의 기반구축	산업구조의 근대화와 자립경제확립의 촉진	성장, 안정, 균형의 조화
중점목표		· 기반산업의 건설 · 사회간접자본 확충	· 대외지향적 공업화 · 외자도입 적극화 · 공업구조의 고도화	· 농어촌경제의 혁신적 전개 · 수출의 획기적 증대 · 중화학공업의 건설
주 택 정 책	문 제	· 주택수요에 대한 공급부족 · 노후 및 불량주택의 자연감설 · 공업화 추진으로 주택투자 저위	· 주택부족을 심화 · 소득수준 향상으로 인한 주거조건 변화 · 택지난 및 불량무허가 주택의 증가	· 인구의 자연증가 및 택가축화에 따른 가구 의 급격한 증가와 인구의 지역간 이동, 기존주택의 감설로 주택수요 가속
	정 책 및 목 표	· 센서스를 근거로 한 주택건설 · 저소득층을 위한 공영 주택건설 · 서울의 주택건설에 중점 · 소극적 투자계획	· 민간 자력건설에 중점 · 택지공급의 원활화 · 도시주택의 아파트화 · 불량 무허가주택 정비	· 주택공급의 확대 · -소득계층별(5개계층) 유요수요 파악 · -기존주택의 최대한 보전 · 주거수준향상 · 주택질 및 편의시설 개선
	정 책 수 단	· 대한주택공사 설립 (’62) · 공영주택법 제정 · 택지조성 공급의 원활화	· 주택자금 전담기구 (주택은행) 설치 · 주택업무 총괄기구 설치 · 표준주택의 근거 및 자재의 표준화, 규격 화 유도	· 외자도입의 촉진 · 집단주택지, 신도시 개발 · 주택건설촉진법제정 · 주택건설 10개년 계획 수립(’72-’81)
계 획	호수 자금	475,000호 38,957.1백만원	500,000호 91,377백만원	833,000호 1,299,000백만원
실 적	호수 자금	325,935호 52,231백만원	540,000호 277,181백만원	760,591호 1,495,278백만원
G. N. P 대비주택 투 자 율		1. 5%	2. 9%	4. 5%

구 분		제4차계획 (1977-81)	제5차계획 (1982-86)	제6차계획(당초) (1987-91)
경제개발 기 조		성장, 안정, 균형의 조화	안정, 능률, 균형	능률과 형평을 토대로 한 경제선진화와 국민 복지의 증진
중점목표		· 자력성장구조 실현 · 사회개발의 추진 · 기술혁신과 능률향상	· 경제안정의 정착화 · 선진국과의 기술 및 경쟁력 격차감소 · 국민생활의 질적 향상 도모	· 경제사회의 제도와 정서의 선진화 · 산업구조의 개편과 기술입국의 실현 · 지역사회의 균형발전과 국민생활의 질적 향상
주 택 정 책	문 제	· 도시인구 팽창 및 산업도시 증가 · 도시주택난 가중	· 주택부족을 심화 · 자가소유가능성 저하 · 임차가구의 주거 불안정 · 주거수준의 불균 · 주택의 부족	· 주택부족을 심화 · 주택 및 택지가격의 상대적 상승 · 택지의 부족 · 영세민의 주거생활 불안정
	정 책 및 목 표	· 주택건설을 양산체 제로 유도 · 공공부문의 소규모 주택건설 · 주택건설의 지역배분 합리화 · 성장형 주택건설	· 주택공급의 확대 · 내집마련 기회확대 · 주택가격의 안정 · 임대주택제도 발전 · 주거환경개선	· 소형주택중심의 건설 물량 확대 · 임대주택건설 역점 추진 · 지형 택지공급 확대 · 내설있는 주택금융 제도의 발전
	정 책 수 단	· 아파트지구 지정 · 대도시주변의 위성 도시 개발 및 신도시 건설 · 주택산업육성을 위한 등록업자 및 지정업자 지정	· 소형주택공급 확대 · 주택공급제도 개선 · 주택구매력 제고 · 국민주택기금의 확대 및 운용효율화 · 주택건설원가 절감 · 무기력 수요의 억제 · 단독주택의 다주거 단위화	· 주택건설의 확대 · 임대주택건설공급확대 · 국민주택건설 지원 확대와 주택금융제도 의 발전 · 택지공급의 원활화 · 주택규모의 소형화와 공급체계 정비 · 민간주택산업의 육성 과 주택가격 안정
개 획	호수 자금	1,260,000호 2,640,000백만원	1,431,000호 22,188,000백만원	1,730,000호 50,665,700백만원
실 적	호수 자금	1,116,074호 9,314,217백만원	1,155,071호 17,312,400백만원	- -
G.N.P 대비주택 투 자 율		5.3%	4.9%	5.7%(계획)

출처 : 대한주택공사, [주택랜드북], 1990. pp38-41

[표 7-1-4] 주요 부동산대책의 변천내용

시 기	정 책 명	주 요 내 용
'67. 11. 20	부동산투기에 관한 특별조치법	부동산(토지) 양도차액에 대한 과세(50%) : 부동산투기억제세 신설 투기억제지역고시 서울, 부산 및 대통령령 으로 정하는 지역
'71. 1. 13	부동산투기억제에 관한 특별조치법 개정	양도차액과세 대상을 주택으로 확대 부동산거래가 지배되지 않는 범위내에서 조세부담대상을 확대
'72. 2. 14	부동산경기부양책 실시	부동산투기억제세의 세액공제액 인상 지목변경시 취득세 면제 주택자금의 조기방출 및 주택자금금리인하
'78. 8. 8	부동산투기억제 및 지가안정을 위한 종합대책(8.8조치)	토지거래에 관한 허가 및 신고제 도입 투기규제지역의 지정 기준지가고시 대상지역의 확대 부동산투기억제책 보완 및 신설 양도소득세의 기본세율 조정 (부동산투기억제세 명칭변경) 공한지세 신설 국토이용관리법의 전면개정 부동산정책위원회 설치 운용 토지개발공사 설립
'78. 12. 5	소득세법의 개정	단기투기성 양도, 미동기 양도에 대한 과세 강화 : 양도소득세 공제율 축소 1세대 1주택 범위 축소
'80. 9. 16	우리경제의 당면 과제와 대책 (주택 부문)	택지 및 주택공급의 원활화를 위한 행정지 원 강화 부동산 양도세율의 인하 및 단리세율 적용 미동기 전매시 : 80% --> 75% 2년 이내 보유시 : 70% --> 50% 2년 이상 보유시 : 50% --> 40%
'81. 6. 26	주택경기 활성화 조치	부진상태에 있는 주택경기의 활성화를 위한 재정, 금융지원 강화

시 기	정 책 명	주 요 내 용
		양도소득세 탈락세율 운용시한 연장 양도소득세 특별공제의 한도를 인상 : 10% --> 15% 국세청이 고시하는 특정지역의 해계 자금출처조사는 가급적 배제
'82. 1. 5	당면경제 대책(주택 부분)	· 주택경기 활성화 대책 수립 양도소득세 탈락세율 운용시한 연장 1가구 2주택 양도소득세 공제기간 연장 (1년 --> 1년6개월) 주택신축을 위한 택지양도시 양도세 감면 : 50% --> 100% 감면 국민주택 전매제한기간 단축 : 6개월
'82. 12. 22	주택투기억제 대책	· 국민주택 전매제한기간 연장(6개월-->2년) · 공동주택 분양자격요건 강화 · 투기지역 세무조사 강화
'83. 4. 30	주택건설촉진법 개정	· 부동산투기억제를 위해 주축법 개정 아파트 채권입찰제 도입 채당첨 금지기간 연장 민영아파트 : 3년 --> 5년 주공아파트 : 5년 --> 10년 · 1세대 1주택 비과세 요건 강화 6개월이상 거주 --> 1년이상 거주 2년이상 보유 ----> 3년이상 보유 · 부동산투기 특정지역 추가고시
'85. 9. 5	주택경기 활성화 조치 (9.5조치)	· 분양가격제도의 개선 분양상한가를 주택규모에 관계없이 134만원으로 일원화(단, 국민주택규모 이하의 125만원) · 대단위 택지의 공공, 민간 합동개발 추진 · 공동주택 신축에 대한 규제 완화 용적율 완화 : 180% --> 250% 棟間거리완화: 1.25배 --> 1배 건폐율 완화 : 18% --> 25%
'86. 2. 12	주택경기 활성화 조치	· 1가구 2주택에 대한 양도세 면제기간 연장 : 1년6개월 --> 2년 · 국민주택기금 지원대상 확대 : 10호이상 --> 5호이상

시 기	정 책 명	주 요 내 용
		소형주택, 임대주택 건설촉진책 마련 소형주택 세제지원 강화 공영개발 저립대지 우선공급 : 조성원가수준으로 공급 저소득층 공공임대주택 건설확대를 위한 재정투자 증대
'88. 8. 10	8. 10 부동산투기억 제 대책	1가구 2주택에 대한 양도세 면세기간 단축 : 아파트 6개월, 단독주택 1년 1가구 1주택에 대한 비과세 요건 강화 거주 : 1년 --> 3년 비거주(보유) : 3년 --> 5년 토지공개념을 바탕으로 한 토지제도의 본 격적인 개혁조치 추진 택지보유 상한제 개발이익 환수제 개발부담금제 부총리를 위원장으로 하는 부동산정책위원 회 신설 지방국세청내 '부동산투기 전담반'을 상설 기구로 설치
'89. 12. 6	토지공개념법안 국회소위 통과	택지소유상한제 6대 도시 : 200평(90년 3월1일부터) 시급도시 : 300평 () 읍면지역 : 400평 () 개발부담금제 개발이익의 50% 부담금 부과 개발이익 = 개발완료후 땅값 - (개발전 땅값 + 개발비 + 정상지가상승분) 토지초과이득세 정상지가의 1.5배이상 땅값이 상승한 지 역중 투기지역으로 고시한 경우 1년마다 과세
'90. 4. 13	4. 13 부동산투기억 제 조치	미등기 부동산소유자에 벌금과 체형부과 (취득후 2개월이내 등기의무화) 양도소득세, 증여세의 과표를 공시지기로 적용 토지신탁제 도입

시 기	정 책 명	주 요 내 용
		토지거래허가제 도입 상습투기분 제재 강화
'90 5. 8	5.8 기업부동산투기 억제조치	49개재벌의 비업무용 부동산 처분촉구 재벌기업의 부동산 신규취득 억제 금융기관의 담보취득 제한 기업 부동산에 대한 세제혜택 축소 임직원 등 제3자 명의 부동산 실태조사 및 처분촉구

출처 : 한국주택은행, [우리나라의 주택문제에 관한 연구], 1989, pp65-69 재구성.

2. 최근 주택정책의 방향

제 6 공화국에 들어와서 정부는 우리나라의 주택문제가 주택의 양적 부족과 저소득층의 주거안정 및 주택시장의 불안정 등으로 요약된다고 보고, 향후 주택정책의 방향을 첫째 주택부문투자 확대에 의한 총량공급확대, 둘째 무주택 저소득층을 위한 소형 및 임대주택건설, 셋째 주택투기의 지속적 억제 등에 중점을 두었다.

이를 위해 주택 200 만호 건설계획, 영세민을 위한 영구임대주택 25 만호 건설계획 등을 발표·시행 중에 있으며, 최근에는 수도권지역의 주택가격 급등이 중·대형아파트의 공급부족 때문이라는 판단하에 일산·분당 신도시건설 계획 등 주택물량공급 확대계획을 수립하여 추진하고 있다.

이와 더불어 정부는 이러한 기본방향을 보다 효율적으로 추진하기 위해 소득계층 별로 주택공급전략을 구분, 주택공급체계를 개선하였다. 즉, 중산층이상 소득계층의 주택문제는 시장의 자율적 기능에 일임하여 자력해결을 도모하며, 정부는 시장기능의 자율성 제고를 위한 최소한의 개입에 그치고 민간주택의 건설을 활성화시켜 나갈 계획이다. 중산화가능 계층에 대하여는 세제 및 금융을 통하여 내집 마련을 위한 간접지원시책을 확대하며, 이들에게는 주택은행의 민영주택자금이 지원된 민영주택을 공급할 계획이다. 또한 저소득계층은 정부의 적극적 지원대상으로서 장기저리의 국민주택기금의 지원으로 이들의 소득능력에 적합한 소형분양주택 및 임대주택을 공급함과 동시에

[표 7-1-5] 200 만호 주택건설을 위한 자금지원계획

(금액단위 : 10억원)

구분	소득계층	주택형태	공급호수	총사업비	자금조달	사업주체
공 공	도시영세층 · 소득1분위 (23만원이하)	영구임대 (7-12평)	25만호	4,137	재정 : 3,577 보증금: 500	주 공 지자체
	중산확가능계층 · 소득2-4분위 (23-50만원)	장기임대 (10-15평)	35만호	4,810	기금 : 3,370 보증금: 1,440	주 공 지자체 주택사업자
		소형분양 (12-18평)	25만호	3,900	기금 : 2,340 임주자: 1,560	
민 간	중산층 · 소득5-7분위 (50-80만원)	중형주택 (18-25평)	48만호	13,320	주택은: 6,660 임주자: 6,660	주택사업자
	중산층이상 · 소득8-10분위 (80만원이상)	중형이상 (25평이상)	67만호	37,830	전액개인조달	주택사업자
계			200만호	63,997		

자료 : 건설부, [200만호 주택건설추진대책], 1989. 4

영세 저소득계층에 대하여는 불량주택의 현지개량을 통한 주거환경개선에 주력하도록 할 계획이다. 주택 200 만호 건설과 관련하여 최근의 주택정책을 요약하면 [표 7-1-5]와 같다.

그러나 제조업의 생산성 향상문제가 주요한 정책과제로 대두됨에 따라 정부에서는 제조업근로자의 생산의욕을 고취시키기 위하여 주택 200 만호 건설계획 중 장기임대를 당초 35 만호에서 15 만호로 줄이고 민간부문을 당초 115 만호에서 110 만호로 줄이는 대신 근로자주택 25 만호를 새로 추가하여 건설하는 것으로 계획을 수립하였는데 그 내용을 보면 [표 7-1-6]과 같다.

[표 7-1-6] 주택 200 만호 건설계획 수정(안)

구분	소득계층 (소득분위)	주택유형	평 형	건설호수	재 원
공 공	도시영세민 (1분위)	영구임대	7-12 평	25만호	정부재정
	저소득근로자 (2-4분위)	근로자주택	7-15 평	25만호	국민주택기금
	중산화가능계층 (3-5분위)	장기임대	10-15 평	15만호	.
	(.)	소형분양	10-18 평	25만호	.
민 간	중산층	중형분양	18-25 평	60만호	민영주택자금
	중산층이상	중형이상	25평초과	50만호	자기자금
계				200만호	

자료 : 건설부 관계자료 ('91.11월)

위와 같은 주택 200 만호 건설계획은 정부의 공공부문에 대한 지원은 물론이고 민간부문에 대해서도 원가연동제 실시, 택지공급확대 지원 등으로 당초 목표년도인 '92 년보다 초과달성하여 '91.9 월말 현재 착공기준 208 만호가 건설되어 사실상 완료되었다.

주택 200 만호 건설실적을 주택유형별로 살펴보면 [표 7-1-7]과 같다.

[표 7-1-7]에 나타난 바와 같이 민간부문은 정부의 적극적인 지원 및 계획기간 동안의 부동산경기의 호황에 힘입어 목표를 초과 달성하였으나, 공공부문은 부동산 경기상황에 따라 계획을 조정하지 않고 이미 수립된 건설계획에 따라 주택건설을 추진해 왔으며, 임대주택의 건설을 초기투입된 자금의 회수가 장기간 소요되므로 목표를 달성하지 못했다. 여기서 영구임대주택은 공급대상자인 도시영세민의 입주대상자가 당초 예상하였던 인원

각주 021)

보다 훨씬 적어 당초 25 만호 건설계획을 19 만호로 조정하였다.

[표 7-1-7] 주택 200 만호 건설추진현황

구 분	계 획 ('88-'92)	실 적			목표달성도 (%)
		'88-'90	'91.9	계	
· 공공부문	900	546	139	685	76.1
- 영구임대	250	103	35	138	55.2
- 장기임대	150	156	29	185	123.3
- 근로자주택	250	61	15	77	31.0
- 소형분양	250	226	50	276	110.4
· 민간부문	1,100	983	415	1,398	127.1
계	2,000	1,529	554	2,083	104.2

자료 : 200만호 주택건설실적 ('91.10. 건설부)

특히 주택 200 만호 건설계획은 과거의 주택건설 계획과는 달리 도시 저소득계층인 도시영세민, 저임금 근로자계층 등 저소득계층의 주거문제 해결을 위하여 정부는 막대한 재정을 지원하여 저소득층의 주거문제 해결에 크게 기여를 하였는데, 이는 주택정책의 획기적인 방향전환으로서 중요한 의미를 가지고 있다.

즉, 이는 지금까지 중산층을 대상으로 한 부동산경기 의존적, 시장경제 중심의 경제적 주택정책 위주에서 탈피, 저소득층의 주거문제 해결을 위해 재정을 지원하는 사회복지적 주택정책도 병행하여 추진하는 계기가 될 것이다.

3. 향후 주택정책방향

향후 정부의 주택정책으로 제 7 차 경제사회발전 5 개년계획기간('92~'96 년)중 주택정책방향을 보면

- (1) 제 6 차 계획기간 중 주택 200 만호 건설계획에 치중한 결과, 과도한 건설경기가 국제수지 및 국민소비성향에 중대한 영향을 끼쳤으므로 우리경제의 능력범위내에서 주택건설을 추진
- (2) 저소득무주택서민의 주택문제해소를 위하여 소형주택을 확대건설
- (3) 주택관련세제를 보완하고 주택전산망을 발전시켜 주택가격의 하향안정세유도
- (4) 중장기적으로 현행 분양가격규제에 따른 주택의 질적 수준저하와 가수요발생 등의 부작용을 개선하기 위한 분양가격 자율화방안 검토 등이다.

가. 주택건설계획

제 7 차 경제사회발전 5 개년계획기간 중에는 250 만호의 주택을 건설하는 것으로 계획을 수립하였는데, 이중 공공부문이 127 만호, 민간부문이 123 만호로 공공부문의 역할을 강조하였는데 이는 제 6 차 5 개년계획기간 중 주택건설 현황과 대비하면 잘 알 수 있다.

[표 7-1-8] 주택 250 만호 건설계획

구 분	'87 ~ '91 년	'92 ~ '96 년	계
공 공 부 분	88만호 (37%)	127만호 (51%)	215만호
민 간 부 분	149 (63%)	123 (49%)	272
계	237 (100%)	250 (100%)	487

자료 : 제7차 계획기간중 주택정책발전과 부동산관련 세제개선방안('91. 10. E.P.B), p. 6

한편 제 7 차 계획기간 중 GNP 대비 주택에 대한 투자비율을 보면 다음과 같다.

[표 7-1-9] GNP 대비 주택투자

(단위 : 조원)

구 분	'87~'91		'92~'96		비 고
	기간중	연평균	기간중	연평균	
주택투자액	52.2	10.4	83.4	16.2	투자율
G.N.P	740.2	148	1,449.2	289.8	'87-'91 : 7.1% '92-'96 : 5.8%

자료 : 제7차 계획기간중 주택정책발전과 부동산관련 세제개선방안('91. 10. E.P.B), p. 6

[표 7-1-10]에서 제 7 차 5 개년계획을 보면 소형주택건설을 확대하고 저소득계층의 주거문제에 중점을 둔 것이 그 특색임을 알 수 있다.

그리고 주택 200 만호 건설계획에서 최초로 도시 비공식부문 종사자중 최하위 계층인 도시영세민을 주택공급대상으로 설정한 점이 특색인데 반하여, 제 7 차 5 개년계획은 도시 비공식부문 종사자중 저소득 철거세입자를 공급대상계층으로 설정한 것이 특징이라고 할 수 있다.

대부분의 경우 철거세입자는 공식부문에 편입되지 못하여 소득수준이 낮고 불규칙적이어서 주택을 공급받을 기회를 얻지 못하고 있지만, 앞으로는 정부가 이들에게 공공임대주택을 공급할 계획이므로 저렴한 조건으로 쾌적한 주거생활을 영위할 수 있게 될 것이다.

위와 같은 내용을 담고 있는 제 7 차 5 개년계획기간 중 유형별 주택건설계획을 보면 [표 7-1-10]와 같다. 다음 [표 7-1-10]에서 보는 바와 같이, 정부에서는 공공부문에서 건설하는 주택의 규모를 전부 전용면적 18 평 이하로 하고, 민간부문에서 건설하는 주택도 1 단계 '94 년까지는 18 평 이하의 건설비율을 현행 35% 에서 대도시 50%, 중소도시 40%, 기타지역 35%로 높이고, '95 년도부터는 대도시의 경우 70% 수준까지 높여 소형주택을 중점, 건설하도록 할 계획이다.

또한 무주택근로자를 위한 근로자 주택을 확대 건설하여 제조업부문의 생산성제고를 간접적으로

지원할 계획으로 되어 있다.

[표 7-1-10] 제 7 차 5 개년계획기간중 주택건설계획

구 분	주 택 규 모	전 설 호 수	공 급 대 상
영 구 임 대	7 ~ 12평	20 천호	법정 영세민
공 공 주 택 (공공임대) (공공분양)	12평 이하	250 천호	도시저소득계층 (저소득 세입자) (저소득 청약저축 가입자)
근로자 주택	10 ~ 15평	500 천호	무주택근로자
소 형 분 양	18평 이하	500 천호	기타청약저축가입자
계		1,270 천호	

자료 : 제7차계획기간중 주택정책의 발전과 부동산관련 세제개선방안('91. 10. E.P.B)
p. 7-8

나. 공공임대주택의 공급조건

제 7 차 경제사회발전 5 개년계획기간('92~'96) 동안 법정영세민의 차상위계층과 저소득 청약저축가입자의 주거생활안정을 위해 건설되는 공공주택은 공공분양주택과 공공임대주택으로 나누어지는데, 이들 주택의 공급대상 및 공급조건을 보면 [표 7-1-11]과 같다.

다음 [표 7-1-11]에 나타난 바와 같이 제 6 차 5 개년계획에서 주택 200 만호 건설계획기간 중 도시영세민 주거생활 안정을 위한 영구임대주택건설에 소요되는 자금을 정부에서 재정을 지원한데 이어 제 7 차 5 년계획기간 중에도 도시저소득층의 주택건설을 위하여 정부에서 재정을 지원할 계획이다.

이는 지금까지 주택정책이 시장경제에 의존하던 경제적 주택정책에서 저소득층의 주거문제 해결을 위하여 재정을 지원하는 사회보장적 주택정책을 병행하여 추진하는 방향으로 전환하고 있음을 의미하는 것으로 향후 주택정책의 방향에 중요한 시금석이 될 것이다.

[표 7-1-11] 공공주택의 공급대상 및 공급조건

구 분	공 공 분 양	공 공 임 대
임 주 대 상	저소득 청약저축 가입자	절거세임자등 도시영세민
재 원 조 달	· 정 부 재 정 30%	· 정 부 재 정 50%
	· 국민주택기금 20%	· 국민주택기금 20%
	· 입주자 부담 50%	· 입주자 부담 30%
임 주 조 건	· 임 주 권 : 12평기준 1,400만원	· 보 중 금 : 12평기준 600-800만원
	· 거치기간(5년) : 45천원	· 월임대료 : 6-8만원
	· 상환기간(19년) : 96천원	

자료 : 제7차 계획기간중 주택정책의 발전과 부동산관련 세제개선방안('91. 10. 16 E.P.B등)
p. 8

다. 주택금융 계획

한편 제 7 차 5 개년계획기간 중 공공부문의 127 만호의 주택건설에 소요되는 자금조달계획을 보면 [표 7-1-12]과 같다.

[표 7-1-12] 재원조달계획

(금액단위 : 10억원)

구 분	건설호수	사 업 비	재 원 조 달		
			정부재정	국민주택기금	입주자부담
영 구 임 대	20	455	387	-	68
공 공 주 택	250	7,009	2,243	1,402	3,364
근 로 자	500	15,210	-	7,903	7,307
소 형 분 양	500	15,314	-	6,126	9,188
계	1,270천호	37,988	2,630	15,431	19,927

자료 : 제7차계획기간중 주택정책의 발전과 부동산관련 세제개선방안('91. 10. 16. E.P.B),
p. 10

라. 주택에 대한 가수요 억제 및 부동산세제개선

또한 주택에 대한 가수요를 억제하기 위하여 주택에 관한 전산체계를 [표 7-1-13]와 같이 개선 보완할 계획이다.

[표 7-1-13] 주택전산 추진

구 분	현 행	개 선	완료시기
대 상 지 역	6대도시 및 경기도	전 국	'91 년말
전 산 체 계	인 별	가 구 별	'92 년말
대 상 물 권	주 택	주택을 포함한 모든 건축물	'93년
대 상 범 위	주택소유실태	주택소유, 거주 및 건축허가 등 건축물 실태	'93년

자료 : 제7차계획기간중 주택정책의 발전과 부동산관련 세제개선방안('91. 10. 16. E.P.B),
p. 12

그리고 주택에 관한 세제도 개선하여 중대형 아파트에 대하여 양도소득세 과세를 강화하고 18 평 이하 소형주택에 대하여는 재산세 감면비율을 높이며 1 가구 다주택소유자에게는 합산과세하는 등 세제개선을 꾸준히 추진할 계획이다.

제 2 절 불량주택지역에 거주하는 저소득층을 위한 주거대책

1. 저소득층을 위한 정부의 주거대책

최근 정부는 저소득층의 주택문제를 해결하기 위해 영구임대주택, 장기임대주택, 근로자 복지주택, 사원임대주택, 소형분양주택 등을 공급하고 있는 바, 주택유형별 공급주체와 규모, 입주대상 및 입주자선정방법, 자금지원 및 용자조건 등을 살펴보면 다음 [표 7-1-14]과 같다.

불량주택정비사업을 촉진하기 위하여서는 세입자의 주거대책과 가수용시설용 주택이 마련되어야 하는데, 현재는 이러한 용도로 이용할 수 있는 장기임대주택의 건설이 중단되어 있고 영구임대주택은 생보자 및 의료부조자만이 입주가 가능하므로 저소득 세입자를 위한 임대주택은 없다는 실정이다.

따라서 불량주택지역에 거주하는 세입자중 저소득층의 주택문제해결을 위해서는 영구임대성격인 공공임대주택과 주택개량재개발사업이 상호연계되어 추진되는 방안을 고려해야 한다. 불량주택지역, 즉 주택개량재개발지역에 거주하고 있는 주민들과 공공임대주택의 수혜자가 동일하다고 볼 때, 두 사업은 사업의 설계, 입주자 선정 및 관리체계상 서로 연계를 갖고 이루어져야 한다.

또한 주택개량재개발 사업과정에서 원주민 입주율의 저조와 투기 및 세입자문제는 입주자의 경제적 능력을 고려하지 않는에서 비롯하고 있으므로, 재개발지역에 소규모임대주택을 공급하면서 저소득층이 입주할 수 있도록 정부지원이 지속적으로 이루어진다면 저소득층의 주거안정에 크게 기여할 것이다.

[표 7-1-14] 공공부문 유형별 주택공급제도

구 분	영구 임대	근로자 복지	시원용 임대	장기 임대	소형 분양
건설호수	25 만호	15 만호	10 만호	15 만호	25 만호
건설기간	'89-'92	'90-'92	'90-'92	'88-'92	'88-'92
주택규모 (평)	전용 7-12 (분양 11-16)	전용 7-15 (분양 11-20)	좌동	전용 10-18 (분양 14-24)	좌동
건설주체	주공, 지자체 기 건설하여 임대	주공, 지자체, 주택사업자, 기업이 건설 하여 분양	기업이 직접 건설, 임대하 거나 지자체 및 주택사업 자가 건설한 주택을 기업 이 매입하여 임대	주공, 지자체, 주택사업자가 건설, 임대	주공, 지자체, 주택사업자가 건설, 분양
임주대상	생활보호자, 의료보호자등 도시영세민	저소득 무주 택근로자	좌동	청약저축가입 자	좌동
임주자 선정방법	당해지역 거 주기간, 가구 주연령, 가구 원수등을 중 합하여 결정	소득, 근속기 간, 연령, 가구 원수등을 중 합하여 선정	좌동	주택공급에 관한 규칙에 의거 선정	좌동
자금지원 및 용자조건	용지비100%와 공사비의85% 를 정부채정 지원, 임대보증금 100-200만원 원임대료 3-4만원	호당1200만원 까지 국민주 택기금 용자, 5년거치 20년 상환, 이자율 초기5년 8%, 6년이후 10%	호당1200만원 까지 국민주 택기금 용자, 5년거치 20년 상환, 이자율 연 3%	호당1200만원 까지 국민주 택기금 용자, 5-10년거치 20년상환, 이 자율임대기간 연3% 분양전환시 10%	호당1200만원 까지 국민주 택기금 용자, 1년거치 19년 상환, 이자율 연 10%
기 타		기업이 근로 자용주택 건 설을 위해 보 유부동산매각 시 특별부가 세 감면, 부동 산취득시 자 구노력의무 면제	좌동	주공, 지자체 는 전세건설 호수의 10%내 외를 호당 전 용면적40㎡이 하로 건설하 되, 당해지역 청약저축가입 자율을 감안 하여 결정	좌동

출처 : 대한주택공사, [주택랜드북], 1990, pp48-49.

2. 정부의 지원정책

가. 주택금융부분 지원

우리나라의 주택금융체계는 공공부문의 국민주택기금과 민간부문의 주택은행 민영주택자금 및 국민은행, 시중은행, 농협, 생명보험회사의 주택매입자금으로 나눌 수 있다.

민간주택금융과 공공주택금융으로 이원화되어 있는 우리나라 주택금융의 운용에 있어 민간주택금융은 이제까지 거의 주택은행에 의해 공급되어 왔으나, 1987 년 이후에는 전 예금은행이 주택금융을 취급할 수 있도록 제도적 뒷받침이 마련되었고 그 효율성을 높이기 위해 (주택금융신용보증기금제도)가 운용되고 있다.

각주 022)

1981 년에 설치된 국민주택기금은 공공주택건설의 자금원이라고 할 수 있는데, 국민주택기금의 조성은 [표 7-1-15]에서 보는 바와 같이, 정부재정 출연금의 기여율이 낮고(1981~89 년간 총기금의 5.9%를 차지), 민간주택시장의 경기에 전적으로 의존하는 국민주택채권(1, 2 종) (같은 기간 동안 총기금의 29.2%를 차지)과 청약저축(14.8%)의 비중이 높기 때문에 자금조성의 불안정성을 내포하고 있으며, 이러한 주택재원의 조성방식은 민간건설자본의 이윤동기에 의존할 수 밖에 없는 주택공급체계와 연관된다고 하겠다.

[표 7-1-15] 국민주택기금의 조성실적

(단위 : 억원, %)

연도 구분	'81	'82	'83	'84	'85	'86	'87	'88	'89	계	비율
청약저축	131	534	1306	1919	266	-461	1252	1633	6936	11012	4.8
1종주택 채권*	1261	1795	2913	1786	1400	1323	1449	2144	3593	17664	3.8
2종주택 채권**	-	-	-	1011	758	726	154	374	893	4016	5.4
국민주택 채권	-	-	-	-	-	-	3000	-	-	3000	4.0
복권자금	61	78	100	118	107	115	113	112	307	1111	1.5
예탁금	390	458	246	-121	-68	2	105	-251	-61	735	1.0
융자금 회수금	229	496	447	292	356	505	1291	727	1388	5732	7.7
채권이자 증당	314	729	1806	857	463	-29	-613	539	983	5048	6.8
당기 순이익	-	-	-	-	169	315	419	843	1317	3063	4.1
차관자금	-	-	8	57	412	173	636	492	-11	1767	2.4
이월자금	164	179	1989	4216	3420	1293	262	380	2219	14122	9.0
정부 출연금	-	390	440	-	-	1000	1000	1600	300	4366	5.9
은행차입	-	-	-	-	-	750	-650	-100	2300	2300	3.1
합계	2550	4659	9255	10135	7283	5712	5914	8529	20162	74199	100.0

* 제1종 국민주택채권이란 국가 또는 지방자치단체로부터 면허, 특허, 허가를 받거나 등기, 등록을 청하는 자와 정부기관과 건설공사의 도급계약을 체결하는 자중 대통령이 정하는 자에게 강제적으로 매각하는 것이다.

** 제2종 국민주택채권이란 주택공급대상지중 투기과열지구 안의 주택수요자에 대해 발행하는 채권이다.

자료 : 한국주택은행, [연차보고서], 각년도

[표 7-1-16] 한국주택은행의 자금조달실적 추이

(단위 : 억원, %)

부 문	'81	'82	'83	'84	'85	'86	'87	'88	'89
자 본 금	-	70 (1.0)	50 (0.5)	100 (1.0)	100 (2.7)	50 (0.7)	100 (0.8)	50 (0.3)	50 (0.2)
일반예수금	1399 (29.9)	4052 (55.7)	5008 (53.5)	300 (5.2)	551 (-14.0)	565 (8.4)	4735 (38.7)	2267 (63.3)	12949 (42.0)
재형 저축	203 (4.3)	920 (12.6)	1284 (13.7)	1026 (17.9)	1196 (32.2)	2645 (39.2)	2763 (22.6)	1071 (-5.5)	763 (-2.5)
주택 부금	383 (8.2)	497 (6.8)	813 (8.7)	930 (46.3)	929 (25.0)	946 (14.0)	1005 (8.2)	1001 (5.2)	2323 (7.7)
대출금회수	402 (8.6)	449 (6.2)	724 (7.7)	575 (10.1)	612 (16.5)	659 (9.0)	907 (7.4)	1655 (8.5)	4732 (5.7)
충 당 금	263 (5.6)	102 (1.4)	85 (0.9)	48 (0.8)	140 (-3.8)	386 (5.7)	359 (2.9)	218 (1.1)	205 (0.7)
주택 채권	-	-	-	-	-	1500 (22.3)	2	-	858 (2.8)
이월 자금	1822 (39.0)	1165 (16.0)	1336 (14.3)	2268 (39.6)	1151 (30.9)	-189 (-2.8)	1526 (12.5)	3586 (18.5)	9254 (30.6)
잉여금기타	204 (4.4)	21 (0.3)	65 (0.7)	473 (8.3)	422 (11.3)	185 (2.7)	843 (6.9)	1674 (8.6)	3630 (12.0)
합 계	4676 (100)	7276 (100)	9368 (100)	5720 (100)	3719 (100)	6747 (100)	12235 (100)	9380 (100)	30239 (100)

자료 : 한국주택은행, [연차보고서], 각년도

다음으로 주택은행을 통한 민영주택자금의 조성방법을 살펴보면, 자금의 조성방법은 1980년대 중반까지는 주로 이자를 지불해야 하는 재형저축, 주택부금, 주택채권 등에 의존했으나, 1987년 이후에는 일반예수금의 비중이 증가하고 있음을 알 수 있다. 이는 일반예수금에 포함된 주택청약예금의 비중이 높아졌기 때문인데, 1978년부터 시행된 청약예금제도 또한 주택경기의 변동에 따라 그 증감이 변동하는 한계를 갖고 있다. '81년부터 '89년까지 주택은행의 주택자금 조달실적은 보면 [표 7-1-16]와 같은데 '85년까지 부진하였으나 주택경기가 호전된 '87년 이후부터 급증하였음을 알 수 있다.

이러한 주택자금의 지원은 주로 대규모 민간건설업체에서 건설자금을 융통해 주는 방식으로 배정되고 있다. [표 7-1-17]에서 보듯이 국민주택 기금의 경우 업체별 지원 분포의 두드러진 특징은 1985년 이후 민간건설업체의 비중이 크게 증가하고 있다는 것이다.

[표 7-1-17] 연도별 국민주택기금배정현황

(단위 : 억원, %)

구 분	1981	1983	1985	1986	1987	1988	1989
지 자 채	479 (20.5)	1329 (28.7)	869 (26.8)	2101 (31.8)	1701 (28.4)	1074 (15.1)	1602 (13.1)
주택공사	1738 (74.3)	2309 (49.8)	780 (24.0)	2547 (38.5)	2121 (35.4)	2733 (38.5)	2237 (18.3)
민간업체등	123 (5.2)	994 (21.5)	1596 (49.2)	1965 (29.7)	2177 (36.2)	3282 (46.3)	8411 (68.7)
합 계	2340 (100)	4633 (100)	3245 (100)	6613 (100)	5999 (100)	7090 (100)	12250 (100)

* 원 자료에는 '민간업체 등'이 '기타사업자'로 표기되어 있다. 여기에는 대체로 민간업체, 국가기관, 농협등이 포함되나 국가기관과 농협의 비중은 극히 낮기 때문에 민간업체에 대한 배정으로 보아도 무방하다.

출처 : 대한주택공사, [주택통계편람], 1990, p. 631.

따라서 안정된 주택금융체계를 확보하기 위해서는 무엇보다 청약저축이나 국민주택채권 등 주택경기에 의존적인 자금조달 구조를 탈피하여 장기 안정적인 자금조달체계를 마련해야 한다.

또한 자금을 효율적으로 공급하기 위해서는 국민주택기금과 민영주택자금의 지원대상 주택과 소득계층을 구분하여, 공공의 국민주택기금은 영세저소득층을 위한 임대주택 및 소형분양주택의 지원을 전담토록 하고 주택규모도 하향 조정하는 방안을 고려해야 할 것이다. 반면 민영주택자금은 중산층에게 지원하여 전체적으로 계층간의 주택취득을 촉진케 하고 신규주택에만 집중적으로 지원하는 현행방식에서 탈피하여 중고주택 및 주택개량자금에 대한 지원도 확대해야 할 것이다.

나. 주택관련조세부분의 지원

우리나라 주택관련 조세의 특징은 재산세의 누진구조 등을 통하여 자산구조 격차의 완화라는 분배적 측면에서 부동산과세를 이용하고 있으나, 조세의 징수현황을 살펴보면 취득관련 조세가 지방세수입의 42%, 보유관련조세가 20%를 점하고 있고(1987 년 기준) 稅收증가율도 취득관련 조세가 월등히 커서 주택경기에 따라 稅收가 불안정함을 보여주고 있는데, 주택관련 조세부담 현황을 보면 표 7-1-18 과 같다.

[표 7-1-18] 주택관련조세 부담현황

구 분	세 목		과세표준	세 율	비 고
취득관련조세	취 득 세		취득가격	2%	-
	등 록 세		취득당시가격	3.6%	방위세포함
보유관련조세	재 산 세	토 지	재산가액	0.3 ~ 7%	'90년폐지
		건 물	"	0.3 ~ 7%	초과누진세
	종합토지세		토지가액	0.2 ~ 5%	'90년시행
	도시계획세		토지 또는 건축물 가액	0.2%	-
	공동시설세		당해부동산가액	0.6 ~ 1.6%	-
양도관련조세	양도소득세		양도차익 - 양도소득공제	51 ~ 76.5%	초과누진세 방위세 포함

출처 : 한국주택은행, [우리나라의 주택문제에 관한 연구], 1989, p247.

주택사업자에 대한 조세는 지원형태로 나타나고 있으나 주택건설 원가가 절감되도록 유도하는 조세정책이 미흡하고, 전가(轉嫁)가 가능한 취득관련 조세 및 양도소득세가 중과되고 있어 오히려 조세로 인하여 주택가격이 상승하는 결과를 낳기도 한다. 임대주택 및 소형주택의 공급을 촉진하기 위하여 세제감면 내용을 보면 [표 7-1-19]와 같다.

[표 7-1-19] 주택사업자에 대한 조세지원 현황

대 상	세 목	지 원 내 용
임대주택사업	양도소득세	10년이상 임대시 : 면제
		5년이상 임대시 : 50% 감면
주택신축판매업	소득세	건설업으로 의제하여 종합소득세 부과
소형임대주택사업	지방세	취득세, 등록세 : 면제
		재산세 : 50% 감면

출처 : 한국주택은행, [우리나라의 주택문제에 관한 연구], 1989, p249.

소형주택을 저렴하게 공급을 촉진하기 위하여서 국민주택 건설용역 및 건설용지에도 세금을 감면해 주는데 그 내용은 [표 7-1-20]과 같다.

[표 7-1-20] 주택가격측면에서의 조세지원 현황

대 상	지 원 내 용	효 과
국민주택건설용역	부가가치세 면세	국민주택의 가격안정
국민주택건설용지	양도소득세 면제	양도소득세 전가에 의한 택지가격 상승 억제

출처 : 한국주택은행, [우리나라의 주택문제에 관한 연구], 1989, p249.

보유관련 조세의 경우 재산세의 기능이 강화되도록 과표를 조속히 현실화하여 부동산 투기를 방지하는데 기여할 수 있도록 하여야 하고, 양도소득세의 경우는 비과세대상을 축소하고 양도소득을 종합소득으로 편입하여 조세의 형평성을 제고해야 할 것이다.

또한, 주택공급의 확충을 조세측면에서 지원하기 위해서는 주택건설 원가절감을 위한 조세지원이 필요하다. 즉 택지를 저렴한 가격으로 조성하여 공급하기 위해서도 세제지원을 하는데 그 현황은 [표 7-1-21]와 같다.

[표 7-1-21] 택지조성지원 방향

원가항목	과세현황	정책방향	효 과
용지비	양도소득세 면제	개발이익환수제 실시	택지가격 안정
개발비	부가가치세 과세	부가가치세 零稅率 적용	整地, 도로, 상하수도 공사원가절감

출처 : 한국주택은행, [우리나라의 주택문제에 관한 연구], 1989, p254.

[표 7-1-22] 주택건설 지원방향

원가항목	과세현황	정책방향	효 과
기자재	부가가치세 과세	법인세감면 · 무자세액 공제 · 특별감가상각비 인정	기자재 기술개발 촉진 ---> 건설원가절감
건설용역	부가가치세 면세	부가가치세 영세율적용	건설원가절감

출처 : 한국주택은행, [우리나라의 주택문제에 관한 연구], 1989, p254.

제 2 장 관계법규

제 1 절 건설관련법률의 체계

1. 국토건설종합계획법

국토건설종합계획법은 국토를 종합적으로 이용, 개발 및 보전하며, 산업입지와 생활환경의 적정화를 기하기 위하여 국토건설종합계획과 그 기초가 될 국토조사에 관한 사항을 규제함으로써 국토의 경제적, 사회적, 문화적 발전을 이룩하여 국민의 복리향상에 기여함을 목적으로 한다.

2. 국토이용관리법

국토종합계획의 효율적인 추진과 국토이용질서 확립을 위해 국토이용계획의 입안결정, 토지거래의 규제와 토지이용의 조정 등에 관하여 필요한 사항을 정하는데 국토이용관리법의 목적이 있다.

이 법에 의해 결정된 국토이용계획은 다른 법령에 의한 토지이용에 관한 계획의 기본이 된다. 이들 법령은 토지구획정리사업법, 도시계획법, 택지개발촉진법, 농지보전 및 이용에 관한 법, 건축법 등이다.

3. 도시계획법

도시계획법은 도시개발을 위한 도시계획의 입안, 결정, 집행절차에 관하여 필요한 사항을 규정한다. 이 법에서 정하는 도시계획사업에는 재개발사업, 토지구획정리사업, 일단의 주택지조성사업, 일단의 공업용지조성사업 등이다.

그 밖에도 도시계획법 시행령 제 5 조의 2 규정에 의하여 <토지의 형질변경 등 행위허가기준에 관한 규칙>을 정하고 있다.

4. 토지구획정리사업법

토지구획정리사업은 도시계획구역 등 내에 있는 토지에 대하여 건전한 시가지조성을 위하여 정비, 개선과 대지로서의 이용도를 증진하기 위하여 시행되는 것으로, 이는 곧 토지의 구획, 형질의 변경 및 공공시설의 신설, 변경에 관한 사업이다.

5. 도시재개발법

도시의 계획적인 재개발에 관하여 필요한 사항을 규정함으로써 재개발사업을 촉진하고 도시의 건전한 발전과 공공복리의 증진에 기여함을 목적으로 설정하고 있다.

6. 건축법

건축법은 건축물이 설 대지의 규모, 위치에 따른 건축물의 용도별 종류와 대지에 대한 건축면적비율 및 구조의 안전, 높이 또는 건축물에 부수되어 설치되는 건축설비 등에 관하여

규정함으로써 건축물의 안정과 효용의 증가 그리고 도시미관의 보전 및 토지이용의 증진에 그 목적이 있다.

7. 토지수용법

공익사업에 필요한 토지의 수용과 사용에 관한 사항을 규정하여 공공복지의 증진과 사유재산권과의 조절을 도모함으로써 국토의 합리적인 이용, 개발과 산업의 발전에 기여함을 목적으로 한다.

8. 기타 관계특례법

가. 택지개발촉진법

택지개발촉진법은 1981 년에 제정되었는바 도시지역의 긴급한 택지난을 해소하기 위하여 주택건설에 필요한 택지의 취득, 개발, 공급 및 관리 등에 관하여 특례를 규정함으로써 국민주거생활의 안정과 복지향상에 기여함을 목적으로 한다.

나. 주택건설촉진법

1972 년 제정된 주택건설촉진법은 1977 년의 전문개정을 통하여 주택이 없는 국민의 주거생활의 안정을 도모하고 모든 국민의 주거수준의 향상을 목표로 하여 주택의 건설공급과 이를 위한 자금의 조달운용 등에 관하여 필요한 사항을 규정하는데 목적이 있다. 이 밖에 주택건설촉진법 제 32 조의 규정에 근거하여 <주택공급에 관한 규칙>이, 동법 제 31 조 및 제 41 조 등의 규정에 의하여 <주택건설기준 등에 관한 규정>이 공포, 시행되고 있다.

다. 임대주택건설촉진법

임대주택건설촉진법은 임대주택의 건설공급을 확대함으로써 국민의 주거생활의 안정을 도모하기 위하여 1985 년 제정된 특례법이다.

라. 공공용지의 취득 및 손실보상에 관한 특례법

공공사업에 필요한 토지 등의 협의에 의한 취득 또는 사용과 이에 따르는 손실보상에 관한 기준과 방법을 정하고 있는 공공용지의 취득 및 손실보상에 관한 특례법은 공공사업의 원활한 수행과 손실보상의 적정을 기하는데 목적을 두고 있다.

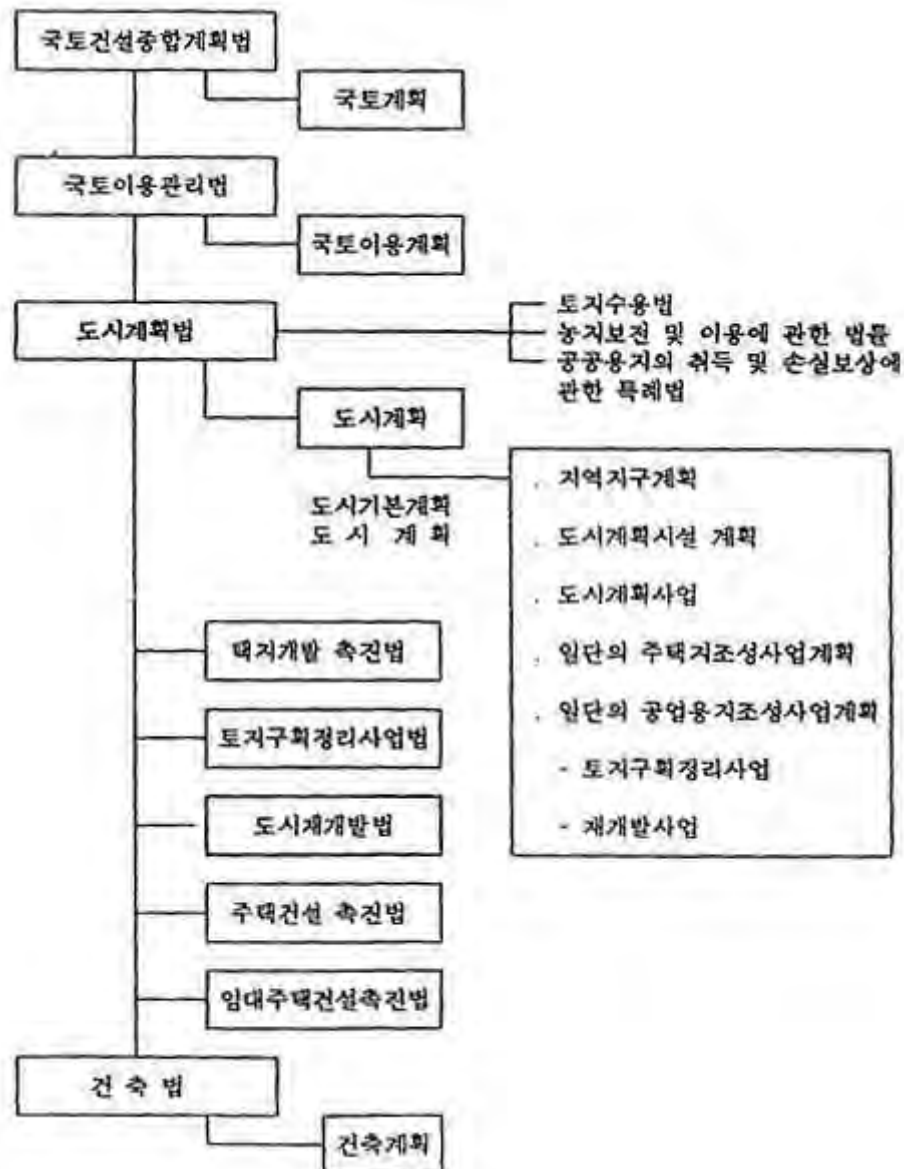
9. 건설관계법의 체계

지금까지 설명한 건설관계법을 도표로 정리하면 [표 7-2-1]과 같다.

[표 7-2-1]에서 보는 바와 같이 도시재개발사업은 도시재개발법에 의해 시행되고 있는

도시계획사업의 일종이다.

[표 7-2-1] 건설관계법 체계



제 2 절 불량주택정비사업에 관한 법규 중 관련사항 검토

1. 도시재개발법

가. 제정취지

국토공간 중 특히 도시공간의 합리적이고 효율적인 고도이용을 도모하고 도시기능을 회복하기 위하여 도시재개발사업을 효율적으로 추진함으로써, 인구 및 산업의 과도한 도시에의 집중과

건축물의 불량 노후화 및 공공시설의 부족 등으로 인하여 야기되는 여러가지의 도시문제를 해소함과 동시에 도시의 건전한 발전과 공공복리의 증진에 기여하기 위하여 제정되었다.

즉 도시재개발사업이란 도시계획시설이 몹시 불량하거나 또는 아직 정비되지 아니한 상태로 있어 도시로서의 기능을 다하지 못하거나 불량 또는 저층, 노후건축물 등이 밀집되어 있어 도시가 그 기능을 다할 수 없는 구역에 대하여 공공시설을 정비, 개량하고 건축물을 고층화 또는 토지이용효율을 증대시키는 등 도시기능을 회복시키거나 새로운 기능으로 전환시키기 위하여 실시하는 도시계획사업 중 하나인 것이다.

나. 연혁

연 도	개 정 내 용
1965년	도시계획법 제14조(기타 지구지정) 신설 · 불량지구개조사업을 촉진하기 위하여 필요할 때 재개발구역울 지정할 수 있다 · 재개발구역내 건축제한조항 제정
1971년	도시계획법에 재개발사업의 법적근거 마련 · 도시계획사업의 시행조항에 재개발사업시행조항을 개정삽입

	(제31조-53조 신설)
1972년	특정지구개발촉진에 관한 임시조치법 제정 · 재개발사업시행자에게 조세감면 특혜 부여
1973년	주택개량촉진에 관한 임시조치법 제정 · 주택개량사업을 별개의 도시계획사업으로 규정 · 재개발구역 지정시 종전의 용도폐지 및 변경가능성 부여 (양성화 가능성 부여) · 국, 공유지를 해당 지자체에 무상 양여 (공공무자를 위한 재원마련)
1976년	도시재개발법 제정 · 주택개량재개발사업 시행자에 대한 국, 공유지 무상양여조항 삭제 · 과소토지규모, 건물의 노후등으로 불량도기준설정을 하며, 이에 근거하여 재개발구역지정기준 설정 · 주택개량재개발사업에관한 별도 사업절차 등 규정
1977년	도시재개발법 시행령 제정
1978년	서울시 도시재개발사업 조례 제정
1981년	도시재개발법 개정 · 도시재개발구역을 수개지구로 분할하여 사업시행 · 건축물 소유자 중수 2/3이상의 동의 사항청부 · 주택철거시 가수용시설 설치후 사업시행토록 관련조항 보완 도시재개발법 시행령 개정
1982년	도시재개발법 개정 · 주택개량재개발과 도심지재개발을 구분하여 도시재개발법 제정 · 재개발사업 시행자 범위 확대 · 시행자에게 수용권 인정 · 분양신청 희망자에 대하여는 토지수용을 하지아니하는 것이 원칙이고 임차권도 보호
1983년	도시재개발법 시행령 개정 · 제3개발자의 사업비 예치보완

	사업시행에 따른 비용부담 시행보완 지방도시계획위원회에 토저소유자 참여
1984년	도시재개발법 개정 행정심판에 관한 규정 신설
1990년	도시재개발법 시행령 개정 가액평가시 공인감정평가업자의 의견참조조항신설

2. 도시저소득주민의 주거환경개선을 위한 임시조치법

가. 제정취지

1987 년 6.29 선언 이후부터 시작된 민주화 요구가 급속도로 진행되었는데 그 영향이 주택개량재개발사업에도 미쳤다. 특히 그때까지 전면철거 위주로 시행된 합동재개발방식이 사업시행과정에서 세입자에게 방 1 칸의 입주권 또는 2 개월분의 이주대책비를 지급하고 철거하였으나 이는 세입자의 주거문제 해결에 도움이 되지 아니하고 오히려 악화되자 세입자들은 주택철거에 반대하였다.

그럼에도 불구하고 강제철거를 계속함에 따라 세입자들의 집단적 저항을 가져왔으며, 이에 대한 사회빈민운동단체의 호응으로 재개발사업에 있어 강제철거문제는 정치·사회적인 문제로 크게 부각되기 시작하였다. 이러한 사회문제로의 대두는 정부의 관련부처뿐 아니라 각 정당에서 세입자의 주거대책 없는 전면철거방식의 현행 주택개량재개발방식이 문제가 있다고 보고, 새로운 불량주택정비정책의 방향을 모색하기 시작하는 계기가 되었다.

이에 정부는 그때까지 주택개량재개발 사업시행시 세입자문제가 발생된 동기를, 세입자 주거대책이 미흡한 상태하에서, 전면철거후 공동주택을 건설함에 따라, 주택가격 및 주거비 부담능력이 없는 대부분의 현지주민, 특히 세입자가 다른 지역으로 뿔뿔이 흩어지게 됨에 따라 공동체가 해체되고 그들의 주거불안정 문제가 더욱 심화되는데 있다고 결론지었다.

따라서 주민의 동의하에 현지개량방식을 적극 권장하는 방향으로 재개발을 시행하도록 하였는데, 그러한 정책방향에 따라 제정된 법이 '도시저소득 주민의 주거환경개선을 위한 임시조치법'이다. 주민이 희망하여 불가피하게 공동주택을 건설할 경우는 공공기관만이 사업을 시행하되 반드시 세입자에게 임대주택을 건설하여 공급하도록 했다. 이와 병행하여 생활능력이 부족한 도시영세민을 위한 영구임대주택건설도 병행하여 추진하게 되었다.

이러한 배경에서 제정된 주거환경개선사업은 시내 노후불량건축물이 밀집된 지역이나 공공시설의 정비상태가 불량하여 주거환경이 열악한 지역에 대하여 주택의 건설, 건축물의 개량, 공공시설의 정비 및 소득원의 개발 등을 통하여 도시환경개선 및 주민의 복지증진을 도모할 목적으로 행하여지는 사업이다.

주택개량재개발사업과는 달리 주거환경개선사업은 공공부문의 적극 참여하에 도시하부시설의

정비를 바탕으로 하여 주민의 능동적 개발을 유도하는 방향으로 사업이 추진되고, 전면철거후 공동주택 건설시에도 그때까지 합동재개발사업이 민간업체 중심으로 추진된 것과는 달리 공공기관만이 참여하여 세입자의 주거안정을 위하여 반드시 임대주택을 건설하도록 함으로써 지역주민의 주거안정과 생활향상을 목적으로 하고 있다.

나. 연혁

1989. 4. 임시조치법의 제정

1989. 8. 동법 시행령 제정

1999. 12. 31. 까지 한시 적용

제 3 절 불량주택정비사업 관련법규 및 관련사항

주택개량재개발사업 시행시 도시재개발법에는 사업시행절차만 규정되어 있고 주택건설 및 건축기준, 건축기준 등에 관해서는 여타 관계법을 준용 또는 의제하도록 되어 있다. 또한 사업을 촉진하기 위하여 세제감면 혜택을 주는 등 관계법에 지원하고 있는데 이를 보면 [표 7-2-2]와 같다.

[표 7-2-2] 주택개량재개발사업 관련법규

관 련 법 규	내 용	근 기
주택건설촉진법	· 사업시행인가시 주택건설촉진법 제33조에 의한 주택건설사업계획 승인으로 봄 · 국민주택의 전매행위 제한등 전에 금지 제한에 대한 예외	제38조의 3
주택건설촉진법시행령	주택재건명입의무 규정	제17조
주택공급에 관한 규칙	주택개량재개발사업으로 건설되는 주택에 대한 적용제외	제3조 6호
국민주택기금운용 및 관리규정(건설부훈령)	규모 60㎡이하 주택에 대한 국민 주택기금 우선용자	국민주택기금 대출규정(주은)
조세감면규제법	도시재개발구역내 토지를 사업 시행자에게 양도하는 경우 양도 소득세 50% 면제규정	제58조 제1항
지방세법	재개발사업의 시행으로 인하여 소유자가 환지받는 경우와 사업 시행자가 채비지 또는 보유지를 취득하는 경우에 취득세 비과세	제109조 제3항
소득세법	재개발사업에 따라 조합원으로 참여한 자가 재개발사업 시행 기간중 다른주택을 취득하여 거주하다가 관리처분계획에 따라 취득하는 주택으로 세대전원이 이사하는 경우 양도소득세 비과세	시행규칙 제6조 제4항

관 련 법 규	내 용	근 거
도시계획법	도시재개발구역지정고시 및 필요 사항준용, 공공시설 및 토지등의 귀속, 국공유재산의 처분	제2조 1항5호, 제82조, 83조, 87조, 시행령 제68조
공공용지취득 및 손실 보상에 관한 특별법	재개발사업지구의 세입자에게 이주대책비지급에 대한 내용 규정	시행규칙 제30조의 2
토지수용법	재개발사업을 위한 토지의 수용 및 사용시 준용, 분양신청시는 절차배제, 현물보상, 사후보상 원칙 첨가	제3조, 제50조등
토지구획정리사업법	관리처분계획 수립시 판지에 관한 사항 준용	법38, 46, 54, 55조 도시재개발법 제65조 제2항
건축법	건축허가사항, 비면및 담장의 구조, 승인및 인가에 대하여는 적용배제하나 용적율, 건폐율 등 필요사항 준용	제5조 제5항 제45조 제1항 제2, 4호 제65조 제2항
농지보전 및 이용에 관한 법률	주거환경개선계획이 고시된 때에는 농지전용에 대한 허가가 있는 것으로 봄	주거환경개선임시조치법 제8조
주차장법	단지조성사업에 따른 노외주차장 설치, 재개발사업 구역안의 건축물 부설 주차장설치 기준에 관해 규정	제12조의2 시행령 제6조 제3항
도시교통정비촉진법	재개발사업시행시 교통영향평가를 실시하여야 할 범위 규정	시행령 제9조 제1항
특별, 직할시 재개발 구역내 토지 및 건축물에 대한 시세과세면제에 관한 조례	재개발구역내의 토지 및 건축물에 대하여 재개발사업시행을 위하여 취득하는 경우에 시세 (취득세, 등록세)의 과세면제에 관한 사항 규정	조례 제2조
서울시 재개발사업 조례	가격평가위원회 운영규정 및 평가절차, 수익자부담금 부과, 재개발사업기금의 관리운용 규정	조례 제2조, 3조, 제6조, 제7조
서울시 건축조례	도시재개발구역내에서의 용적율 완화규정	조례 제39조

제 3 장 주택개량재개발사업 시행절차와 그 내용

제 1 절 재개발기본계획

도시재개발법 제 3 조에 의하면 인구 100 만인 이상인 시의 시장은 재개발기본계획을 작성하여 건설부장관에게 제출하도록 되어있다. 인구 100 만인 이상의 도시외에도 해당 도시의 도시기본계획에 의한 목표년도의 계획인구가 100 만인 이상인 도시나 건설부장관이 재개발기본계획의 작성이 필요하다고 인정한 시 또는 군의 시장, 군수도 재개발기본계획을 수립, 건설부장관에게 제출하여야 한다.

1. 재개발기본계획의 내용

재개발기본계획에는 재개발기본방향, 재개발구역의 지정대상범위, 교통계획, 토지이용계획, 공급처리시설계획, 건축시설에 대한 건폐율 및 용적율, 단계별 투자계획을 정하도록 되어 있다. 그 밖에 어떠한 방법으로 재개발사업을 시행할 것인가, 즉 수복재개발, 보건재개발 또는 철거재개발등의 재개발시행방식 등에 대한 계획도 재개발기본계획에 포함되어야 한다.

2. 기본계획의 수립원칙

재개발기본계획 수립은 도시재개발업무지침 제 5 조에 명시되어 있는데 그 내용을 보면 다음과 같다.

첫째, 재개발사업이 도시전체의 형평개발에 기여할 수 있도록 그 기본방향을 제시하여야 하며, 그 기본방향은 재개발의 기본목표, 인구, 산업, 환경 등 재개발에 관계된 지표와 재개발대상구역의 공간구성, 기능의 배치, 경관조성에 관한 기본방향, 재개발전략 등을 포함하고 있어야 한다.

둘째, 장기적이고 종합적인 계획이 되도록 수립하여야 한다.

셋째, 재개발사업계획수립 및 시행에 지침이 될 수 있도록 개발방향을 제시하여야 한다.

넷째, 재개발구역안의 공간구성, 기능 및 환경 등에 관한 양적 질적 기준이 제시되도록 하여야 한다.

다섯째, 토지의 합리적인 고도이용과 공공시설의 확충 및 도시기능의 다양화를 통하여 도시의 공동화 현상이 발생하지 않도록 계획을 수립하여야 한다.

여섯째, 역사적 유물, 전통건물 등 보존가치과 있는 건축물 및 상태가 양호한 건물은 보존될 수 있도록 계획을 수립하도록 한다.

일곱째, 토지의 고도이용에 따라 발생하는 도로, 주차장, 공원, 녹지 등 공공시설이 충분히 확보되도록 계획하되 특히 도심지에 있어서는 가급적 도로로 구획된 일정규모의 녹지가 확보되도록 계획한다.

여덟째, 재개발사업이 건전하게 시행될 수 있는 방안을 제시한다.

아홉째, 도심지 및 주변지역에 있어서는 주택개량재개발도 계획의 대상에 포함한다.

열번째, 에너지의 소비를 절약할 수 있도록 다음사항이 반영되도록 하여야 한다.

- ① 도로, 주차장 등 교통시설의 확충에 의한 교통소통의 원활과 주차난의 해소
- ② 주거시설, 업무시설, 기타 시설의 복합화를 통한 도보생활권 형성
- ③ 집단에너지 공급체제의 적극 활용

열한번째, 수립된 재개발 기본계획은 다른 법령에 의한 상위계획에 부합되어야 하며 불가피하다고 인정되는 경우를 제외하고는 변경하지 않아야 한다.

3. 재개발기본계획의 수립절차

재개발기본계획은 시장이 수립하여 지방도시계획위원회의 심의를 거쳐 건설부장관에게 제출하여 승인을 받아야 한다. 이에 대한 절차를 도표로 보면 [표 7-3-1]과 같다.

[표 7-3-1] 재개발기본계획 수립절차

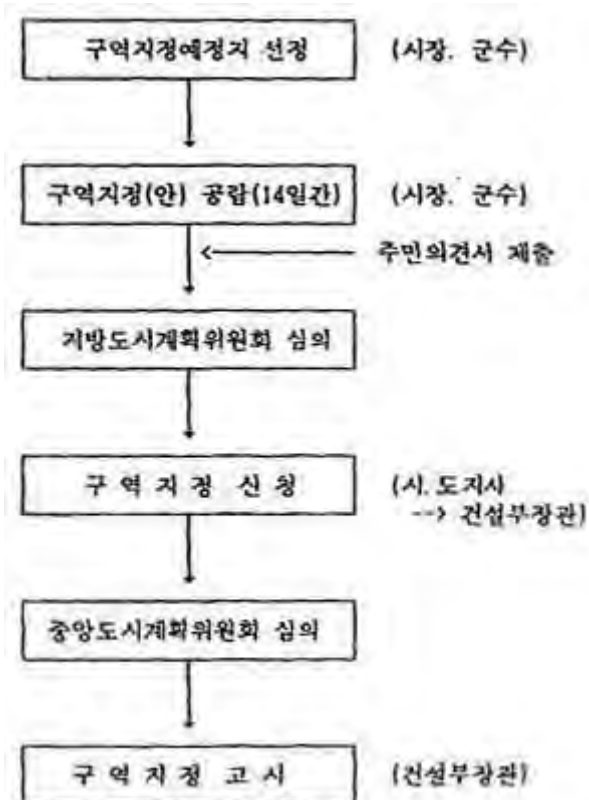


제 2 절 구역지정

1. 구역지정 절차

시장 또는 군수가 재개발구역을 지정신청하고자 할 때에는 재개발구역 지정요건을 갖춘 구역에 대하여, 재개발기본계획에 적합하도록 계획을 입안한후 14 일간 주민공람절차를 거쳐 시도지사에게 제출하여야 한다. 시도지사는 동 계획을 지방도시계획위원회심의를 거쳐 건설부장관에게 구역지정승인신청을 하면 건설부장관은 중앙도시계획위원회의 심의를 거쳐 재개발구역을 지정하는데, 그 절차는 [표 7-3-2]와 같다.

[표 7-3-2] 재개발구역 지정절차



위와 같이 법적인 절차에는 명시되어 있지 아니하지만 재개발사업은 주민의 재산 및 이해와 밀접한 관계가 있으므로 실제로 재개발구역 지정시 주민의 동의를 받고 있다. 이러한 절차는 향후 재개발사업 시행시 주민의 민원을 예방하는데 크게 도움이 될 뿐만 아니라 민주적인 사업시행절차로서 평가받을 수 있을 것이다. 또한 최근에 구성된 지방의회의 구역지정 절차에 대한 지방의회 의견수렴 절차가 포함될 것이다.

2. 구역지정대상

가. 재개발구역지정 일반기준

도시재개발법 제 4 조 제 1 항에 재개발구역지정 기준이 다음과 같이 명시되어 있다.

- ① 그 구역안의 토지면적(공공시설용지 제외) 1/2 을 초과하는 부분이 최저 고도지구이고, 그 최저고도지구안에 있는 총 건축물의 바닥면적이 2/3 이상에 해당하는 건축물이 최저고도의

높이에 미달되어 있을 때

② 방화지구로서 그 방화지구 안에 있는 총건축물의 바닥면적의 2/3 이상에 해당하는 건축물이 방화구조로 되어 있지 아니할 때

③ 그 구역안의 건축물 중 내화구조가 아닌 2 층 이하의 건축물의 바닥면적(지하층은 제외)의 합계가 그 구역안에 있는 총 건축물의 바닥면적 합계의 2/3 을 초과하고 있을 때

④ 그 구역안의 공공시설의 정비에 따라 토지가 건축대지로서 그 효용을 다할 수 없게 되거나 과소토지로 되어 도시의 환경이 현저히 불량하게 될 우려가 있을 때

⑤ 그 구역안의 건축물이 노후 또는 불량하여 그 기능을 다할 수 없거나 건축물이 과도하게 밀집되어 있어 그 구역안의 토지의 합리적인 이용과 가치의 증진을 도모하기 곤란할 때

⑥ 그 구역안의 인구, 산업 등이 과도하게 집중되어 있어 도시기능회복을 위하여 토지의 고도이용이 요청될 때

이 기준은 주로 도심재개발사업에 적합하도록 설정되어 있어 주택개량재개발사업의 경우 위의 기준이 보완 또는 개선되어야 할 것이다.

나. 과소토지 등의 기준

재개발구역 지정시 과소토지 및 건축물의 노후불량기준은 도시재개발법 제 3 조의 2 에 명시되어 있는데, 그 내용을 보면 다음과 같다.

① 건축법상 대지면적의 최소한도에 미달되는 토지

② 토지의 형상이 건축하기에 부적합한 경우의 토지

③ 건축 구조상 또는 위생상 위해를 우려가 있는 건축물

④ 도시미관이나 주거환경에 현저한 지장을 가져올 우려가 있는 건축물이다.

다. 주택개량재개발구역지정 기준

도시재개발법 제 4 조 제 4 항에는 재개발구역 지정에 관하여 일반적인 기준이 명시되어 있는데 그 기준이 주로 도심재개발구역 기준으로 정하여져 있으므로 이를 보완하기 위하여 도시재개발업무지침 제 17 조 제 2 호는 주택개량재개발구역지정 기준을 따로 자세히 정하고 있는데 그 기준을 보면 다음과 같다.

① 구역지정대상은 노후 또는 불량건물이 밀집되어 주거환경이 불량한 부분으로 한정하되 건축물의 연령, 구조, 설비에 의한 불량 정도와 이들 건물의 과밀정도, 상하수도, 도로 등 공공시설의 설치와 이용상태 및 대지의 규모, 면적 등 주거환경의 안정성과 위생상태 및

도시미관 등을 종합적으로 판단하여 정하여야 한다.

② 재개발구역에는 원칙적으로 공원, 녹지, 나대지를 포함하여서는 아니된다. 다만, 지형여건, 건물의 배치, 토지이용계획의 증진을 위하여 필요한 경우 또는 순환재개발 방식으로 시행하기 위하여 필요한 경우에는 이를 포함하여 계획할 수 있다. 이 경우 공원 및 녹지의 해제를 선행 또는 동시에 행하여야 한다.

③ 구역의 범주는 지형, 행정구역, 사업규모, 주민의 의견과 부담능력을 감안하여 하나의 구역이 동시에 사업이 시행될 수 있도록 정한다.

④ 결정하고자 하는 구역의 재개발계획이 다른 도시계획과 일치하지 아니하는 경우에는 관련 도시계획의 변경도 동시에 검토하여야 한다.

⑤ 재개발사업의 시행으로 도로 등 기존의 공공시설의 기능발휘에 장애가 되지 아니하도록 구역을 정하거나 기능이 발휘될 수 있는 시설을 설치할 수 있도록 구역을 정하여야 한다.

⑥ 지정하고자 하는 구역경계부근에 도로가 있는 경우에는 그 도로를 경계선으로 한다. 다만, 개설된 도로는 구역에서 제외하고 개설되지 아니한 계획도로인 경우에는 구역에 포함시킬 수 있다.

⑦ 재개발구역의 진입도로가 필요한 경우에는 재개발구역 지정시 동시에 결정한다.

⑧ 구역의 형태는 재개발사업시행시 가급적 효율적인 토지이용이 될 수 있도록 정한다.

⑨ 구역의 경계선을 원칙적으로 도로를 기준으로 하되 지적경계선을 기준으로 할 경우에는 가급적 직선의 형태로서 굴곡이 심하지 않도록 정한다. 이 경우, 구역경계선으로 인하여 분할되는 구역외의 대지는 건축법상 건축이 가능하도록 하여야 한다.

⑩ 구역의 범위를 확정함에 있어 그 한계선을 토지의 지적한계선 등을 기준으로 함으로써 불가피하게 건축물이 저해되는 경우를 제외하고는 건물이 포함되지 아니하도록 계획하여야 한다.

3. 구역지정 효과

위와 같이 구체적인 구역지정기준이 보완되었으나 주로 경계선책정 기준에 관하여 명시되어 있을 뿐 건물의 노후불량기준, 과소토지기준, 공공시설의 정비대상기준 등이 명시되어 있지 아니하므로 이 부분에 대한 보완대책이 뒷따라야 할 것이다.

재개발구역이 지정고시되면 동구역안에서는 도시계획법 제 4 조에 의거 다음과 같은 행위의 제한이 가해진다.

① 토지의 형질변경, 토석의 채취

② 건축물 기타 공작물의 신축, 개축, 증축이나 이동이 용이하지 아니한 물건의 설치 또는 퇴적

③ 토지의 지적분할

그리고 시장 또는 군수에게는 재개발구역 지정고시가 있는 날로부터 2 년 이내에 재개발사업 계획을 입안하여 건설부장관에게 승인 신청하여 결정을 하도록 되어있다.

제 3 절 사업계획

1. 재개발사업계획의 내용

재개발사업계획은 대상구역별로 시행자가 시행계획을 수립하는데 있어서 기준과 범위는 정하여 주는 계획으로 토지이용, 건축규모, 배치 및 동선 등에 관한 기준을 설정한다. 그에 포함되어야 할 내용으로는 재개발사업명칭, 구역설정, 지구로 분할시행여부 결정, 건물의 규모결정, 건물의 배치, 배열, 주된 용도, 용적율 등, 공공시설용지지정, 건물(시설물) 간의 상호관계 및 도시공간구조, 편성의 기능계획 등이 있다.

원칙적으로는 계획은 해당 시장, 군수가 수립하여야 하나 국가계획과 관련되거나 공익상 필요한 경우 건설부장관이 수립할 수 있다.

2. 재개발사업계획의 입안과 결정

가. 지적고시 및 사업계획결정 준비

도시재개발법 제 4 조에 의거, 재개발구역을 지정하여 고시하면 시장 또는 군수는 2 년 이내에 도시계획법 제 13 조에 의거 해당 재개발구역에 대한 지적도를 작성하여 시, 도지사에게 제출하여 지적고시를 하게 한다. 지적고시가 되면 시장 또는 군수는 해당 재개발구역에 대한 사업계획 입안준비를 한다.

재개발구역이 지정되거나 변경 또는 구역이 수개 지구로 분할될 때에는 지적공사에서 시행한 측량결과를 가지고 시장, 군수는 지적도를 작성한다.

나. 기초조사

사업계획을 수립하기 전에 시장, 군수는 법 제 5 조 제 2 항에 따라 재개발구역 안의 인구·산업의 현황, 토지 및 건축물의 이용현황, 도시시설의 설치상황 등을 조사해야 한다. 그 외에도 토지 및 건축물의 현황, 교통량, 가구의 규모, 구역주민의 직업분포, 토지 및 건축물 가격의 변동추이와 주민의 사업추진능력과 전망 등도 조사항목에 포함된다. 이러한 조사에서 장래계획은 재개발사업 완료후를 기준으로 한다.

다. 사업계획 결정절차

재개발구역에 대한 지적이 고시되면 시장, 군수는 재개발구역 지정고시일로부터 2년 이내에 재개발사업계획을 입안하여 건설부장관에게 결정을 신청하도록 되어있다. 이에 대해 중앙도시계획위원회의 의결을 통해 건설부장관이 결정하도록 되어 있는데 이 결정절차가 시, 도지사에게 위임되고 있다. 다음과 같이 대통령령으로 정하는 경미한 사항의 변경은 중앙도시계획위원회의 의결을 거치지 않고 건설부장관이 이를 결정하거나 당해 사업계획을 입안한 시장 또는 군수가 건설부장관에게 신고함으로써 결정된다.

라. 재개발사업계획의 기준

도시재개발법 제 58 조에 의거 주택개량재개발사업의 경우 법 제 6 조 제 2 호 및 제 3 호의 규정에 의한 건축물 및 건축부지정비에 관한 계획작성을 생략할 수 있도록 되어있으나 전면철거후 공동주택을 건설할 경우에는 도시재개발업무지침 제 20 조에 의거 재개발사업계획을 수립하도록 되어 있어 사실상 현지개량 방식으로 사업을 시행할 경우에만 사업계획 수립이 생략된다고 할 수 있다.

시장, 군수가 재개발사업계획을 입안하고자 할 때에는 도시재개발법 제 6 조에 의거 도로, 공원, 광장 등 공공시설은 당해 구역에 적정한 배치 및 규모가 되도록 계획하고 이미 결정된 도시계획이 있을 때에는 그 계획에 연관되게 하여야 하며 건축물의 정비에 관한 계획은 시가지의 공간을 유효하게 이용하고 건축물이 도시계획상 당해 지역, 지구의 적용한 용적·건축면적·높이·배역 및 용도구성을 갖춘 건전한 고도이용형태가 되도록 하고 건축부지의 정비에 관한 계획은 위의 기준에 따른 고도이용형태에 적합하고 적정한 가구가 형성되도록 할 것 등을 기준으로 재개발사업을 수립하여야 한다.

그리고 재개발사업시행을 위하여 필요하다고 인정할 때에는 재개발구역을 2 개 이상의 지구로 분할하는 것으로 재개발사업계획을 정할 수 있으며 이 경우 사업시행자는 지구별로 사업을 시행할 수 있다.(법 제 6 조의 2)

마. 사업계획결정고시의 효력

건설부장관은 재개발사업계획이 결정되면 이를 지체없이 관보에 고시하고 시, 도지사에게 통보하여야 하나 사업계획결정업무가 시, 도지사에게 위임되었으므로 시, 도지사가 이를 행한다. 재개발사업계획이 결정고시되면 재개발사업계획의 내용중 도시계획으로 결정하여야 할 사항은 동 계획의 결정이 있는 경우 도시계획법에 의한 도시계획으로 결정된 것으로 간주되며, 도시계획법에 의한 도시계획의 결정이 되어 있는 것으로 재개발사업계획에 위배되거나 저촉되는 것은 동 계획의 결정으로서 폐지된 것으로 간주한다.(법 제 5 조 제 7 항)

그리고 사업계획을 결정고시하면 이주대책수립대상 세입자를 선정하는 기준일이 정해지는데 그 기준은 사업계획 결정고시일 현재 당해 구역에 3 개월 이상 거주한 세입자를 대상으로 하여 기준에 해당하는 세입자에게는 공공용지 취득 및 손실보상에 관한 특례법 시행규칙 제 30 조의 2

규정에 의한 주거대책비를 지급하거나 임대주택 입주권을 공급하여야 한다. 다만 다른 법령에 의하여서나 여타 재개발사업 시행시 주택의 입주권을 받은 일이 있는 주거대책비를 지급받은 일이 있는 세입자는 제외된다.

타 법령에 의해서나 또는 여타 재개발사업 시행시 임대주택입주권을 받은 일이 있거나 주거대책비를 지급받은 일이 있는 자는 주택은행에 전산입력되어 있거나 지자체에 전산 입력되어 있어 이를 조회하면 확인이 가능하다.

제 4 절 후보지 선정

1. 후보지선정의 의의

후보지라 함은 건설사업을 시행하기 위하여 조사한 일단의 토지로 구획된 구역 또는 지구를 말하며 후보지선정이란 건설사업을 행하기 위하여 사업대상지구를 결정하는 것이다. 그러므로 재개발사업에 있어서 후보지선정은 사업시행자가 재개발사업을 시행하기 위하여 재개발구역 중 사업대상지구로 선정하는 것을 말한다.

적격후보지의 선정여부가 공사시공은 물론이며 임대 또는 분양 등 사업성 및 자금회수에 직접적인 영향을 미침으로 후보지의 조사선정에는 세밀한 사업성 검토 등이 필요하다.

2. 후보지 선정기준

주택개량재개발사업 후보지는 재개발구역 또는 지구 중에서 선정하며 물론 경우에 따라서는 재개발구역지정을 추진 중에 있는 구역을 후보지로 선정할 수도 있다. 재개발사업은 주민이 권리자이므로 주민의 동의를 받아야 하며 또한 사업시행전에 주민의 동의를 받아야 추진이 원활하므로 주민동의를 얻을 수 있는 지역을 선정하여야 한다. 순환재개발방식에 의해 사업을 시행할 경우에는 순환개발용지의 확보도 동시에 선정해야 하며, 전면철거후 공동주택 건설방식으로 재개발사업을 시행할 경우에는 가수용시설의 확보문제도 고려하여야 한다.

다음으로 사업후보지는 사업성이 있는 지역이어야 한다. 즉 주택을 건설하여 적기에 임대 또는 분양이 완료되어 적기에 투입자금의 회수가 가능하여야 한다. 따라서 사회, 경제, 행정적 측면에서 그 지역의 인구증가 추세나 소득수준 그리고 그 지역의 장기 도시기본계획이나 그 지역의 발전전망, 주택 등의 거래시세 및 전세가격 등 수요에 미치는 영향에 대한 조사분석 및 검토가 필요하다.

또한 그 지역의 생활여건 및 간선시설이 설치되어 있거나, 아니면 지자체 등에서 기히 설치계획이 수립되어 있거나 시행자가 설치하여야 할 경우 설치가 용이한 지역을 선정한다. 생활여건의 정확한 개념정의는 없으나 일반적으로 인간이 생활을 하는데 필요한 제반 편의시설을 말한다.

예를 들면, 시청, 구청, 동사무소 등 공공시설, 역, 터미널 등 교통시설, 교육시설, 병원, 약국 등 보건위생시설, 상가, 점포 등 상업시설, 종교시설 등의 근린시설과 주택단지 내의 기간이 되는 부대시설(전기, 도로, 상하수도 등)과 그 부대시설을 당해 주택단지 밖에 있는 동종의 기간시설에 연결시키는 도로, 상하수도, 전기 등 간선시설 등을 말한다.

그리고 관련법령에 저촉되지 아니하거나 저촉사항의 해제가 가능한 지역이어야 한다. 즉, 계획적이고 효율적인 토지사용과 토지거래질서 확립을 위하여 토지에 가해진 각종 공법, 예를 들면, 국토이용관리법, 도시계획법, 산림법, 농지의 보전 및 이용에 관한 법률과 군사시설보호에 관한 법률 등에서 정한 행위제한 규정에 저촉되지 않고 토지를 이용할 수 있어야 한다.

3. 후보지조사사항 주요항목

가. 도시현황조사 : 상위계획과의 관계, 인구 및 주택현황, 교통 및 공급처리시설

나. 대상지구조사

(1) 자연적 조건조사

위치 및 지구규모, 지형·지세 등, 지질지반

(2) 인문적 요소조사

토지이용현황, 교통현황, 공급처리시설, 공공시설, 지장물 현황 및 보상비추정 토지가격, 개발규제사항

(3) 미관상 요소

주변환경, 공간형태

4. 후보지 검토

가. 지가추정 : 지목별로 실거래가를 조사하여 평균지가와 표준지의 공시지가를 참고하고 지가를 추정

나. 후보지 및 주변현황 : 경사도, 건물배치방향, 지반상태, 토지, 관습로 또는 수로통과여부, 주변 토지이용 개발상태

다. 지장물 현황

라. 관계법 규제사항

(1) 국토이용관리법 및 수도권정비계획법의 제한사항 검토

(2) 국토계획상의 용도지역과 규제사항, 지구내 도시계획도로 폐지여부, 재정비계획승인 및 지적고시관계

(3) 농지의 보존 및 이용에 관한 법률상 농지전용 가능여부 및 대체농지조성비 납부여부와 군사시설보호구역에 대한 규제사항 등을 확인하여 관련기관과 협의

마. 간선시설 현황 및 계획 : 지자체의 관할도면을 참고하여 간선시설현황을 현지조사, 확인하고 향후계획과 종류별 설치범위를 파악

(1) 진입도로의 폭 및 거리

(2) 상수도관경 및 용량과 설치길이

(3) 하수도규격 및 용량과 농수로와 합류여부

바. 일반현황 조사

(1) 주택거래 현황

(2) 공동주택 분양사례

(3) 후보지내외의 건축허가 사항

(4) 인구 및 주택현황

사. 생활여건시설 조사

공공시설, 교육시설, 보건위생시설, 교통시설, 상업 및 종교시설 등 편익시설의 후보지와의 거리를 조사

아. 재개발구역의 주요조사검토 사항

(1) 사업성 및 분양성

(2) 국토이용계획, 수도권정비계획의 저촉여부

(3) 농지전용의 가능성, 군사시설보호구역의 저촉여부

(4) 지구내 도시계획시설의 현황, 장래의 설치계획

(5) 주변의 개발현황과 개발전망

(6) 지구의 사회, 경제적 위치

(7) 지구계 결정의 타당성

(8) 용도지역의 변경가능시점

(9) 진입로

(10) 가수용시설

(11) 사업추진현황

(12) 환경영향평가 및 교통영향평가대상 여부 등

이중에서 특히 중요한 것은 공동주택을 건설할 경우 법적기준에 맞는 진입로가 기히 설치되어 있는지 설치되어 있지 아니하면 도시계획으로 계획되어 있는지, 계획되어 있으면 지자체에서 언제 설치할 계획이 있는지 여부를 정확히 조사하여야 한다.

그리고 재개발사업 시행후 새로이 건설한 공공주택에 지구내 주민 모두에게 공동주택입주권을 줄 수 있는 공동주택의 건설가능여부의 지자체의 협조여부를 사전에 면밀히 조사분석하고 지자체와 협의하여야 한다.

또한, 재개발사업을 시행하려면 반드시 주민동의를 받아야 하므로 주민이 재개발사업을 희망하고 있으며 그들의 요구사항과 동태는 어떤 것인지를 파악하고 공사기간 중 주민의 가수용대책을 세울 수 있는 가수용시설 확보여건도 검토하여야 한다.

제 5 절 재개발사업 시행자

1. 사업시행자 유형

현행 도시재개발법상 재개발사업 시행자는 원칙적으로 재개발구역내 토지 또는 건축물 소유자 및 그들이 설립하는 재개발조합이나 건설부장관은 특별한 사유가 있을 때에는 관할도지사의 신청에 의해 지방자치단체, 대한주택공사 및 토지개발공사와 재개발사업의 시행을 사업목적으로 하거나 사업종목으로 하여 설립된 법인(특수법인) 중에서 시행자를 지정하여 사업을 시행하게 할 수 있도록 하였다. (법 제 9 조)

2. 지방자치단체 등의 시행조건

지방자치단체 등의 시행이 사업에 참여할 수 있는 시기는

① 토지 등의 소유자 또는 조합이 도시재개발법 제 13 조 제 1 항의 규정에 의하여 지정된 사업인가 신청기간내에 시행인가의 신청을 하지 아니하거나

② 신청한 내용이 위법 또는 부당하다고 인정될 때나 법제 62 조 제 3 항의 규정에 의하여 시행인가가 취소된 때, 그리고 천재, 지변 기타의 사유로 인하여 긴급히 재개발사업을 시행할 필요가 있다고 인정될 때 지방자치단체의 장이 시행하는 도시계획이나 공공시설에 관한 사업과 병행할 필요가 있다고 인정될 때 등이다.

시장, 군수 및 대한주택공사 등이 재개발사업을 시행하고자 할 때에는 시행자지정을 신청하여 시, 도지사를 거쳐 건설부장관으로부터 시행자로 지정받아야 하며 시행자지정을 신청하고자 할 때에는 신청서에 신청사유서, 사업계획개요서 및 관계도면을 첨부하여 건설부장관에게 제출하여야 한다.

특히 지방자치단체에서 시행하는 도시계획이나 공공시설과 병행하여 사업을 시행할 필요성이 있어 시행자 지정을 신청하고자 할 때에는 위의 첨부서류외에 당해 지방자치단체의 장이 시행하는 도시계획이나 공공시설에 관한 사업의 계획서, 사업예산서 및 사업시행구역의 위치를 표시한 도시계획도를 첨부하여야 한다. (영 제 8 조)

건설부장관이 시·도지사, 대한주택공사 등을 시행자로 지정한 때에는 재개발사업의 명칭, 시행구역, 시행면적, 시행자, 시행자의 사무소 소재지, 시행인가 신청기간 등의 내용을 관보에 고시하고 시·도지사를 거쳐 시행자에게 그 고시내용을 통지하여야 한다.

그러나 도시재개발법 시행령 제 58 조 제 1 항에 의거 사업시행자 지정에 관한 업무를 시·도지사에게 위임하였기 때문에 시행자 지정업무 및 시행자 지정고시업무를 실제로는 시·도지사가 수행하고 있다.

3. 사업대행절차

건설부장관은 토지 등의 소유자 또는 조합의 사업현황 기타사정에 의하여 사업의 계속이 곤란하게 될 우리가 있는 경우에 감독처분(법 제 62 조)으로서는 사업목적을 달성할 수 없다고 인정될 때에는 관할시장 또는 군수로 하여금 재개발사업을 대행하게 할 수 있다. 이에 의한 사업대행자는 시행자에 대하여 가지는 보수청구권, 비용상환 청구권으로서 시행자에게 귀속될 대지 또는 건축시설을 압류할 수 있으며 이 경우에는 저당권과 동일한 효력을 가진다. (법 제 10 조 제 3 항)

건설부장관이 재개발사업을 대행하게 하고자 할 때에는 도지사의 사업대행결정신청에 의하여야 한다. 사업대행결정신청을 하고자 할 때에는 그 신청서에 신청사유서, 사업대행계획서 및 사업공정표를 첨부하여 건설부장관에게 제출하여야 한다.

건설부장관이 도지사의 신청에 의하여 시장·군수 등에게 재개발사업을 대행하게 한 때에는 재개발사업의 명칭, 시행구역, 시행면적, 대행기간, 시행자, 대행자, 대행사항, 대행개시

결정년월일 등의 내용을 관보에 고시하고 도지사를 거쳐 시행자와 그 재개발사업을 대행하는 시장 또는 군수에게 그 고시내용을 통지하여야 한다. (영 제 11 조)

사업대행개시 결정에 관한 고시가 있을 때에는, 그 고시가 있는 날의 다음 날로부터 사업대행완료의 고시가 있을 때까지 대행자는 자기의 이름으로 시행자의 계산으로 시행자의 업무를 집행하고 재산을 관리한다. 대행자가 재산의 처분이나 자금의 차입 또는 시행자에게 재산상 부담을 가하는 행위를 하고자 할 때에는 도지사의 승인을 얻어야 한다.

그리고 사업대행개시 결정에 관한 고시가 있을 때에는 도시재개발법 또는 동법에 의한 명령이나 규약, 정관 또는 시행규정이 정하는 바에 의하여 시행자가 행하거나 시행자에 대하여 행한 처분절차, 기타의 행위는 대행자가 행하거나 대행자에 대하여 행한 것으로 보도록 되어 있다. (영 제 12 조)

또한, 사업시행자는 시행자에 대하여 가지는 보수청구권, 비용상환청구권으로서 시행자에게 귀속될 대지 또는 건축시설을 압류할 수 있으며 이 경우에는 저당권과 동일한 효력을 갖도록 하였다.

사업대행자 결정업무로 도시재개발법 제 58 조 제 1 항에 의거 시·도지사에게 위임되어야 한다.

4. 제 3 개발자의 사업시행

건설부장관(실제로는 시, 도지사에게 위임)은 재개발구역내 토지면적을 1/2 이상 소유한 자로서 구역내 토지 등의 소유자 총수의 2/3 이상 추천을 받은자를 사업시행인가신청기간이 경과 후 30 일 이내에 도지사가 시행자 지정신청을 하지 아니하거나 천재지변, 기타 이에 준하는 사유로 인하여 재개발사업을 긴급히 시행할 필요가 있을 때에는 제 3 개발자로 지정하여 재개발사업을 시행하게 할 수 있다. (법 제 11 조 및 영 제 16 조)

제 6 절 사업시행인가

1. 사업시행인가신청기간의 지정

건설부장관은 재개발사업계획의 결정고시가 있는 날로부터 6 월이내에 인가의 신청기간을 지정하여야 한다. 시행인가신청기간은 당해사업의 규모, 토지등 권리자의 관계 등 시행예정구역의 상황을 종합적으로 판단하여 인가신청에 소요되는 기간을 예측하여 정하되 60 일 이상으로 한다. (법 제 13 조 제 1 항 및 지침 제 34 조 제 2 항)

그러나 주택개량재개발사업의 경우에 도시재개발법 시행령 제 56 조에 의거, 이를 생략할 수 있게 하였으나 공동주택건설방식으로 사업을 시행할 경우에는 지침 제 34 조 제 4 항에 의거하여 지정 고시토록 되어있다.

인가의 신청기간을 고시한 때에는 그 사업의 명칭, 시행구역, 시행면적, 인가신청기간을 관보에 고시하고 그 외에 인가신청자가 알아야 할 건축계획규모, 사업시행상의 조건 등을 명시하여 도지사를 거쳐 시장 또는 군수에게 그 고시내용을 통보하여야 한다. (령 제 19 조 제 12 항 및 지침 제 34 조 제 3 항)

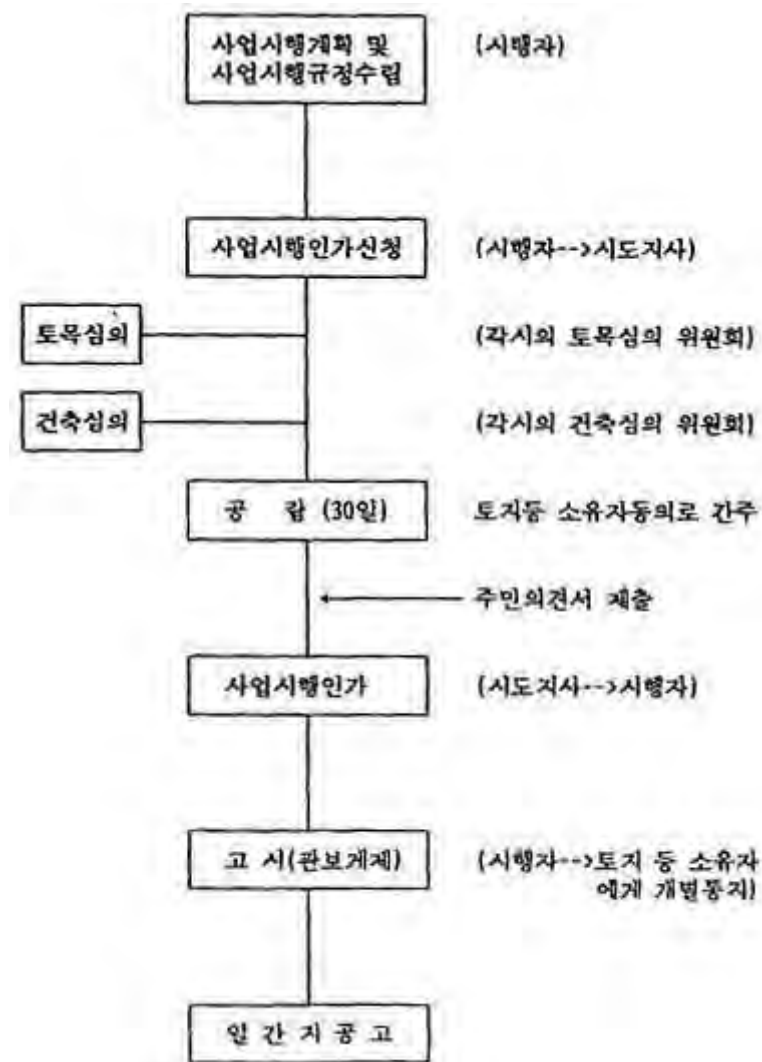
시장 또는 군수가 이와 같은 통보를 받은 때에는 지체없이 그 요지를 공고하고, 그 공고한 날로부터 인가신청기간이 종료되는 날까지 이를 일반인에게 공람시켜야 한다. 특히 구역내 토지 등의 소유자에게 사업계획의 결정내용을 공람케하고 반상회 및 개별통지 등을 통한 충분한 홍보를 하여야 한다. (령 제 19 조 제 2 항 및 지침 제 34 조 제 1 항)

주택개량재개발사업의 건축시설계획이 공동주택인 경우에는 법 제 64 조 및 령 제 56 조 제 3 호의 규정에도 불구하고 법 제 13 조에 의한 사업시행인가 신청기간을 지정 고시하여야 한다. (지침 제 34 조 제 4 항)

2. 사업시행인가의 절차

사업시행인가라 함은 도시재개발법상 사업시행인가 신청을 할 수 있는 권리가 있는 자가 재개발사업시행인가 신청을 하였을 경우 인가청인 행정기관이 그 사업과 이해관계가 있는 자에게 사업시행인가 신청내용 범위내에서 법률적 행위를 할 수 있는 권한을 부여하여 주는 행정행위의 일종으로서 그 절차는 [표 7-3-3]과 같다.

[표 7-3-3] 사업시행인가절차도



재개발사업은 주민과 밀접한 이해관계가 있으므로 시행자가 사업시행인가 신청을 하고자 할 경우에는 주민에게 3 일간 공람을 시키는데 인가신청내용에 이의가 있는 주민은 시행자에게 의견서를 제출할 수 있으며 의견서를 접수한 시행자는 이를 시행인가신청서에 첨부하여 인가신청을 하여야 한다. 이 경우 인가청은 그 내용이 타당할 경우 이를 반영하여야 하며 반영되지 아니한 의견은 그 사유를 의견제출자에게 송부하여야 한다. 이는 해당 재개발사업의 이해관계자의 이익을 보호하여 주기 위한 제도이다.

3. 토지 등 소유자의 사업시행 및 인가신청

토지 등 소유자

각주 023)

가 재개발사업을 시행하고자 할 경우에는 규약 및 사업시행계획서를 작성하여 사업시행인가 신청기간내에 시도지사를 거쳐 건설부장관의 인가를 받아야 한다. (법 제 12 조 제 1 항)

이 경우 토지 등 소유자가 작성하는 규약에는 다음과 같은 사항이 포함되어야 한다.

- ① 재개발사업의 명칭
- ② 시행구역 및 면적
- ③ 주된 사무소의 소재지
- ④ 비용부담에 관한 사항
- ⑤ 업무를 대표할 자를 정할 경우에는 그 직명·임기·직무의 분담 및 선임방법
- ⑥ 회비에 관한 사항
- ⑦ 사업년도
- ⑧ 회계에 관한 사항
- ⑨ 공공시설부담에 관한 사항
- ⑩ 공고의 방법
- ⑪ 토지 건축물에 관한 권리의 가액평가방법에 관한 사항
- ⑫ 관리처분계획 및 청산에 관한 사항
- ⑬ 지적 및 건축시설 바닥면적의 결정방법에 관한 사항

그리고 사업시행계획서에는 다음과 같은 사항이 포함되어야 한다.

- ① 시행설계도서
- ② 자금계획
- ③ 시행기간
- ④ 철거의 필요는 없으나 개수할 필요가 있다고 인정되는 건축물 명세 및 개수계획
- ⑤ 철거할 필요가 있는 지장물 등의 명세
- ⑥ 재개발사업에 필요한 토지 및 건축물에 대한 시행인가신청 당시의 개략적인 평가액
- ⑦ 토지 또는 건축물에 대한 권리자별 권리명세
- ⑧ 가수용계획

⑨ 공동구설치에 관한 사항

토지 등 소유자가 사업시행인가 신청을 하고자 할 때에는 재개발사업을 시행하고자 하는 당해 구역안의 토지면적의 2/3 이상의 토지소유자의 동의와 토지소유자 총수 및 건축물소유자 총수의 각각 2/3 이상에 해당하는 자의 동의를 얻어야 한다.

다만, 토지소유자 또는 건축물소유자가 정당한 사유없이 동의에 불응함으로써 1/2 이상 동의를 받았으나 2/3 까지는 받지 못한 때에는 그 사유를 명기하여 관할 시·도지사에게 동의에 갈음하는 결정을 청구할 수 있으며 시·도지사가 해당 지방도시계획위원회심의를 거쳐 이를 결정한 때에는 동의를 얻은 것으로 보도록 되어 있다. (법 제 14 조 제 1 항)

건설부장관이 토지 등 소유자에게 사업시행인가(시·도지사에게 위임되었음)를 하고자 한 때에는 관할시장, 군수에게 재개발사업시행인가신청서, 규약 및 사업시행계획서를 송부하며 이를 공고하고 공고전날로부터 30 일간 일반인에게 공람시켜야 한다. 이때 시장·군수는 그 요지를 관계토지 등의 소유자와 지상권자에게 통지하여야 한다.

재개발사업시행계획이 공고되면 당해 구역안의 토지 등 소유자와 기타 이해관계인은 공람기간내에 관할 시장·군수에게 의견서를 제출할 수 있으며 의견서를 제출받은 시장·군수는 이를 첨부하여 공람기간 종료후 사업시행인가 신청서에 이를 첨부하여 건설부장관에게 제출하여야 한다.

건설부장관은 송부된 의견서내용을 심사하여 채택할 필요가 있을 때에는 이를 채택하고 그러하지 아니할 경우에는 그 사유를 관할 시장·군수를 거쳐 의견서를 제출한 자에게 통지하여야 한다. (법 제 15 조)

4. 조합의 사업시행 및 시행인가

최근 서울시내 재개발사업은 재개발구역내 토지 등 소유자로 구성된 재개발조합이 시행자가 되어 주로 민간건설업체와 합동으로 시행한다.

이와 같이 토지 등 소유자가 조합을 설립하여 재개발사업을 시행하고자 할 때에는 해당 재개발구역안에 토지 등 소유자 5 인 이상이 정관 및 사업시행계획서를 작성한 후 조합의 설립과 재개발사업 시행에 관하여 시·도지사를 거쳐 건설부장관의 인가(시·도지사에게 위임되었음)를 받아야 한다.(법 제 17 조 제 11 항)

이때 조합이 작성하는 정관 및 사업시행계획서내용은 다음과 같다.

가. 조합의 정관기재 사항

① 재개발사업의 명칭

- ② 시행구역 및 면적
- ③ 주된 사무소의 소재지
- ④ 비용부담에 관한 사항
- ⑤ 임원의 수, 직무의 분담 및 선임방법에 관한 사항
- ⑥ 총회에 관한 사항
- ⑦ 대의원회를 두는 경우에는 대의원수 및 그 권한에 관한 사항
- ⑧ 사업년도
- ⑨ 회계에 관한 사항
- ⑩ 공공시설부담에 관한 사항
- ⑪ 공고의 방법
- ⑫ 토지, 건축물에 관한 권리의 가액평가방법에 관한 사항
- ⑬ 관리처분계획 및 청산에 관한 사항
- ⑭ 지적 및 건축시설 바닥면적의 결정방법에 관한 사항(령 제 22 조)

나. 조합의 사업시행계획서 기재사항

조합의 사업시행계획서에 기재해야 할 사항은 앞에서 언급한 토지 등 소유자가 사업을 시행할 사업시행계획서에 기재해야 할 사항과 같다.(령 제 18 조)

조합은 법인이며 조합설립인가일로부터 30 일 이내에 조합사무소 소재지에 등기함으로써 성립된다.(법 제 18 조)

조합은 조합이 시행하는 재개발구역안의 토지 등 소유자와 지상권자로 구성되며 전세권자, 등기된 임차권자 및 주택건설촉진법에 의한 국민주택사업자를 조합정관이 정하는 바에 따라 참여조합원으로 가입시킬 수가 있다.(법 제 30 조)

조합은 조합장 1 인, 이사 감사를 임원으로 둘 수 있으며 임원은 3~5 인 까지 감사는 1~3 인까지 둘 수 있다. 다만, 토지 등 소유자 100 인 이상일 경우에는 이사를 5~10 인 까지 둘 수 있다. (법 제 21 조 및 령 제 25 조)

임원의 직무에 있어서 조합장은 조합을 대표하여 그 사무를 통리하고 총회 또는 대의원회의 의장이 보좌하여 조합의 사무를 분장한다.

감사는 조합의 업무 및 재산상태와 회계에 관한 사항을 감사한다. (법 제 22 조)

조합은 조합원으로 구성된 총회를 두며 총회의 기능은 다음과 같다.

- ① 정관의 변경
- ② 사업시행계획의 변경
- ③ 자금의 차입과 그 방법, 이율 및 상환방법
- ④ 경비의 수지예산
- ⑤ 예산으로 정한 사항 이외에 조합원의 부담이 될 계약
- ⑥ 부과금의 금액 및 징수방법
- ⑦ 관리 처분계획
- ⑧ 보류지의 처분방법
- ⑨ 조합의 합병 또는 해산에 관한 사항
- ⑩ 조합장, 이사 및 감사의 선임에 관한 사항(법 제 23 조 및 령 제 26 조)

총회는 조합장이 정관으로 정한 시기에 소집한다. 다만, 조합원총수의 1/5 이상이 회의의 목적사항을 제시하여 청구한 때에는 조합장이 임시총회를 소집하여야 한다.

또한 조합은 조합원수가 50 인 이상일 때에는 정관이 정하는 바에 의하여 조합원의 1/10 이상의 대의원으로 구성된 대의원회를 둘 수 있으며 대의원은 총회에서 선출한다. 대의원의 임무는 조합장, 이사 및 감사의 선임, 정관 및 사업시행계획서 변경 그리고 관리처분계획을 제시한 나머지 총회의 권한을 대행한다.

조합은 재개발사업에 필요한 경비를 충당하기 위하여 정관이 정하는 바에 의하여 조합원으로부터 경비를 부과징수 할 수 있다. 부과금은 재개발구역안의 토지 등의 위치, 면적 이용상태, 환경기타사항을 고려하여 정한다.

참여조합원도 정관 또는 관리처분계획이 정하는 바에 의하여 취득하게 될 대지 및 건축시설의 가액에 상당하는 금액의 부담금과 조합의 사업에 필요한 경비를 따라 납부하여야 한다. (법 제 27 조)

사업시행자가 사업시행인가 신청을 하고자 할 경우에는 사업시행계획서 및 규약, 정관 또는 시행규정을 작성하여 시, 도지사에게 인가를 신청하여야 한다. 도지사는 사업을 시행할 자가 인가를 신청한 경우에는 지체없이 이를 검토하고 14 일 이내에 반려하거나 보완이 필요한

경우에는 보완서류를 제출하도록 하여야 한다.

시, 도지사는 제출된 신청서의 내용이 타당할 경우에는 토지 또는 건물소유자에게 공람하고 공람기간내에 제출된 의견서를 검토하여 필요한 사항은 이를 반영하여 사업시행인가를 하여야 하며 반영되지 아니한 의견서는 미반영 사유서를 의견제출자에게 송부하여 민원이 발생되지 않도록 하여야 한다. (지침 제 35 조 제 1 항~제 3 항)

5. 지방자치단체 및 공사의 시행규정과 사업시행계획서 수립내용

지방자치단체 및 공사가 재개발사업을 시행하고자 할 때에는 다음과 같이 사업시행규정 및 사업시행계획서를 작성하여 건설부장관의 사업시행인가를 받아야 한다. 다만 공사의 경우에는 관할 지방자치단체를 거쳐 건설부장관의 인가를 받는다. (사업시행인가권이 시도지사에게 위임되어 있음) (법 제 30 조)

가. 시행규정

지방자치단체 및 공사가 작성하는 시행규정에는 다음과 같은 사항이 포함되어야 한다.

- ① 재개발사업의 명칭
- ② 시행구역 및 면적
- ③ 비용부담에 관한 사항
- ④ 사업연도
- ⑤ 공공시설부담에 관한 사항
- ⑥ 공고의 방법
- ⑦ 회계에 관한 사항
- ⑧ 토지건축물에 관한 권리의 가액평가방법에 관한 사항
- ⑨ 관리처분계획 및 청산(분할징수 또는 납입에 관한 사항포함)에 관한 사항(수용의 경우 제외)
- ⑩ 지적 및 건축시설의 바닥면적의 결정방법에 관한 사항

나. 사업시행시행계획서

또한 사업시행계획에는 시행설계도서, 자금계획, 철거의 필요는 없으나 개수할 필요가 있다고 인정되는 건축물명세 및 개수계획, 이전대상 건축물, 공작물명세, 종전토지 등에 대한 인가신청 당시의 평가액, 토지 또는 건축물에 대한 권리자별 권리명세, 가수용계획, 공동구 설치에 관한

사항 등이 포함되어야 한다.

시행규정과 사업시행계획에서 정할 사항은 위의 내용에 의하되 도지사는 표준시행규정을 정하여 사업시행인가시 이를 참작하도록 하여야 한다.

6. 사업시행계획의 기준

건축계획은 주택건설촉진법 및 건축법의 관련규정에 의하며, 국민주택규모의 주택건립가구수는 전체 건립주택수의 60%이상으로 하였고(지침 제 24 조 제 2 항), 재개발구역내 거주자중 주택이 철거되는 자에 대하여는 가수용대책을 세우도록 하였으며 세입자에게는 세입자용 영구임대주택을 건설하여 공급하거나 주거대책비를 지급하는 것 중에 택일토록 하고 있다.(지침 제 40 조)

7. 토지 등의 소유자의 동의

토지 등 소유자 또는 조합이 사업시행인가를 신청하고자 할 때에는 신청하는 자는 재개발구역(재개발사업을 사업시행지구별로 분할 시행하는 경우에는 해당사업 시행지구를 말한다)안의 토지면적 2/3 이상의 토지소유자의 동의와 토지소유자 총수 및 건축물소유자 총수의 각 2/3 이상에 해당하는 자의 동의를 얻어야 한다.

사업시행자는 동의서에 반드시 인감도장을 사용하도록 하여야 하며 이를 증명 할 수 있도록 인감증명서를 첨부하도록 하여야 한다. 동의면적은 반드시 사업시행구역 또는 지구안의 토지만을 계상하여야 한다. 공람기간 만료이전에 토지 등의 소유자의 의견서 철회요청이 있을 경우에는 동의면적에서 이를 제외하여야 하며 철회로 인하여 동의면적 및 동의자수가 부족될 때에는 인가신청자에게 동의내용을 보완한 후 인가하여야 한다.

다만, 토지소유자 총수 및 건축물소유자 총수의 1/2 이상 동의를 얻었으나 나머지 토지소유자 또는 건축물소유자가 정당한 사유없이 동의에 불응함으로써 토지소유자 또는 건축물소유자의 법정수의 동의를 얻지 못한 때에는 그 사유를 명기하여 관할도지사에게 동의에 갈음하는 결정을 청구할 수 있으며, 도지사가 해당 지방도시계획위원회의 심의를 거쳐 이를 결정한 때에는 토지소유자 또는 건축물소유자의 법정수의 동의를 얻은 것으로 본다. 이러한 경우에는 반드시 배달증명 등으로 동의대상자에게 통보하여 확실한 의사전달이 될 수 있도록 하여야 한다. (법 제 14 조 및 제 17 조, 지침 제 38 조)

지방자치단체 또는 공사는 토지 등 소유자로부터 동의를 받지않고도 사업을 시행할 수 있도록 되어있으나 현실적으로는 사실상 불가하며 동의를 받고자 할 때에는 시행자지정을 받기전에 토지 등 소유자에게 사업계획을 제시하여 토지 등 소유자로부터 공감을 얻도록 하여야 할 것이다. 이때 토지 등 소유자가 사업계획에서 제일 중요시 하는 것은 주택건설계획으로 몇 평형의 주택을 얼마나 건설하며 몇 평의 토지를 소유자에게 몇 평의 주택을 공급하느냐 하는 것이다. 그러나 실질적으로 제일 중요시하여야 할 사항은 공사기간 동안의 가수용대책과 세입자 주거대책이다.

8. 관계서류의 공람과 주민의견의 반영

건설부장관이 사업시행인가를 하고자 할 때에는 관계서류, 재개발사업시행인가신청서, 시행규정 및 사업시행계획서의 사본을 도지사를 거쳐 시장 또는 군수에게 송부하여 일반인에게 공람시켜야 한다. 시장 또는 군수가 서류의 송부를 받은 때에는 지체없이 그 요지를 공고하고 관계토지 등의 소유자 및 지상권자에게 통지하여야 하며, 그 공고한 날로부터 30 일간 관계서류를 일반인에게 공람시켜야 한다.

재개발구역안의 토지 등의 소유자와 재개발사업에 관하여 이해관계를 가진 자는 공람기간 내에 관할시장 또는 군수에게 의견서를 제출할 수 있다. 시장 또는 군수가 의견서를 받은 때에는 공람기간 완료후 지체없이 이에 대한 의견을 첨부하여 이를 건설부장관에게 송부하여야 하며, 의견서의 제출이 없을 때에는 그 뜻을 보고하여야 한다.

건설부장관은 의견서의 내용을 심사하여 채택할 필요가 있다고 인정될 때에는 이를 채택하고 그러하지 아니한 경우에는 그 사유를 관할시장 또는 군수를 거쳐 그 의견서를 제출한 자에게 통지하여야 한다.(시도지사에게 위임되었음)(법 제 15 조, 제 17 조, 제 30 조, 제 32 조)

9. 인가의 고시

건설부장관은 재개발사업의 시행을 인가한 때에는 재개발사업의 명칭, 시행구역 및 면적, 주된 사무소의 소재지, 사업기간 시행인가 연월일, 시행자의 주소 및 성명수용 또는 사용할 토지, 건축물의 명세 및 소유권이외의 권리의 명세 등의 사항을 고시하여야 한다. (시도지사에게 위임되었음)(법 제 16 조, 제 17 조, 제 30 조, 제 32 조)

10. 권리, 의무 승계

재개발사업의 시행인가가 있는 경우에 그 구역안의 토지 또는 건축물 등에 관하여 권리를 가진자는 그 권리의 변동이 있을 때에는 건설부령이 정하는 바에 의하여 시행자에게 이를 신고하여야 한다.

시행자와 권리자의 변동이 있을 때에는 이법 또는 이법에 의한 명령이나 시행규정이 정하는 바에 의하여 종전의 시행자와 권리자가 행하거나 시행자와 권리자에 대하여 행한 처분, 절차, 기타의 행위는 권리자로 된 자에 대하여 행한 것으로 본다.(법 제 7 조)

11. 인가고시의 효력

재개발사업시행인가가 있는 경우에는 주택건설촉진법 제 6 조에 의한 사업자등록 및 동법 제 33 조에 의한 주택건설사업계획의 승인을 얻은 것으로 보며(법 제 65 조), 재개발사업에 필요한 토지를 수용함에 있어 토지수용법을 준용할 경우에는 재개발법에 의한 사업시행인가를

토지수용법 제 14 조에의 규정에 의한 사업인정으로 본다. 그러나 재결신청은 토지수용법 제 17 조 및 동법 제 25 조의 2 항의 규정에도 불구하고 사업시행인가를 함에 있어서 정한 재개발사업의 시행기간내에 행하여야 한다. (법 제 36 조)

제 7 절 사업시행을 위한 조치

사업의 시행과정에서 파생되는 문제를 해결하고 사업을 원활하게 수행할 수 있도록 시행자 또는 시장, 군수는 타인토지 등의 이용, 개수명령, 지장물 이전요구, 토지수용 등의 조치를 취할 수 있다. 다만 이와 같은 조치로 인하여 손실을 받는자가 있을 경우에는 시행자는 적절한 손실보상을 해야 한다. (법 제 35 조 및 제 36 조)

1. 토지 등의 사용

시행자는 재개발구역안의 거주자중 재개발사업으로 주택이 철거되는 자를 당해 재개발구역 또는 그 근접지의 적당한 시설에 임시 수용한 후가 아니면 재개발사업을 시행할 수 없다.

이 경우 시행자는 임시수용에 필요한 시설이나 토지를 임시사용할 수 있으며 또한 당해 토지가 국공유지인 경우 국가나 지방자치단체는 정당한 사유가 없는 한 이를 거부하지 못하며 그 토지의 사용을 무상으로 허가해야 한다.

시행자가 재개발사업의 공사를 완료한 때에는 그 완료한 날로부터 30 일 이내에 가수용시설을 철거하고 그 토지를 원상회복한 후 당해토지의 관리청 또는 소유자에게 인계하여야 한다. (법 제 34 조)

그러나, 사실상 대부분의 재개발구역의 인근이 기존 주택지이거나 주택의 건설 또는 토지형질변경이 어려운 공원 또는 개발제한구역으로서 가수용시설을 설치할 수 있는 여건을 갖춘 구역을 찾기가 어렵다. 그와 같은 여건을 갖춘 재개발후보지가 있다손 치더라도 건축법상 도시기반시설 등을 설치할 수 있도록 되어 있는지가 문제로 대두된다.

2. 공익을 위한 개수명령

시장 또는 군수는 재개발구역안에 있는 건축물로서 철거의 필요는 없으나 공공의 안전과 도시환경을 위하여 개수할 필요가 있다고 인정되는 것에 대하여는 그 건축물의 소유자나 점유자에게 자비로 개수할 것을 명할 수 있다. 소유자가 명령에 불응할 경우에는 시장 또는 군수가 이를 대신 집행할 수 있다. (법 제 35 조)

3. 지장물의 이전요구

시행자는 재개발사업의 시행상 지장이 있다고 인정될 때에는 관할시장 또는 군수의 허가를 받아

재개발구역안의 건축물 또는 공작물의 소유자에게 그 철거 또는 이전을 요구할 수 있다. 다만 이 경우에 행정청이 아닌 시행자는 미리 관할시장 또는 군수의 허가를 받아야 한다. 지장물 철거요구에 불응하는 경우에는 행정대집행법이 정하는 바에 의거 이를 집행할 수 있으며 행정청이 아닌 시행자는 미리 관할시장 또는 군수의 허가를 받아야 한다.(법 제 36 조)

재개발사업에 지장이 되는 건축물이나 공작물의 철거 또는 이전의 기간은 20 일 이상 30 일 이내로 한다. 다만, 시행자는 그 철거 또는 이전에 특히 장기간을 요하는 것이거나 시행자가 30 일이 넘어도 재개발사업에 지장이 없다고 인정되는 것에 대하여는 따로 그 기간을 정할 수 있으며, 철거 또는 이전하여야 할 것이 철도선로, 항공시설 또는 통신시설인 경우에는 그 시설의 관리자와 협의하여 그 철거 또는 이전의 기준을 따로 정할 수 있다. (법 제 37 조)

4. 손실보상

가수용시설의 설치를 위한 토지 등의 사용 및 지장물 등의 이전요구로 손실을 받은 자가 있을 때에는 시행자가 피해자와 협의하여 그 손실을 보상하여야 한다. 시행자와 손실을 받은 자간에 협의를 성립되지 않거나 협의할 수 없는 경우에는 그 재개발구역을 관할하는 토지수용위원회에 재결을 신청할 수 있는데 주공 등 공사가 시행자인 경우에는 중앙토지수용위원회에 직접 재결을 신청한다.

그 외에 재개발사업의 시행을 위한 공사로 인하여 발생한 지반침하, 건물의 균열 등으로 인한 손실보상에 관하여도 이와 같은 손실보상 절차를 거쳐야 한다. (법 제 37 조)

5. 토지 등의 수용

시행자가 재개발구역안에서 그 사업의 시행을 위해서 필요한 토지, 건축물, 기타의 권리는 관리처분계획에서 정한 대지 또는 건축시설의 분양을 보상조전으로 수용할 수 있다. 이 경우 토지수용법 제 65 조(기업자가 수용시기까지 관할 토지수용위원회가 체결한 보상금을 지불 또는 공탁하지 아니하였을 때에는 재결의 효력상실)는 적용치 않는다.

시행자는 분양을 신청하였거나 분양을 희망하지 아니하는 자 이외의 토지 등은 도시계획법 제 29 조(시행자는 도시계획사업에 필요한 토지, 건축물 또는 토지에 정착한 물건이나 그 토지, 건축물 또는 물건에 관한 소유권 이외의 권리를 수용 또는 사용할 수 있음)규정에 의하여 수용할 수 있다. (법 제 38 조)

재개발사업의 시행을 위한 수용 또는 사용에 관하여는 이법에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 토지수용법을 준용하는데 토지수용법을 준용함에 있어서는 도시재개발법에 의한 사업시행인가를 토지수용법 제 14 조의 규정에 의한 사업인정으로 보며, 이 경우에 재결신청은 토지수용법 제 17 조(사업인정의 실효) 및 동법 제 25 조 제 2 항(협의를 성립되지 않을 때에는 사업인정고시일 1 년 이내에 관할 토지수용위원회에 재결신청)의 규정에도 불구하고 시행인가를 함에 있어서 정한 재개발사업의 시행기간내에 행하도록 하고 있다. 도시재개발법에 의한

토지수용에 관한 재결신청은 중앙토지수용위원회에 하여야 한다. (법 제 39 조)

재개발구역내 주민 중에는 국공유지 점유자가 상당히 많다. 구역에 따라 차이가 있으나 국공유지 점유자가 하나도 없는 구역도 있으나 구역에 따라서는 주민 중 가옥주 모두가 국공유지 점유자인 경우도 있다.

재개발사업을 시행하게 되면 관할지자체에서는 주민의 민원을 방지하고 지자체에서는 국공유지 무단점유에 따라 발생하는 문제점을 해소하고 재정수입을 늘이기 위하여 국공유지를 점유자에게 불하하고 있다.

이때 지자체에서 적용하는 법은 지방재정법에 의거, 불하하고 있는데 대부분 사업시행인가후에 불하하고 있어 시행자가 토지수용시 적용하는 토지수용법과의 마찰문제가 제기된다.

지자체가 주민에게 국공유지를 불하하려면 시행인가전에 시행하여야 할 것이며 사업시행 인가후에는 시행자가 토지수용법에 의거, 수용할 수 있도록 하여야 할 것이다. 이 때 국공유지 점유자에게 불하할 수 있는 토지는 잡종지이며 공공시설은 제외된다.

제 8 절 가수용대책

1. 가수용의 의의

가수용이란 재개발구역안의 거주자중 주택이 철거되는지를 공사기간 동안 임시수용 한 후 사업 시행하여 사업종료후 당해지역에 재정착시키는 것을 의미한다.

공공사업을 시행함에 있어 이러한 대책을 수립시행하는 것은 토지 등을 제공함에 따라 주택이 철거되는 경우 생활의 근거를 상실한 자에게 생활재건조치를 마련해 줄 뿐 아니라 민원을 해소하고 사업주체의 공신력을 높이는데 그 의의가 있다.

도시재개발법 제 34 조 제 1 항에서는 재개발사업을 시행하기 위하여는 반드시 선행되어야 할 것으로 가수용 대책을 정하고 있다. 그러나 서울시 합동재개발사업 업무지침 제 24 조 제 7 호에서는 사업시행으로 주택이 철거되는 자에 대하여 시행자가 가이주비를 지원하는 경우에는 법 제 34 조 제 1 항의 규정에 의한 임시수용시설을 아니할 수 있으며 이 경우 시행령 제 18 조 제 1 항 8 호에서 규정한 가수용계획으로 본다고 정하고 있다.

2. 가수용대상

재개발구역안의 거주자중 재개발사업의 시행으로 주택이 철거되는 자를 그 대상으로 삼고 있다. 재개발구역내 거주하고 있는 세입자에 대해서는 토지 등의 소유자와는 다른 이주대책을 수립, 적용토록 하고 있다. (참고 : 세입자의 이주대책)

3. 가수용방안별 측정

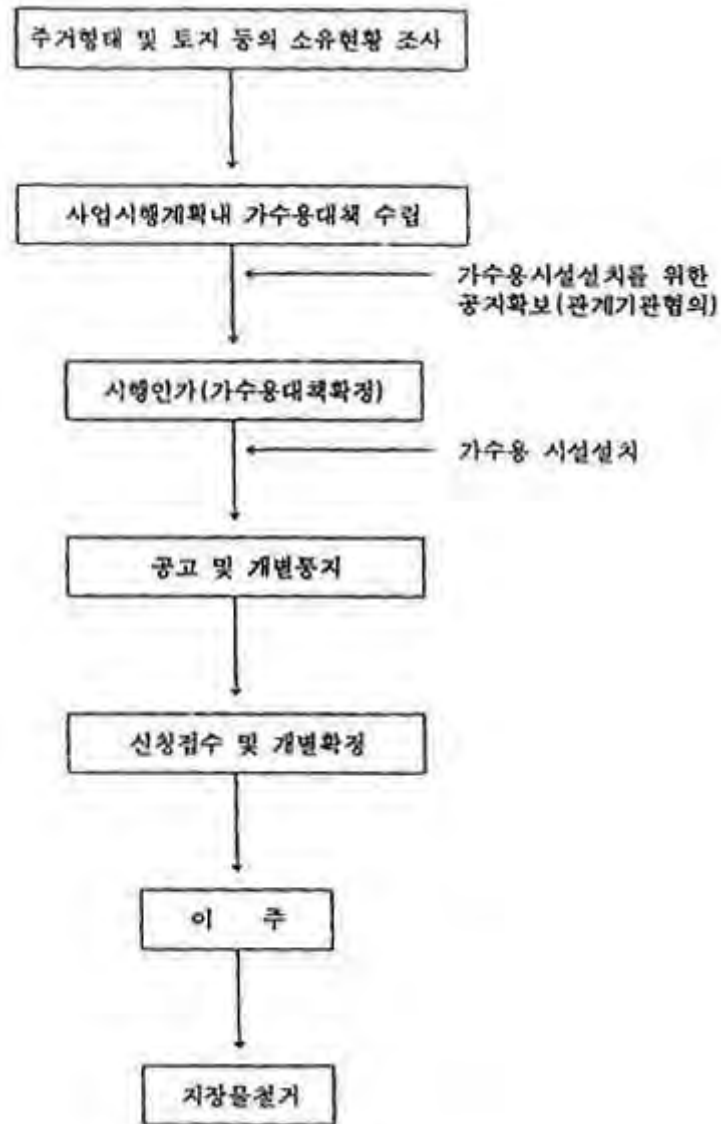
[표 7-3-4] 가수용방안 비교

구 분	공동주택건설방식	조립식임시주택건설방식	전세금지원 방식
특 성	· 공동주택건설용부지 필요 · 별도의 주택건설사업임	· 조립식 임시주택설치용 부지가 필요	· 부지가 불필요함
장 점	· 주거환경 및 도시미관이 양호함 · 반영구적임 · 반복하여 사용가능 · 주민이 집단이주할 수 있어 공동체적 생활 보존가능 · 세입자의 이주대책으로도 사용될수 있음(주)	· 주민이 집단이주할 수 있어 공동생활체계보존 가능 · 설치기간이 짧아 불량 주택정비사업의 신속한 착수 가능 · 설치비용이 적게 소요	· 어떠한 지역에서도 적용가능 · 불량주택정비사업을 신속히 착수할수 있음
단 점	· 현실적으로 부지확보 곤란 · 건설기간이 장기간소요 되어 신속히 착수할 수 없음	· 와 동 · 현행건축법상 설치가능 여부의 문제가 제기됨 · 집단설치가 사실상 어렵고 불량주택지역화가 우려됨 · 2~3회 이상 반복적으로 계속사용 곤란 · 주거환경불량	· 주민분산이주로 공동 생활체계 파괴 · 비용이 많이 소요됨 · 세입자의 배제로 공사 기간 동안 세입자의 주거문제 발생 · 일시에 대량의 전세 주택 필요로 인근전세 가격이 급등하여 주거 문제 심화

주 : 가수용대책을 공동주택건설방식으로 추진, 순환재개발방식으로 사업시행시에는 세입자주거문제도 동시에 해결가능

4. 가수용의 절차

[표 7-3-5] 가수용 절차



5. 이주대책과의 비교

가수용대책으로는 공시기간 동안 임시로 가수용시설에 이주하는 가수용방식과 공동 주택에 완전히 이주하는 순환재개발방식이 있는데 순환재개발방식은 이주대책의 일환으로 추진하는 사업기법이다. 이를 주대책과 가수용대책을 비교하면 다음과 같다.

[표 7-3-6] 가수용대책과 이주대책의 비교

구 분	이 주 대 책	가 수 용 대 책
내 용	주거를 완전히 이전	일정기간동안 임시거주
중전토지 소 유 권	중전 토지 등에 관한 소유권 상실	중전 토지 등에 관한 소유권 보존
이주주택 소 유 권	중전 토지등에 관한 권리분배 상용한 주택 취득	임시사용후 반환
시행근거	택지개발촉진법 주택건설촉진법	도시재개발법
사업시행 방 법	토지, 건축물의 소유권을 이전 사업계획에 의해 사업시행 새로운 건축물(토지포함)은 주축법에 의거 공급	중전의 토지, 건축물의 소유권을 새로운 건축물(토지포함)의 소유권으로 바꾸는 권리처분방법 으로 시행
적용지구	택지개발사업지구 주택건설사업지구	재개발지구
대책수립근거	공득법 제8조	도시재개발법 제34조
대 상 자	가옥 소유자 무주택 토지소유자 세입자	지구내 거주가옥소유자
공급방법	주축법에 의거 주택공급	도시재개발법에 의거 공사기간 동안 임시이주
입주시기	지구내 주택입주일	재개발사업 착공시점
사용기간	분양아파트 : 소유권취득 임대아파트 : 임대차기간	가수용시점부터 재개발아파트 준공일까지 (재개발지구 공사 착공시부터 준공시까지)

6. 세입자 이주대책

재개발구역내 세입자에게는 공공용지의 취득 및 손실보상에 관한 특례법 시행규칙 제 30 조의 규정에 의한 주거대책비의 지급 또는 영구임대주택의 건설 등 세입자 대책을 세우도록 하고 있다. (지침 제 40 조)

공공용지의 취득 및 손실보상에 관한 특례법 시행규칙 제 30 조의 2 규정을 보면, 공공사업을 위한 관계법령에 의한 고시 등이 있는 날 현재 당해지역안에서 3 월이상 거주한 자로서 공공사업의 시행으로 인하여 이주하게 되는 주거용 건물의 세입자에 대하여는 가족수에 따라 3 월분의 주거대책비 (경제기획원장관이 조사, 발표하는 도시근로자평균가계 지출비를 기준으로

산정)를 지급한다. 다만, 법령에 의하여 주택임대권을 받았거나 무허가건물 등에 입주한 세입자에 대하여는 그러하지 아니하다.

세입자 이주대책과 관련하여 다음 각호사항을 정관에 기재토록 정하고 있다.(서울시 업무지침 제 23 조 3 항 2 호)

① 공특법이 정한 주거대책비를 지급하며,

② 제 1 호의 규정에 의한 주거대책비 지급대상 세입자중 당해구역 합동재개발사업을 위한 사업계획결정고시가 있는 날 현재 당해구역안에서 3 월이상 주민등록 등재거주하는 부부 또는 직계존비속으로 구성된 가족 2 인 이상의 세대로서 재개발시행으로 인하여 이주하게 되는 주거용건물의 세입자는 제 1 호의 규정의 주거대책비와 지구내에 건립된 영구임대주택 입주권 중 택일할 수 있다.

그러나 사업시행으로 철거되는 주택에 거주하는 세입자중 영구임대주택 입주자격이 없거나 희망하지 아니하는 세입자에 대하여는 공공용지의 취득 및 손실보상에 관한 특례법 시행규칙 제 30 조의 2 규정에 의한 주거대책비를 지급하도록 하고 있다.

7. 순환재개발방식의 도입

재개발사업계획을 입안, 결정할 경우에는 토지 등 소유자, 건축물 건립시기 등을 감안하여 지구분할을 수립하여야 하는데 이러한 지구분할을 하는 경우에는 순환재개발방식의 적용여부를 함께 검토하여야 하며, 가능한 한 별도의 가수용대책을 수립하지 아니하고 동일관리처분계획에 의하여 순차적으로 개발하는 방안을 강구하여야 한다.

순환재개발방식의 적용을 위하여 필요한 경우에는 인접지역의 녹지, 공원 등의 시설 등도 포함할 수 있으며 공동주택을 미리 확보하여 가수용시설로 사용 또는 분양할 수 있다. 이에 의하여 공동주택을 공급하는 경우에는 공급받은 자의 종전 건축물 또는 토지는 사업시행자에게 매각하여야 하며 이 경우, 분양시설은 관리처분계획에 의한 분양으로 본다. (건설부 도시재개발 업무지침 제 22 조)

재개발사업은 순환재개발방식으로 시행하였을 경우 별도의 가수용시설을 확보할 필요가 없고 불량주택지역을 순차적으로 연계하여 개발할 수 있으며 지역주민의 상부상조하는 공동생활체계를 유지할 수 있을 뿐만 아니라 사업시행절차가 비교적 간단하여 바람직하나 대도시의 경우 최초의 순환재개발용 나대지의 확보가 어려운 점이 문제가 된다.

여기서 순환재개발방식이라 함은 재개발구역내 또는 인근의 주거지역 또는 자연녹지상의 공한지에 주택을 건설하여 재개발구역내 주민을 이주 정착시키고 그 이전 적지인 재개발구역을 개발하는 방법을 말하는데 가수용대책의 일환으로 추진될 수 있는 개선방안이나 엄밀한 의미에서 공사기간 동안 임시로 주거를 옮기는 가수용대책과는 구분된다고 할 수 있다.

제 9 절 관리처분계획

1. 관리처분계획의 의의 및 절차

가. 관리처분계획의 의의

관리처분이란 토지 등 소유자의 종전 토지 및 건축물에 대한 권리를 재개발사업으로 건설된 새로이 조성된 대지 및 건축시설에 대한 권리로 변환시키는 것으로 도시재개발법에서는 종전의 토지 또는 건축물의 소유자, 지상전자, 전세권자, 임차권자중 분양신청을 한 자에게, 종전의 토지 또는 건축물의 위치, 면적, 이용상황, 환경, 기타의 사항을 종합적으로 고려하여 새로이 조성되는 대지 또는 건축시설에 균형있게 배분되고 합리적으로 이용되도록 처분하는 법적 절차이다.

나. 관리처분계획수립의 절차

[표 7-3-7] 관리처분 계획인가절차



2. 분양신청

가. 분양신청의 의의

권리조정 객체, 즉 목적물의 소유자 또는 권리자가 권리조정의 주체가 되는 사업시행자에게 향후 사업시행에 따른 권리조정에 대비하여 대지 및 건축시설을 분양을 받고자 하는 의사를 표시하면서 소유하고 있는 권리를 신고하는 것이다.

나. 분양신청기간 및 절차

토지 등의 소유자 이외에 지상권자, 전세권자, 임차권자, 저당권자 등 기타의 권리자는 사업시행상 일정기간(인가일로부터 60 일간)내에 권리증명서류를 첨부하여 시행자에게 대지 및 건축시설에 대한 분양신청서를 제출한다.

분양신청자(토지 등 소유자)가 종전토지 등에 의하여 분양받을 수 있는 것 외에 비용의 일부를 부담하고 추가로 분양받고자 할 경우에는 그 의사를 명백히 하고, 종전토지 등의 개략적 평가액의 10%상당 금액을 시행자에 납입하여야 한다. 금액을 납부하지 아니하는 경우에는 비용부담에 의한 분양받을 의사가 없는 것으로 간주한다. (령 38 조)

다. 공동주택분양대상 및 그 기준

(1) 공동주택의 분양대상

토지 등 소유자가 분양을 신청하였을 경우 관리처분계획에서 공동주택을 분양받을 수 있는 토지 등 소유자의 기준을 다음과 같이 기준을 정하였다.(건설부 도시재개발 업무지침 제 43 조 제 1 항)

① 종전의 토지가 건축법에 의한 대지최소면적 (주거지역을 기준으로 함. 이하 동일)에 미달하는 나대지는 분양대상에서 제외한다. 다만, 도지사가 현지사정으로 보아 건축법에 의한 대지최소면적에 미달하는 나대지를 분양대상에 포함하여도 토지의 합리적 이용 및 주택공급질서에 지장이 없다고 판단할 때에는 예외로 하거나 조정하여 분양할 수 있다.

② 종전의 토지가 대지최소면적 이상이라 하더라도 토지소유자에게 분양할 수 있는 주택은 1 주택에 한한다.

③ 공유지분토지는 각각의 지분면적이 건축법에 의한 대지최소면적 이상인 경우에만 분양대상으로 한다. 다만, 대지최소면적에 미달된 토지라도 동토지상에 독립된 건물을 소유하고 있는 경우에는 분양대상으로 한다.

④ 건축물의 공유 지분자는 1 인의 조합원으로 인정하여 1 주택만 분양대상으로 한다.

⑤ 토지와 건물의 소유권이 동일한 경우에는 그 규모에 불구하고 분양대상으로 하되 토지 등의 소유자에게 분양할 수 있는 주택은 1 주택에 한한다.

⑥ 토지의 건축물의 소유권이 각각 다를 경우에는 토지 및 건축물을 분양대상으로 하되 토지는 위의 ①, ②, ③의 기준을 준용한다. 이 경우 주택의 분양은 건축당시부터 건축물과 그 대지의 소유권이 다른 경우에 한한다.

⑦ 하나의 건축물의 대지의 범위에 속하는 여러필지의 토지일부를 타인에게 분양하거나 하나의 건축물에 부속된 건축물을 타인에게 양도한 때에는 분양받거나 양도한 자를 포함하여 1 주택만 분양한다. (지침 제 43 조 제 1 항)

(2) 공동주택의 분양기준

그리고 관리처분계획으로 분양신청자에게 공동주택을 분양하는 기준은 다음과 같이 정하였다.
(건설부 도시재개발 업무지침 제 43 조 제 2 항)

- ①분양대상 공동주택의 평형은 분양기준 가액에 상응하는 규모로 한다. 다만, 도지사가 현지사정으로 보아 종전의 토지 및 건축물가액에 상응하는 규모를 분양토록 하지 아니하더라도 토지의 합리적 이용 및 주택공급질서 유지에 지장이 없다고 판단한 때에는 분양대상자의 희망평형으로 분양하게 하거나 분양규모를 조정하여 분양토록 할 수 있다.
- ② 분양대상자의 토지 또는 건물가액 중 공동주택을 분양받고 남은 가액에 대하여는 비주거용 건축시설을 분양하거나 청산대상으로 한다.
- ③ 종전의 건축물의 용도가 상가 등 비주거용 건축물인 경우에는 가급적 동일용도의 건축시설을 대상으로 분양기준가액에 상응하는 규모를 분양토록 한다.
- ④ 분양기준 면적이 공동주택의 최소평형에 미달하는 경우에는 최소평형의 공동주택을 분양토록 한다.
- ⑤ 분양할 공동주택의 동, 호수의 결정은 공개추첨에 의한다.

3. 관리처분계획의 수립

가. 계획내용

관리처분계획은 물적 계획이 아닌 관리집행계획으로 다음과 같은 사항이 포함되어야 한다.

- ① 분양설계
- ② 분양대상자의 주소, 성명
- ③ 분양대상자별 분양예정대지 또는 건축시설의 추산액과 종전 토지 등에 관한 소유권 이외의 권리명세
- ④ 분양대상자의 종전 토지 등에 관한 소유권 이외의 권리명세
- ⑤ 분양을 하지 아니하기로 정한 종전 토지 등의 명세와 이에 대한 청산방법
- ⑥ 새로이 설치되는 공공시설의 명세와 용도가 폐지되는 공공시설의 명세
- ⑦ 보류지의 명세와 추산가액 및 처분방법
- ⑧ 참여조합원 취득하게 될 대지 및 건축시설의 명세 및 참여조합원 주소, 성명

⑨ 비용부담에 의한 대지 및 건축시설의 분양계획, 부담한도, 방법, 시기 등이 경우 비용부담에 의하여 분양받을 수 있는 한도는 따로 정하는 경우를 제외하고는 종전의 토지 또는 건축물의 가액의 비율에 따라 부담할 수 있는 비용의 1/2 을 기준으로 하여 정한다.

나. 관리처분계획의 기준

관리처분계획은 분양신청을 한 자에게 종전의 토지 또는 건축물의 위치, 면적, 환경 및 이용도 등을 종합적으로 고려하여 재개발사업으로 조성된 대지 및 건축시설을 균형있게 배분하고 합리적으로 이용되도록 다음과 같은 기준에 의해 작성한다. 그러나 토지 등의 소유자나 조합원 전원의 동의가 있을 때에는 이 기준에 의하지 아니할 수도 있다.

- ① 1 개의 건축시설의 대지는 1 필지의 토지가 되도록 정한다.
- ② 시행구역안의 토지 또는 건축물에 대하여 대지 및 건축시설로 분양할 때에는 반드시 그에게 분양권이 주어져도록 하여야 한다.
- ③ 1 필지의 대지 및 건축시설을 2 인 이상의 분양대상자에게 분양하게 될 때에는 종전의 토지 및 건축물의 가액과 토지 등의 소유자가 부담하는 비용의 비율에 따라 대지 및 건축시설(체비지, 보류지 또는 보류 건축시설을 정하여 비용에 충당하게 한 경우에는 그에 해당하는 부분을 제외한 것을 말한다)을 분양하도록 하여야 한다.
- ④ 분양대상자가 공동으로 취득하게 되는 당해 건축시설의 공용부분은 각 권리자의 공유에 속하되, 당해 공용부분에 대한 지분비율은 그가 취득하게 되는 건축시설의 위치 및 바닥면적 기타의 사항을 고려하여 정하여야 한다.
- ⑤ 대지위에 2 인 이상에게 분양될 건축시설이 설치된 경우에는 건축시설의 분양면적의 비율에 의하여 그 대지 소유권이 주어져도록 하여야 한다. 이 경우 토지의 소유는 공유로 한다. 또한 재해 또는 위생상의 위해가 방지되도록 필요한 경우 토지의 규모를 조정할 수 있으며 대지에 갈음하여 보상을 하거나 건축시설의 일부와 그 건축시설이 있는 대지의 공유지분을 교부할 수 있다. 건축시설의 적정규모를 확보하기 위하여 과소 또는 과대한 토지나 건축물에 대하여 이를 증가하거나 감할 수도 있다.

4. 가격평가

가. 가격평가의 목적

재개발사업은 권리변환에 의해 사업이 시행되는 만큼 종전의 토지 및 건축물에 대한 가격과 분양받게될 대지 및 건축시설에 대한 가격평가는 가장 중요한 절차이며, 주민의 이해관계가 가장 밀접한 부분이다.

가격평가의 목적은 종전토지 등의 가격에 상당하는 분양대상 대지 및 건축시설의 규모를

정하는데 있다.

나. 가격평가의 내용

분양예정의 대지 또는 건축시설의 추산액과 종전의 토지 등의 가격은 당해 재개발구역을 관할하는 시(서울시 및 직할시 포함) 또는 군에 설치되는 가격평가위원회가 평가하여 결정한 가액에 의한다. (령 제 60 조 제 1 항)

가격평가위원회가 대지, 건축시설, 토지 등의 추산액 또는 가격 등을 평가, 결정하고자 할 때에는 지가공시 및 토지 등의 평가에 관한 법률에 의한 감정평가업자의 감정평가 의견을 참작하여야 한다. 그리고 감정평가업자가 감정평가를 할 때에는 지가공시 및 토지 등의 평가에 관한 법률 또는 공공용지의 취득 및 손실보상에 관한 특례법의 규정에 의하여야 한다. (령 60 조 제 1 항 및 제 3 항)

다. 가격평가위원회

가격평가위원회는 다음과 같은 비율에 따라 시장 또는 군수가 위촉한 위원으로 구성하며, 그 위원의 수는 10 인이상 20 인이하로 한다.

- ① 토지 등의 소유자 30%
- ② 법관, 변호사 또는 공증인 20%
- ③ 감정평가사 기타 감정에 관한 학식과 경험이 풍부한 자 20%
- ④ 도시계획에 관한 학식과 경험이 풍부한 자 20%
- ⑤ 관계행정기관의 공무원 19%(령 제 60 조 제 4 항)

라. 가격평가 시점 및 기준

가격평가에 있어서 종전의 토지 또는 건축물에 대하여는 재개발사업의 공사착수전의 가격을, 재개발사업으로 인하여 분양받을 대지 또는 건축시설에 대하여는 공사착수전의 가격에 당해공사에 소요된 비용 중 청산의 기준이 될 비용을 가산한 가격을 기준으로 정하여야 한다. 그 밖에 가격평가에 있어서는 건축물의 위치, 용도, 이용현황 등을 참작하여야 한다.(법 제 53 조)

대지 또는 건축시설의 가격산정을 위하여 공사착수전의 가격에 가산할 비용은

- ① 재개발사업의 조사, 측량, 설계 및 감리에 소요된 비용
- ② 대지조성 공사비 및 건축시설 공사비와 그 부대시설 공사비
- ③ 재개발사업의 관리에 소요된 비용(등기비용, 인건비, 통신비 및 사무용품비, 이자 기타 필요한

경비)

④ 법 제 60 조의 규정에 의한 용자금에 있는 때에는 그 이자에 해당하는 금액

⑤ 공공시설 설치부담비용(단, 법 제 57 조 제 2 항의 규정에 의하여 지방자치단체가 부담한 비용은 제외) (령 제 46 조)

5. 관리처분계획의 인가

분양신청기간이 경과하면 시행자는 대지 및 건축시설에 대한 관리처분계획을 수립하여 건설부장관에게 인가를 신청하여 인가를 받아야 한다. 건설부장관이 관리처분계획을 인가하고자 할 때에 그 내용에 국공유지 재산이 있을 때에는 미리 관리청의 의견을 들어야 한다. 건설부장관이 관리처분계획을 인가하고자 할 때에는 관계서류를 30 일간 일반인에게 공람시켜야 한다. (법 제 41 조)

6. 관리처분계획 인가(고시)의 효력

건설부장관이 관리처분계획을 인가하였을 때는 이를 지체없이 고시하고 분양신청자에게 인가내용을 통지하여야 한다. 관리처분계획인가의 고시가 있을 때에는 시행자는 분양처분고시가 있는 날까지 종전 토지, 건축물 등을 사용할 권리를 획득하게 되며 종전 토지 등의 소유자, 지상권자, 전세권자 및 임차권자는 분양처분고시가 있는 날까지 종전 토지 등을 사용하거나 수익할 수 없다. 즉, 이는 종전 토지, 건물에 대하여 따로 사용승락을 받지 않거나 수용하지 않는한 관리처분계획의 인가를 받은 후에야 공사착공이 가능하다는 것을 의미한다.

제 10 절 비용부담

1. 비용부담의 의의

분양신청을 한 종전토지 등 소유자가 공사에 소요되는 비용을 부담하고 종전토지, 건축물 평가액에 의하여 분양받을 수 있는 대지 및 건축시설이외에 비용부담액에 상당하는 대지 및 건축시설을 추가로 분양받을 수 있도록 하는 것이다.

즉, < 종전권리가액 + 비용부담분 = 분양설계기준 >

분양분에 융통성을 부여하기 위해 분양신청시 부담능력에 따라 추가부담금만큼 더 분양해 주는 것이다.

이는 시행자가 사업비를 원활히 조달할 수 있도록 함과 동시에 토지 등 소유자의 재산을 보호하기 위하여 만들어진 제도이다.

2. 비용부담의 절차

분양신청을 하는 경우에 토지 등의 소유자가 재개발사업에 제공되는 종전의 토지 또는 건축물에 의하여 분양을 받을 수 있는 것 이외에 공사비 등 사업시행에 필요한 비용의 일부를 부담하고 그 대지 및 건축시설의 분양을 받고자 할 때에는 분양신청을 할 때에 그 의사를 명백히 하고, 그가 종전에 소유하던 토지 또는 건축물의 개략적인 평가액의 10%에 상당하는 금액을 시행자에게 납입하여야 한다.

그러나 분양 신청할 때에 그 금액을 납입하지 아니한 자는 비용부담에 의한 분양을 받을 의사가 없는 것으로 보며, 금액은 납입하였으나 종전 토지 또는 건축물의 가액비율에 따라 부담할 수 있는 비용의 1/2 을 기준으로 하여 정하여진 금액을 정하여진 시기에 납입하지 아니한 자는 그 납입할 금액의 비율에 해당하는 만큼의 대지 및 건축시설에 한하여 분양을 받을 수 있다. (령 제 38 조 제 3 항 및 제 4 항)

제 11 절 보류지 또는 체비지

1. 보류지 또는 체비지의 의미

시행자는 재개발사업의 시행에 필요한 경비에 충당하거나 시행규정 또는 사업시행계획이 정하는 목적을 위하여 관리처분계획에서 대지 또는 건축시설의 일부를 분양하지 아니하고 이를 체비지 또는 보류지(보류건축시설)로 정할 수 있다. (법 제 43 조)

보류지는 사업시행계획이 정하는 목적을 달성하기 위하여 관리처분계획에서 분양하지 아니하고 유보하는 대지 또는 건축시설로 예를 들면 학교, 녹지, 공원, 은행, 공공기관건물 등이 이에 속한다.

체비지란 사업시행에 필요한 경비를 충당하기 위하여 관리처분계획에서 분양하지 아니하고 유보하는 대지 또는 건축시설을 말한다. 시행자는 이를 매각하여 기히 투입한 비용부담분을 충당할 수 있다.

2. 체비지 등 매각방법

체비시설 중 공동주택은 그 수가 20 가구 이상인 때에는 주택공급에 관한 규칙이 정하는 바에 따라 일반 분양하여야 한다. 공동주택 가구수가 20 가구 미만인 때에는 그 처분방법을 조합원 총회에서 결의하여야 한다.

체비시설 중 상가 등 복리시설은 토지 등의 정가에 대한 규정에 따라 추산액을 최소 가격으로 하여 공개경쟁입찰에 의한 최고가격 응찰자에게 분양한다.

제 12 절 사업의 완료

1. 의미

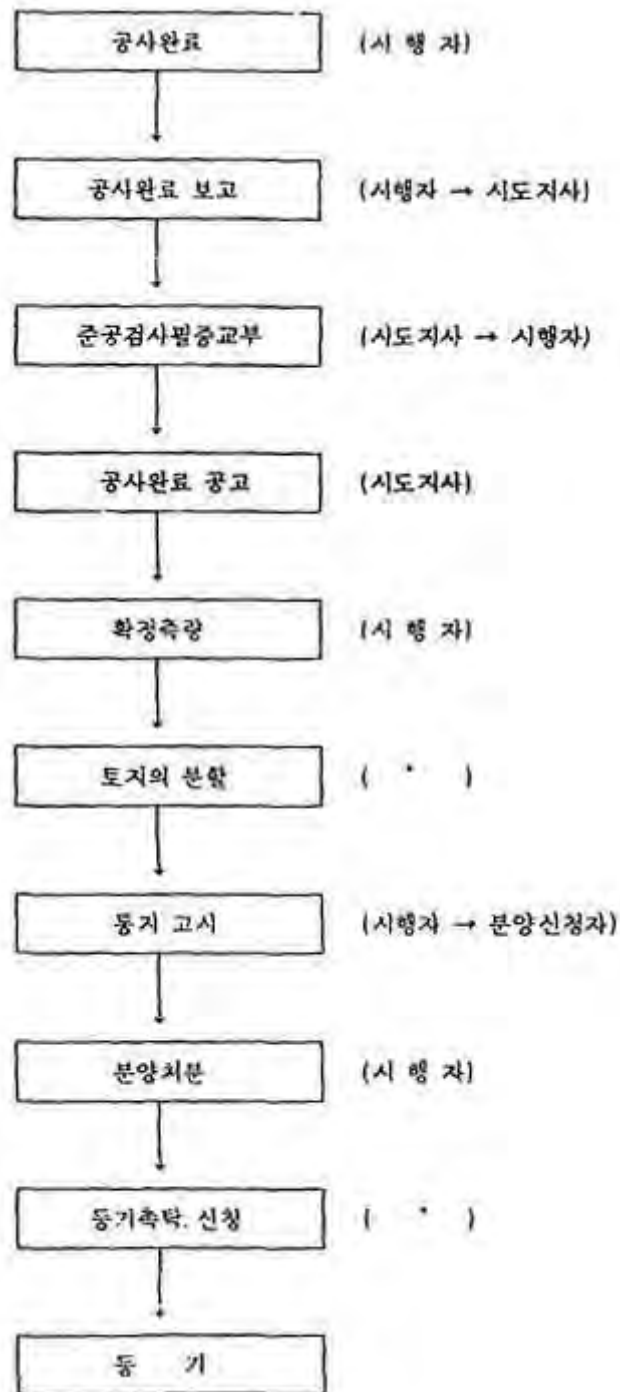
사업완료는 도시재개발법에 의한 사업시행인가 내용과 관리처분계획인가 내용대로 이행하여 사업을 완료하였음을 의미하는 것으로 건축법상 건축물 준공검사의 대상시설 이외에 도로 등 공공시설의 공사완료 여부 및 사업시행인가 내용대로 사업시행여부를 확인하는 것이다.

공사완료의 공고후에는 분양처분, 청산 및 등기의 순서에 따라 재개발사업을 완료한다.

2. 사업완료의 절차

재개발사업에 관한 공사를 완료할 때에는 시행자가 도지사, 건설부장관에게 공사완료보고서를 제출하고 준공검사를 받아야 한다. 공사완료보고서를 받은 도지사 등은 준공검사를 하여 재개발사업이 공사시행계획대로 완료되었다고 인정할 때에는 검사필증을 시행자에게 교부하고 공사의 완료를 공고한다. (법 제 48 조)

[표 7-3-8] 사업완료 절차



제 13 절 분양처분

1. 분양처분의 의의

분양처분이라함은 시행자가 구역내에 있는 건축물의 각필지, 각동 및 그 위에 존재하고 있는 지상권, 저당권, 전세권 또는 등기된 임차권의 권리의 목적이 되는 부분을 감안하여 권리의

목적이 되는 대지 또는 건축시설 및 종전의 지상권, 전세권, 저당권, 임차권 등 권리의 목적이 되는 대지 또는 건축시설의 위치, 지적, 면적을 지정하는 처분 및 종전의 토지나 건축물을 감안하지 아니한 환지의 위치, 지적, 면적을 지정하고 또는 지정하지 아니하므로 인한 종전토지나 건축물에 대한 권리 상호간에 발생하는 불공평을 금전으로 청산할 것을 결정하는 처분을 말한다.

2. 분양처분의 조건

분양처분은 관리처분계획에서 정한 재개발구역의 전부에 대하여 공사가 완료되고 그 완료의 공고가 있을 때에 지체없이 확정측량을 하고 토지의 분할절차를 거쳐 분양처분하는 것이므로(절차도 참조)재개발사업의 공사가 완료되지 아니하면 분양처분은 할 수 없다.

즉 공사가 완료되기 전에는 현실적으로 그 분양된 대지나 건축시설을 사용할 수 없기 때문이다. 다만 시행규정에서 특별한 규정이 있는 경우에는 당해 재개발사업에 관한 공사가 전부 완료되기 전에도 완공된 부분에 대하여 준공검사를 받아 분양처분을 할 수 있다. (법 제 48 조)

3. 우선매수청구권

진입로 등 공공시설 설치를 위하여 토지 등이 수용된 자는 당해 재개발구역안에서 시행자가 매각하고자 하는 대지 또는 건축시설을 타에 우선하여 매수청구를 할 수 있다. (법 제 50 조)

우선매수하고자 하는 자는 매수에 관한 공고가 있을 후 14 일내에 시행자에게 서면으로 매수청구를 하여야 하며, 그 기간내에 매수청구가 없을 때에는 매수의사가 없는 것으로 본다.

매수청구가 있는 경우에 시행자와 매수청구자는 분양할 대지 또는 건축물의 위치와 면적 내지 대금납부시기 및 납부방법에 관하여 협의하여야 하며, 협의가 성립되지 아니한 때에는 시행자 또는 매수청구자의 신청에 의하여 도지사가 지방도시계획위원회의 심의를 거쳐 결정한다. 결정신청을 받은 도지사는 그 신청을 받은 날로부터 30 일내에 결정하여야 한다. (령 제 44 조)

이와 같은 절차를 거쳐 협의가 성립되거나 결정이 있을 때에는 시행자는 그 내용에 따라 매수청구자에게 매도하여야 한다.

[표 7-3-9] 분양과 매각의 비교

구 분	분양(관리처분)	매 각	
		우 선 매 각	일 반 매 각
대 상	토지등 소유자중 분양신청한 자	건입로등 공공시설 설치장소의 토지등 소유자로서 토지등을 시행자에게 양도한 자	불특정 다수인
사 유	도시재개발법에 의한 관리처분	주민의 재산권 보호 사업의 시행촉진	매 각

4. 분양처분의 효과

분양처분의 고시가 있게 되면 그 고시일의 다음날부터 관리처분계획에서 정하여진 대지 및 건축시설은 종전의 토지 또는 건축물로 보며 종전의 토지나 건축물 위에 존재하던 지상권, 전세권 또는 등기된 임차권은 분양되는 대지 또는 건축시설에 그 동일성을 유지하면서 이전하게 된다.

또한 분양처분의 고시에 의하여 취득하게 되는 대지 및 건축시설은 토지구획정리사업에 의한 환지로 보며 시행자에게 귀속하는 대지 또는 건축시설은 토지구획정리사업법에 의한 보류지 등으로 본다. (법 제 49 조)

제 14 절 청산과 등기

1. 등기

시행자는 분양처분고시가 있을 때에는 지체없이 대지 및 건축시설에 관한 등기를 촉탁 또는 신청하여야 한다. 재개발사업에서는 분양처분의 고시가 있는 날로부터 등기의 촉탁 및 신청에 의한 등기가 있을 때까지 다른 등기를 하지 못한다. 이때의 등기는 도시재개발법 제 51 조 제 2 항의 규정에 의한 부동산등기의 특례, 도시재개발 등기처리 규칙에 따라 등기절차를 따른다. (법 제 51 조)

2. 청산

종전의 토지와 건축물의 여러상태와 조건을 감안하여 그에 적용하는 환지를 정하여야 하나 공익상 또는 기술상의 문제로 조정이 불가피하게 되는데 이에 따라 불공평이 발생하게 된다.

이와 같은 불공평을 과부족없이 공평하게 하기 위하여 시행자는 부당한 이득자(중환지 또는 과대한 환지)로부터 과액을 징수하고 손실을 입은 자(감환지 또는 환지부지정)에게는 부족액 또는 완전손실액을 금전으로 교부하는 것이 청산이다.

청산금은 분할징수하거나 분할지급할 수 있다. 분할징수 및 지급할 경우의 이자율은 분할징수 및 지급을 결정한 당시의 금융기관의 일반자금 대출이자 이하로 한다. 지급받을 자가 이를 받을 수 없거나 거부한 때에는 그 청산금을 공탁할 수 있다. 청산금을 지급받을 권리 또는 이를 징수할 권리는 분양처분한 날의 다음날로부터 5 년간 이를 행사하지 아니하면 시효로 인하여 소멸한다. (법 제 54 조 및 령 제 47 조)

제 15 절 정부의 지원 등

1. 공공시설설치에 대한 비용부담(지자체의 사업시행의 경우)

지자체는 행정청이 아닌 시행자가 사업을 시행하는 경우, 지자체는 도로, 공원, 광장, 녹지, 수로, 주차장, 공동구, 공공공지, 하천, 소방수리시설, 비상대피시설 등의 설치에 소요되는 비용의 일부 또는 전부를 부담할 수 있다. (법 제 57 조 제 2 항)

예외적으로 재개발구역 지정이전에 기계획된 도로 등 공공시설과 재개발사업계획으로 결정된 도시계획시설 중 공중이 이용할 도로 등 공공시설은 당해 지자체가 설치비용을 보조 또는 자체비용으로 시행해야 한다. (지침 제 48 조 제 2 항)

2. 공공시설관리자의 비용부담(행정청이 시행자인 경우)

시행자는 그 시행자 이외의 자가 설치, 관리하는 공공시설이 재개발사업으로 인하여 현저한 이익을 받을 때에는 당해 재개발사업에 소요된 비용의 일부를 그 공동시설의 관리자와 협의하여 이를 부담시킬 수 있다.

부담금총액은 재개발사업에 소요된 비용의 1/3 을 넘어서는 아니된다. 다만, 다른 공공시설의 정비에 그 재개발사업의 주된 내용이 될 경우에는 그 부담금의 총액은 소요비용의 1/2 까지 부담시킬 수 있으며 소요비용에는 조사측량비, 설계비 및 관리비는 제외하며, 시행자가 비용을 부담시키고자 할 때에는 부담시키고자 하는 자에게 비용총액명세와 부담금액을 명시, 통지해야 한다.

또한 시행자가 공동구를 설치할 경우에는 다른 법령에 의하여 그 공동구에 수용될 시설을 설치할 의무가 있는 자에게 공동구의 설치에 소요되는 비용을 부담시킬 수 있으며 공동구설치에 소요되는 비용을 설치공사의 비용, 내부공사 비용, 측량설계 비용, 공동구의 설치로 인한 보상의 필요가 있는 때에는 그 보상비용, 공동구 부대시설의 설치비용, 융자금에 있을 때에는 그 이자에 해당하는 금액으로 하되 국가 또는 지자체로부터 재개발사업에 소요되는 비용의 일부를 보조받았을 때에는 이를 공제한다.

시행자로부터 산정된 부담금의 납부통지를 받은 공동구 점용예정자는 공동구 설치 공사전에 부담금액의 1/3 이상을 납부하여야 하고, 그 잔액은 방해시설의 공사완료공고일까지 납부해야

한다. (령 제 50 조)

3. 보조 및 용자

행정청이 시행하는 재개발사업에 관한 기초조사 및 재개발사업의 시행에 소요하는 비용은 그 비용의 일부를 국고에서 보조하거나 용자할 수 있다. 그 국고보조금의 한도는 기초공사비의 4/5 이내, 공공시설사업비의 4/5 이내이다.

국가 또는 지방자치단체는 행정청이 아닌자가 시행하는 재개발사업에 소요되는 비용의 일부를 보조하거나 용자를 알선할 수 있다. 행정청이 아닌 자에게 국가 또는 지자체가 보조할 수 있는 보조금 한도는 기초공사비 및 공공시설사업비의 1/2 이내로 한다. 또한 시행자에게 용자 또는 용자를 알선할 수 있는 금액한도는 기초공사비 및 재개발사업비의 4/5 이내로 한다. (법 제 60 조 및 령 제 53 조)

4. 재개발기금의 설치

인구 100 만인 이상인 시의 시장은 재개발사업의 원활한 수행을 위하여 도시계획세 중 징수총액의 10%이상의 금액을 재개발사업기금으로 매년 적립하여야 한다. 그 외에 부담금과 지자체가 조성하는 기타 재원은 당해 지방자치단체의 재개발사업기금의 재원으로 한다.

재개발사업기금은 재개발사업 이외의 목적으로 사용할 수 없으며 그 대출이율은 금융기관의 일반대출이자의 범위안에서 당해 지자체조례에서 정하고 상환기간은 5 년이내로 한다. (법 제 63 조 및 령 제 55 조)

5. 조세감면 등

도시재개발법에 의한 도시재개발구역안의 토지 등을 도시재개발사업시행의 인가일(사업시행자로 지정된 경우에는 지정일) 이후 사업시행자에게 양도함으로써 발생하는 소득에 대하여는 양도소득세 또는 특별부가세의 50/100 에 상당하는 세액을 면제한다. 다만, 당해 재개발사업에 공공시설을 수반하지 아니한 경우에는 그러하지 않다.

6. 국공유지의 관리, 처분 등에 관한 사항

재개발구역내의 국공유지에 대하여는 국유재산법 및 지방재정법에 따라 관리 처분한다. 주택개량촉진에 관한 임시조치법 제 5 조의 규정에 따라 당해 지자체에 양여된 국공유지는 재개발사업 목적 이외에 사용하여서는 아니되며 재개발기금에 포함, 운영하여야 한다.

양여받은 토지는 재개발구역내 주민에게 매각함을 원칙으로 하며, 주민에게 매각하고자 할 경우에는 필요한 경우 분할, 납부할 수 있으며 분할, 납부에 따른 이자율은 지방재정법

제 83 조의 규정에 의한 최소이자율을 적용하여야 한다. (지침 제 52 조)

제 4 장 주거환경개선사업 시행절차 및 내용분석

제 1 절 사업시행방식 유형별 비교

현행 주거환경개선사업은 현지개량방식 또는 공동주택건설방식으로 시행할 수 있는데 이를 비교하여 보면 다음과 같다.

[표 7-4-1] 사업시행방식 유형비교

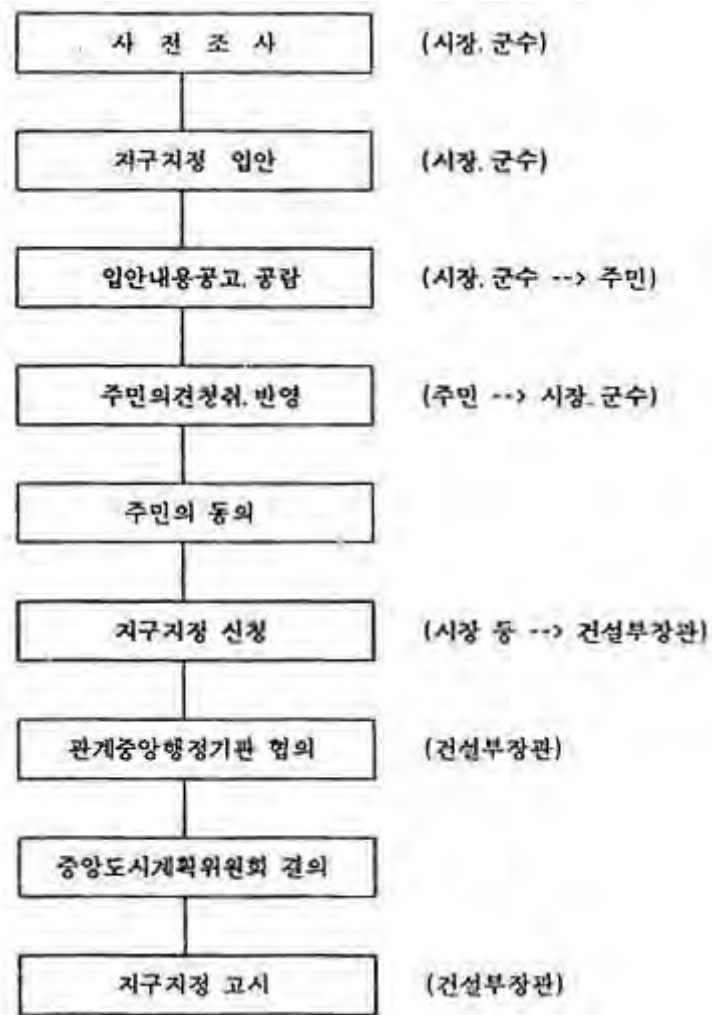
구 분	현지개량방식	공동주택건설방식
시행자	- 주택개량 : 주민 - 공공시설설치 : 지자체 (시장, 군수)	지자체(시장, 군수), 주공등 공공기관 참여가능
사업방식	부분개축 및 증축	철거후 신축
지원사항	- 시행자인 지자체에 국공유지 무상양여 - 건축법 등의 완화적용으로 무허건축물의 양성화 - 개량자금의 융자 - 국공유지의 불하	- 시행자에게 국공유지 무상양여 - 건축법등 완화적용
시행조건	일반주거환경개선지구	개선계획 수립시 건설부장관이 시도지사의 신청에 공동주택 및 그 부대시설의 건설이 필요하다고 인정할 때

문제점	- 개량공사에 대한 기성확인에 전문성이 결여되어 있으므로 주거환경의 개선이라는 목적 달성에 기여도가 적을 것임 - 그 결과 재개발의 필요성이 다시 제기될 가능성이 높음 - 개량후 임대료의 상승이 예상되므로 세입자의 부담이 증가됨 - 사업기간 중 세입자의 문제도 대두될 것임 - 공공시설을 설치할 경우 철거되는 주택의 가옥주 및 세입자에 대한 주거대책 수립곤란	- 주민의 신축건물의 입주능력 부족으로 전매 전대가 성행할 가능성이 있음 - 공사중 주민이 거주할 가수용 시설이 필요함 - 주민이 국공유지 무상양어를 요구하게 됨
-----	--	--

제 2 절 지구지정

1. 지구지정의 절차

[표 7-4-2] 지구지정의 절차도



2. 지정대상기준

주거환경개선지구의 지정대상지역은 노후불량건축물이 밀집되어 있어 주거지로서 기능을 다하지 못하거나 도시미관을 현저히 훼손하고 있는 지역, 개발제한구역 중 구역지정 이전에 건축된 노후불량건축물이 밀집된 지역, 재개발구역인구가 과도한 밀집 등으로 재개발사업시행이 불가하거나 심히 곤란한 지역으로서 주민이 재개발사업을 원하지 않는 지역, 그리고 철거민수용, 기타인구가 과도하게 밀집되어 있고 공공시설의 정비가 불량하여 주거환경이 열악한 지역으로서 그 개선이 시급한 지역이다.(법 제 4 조)

이와 같은 지정대상지역은 다음과 같은 지구지정 기준에 적합하여야 한다.

- ① 노후불량건축물지역은 노후불량건축물이 건축물 총수의 1/2 이상
- ② 주민이 재개발사업을 원하지 않은 재개발구역은 토지면적의 1/2 이상 소유자와 토지, 건축물 소유자의 1/2 이상이 각각 재개발사업을 원하지 않는 지역
- ③ 철거민을 수용한 지역 등 철거민 50 세대이상 또는 인구밀도 1 천㎡당 300 인 이상인 지역(령

제 4 조)

3. 지구지정요건

가. 주민동의 획득

주거환경개선지구를 지정하려면 기준일 (지구지정 입안내용을 최초로 공고한 날) 현재 토지 또는 건축물 소유자 각각 2/3 이상과 기준일 현재 3 월이상 거주 세입자 세대수의 1/2 이상의 주민동의를 받아야 한다.

다만, 시장 등이 당해 지역안에 세입자를 위한 주택의 건설, 공급이 불가능하다고 판단하는 경우(현지개량만 가능한 경우)와 당해 지역안의 세입자 세대수 총수가 토지 또는 건축물을 소유하고 있는 자 총수의 1/2 미만인 경우에는 그러하지 않다.(령 제 4 조 제 2 항)

나. 지구지정 대상면적

주거환경지구지정 대상지역 최소면적은 2 천㎡이상 이어야 한다. (령 제 4 조 제 2 항)

4. 사전조사작업

시장 등은 지구지정에 대한 사항을 입안할 때에는 기준일(지구지정입안 최초 공고일) 현재 대상지역안의 주민현황(세대별 구성원, 거주시기, 소득수준, 재산상태, 생활보호 등의 대상여부, 입주형태 등을 말한다), 대상지역안의 토지 및 소유상황, 대상지역안의 건축물의 현황(동수, 면적, 구조, 소유 또는 임대상황 등을 말한다), 대상지역안의 공공시설을 미리 조사하여 지구지정 기준과 요건을 확인하여야 한다. (령 제 4 조 제 3 항)

5. 지구지정 신청시 구비사항

시장, 군수가 주거환경개선지구지정을 신청하고자 할 때에는 대상지구의 명칭, 위치 및 면적, 대상지구의 기존 도시계획내용, 대상지구안의 건축물, 공공시설, 대지와 그 소유자별 조서, 대상지구의 주민현황, 대상지구의 경계가 표시된 지적도 사본, 그리고 주민동의서, 의견청취 및 그 처리내용을 기재한 서류 및 도면을 건설부장관에게 제출하여야 한다. (령 제 3 조 제 1 항)

6. 지구지정고시

가. 고시내용

시장, 군수의 지구지정 신청에 따라 건설부장관이 지구지정을 한 때에는 지구의 명칭, 지구의 위치 및 면적을 고시하여야 하며 이를 고시한 때에는 고시내용을 지체없이 관할시장, 군수에게 통지하여야 한다. (영 제 13 조 제 3 항)

나. 지구지정고시의 효과

건설부장관이 주거환경개선지구 지정고시하면 고시가 있는 날부터 개발제한구역을 제외하고는 주거환경개선지구로 지정된 지역은 일반주거지역으로 지정된 것으로 보며(법 제 5 조), 개선계획고시일까지 건축허가를 보류할 수 있고(법 제 10 조제 3 항), 지구내 국공유지는 개선사업의 목적으로 양도하거나, 매각할 수 없게 된다.(법 제 11 조제 2 항)

건설부장관이 지구지정을 취소하면 사업시행자는 시행자에게 무상으로 양여된 토지를 원소유자인 국가 또는 지방자치단체에 반환하기 위하여 필요한 조치를 하고 지체없이 관할등기소에 소유권 이전등기를 신청하여야 한다. (령 제 10 조 제 4 항)

제 3 절 주거환경개선계획의 수립

1. 개선계획수립기간

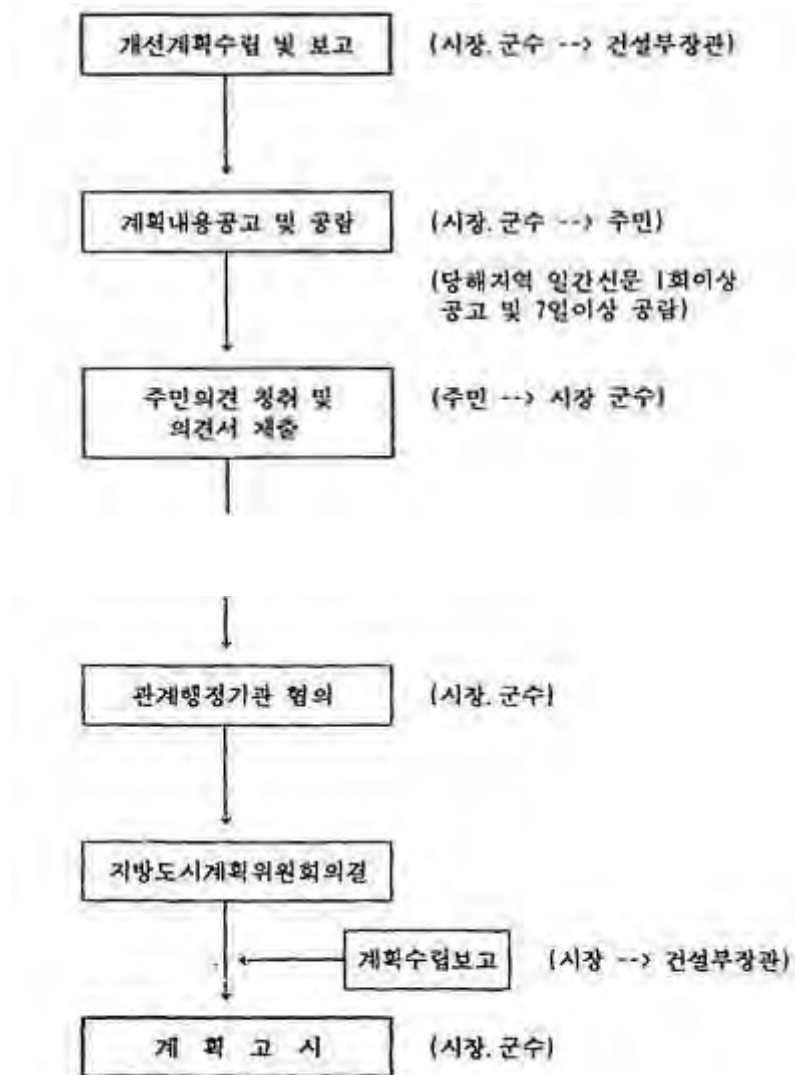
시장, 군수는 주거환경개선지구의 지정고시가 있는 날부터 1 년이내에 주거환경개선계획을 수립하여야 한다.

부득이한 사유로 인하여 지구지정 고시일로부터 1 년 이내에 주거환경개선계획을 수립할 수 없는 경우에는 그 기간만료 이전에 건설부장관의 승인을 얻어 1 년 범위내에서 그 기간을 연장할 수 있다. (법 제 6 조 제 1 항 및 제 6 조)

시장 등이 주거환경개선계획을 수립하지 아니한 때에는 그 기간이 만료되는 날의 다음날에 주거환경개선지구의 지정은 그 효력을 상실한다. (법 제 6 조 제 7 항)

2. 개선계획수립 절차

[표 7-4-3] 주거환경개선계획 수립절차



3. 개선계획의 내용

시장, 군수가 개선계획을 수립할 경우에는 ① 토지이용계획 ② 도로, 상하수도 기타 공공시설의 정비에 관한 사항 ③ 주택의 건설 및 그 부대복리 시설에 관한 사항 ④ 건축물의 존치, 수선, 증축, 개축, 철거 등 개량방법 및 그 대상 ⑤ 산사태, 침수 등 재해의 방지에 관한 사항 ⑥ 화장실, 탁아소, 공동작업장 등 공공이용시설의 확충, 기타 주민의 소득원개발에 관한 사항 ⑦ 소요사업비의 추정 및 그 조달방안에 관한 사항 ⑧ 그리고 기타 도시계획사항으로서 지구를 분할하여 사업을 시행하고자 하는 경우에는 그 분할시행에 관한 사항 ⑨ 시장 등이 당해 지역 및 지구의 특성에 따라 특히 필요하다고 인정하여 시행하고자 하는 사업 ⑩ 사업시행에 따른 토지 및 건축물의 교환, 분합 등에 대한 관리처분 또는 환지처분에 관한 계획을 개선계획내용에 포함시켜야 한다.(법 제 6 조 제 1 항 및 령 제 5 조 제 5 항)

4. 개선계획의 수립기준

시장, 군수가 주거환경개선계획을 수립할 때에는 ① 토지이용의 고도화 및 자연지형의 효율적

활용 ② 통행체계 및 공급처리체계의 효율성 제고 ③ 일조, 통풍, 사생활보호 등을 고려한 생활환경의 조성 ④ 토지 또는 건축물 소유자의 재산권 보호 ⑤ 세입자를 포함한 당해지구내 전 주민에 대한 주거환경개선효과에 균형있는 배분 ⑥ 그리고 주택의 건설, 공급의 경우에는 전매, 전대 및 공급질서 교란방지대책이 반영되도록 계획을 수립하여야 한다. (령 제 5 조 제 1 항)

5. 개선계획의 고시

가. 고시내용

시장, 군수가 주거환경개선계획을 수립한 경우에는 다음 사항을 고시하여야 한다.

- ① 지구의 명칭, 위치 및 면적
- ② 사업시행기간
- ③ 사업의 시행자
- ④ 주거환경개선계획의 내용 등(영 제 6 조 제 5 항)

그리고 주거환경개선사업시행에 필요한 도시계획법 제 2 조 제 1 항 제 1 호의 도시계획의 결정, 변경내용 또한 포함시켜야 한다.

나. 개선계획고시의 효과

주거환경개선계획이 고시된 때에는 동 계획에 포함된 도시계획법 제 2 조 제 1 항 제 1 호의 도시계획사항에 대하여는, 동법 제 12 조의 규정에 의한 도시계획의 결정 또는 변경 및 동법 제 24 조 및 제 25 조의 규정에 의한 허가 또는 인가와 농지의 보전 및 이용에 관한 법률 제 4 조의 규정에 의한 허가가 있는 것으로 본다. (법 제 8 조)

그리고 지구내에 있는 국공유지는, 개선계획고시일부터 종전의 주거환경개선횼구로 지정된 주거환경개선횼구안의 국가 또는 지자체가 소유하는 토지는 주거환경개선횼구이 고시된 날부터 종전의 용도가 폐지된 것으로 보며, 국유재산법, 지방재정법, 기타 국공유재산의 관리 및 처분에 관한 관계법령의 규정에도 불구하고 당해 사업시행자에 무상으로 양여된다. (법 제 11 조 제 1 항)

6. 국공유지의 무상양여 절차

법 제 11 조 제 1 항의 규정에 의하여 국가 또는 지방자치단체로부터 토지를 무상으로 양여받은 사업시행자는 그 토지의 토지대장등본 또는 등기부등본과 주거환경개선횼구 고시문사본을 당해 토지의 관리청 또는 지방자치단체에 제출하여 그 토지에 대한 소유권이전등기 절차의 이행을 요청하여야 한다. (령 제 11 조 제 1 항)

요청을 받은 관리청 또는 지방자치단체의 장은 지체없이 소유권 이전등기에 필요한 서류를

사업시행자에게 교부하여야 한다.

다만, 국유재산법 제 4 조 제 1 항 및 지방재정법 제 72 조 제 1 항의 규정에 의한 행정재산 및 보존재산 중 공공용 또는 공用に 사실상 사용되는 재산으로서 대통령령으로 정하는 재산과 국가 또는 지방자치단체가 양도계약을 체결하여 주거환경개선계획의 고시일 현재 대금의 일부를 수령한 토지에 대하여는 그러하지 아니하다.(법 제 11 조 제 1 항)

여기서 '대통령령으로 정하는 재산'이라 함은 다음 각호의 토지를 말한다.

- ① 청사, 관사 또는 학교 시설용지
- ② 철도, 항만 또는 유류저장 및 송유시설용지
- ③ 문화재, 사적지 및 그 보호구역
- ④ 산림법에 의하여 지정된 채종림, 시험림 및 보호수 생육지
- ⑤ 기타 관리청 또는 지방자치단체의 장이 공용 또는 공공용으로 사용하기 위하여 특히 필요하다고 인정하여 건설부장관과 협의하여 정하는 토지(령 제 10 조 제 3 항)

제 4 절 주거환경개선사업의 시행

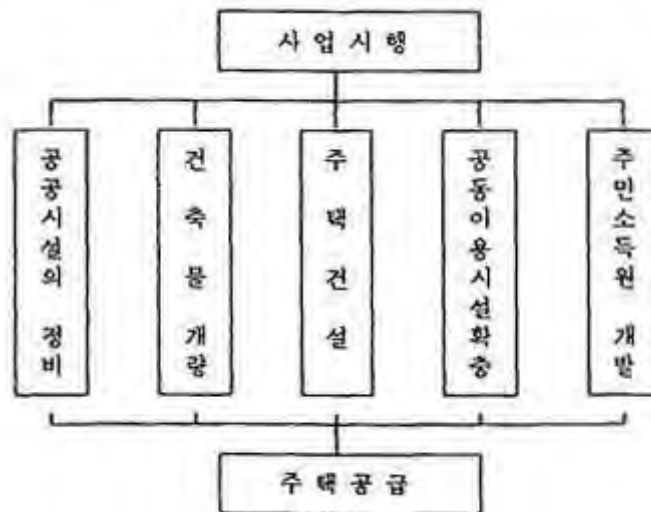
1. 사업시행 절차

주거환경개선계획을 고시할 때에 시행자로 지정한 자는 개선계획 내용에 맞게 사업시행계획을 수립하여 사업을 시행하여야 한다.

사업시행 내용은 [표 7-4-4]와 같은데 주택건설의 내용이 공동주택건설일 경우에는 주택건설촉진법 제 33 조에 의거 주택건설사업계획 승인을 얻어 지구내 토지 등에 대하여 보상금을 지급하고 매수하여 지장건물 등을 철거한 후 사업을 시행하여야 한다. 이 때 토지 등의 매수절차는 국공유지취득 및 손실보상에 관한 특례법 및 토지수용법에 의한다.

그러나 현지개량방식으로 사업을 시행할 경우에도 공공시설을 시장, 군수가 설치

[표 7-4-4] 주거환경개선사업 시행의 내용



하고 주민각자가 소유하고 있는 건축물의 증, 개축 또는 재축은 건축법에 의한 건축허가를 받아 주민각자가 시행한다.

2. 지방자치단체에 위임한 기준완화 사항

주거환경개선지구안에서는 다음의 각호의 사항에 대하여는 각 해당법률의 규정에 불구하고 건설부장관의 승인을 얻어 당해 지방자치단체의 조례로 그 기준을 정할 수 있다. (법 제 10 조 제 1 항)

① 건축법 제 18 조의 규정에 의한 거실의 채광 및 동법 제 20 조의 규정에 의한 변소 동법 제 22 조의 3 의 규정에 의한 지하층의 설치, 동법 제 23 조의 4 의 규정에 의한 건축재료의 품질, 동법 제 27 조의 규정에 의한 대지와 도로와의 관계, 동법 제 30 조의 규정에 의한 건축선의 지정, 동법 제 31 조의 규정에 의한 건축선에 의한 건축제한, 동법 제 39 조의 규정에 의한 건폐율, 동법 제 39 조의 2 의 규정에 의한 대지면적의 최소한도, 동법 제 40 조의 규정에 의한 용적율, 동법 제 41 조의 2 의 규정에 의한 대지안의 공지

② 주택건설촉진법 제 16 조의 규정에 의한 국민주택채권의 매입, 동법 제 31 조의 규정에 의한 주택의 건설기준 및 동법 제 33 조의 규정에 의한 사업계획의 승인 및 건축허가 등

③ 주차장법 제 19 조의 규정에 의한 건축물 부대주차장의 시설기준

④ 도시계획법 제 12 조 제 3 항의 규정에 의한 도시계획시설 기준 및 동법 제 21 조 제 3 항의 규정에 의한 건축물의 최소대지면적, 건축면적의 대지면적에 대한 비율, 건축연면적의 대지면적에 대한 비율, 그러나, 건설부장관은 연면적이 60 제곱미터를 초과하는 단독주택, 세대당 전용면적이 60 제곱미터를 초과하는 공동주택, 20 세대이상의 공동주택, 주거용외의 건축물(다만, 세대당 전용면적이 60 제곱미터를 초과하는 건축물로서 당해용도에 사용되는 바닥면적의 합계가 200 제곱미터이하인 건축물을 제외)의 건축에 대하여 지자체로 정하는 특례의 상한이나 하한을 정할 수 있다.

3. 현지개량방식

가. 시행자

원칙적으로 시장 또는 군수이나 주택의 건설 및 그 부대·복리시설에 관한 사항, 건축물의 존치, 수선, 증축, 개축, 철거 등 개량은 주민이 시행할 수 있다.

나. 건축법 등의 적용특례

(1) 건축법 적용의 특례

건축법적용특례에 관하여 건설부장관이 정하여 지방자치단체에 통보한 주거환경개선사업시행 조례준칙에 의하면 다음과 같다.

(가) 거실의 조도기준 : 지구안의 건축물에 대하여는 조명장치를 거실의 용도별 조도기준의 각 2분의 1 이상이 되는 것으로 할 수 있다.

(나) 변소 : 건축법 제 20 조 제 1 항에 의거 종말처리장의 처리구역안의 변소는 수세식으로 처리하여야 하는데 이를 적용하지 아니한다. 다만 건축물이 없는 대지에 새로이 건축하는 건축물(이하 신축건축물)에 대하여는 그러하지 아니하다.

(다) 지하층의 설치 : 건축물에 대한 지하층의 설치기준면적은 당해건축물 지상층 바닥면적 합계의 20 분의 1(그 면적이 각층평균 바닥면적 이상인 경우에는 각 층 평균 바닥면적에 상당하는 면적)이상으로 한다.

(라) 건축물에 있어서의 열손실 방지 : 건축법 시행령 제 24 조 제 2 항 및 건축법시행규칙 제 19 조제 1 항제 3 호의 규정은 적용하지 아니한다. 또한 건축물의 거실의 외벽, 최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕, 최하층에 있는 거실의 바닥(거실의 외기에 면하는 바닥을 포함한다)과 공동주택의 측벽에 대한 열관류율의 값 및 단열재의 두께기준은 다음과 같이 적용을 완화한다.

① 열관류의 값 : 건축법시행규칙 별표 4 에 정하는 열관류율의 2 배이하

② 단열재의 두께기준 : 건축법시행규칙 별표 5 에 정하는 두께기준의 2 분의 1 이상

(마) 건축재료의 품질 : 지구안의 건축물에 사용하는 건축재료에 대하여는 건축법 제 25 조를 적용하지 아니한다.

(바) 대지와 도로와의 관계 : 지구안의 건축물에 대하여는 건축법 제 27 조 적용하지 아니하나 신축건물에 대하여는 그러하지 아니하다.

(사) 건축선의 지정 : 지구안의 건축물에 대하여는 건축법 제 30 조를 적용하지 아니하나 신축건물에 대하여는 그러하지 아니하다.

(아) 건폐율 : 지구안의 주거용 건축물의 건축면적의 대지면적에 대한 비율은 아래의 기준에 의한다.

* 주거용 건축물의 건축면적의 대지면적에 대한 비율

구 분	연면적 60제곱미터이하인 건축물의 경우
신축건축물	70 % 이하
중, 개축물 기타	80 % 이하

(자) 대지면적의 최소한도 : 지구내의 건축물의 대지면적의 최소한도는 20 m²로 한다. 다만 신축건축물에 대하여는 그러하지 아니하다.

(차) 용적율 : 지구안의 건축물의 연면적의 대지면적에 대한 비율은 300%이하로 한다.

(카) 건축물의 높이제한 : 지구안의 건축물에 대하여는 건축법 제 41 조를 적용하지 아니한다. 다만 신축건축물에 대하여는 그러하지 아니하다.

(타) 대지안의 공지 : 지구안의 건축물에 대하여는 건축법 제 41 조의 2 를 적용하지 아니한다. 다만 신축건축물에 대하여는 그러하지 아니하다.(법 제 9 조 제 1 항 제 2 호)

(2) 주택건설촉진법 중 주택채권의 매입에 관한 적용의 특례

주택건설촉진법 제 16 조의 규정(국민주택채권의 매입)은 주거환경개선사업에 따른 건축허가(주거전용건축물의 경우에 한한다)를 받거나 등기(소유권보존 또는 이전에 한한다)를 신청하는 자에 대하여는 이를 적용하지 아니한다.(법 제 9 조 제 1 항 제 12 조)

(3) 주차장법에 의한 건축물부설주차장의 설치기준 적용의 특례

주차장법 제 19 조의 주차장부설 규정은 지구안의 건축물에 대하여는 이를 적용하지 아니한다. 다만 특례제한건축물 및 신축건축물에 대하여는 별도의 기준을 적용한다. 신축건축물 중 단독주택은 건축물연면적 250 제곱미터당 1 대, 근린생활시설은 건축물연면적 150 제곱미터당 1 대를 확보하여야 한다.(법 제 9 조 제 1 항 제 3 호)

(4) 도시계획법 적용의 특례

(가) 도시계획시설기준

지구안에도시계획시설로 설치하는 도로에 대하여는 도시계획시설기준에 관한 규칙 제 8 조(도로의 종류) 내지 제 16 조(도로의 구조 및 부대시설기준)의 규정은 이를 적용하지 아니한다.

(나) 개발제한구역안에서의 건축기준 등

도시계획법 시행규칙 제 9 조 제 1 호(건축물의 최소 대지면적) 및 제 2 호(대지면적 비율, 용적율)의 규정은 개발제한구역안에 있는 지구안의 건축물에 대하여는 이를 적용하지 아니한다. 이 경우는 위에 규정을 준용한다.

(다) 건축허가 및 준공검사

시장, 군수는 주거환경개선지구안에 있는 건축물 중 이 법 공포전에 건축된 건축물로서 앞의 제(1)항 각호에서 규정한 사항에 위배되어 건축법 제 5 조에 의한 건축허가 또는 신고나 동법 제 1 조의 규정에 의한 준공검사를 필하지 아니한 건축물 중 앞의 제(1)항의 규정에 의하여 지방자치단체의 조례로 정한 기준과 주거환경개선계획에 적합한 건축물에 대하여는 대통령령이 정하는 바에 따라 건축허가를 하거나 신고를 받을 수 있으며 준공검사필증을 교부할 수 있다. (법 제 9 조 제 4 항)

위와 같은 규정에 의한 건축물에 대하여는 건축관계 법령의 규정에 의한 관계서류 및 도서와 건축사가 작성한 현장조사서를 제출하는 경우에는 건축허가를 하거나 신고를 받을 수 있으며 준공검사필증을 교부할 수 있다.

(라) 주거환경개선사업의 지원

국가는 주거환경개선지구안의 토지 또는 건축물의 소유자 및 사업시행자에게 토지의 취득, 대지의 조성, 주택의 건설, 건축물의 개량, 기타 주거환경개선사업에 소요되는 비용의 일부를 국고 또는 주택건설촉진법에 의하여 설치된 국민주택기금에서 보조하거나 융자할 수 있다.

사업시행자는 주거환경개선계획에 따라 주거환경개선지구 및 그 주변구역의 공공시설의 정비를 우선적으로 추진하여야 하며, 이 경우 국가는 그 소요비용의 일부를 사업시행자에게 보조할 수 있다.

건설부장관은 주택건설 종합계획을 수립할 때에는 주거환경개선사업에 대한 지원내용을 포함시켜야 한다. (법 제 13 조)

(마) 표준설계도면의 개발보급

건설부장관은 주거환경개선사업의 원활한 추진과 주민의 자조적인 주거환경개선활동을 지원하기 위하여 건축물에 관한 표준설계도면을 작성, 보급할 수 있다.(법 제 15 조)

4. 공동주택건설

가. 시행자

공동주택을 건설할 경우의 사업시행자는 주거환경개선사업지구내 기존 노후불량주택을 전면 철거하여야 하며, 사업시행자는 시장, 군수 또는 대한주택공사 등이다.

나. 시행자 지정절차

건설부장관은 공동주택 및 그 부대, 복리시설의 건설이 필요할 때에 시장, 군수가 대한주택공사 등을 시행자로 지정할 수 있다. 다만 천재, 지변 기타의 사유로 인하여 긴급히 주거환경개선사업을 시행할 필요가 있다고 인정될 때에는 시, 도지사의 신청에 따라 대한주택공사 등의 공법인으로 하여금 사업을 시행하게 할 수 있다.

다. 시행요건

공동주택의 건설방식으로 사업을 시행하는 기준은 법상으로는 명확한 근거가 없고 일반적으로 지구내에 거주하는 주민이 동의하는 경우에 지자체에서 개선계획 수립시 공동주택건설지구로 지정하여 사업을 시행하는데 이에 대한 법적인 기준 및 근거가 있어야 할 것이다. (서울시의 주거환경개선사업에는 국공유지가 있는 지역으로 당해지역내 토지 또는 건축물 소유자 총수의 2/3 이상 동의를 받도록 하였음)

라. 주택건설사업계획 승인

주택건설사업계획 승인 및 건축허가 등에 대해 지방자치단체 조례에서 따로 그 기준을 정할 수 있도록 규정하고 있으나 건설부 조례준칙에 따르면 이에 대해 따로 규정하고 있는 바가 없으므로 대한주택공사의 경우 주택건설사업계획은 건설부장관의 승인을 받아야 한다. (법 제 9 조 제 1 항 제 2 호)

마. 지구안의 건축물의 건축 등

주거환경개선사업지구안에 공동주택을 건설하는 경우에 이의 규모, 공급조건방법, 입주자선정기준 및 절차 등은 주택건설촉진법 제 32 조(주택의 공급) 및 임대주택건설촉진법 제 9 조의 규정(임대기준설정)에도 불구하고 [표 7-4-5]의 주택의 공급조건범위안에서 건설부장관의 승인을 얻어 사업시행자가 이를 따로 정할 수 있다. 입주자선정 기준 및 절차 등에 관한 승인권은 시, 도지사에게 위임한다. (법 제 10 조 제 4 항)

[표 7-4-5] 주택의 공급조건 등

구 분	입 주 자 선 정 기 준 등
1. 주 택 의 공급조건	가. 공급대상 주택의 공급대상은 기존일 현재 토지 또는 건축물의 소유자 및 기존일 현재 당해 지구안의 3개월이상 거주하는 세입자 세대주로 한다. 나. 공급기준 1세대 1주택의 기준으로 공급한다.
2. 주 택 의 공급방법	가. 주택을 분양하는 경우 (이하 '분양주택'이라 한다) 당해 지구안에 주택을 건설할 토지 또는 철거예정인 건축물을 소유한 자로서 당해 토지 또는 건축물의 감정평가액의 다액순에 따라 분양한다. 나. 주택을 임대하는 경우 (이하 '임대주택'이라 한다) 당해 지구안에 주택을 건설할 토지 또는 철거예정인 건축물을 소유한 자 및 당해 지구안의 세입자로서 임주를 희망하는 자에게 일정기간 임대후 분양한다. 이경우 입주순위를 토지 또는 건축물 소유자, 장기간 거주자, 월평균소득 다액세입자의 순으로 정할수 있다.

	다. 주택을 영구임대하는 경우(이하 '영구임대주택'이라한다) 당해 지구안의 세입자로서 나목의 경우에 해당하지 아니하는 자에게 임대한다.
3. 주 택 의 규 모	가. 분양주택 세대당 전용면적 60제곱미터 이하를 원칙으로 한다. 나. 장기임대주택 세대당 전용면적 60제곱미터이하를 원칙으로 한다. 다. 영구임대주택 세대당 전용면적 20제곱미터 내지 40제곱미터를 원칙으로 한다. 라. 세입자에 대한 주택의 규모별 입주자 선정기준 임주대상자의 세대별구성원의 수, 당해지구 거주기간, 소득수준, 생활보호대상 여부등을 고려하여 당해 지구의 실정에 따라 정한다.
4. 절 차 등	가. 입주모집공고 및 절차, 공급신청, 계약조건 등 기타 필요한 사항은 주택공급에 관한 규칙의 관련규정을 준용한다. 나. 장기임대주택 및 영구임대주택의 임대보증금, 임대료 등은 임대주택건설촉진법시행규칙의 관련규정을 준용한다.

제 5 절 보고 및 감독

1. 보고사항 및 시기

시장, 군수는 관할구역내 주거환경개선사업 추진상황을 매년 말은 기준으로 다음의 사항을 내용으로 하여 건설부장관에게 보고하여야 한다.

- ① 주거환경개선계획 수립에 관한 사항
- ② 소요사업비의 조달 및 사용에 관한 사항
- ③ 주거환경개선사업의 공사추진 및 그 준공에 관한 사항
- ④ 주택의 건설 및 공급에 관한 사항
- ⑤ 기타 건설부장관이 요구하는 자료 또는 보고사항(법 제 16 조 제 1 항 및 령 제 11 조 제 1 항)

2. 감독

개선계획을 고시한 후 1 년 이내에 사업을 착수하지 아니한 경우나 사업시행자에 양여된 토지를 개선사업목적 이외의 용도로 사용 또는 처분하는 경우에 건설부장관은 주거환경개선지구의 지정을 취소하거나 사업의 변경, 기타 필요한 조치를 관할시장 등에게 명할 수 있다. 지구지정이 취소된 때에는 이를 고시하여야 한다.(법 제 16 조 제 2 항)

제 6 절 법 시행기간

공포후 3 월이 경과한 날로부터 시행하되, 1999 년 12 월 31 까지 효력을 갖는다.

제 8 편 현행 불량주택정비사업의 문제점과 개선방안

제 1 장 재개발정책상의 문제점과 개선방안

제 1 절 사업성격의 재정립

우리나라의 대도시는 지금까지 인구유입이 계속되고 있으며, 그에 따른 주택수요도 급격히 증가되고 있다. 그러나 기존 시가지는 토지이용율의 제고라는 명목으로 업무 및 상업시설이 자리잡게 되었고 그에 따라 주택은 계속적으로 시외곽으로 밀려나 시가지의 확산을 이루었다. 시가지확산에 따른 교통체증의 심화와 공공시설 설비비용의 증가 등의 문제는

각주 024)

직주근접을 위한 기존시가지내 불량주택지역의 개발을 불가피한 것으로 받아들이게 한다. 즉 대도시의 주택수요를 신도시 건설에 의해 해소할 것이 아니라, 이제 해당 도시내에서 흡수하고자 하는 방안이 강구되어야 하는 것이다.

그러한 방안으로서 그 필요성이 강조되고 있는 도시재개발사업은 이제까지는 주로 관계당국의 도시기능의 회복과 도시미관개선을 목적으로 시행되었다고 할 수 있다. 그 결과 주로 도심지의 토지이용효율을 제고하고 용도의 전환을 주 목표로 삼는 도심지재개발사업이 도시재개발과 같은 뜻으로 사용되어 왔고 현행 도시재개발법도 도심지재개발사업 위주로 구성되어 있다.

따라서 도시재개발사업은 도시의 주택부족문제를 해결하기 위한 주택공급정책과 연계되어 계획되고 시행되어야 한다. 또한 도시공간의 개편을 위한 사업이 되어야 한다.

이제까지의 주택재개발사업지구를 보면 언덕(경사지)의 사면에 15층 고층아파

트를 수십동씩 건설하여 도시의 skyline 을 저해하고, 건설시 택지조성에도 많은 비용이 드는 등 문제점을 남았다.

따라서 여러 지구의 재개발지역을 연계하여 경사지에는 저층고밀의 주택을 건설하도록 하고 낮은 지역에 고층을 짓는 방법이 바람직할 것이다. 이를 위해서는 도시재개발기본계획과 같은 장기계획의 수립이 전제되어야 하며, 거창한 청사진보다는 내실있는 계획으로 단계별 개발을 추진하도록 하여야 한다.

제 2 절 사업목적의 정립

관계 당국에서 주택재개발사업을 추진하는 목적은, 주로 도시기능회복 및 도시미관개선에 있으나 불량주택지역에 거주하는 주민은 주거환경개선이나 주거문제 해결 측면에 주요관심을 둔다.

그리고 '80년대 이후 서울시에서 활발히 추진되어온 합동재개발사업의 경우 서울시 당국의 주요 관심사는 불량주택지역내에 무허가건물이 무상으로 점유하고 있는 국공유지를 불하함으로써 국공유지 관리상의 문제점을 해소하고 시재정수입을 증대시키는 것이었다 해도 과언이 아니다.

이와 같이 과거의 주택재개발사업이 주민의 주거문제를 해결하는 것보다 도시기능 회복에 치중한 결과 자연히 주민의 주거문제해결은 소홀히 되어 왔다. 주민의 소득수준에 맞지 않는 중대형아파트를 건설하고, 세입자의 주거대책이 미흡한 결과 상계 4-1 지구 및 사당 2 지구 세입자

집단저항사태와 같은 도시빈민운동이 야기되었으며, 현지주민은 새로 지은 아파트에 입주할 능력이 없어 이를 전매, 전대함에 따라 투기의 대상이 되기도 했다.

이에 따라 정부에서는 도시저소득층이 집단으로 거주하는 불량주택지역 주민의 주거문제를 해결하기 위하여 도시저소득주민의 주거환경개선을 위한 임시조치법을 제정하여 주거환경개선사업을 추진함과 동시에 최근에는 철거세입자용 임대주택 건설 자금을 정부에서 지원해주는 것으로 정책이 결정되었다.

이상에서 보면 불량주택정비사업은 도시기능의 회복과 아울러 그 지역에 거주하는 주민의 주거생활안정이 이루어질 수 있도록 추진이 되어야 할 것이며 이를 효율적으로 달성할 수 있도록 도시기본계획 및 주택정책과 연계하여 추진되어야 할 것이다.

제 3 절 사업을 위한 수단의 문제

1. 시행주체

주민을 위한 사업이 되기 위해서는 현재와 같이 주민자신이 사업을 시행하는 방식도 있겠으나 주민들 자체가 사업을 감당해낼 만한 행정력 및 재정능력이 부족하기 때문에 주민조합이 주체가 되어 추진되어온 합동재개발사업은 민간건설업체의 사업참여와 투기자본의 유입 등으로 많은 부작용을 유발했다. 또한 재개발사업이 지나는 공공사업적 성격을 감안할 때, 공공기관이 사업에 참여하는 것이 보다 바람직할 것이다. 그러나 재개발사업에는 매우 복잡한 이해관계와 절차가 따르므로 하나의 시행주체가 사업을 전담하는 것보다는 관민합동으로 사업을 시행하는 방안도 강구해야 할 것이다.

일본, 영국, 싱가포르 등 외국의 경우 예를 보더라도 현지개발방식을 제외한 전면철거방식, 즉 공동주택건설방식으로 사업을 시행할 경우는 지자체나 공공기관이 사업시행주체가 되어 사업을 시행하고 있다.

2. 사업비조달

현재 도시재개발사업은 원칙적으로 주민이 시행하도록 되어있고 모든 사업비일체를 시행자가 부담하도록 하고 있어 자산보유수준이 낮고 소득도 불안정한 저소득주민에게는 무리가 아닐 수 없다. 게다가 당해 사업지구밖에 설치되는 진입로 등 공공시설까지 사업비에 포함되고 있어 큰 부담이 되고 있다. 그러나 공공시설은 지자체가 하도록 되어 있으므로 진입로 등 공공시설 설치비용은 지자체에서 부담하여야 할 것이다.

일본, 영국 등 외국의 경우에도 주택재개발사업시행시 공공시설 설치비용 등을 중앙정부에서 지원하고 있다.

3. 주민참여

우리나라의 모든 공공사업에 있어 주민참여는 매우 형식적이다. 일정기간을 정하여 공람을 하거나 의견을 제출하는 기회를 부여하는 것이 전부이고 필요할 경우 공청회를 개최하도록 하고 있어 도시계획 및 재개발사업에 관한 지식이 부족한 주민들이 조직화되어 실효성 있는 의견을 체계적으로 제시하지 못하고 있는 형편이다. 더구나 주민이 자신들의 재산권과 밀접한 관계가 있는 재개발사업의 경우 단순히 공람 및 의견제시 정도로서 주민의견이 반영되었다고는 볼 수 없으므로 주민들의 의견을 공론화시켜서 다수의 의견이 수렴될 수 있는 절차가 필요할 것이다.

또한 비록 주민조합이 사업시행자일지라도 이들이 사업시행 절차 및 설계시공, 공사비 등에 관한 전문지식이 없을 뿐만 아니라 법률적인 지식도 결여되어 있으므로 참여조합원으로 사업에 참여한 민간건설업체에게 이용당하는 경우가 많다. 따라서 주민을 조직화하기 위한 주민대표기구의 구성이 필요하며, 이와 함께 이들을 자문하고 필요시 시행자 또는 참여조합원인 민간건설업체와 중재역할을 담당할 수 있는 전문가 및 시민운동가로 구성된 자문기구의 설치가 필요하다.

그와 더불어 사업에 대한 충분한 홍보를 통해 기대심리가 투기심리로 확대되거나 주민이 시행자의 사업시행계획에 무조건 반대하는 식의 장애요인이 발생하는 것을 막아야 할 것이다. 또한 주민들도 자기이익에만 우선할 것이 아니라 합리적인 의견과 계획에 대해선 수용할 수 있는 태도를 보여야 할 것이다.

4. 정부의 지원

재개발사업은 대개 관리처분(권리변환)방식으로 사업을 시행하므로 용지비에 대한 부담은 덜하지만 철거비용과 가수용설치비용 등의 초기비용이 많이 들어간다. 그러나 주민의 대부분이 도시저소득층이기 때문에, 시행자가 투입한 사업비는 건설후 분양 처분이 끝나야 환수할 수 있으므로 시행자 부담이 크다. 따라서 재개발기금을 충분히 조성하여 시행자에게 저리로 융자해주는 방법과 재정적으로 지원해 주는 방법 등 효과적인 자금지원책이 마련되어야 한다. 또한 주민들이 주로 저소득자임을 감안하여, 융자금의 장기저리로 상환할 수 있도록 제도적으로 뒷받침되어야 할 것이다.

그리고 현행법에는 공사기간 중 주민가수용을 위하여 가수용시설을 설치하도록 되어 있고 당해 지역에 거주하는 세입자의 주거대책으로 임대주택을 건설하도록 되어 있으나, 가수용시설로 이용하거나 세입자에게 공급할 수 있는 장기임대주택은 건설이 중단되고, 현재 건설중인 영구임대주택은 생보자에게만 공급하고 있어, 정부에서 정책적으로 이를 뒷받침하여 주어야 할 것이다.

현재 정부에서는 불량주택정비사업지구내 철거세입자에게 공급이 가능한 공공임대주택건설자금을 불량주택정비사업을 시행할 수 있는 지자체나 주공등에 지원해 주는 것으로 제 7 차 경제사회발전 5 개년계획중 주택정책부문에 제도를 도입하였으나 그 지원조건이 재정 50%, 국민주택기금 20%, 입주자부담 30%로 되어있어 토지가격이 비싼 대도시의 경우 입주자부담이

너무 과중할 것으로 예상된다.

예를 들어 설명하면, 토지가격이 평당 400 만원이고, 공사비가 평당 180 만원이며 용적율이 200%라고 하면 주택가격은 평당 380 만원이 되며 이경우 전용면적 12 평(분양면적 17 평) 아파트의 주택가격은 6,480 만원으로 입주자부담이 약 1,940 만원이나 되어 정부에서 계획하고 있는 입주자부담 600~800 만원을 훨씬 초과한다. 따라서 정부의 재정지원이 보다 확대되어져야 하는데, 현재 계획되고 있는 국민주택기금 20%지원을 30~40%로 늘려야 할 것이다.

제 2 장 불량주택정비사업에 대한 주민태도상의 문제점과 개선방안

불량주택정비사업은 그 성격상 공공기관이 적극 참여하여야 하는데, 공공기관이 사업을 시행할 경우 토지 등 소유자가 소형주택만 건설하고 주민과 협의없이 일방적으로 사업을 시행한다는 데 대해 반대하는 경우가 많다. 이는 주민들이 재개발사업에 대한 잘못된 기대에서 오는 것이기도 하지만 사회전반적으로 만연되어 있는 공공에 대한 불신에 그 뿌리를 두고 있기도 하다.

저소득주민들은 자신들의 가난이 자신의 무능력에 있다고 보기보다는 정부나 사회가 자신들의 이익을 대변해 주지 않기 때문이라고 생각하기도 하며, 법을 지킬 경우 자신들에게 불이익이 되는 경우가 허다하다고 생각하고 법을 준수하는 것에 소홀한 경우가 많다. 또한 자신보다 많이 가진자에 대한 불만을 터뜨리기도 한다. 그런 결과 대부분의 저소득주민들은 무허가건물 신축, 증·개축, 국공유지 무단점유 및 제도적으로 불합리한 무리한 요구 등을 당연하게 생각하고 있기도 하다.

이는 60 년대 이후 지금까지 빈곤에서 탈피하기 위하여 추진되어온 불균형성장 경제정책과 수출정책 등 성장주의적 정책에 치중하고, 사회복지정책은 상대적으로 소홀히 하였기 때문이나, 지금은 정부정책에서 저소득층에 대한 복지정책을 점차 강화하였으므로 주민들도 정부에 무리한 요구를 하거나 준법정신이 이완되어서는 안될 것이다.

예전과는 달리 지금은 정부에서도 도시영세민을 위한 영구임대주택을 건설한데 이어 차상위계층인 불량주택지역내 철거세입자 등을 위하여 공공임대주택 등의 건설을 추진하는 등 저소득층을 위한 사회복지정책을 강화하고 있는 사실 등을 주민들이 알아야 할 것이다.

주민들의 이러한 성향을 감안할 때, 공공기관이 공공적 성격을 살려 재개발사업에 참여하는 것은 주민의 공공에 대한 불신을 불식시키고, 그들에게 준법의 필요성을 인지시킬 수 있는 기회가 될 것이다. 이와 함께 시민으로서의 의무와 권리에 대한 가치관도 정립시킬 수 있을 것이다. 또한 사익을 주장하지 않은 공공기관의 사업시행은 서로의 이익을 앞세운 주민간의 갈등과 반목을 완화시킬 수도 있을 것이다.

그러나 이 경우 주민의 실정에 맞는 주택공급정책 및 정부의 지원이 뒤따라야 할 것이며, 공공기관의 일방적인 사업추진보다는 사전에 주민과 충분히 협의하여 합리적인 주민의견을

반영시켜 주어야 상호 신뢰감을 조성할 수 있으며, 주민들로 하여금 법과 제도를 준수하도록 할 수 있을 것이다.

제 3 장 현행 도시재개발법의 문제점과 개선방안

제 1 절 법 체계상의 문제점 및 개선방안

1. 법 성격상

현행 도시재개발법은 사업의 성격이 전혀 다르고, 도시환경에 미치는 영향도 아주 상이한 도심재개발과 주택재개발사업이 같은 기준에 의해 구역을 지정하고, 같은 행정절차를 밟도록 하고 있다.

그러나 사업시행과정상 발생하는 문제도 다르고, 주민의 구성이 도심재개발구역의 경우에는 중산층으로, 그리고 주택재개발구역은 저소득층으로 구성되어 있기 때문에, 이해관계도 달라 사업상 혼란을 일으킬 수 있다. 양자의 사업목적도 도심재개발은 사업시행후 주로 상업시설을 그리고 주택재개발사업은 사업시행후 주택을 공급받게 되어 있어 사실상 다름에도 불구하고, 각 사업에 대한 용어의 정의는 물론이고, 그 사업에 대한 법적 규정도 도심재개발사업을 위주로 하고 있어, 도시저소득주민의 주거환경을 개선하기 위한 주택재개발사업의 원활한 사업추진에 법 적용상 문제가 발생할 소지를 안고 있다.

물론 도심재개발사업의 경우에도 주상복합건물을 건설할 수도 있으며, 향후 차량의 증가, 시가지확산에 따른 문제점 그리고 도심지 야간공동화 현상 등의 문제점을 고려할 때 도심재개발사업의 경우에도 직주근접을 목적으로 한 주상복합건물을 건설할 가능성이 높아 정부에서 이를 검토하고 있다. 따라서 상업용 건물과 주택에 대한 권리변환은 별도로 검토되어야 한다.

또한 법체계상 가장 중요한 부분인 권리변환의 형태인 관리처분계획에 있어서도, 도심재개발사업은 종전 권리가액에 상응하는 비율로 권리를 행사할 수 있고 권리변환도 이루어져야 하나, 주택재개발사업의 경우 권리의 행사가 물(物)적인 권리중심에서 인(人)적인 기준으로 바뀌어야 하며, 권리변환도 종전 권리가액이 아닌 1 가구 1 주택 기준으로 바뀌어야 하므로 주택재개발사업은 현행 도시재개발법에서 분리하여 별도의 법을 제정하는 것이 불가피할 것으로 판단된다.

2. 법 체계상

도시재개발법이 도심지재개발사업 위주로 구성되어 있는 까닭에 주택개량재개발사업 시행시

생략될 수 있도록 하는 적용의 특례를 두고 있다. 주택개량재개발사업이 도시조소득주민의 주거지를 대상으로 하고, 그들의 참여를 유도하기 위해 공공의 간섭을 최소화하기 위한 조치로 생각되나, 도시재개발사업이 지니는 공공성을 고려할 때, 최소한 재개발기본계획 수립의 절차는 생략되어서는 아니될 것이며, 이렇게 함으로써 바람직한 도시개발 방향을 세워나갈 수 있도록 해야 한다.

주택재개발사업에 있어서 구역지정기준, 관리처분계획기준 및 주택건설기준 등과 같이 중요한 사항으로 법에서 명시되어야 할 것이 시행령이나 지침에 명시되어 있고, 시행령에 명시되어야 하는 것이 지침에 명시되어 있는 등 체계적이지 못한 경우와, 법과 시행령에서 생략할 수 있도록 한 절차가 지침에서는 생략될 수 없다고 규정하고 있는 경우가 있어 법 체계상 일관성이 결여되고 있어 이를 재검토할 필요가 있다.

3. 법 내용상

당해지역의 토지등 소유자가 시행을 하려 할 때는 주민의 동의가 반드시 선행되어야 하지만, 지방자치단체나 주택공사 등이 사업을 시행하는 경우에는 주민동의의 절차가 필요없도록 규정되어 있다. 그러나 실제 주민들의 이해관계가 밀접한 재개발사업은 주민의 의견과는 무관하게 사업을 시행할 수 없으므로, 지방자치단체등이 사업을 시행할 때에도 주민동의를 반드시 얻도록 규정하여야 할것이다.

또한 사업을 시행함에 있어, 시행계획 및 관리처분계획 등의 수립과 인허가절차에서부터 주택의 건설, 분양처분, 등기, 청산에 이르기까지 모든 절차를 시행자가 담당하여야 하므로 그 관리부담이 크다. 따라서 행정업무는 지자체 및 공공기관 등이, 관리업무는 주민과 공공기관, 자금부담 및 건설사업은 공공기관과 민간건설업체가 맡아서 하는 등의 관민합동개발방식의 도입방안의 검토도 필요할 것으로 생각된다. 이렇게 할 경우 상호간에 신뢰감도 조성되고, 각자가 전문분야를 담당하여 능률성도 발휘할 수 있을 것이다.

기타 재개발기본계획수립대상에 주택재개발을 포함, 지방자치단체, 대한주택공사 등 공공기관의 사업시행범위확대를 통한 공공의 역할중 건축법 등 관련 법률에 의한 인허가 사항을 사업시행인가서 의제처리함으로써 사업시행절차 간소화, 순환재개발방식의 도입, 투기억제대책마련 등 그간 문제점으로 지적되었던 법 내용상의 미비점들을 1995.12.29 도시재개발법의 전면개정으로 많이 개선된 바 있다.

제 2 절 재개발기본계획의 수립

도시기본계획이란 도시가 지향해야할 도시개발전략과 그 방향을 제시하는 것이다. 따라서 도시성장에 따른 당면과제를 해결하기 위한 계획이라기 보다는, 바람직한 미래의 도시모습을 그리는 상징적인 계획인 것이다. 그 주요내용은 인구계획과 그에 바탕을 둔 토지이용계획등으로 구성되는데, 이전에는 기성시가지내 신규 택지개발가능지가 있어 도시기본계획의 주내용이 신규

택지개발중심으로 되어 왔으나, 현재 우리나라의 대도시들 경우 기성시가지(도시계획구역내)내에 신규 택지개발가능지가 거의 고갈되어 가고 있어 시가지가 외연적으로 확산하여 온 것이 사실이다.

그러나 그 외연적 확산에도 한계가 있고 그에 따른 제반문제점 때문에 토지이용율이 낮아 개발잠재력이 높은 기성시가지내 기존택지의 토지이용율을 제고하고, 도시구조를 개편할 필요가 증가하고 있다.

따라서 향후에는 신규택지의 개발위주의 도시기본계획도 이런 상황적 요구에 따라 기존시가지의 재개발을 주요내용으로 하는 계획으로 조정할 필요가 있다고 생각된다.

이와 같은 시대적 상황에도 불구하고 현행 도시재개발법에서는 도심지역이나 그 주변지역에 대해서만 기본계획을 수립하도록 규정하고 있다. 그러나 도시전체의 기본적인 도시계획과의 관계를 무시한 국부적 계획은, 공공시설의 확보를 무시한 토지이용을 제고 및 무질서한 개발로 시가지의 질서가 정립되지 아니하여 도시기능의 비능률을 초래하게 된다.

이제까지의 재개발사업은 도시전체 또는 지역의 기능발휘와는 무관하게 무허가 불량노후주택이 밀집된 곳만을 구역으로 지정하여 구역별로 계획이 수립, 추진되어 도시전체의 계획과 무관하게 시행되어 왔다.

따라서 현행 도시재개발법에는 주택개량재개발사업의 경우 재개발기본계획수립절차를 생략할 수 있도록 규정을 바로 잡아, 앞으로는 도시전체를 포괄하는 도시기본계획수준의 재개발기본계획의 수립을 서울 등의 대도시 뿐 아니라 장래 대도시 가능도시(당해도시의 도시기본계획상 계획년도 인구가 100 만을 넘는 도시)에 대해서도 의무화해야 할 것이다.

그리고 현재 차량의 급증, 시가지 확산 및 불규칙적인 도로체계와 비좁은 도로 등으로 심각한 교통체증현상등을 고려하여 도로등 공공시설이 능률적으로 기능을 발휘하고 부족한 도로 등을 확보하고, 도시전체의 조화있고 균형있는 개발을 위하여 지역단위로 구역을 지정하고 전체구역을 도시기본계획에 따라 여러지구로 분할하여 개발하되 도로, 공원등 공공시설의 확보방안이 고려되어야 할 것이다.

한편 재개발기본계획 절차상 재개발 대상에 대한 사전 조사작업에 대한 규정이 미비되어 있어 계획의 실현성에 의문을 갖게 한다. 따라서 기존건물의 노후도 조사 등이 선행된후 이를 토대로 재개발기본계획이 수립되고 구역이 지정되어야만 할 것이다. 또한 각구역내 지구별 사업방식(전면철거 또는 현지개량등) 및 그 적용기준 등을 설정하고 공공시설 확보 및 설치기준을 설정하여야 하며, 주민이 개발가능시기를 예측할 수 있도록 사업시행 가능한 시한을 법적으로 규정해야 한다. 그 밖에 단계별 투자계획을 수립하여 그에 따른 도시기반시설 설치계획도 함께 수립되어야 할 것이다.

제 3 절 구역지정과 재개발사업계획수립

1. 구역지정대상의 문제

주택개량재개발사업 구역지정 내상은 그 지역안에 있는 건축물 등의 허가 여부에 따라 주로 결정되고 있어, 재개발사업의 목표에 따른 도시기능제고의 측면에서 볼 때 불합리하다. 그러나 주택의 노후도 조사나 불량주택판정기준이 설정되어 있지 않은 상황에서 허가의 유무를 구역선정기준으로 삼을 수 밖에 없는 것도 사실이다.

그런데 주택이 건축법 제정전인 1960년대 불량자재와 부족한 기술로 건축된지 30년 이상 되는 주택들이 증가하고 있고, 도시의 기능이 변하면서 주거기능을 다하기 어려운 상태에 놓인 지역들이 많아지고 있음을 볼 때, 단순히 건축허가의 여부가 재개발구역 지정기준일 수는 없다.

따라서, 도시기능 변화에 대응하여 구역지정기준은 검토되어야 할 것이며, 재개발대상구역 지정기준으로 불량무허가 건축물은 물론이고 노후불량주택의 밀집지역과 도심연변부에 위치한 보존가치가 없는 한옥주택지역이등 포함되도록 그 기준을 융통성있게 설정해야 할 것이다.

2. 구역의 규모

재개발구역의 적정규모에 대한 기준이 설정되어 있지 않아 난개발이 계속되고 있다. 그러므로 재개발구역은 도시적 기능을 다하고 계획적인 사업시행을 위한 적정한 규모이상의 구역이 지정되어야 할 것이다.

규모가 지나치게 클 경우 권리변환의 이해관계가 복잡해 사업시행기간이 장기화되는 어려움이 있고, 규모가 너무 작으면 권리변환의 문제가 적은 반면 인근지역과의 격차로 인한 커뮤니티 단절, 도시기반시설의 보강미비로 인한 사업구역인근 지역주민의 주거환경의 상대적 악화를 유발시킬 수 있다.

또한 그 형태가 침상이나 예각으로 형성되는 경우 토지이용계획 수립시 불가피하게 불용지가 발생하여 토지의 낭비를 가져올 수 밖에 없으므로, 토지이용율을 고도화하기 위해서는 경계선의 형태에 있어서 효율적인 측면을 고려해야 할 것이다. 그와 함께 가급적 경계선을 기존가로망으로 하고 구역을 근린단위 이상으로 지정하되 1개 구역을 수개지구로 분할하여 사업을 시행할 수 있도록 함으로써 사업의 효율성과 도시정비효과를 극대화할 수 있다.

따라서 도시기반시설의 정비와 근린주거단위의 주거공간을 조성하는 기준으로 구역을 지정하되, 사업시행의 용이성, 권리관계의 조정을 고려하여 1개 구역을 수개지구로 나누어 사업을 시행할 수 있도록 사업계획을 수립함과 동시에 전면 철거개발의 필요성이 있는 지구와 현지개량의 필요성이 있는 지구 등으로 구분하여 지구분할계획이 정하여져야 할 것이며, 상업지역, 주거지역, 학교 등 공공시설 설치문제도 고려하여 지구를 지정하여야 할 것이다.

3. 구역지정기준

가. 불량주택판정기준의 결여

주택개량재개발사업을 시행함에 있어 현행 제도하에서 주택의 '불량'과 '우량'은 판정기준이 마련되어 있지 않다. 불량주택에 대한 판정기준이 모호함으로서 주택이 열악하여 주택개량의 요구가 큰 곳이라던가 주택이 밀집되어 공공시설정비가 시급한 곳보다는, 소정의 개발이익이 보장될 수 있는 곳이 우선 개발되고 있는 실정이다.

특히 '80년대 들어 서울시내 지하철망이 확산되면서 기존 불량주택지의 주거입지여건이 개선됨에 따라, 지하철 역세권이 우선 개발되었다는 것이 한 사례가 된다. 이러한 지역의 개발여건 변화에 따른 사업시행은, 경우에 따라서는 주택의 수준이 상대적으로 덜 열악한 곳이 철거됨으로써, 저소득층이 거주할 수 있는 지역이 축소되고, 저소득층이 저렴한 주거비를 부담하면서 거주할 수 있는 주택재고의 절대수를 감소시키는 문제를 가져왔고 결과적으로는 국가경제적 낭비도 가져왔다.

주택의 질에 대해서는 사회여건과 시대적 상황에 따라 상이한 기준이 존재할 수 있다. 그러나 기준이 없다는 것은 매우 큰 모순이 아닐 수 없다. 도시재개발법 제 4 조 제 1 항에서 규정하고 있는 재개발구역 지정요건도 기본적으로는 주택보다는 일단의 지역이 지닌 토지이용효율을 제고시키기 위한 것이다. 따라서 건축구조 및 설비상 내구년한, 도시기능 및 지역, 지구의 기능변화, 인구밀도의 변화 및 노후도 등을 고려한 기준의 설정이 요구된다.

나. 개선의 방향

도심지재개발의 경우 기존 토지의 이용을 완전히 바꿔 새로운 용도로 사용하는데 목적을 두고 있어 토지이용을 제고 및 기능의 순화 또는 재편중심의 지구지정기준이 요구되나, 주택개량재개발사업구역의 경우 불량한 주거환경을 개선하거나 주거기능을 회복시키는데 그 목적이 있으므로 구역지정기준에서 주택의 노후도 및 주거환경이 보다 강조되어야 하는 것이다. 기본계획수립을 위하여 사전에 시행한 노후도 조사결과에 의거, 주택개량재개발구역의 지정기준은 별도로 규정, 적용해야 할 것이다.

일본의 주택지구개량법의 지구지정 요건을 보면, 주택지구개량구역은 불량주택이 밀집되어 보안·위생 등에 관하여 위험 또는 유해한 상황이 있는 단지로, 그 기준은

- ① 현단지의 면적이 0.15ha 이상일 것,
- ② 한단지내의 불량주택의 호수가 50 호 이상일 것,
- ③ 한단지내의 주택의 호수에 대한 불량주택의 호수비율이 80%이상일 것,
- ④ 한단지(공공시설용으로 공급하는 부분은 제외)의 면적에 대한 그 단지내의 주택의 호수비율이 1ha 당 80 호 이상일 것 등이다.

여기서 불량주택이란 것은 불량주택판정기준인 불량도

각주 025)

에 의거 평점 100 점 이상이 되는 주택을 말한다.

또한 지금은 주로 무허가불량주택 밀집지역을 주택개량재개발구역으로 지정하고 있어 구역지정기준에 있어서 불량주택의 기준이 없으나 향후에는 노후주택 밀집지역을 구역으로 지정하여야 할 것이므로 그 기준이 세밀하게 설정되어야 할 것이며 20 년이상된 주택을 재건축대상주택으로 설정하여 현재 재건축이 성행하고 있는데 일반적으로 주택의 내구년한이 50~60%년인 점을 감안하면 국가적 자원낭비를 방지하기 위하여 재건축대상건물의 기준을 30~40 년 이상으로 그 기준은 강화할 필요가 있을 것이다.

4. 구역지정의 실효

현행 도시재개발법에 의하면 도심지재개발의 경우 2 년내에 사업계획이 수립되지 않으면 그 구역지정이 실효되도록 규정하고 있으나, 주택개량재개발구역의 경우 예외로 적용되고 있다. 그러나 구역으로 지정이 되면 건축행위 등이 규제되고 있기 때문에 언제 사업이 시행될 것인지 모르는 상태에서 수년씩 방치될 경우, 서울과 같이 주민이동이 잦은 대도시에서는 불이익을 받게 되는 주민이 발생하게 된다.

특히 주택개량재개발사업의 경우 현재는 주민이 사업시행 기간내에 사업을 시행하지 아니할 경우 공공기관이 사업에 참여할 수 있게 되어 있는데 공공기관도 주민동의를 받아 언제든지 사업에 참여할 수 있도록 해야 할 것이다.

이와 함께 일단 구역이 지정되면 일정기간내에 반드시 사업이 이루어지도록 제도가 개선되어야 한다. 그 방안의 하나로 주택사업을 하고 있거나 순환재개발을 위한 순환재개발용 나대지 또는 공한기의 확보가 가능한 사업시행 희망자

각주 026)

가. 순환재개발용지를 확보하고 사업시행자 지정신청을 하였을 경우, 이들로 하여금 사업을 시행할 수 있도록 하는 방안도 고려해 볼 수 있다.

순환재개발방식으로 사업을 시행하였을 경우 사업지구의 주민을 사업지구 외의 주택에 집단 이주시키게 되므로 순환재개발용지를 확보한 사업시행희망자가 순환재개발방식으로 재개발사업을 시행할 수 있는 불량주택지역을 재개발사업구역으로 지정하여 줄 것을 건의할 수 있도록 하는 것도, 사업이 활성화될 수 있도록 하는 하나의 방안이라 하겠다.

5. 재개발사업계획

재개발사업계획은 도시계획 측면에서 볼 때 재정비계획에 해당하는 것으로, 실제 사업시행에 필요한 지침이 되는 사항들을 규정하는 것이다. 따라서 재개발 기본계획의 수립과 함께 반드시 수립되어야 하는 중요한 계획이다. 재개발의 기본방향과 이념 등을 재개발기본계획에서 규정한다면 재개발사업계획은 당해구역의 바람직한 미래상을 구체적으로 나타내어 주는 물리적 계획이다.

그런데 도심지재개발의 경우는 재개발사업계획의 결정신청기간(2 년이내) 및 사업시행인가의 신청기간(6 월이내)이 정해져 있어, 토지 등 소유자의 사업시행인가 신청기간 경과후 차순위(2 순위)사업시행자가 건설부장관으로부터 시행자지정을 받아 사업에 참여할 수 있도록 하고 있는 반면 주택개량재개발사업의 경우, 기간의 제약이 없어 제 1 순위자의 사업시행지연시 차순위자는 무기한 참여하지 못하는 불합리성을 내포하고 있다.

주택개량재개발사업은 저소득층의 주거문제를 해결하고 노후화된 도시기능을 회복한다는 측면에서 공공적인 성격이 감하므로 공공기관이 적극 참여할 필요가 있다. 따라서 주택개량재개발사업은 주민을 보호하고 공공의 목적상 필요한 경우 공공기관이 우선적으로 사업에 참여할 수 있도록 하되 이 경우 주민동의를 선행하도록 하여야 할 것이다. 그렇게 할 때만이 정부의 지원이 원활히 이루어져 사업이 촉진될 수 있을 것이다.

또한 사업계획이라는 것은 그 성격상 대상구역별로 사업내용을 구체화하는 것으로 사업시행에 직접 영향을 미치므로 사업시행을 희망하는 자로 하여금 사업계획을 수립, 건의할 수 있게 한다면 재개발사업을 촉진하는데 기여하게 될 것이다.

제 4 절 시행자 지정

1. 문제점

현행 재개발법상 제 1 순위 사업시행자는 토지 및 건축물의 소유자 또는 그들이 설립하는 재개발조합이다. 그러나 불량주택지역의 주민실태와 특성을 보면 자체적으로 개발사업을 추진할 수 있을 것이라는 데에 부정적인 견해를 갖게 된다.

불량주택지역주민의 자산수준을 보면, 국공유지 무단점유자가 대부분이고, 저축수준도 미미하다.

각주 027)

또한 소득수준도 평균도시근로자의 소득의 60% 수준으로 매우 낮고, 불안정한 직업을 가진 주민비율도 높은 것으로 나타나고 있다.

사업을 시행하는 약 2 년간의 공사기간 동안 생계 및 주거문제를 걱정해야 할 처지에 놓이는 주민들이 막대한 사업비를 부담해야 하는 사업을 감당한다는 것은 사실상 불가능하다. 설사 그들이 사업비 부담능력이 있다고 하더라도 그들의 교육수준이 낮은 까닭에 복잡한 행정절차와

전문적인 사업의 내용을 이해하지 못하므로 사업의 효율적인 추진은 사실상 기대할 수 없다.

이런 이유 때문에 현행 합동재개발사업의 경우, 토지 등 소유자 또는 조합원이 토지를 제공하고 민간건설업체가 사업비와 기술을 제공하는 조건으로 참여조합원으로 사업에 참여하여 실질적으로 모든 행정절차를 책임지도록 하고 있다.

물론 현지주민도 주거안정보다 근 눈앞의 전매차익을 먼저 생각하는 문제점이 있지만, 민간건설업체의 경우 그 성격상, 현지주민의 주거안정과 복리증진보다는 이익의 극대화를 추구하여 주민부담능력에 맞지 않는 중대형아파트를 건설하게 되고, 이를 부담할 수 없는 현지 저소득주민은 다른 저소득주거지로 압출되어 온 것이 현실이다.

또한 세입자와 가옥주간의 반목과 조합내에서의 영세가옥주와 토지소유자간의 불신을 심화시켜 사회문제를 야기시켜 온 것도 사실이다. 이와 같은 문제가 발생하는 원인은 민간건설업체가 영리를 목적으로 사업을 시행하고 주민실정을 거의 고려하지 아니하기 때문이다.

따라서 주택개량재개발사업의 경우 그 성격상 재정지원의 필요성이 매우 큰 점과 주민의 사업수행능력 그리고 민간건설업체가 사업시행하는데 따른 문제점을 감안하여, 영국·일본·싱가폴 등과 같이 공기업의 적극적인 사업참여가 바람직하다. 주민의 주거생활 안정을 최우선적 목표로 하여 공공시설의 정비와 함께 체계적이고, 인근지역과의 조화를 고려한 사업이 가능하다는 점에서 지방자치단체나 대한주택공사 등 공공기관의 사업참여가 매우 필요하다.

2. 개선방안

공공기관의 사업참여 방안으로는 우선 사업시행인가 신청기간이 경과된 후 조합외에 공공기관 등이 언제든지 참여할 수 있도록 구역지정후 일정기간내에 시행인가 신청기간을 지정해야 한다.

또한 공공기관 등이 주민의 동의를 받아 시행자지정신청을 하는 경우, 주민 또는 주민조합의 사업시행인가 신청기간의 경과여부에 상관없이 시행자로 지정하여 사업을 시행할 수 있도록 하는 방안도 검토해야 한다. 이때의 주민의 동의는 사업시행을 희망하는 공공기관이 구역지정을 건의한 때 주민의 동의가 반드시 필요하므로 그때 사업시행여부에 관해서도 주민의견과 함께 동의를 구하도록 할 수도 있을 것이다.

이와 같이 구역지정시 사업시행에 대한 주민의 동의를 얻은 공공기관 등이 사업시행을 희망할 경우 사업계획(안)을 수립, 지방자치단체의 장에게 입안을 건의할 수 있도록 함으로써 당해지구에 적용되는 도시계획과 시행자의 건축계획 등이 서로 연관되도록 하여야 할 것이다.

그리고 민간건설업체의 경우 영리를 목적으로 사업을 시행하기 때문에, 도시기능 회복 또는 공공시설의 정비나 지역의 종합적인 발전을 목적으로 사업시행을 시행하도록 할 경우 사업성이 저하되므로 참여를 기피하거나 이윤보장을 요구하게 될 것이므로 도시계획상 재개발구역을 종합적인 개발이 필요하거나, 도로·광장·주차장·공원 등 공공시설의 정비를 주 목적으로 하는

재개발사업 및 재해의 위험이 있어 재개발사업을 촉진할 필요가 있는 경우에는 공공기관이 우선적으로 사업을 시행할 수 있도록 하여야 할 것이다.

제 5 절 재개발사업시행인가

1. 사업시행인가의 절차간소화

현재 법 제 12 조 또는 제 17 조에 의거한 토지소유자 또는 조합에 대한 사업시행인가는, 시행자가 규약 또는 정관 및 사업시행계획을 작성한 후 사업시행인가신청을 할 때 재개발사업계획결정 및 인가신청기간을 지정고시하고 있다.

그러나 구역지정후 사업계획결정이 지연되고, 사업계획 결정고시후 6 개월 내에 시행인가 신청기간을 지정고시하면, 사업시행지역과 주민관리가 문제된다. 즉 투기를 목적으로 세입자의 위장전입 및 개발이익을 목적으로 한 전매전대 등 투기발생의 계기가 되기 때문이다.

따라서 주택개량재개발사업을 시행하는 경우, 사업시행인가 신청기간 지정고시(시행령 제 56 조 제 3 호)를 생략할 수 있도록 하고 있으나 공동주택을 건립하는 경우에는 그 사업이 주민에게 미치는 영향을 고려하여, 구역지정 후 가급적 빨리 사업계획을 결정고시하도록 하고, 사업시행인가 신청기간은 사업계획 결정고시와 동시에 지정고시되도록 함으로써 사업이 조기에 시행되도록 할 수 있고 투기방지 및 주민생활안정을 도모할 수 있으며, 계획적인 사업시행이 이루어 질 것으로 본다.

2. 주민대표기구 구성

가. 주민참여의 필요성

재개발사업은 기존 주거환경을 개선하고 새로운 공간질서를 재편성하는 총체적 변화를 수반하므로 사업내용이 복잡하고 장기간의 사업기간이 소요되며, 다수의 이해관계자가 존재하여 그 권리조정을 위한 주민참여가 필수적이다.

그럼에도 불구하고, 현행법은 공사 등이 사업을 시행하는 경우 주민 등의 동의절차가 없고 공람과 같은 형식적인 참여기회만 부여하고 있어서 이해 당사자인 주민의사를 충분히 반영하지 않은 결과, 각종 민원유발의 주원인이 되고 있다.

특히 재개발사업이 권리변환을 사업의 주요내용으로 하고 있으므로, 주민의 자발적이고 적극적인 의사표시 기회를 부여하여야 민원을 사전에 여과하여야만이 사업을 원만히 추진할 수 있다. 따라서 재개발사업을 시행할 때에는 주민참여가 형식적으로 그칠 것이 아니라 실질적으로 보장되어 주민다수의 의사가 합리적으로 표현될 수 있는 제도적 장치가 마련되어야 할 것이다.

그러나 대개의 불량주택지역주민은 소득수준이 낮고 많은 시간 생업에 종사하여야 하는 등 시간적으로나 경제적으로 여유가 없어, 주민총회에 자주 참여할 수 없는 실정이고, 그들의 교육수준이 낮아 정보력과 사업에 관한 전문지식이 부족하므로, 복잡하고 전문적인 재개발사업에 대한 이해가 어렵다. 이런 이유로 해서 주민참여가 지니는 의의가 큼에도 불구하고 그 실효를 거두기 어렵고, 사업을 원활히 추진하는데 장애요인이 되고 있다. 이에 따라 다수의 주민의 의사를 대변할 수 있는 주민대표기구의 구성 및 그들에게 사업시행 및 법률 등에 관한 사항 등에 대하여 자문해줄 전문가로 구성된 자문기구가 필요하다.

나. 주민대표기구의 장단점

주민대표기구를 구성하여 운영할 경우, 사업시행의 민주성을 확보하고 사업시행과 관리처분계획 등에 정통성을 부여하며, 민원의 소지를 사전에 예방할 수 있는 장점이 있다. 또한 상호의사 전달통로를 확보할 수 있어, 불신의 벽이 허물어지고, 협조적 관계를 유지할 수 있는 기회가 된다. 그리고 불합리한 민원을 주민대표기구를 통하여 사전에 여과시킬 수 있으며, 시행자가 미처 생각하지 못한 미비한 사항을 보완해 줄 수 있어 원활한 사업추진을 보장한다.

[표 8-3-1] 주민대표기구구성에 따른 장단점비교

장 점	단 점
· 사업시행의 민주성확보 · 상호의사전달통로확보 · 참여에 따른 주민의식변화 유도 - 대립관등 --> 협조관계 - 부정적 --> 긍정적 · 불합리한 민원의 사전예방 · 시행자의 미비사항의 보완 기능으로 원활한 사업의 추진	· 소요비용의 증대 · 의사결정의 번거로움과 장기화로 사업 지연초래 가능성 · 민원의 집단화로 압력단체화 우려 · 당해지구위주의 이익추구 · 대표위원 사리추구 우려 · 운영, 관리문제 대두

이에 반해 주민대표기구 운영에 투입되는 소요경비가 사업비에 포함됨에 따른 총 사업비의 증가로, 주민 부담분이 많아지는 등의 문제가 있다. 또한 시행자와의 의견대립이 심화되는 경우, 압력단체로 변하여 사업시행의 지연을 초래할 수도 있고 지엽적이고 미시적인 견해를 가질 수 있으며, 당해지구 위주의 이익추구로 인해 당해사업이 지니는 도시개발에 있어서의 의미를 간과할 수 있다.

그러나 대주민협의의 창구를 일원화할 수 있고 민원여과장치로서 사업추진을 원활히 할 수 있다는 장점이 보다 중요하므로 주민대표기구의 구성과 운영은 제도화되는 것이 바람직하다.

다. 구성방법

주민대표기구는 행정관청과 접촉이 빈번하며 유대가 조성된 인사뿐 아니라, 구역내 사회운동단체나 공공단체인사 중 주민들의 인망을 얻고 있고, 사심이 없이 일할 수 있는 지역유지급 인사들을 중심으로 하여 구성하는 것이 바람직하다. 기존의 조합은 대개 官과 연줄이 있는 통·반장을 중심으로 운영되어 왔으나, 사업시행자와의 협의를 담당해야 하는 주민대표기구는 사업시행자의 입장이 아닌 순수한 주민의견 수렴의 場이므로 보다 중립적인 처지에 있는 인사의 참여가 필요하다.

주민대표는 토지 등 소유자의 투표에 의해 선출하도록 하는 것이, 정통성이 확보되어 주민대표에 대한 민원을 최소화하는 방법이다. 대표의 수가 많은 경우 주민의견의 합의도출이 어렵고 운영상 불합리를 유발할 수 있으므로 그 규모는 토지 등 소유자조합임원과 같이 토지 및 주택소유자의 5% 및 20인 범위안에서 적절한 수를 선출토록 하도록 하는 것이 바람직하다고 생각한다.

3. 사업시행계획서 작성상의 문제점

재개발사업에서 가장 핵심부분인 관리처분계획이 사업시행자의 사업편의나 개발이익을 극대화하는 방향을 수립하는 문제점을 방지하기 위해서는 규약 또는 시행규정을 작성하기 위한 몇 가지 원칙 내지 기본방향이 설정되어 있어야 할 것이다.

예를 들어 현지주민이 부담할 수 있는 규모의 주택을 건설하도록 한다거나, 자산에 관한 권리의 개략적인 가액평가를 전수평가하여 분양신청을 위한 기초자료로 사용할 수 있도록 하는 등, 평가의 착오에 의한 주민의 피해를 최소화하도록 하는 원칙이 필요할 것이다.

제 6 절 사업시행을 위한 조치상의 문제점과 개선

1. 가수용시설 및 이주대책

재개발사업 중 가장 중요한 문제중의 하나가 공사기간중의 주민의 주거대책인 가 수용문제인데, 시행자가 가수용의 의무에 대한 불성실한 이행과 세입자에 대한 적절한 주거대책이 없는 상태에서 주택을 강제철거할 경우, 주민들을 공사기간 동안 심각한 주거문제를 겪게 된다.

도시재개발법 제 34 조에 의하면, 재개발사업의 시행자가 사업을 시행하려면, 재개발구역안의 거주자 중 사업의 시행으로 주택이 철거되는 자를 당해 재개발구역 또는 그 인접지에 가수용시설을 설치하여 임시수용하여야만 사업을 시행할 수 있도록 되어 있으며, 임시수용을 위하여 필요한 경우 국가, 공공단체 또는 개인의 시설이나 토지를 임시로 사용할 수 있도록 되어 있다. 또한 국가나 지방자치단체는 재개발사업 시행자로부터 가수용시설의 설치에 필요한 국공유지의 사용신청을 받은 때에는 정당한 사유가 없는 한 이를 거절하지 못하도록 하였을 뿐 아니라 무상으로 제공하도록 규정하고 있다.

위와 같이 법상으로는 가수용의 설치를 지원하기 위해 국공유지의 무상사용, 국가, 지방자치단체

또는 개인소유의 토지나 시설의 임시사용이 가능케 되어있으나, 사실상 사업지 인근지역에 가수용시설의 설치가 가능한 나대지나 공한지가 거의 없기 때문에 실질적으로 거의 시행되지 못하고 있는 실정이다. 경우에 따라서는 인근에 녹지 및 공지가 있는 경우가 있으나 이들은 대개 개발제한구역 또는 공원 등 개발이 불가능한 지역이므로 대부분의 경우 가수용시설의 설치가 불가하다.

민간이 시행하는 합동재개발사업의 경우에는, 사업시행자 및 민간건설업체가 행정력 및 공권력을 갖추지 못하고 있으므로 가수용시설 확보가 어렵고, 또한 가수용주택건설에 소요되는 비용을 절약하기 위해서 가수용시설 설치대신 전세금을 조합원에게 대부해 주고 있는데 '89 년까지는 호당 500 만원씩 대부하여 주었다. 그러나 500 만원의 전세보증금은 실질적인 전세보증금에 훨씬 미흡할 뿐만 아니라 사업기간이 지체될 경우 전세가격 양등에 따라 주민에게 큰 부담이 된다. 서울시 합동재개발사업의 경우 공사기간이 평균 2 년 6 개월

각주 028)

이나 소요되었기 때문에 전세입주시 2~3 회의 임대차 계약갱신이 불가피하여 주민에게 커다란 부담요인이 된다.

자금조달능력이 부족한 가옥주의 경우에도 공사기간 동안의 가수용대책 미비로 분양받게 될 입주권을 타인에게 양도하고 소정의 전매차액을 얻은 채 타지역으로 전출하게 됨에 따라 그들의 삶의 터전인 공동체로부터 유리되어 생존에 타격을 받게 되나 가옥주에 대한 가수용대책이 미흡한 것보다 더 심각한 문제는 세입자의 주거대책이 극히 미흡하여, 철거로 인해 기존 거주지에서 다른 곳으로 이주할 경우 주거비를 절감하기 위하여 비닐하우스 등지로 이주하여 또 다른 신생불량주거지를 형성하는 것이다. 뿐만 아니라 더 큰 문제는 철거로 인하여 가수용대책 및 주거대책 미비로 분산이주할 경우 그들의 공동체적 생활관계가 붕괴된다는 점이다.

이와 같이 이주대책의 미흡으로 발생하는 문제들을 해소하기 위해 건설부 재개발 업무지침에 순환재개발방식을 도입하였는데, 순환재개발방식이란 시가지내 주거지역이나 자연녹지상의 공한지를 확보하여 여기에 주택을 건설한후 인근 불량주택지역주민을 이주시킨 다음 해당 불량주택지역을 개발하고, 일단 불량주택지역이 개발되면 또 다른 인근 불량주택지역주민을 이곳에 이주시킨후 개발하는 방식으로 순차적으로 인근불량주택지역을 개발하는 방법을 말한다.

현행 도시재개발법상 가수용방식과 비교하여 순환재개발방식이 지닌 잇점은

첫째, 사업시행자 입장에서 보면 공사기간 동안 주민을 가수용할 시설의 설치가 불필요하므로 이에 대한 비용을 감소시킬 수 있다. 또한 사후관리의 문제도 없어 부담을 크게 덜 수 있다는 것이다.

둘째, 주민의 입장에서는 바로 이주하여 입주하므로 주거안정을 쉽게 얻을 수 있으며, 주민의 집단이주가 가능함으로써 그들 고유의 공동체적 생활 및 취업알선 체계가 보존될 수 있으므로 생활의 안정을 이룰 수 있다.

세째, 행정당국의 입장에서는 인근 불량주택지역과 연계하여 연속적으로 불량주택정비사업을 확대시행할 수 있으므로 재개발사업을 활성화시킬 수 있다. 그리고 주민이 예상되는 사업기간 동안의 불안정한 생활을 걱정하지 않아도 되기 때문에, 주민들의 민원도 크게 줄어들며 사업기간도 크게 단축되어, 궁극적으로는 세입자를 포함한 사업구역내 주민들의 주거안정에 크게 기여할 것이므로, 도시관리 책임자로서 신뢰를 얻을 수 있을 것이다.

네째, 가수용시설 확보가 사실상 어려운 현실적인 문제를 연차적으로 사업을 확대시행해 감에 따라 점차 가수용문제 해결이란 과제가 해소되는 등의 이점이 있다.

2. 세입자 주거대책

현행 합동재개발사업의 추진으로 인해 무허가 또는 불량주택이 철거되고 중대형 아파트가 건설되면서 인근지역의 임대료 및 전세가격이 급등하고 저소득층인 세입자가 서울시내에서 저렴하게 거주할 수 있는 저렴한 주택의 절대량이 크게 감소하였다.

뿐만 아니라 지역내 함께 거주하던 국공유지 무단점유가구는 재개발에 따른 이익을 어느정도 배분받았으나, 비슷한 여건속에서 생활하던 세입자들로서는 철거후 주거대책이 미흡할 뿐만 아니라, 불량주택재개발사업에 따라 비자발적 이주를 하게 됨에 따라, 서로 분산이주하여 상부상조하는 공동생활체계 및 취업알선체계가 붕괴되어 생활에 심한 타격을 받게 되었다. 이에 강제철거에 따른 세입자의 생존권 문제가 사회문제로 등장하게 되었다.

각주 029)

이에 따라 서울시에서는 1989년 5월 1일 이후 사업시행인가분부터는 주택개량재개발사업계획속에 세입자를 위한 영구임대주택 건립계획을 반드시 포함시키도록 규정하고 있다. 또한 건설부 도시재개발업무지침 제 39조 제 1항 제 2호에도 주거대책비 또는 영구임대주택을 공급토록 하는 규정이 있다. 그럼에도 불구하고, 정부의 뚜렷한 영구임대건설자금 지원책이 없기 때문에 재개발조합측의 자금부담과 사업지역내 택지부족 등을 이유로 사업이 사실상 실효를 거두지 못하고 있다.

불량주택정비사업을 촉진하기 위하여서는 지구내 주민의 과반수이상이 되는 세입자의 주거문제를 해결하여야 한다.

이들의 주거문제는 도시재개발법적인 문제가 아니고 가옥주와 세입자간의 민법상의 임대차 계약문제이므로 가옥주가 해결하여야 하나, 단지 임대차계약기간 만료이전에 주거를 이전하여야 하므로 철거시에 발생하는 주거문제를 시행자가 보상해 주어야 하는데 이것이 공공용지 취득 및 손실보상에 특례법상의 주거대책비이다.

그러나 불량주택지역내 세입자는 저소득이며, 철거로 인한 주거이동시 환경변화에 따른 적응력이 떨어지고, 당초거주지에서 형성된 이웃과의 상부상조하는 공동생활체계 및 취업알선 체계가

붕괴되는 등의 문제가 발생하므로 이러한 것들은 저소득층에 대한 복지대책의 일환으로서 정부의 정책적 해결노력이 선행되어야 할 사항이라고 생각한다.

이것은 실정법적인 측면의 문제라기보다 자연법사상 측면의 문제이므로 일부 사회운동가가 주장하는 바와 같이 실정법상 재개발구역내 개발이익으로 세입자 주거문제를 해결할 수는 없는 문제이기 때문이다.

따라서 건설부의 도시재개발업무지침에서 사업시행자로 하여금 세입자의 주거대책으로 영구임대주택을 건설하도록 한 규정은 영구임대주택건설에 소요되는 자금을 정부에서 지원하는 것으로 바뀌어야 할 것이다.

그리고 관리처분방식으로 사업을 시행할 경우 가옥주가 세입자의 전세금을 환불해 줄 능력이 없는 자가 적지 아니할 것이므로 세입자에게 주거대책비 범위내에서 대부해주고 입주시 이를 상환하는 자에게는 임대주택임대권을 부여하고, 상환하지 아니하는 자는 주거대책비지급으로 갈음하는 방안도 고려해 볼 수 있다.

3. 주택건설 유형 및 평형

가. 문제점

지금까지 합동재개발에서 건설하는 주택의 평형이 현지주민의 주택가격 및 관리비등의 부담능력과 유지관리능력에 대한 고려없이 개발이익이 많은 중대형의 고층아파트건설에 치중하였기 때문에, 중도전매와 투기가 유발되었고 대부분의 주민이 이를 전매하게 되어 궁극적으로는 거주능력이 있는 중산층의 주거지로 전환됨으로써, 현지주민의 재정착율이 극히 낮을 뿐만 아니라, 현지 주민 대부분이 분산이주하게 되어 주민의 공동체적인 생활이 붕괴되어 주민의 생활안정에 심한 타격을 받게 되었다.

도시재개발법 시행령 제 43 조 제 3 호에 분양신청자가 분양받을 수 있는 대지 및 건축시설(주택개량사업의 경우 주택)은 그가 부담하는 비용의 비율에 따라 분양하도록 하고 있으며 건설부 도시재개발업무지침 제 44 조에는 종전재산가액에 상응하는 규모의 주택을 분양하도록 되어 있다.

그리고 건설부 도시재개발업무지침 제 23 조 제 2 항 제 2 호에는 국민주택규모의 주택을 전체건설호수의 60%이상 건설하도록 하고 있고, 서울시 합동재개발업무지침 제 24 조에는 주택건설규모는 전용면적기준 115 m²(34.7 평)이하를 원칙으로 하되, 85 m²(25.7 평) 이상은 20%이하, 60 m²(18.3 평)~85 m²는 30%이하, 60 m²이하는 50%이상 건설하도록 하는 규정에 따라 지금까지 대부분의 민간건설업체가 주민재산가액과는 무관하게 기준범위내에서 주택을 건설하여 주민에게 분양을 하고 있는데 지금까지 민간합동재개발사업에 의거 건설한 주택의 평균규모를 보면 분양면적기준 114.7 m²(34.7 평)으로 전용면적기준 약 26~27 평 정도가 되는 것이다. 이는 대부분 주민실정에 맞지 않기 때문에 90%이상의 주민이 전매전대하고 타지구로 이전하고 있다.

이와 같이 주민의 부담능력을 초과하는 주택을 공급할 경우, 주택가격 부담능력이 없을 뿐만 아니라, 주거비의 부담이 커져 궁극적으로 이를 전매하고 이주할 수 밖에 없어 이들의 주거안정을 찾기는 어려우며, 도시저소득층이 집단으로 거주하는 불량주택지역에 대한 주택개량재개발사업 시행시의 주택자금 융자조건이 일반 신규주택 건설사업과 동일한데 이를 재고하여야 할 것이다.

따라서 전용면적 18 평을 초과하는 주택은 국민주택기금의 용자를 받을 수 없고, 용자를 받을 경우에도 매월 상환금 및 공동주택의 유직관리비 부담때문에 재개발사업 시행이전에 비하여 주거비 및 수도광열비가 크게 증가하여, 불량주택지역 거주민에게는 커다란 부담이 된다. 따라서 정부에서는 저소득층이 주택을 분양받아 거주할 수 있도록 장기저리의 융자금 또는 재정지원을 더욱 확대할 필요가 있으며 이와 함께 주택평형도 주민실정에 맞도록 건설공급하는 것이 필요하다.

나. 주택건설 유형 및 평형

(1) 주택건설유형

불량주택지역에 거주하는 주민은 일반적으로 토지소유자 및 가옥주와 세입자로 크게 두 가지로 구분된다. 토지소유자와 가옥주는 지구내에 부동산 소유권을 가지고 있는 자이고, 세입자는 임차권만 가지고 있는 자이다.

재개발사업이 부동산 소유권에 기한 권리변환을 목적으로 하는 사업이므로 토지소유자 및 가옥주에게는 소유권 취득이 가능한 분양주택을 공급하고 세입자는 정책적으로 복지차원에서 주거문제를 해결하는 것이기 때문에 임대주택을 공급하여야 할 것이다.

여기서 임대주택은 분양을 목적으로 하는 장기임대주택이 아니고 주거를 목적으로 하는 임대주택이기 때문에 영구임대성격을 가진 주택을 공급해야 한다. 분양을 목적으로 하는 임대주택 공급시에는 투기가 발생되어 재개발사업시행에 큰 장애요인이 되고 투기자체가 바람직하지 않는 현상이므로 분양을 목적으로 하는 장기임대주택을 공급하여서는 안된다고 생각된다.

(2) 주택건설 평형

재개발사업시행시 토지소유자 및 가옥주가 가장 큰 관심을 가지고 있는 것이 주택건설평형이다. 왜냐하면 어차피 재산가액이 영세하여 적정한 규모의 주택을 분양받아 입주할 수 없다면 가급적 대형아파트를 분양받아야 많은 전매차액을 얻을 수 있기 때문이다.

그러나 대형아파트를 지으면 부담능력이 없는 주민은 입주할 수 없을 뿐만 아니라 이를 전매하여 다른 곳에 분산이주할 경우 낯선 환경에 대한 적응력부족으로 생활이 어려운 문제가 발생할 뿐만 아니라, 이들이 거주할 수 있는 소형주택이 감소하여 결국 주거비상승을 가져오기 때문이다. 따라서, 적정규모 이상의 대형아파트 건설은 국가경제적으로 낭비를 가져오는 결과를 남는다.

특히 주택은 투자비가 많이 소요되는 대형의 내구재이므로 적절한 규모의 주택건설은 국가경제적으로도 매우 중요하다. 재개발사업으로 건설되는 주택의 평형은 주민의 재산가액에 맞게 건설하는 것이 바람직하다. 여기서 재산가액이라 함은 주민이 재개발구역내에 소유하고 있는 토지 및 건축물 평가액을 말하며, 객관적으로 입증할 수 없는 기타의 동산 및 현금은 제외된다.

그러나 주민재산가액 기준으로만 주택을 건설할 경우 너무 소형아파트만 밀집될 우려가 있고 가구원수 및 생활관습상 주택이 너무 협소하여 주민의 불만이 누적될 우려가 있으며 주민의 희망평형과 너무 차이가 크므로 합리적인 기준설정이 필요하다.

불량주택 지역에 거주하는 가옥주의 실태 및 의견 등을 기준으로 조사한 결과 주택규모를 보면 다음과 같다.

그러나 정책적인 권장기준을 보면 주거환경개선사업은 18 평이하의 건설을 원칙으로 하고 있고 지방세법에서는 18 평 이하의 주택을 취득할 경우 취득세 및 등록세를 50%감면해 주고 있으며, 18 평 이하의 주택의 경우 호당 1,200 만원까지의 국민주택기금을 융자해 주지만 그 이상의 규모는 국민주택기금은 융자해주지 않을 뿐 아니라 18 평형의 주택도 주민이 선호하는 방 3 개의 구조로 건설이 가능하므로 가급적 18 평형 중심으로 건설하는 것이 바람직한 것으로 생각된다.

[표 8-3-2] 주택의 평형에 대한 주민의견

(단위 : %)

구 분	전용면적 10평이하	11 ~ 20평	21평이상
주거실태	21	51	28
가구원수 및 생활관습상 주거기준	7	68	25
주택가격 부담능력	31	49	20
관리비 부담능력	80	20	-
희망 평수	1	24	75

자료 : '90 5월 주공내부 조사자료 기준 작성

생활관습상 방 3 개의 구조를 요구하는 주민이 많고(전체의 74.6%), 방 3 개의 주택구조는 전용 18~25 평형 주택이 일반적이므로 가급적 25 평 이하를 건설원칙으로 하되, 25 평이상은 주민의 재산가액이 그에 상응할 경우 건설하는 것이 바람직한 것으로 판단된다. 그러나 정책적인 권장과 주민부담능력 등 제반여건을 고려하여 전용면적 18 평형 중심으로 건설하는 것이 바람직할 것이다.

나. 임대주택, 영세가옥주와 세입자

세입자의 94%가 방 1-2 개에서 거주하고 가구원수도 가옥주의 그것보다 적으며, 세입자의 요구와 그 부담능력을 감안하면 <방 2>, <방 1 거실 1>, <방 2 거실 1> 정도의 실배치가 바람직하다. 그러나 10 평이하의 임대보증금 부담능력이 없는 가구가 23.6%이며 62.1%가 주거비부담능력이 부족한 것으로 나타나고 있어 그들의 희망평수인 18 평과는 많은 차이를 보이고 있다. 이를 고려하여 전용 15 평형 이하로 건설하되 생활관습 및 가구원수를 고려한 방 2 개 이상의 구조를 가질 수 있도록 주로 10~15 평형을 주로 건설하는 것이 바람직할 것으로 생각된다.

4. 토지 등의 수용상 문제점 및 대책

분양신청한 자의 토지와 중앙토지수용위원회의 결정에 의해 수용된 토지를 재개발사업에 제공할 경우에는 지방자치단체의 가격평가위원회에서 결정한 가격을 따른다.

그러나 분양신청을 하지 아니한 토지는 토지수용법에 의거, 수용토록 하고 있어 대지 및 건축시설물을 보상조건으로 수용한 때에는 종전 토지 등의 가격은 토지수용법에 따라 결정되므로 가격평가위원회에서 정하는 가격과 차이를 발생할 수 있다.

토지 등 소유자가 분양을 신청하도록 하려면 자신이 소유하고 있는 토지를 평가하여 가격을 알아야 할 것이므로 분양신청전에 평가하여야 하는데 관리처분계획 수립시 사업비를 산정하기 위하여 분양을 신청하기 전에 가격평가위원회에서 시행하는 토지 등의 가격평가는 관리처분계획 수립목적으로만 사용하도록 하고 있어 분양은 신청하지 아니한 토지를 수용하려면 토지수용 목적으로 또 다시 평가하여야 한다.

이 경우 관리처분계획 수립목적으로 평가한 가격과 토지수용목적으로 평가한 가격사이에 차액이 발생할 수 있어 동일시점의 평가액이 다른 모순점이 발생하며 평가액이 다를 경우 토지 등 소유자로부터 민원이 발생할 수도 있다.

또한 이중평가의 모순점 뿐만 아니라 관리처분계획 수립시 사업비산정을 위한 가격평가위원회에 평가하는 평가액에는 지장물 등의 이전평가 및 영업보상 등 간접평가액은 포함되지 않는 반면 토지를 수용하기 위하여 평가할 경우에는 간접평가액이 포함되고 있어 가격평가위원회에서 관리처분계획 수립을 위하여 평가한 가액으로 토지를 수용할 수 있도록 하는 것도 모순이다.

따라서 향후 제도개전시 가격평가 금액으로 토지수용도 가능하도록 하되 가격평가시 간접보상 평가문제를 합리적으로 정해야 할 것이다.

그리고 불량주택지역내에는 많은 국공유지가 있으며 재개발사업 시행시 이를 점유자에게 불하해주고 있는데 사업시행인가후에는 시행자가 분양을 신청하지 아니한 토지 등에 대하여 도시재개발법 제 38 조 또는 도시계획법 제 29 조에 의거 수용할 수 있도록 하고 있어 국공유지관리청이 국공유지를 불하하려면 사업시행인가전에 시행하여야 한다.

왜냐하면 국공유지불하는 국유재산법 또는 지방재정법에 의거 국공유지관리청이 가격을 정하여 매각하는 것인데 비하여 토지수용은 시행자가 가격을 정하여 매수하는 것이고 사업시행인가후

불하시 국유재산법 및 지방재정법과 토지수용법 등 공법과 마찰이 될 뿐만 아니라 사업시행인가후 국공유지 불하시 사업시행이 지연되는 모순이 발생하기 때문이다.

5. 공사착공

일반적으로 합동재개발사업 시행시에는 관리처분계획인가전에 토지 등 소유자로부터 토지 등의 사용승락서를 받아 공사를 착공하고 있다. 그러나 토지 등 소유자의 권리를 보호하기 위하여서는 토지 등 소유자가 사업시행후 분양대지 및 건축시설(주택개량재개발사업의 경우 주택의 평형 및 가액)이 얼마인지 알고 이주하는 것이 바람직하며 관리처분계획의 인가시 종전토지, 건물의 사용수익이 정지됨으로서 사업시행자의 경우 지장물을 철거하고 사업을 시행할 수 있으므로 공사착공 또는 지장물철거, 그리고 사업시행을 위하여 주민이 이주(가수용)할 경우에는 반드시 관리처분계획인가후에 하도록 제도화하여야 한다.

합동재개발사업의 경우 관리처분계획인가전에 공사를 착공하고 공사착공전에 건설업체가 토지소유자에게 구두 등으로 약속한 사항이 관리처분계획수립시 이행되지 않는 경우가 많기 때문이다.

제 7 절 관리처분계획

1. 부동산 투기의 유형

수도권 인근의 택지부족과 분양가 상한제에 의해 민간건설업체가 건설하는 중대형아파트공급이 줄어들면서 최초 공급가격과 시장가격 사이에는 커다란 거래가격 차액이 존재한다. 주택개량재개발 사업에 의해 공급되는 아파트는 시장거래가격과 분양가격차액 만큼이 최초 피분양자에게 개발이익이 돌아간다. 이러한 전매차익을 노린 주택개량재개발사업 과정의 투기열풍은 커다란 사회문제가 되고 있다.

투기의 유형으로는 입주권(즉 불량주택재개발 조합의 조합원 자격)의 전매 및 전대, 세입자용 딱지의 전매, 입주권을 다수 확보하기 위한 최소규모로의 필지분할(90 m² 기준), 상가분양권을 확보하기 위한 위장영업 행위, 세입자의 무단전입, 외지인들의 주택재개발지구내 주택의 매입 등을 들 수 있다.

이러한 투기문제는 중산층의 주택이 부족하여 최초 공급가격과 거래가격간의 커다란 차액이 존재하는 배경속에 재개발 지역주민들이 그 지역에 재정착 할 수 있는 제도적 장치가 부족하기 때문에 커다란 사회문제가 되고 있다. 재개발지역의 투기로 저소득층 주거공간이 위축됨에 따라 사회계층간의 갈등이 심화될 우려가 있을 뿐 아니라 한 지역에서 압출된 저소득층이 또 다른 불량주거지에 거주했을 경우 또다시 재개발에 직면하게 된다는 구조적인 문제점을 갖게 된다.

2. 분양신청 대상자

관리처분계획을 수립하기 위해 토지 등의 소유자를 비롯한 권리자의 분양신청 및 권리신고를 우선적으로 받아야 한다. 토지에 관한 소유권 이외의 권리자로는 지상권자, 전세권자, 임차권자, 저당권자 등으로 분양신청기간내에 권리증명 서류를 첨부하여 시행자에게 신고서를 제출해야 한다.(도시재개발법 제 33 조)

이들 권리자들이 종전 토지 등에 의하여 분양받을 수 있는 것 이외에 비용의 일부를 부담하고 추가로 분양받고자할 경우에는 비용부담 신청을 하고 비용부담금액을 시행자에게 납입해야 한다.

이러한 절차에서 토지 등 소유자는 모두 분양신청을 하게 되는데, 적지않은 수의 부재가옥주(외지 거주자)도 현지주민과 동일한 권리를 가지고 분양신청을 한다. 현행 법체계가 권리변환에 그 바탕을 두고 있기 때문에 그가 현지에 살거나 살지않거나간에 소유권 행사는 당연하다.

[표 8-3-3] 부재가옥주 비율

구분 / 지역별	상계1	하계	상계2	봉천	신림	시흥	계
거주 가옥주 (%)	18 (45.0)	4 (9.1)	7 (22.6)	11 (22.0)	19 (20.7)	32 (31.4)	91 (25.3)
부재 가옥주 (%)	22 (55.0)	40 (90.9)	24 (77.4)	39 (78.0)	73 (79.3)	70 (68.6)	268 (74.7)
계	40	44	31	50	92	102	359
부재가옥주 / 전체표본수 (%)	17.6	72.7	24.5	32.2	55.3	48.6	37.5

출처 : 주공, 순환재개발기법 및 영구임대주택과의 연계방안연구, 1990. 12. p125

그러나 주택개량재개발사업이 현지주민의 주거환경개선 및 주거문제해결을 목적으로 하고 있음을 고려한다면 재개발구역에 주택을 소유하고 있다는 그 이유만으로 대개의 경우 투기를 목적으로 주택을 구입한 외지가옥주에게 주택을 건설, 공급한다는 것은 신규 주택건설사업 시행시 토지소유자중 무주택자에게만 주택을 공급하는 것과 형평의 원리에 맞지 않고 사업 본래의 취지에도 벗어난다.

기실, 이들 부재가옥주들은 대개 주택건설후 얻게 될 프리미엄을 목적으로 하여 사업에 참여하고, 이 때문에 재개발사업구역은 투기의 온상이 되기도 한다. 이들의 이러한 행위는 현지거주 가옥주에게도 영향을 미쳐 자신의 부담능력이상의 대형평수외 아파트 건설을 희망하거나 또는 자신의 입주권에 프리미엄을 붙여 외지인에게 높은 가격으로 전매하려 한다.

이러한 이유들 때문에 투기방지를 위해서라도 외지에 주택을 소유하고 있는 토지 등 소유자중 유주택자에게는 분양신청권을 부여하는 문제는 재검토하여야 하며, 그의 권리는 현금으로 청산하는 것이 보다 타당할 것이다. 그러나 주민등록상으로 위장전입할 경우 현지거주하는

것으로 나타나므로 기준일을 정해, 기준일 이전 3 개월이상 거주자에 한하여 분양신청을 할 수 있도록 하는 방안도 검토되는 것이 바람직하다.

그리고 주택공급정책에서 일단 공동주택(아파트)을 분양받은 사실이 있는 자는 민영주택의 경우 5 년동안, 국민주택의 경우 10 년동안 다시 공급받을 수 없도록 한 점에 비추어 보아 단순히 재개발구역에 토지를 소유하고 있다는 사실만으로 부재가옥주에게 분양신청권을 부여하는 것은 재검토되어야 할 것이다.

3. 관리처분계획 기준의 문제점과 개선

가. 사업비산정기준

현행 재개발사업은 등가교환의 원칙과 시행자부담의 원칙이라는 두 가지 사업구조를 그 골격으로 하고 있다. 분양신청자는 등가교환의 원칙에 따라 사업시행전 토지 및 건축물가격과 공사비를 가산한 가격이 시행 후 대지 및 건축시설의 평가액과 동일한 가격으로 되도록 하여 종전 토지·건축물 평가액에 상당하는 대지 및 건축시설을 분양받는다.

시행자부담의 원칙은 당해 재개발사업에 요하는 모든 사업비는 시행자가 부담하는 것을 원칙으로 하여 투입되는 사업비는 시행자가 관리처분계획에 의거 배분받는 재개발건축물의 매각수입으로 조달하고 당해 사업 중에서 수지를 판단하는 것이다.

이를 요약하면 아래와 같다.

총 투자액 = 새로 조성하는 대지 및 재개발 건축시설의 총가액

총 사업비 = 시행자가 관리처분계획으로 배분받는 대지 및 건축시설가액 + 분양신청자가 분양받는 대지 및 건축시설가액

그러나 토지평가에 대한 민원이 많고 총 사업비 산정기준이 없어 관리처분에 대한 객관적 기준설정이 필요한 실정이다.

총 사업비는 용지비 및 공사비와 인건비 및 경비로 구성된다. 사업비 산정은 관리처분계획 수립의 중심요소가 되므로 관리처분계획 수립전에 확정되어야 한다. 그러나 현행법에서는 사업비 산정기준을 구체적으로 명시해 놓지 않고 포괄적으로 기준을 제시하고 있어 시행자와 주민(신청자)간의 갈등을 야기시키고 있다. 따라서, 관리처분계획기준의 하나로 사업비 산정기준에 대한 규정이 포함되어야 할 것이다.

이에 대해, 현재 대한주택공사에서 사업비를 산정하고 있는 기준을 참고로 살펴보면 [표 8-3-4]와 같다.

[표 8-3-4] 주택공사의 사업비 산정기준

요 소 별			내 용	산 정 기 준
건	용 지 비	소 지 비	중진토지, 건물등가액	지자체에 설치된 가격평가위원회에서 정한 금액
			가수용비용, 조사, 측량, 동기비등 부대비	계획단계 : 집행예정금액 청산등 확정단계 : 실행금액

설 원 가	공 사 비	조 성	대지조성, 토목, 조정공사비	상 동
		건 축	건축공사비	
		전 기	전기, 통신시설공사비	
		기 계	급수, 위생, 난방, 소방시설 공사비	
		재 개 발 간 접 비	재개발사업 건설현장 인건비, 경비 및 관련 부서의 경비 제세부담액	상 동
부 대 비	전 설 기 간 중 의 이 자	판매비 및 일반관리비	재개발사업지원 부서의 관리에 소요된 인건비,	판매비 및 일반관리비 = (공사비 + 간접비) × 분양가격결정시점의 예정배분율 • 예정배분율 = 일반관리비 실행예산액 ÷ (공사비 + 간접비)의 실행예산액
			용지비이자	용지비이자 • 용지비 × 기간 × 기준금리 • 기간 : 용지매수일(또는 가격평가위원 회 평가기준일)로 부터 최종 공사준공일까지의 기간 • 기준금리 : 국민주택기금이율 단, 민영주택자금수용시는 해당이율
			공사비이자	공사비이자 • 용지비를 제외한 건설원가 × 공사기간 × 1/2 × 기준금리

건설원가에는 용지비와 공사비, 재개발사업 건설현장의 인건비, 경비 및 지원부서의 인건비, 경비 및 제세공과금 부담액이 포함된다. 이와 함께 부대비는 감리비와 건설기간중의 이자를 포함한다.

나. 분양지의 배분

분양지라 함은 재개발사업 시행으로 조성되는 대지 및 신축되는 건축시설을 말한다.

도시재개발법상 사업비는 시행자가 부담하는 것을 원칙으로 하고 있고 도시재개발법상 관리처분계획을 사업시행전 권리가액과 사업시행후 대지 및 건축시설을 교환하는 것을 원칙으로 하고 있으므로 당연히 대지 및 건축시설도 토지 등 소유자인 분양신청자와 시행자가 사업비 부담비율에 의거 대지 및 건축시설을 배분하여야 할 것이다. 만일 시행자는 투입전 사업비만 회수한다고 하면 개발시 발생하는 모든 개발이익은 토지 등 소유자에게 귀속되고 사업시행결과 손실이 발생하였을 경우에는 토지 등 소유자가 부담하여야 할 것이다. 그러나 실제로 그렇게 할 수 없는 것이 현실이고 지역에 따라 이익의 발생 정도에 큰 차이가 있을 경우 불공평하고 법상 원칙에도 맞지 않게 된다.

그리고 개발이익이 발생하는 원인도 자본과 기업경영 및 토지가 함께 작용하여 발생하기 때문에 토지 등 소유자에게 모든 이익을 귀속시키는 것은 형평의 원리에 맞지 않는다.

그러므로 지방자치단체 및 주택공사 등이 시행자인 경우 그들은 그들이 배분받는 대지 및 건축시설을 처분하여 투입된 사업비를 회수하여야 할 것이며 처분결과 이익이 발생하였을 경우 이를 분양신청자에게 배분하여 줄 수는 없다. 그러나 공공기관의 <공공성 실현>이라는 목표에서 재개발사업에 참여한 만큼 총 사업비를 충당하고 남은 이익은 당해 지역의 공공시설을 확충하거나 기타 세입자를 위한 임대주택건설 등 공공목적을 위해 쓰여져야 할 것이다.

그러나 토지 등 소유자 또는 그들이 구성하는 조합이 시행자가 되어 사업을 시행할 경우에는 사업시행시 발생하는 이익이나 손해 모두가 그들에게 귀속되어야 할 것이다.

다. 관리처분계획 기준

시행령 제 42 조에 따르면, 관리처분계획의 기준은 토지 등의 소유자 전원의 동의가 있을 때에는 이 기준에 의하지 아니할 수 있도록 되어 있다.

그러나 사업시행자가 관리처분계획을 수립하는데 지침이 될만한 기준이 뚜렷하게 세워져 있지 않을 경우 매우 자의적으로 계획을 수립할 우려가 있으므로 사업결과로부터의 편익을 공정하게 배분하기 위해서는 시행령 제 42 조의 기준외에 어떠한 기준이 따로 규정되어 있어야 할 것이다. 그 외에 사업목표에 배치되지 않는 사항만을 토지 등 소유자 전원 동의로 따로 정할 수 있게 하여야 할 것이다.

현재 민간합동 재개발사업의 경우 주민의 재산가액 및 비용부담능력을 고려하지 아니하고 대부분 중대형아파트를 분양하고 있는데 이와 같이 할 경우 지금까지 언급한 바와 같이 문제점이 많으므로 시행령 제 42 조 제 3 호의 분양기준에 있어서와 같이 1 필지의 대지 및 건축시설을 2 인 이상의 분양대상자에게 분양하게 될 때에는 종전의 토지 및 건축물의 가액(분양신청자가 제공한 토지평가액과 융자금 포함) 비율에 따라 대지 및 건축시설을 분양하도록 하여야 할 것이다.

주택개량재개발사업이 공동주택 건설방식일 경우 주민의 재산가액 비율로 분양하되 가구원수 등 제반여건을 고려하여 1 세대 1 주택 기준으로 분양되어야 할 것이다.

그리고 당초 주택을 소유하고 있는 가옥주에게는 주택을 분양하고, 상가를 소유하고 있는

자에게는 상가를 분양하되 주택을 분양받을 수 없는 토지소유자나 주택 1 호를 분양받고 남은 재산가액이 많은 토지 등 소유자에게는 그들이 희망할 경우 상가 등을 분양하는 방안이 검토되어야 할 것으로 판단된다.

그러나 상가소유주가 상가를 분양받는 것과 토지 등 소유자가 상가를 분양받는 것은 그 성격상 아주 다른데 상가소유주는 상가가 생계와 직결되는 경우가 많은데 비하여 토지 등 소유자는 그러하지 아니하기 때문이다.

그 결과 토지 등 소유자가 상가를 공급받을 경우 주택을 공급받을 때보다 더 많은 개발이익을 얻게 되므로 합리적으로 분양가격을 정하여야 할 것이다.

제 8 절 정부의 지원

시행령 제 48 조에는 단지진입로, 공원, 녹지, 공동구, 주차장, 가압펌프 등 공공시설에 소요되는 비용은 그 공공적 성격에 비추어 지자체가 부담할 수 있도록 하고 있으나 시행자가 부담하는 것을 조건으로 하여 사업시행인가를 득하는 경우가 일반화되어 있다.

이처럼 지자체는 주택개량재개발사업에 대한 공적규제의 중요한 수단인 재정지원방식을 결한 상태에서 주로 인·허가 과정을 통한 규제에만 의존하고 있으므로 사업시행자는 지자체의 비용부담 등 지원소홀로 인해 사업추진 과정상 행정적 부담마저 떠안게 되었다.

그리고 재개발사업을 통해 지자체는 무단점유당했던 시유지의 불하대금과 재산세징수 등으로 재정수입을 늘렸음에도 불구하고 재개발사업에 대한 투자는 미흡한 실정이다.

또한 국가나 지방자치단체는 행정청이 아닌 사업시행자에게 기초공사비 및 공공시설사업비의 1/2 이내에서 보조할 수 있고, 기초조사비 및 재개발 사업비의 4/5 이내에서 용자해 줄 수 있게 되어 있으나 이 제도 역시 실질적으로 활용되고 있지 않다.

위와 같이 정부의 재정지원 미흡 및 지자체의 비용부담 불이행 등으로 인하여 사회적 형평성 및 도시관리의 효율성 확보라는 본래의 사업목표 달성이 어려우므로 기존 제도의 운용을 보다 활성화할 수 있는 방안이 마련되어야 하며 그 밖에 재개발기금의 재원이 부족하고 그 자금운용의 예가 없었던 점을 볼 때 기금의 운영에도 개선이 필요하다.

도시재개발법 제 53 조에 의하면 재개발기본계획을 수립하는 지방자치단체의 장은 재개발사업의 원활한 수행을 위하여 도시계획세 징수총액의 10%에 해당하는 금액을 재개발사업기금으로 매년 적립하도록 규정하고 있으나 적립금액이 극히 미미하므로 이를 인상조정하고 국공유지 매각대금외에도 재개발사업시행으로 증수되는 재산세 및 종합토지세액의 일정비율을 일정기간 재개발사업기금으로 적립하는 등 실질적인 지원대책을 강구하여 불량주택정비사업의 활성화를 도모할 수 있도록 하여야 한다.

이렇게 적립된 기금을 가급적 시중은행의 대출이자율보다 저렴하게 가수용시설용 자금이나 영세가옥주와 세입자가 임대주택건설 자금으로 지원해주어 그들의 주거안정에 직접 기여하도록 하는 것이 바람직 할 것이다.

재개발사업은 도시기능을 회복시켜주고 시 재정수입을 늘려주는 도시계획사업일뿐 아니라 재개발사업을 통하여 건강한 주거환경을 조성하고 도시민의 생활의 질을 향상시키기 위한 공공사업이므로 지방자치단체의 지원은 필수적인 것인바 재개발에 대한 지방자치단체의 인식은 달라져야 할 것이다.

제 9 절 관련세제법상 개선사항

현행 재개발관련세제상 비과세 또는 감면현황을 보면 다음과 같다.

[표 8-3-5] 재개발관련 세제상 비과세 또는 감면현황

구 분		과 세 대 상	조세내용	과세여부	근 거 법 령
도 시 재 개 발 법	관 리 처 분 방 식	토지등 소유자가 사업 시행자에게 토지등 제공시	양 도 소 득 세	비 과 세	소득세법 제4조 제4항 동법시행령 제14조 제1항
		토지 등 소유자가 재 개발로 신축된 건물을 취득시	취 득 세 등 록 세 취 득 세	비 과 세 면 제	지방세법 제109조 제3항 재개발구역내 토지 및 건축 물에 대한 시세 과세 면제 조례 제2조
		재개발사업시행시	개 발 부 담 금	제 외 됨	개발이익환수에 관한 법률 제5조 및 동법 시행령 제4조
	전면 매수	토지 등 소유자가 시 행자에게 양도한 토지	양 도 소 득 세	감면(50%)	조세감면규제법 제57조, 제58조
주 택 건 설 촉 진 법	순 환 재 개 발	주공이 용지취득 후 소규모 주택 건설시 (전용면적 60㎡ 이하)	취 득 세 개 발 부 담 금	면 제 부 과	지방세법 제110조의3 제2항 제6호
	방 식	전용면적 60㎡ 이하의 공동주택 및 임대주택 의 최초 분양자	취 득 세 등 록 세	감면(50%)	특별시 및 직할시 주택건설 에 대한 시세 불균일 과세에 관한 조례 제4조

현행 제도하에서 주택건설촉진법 및 택지개발촉진법에 의거 순환재개발방식으로 사업을 시행할 경우 사업지구내 주민이 시행자에게 양도하는 토지 등에 대하여 양도소득세가 50% 감면되며, 순환재개발용지내 신축된 건물을 취득할 경우에는 지방세법에 의거 취득세 및 등록세가 50% 감면된다.

그러나 재개발사업을 촉진시키기 위해서는 도시재개발법에 의거 순환재개발방식으로 사업을 할

때에도 원재개발구역에서의 관리처분계획에 의한 사업시행으로 보아 양도소득세 및 취득세가 비과세되도록 관련세법을 개정할 필요가 있다.

제 4 장 도시저소득 주민의 주거환경개선을 위한 임시조치법의 문제점 및 개선방안

제 1 절 법 체계 및 관계법률과의 문제점 및 개선방안

주택건설촉진법에 의한 사업계획승인에 관하여 지자체 조례로 그 기준을 정할 수 있도록 하고 있으나(법 제 9 조), 지자체 조례에서 따로 이를 규정하고 있지 않다. 따라서 시행령에서 공동주택건설방식을 취할 때 반드시 사업계획승인을 받도록 하는 것이 바람직하다.

또한 상위계획인 개선계획은 지자체에서 정하고 하위계획인 주택건설사업계획은 건설부장관의 승인을 얻도록 한 것은 분명히 모순이다. 따라서 조례에 위임한 사항인 만큼 주택건설사업계획의 승인에 관한 사항은 지자체장에 위임토록 규정되어야 한다.

지자체 조례에 건폐율과 용적율을 완화할 수 있도록 규정하고 있다. (법 제 9 조) 그러나 한편 주축법에 의한 사업승인을 별도로 받게 되어 있으므로 주택건설기준에 관한 규칙은 엄수해야만 한다. 이와 같은 지자체 조례로 정한 건축완화조항과 주택건설기준에 관한 규칙의 상충으로 주택건설기준에 관한 규칙이 우선 적용되면 지자체 조례는 무의미하게 된다. 지자체 조례에 의한 건축법 완화규정이나 시행령에 규정하거나 현지개량방식으로 사업을 추진할 경우에만 적용되도록 한정시켜 적용하는 것도 한 방안이 될 것이다.

제 2 절 타법의 준용상 문제점

그러나 주거환경개선사업 공동주택건설시 전면매수방식으로 사업을 시행토록 하고 있으면서도 법 제 7 조 제 3 항에서 도시재개발법 제 34 조의 가수용에 관한 규정을 준용하도록 하고 있다. 시행자가 보상금도 지급하고 가수용대책도 수립하는 것은 자금부담도 가중될 뿐만 아니라 형평의 원리에도 맞지 않다.

토지 등의 수용 또는 사용에 관하여 토지수용법의 해당규정을 준용하도록 하고 있으며 법 제 8 조에 의거 개선계획을 고시할 경우 도시계획법 제 2 조 제 1 항 제 1 호의 도시계획에 대하여는 동법 제 12 조의 규정에 의한 도시계획결정 및 동법 제 24 조 및 제 25 조에 의한 허가 및 인가가 있는 것으로 보도록 하였고 법 제 17 조 제 3 항에서 또한 시장 등이나 대한주택공사 등이 시행하는 주거환경개선사업은 도시계획법 제 1 조 제 1 항 제 4 호의 규정에 의한 도시계획사업으로 보도록 하였을 뿐만 아니라 법 제 8 조에서 개선계획이 고시된 때에는 도시계획법 제 25 조의 실시계획의 인가로 보도록 하였다.

동법 제 30 조 제 2 항에 의하면 토지수용법을 준용함에 있어 동법 제 25 조에 의한 실시계획의 인가를 토지수용법 제 14 조의 규정에 의한 사업인정으로 본다고 하였으므로 개선계획 고시후 토지를 수용하는 사례도 있다.

그러나 실제로는 주거환경개선사업에 도시계획법 제 2 조 제 1 항 제 1 호 라목에서 규정한 도시계획사업이 아니므로 주택건설사업계획 승인을 득하여야 하며 토지수용이 가능하므로 이를 명확히 규정하여 혼란이 야기되지 않도록 하여야 할 것이다.

왜냐하면, 토지를 수용하려면 사업인정시 수용대상 세목조서가 첨부되어야 하는데 주택건설사업계획 승인시에는 세목조서가 첨부되는데 주거환경개선계획 고시내용에는 이것이 없기 때문이다.

제 3 절 주거환경개선지구 지정시 문제점과 개선방안

주거환경개선지구는 시장, 군수가 일정비율의 주민동의를 얻어 건설부장관에게 지구지정 신청을 한 후 건설부장관이 관련 중앙행정기관과의 협의 및 중앙도시계획위원회의 의결을 거쳐 지정고시한다. 지구지정요건으로서의 주민동의를 기준일 현재 토지, 건축물 소유자 각각의 2/3 이상과 3 개월 이상 거주하고 있는 세입자세대주의 1/2 이상의 동의가 있어야 한다.

조사항목에서 주민현황, 토지 등 소유상황, 건축물현황 및 공공시설현황 등을 조사하도록 하고 있으나, 그와 함께 건축물의 개량 또는 공동주택건설에 관한 사항은 조사내용에 포함되지 않고 언제, 어떤 방법으로 조사하여 정하여야 하는지 규정되어 있지 않다. 따라 지구지정을 위하여 주민의견조사시 동내용도 포함하며, 이를 기초로 하여 시장 등이 지구지정 입안시 대상지별로 사업방식을 설정하여, 이에 대한 설명회 등의 홍보를 한 후, 주민이 희망하는 사업방식을 지구지정시 결정고시하는 것이 바람직하다.

법 시행령 제 4 조 제 4 항에 의하면 대한주택공사 또는 도시개발사업을 사업목적으로 하여 설립된 공법인으로 하여금 조사를 하게 할 수 있도록 규정하고 있는바 이때 사업

[표 8-4-1] 현행과 개선내용의 비교

현 행 내 용	개 선 내 용 (추가사항)
주민, 건축물소유현황 조사	사업방식에 대한 주민의견을 조사항목에 포함
지구지정 입안	대상지에 적합한 사업방식의 선정
지구지정신청을 위한 주민동의	사업방식에 대한 충분한 홍보후 주민동의 추진

방식에 대한 조사도 할 수 있도록 하고, 주민이 공동주택건설을 희망하는 경우 대한주택공사 등이 우선적으로 사업시행자 지정을 받을 수 있게 한다. 그렇게 함으로써 공동주택건설방식으로

사업을 추진하는 경우 조사의 실효성을 얻을 수 있고 계획적으로 사업이 추진될 수 있을 것이다.

제 4 절 주거환경개선계획 수립시 문제점과 개선방안

1. 시행자지정

주거환경개선지구로 지정된지 1 년이내에 개선계획을 수립하도록 규정하고 있으며, 이를 고시할 때 시행자를 지정·고시하도록 하고 있으나 그에 대한 절차가 분명히 규정되어 있지 않다. 공동주택건설시 개선계획은 주택건설계획의 기본이 되며 주택건설계획은 사업시행자가 수립하는 것이므로, 개선계획에도 시행자의 의견이 반영되어야 할 것이다. 따라서 공동주택건설시에는 개선계획 고시전에 별도로 시행자지정 절차가 규정되어 있어야 한다.

2. 사업방식

가. 현지개량방식과 공동주택건설방식

(1) 양 방식의 비교

(가) 현지개량방식

현지개량방식으로 사업을 시행할 경우 세입자에 대한 보상규정이 없고, 또한 사업주체에서 배제되어 있다. 주민동의를 얻는 절차에서도 당해 지구내에 세입자를 위한 주택을 제공하지 못하는 경우 세입자의 동의는 얻을 필요가 없다고 규정되어 있으므로 현지개량방식으로 사업을 시행할 때는 사실상 세입자는 전세금 인상에 따른 부담만을 얻게 되는 것이다. 그밖에 진입로 및 소방도로 등 개설시 주택이 철거된 자에 대한 주거대책이 명시되지 않고 있어 이를 보완하여 규정하여야 하는데 이들은 여타 주택건설사업으로 건설되는 공동주택을 우선적으로 분양받을 수 있도록 하는 방안이 검토되어야 한다.

(나) 공동주택건설방식

전면철거 후 공동주택을 건설할 때에는 대한주택공사, 도시개발공사 등 공법인이 사업에 참여하게 된다. 이 경우에는 시행령 제 8 조 부표에 따라 세입자에게 임대주택을 건설하여 주기 때문에, 세입자의 문제는 없으나 임대주택 건설자금이 지원되지 않고 있어 주거환경개선사업의 추진에 장애요인이 되고 있다. 따라서 주거환경개선사업이 지속적으로 추진될 수 있도록 세입자용 임대주택건설자금 지원을 제도화 하여야 할 것이다.

(다) 공동주택건설방식에서의 순환개발방식의 도입

주거환경개선사업 시행시 주민 특히 세입자의 경우 공사기간 중 주거대책이 문제가 되며, 철거로 인하여 분산이주할 경우 주민공동체가 붕괴되어 타격을 받게 되므로, 이에 대한 대책으로

순환개발방식에 의한 사업시행이 필요하다. 이에 대한 방법으로는 지자체나 주공 등이 건설한 공동주택을 미리 확보하여 이주대책용으로 분양 또는 임대하는 것이다. 이렇게 함으로써 사업기간중의 주거문제를 해결할 수 있을 뿐 아니라 그들의 민원을 해소할 수 있기 때문이다. 이를 위해서는 순환개발방식으로 주민에게 주택을 공급하는 경우 동법에 의거 주택을 공급하는 것으로 보도록 규정해야 한다.

(2) 관리처분방식과 전면매수방식

동법 시행령 제 5 조 제 5 항 제 3 호에 의거할 경우 개선계획 수립시 사업시행에 따른 토지 및 건축물의 교환, 분합 등에 대한 관리처분 또한 환지처분에 관한 계획을 수립하도록 되어 있다. 동법상 전면매수방식으로는 사업을 시행할 수 있도록 절차가 규정되어 있으나 관리처분방식의 경우 절차가 규정되어 있지 아니하여 시행이 불가능하므로 그 절차에 대한 규정이 필요하다.

관리처분방식으로 사업을 시행하려면 도시재개발법의 규정과 같이 관리처분계획, 토지 등의 수용, 가격평가방법, 분양처분 및 청산, 등기절차 등의 규정을 하여야 한다. 전면매수방식과 관리처분방식의 장, 단점을 비교하여 보면 다음과 같다. 지구의 특성에 따라 지구별 개발방식이 설정되어야 하는 것으로 개선계획을 수립할 때 이를 결정되어야 할 것이다.

[표 8-4-2] 전면매수방식과 관리처분방식의 비교

	전 면 매 수 방 식	관 리 처 분 방 식
장 점	· 사업의 신속한 집행 · 사업후 제권리 조정절차 불필요	· 토지등 소유자가 토지등을 현물로 제공하기 때문에 시행자의 자금부담 완화 · 양도소득세등 비과세
단 점	· 시행자의 자금 과중 · 평가액에 관한 민원 과다 · 사건 침해가능성 : 수용권의 한계가 불명확	· 사업시행절차 복잡 및 시행지연 · 주민가수용대책이 필요 · 각 권리소유자간 이해관계 복잡

3. 국공유지의 무상양여 등

주거환경개선지구안의 국가 또는 지방자치단체가 소유하는 토지는 주거환경개선계획이 고시된 날부터 종전의 용도가 폐지된 것으로 보며 국유재산법, 지방재정법, 기타 국공유재산의 관리 및 처분에 관한 관계법령의 규정에 불구하고 당해 사업시행자에 무상으로 양여된다.

그러나 관리청이 불분명한 국유지 또는 무주부동산에 대하여 국유재산으로서의 취득 및 등기절차가 미비하므로 이에 대한 보완이 요구된다.

지구의 지정고시가 있는 경우 시장 등은 지체없이 지구내의 관리청이 불분명한 국유재산에

대하여 관리청지정을 받아 관리청첨기 등기절차의 이행 및 무주부동산에 대하여는, 국유재산법 시행령 제 4 조의 규정에 의한 무주부동산 공고 등의 절차를 거쳐 국유재산으로서 취득 및 관리청첨기 등기를 하여야 한다.

시행령 제 10 조 제 2 항의 규정에 의해 국가 등으로부터 국공유지를 무상양여 받은 사업시행자는 지체없이 관할등기소에 소유권 이전등기를 촉탁 또는 신청하여야 한다. 이렇게 함으로써 등기업무의 추진을 원활하게 한다.

사업시행자에게 양여된 국공유지의 사용수익 또는 처분수익은 주거환경개선사업외의 용도로는 사용할 수 없도록 하고 있으며 양여되는 국공유지의 관리 및 처분에 관하여 필요한 사항은 관리처분규정을 작성하여 건설부장관의 승인을 받도록 되어 있다.

건설부에서 작성한 주거환경개선지구 조례준칙에는 사업시행자에게 무상양여된 토지를 현지개량사업용으로 처분하는 경우에는 당해토지에 연고를 가지고 있는 자에게 우선 매각하도록 하고 있으나, 공동주택건설방식으로 사업시행을 하는 경우 이러한 명문규정이 없어 주민들은 시행자에게 무상양여된 국공유지 또는 그 처분수익을 무상배분해 줄 것을 요구하고 있다.

그러나 공동주택건설방식에 있어서 국공유지를 점유하고 있는 주민에게 국공유지를 불하할 경우 그것을 시행자가 다시 매입하여야 함에 따라 이중평가해야 하는 번거로움이 따르며, 현지개량방식과의 형평성을 제고하고 지구별 국공유지 비율의 차이 등에서 일어날수 있는 수혜의 불균형 등을 고려할 때, 지구내 부대, 복리시설 또는 공공시설의 설치 및 영구임대주택 건설자금 등으로 활용하도록 규정하는 것이 바람직할 것이다.

4. 주거환경개선사업의 지원

법 제 13 조의 주거환경개선사업의 지원규정은 의무조항이 아닌 임의조항으로 되어 있고, 그 지원수준(총 공사비의 일정비율 등)을 명확히 정하고 있지 않아 실제 사업 시행자가 지원을 받으려 할 때 어려움이 많으며, 지원을 기대하기도 힘들다. 일반분양주택을 건설하여 비용을 충당하는 사업이 아님에도 주민의 주거비 부담능력에 맞는 장기임대나 영구임대주택을 건설공급하도록 규정하고 있어 사업시행자의 사업비부담이 예상된다. 따라서 임대주택건설자금은 입주자부담금을 제외한 나머지를 재정이나 기금에서 지원하도록 명문화하도록 하여야 할 것이다.

제 5 절 주거환경개선사업 시행상의 문제점과 개선방안

1. 건축법 등 적용의 특례(법 제 9 조)

법 제 9 조 1 항에 따르면 주거환경개선지구안에서는 건축법, 주택건설촉진법, 주차장법, 도시계획법 등의 규정에 불구하고 건설부장관의 승인을 얻어 당해 지방자치단체의 조례로 건축기준 등을 정할 수 있다고 규정하고 있다.

이와 같이 현지개량사업과 공동주택건설사업에 대한 구분없이 그 특례의 적용기준을 지방자치단체 조례에 위임하고 있어, 실질적인 주거환경개선의 효과를 거두기 힘들 것으로 보인다. 다만, 시행령 7 조 1 항에 의한 특례제한 건축물에 경우에 그 상하한을 정할 수 있게 하고 있을 뿐이다.

그러나 이보다는 각 방식별 법령적용 완화내용을 차등적용하게 하는 것이 보다 명확하게 사업내용을 구분하는 것이 되므로 각 방식에 따른 주거환경개선효과를 분명하게 얻을 수 있을 것이다.

주택건설촉진법의 규정완화사항 중 사업계획의 승인 및 건축허가 등에 관하여 지방자치단체 조례에 위임하고 있으나, 조례제정의 기준이 되는 주거환경개선지구 조례준칙(건설부 제정)에서는 달리 규정하고 있지 않아 모순을 일으키고 있다.

다시 말해서 상위계획인 개선계획은 지방자치단체에서 정하고 하위계획인 주택건설사업계획은 건설부장관의 승인을 얻도록 한 것은 서로 상충되는 것이므로, 조례에 위임한 사항인 만큼 주택건설사업계획의 승인에 관한 사항도 지방자치단체장에 위임하거나 주거환경개선계획고시로서 주택건설사업계획승인을 받은 것으로 보도록 하는 것이 사업추진의 효율을 기할 수 있을 것으로 본다.

2. 주택의 공급 등

법 제 10 조 제 4 항에 따라서 주거환경개선지구안에 주택을 건설하는 경우에 이의규모, 공급조건·방법, 입주자 선정기준 및 절차 등에 관하여는 주택건설촉진법 제 32 조 및 임대주택건설촉진법 제 9 조의 규정에 불구하고 대통령령이 정하는 범위안에서 건설부장관으로부터 위임을 받은 시·도지사의 승인을 얻어 사업시행자가 이를 따로 정하도록 하고 있다.

가. 공급대상자

법 제 10 조 제 5 항에는 주거환경개선지구내에 건설되는 공동주택의 공급대상을 당해 지구에 거주하는 주민으로 한정시킴에 따라 당해지구에 거주하는 주민세대수 이상으로 주택을 건설할 수 없도록 되어 있는데 이는 토지이용율의 저하를 가격을 뿐만 아니라 단위면적당 사업비가 증가되어 주민의 부담이 증가하기 때문에 영세한 주민들에게 큰 부담을 주게 되며 무주택 국민에 대한 주택공급측면에서 바람직하지 아니하므로 동법 주축법 및 건축법 등에 맞게 건설하되 당해지구내 주민에게 우선 공급할 수 있도록 하고 남은 주택이 있을 경우 타 지구 주거환경개선사업 주민이주용으로 활용하던지 일반분양을 할 수 있도록 관계조항을 개정하여야 할 것이다. 그러나, 국공유지 무상양여 및 관계법규완화에 따른 일반분양시 특혜문제가 제기될 경우 일반분양분은 시가에 준하는 가격으로 공급할 수 있도록 하면 될 것이다. 향후 분양가격 자율화시 이 문제가 자연히 해소될 것으로 본다.

나. 공급대상주택

주거환경개선사업을 시행할 때 지구내 철거세입자에게는 장기임대주택 또는 영구임대주택을 공급하도록 되어 있으나 장기임대주택의 건설은 중단된 상태이고, 영구임대주택은 영구임대입주자 선정 및 관리지침에 의고 생보자에게만 공급하도록 되어 있어 지구내 철거세입자에게 공급이 가능한 임대주택유형을 따로 설정하여야 한다.

그러나 제 7 차 경제사회발전 5 개년계획에 공공임대가 철거세입자에게 공급할 수 있도록 반영이 되어 있어 해당주택의 공급조건 및 건설자금 지원대책이 현실을 감안하여 수립되어 있을 때 이 문제는 쉽게 해소될 것으로 판단된다.

3. 이주대책

공동주택건설방식 중 전면매수방법이 아닌 관리처분방식으로 사업을 시행하는 경우, 기존 건축물을 전부 철거함에 따라 공사기간 중 가수용시설이 필요하다. 이 경우 도시재개발법 제 34 조를 준용하는데(법 제 7 조 3 항), 이에 따르면 주택이 철거되는 자에게는 가수용의 의무화되어 있다. 전면매수방식으로 사업시행하는 경우에는 토지 등의 소유자는 토지수용법 및 공공용지의 취득 및 손실보상에 관한 특례법에 따라 보상금 또는 이주대책비를 지급받을 수 있도록 하는 이주대책이 필요하다.

그런데 이주대상자를 결정하는데 일정한 기준이 설정되어 있지 않아 그에 따른 혼란이 예상된다. 이런 이유에서 당해지구 주민모두가 신축될 건축물(공동주택)에 입주한다는 전제하에서 <공급대상자=이주자>로 볼 수 있으므로 이주대책 기준일을 시행령 제 9 조 제 1 항에서 규정하고 있는 공급대상자 선정기준일과 동일하게 하는 것이 바람직하다. 따라서 이주대상자는 '당해주택의 거주자로서 철거되는 주택의 소유자 및 기준일 현재 당해지구내 3 개월 이상 거주하는 세입자'가 될 수 있을 것이다.

제 6 절 제세금 관련사항

1. 양도소득세

토지수용법 등 기타 법률에 의하여 수용되는 공공사업용 토지로서 91.12.31 까지 양도된 토지 또는 건물은 조세감면규제법 부칙 제 14 조의 규정에 의거, 양도소득세가 전액면제되나 92.1.1 부터는 50% 과세된다.

주택개량재개발사업의 경우 사업지구내 주민이 사업시행자에게 관리처분계획에 따라 제공하는 토지, 건물 등은 양도로 보지 아니하므로 양도소득세가 부과되지 않고 있다.

그런데 주거환경개선사업과 주택개량재개발사업은 시행절차는 다르나 도시저소득주민의

주거안정과 공공시설정비 및 도시환경개선 등 공공복리증진이라는 공공사업으로서의 목적은 동일하므로, 도시저소득주민의 주거안정을 위해서는 주거환경개선사업목적으로 양도된 토지 또는 건물에 대하여도 계속 양도소득세 면제의 혜택이 부여되는 것이 사업의 추진을 기할 수 있고 주거환경개선사업과 주택개량재개발사업의 형평상 바람직 할 것이다.

2. 취득세 등록세

주택개량재개발사업의 경우 '특별시, 직할시 재개발구역내 토지 및 건축물에 대한 시세과세 면제에 관한 조례' 제 2 조에 의거 취득세와 등록세가 면제되고 있으나, 주거환경개선사업의 경우 면제조례가 없어 형평에 맞지 않고 있다. 따라서 이에 대해서도 그와 유사한 면제조례규정이 제정되어야 주거환경개선사업이 좀더 주민을 위한 사업으로 정착될 것이다.

3. 개발부담금

도시재개발법에 의한 주택개량재개발사업은 주거환경개선사업과 유사하게 노후·불량주거지역의 불량주택정비를 목적으로 하는 공공사업이므로 재개발사업시행인가로서 주택건설촉진법 제 33 조에 의한 사업계획승인을 받은 것으로 인정하므로 별도의 사업계획승인을 받지 않게 되며 개발부담금 부과대상사업에서 제외되고 있으나

주거환경개선사업시행을 위하여 공동주택을 건설하는 경우에는 주택건설촉진법 제 33 조의 규정에 의하여 토지의 형질변경을 수반하는 주택건설사업계획승인을 받아야 하므로 개발부담금 부과대상이 되는 주택단지조성사업의 일환으로 보고 개발부담금부과대상사업으로 되어 있다.

그러나 주택개량재개발사업과 주거환경개선사업은 공동주택을 건설하기 위해서는 다같이 토지의 형질변경이 수반되고 또한 노후, 불량주거지역에 대한 정비사업이라는 점에서 공통되고 있으며, 주거환경개선사업은 주택개량재개발사업의 경우 보다 더 노후, 불량한 지구(이른바 달동네)에 대하여 도시저소득층을 위하여 시행하는 공공사업인 만큼 사업의 활성화를 위하여 주택개량재개발사업의 경우와 같이 개발부담금 부과대상에서 제외되어야 할 것이다.

제 9 편 결론

'80 년대 중반까지는 불량주택정비사업은 정부에서 주로 도시정비를 목적으로 주민을 설득하고 홍보하면서 추진하여 왔으나 근래에는 불량주택 주민 중 상당수가 주거환경개선 및 내집마련의 기회를 얻기 위하여 불량주택정비상의 시행을 희망하고 있다.

또한 대도시의 경우 신규주택 건설용지의 고갈 및 시가지의 외연적 확산에 따른 교통체증 및 도심지 야간공동화현상 발생, 도시기반시설 설치에 소요되는 재정수요의 급증 등의 사유로

토지이용율이 낮아 개발잠재력이 높고, 노후화된 도시기능의 정비의 필요성 등으로 기존시가지에 대한 재개발의 필요성이 점차 고조되고 있다.

이와 같이 재개발의 필요성이 고조되고 있음에도 불구하고 주택개량재개발사업이 활성화되지 못하고 있는 주요한 사유는, 관계법인 도시재개발법이 서로 이질적인 성향을 갖는 도심지재개발사업과 주택개량재개발사업에 관한 사항을 동시에 규정하고 있으나, 그 내용이 주로 도심지재개발사업 중심으로 구성되어 있어, 주택개량재개발사업에 적용하는데 많은 문제점이 제기되고 있을 뿐만 아니라 법에 규정되고 있는 사항도 정책적으로 뒷받침되지 않기 때문이다.

또한 불량주택정비사업을 촉진하기 위하여 도시저소득층의 주거환경개선을 위한 임시조치법도 시행과정에서 보완해야 할 문제점이 적지 않게 노출되고 있으며 정책적으로 뒷받침되지 않고 있기 때문이다.

따라서 지금까지 불량주택정비사업 촉진의 필요성, 불량주택정비정책, 불량주택지역주민의 실태 및 태도, 불량주택정비사업 관련제도 등을 검토·분석하여 불량주택정비사업을 원활히 시행하고 이를 촉진하기 위한 제도개선방안 및 활성화방안을 제시하고자 하였는데.

우리나라 대도시의 불량주택지역은 일제식민지정책 및 8. 15 해방과 6.25 동란 등 대외적으로 사회여건의 급격한 변동시, 이농민, 해외귀국동포 및 피난민이 대도시주변의 국공유지에 무단정착하면서 형성되기 시작하였지만 본격적으로 형성되기 시작한 것은 60년대 이후 산업화 과정에서 이농민이 대도시에 집중한때부터였다.

이때 불량주택지역이 형성된 1 차적인 원인은 극심한 빈곤을 탈피하기 위하여 60~70 년대에 정부에서 추진해 온 불균형 성장이론에 바탕을 둔 공업화 정책 및 저곡가정책으로 인하여 대량으로 발생한 이농민이, 일자리를 찾아 대도시에 집중하여 도심지근처의 하천변이나 고지대 구릉지상에 국, 공유지를 무단점유하고 여기에 무허가건물을 건설, 정착함에 따라 발생하였다.

2 차적인 형성원인은 그 후 당국에서 도로개설 및 확장 등 공공시설 설치에 따라 발생한 철거민, 재해위험지구 철거민, 수재민 및 화재민 등을 시외곽 국, 공유지에 이주정착시켰기 때문이다.

이들을 이주정착시키면서 당국에서는 아무것도 지원하지 않고 공원 또는 자연녹지 등 주택건설이 불가한 국, 공유지를 10 평 내외씩 분할하여 주면서 무허가건물의 건설을 묵인 또는 방조하였기 때문에 무허가정착촌이 형성되기 시작하였는데, 그 후 무허가정착촌 주변에 이농민이 몰려 들어 무허가건물을 지어 정착하면서부터 오늘날과 같은 무허가 정착촌이 된 것이다.

이는 무허가건물을 정비한 것이 아니라 무허가정착촌을 도심지주변에서 시외곽지로 이주시킨 것에 불과하며, 이때 시외곽지로 이주한 불량주택지역주민이 그곳의 교통불편, 생활여건이 조성되지 아니함에 불편 때문에, 다시 도심지 주변에 들어온 경우가 많았다.

불량주택지역 입지 및 지형적 특성을 보면 대개 도보로 취업장소에 다닐 수 있는 도심지나 부도심지 주변에 입지하고 있으며, 지형적으로는 주거지로서 부적합한 하천변, 고지대 구릉지 또는 철로변 등에 있어 장마가 질 경우 수재의 위험 또는 축대의 붕괴 및 산사태 등으로 재해의

위험이 상존하고 있다.

불량주택지역 주민의 학력수준을 살펴보면 60~70 년대에 비하여 지금은 많이 향상 되었다. '79 년 서울시에서 조사할 당시에는 가구주의 70.6%가 국졸이었으나 '90 년 주공에서 조사하였을 때에는 19.8%로 크게 낮아졌고 그 대신 고졸이상 학력소지자가 11.1%에서 51.4%로 늘어났다.

취업구조도 그 동안 많이 개선되었는데 '84 년 현대사회연구소에서 조사하였을 때에는 사무직 종사자가 3.9%이고 육체노동자가 55.7%에 달했으나 '90 년 주공에서 조사하였을 때에는 사무직 종사자는 23.1%로 증가하였으나 육체노동자는 32.6%로 크게 감소하였는데 이는 학력수준의 변화와 밀접한 관계가 있다고 하겠다.

이들의 생활특성을 보면 대도시의 일반시민이 이웃에 어떤 사람들이 살고 있는지 잘 모르고 지내는 것과는 달리, 이웃과 일상적으로 접촉하면서 돈을 빌려쓰고 빌려주기도 하며, 일자리에 대한 정보를 교환하기도 할뿐만 아니라 가정문제에 대하여 협의하기도 하면서 서로 상부상조하는 공동체적인 생활을 영위하고 있다.

그리고 미래에 대하여 긍정적인 사고방식을 가지고 열심히 생활하면서 자녀교육에 매우 관심이 크기 때문에, 서구의 빈민촌이 사회적으로 낙오자 및 범죄자가 밀집되어 있는 것과는 다르다.

또한 소득수준을 살펴보면 가구당 월평균소득이 623 천원인데 이는 '90 년 3/4 분기 도시근로자 가구의 월평균소득의 64.3% 수준이다. 지역별로는 서울이 평균 679 천원이고 지방도시 598 천원이며 거주유형별로는 가옥주가 676 천원이고 세입자가 575 천원 수준이다.

주민의 주거실태를 보면 서울시 합동재개발사업시행지구의 경우 전체건물 중 73.3%가 무허가건물이었고 서울시 및 대전시 미시행 재개발구역 및 주거환경개선지구(지구지정 추진대상지구 포함)의 경우에는 55%가 무허가건물이었다. 당초에는 무허가건물비율이 이보다 훨씬 높았을 것으로 추측되나, 그 동안의 양성화 조치 및 현지개량에 의해 그 비율이 낮아진 것으로 생각된다.

불량주택지역내 주택의 규모는 평균 18.8 평이며 지역별로는 서울이 15.2 평, 지방도시가 22.2 평이다. 1 인당 주거면적은 평균 1.74 평인데, 지역별로는 서울이 1.26 평, 직할시급이 1.97 평, 도청소재지급이 2.33 평으로 '85 년 전국의 평균 3.36 평에 비하여 주거수준이 아주 열악함을 알 수 있다.

또한 사용방수를 보더라도 주민의 29.7 가 방 1 개에서 전가구원이 거주하고 있으며 세입자의 경우에는 48.4%로 나타나고 있어, 이들의 주거수준이 얼마나 열악한지 짐작 할 수 있다. 세입자의 임대실태를 보면 전세의 경우 평균전세금이 665 만원인데, 서울이 755 만원, 지방도시가 611 만원으로 나타나고 있다.

보증부월세의 경우 보증금 평균이 229 만원이고, 지역별로는 서울이 28 만원, 지방도시가 232 만원이며, 월임대료는 평균이 67 천원인데, 지역별로는 서울이 87 천원이고, 지방도시가 57 천원으로 나타나고 있다.

불량주택정비사업은 유형별로 현지개량방식과 공동주택건설방식으로 구분될 수 있다. 현지개량방식은 도로 및 상하수도 등 공공시설은 지자체에서 설치하고 주택은 주민각자가 개량하는데, 이 방식은 합법적으로 건설되어 구조적으로 안정하나 시설이 노후화된 주택에 적용할 수 있는 방식으로, 우리나라에서는 무허가불량주택을 현지개량방식으로 사업을 하여왔고 지금도 그렇게 하고 있다.

무허가불량주택은 구조적으로 불안정하여, 현지개량방식으로 개량하더라도 개발 효과가 극히 미흡할 뿐만 아니라, 수년 내에 또 다시 재개발의 필요성이 대두되어 재정비의 우려가 있다.

우리나라 불량주택정비정책을 살펴보면 '60 년이후 철거장비 및 집단이주 정착사업, 양성화정책 및 현재개량사업, 시민아파트건설, 차관재개발사업 및 합동재개발사업 등 여러차례 변동되면서 시행되어 왔으나, 근본적으로 정부에서 주로 도시정비를 목적으로 주민을 설득하면서 사업을 시행하였으며, 주민이 자금부담능력이 없는 상태에서 정부의 지원도 거의 없기 때문에 시행착오를 반복하여 왔다.

최근까지는 서울시내의 합동재개발사업이 상당히 활성화되어 왔으나, 근본적으로 공사기간 동안의 가수용대책 및 세입자의 주거대책이 미흡하여 근래에는 다소 소강상태에 있으며, '89 년에 제정된 도시저소득주민의 주거환경개선을 위한 임시조치법에 의거 추진되고 있는 주거환경개선사업 또한 세입자의 주거대책이 미흡하여 사업이 촉진되지 못하고 소강상태에 있다.

이제 지금까지 서술하였던 개선방안을 요약·정리하고 거론을 제시하고자 한다.

민간건설업체가 주민조합과 합동으로 추진하고 있는 합동재개발사업이 사업성위주로 주민실정에 맞지 않는 중대형아파트건설로, 입주능력이 부족한 대부분의 주민이 이를 전매전대하고 타지구로 이주하여 주민재정착율이 10%이하로 아주 낮아 오히려 주민주거문제가 악화되고 있을 뿐만 아니라

주민이 분산이주하게 됨에 따라, 그들의 공동체적 생활관계가 붕괴되는 문제가 야기되었고, 공사기간 동안 주민의 주거문제 및 세입자의 주거문제 해결이 미흡하여 사업시행과정에서 세입자의 집단적인 반발을 야기시켜 도시빈민운동으로 전개됨에 따라 사회문제가 되기도 하였다.

따라서 이러한 문제를 보완하기 위하여 주민실정에 맞는 규모의 주택을 건설하여 주민이 부담할 수 있는 조건으로 공급할 수 있도록 제도적으로 보완하고 이주대책도 보완해야 할 것이다.

외국의 불량주택정비정책을 보면, 영국과 일본의 경우 사업시행주체는 대부분 지자체이며 일본에서는 도시정비공단도 참여하고 있다. 그리고 거의 대부분이 사업비의 1/3~2/3 수준을 국고에서 지원하고 있다. 미국의 경우에는 지방정부가 지역을 조사하여 계획을 수립한 후 토지를 매수하여 민간개발업자에게 토지를 매각하여 개발토록 하고 있다.

불량주택 정비사업에 대한 주민의 태도 및 의견을 보면 지역여건에 따라 다르지만 주민의 63.6%가 공동주택건설방식을 선호하고 있는데 반하여 현지개량방식을 희망하는 주민은 32.9%로

나타나고 있어 대부분임 공동주택건설방식을 더 선호하고 있음을 알 수 있다.

거주유형별로는 가옥주는 49.4%, 세입자는 76%가 공동주택건설방식을 선호하는데 반하여 가옥주의 48% 및 세입자의 19.1%가 현지개량방식을 선호하는 것으로 나타나고 있어 주거문제가 심각한 세입자가 공공주택건설방식을 더 선호하고 있음을 알 수 있다.

그러나 가옥주 중에서 현지개량방식을 희망하는 주민을 보면 불량주택정비사업시행시 아파트 구입자금 부족 및 공사기간 중 주거대책미비 등의 사유 때문에 현재개량 방식을 희망하는 가옥주가 상당히 많은데 이러한 문제를 해결할 경우 가옥주의 경우도 공동주택 건설방식을 선호하는 자가 49.4%에서 74.9%로 높아지는 것으로 나타나고 있다.

주공 공공기관의 사업참여를 희망하는 주민이 전체의 75.4%인데 거주유형별로는 가옥주가 66.4%이고, 세입자는 83.5%로 주거문제가 심각한 세입자의 찬성율이 높게 나타나고 있다. 주공동 공공기관의 사업참여를 반대하는 주민의 반대사유 중 "주민요구사항 수렴불가"가 전체의 30.7%로 이는 사전에 주민과 협의하지 않고 일방적으로 사업을 시행할 것이라는 관념 때문인 것으로 보이며 이를 개선할 경우 주공동 공공기관의 사업시행에 대한 주민의 선호도가 훨씬 높아질 것으로 예상된다.

공사착공으로 인해 주택이 철거되어 주거이주시 고려사항 중 첫째가 주거비 부담문제인데 그 응답율은 41.4%로 나타났으며, 둘째가 자녀교육으로 20.3%, 세째가 교통관계로 16.9%로 나타나고 있어 가수용대책 및 순환재개발방식으로 사업시행시 이와 같은 짐을 사업에 잘 반영하여야 할 것이다.

이주대책으로 순환재개발방식과 가수용방식에 대한 주민의 선호도를 조사한 결과 각각 8.9% 및 51.5%로 나타나고 있는데 그 사유는 당초 거주장소에 대한 애착심이 강하고 생활환경 변화에 대한 거부감 때문인 것으로 보인다.

이는 주민이 거주하는 곳으로부터 2~4km 정도 떨어져 위치해 있으며 평상시 잘 알고 있는 지역의 공한지를 선정하여 순환재개발방식으로 사업시행시 찬성여부를 조사한 결과 80.9%가 찬성하는 것을 보아 잘 알 수 있다.

불량주택정비사업 시행시 주민이 가장 많은 관심을 가지고 있는 주택의 평형에 대한 의견조사 결과는, 전용면적 15 평 이하가 11.5%, 16~20 평이 32.2%, 21~25 평이 29.2%, 그리고 국민주택규모 이상인 25 평초과가 27.1% 로 나타나고 있으며, 거주유형별로는 가옥주는 21~25 평이 32.3%, 25 평초과가 43.1%로 대형아파트를 선호하고 있는 것이 여실히 나타나고 있는데, 이는 사회적으로 만연되고 있는 부동산투기심리에 영향을 받고 있기 때문임을 알 수 있다.

세입자의 경우도 16~20 평이 43.1%, 21~25 평이 26.6%로 비교적 큰 평형 아파트를 선호하고 있다. 구조별로는 방수 2 개 이하가 35.7%, 3 개가 61.4% 로 나타나고 있는데 이는 가구원수 및 생활관습상 방 3 개의 구조가 가장 일반적이기 때문인 것으로 보인다. 거주유형별로는 가옥주의

경우 방 2 개 이하가 20.1%, 방 3 개가 74.6% 나타나고 있으며 세입자는 방 2 개 이하가 49%, 방 3 개가 50.1%로 나타나고 있어 역시 방 3 개 구조를 선호하고 있다.

비록 주관적이기는 하지만 가옥주의 주택가격 부담능력을 조사한 결과 평균 3,400 만원으로 나타나고 있으며 1,000 만원 이하가 17.5%이고 1,000~2,000 만원이 23.4%이며 2,000~3,000 만원 이상이 36.6%로 나타나고 있는데 '90.5. 조사당시 주택가격기준 주택가격을 평당 250 만원으로 볼 경우, 융자금 1,200 만원을 지원 받아서 최소평형인 전용면적 7.5 평(분양면적 12 평)의 주택을 분양받을 능력이 있는 계층은 약 59% 정도로 나타나 그들이 희망하는 주택의 규모와 상당한 거리가 있음을 알 수 있다.

세입자의 임대보증금 부담능력을 조사한 결과 평균 670 만원으로 200 만원 이하가 8.7%, 200~400 만원이 18.7%, 400~700 만원이 41.6%로 나타나고 있으며, 부담가능한 월임대료는 평균 68 천원으로 40 천원 이하가 26.1%, 40~70 천원이 45%, 80 천원 이상이 29.9%로 나타나고 있다.

한편 정부의 불량주택정비정책을 살펴보면 불량주택정비사업이 실질적으로 주택정책의 체계내에서 운영되고 있지 아니하므로 세입자에게 장기임대 또는 영구임대 공급 등 법으로 규정된 사항이 정책적으로 뒷받침되지 못하고 있어 활성화 되지 않고 있다.

또한 대도시의 경우 성장이 거의 완료되어 신시가지의 신규주택건설도 거의 완료되었으므로 이제는 기존시가지의 정비사업에 치중하여야 할 것이며 향후의 불량주택정비사업은 도시기본계획과 연계하여 수립하여야 할 것이다. 그리고 지금까지 불량주택정비사업이 주로 도시기능회복에 중점을 두어 추진하여 왔으나, 주민의 주거환경개선 및 주거문제 해결측면을 보완 발전시켜야 할 것이다. 아울러 최근 대도시의 경우 교통체증이 심화되고 있는 점을 감안 도로 등 공공시설 정비 및 직주근접용 주택건설 등의 측면으로 보완발전시켜야 할 것이다.

또한 현행 도시재개발법은 서로 이질적인 성향을 가지는 도심재개발사업과 주택재개발사업에 관한 사항을 규정하고 있으므로 향후 주택재개발사업에 관한 것은 현행 도시재개발법에서 분리하여 별도의 법을 제정하는 것이 바람직할 것이다.

그리고 불량주택정비사업이 주민의 재산권과 이해관계가 밀접하므로 사업시행과정에서 형식적인 공람 및 의견제출 기회만 제공할 것이 아니라 주요 사업내용은 주민과 협의해 가면서 시행하여야 할 것이다.

주민과 협의를 함에 있어 시행자가 주민각자와 협의할 수는 없을 것이므로 이를 효율적으로 추진하기 위하여 주민대표기구를 구성하여 그들과 협의하여야 할 것이다.

불량주택지역 주민은 일상적인 생활에 있어서는 준법정신이 약한 경향이 있다. 물론 생존을 위하여서는 어쩔 수 없는 것이기는 하지만 국공유지를 무단점유하고 있는 것이나 무허가건물을 짓는 것 또는 도로변에 노점을 하는 것을 당연시하며 그리고 불량주택정비사업 시행시 법적인 기준이나 합리성보다는 자신들의 이익만을 생각하고 무리한 요구를 하는 것 등이다.

물론 이와 같은 배경에는 자신들이 가난하기 때문에 어쩔 수 없는 것이며 자신들의 무능력보다는 정부나 사회가 자신들의 이익을 대변해 주지 않았기 때문이라고 생각하는 경향이 있기 때문이기도 하다.

그러나 정부에서도 60년대 이후 우선 빈곤으로부터 탈피한뒤 사회복지를 추진하기 위해서 우선 총량적인 국부를 축적하기 위한 수단으로 자본투자의 효율성을 기하기 위하여 불균형성장정책으로 산업화정책 및 수출정책을 추진할 수 밖에 없었고 그에 따라 상대적으로 빈곤층이 발생할 수 없게 되었다.

하지만 이제는 정부에서도 도시영세민의 주거문제해결을 위하여 영구임대주택 25만호를 건설하는 것과 같이 저소득층에 대한 복지정책을 점차 강화하고 있는 점을 고려하여, 불량주택지역 주민들도 준법정신을 함양하고 정부에 대하여서 무조건 무리한 요구를 할 것이 아니라 정부의 실정을 감안한 합리적인 요구를 하여야 할 것이며 사업시행시에도 법적인 테두리에서 시행자와 협의하여 가면서 합리적인 사항은 수용하여야 할 것이다.

도시재개발법에는 주택개량재개발사업 시행시 사업계획수립 및 사업시행인가 신청기간 지정고시 등 각종 절차를 생략할 수 있도록 되어 있는데, 주택개량재개발사업도 도시기능회복 및 정비차원에서 재개발기본계획을 수립하고 기본계획의 테두리내에서 지구실정에 맞는 지구별 사업계획을 수립하여야 할 것이다.

이와 같이 도시계획 측면에서 재개발기본계획을 수립하기 위해서는 기존시가지내 토지의 이용현황 및 건물의 노후도 등의 조사가 선행되어 그 위에 기본계획이 수립되어야 할 것이며, 재개발구역 지정도 일부 불량주택이 밀집된 지역 중심으로 사업시행지구단위로 지정할 것이 아니라, 생활권 개념의 근린단위로 지정한 다음 주거환경개선 뿐만 아니라 공공시설의 확보 및 정비도 병행할 수 있도록 하여야, 공공시설을 체계적으로 정비할 수 있어 도시의 건전한 발전에 기여할 수 있을 것이다.

또한 구역을 여러지구로 분할하여 사업을 시행하면 각지구 실정에 맞는 사업시행방식을 채택할 수가 있고, 그에 따라 구역지정기준도 탄력적으로 운영하여 경계선을 합리적으로 책정할 수 있을 것이다.

현행 도시재개발법에는 주민이 원칙적인 사업시행주체가 되어 1순위로 사업을 시행하도록 되어있으나, 주민은 경험과 기술이 부족하고 사업에 필요한 자금조달 능력이 결여되어 있으며 행정력과 조직력이 부족하므로 이와 같은 조건을 구비한 공공기관도 주민동의를 얻을 경우 주민과 같이 1순위로 참여할 수 있도록 하여야 할 것이다.

그리고 도시계획과 연계하여 개발할 필요성이 있거나, 공공시설 계획을 포함하여 종합개발할 필요성이 있을 때, 기타 천재지변 등으로 긴급히 개발할 필요성이 있을 때는 공공기관이 우선적으로 사업을 시행할 수 있도록 하여야 할 것이다. 이 경우에도 공공 기관이 일방적으로 사업을 시행할 것이 아니라 사전에 주민동의를 받아 사업을 시행함과 아울러 주민과 협의하여 가면서 사업을 시행하여야 할 것이다. 영국, 일본, 싱가포르 등 외국의 예를 보더라도

불량주택정비사업은 주민이 사업시행주체가 되는 것이 아니고 공공기관이 사업시행주체가 되고 있다.

그리고 사업시행으로 인해 주택이 철거되는 자에 대한 가수용대책의 경우 가수용시설설치용 택지확보곤란으로 민간건설업체의 경우 가옥주에게 전세금을 일부 지원해주고 있으며 세입자의 주거대책도 법상 임대주택을 공급하여 주도록 되어 있으나 정책적으로 자금지원이 뒷받침되지 아니하여 실효성을 거두지 못하고 있다.

그러므로 향후 불량주택정비사업은 1995.12.29 전면개정된 도시재개발법에도 명시되어 있듯이 순환재개발방식으로 시행하여 가수용시설 문제를 해소함과 동시에 인근 불량주택지역과 연계하여 점차 확대시행할 수 있도록 하여야 할 것이다.

그리고 가수용시설문제를 해소하기 위하여 공공기관이 건설한 신규주택을 가수용시설로 활용하거나 순환재개발용으로 활용하도록 하여야 할 것이며 학교, 공장 등 이전적지를 가수용시설용 택지로 확보하는 방안도 검토되어야 할 것이다.

그러나 현실적으로 가수용시설 확보가 곤란할 때에는 주민의 교육수준 향상으로 환경변화에 대한 적응력이 제고되고 있는 점을 감안한 후에는 전세금지급으로 갈음할 수 있도록 하여야 할 것이며, 이 경우 전세금은 현실적으로 전세를 얻을 수 있도록 지원하여야 할 것이다.

세입자의 주거문제해결을 위한 임대주택 건설문제는 법적인 사항이 아니고 정책적인 사항이므로 시행자가 이를 해결할 수는 없다. 그러므로 임대주택건설자금은 반드시 정부에서 지원해주어야 할 것이다.

현재 민간건설업체에서 시행하고 있는 합동재개발사업의 경우 주민실정에 맞지 않는 중대형아파트를 주로 건설함에 따라 주민재정착을 크게 저해할 뿐만 아니라 주민의 주거문제해결에 기여하지 못하고 있다. 또한 주민들이 여기에 입주할 수 없어 이를 전매전대하기 때문에 그 과정에서 부동산투기가 야기되고 있다.

그러므로 주택건설평형은 주민실정에 맞게 국민주택규모인 전용면적 25 평 범위내에서 주민의 재산가액, 가구원수, 생활양식, 최저한도 기준이상외 주거환경의 쾌적성 등을 고려하여 정하는 것을 원칙으로 하되, 재산가액이 국민주택규모를 초과하는 주민에게만 그에 상응하는 주택을 건설하도록 하여야 할 것이다.

불량주택정비사업 시행시 부동산투기가 아주 심하게 일어난다. 이로 인해 주민의 주거문제해결은 크게 저해되고 있다.

투기가 발생하는 이유는 신규주택은 여러가지 공급대상 제약조건이 있고 청약저축이나 청약예금에 가입하여야 하고 그나마 경쟁이 심하기 때문에 주택을 공급받을 기회를 얻기 어려운 반면, 불량주택정비사업의 경우 무허가건물 소유권만 가지고 있어도 주택을 공급받을 수 있기 때문이다.

그러므로 지구내 토지소유자 및 가옥주에게는 토지 등 가액이 많더라도 1 가구 1 주택공급을 원칙으로 하되 외지가옥주나 토지 등 소유자에게는 외지에 60 m² 이상의 주택을 소유하고 있거나 과거 5 년내에 60 m²이상의 공동주택을 분양받은 일이 있는자는 공급대상에서 제외하여야 할 것이다.

그리고 관리처분계획은 사업시행전 사업비와 사업시행 후 건축물가액에 상응하게 공급하는 것을 원칙으로 하되 1 가구 1 주택이 공급되도록 하며, 관리처분계획을 수립하는데 기준이 되는 사업비를 산정함에 있어서 종전토지 및 건축물은 사업시행인가 시점기준 평가액에 공사착수 시점부터 준공시까지 공급리를 가산하고, 공사비도 투입시점부터 준공시까지 공급리를 가산하여 사업시행후 투입사업비 비율로 합리적으로 배분되도록 하여야 할 것이다.

또한 사업비에는 사업시행 및 관리에 소요되는 인건비, 경비 즉 건설현장 감리감독 인건비 및 경비 그리고 지원부문 사무관리 인건비 및 경비 등도 사업비에 포함되어야 할 것이다.

재개발사업은 권리변환방식으로 사업이 시행되기 때문에 재개발사업에 제공하는 토지건축물, 사업후에 배분받는 재개발건축물은 양도, 매매 또는 신규취득이 아니므로 양도소득세, 취득세, 등록세가 비과세되어야 할 것이며 사업시행기간 중 재산권 행사를 하지 못하므로 재산세도 감면해야 할 것이다.

그리고 재개발사업의 촉진을 위하여 순환재개발방식으로 사업을 시행할 경우에도 토지 등 소유자가 시행자에게 양도하는 토지 및 그들이 취득하는 재개발건축물에 대해서 양도소득세, 취득세 및 등록세를 비과세하여야 할 것이다.

도시저소득주민의 주거환경개선을 위한 임시조치법상에 보완해야 할 사항이 적지 않다.

법체계가 현지개량방식과 공동주택건설방식을 동시에 규정하고 있음에도 불구하고 그 내용이 주로 현지개량방식 위주로 구성되어 있다.

그러나 현지개량방식과 공동주택건설방식이 사업시행절차 및 사업시행방법이 서로 다르므로 시행절차 및 사업계획 기준 등을 구분해서 정해야 할 것이다.

또한 상위계획인 개선계획을 지자체에서 계획을 수립하는데 하위계획인 주택건설사업계획 승인은 지자체에 위임하지 않은 것은 모순이다. 법에서는 사업계획승인권을 지자체조례에 위임하도록 되어있으나 조례준칙에서 이를 허용하지 아니하고 있다.

도시재개발법에서 가수용대책을 수립하도록 되어있는 것은 보상금을 지급하지 않고 사업을 시행하기 때문이다. 따라서 전면매수방식으로 사업을 시행하는 주거환경개선사업에서 가수용대책을 수립하도록 하는 것은 형평의 원리에 맞지 않고, 시행자의 자금부담이 커서 문제가 있으므로 이를 개선해야 할 것이다.

또한 공동주택을 건설할 수 있도록 규정하고 있으면서, 공동주택건설방식을 정하는 구체적인 절차가 규정되어 있지 아니한데, 지구지정을 위하여 주민의견 조사시 사업시행방식에 대한

주민의견 조사를 병행하여 지구지정시 사업시행방식도 병행하여 정하여야 할 것이다.

그리고 시행자지정절차를 따로 규정하지 않고 주거환경개선계획을 고시할 때 도지사를 시행자로 고시하도록 규정되어 있는데, 주거환경개선계획은 시행자의 의견이 반영되어야 하므로 개선계획고시전에 시행자를 선정하는 절차를 규정하여야 할 것이다.

주거환경개선사업을 공동주택건설방식으로 사업시행시, 전면매수방식으로 사업을 시행하는 것이 원칙으로 되어 있으나, 관리처분방식으로도 사업을 할 수 있도록 되어 있다. 그러나 관리처분방식으로 사업시행시 그 절차가 규정되어 있지 아니하므로 이를 보완하여 규정해야 할 것이다.

주거환경개선사업을 공동주택건설방식으로 시행할 경우에는 세입자에게 장기임대주택 또는 영구임대주택을 공급하도록 규정되어 있으나, 정부에서 세입자용 임대주택건설자금을 지원하지 않고 있어 사업이 촉진되지 않고 있다. 따라서 정부에서 정책적으로 임대주택건설자금을 지원해 주어야 할 것이다.

주거환경개선사업 시행시 국공유지가 시행자에게 무상으로 귀속되도록 되어 있으며 현지개량방식으로 사업시행시에도 점유자에게 매각하도록 조례에 정하고 있으나, 공동주택건설 방식일 경우에는 이를 규정하고 있지 아니하여 주민에게 공급되는 주택가격에서 국공유지 처분수익만큼 공제해야 하는 것으로 혼선을 빚고 있다.

또한 주거환경개선사업으로 건설된 공동주택은 당해지구 주민에게만 공급하도록 되어 있어 토지이용 효율 및 주택난 해소 그리고 순환개발방식으로 사업시행하는 것을 저해하고 있다. 따라서 이를 개선하여 당해지구 주민에게 우선적으로 공급하되 타 지구주민 및 일반에게도 공급할 수 있도록 해야 할 것이다.

주거환경개선사업 시행시 양도소득세, 취득세 및 등록세도 감면하여 주고 도시재개발사업처럼 개발부담금을 면제시켜 주어야 할 것이다.

지금까지 이야기한 바와 같이 불량주택정비사업에 관하여 제도를 개선하고 정책적으로 뒷받침되도록 하여 향후 대도시의 택지난 해결, 도시기능 회복 및 지구내에 거주할 저소득층의 주거문제가 해결될 수 있도록 관계기관, 전문가 및 지역주민 상호간의 이해가 있어야 할 것이다.

부 록

I. 재개발구역현황

('91.4. 현재)

도시 별	연번	지 구 명	면 적(평)			세 대 수		
			계	사 유 지	국공유지	계	가옥주	세입자
서울	1	창신6				710	461	249
	2	승인3	11.952	11.452	500	1.146	711	435
	3	삼청2	3.928	32	3.896	124	66	58
	4	신당3	66,019	29,327	36,692	4,593	1,672	2,921
	5	신당4	25,886	22,449	3,437	1,476	776	700
	6	황학	13,840	8,456	5,384	1,678	418	1,260
	7	장충1	6,873	574	6,299	363	155	208
	8	용산2	14,904	14,452	452			
	9	하왕1-2	3,800	2,304	1,496	554	243	311
	10	하왕2-1	42,848	37,972	4,876	3,556	1,424	2,132
	11	하왕3	13,752	9,767	3,985	847	426	421
	12	금호1-6	31,719	24,497	7,222	1,429	933	496
	13	1-7	2,753		2,753	87	57	30
	14	옥수5-2	12,382	4,437	7,945	318	160	158
	15	7-3	3,984	3,564	420	177	55	122
	16	7-4	1,739	1,567	172	99	37	62
	17	8	10,604	9,932	672			
	18	행당1-1	11,017	10,588	429	512	205	307
	19	1-2	15,474	13,241	2,233	1,765	386	1,379
	20	1-3	1,244	1,186	58	111	39	72

도시 별	연번	지 구 명	면 적(평)			세 대 수		
			계	사 유 지	국공유지	계	가옥주	세입자
서울	21	금호6	33,680	23,851	9,829	2,308	904	1,404
	22	담십리6 ⁻⁴	4,005	2,670	1,335	616	262	354
	23	전농3-2	2,921	2,921				
	24	돈암3-3	15,428	7,920	7,508	278	196	82
	25	3-2	50,817	22,837	27,980	1,242	437	805
	26	종암	15,182	14,159	1,023			
	27	미아1	104,786	30,527	74,259	6,364	2,811	3,553
	28	미아5-2	37,528	13,351	24,177	1,576	645	931
	29	미아7	6,860	6,104	756	718	196	522
	30	상계2	30,976	7,341	23,635	1,582	1,019	563
	31	상계3	19,608	3,509	16,099	1,709	985	724
	32	상계5-2	9,217	6,195	3,022	836	414	422
	33	하계1	17,958	15,840	2,118	994	50	944
	34	중계4	7,321	5,926	1,395	767	279	488
	35	수색 2	20,341	5,894	14,447	1,292	546	746
	36	홍제1	15,186	9,853	5,333	256	101	155
	37	홍제3	18,190	5,755	12,435	659	309	350
	38	4	16,448	4,877	11,571	560	210	350
	39	9-2	4,734	4,734				
	40	대현2	2,005		2,005	139		139
	41	현저4	21,021	16,687	4,334	1,712	709	1,003
	42	북가좌2	8,357	5,942	2,415			
	43	신공덕	9,960	8,805	1,155	985	346	639

도시 · 별	연번	지 구 명	면 적(평)			세 대 수		
			계	사 유 지	국공유지	계	가옥주	세입자
서울	44	신정5	26,107	10,372	15,735	1,699	699	1,000
	45	신정6-1	16,827	6,063	10,764	1,963	607	1,356
	46	신정6-2	7,646	3,006	4,640	913	273	640
	47	시흥1	60,176	27,134	33,042	3,545	1,930	1,615
	48	2	88,093	15,233	72,860			
	49	신도림1	1,322	1,289	33	144	54	90
	50	오류1	15,595	10,381	5,214	493	212	281
	51	구로6	9,855	8,527	1,328	1,431	1,244	187
	52	상도1	31,923	12,384	19,539	1,607	671	936
	53	상도4	1,889		1,889	159	23	136
	54	상도5	7,138	7,055	83	318	148	170
	55	상도9	4,292		4,292	180	60	120
	56	사당5	2,874	2,874		209	95	114
	57	사당6	928	928		94	27	67
	58	봉천2-1	29,403	18,541	10,862			
	59	봉천3	80,343	18,288	62,055	3,755	1,926	1,829
	60	봉천7	52,865		52,865	4,885	2,379	2,506
	61	신림4	12,266		12,266	1,333	820	513
	62	오금2	3,967	3,225	742	242	25	217
	63	천호4	5,390	4,876	514	480	122	358
	64	천호5	2,128	2,097	31	75	50	25
계			1,226,136 (100%)	581,671 (47.4)	644,465 (52.6)	67,588 (100%)	29,958 (44.3)	37,630 (55.7)

II. 주거환경개선대상지구현황

('91. 4. 현재)

도시 별	연번	지 구 명	면 적(평)			세 대 주		
			계	사 유 지	국공유지	계	가옥주	세입자
서울	1	월곡3	6,534		6,534	509	245	264
	2	월곡2	15,383		15,383	1,295	668	627
	3	공덕1-1	10,896	9,884	1,012	1,093	259	834
	4	공덕1-2				705	167	538
	5	공덕1-3				686	197	489
	6	공덕2-1	2,765	2,765		243	89	154
	7	신공덕	20,056	19,027	1,029	1,661	748	913
	8	염리	6,274	5,271	1,003	784	239	545
	9	노고산	7,532	6,570	962	555	202	353
	10	상암2	72,440	58,625	13,815	2,120	542	1,578
	11	금호3-1	8,433	6,930	1,503	700	297	403
	12	금호1-1	2,997	1,206	1,791	248	99	149
	13	금호1-2	6,010	4,426	1,584	367	167	200
	14	용봉1	9,638	6,324	3,314	741	324	417
	15	충곡1	3,573	3,224	349	160	81	79
	16	계기1	4,156	3,893	263	405	107	298
	17	계기3	4,668	1,865	2,803	598	151	447
	18	계기2	13,083	8,370	4,713	1,023	438	585
	19	연희1	4,735	2,729	2,006	206	78	128
	20	불광동 (독박골)	6,868	242	6,626	206	59	147

도시 별	연번	지 구 명	면 적(평)			세 대 수		
			계	사 유 지	국공유지	계	가옥주	세입자
서울	21	녹번동(~)	5.427		5.427	128	53	75
	22	홍계4-1	1.645	287	1.358			
	23	수유1	8.924		8.924	448	223	225
	24	도봉1	17.663	2.351	15.312	2,293	625	1,668
	25	미아1	3.319	2.754	565	193	57	136
	26	미아2	10.608	8.168	2.440	484	192	292
	27	상계1	13.669	9.678	3.991	1,073	509	564
	28	중계1	44.165	31.763	12.402	3,267	1,089	2,178
	29	상계4-1	8.682	372	8.310	390	241	149
	30	후암1	2.343	1.343	1,000	150	24	126
	31	후암2	2.608	1,838	770	179	49	130
	32	용산1	5.725	4.268	1,457	567	132	435
	33	용산2	3.220	2.109	1,111	314	47	267
	34	용산3	1.997	1,627	370			
	35	도원	10.207	5.185	5.022	838	139	699
	36	신계	6.990	1,156	5.834	346	52	294
	37	서계2	6.761	4,842	1,919	531	92	439
	38	목1-1	787		787	104	29	75
	39	구로3-1	31.095	15.754	15.341	4,553	1,960	2,593
	40	구로3-2	2.880	2,421	459	244	71	173
	41	구로3-3	2.663	2,609	54	234	65	169
	42	구로4-1	26.971	14,097	12.874	2,800	1,036	1,764
	43	시흥1-1	2.076	1,685	391	168	61	107
	44	가리봉1-1	1.522	1,288	234	149	74	75

도시 별	연번	지 구 명	면 적(평)			세 대 수		
			계	사 유 지	국공유지	계	가옥주	세입자
서울	45	함동1	2,928	2,864	64	202	146	56
	46	양평1-1	927	824	103	203	105	98
	47	신길5-1	2,998	696	2,302	404	215	189
	48	대림2-1	3,125	39	3,086	380	131	249
	49	대림2-2	692	321	371	119	31	88
	50	흑석3-1	5,209	4,735	474	380	179	201
	51	흑석3-2	3,285	1,028	2,257	183	71	112
	52	신대방2-1	1,054	1,054		482	403	79
	53	봉천본동1	23,353		23,353			
	54	봉천10-1	1,924	1,658	266	225	104	121
	55	봉천11-1	2,305	513	1,792	190	110	80
	56	마천1-1	1,742		1,742	158	66	92
	57	마천2-1	671	480	191	70	34	36
	58	하일동1	26,605	24,797	1,808	1,311	435	876
	소 계 (%)		504,806 (100%)	295,955 (48.6)	208,851 (41.4)	38,065 (100%)	14,007 (36.8)	24,058 (63.2)
부산	1	영주1	9,607	7,030	2,577	678	196	482
	2	충무1	2,920	2,038	882	270	127	143
	3	용호1	4,014	3,435	579	225	122	103
	4	삼락	5,173	4,938	235	329	24	305
	5	가야	17,695	15,764	1,931	916	218	698
	6	청학1	2,636	2,113	523	156	95	61
	7	수정1	2,562	1,739	823	162	83	79
	소 계 (%)		44,607 (100%)	37,057 (83.1)	7,550 (16.9)	2,736 (100%)	865 (31.6)	1,871 (68.4)

도시 별	연번	지 구 명	면 적(평)			건 물 수		
			계	사 유 지	국공유지	계	허 가	무허가
인천	1	전동	3,854	3,162	692	208	122	86
	2	수용소촌	11,379	9,604	1,775	772	457	315
	3	유신부락1. 2	10,296	7,826	2,470	523	280	243
	4	부평1	4,074	3,906	168	277	78	199
	소 계 (%)		29,603 (100%)	24,498 (82.8)	5,105 (17.2)	1,780 (100%)	937 (52.7)	843 (47.3)
대구	1	신암2	5,856	4,707	1,149	424	186	238
	2	신암4	3,094	3,073	21	277	55	222
	3	신암5	9,291	9,282	9	708	141	567
	4	신암1	3,049	2,922	127	307	235	72
	5	신원1	7,700	6,545	1,155	518	407	167
	6	신원2	1,405	1,183	222	114	79	35
	7	신원3	2,213	2,213		209	100	109
	8	비산2	12,048	11,084	964			
	9	비산1	72,085	65,108	6,977	4,655	1,502	3,153
	10	비산3	76,804	70,600	6,144	3,696	1,269	2,427
	11	비산4	36,072	33,187	2,885	3,211	830	2,381
	12	비산5	16,335	15,028	1,307	1,047	313	734
	13	평리1	19,622	18,089	1,573	896	259	637
	14	평리2	39,049	35,925	3,124	2,595	928	1,667
	15	비산6	40,837	37,570	3,267	2,617	785	1,832
	16	비산7	5,142	4,731	411	310	100	210
	17	내당1	2,764	2,543	221	348	123	225
	18	내당2	55,236	50,817	4,419	2,590	777	1,813
	19	내당3	13,949	12,833	1,116	913	261	652

도시 별	연번	지 구 명	면 적(평)			전 물 수		
			계	사 유 지	국공유지	계	허 가	무허가
대구	20	원대1	16.099	14.811	1.288	886	256	633
	21	원대2	50.819	46.948	3.871	2,606	938	1,668
	22	대봉	8.304	6.757	1.547	329	74	265
	23	등언1	1.089	753	336	106	43	62
	24	남산2	2.654	2.224	430	208	32	176
	25	남산3	13.473	11.023	2.450	985	670	315
	26	남산4	6.428	3.822	2.606	628	412	216
	27	대명8	15.757	12.874	2.883	776	262	501
	28	봉덕3-1	18.817	15.054	3.763	803	212	591
	29	대명3	21.120	17.793	3.327	1,271	456	815
	30	대명5	19.015	14.499	4.516			
	31	봉덕2	12.004	7.091	4.913	226	90	136
	32	이천2-1	4.217	3.662	555	226	78	148
	33	이천2-2	5.135	4.415	720	260	118	142
	34	이천2-3				138	64	74
	35	이천2-4	5.508	4.871	637	190	87	103
	36	대현3	5.989	5.830	159	679	249	430
	37	북현	3.297	1.846	1,451			
	38	고성	2.517	1.615	902			
	39	칠성2	11.468	10.924	544	789	148	641
	40	침산1	1.879	1.557	322	154	94	60
	41	침산2	1.600	1.111	489	146	77	69
	42	칠성1	1.535	1.238	287	97	19	78
	43	송현1	9.725	6.755	2,970	285	82	203

도시 별	연번	지 구 명	면 적(평)			건 물 수		
			계	사 유 지	국공유지	계	허 가	무허가
대구	44	송현2	13,721	12,053	1,668	505	104	401
	45	수성1	21,825	18,357	3,468	1,212	410	802
	46	수성4-1	11,580	11,241	339	424	121	303
	47	수성4-2	18,292	17,055	1,237	656	221	435
	소 계 (%)		211,419 (100%)	173,663 (82.1)	37,756 (17.9)	40,075 (100%)	13,667 (34.1)	26,408 (65.9)
광주	1	발산	18,930	16,584	2,346	650	356	294
	2	감나무골	12,757	12,134	623	556	241	315
	3	월산3	15,855	14,494	1,361	943	370	573
	4	학3-2	928	716	212	127	127	107
	5	학3-1	5,645	4,354	1,291	355	220	135
	6	산수1	47,408	36,979	10,429	1,131	1,135	485
	7	임동	9,766	8,789	977	445	260	185
	8	중흥3-2	11,377	11,350	27	575	237	338
	9	우산동	32,579	31,551	1,028	1,592	650	942
	10	중흥3-1	22,194	22,142	52	681	460	221
	11	소촌	27,182	24,320	2,862	191	103	88
	12	도산	2,119	1,408	711	46	21	25
	13	신덕	5,956	4,643	1,313	90	60	30
	소 계 (%)		212,696 (100%)	189,464 (89.1)	23,232 (10.9)	7,974 (100%)	4,236 (53.1)	3,738 (46.9)
대전	1	대2동	12,300	7,240	5,060	455	324	141
	2	성남1	5,300	4,070	1,230	249	123	126
	3	성남2	36,650	34,850	1,800	1,621	748	873
	4	용운	29,000	20,800	8,200	1,006	194	812

도시 별	연번	지 구 명	면 적(평)			건 물 수		
			계	사 유 지	국공유지	계	가옥주	세입자
대전	5	신흥	13,300	12,300	1,000	470	116	354
	6	용두1	19,400	12,400	7,000	614	141	473
	7	용두2	15,300	9,650	5,650	347	130	217
	8	목동1	15,800	11,500	4,300	563	279	284
	9	부사	14,000	6,300	7,700	349	235	114
	10	대사1	5,600	3,100	2,500	186	63	123
	11	중촌	11,300	6,600	4,700	353	190	163
	12	문화	33,340	22,960	10,380	406	218	188
	13	목동2	13,650	9,950	3,700	476	242	234
	14	대사2	11,700	6,430	5,270	189	104	85
	15	상당	2,500	100	2,400	62	50	12
	16	대화	19,000	13,500	5,500	651	217	434
	소 계 (%)		258,140 (100%)	181,750 (70.4)	76,390 (29.6)	8,007 (100%)	3,374 (41.8)	4,633 (58.2)
경기	1	자혜	21,369	12,858	8,511			
	2	한성1	22,691	8,702	13,989			
	3	한성2	25,683	16,939	8,744			
	4	한성3	13,302	8,288	5,014			
	5	중동1	12,509	8,655	3,854			
	6	입곡	30,470	22,288	8,182			
	7	율목	9,790	4,105	5,685			
	8	오정	56,061	52,456	3,605	1,409	373	1,036
	9	대장	35,466	35,325	141	269	108	161
	소 계 (%)		227,341 (100%)	169,616 (74.6)	57,725 (25.4)	1,678 (100%)	481 (28.7)	1,197 (71.3)

도시 별	연번	지 구 명	면 적(평)			건 물 수		
			계	사 유 지	국공유지	계	가옥주	세입자
강원	1	근회1	6,029	1,878	4,149	99	45	54
	2	초운	14,042	12,984	1,058	272	128	144
	소 계 (%)		20,069 (100%)	14,862 (74.1)	5,207 (25.9)	371 (100%)	173 (46.6)	198 (53.4)
전북	1	초록1	5,864	5,549	315	278	140	138
	2	보문	44,059	31,030	13,029	1,045	776	269
	3	초록2	9,045	8,651	394	252	127	125
	소 계 (%)		58,968 (100%)	45,230 (76.3)	13,738 (23.3)	1,575 (100%)	1,043 (68.0)	532 (32.0)
전남	1	신정1	15,941	10,221	5,720	1,057	613	444
	2	대성	25,877	22,557	3,320	851	422	429
	3	죽교	10,273	7,793	2,480	278	115	163
	소 계 (%)		52,091 (100%)	40,571 (77.9)	11,520 (22.1)	2,186 (100%)	1,150 (52.7)	1,036 (47.3)
경북	1	죽도	11,549	10,511	1,038			
	소 계 (%)		11,549 (100%)	10,511 (91.0)	1,038 (9.0)			
경남	1	추산9	18,012	15,378	2,634	881	595	286
	2	전하2	21,836	18,030	3,806	136	80	56
	3	전하1	6,426	2,424	4,002	525	302	223
	소 계 (%)		46,274 (100%)	35,832 (77.4)	10,442 (22.6)	1,542 (100%)	977 (63.4)	565 (36.6)
계 (%)			1677,563 (100%)	1219,009 (72.7)	458,554 (27.3)	106,078 (100%)	42,196 (39.8)	63,882 (60.2)

III. 택지개발가능지현황

('91.4. 현재)

지 역 별	지 구 명	시 행 자	지 정 면 적	시 행 기 간
서 울 시	번 동	주 공	365 ㎡	'88. 2 - '92.12
	창 동	"	496	'88. 2 - '91.12
	중 계 2	"	1,403	'89. 7 - '94.12
	수 서	서 울 시	1,420	'90. 1 - '91.12
	대 치	"	247	'89.10 - '91.12
	우 면	주 공	154	'89.12 - '92.12
	가 양	서 울 시	996	'90. 5 - '91.12
	월 계 (4)	주 공	158	'90. 4 - '93.12
	신 내	서 울 시	1,008	
	장 지	"	824	
	방 화	"	767	
	등 촌	주 공	760	
	신 립	"	25	
	방 화 (2)	서 울 시	91	
	공 립	"	157	
	월 계 (3)		205	
	상 계 (2)		453	
	공 립 (2)		317	
	월 계 (5)		126	
	거 여		264	
	신 성		93	
	신 투 리		165	
	창 동 (2)		20	
	상 계 (3)		53	

지 역 별	지 구 명	시 행 자	지 정 면 적	시 행 기 간
	월 계 (6)		33	
	화 곡 봉 천		30 17	
	계		10,647 천㎡	
부 산	양 미	주 공	248 ㎡	'84.10 - '91.12
	모 라	토 개 공	681	'84.10 - '89. 6
	만 덕 (2)	-	249	'86. 9 - '91.12
	학 장	부 산 시	140	'89. 9 - '91. 5
	덕 천	주 공	194	'88.11 - '91.12
	부 곡	부 산 시	121	'87.11 - '89.12
	해 운 대	-	1,656	
	다 래 (3)	-	87	'88.10 - '91.12
	화 명 (2)	-	1,267	
	금 곡 (1)	-	425	
	다 래 (5)	-	473	
	화 명 (3)	-	360	
	다 래 (4)	-	257	
	동 심 (1)	-	132	
	만 덕 (3)	-	350	
	빈 송	-	330	
	범 궁	-	216	
	개 금 (2)	-	193	
	덕 천 (2)	-	83	
	동 심 (2)	-	279	
	모 라 (2)	주 공	208	'90. 4 - '93.12

지 역 별	지 구 명	시 행 자	지 정 면 적	시 행 기 간
	동 심 (3)	"	193	'90. 4 - '94. 12
	금 곡 (2)	"	161	
	금 곡 (3)	주 공	26	
	당 감	"	99	
	다 래 (6)		496	
	청 사 포		165	
	하 단		228	
	화 병 (4)		159	
	대 신		142	
	만 덕 (4)		159	
	안 작		40	
	신 평		159	
	해운대 (2)		1,653	
	송 도		1,124	
	영 도		1,256	
계			14,009 천㎡	
대 구	법 물	대 구 시	736 ㎡	'89. 11 - '91. 12
	월 성	주 공	443	'88. 12 - '91. 12
	철 곡 (1)	토 개 공	1,797	'88. 12 - '93. 12
	지 산	대 구 시	727	'89. 6 - '91. 12
	철 곡 (2)	토 개 공	616	
	성 서	"	3,142	
	장 기	대 구 시	464	
	상 인	"	983	
	시 지	"	913	

지 역 별	지 구 명	시 행 자	지 정 면 적	시 행 기 간
	대 곡	주 공	932	'90. 8. 24 지구지정신청 '90. 8. 24 지구지정신청 "
	안 심 (2)	"	149	
	수성 노변	대구시(예정)	255	
	동구 불로	"	258	
	북구 동서	"	869	
	동구개전동	"	1,041	
	북구매천동	"	499	
	북구사수동	"	949	
	칠 곡 (3)	토개공(예정)	1,993	
	달성 명곡	주 공(")	245	
	북구 산적	"	843	
계			17,854 천㎡	
인 천	연 수	토 개 공	6,072 ㎡	'87. 11 - '92. 12
	구 을	"	1,269	'85. 12 - '91. 6
	만 수 (2)	주 공	162	'88. 12 - '91. 12
	갈 신	토 개 공	635	'89. 11 - '91. 12
	일 신	주 공	87	'89. 12 - '92. 12
	선 학	인 천 시	276	'89. 11 - '91. 12
	만 수	"	505	'89. 12 - '91. 12
	부 개	주 공	609	
	논 현	"	236	
	개 신	인 천 시	1,663	
	신 신	"	1,266	
	서 운	주 공	694	
	논 현 (2)	"	400	

지 역 별	지 구 명	시 행 자	지 정 면 적	시 행 기 간
	도 립	"	142	
	연회 1.2.3	인 천 시	1,322	
	착 익	인 천 시	403	
	계		15,741 천㎡	
광 주	오 치	주 공	156 천 ㎡	'87.12 - '91. 6
	하 남	토 개 공	1,841	'85.12 - '91.12
	우 산	주 공	116	'87.12 - '91. 6
	쌍 촌	토 개 공	326	'87. 6 - '90. 6(준공)
	두 암 (2)	주 공	430	'90. 6 - '94.12
	신 기	광 주 시	486	
	밤 구	"	225	
	일 곡	토 개 공	1,450	
	문 흥	"	1,134	
	문 남	주 공	278	
	금 호	광 주 시	434	
	백 일	"	91	
	동 립	주 공	302	
	상무대일원	광 주 시	4,700	'91. 8 개발계획 '92.12 실시설계
	풍 암	토 개 공	1,785	'90.4.27 지구지정
	제 9 지 구 (비아동.도촌 동 일부)	광 주 시	32	'90. 8.10 지구지정 예정
	주 월	"	126	
	양 산	"	119	
	본 촌	"	496	

지 역 별	지 구 명	시 행 자	지 정 면 적	시 행 기 간
	비 아	-	192	
	치 평	-	575	
	계		15,294 천㎡	
대 전	문 회	주 공	95 천 ㎡	'86. 6 - '91. 12
	중 촌	토 개 공	220	'84. 11 - '89. 12(준공)
	둔 산	-	7,435	'88. 3 - '95. 12
	법 동	대 전 시	490	'90. 10 - '91. 12
	송 강	-	761	'90. 12 - '91. 12
	석 봉	-	72	-
	목 상	-	145	-
	관 지 (1)	주 공	440	'91. 4 - '94. 6
	둔 산 (2)	토 개 공	1,269	
	관 저 (2)	주 공	583	
	외민내(주)		54	
	사 경(주)		6.6	
	가 오(주)		92.5	
	복 수(자)		108	
	가 수 원		105	
	문 화		46	
	관 저 (3)		178	
	유성-진잠 일원		10,522	
	계		22,622.1 천㎡	주 거 지 역 '89 시가화 조성구역에서 해 제

Ⅳ. 서울시내 나대지현황

주 거 지 역

('91. 10. 현재)

용도지역	연번	구	위 치 (지 번)	면적(㎡)	비 고
주거지역	1	종로	구기동 232-1외 9 필지	47,500	
	2		139-1외 14	25,080	
	3		산3-20외 12	40,500	
	4		136-1외 6	22,300	
	5		74외 12	46,100	
	6		39외 6	25,200	
	7		평창동 344-1외 4	19,200	
	8		172외 12	18,600	
	9		145-5외 12	16,400	
	10		신영동 산1-1외 21	24,200	
	11		211-1외 4	14,600	
	12		86-1외 18	41,200	
	13		136-6외 4	10,500	
	14		산 7-1외 9	27,800	
	15		부암동 131-1외 14	17,500	
	16		129외 10	18,600	
	17		210-1외 22	30,800	
소 계		446,080			
18	중구	을지로6가 18-12	10,204.3		
소 계		10,204.3			
19	성동	광장동 산81-1외 54	73,573	50%가능	
20		303-6외 71	35,089		
21		산81-5외 6	20,263		

용도지역	연번	구	위 치 (지 번)	면적(㎡)	비 고
주거지역	22	성동	484외 77	277.140	80%가능
	23		모전동 161-1외 22	38.706	
	24		자양동 227-7	104.812	
	소 계		549.583		
	25	동대문	답십리동 산2-106	11.484	
	소 계		11.484		
	26	성북	정릉동 산1-214외 9	12.902	국유지
	27		산 1-151외 13	21.532	"
	28		산 17-36외 26	13.491	사유지
	29		산 17-62외 18	13.780	
	30		정릉동 산85-1외 20	21.751	
	31		산431-5외 31	29.968	
	32		산87-82외 26	24.756	
	33		성북동 산7-1외 8	20.784	
	34		309-4외 7	15.325	
	35		돈암동 583외 7	15.370	
	36		석관동 134-2외 20	27.861	사유지
	소 계		217.520		
	37	도봉	방학동 산28외 15	20.765	
	38		442외 16	14.370	
	39		307외 11	27.130	
	40		445-3외 17	14.008	
	41		483-14외 13	10.618	
	42		670외 25	13.745	

용도지역	연번	구	위 치 (지 번)	면적(㎡)	비 고
주거지역	43	도봉	714-8외 7	10.207	50% 가능
	44		산931-1외 107	148.366	
	45		쌍문동 240외 12	12.856	
	46		195-1외 10	10.845	
	47		산9외 15	23.300	
	48		532-27외 8	12.842	
	49		256외 73	98.774	
	50		산267-1외 14	12.843	
	51		산238-1외 7	26.501	
	52		우이동 5외 2	10.901	
	53		산36-1외 5	21.550	
	54		산59-1외 36	64.479	
	55		산63-46외 6	12.794	
	56		수유동 산60외 1	10.885	
	57		산84-1외 22	59.701	
	58		산116-1외 5	26.322	
	59		산128외 16	128.337	
	60		번 동 456	26.337	
	61		170외 11	10.318	
	62		250외 500	24.060	
	63		미아동 산108-3외 1	10.781	
	64		산108외 16	65.031	
	65		194외 7	28.344	
	66		산19-15외 5	13.426	
	67		도봉동 556-1외 32	35.905	

용도지역	연번	구	위 치 (지 번)	면적(㎡)	비 고
주거지역	68	도봉	1033-1외8	13,060	과수원
	소 계		1,019,401		
	69	노원	중계동 53-1외3	17,408.1	
	70		414외9	32,233.1	
	71		159-1외33	27,806.1	
	72		434-4외24	47,202.7	
	73		월계동 산84외66	6,790	
	74		892-2외30	13,750	
	소 계		145,190		
	75	은평	불광동 산42-4	32,240	표고70m이상 5,174
	76		산42-4	33,240	국공유지 표고70m
	77		녹번동 산1-2외1	63,801	표고70m이상 1,413
	78		산1-42외4	30,150	" 15,753
	79		산1-2	51,301	표고70m이상 1,415
	80		산2-2	12,500	
	81		산1-42외5	30,150	표고70m이상15,753
	82		신사동 산26-1외10	14,621	표고70m이상 3,920
	83		산39-3외13	11,147	진입로미개설
	84		산55-4외4	10,115	
	85		98-19외11	12,325	
	86		98-5외2	17,202	표고70m이상 4,277
	87		증산동 산26,	11,088	-
	88		산26외1	11,088	
	소 계		340,968		
	89	서대문	홍은동 산1-150외10	10,537	사유지

용도지역	연번	구	위 치 (지 번)	면적(㎡)	비 고
주거지역	90	서대문	산26-143외4	12,040	사유지
	91		홍제동 8-160외12	12,548	3.918(사유지)
	92		산17외12	11,673	사유지
	93		연희동 산4-3외52	109,949	
	94		산2-14외5	56,903	54,701(사유지)
	95			10,509	10.311(사유지)
	96		41외15	22,874	-
	97		봉원동 산2-10외32	47,194	사유지
	98		신촌동 산8-1외6	16,110	-
	소 계		310,337		
99	양천	신원동 25-1, 26	12,835	테니스장	
소 계		12,835			
100	구로	시흥동982	16,000	50%가능	
101		24-15외 4	25,000		
102		오류동 138-1외 65	123,000		
103		산43-5	30,200		
소 계		194,200			
104	동작	상도동 산57-35외 6	15,110		
소 계		15,110			
105	관악	신림9동 산65-4	13,890		
106		255-189외 24	13,640		
107		봉천1동 729-21외 18	2,910		
소 계		30,440			
108	서초	잠원동 222블럭	11,000		
109		215블럭	11,000		

용도지역	연번	구	위 치 (지 번)	면적(㎡)	비 고
주거지역	110	서초	196외 1블럭	20,000	50%가능 80%가능
	111		22외 3블럭	29,000	
	112		97-2외 49	10,000	
	113		반포2동 산46-1외 11	38,000	
	114		방배3동 981-5외 7	27,000	
	115		서초1동461블럭외 5블럭	103,000	
	116		263-1외 66	76,000	
	117		도곡동 180-1외 70	60,000	
	118		914외 22	15,000	
	119		5블럭	141,000	
	소 계		541,000		
120	강남	삼성동 2외 30	17,820	대로변 삼성역 30%가능 50%가능 개포구획정리사업	
121		160외 61	29,034		
122		168-1외 44	32,557		
123		154-9외 15	10,460		
124		140-2외 121	4,575		
125		대치동 995-3외 109	59,501		
126		942-1외 116	17,990		
127		역삼동 708외 37	21,475		
128		717외 4	6,993		
129		개포동 57-1외 105	453,473		
소 계		653,878			
130	중랑	상봉동 16외 58	72,878		
131		상봉동 67외 21	33,803		
132		신내동 610외 38	46,818		

용도지역	연번	구	위 치 (지 번)	면적(㎡)	비 고
주거지역	133	중랑	368외 5	25,389	
	134		404외 23	25,091	
	135		410외 85	109,887	
	소 계		313,866		
총 계	5,864,663.3				

전 용 주 거 지 역

용도지역	연번	구	위 치 (지 번)	면적(㎡)	비 고
전용주거	1	종로	평창동 562-6외 31	48,300	
	2		361외 8	12,500	
	3		473-6외 21	11,900	
	4		산 16-1외 4	19,700	
	5		419-3외 17	18,000	
	소 계		110,400		
	6	성북	성북동 149-119외 10	12,566	
	소 계		12,566		
	7	서대문	연희동 산75-1외7	13,145	3,173(사), 744(국)
	8		산89-1외7	3,917	
	소 계		17,062		
총 계		140,028			

준 주 거 지 역

용도지역	연번	구	위 치 (지 번)	면적(㎡)	비 고
준주거	1	송파	잠실본동 331-5	10,364	
총 계	10,364				

생 산 녹 지 지 역

용도지역	연번	구	위 치 (지 번)	면적(㎡)	비 고
생산녹지	1	도봉	방학동 701-19외 6	14,593	
	소 계		14,593		
	2	강서	등촌동 53일대	369,318	공항지구
	소 계		369,318		
	3	서초	7-1외 52필지	100,000	
	4		서초1동 347블럭외 24블럭	12,000	
	5		서초3동 548-23외 17블록	12,000	
	6		양재동 97외 15블럭	132,000	
	소 계		256,000		
	7	강남	세곡동 91-1외 72	94,500	
	소 계		94,500		
	8	송파	문정동 418외	1,110,000	
	9		오금동 100	407,000	
	소 계		1,517,000		
총 계				2,251,411	

자연녹지지역

용도지역	연번	구	위 치 (지 번)	면적(㎡)	비 고
자연녹지	1	중랑	묵 동 85-2외 72	111,401	
	2		15-1외 25	52,567	
	3		신내동 730외 23필지	43,166	
	3		732외 171	305,323	
	4		산134외 82	162,126	
	소 계		674,583		
	5	도봉	번동 48-4외 12	13,898	
	6		25외 500	331,340	
	7		도봉동 74-9외 10	11,615	
	8		78-12외 16필지	15,200	
	소 계		583,895		
	9	마포	상암동 전지역	3,179,974	
	소 계		3,179,974		
	10	강서	화곡동 산98외 47	29,253	
	11		마곡동 88	450,395	
	12		가양동 226일대	110,357	
	12		흑석동 26-83외 8	10,512	
	소 계		600,517		
	13	관악	남현동 산69-2외 25	96,000	
	14		신림10동 326외 7	21,100	
	15		양재동 산21-1외 9	41,000	
	소 계		158,100		
	16	강남	개포동 86외 36	34,925	
	17		570외 152필지	109,100	

용도지역	연번	구	위 치 (지 번)	면적(㎡)	비 고
자연녹지	18	강남	일원동 211외476	641,893	
	19		4-40외 20	55,444	
	20		400외 132	196,646	
	21		274외 178	223,824	
	22		세곡동 91-1외 72	7,647	
	23		9-1외 19	27,120	
	소 계		1,296,599		
	24	송파	마천2동 68-2	35,960	
	25		장지동 769외	435,000	
	26		553B/L	20,000	
	27		645-13	315,000	
	28		산11외	2,100,000	
	소 계		3,005,960		
	29	노원	창동 449-18 일대	18,693.9	
	30		공릉동 84-4외 9필지	11,063.7	
	31		93 일대	49,269.3	
	32		100-20외 4필지	11,787.6	
	33		산208-24일대	19,431.8	
	34		산 229일대	71,206.8	
	35		230일대	18,693.2	
	36		535일대	14,706.1	
	37		공릉534, 하계353일대	20,777.4	
	38		공릉538하계336일대	87,085.6	
	39		월계동	53,534.1	
	40		월계동 산101-1외 12필지	26,872.5	

용도지역	연번	구	위 치 (지 번)	면적(㎡)	비 고
자연녹지	41	노원	산 117외 25필지	12,338.4	
	42		255-7외 48	59,233.4	
	43		315-5외 27필지	44,479.8	
	44		546-1외 31	13,059.7	
	45		633-131외 6	13,288.7	
	46		694-1외 11	13,321.8	
	47		748외 6	12,321.8	
	48		월계동	16,180	
	49		상계1동 1179-4외 12	13,982	
	50		1150외 21	43,038	
	51		1132-17외 15	12,961	
	52		1161-1외 18	33,497	
	53		산44-9외 16	37,458	
	54		1033-1외 8	13,060	
	55		상계3동 산172 및 170-		
	56		1외 17필지	28,923	
	57		170-1외 17	28,923	
			소 계		1,230,527.6
총 계		10,134,406.6			

상 업 지 역

용도지역	연번	구	위 치 (지 번)	면적(㎡)	비 고
상업지역	1	중랑	상봉동 81외 1	23,162	
	2		망 우 479외 2	49,431	
	소 계		721,593		
	3	영등포	여의도동 22	46,462	
	4		23	64,711	
	소 계		111,173		
	5	관악	봉천동 729-21 외 18	17,900	
	소 계		17,900		
	6	강남	역삼동 717외 4	15,839	
	7		삼성동 157-1외 42	25,221	
	8		140-2외 121	54,340	
	9		대치동 942-1외 116	37,912	
	10		892외 146	46,646	
	소 계		164,119		
	11	송파	신천동 7-18	22,150	
	12		29	88,170	
	소 계		110,320		
	13	강동	명일동	108,300	
	소 계		108,300		
총 계				458,205	

준 공 업 지 역

용도지역	연번	구	위 치 (지 번)	면적(㎡)	비 고
준 공 업 지	1	양천	목동 191일대	53,195	공장이전예정지
	소 계		53,195		
	2	노원	창동 163-7 일대	15,498.9	
	소 계		15,498.9		
	3	영등포	문래동 6가 10	15,455	
	4		1가 12	14,050	
	소 계		29,505		
	6	구로	신도림동 445-1	13,700	
	7		독산동 702외4	32,600	
	소 계		46,300		
총 계				144,498.5	

V. 국공유지 및 세입자비율 총괄표

국.공 유 지 비 율 총 괄 표

('91.4. 현재)

지 역	지 구 수	국총면적(평)	사 유 지	국공유지	국공유지비율
서울특별시	56(주거)	504,806	295,955	208,851	41.4 %
	55(재개발)	1,226,136	581,671	644,465	52.6
부산직할시	7	44,607	37,057	7,550	16.9
대구직할시	46	211,419	173,663	37,756	17.9
인천직할시	4	29,603	24,498	5,105	17.2
광주직할시	13	212,696	189,464	23,232	10.9
대전직할시	16	258,140	181,750	76,390	29.6
강 원 도	2	20,069	14,862	5,207	25.9
경 기 도	9	227,341	169,616	57,725	25.4
경 상 북 도	1	11,549	10,511	1,038	9.0
경 상 남 도	3	46,274	35,832	10,442	22.6
전 라 북 도	3	58,968	45,230	13,738	23.3
전 라 남 도	3	52,091	40,571	11,520	22.1
계	218	2,903,699	1,800,680	1103,019	38.0

세입자비율총괄표

지 역	지 구 수	총세대수	가 옥 주	세 입 자	세입자비율
서울특별시	55(주거)	38,065	14,007	24,058	63.2 %
	57(재개)	67,588	29,958	37,630	55.7
부산직할시	7	2,736	865	1,871	68.4
대구직할시	43	40,075	13,667	26,408	65.9
인천직할시	4	1,780	937	843	47.3
광주직할시	13	7,974	4,236	3,738	46.9
대전직할시	16	8,007	3,374	4,633	58.2
강 원 도	2	371	173	198	53.4
경 기 도	9	1,678	481	1,197	71.3
경 상 남 도	3	1,542	977	565	36.6
전 라 북 도	3	1,575	1,043	532	34.0
전 라 남 도	3	2,186	1,150	1,036	47.3
계	215	173,577	70,868	102,709	59.2

국·공유지비율총괄표 (주거환경개선지구)

지 역	지 구 수	총면적(평)	사 유 지	국공유지	국공유지비율
서울특별시	56	504,806	295,955	208,851	41.4 %
부산직할시	7	44,607	37,057	7,550	16.9
대구직할시	46	211,419	173,663	37,756	17.9
인천직할시	4	29,603	24,498	5,105	17.2
광주직할시	13	212,696	189,464	23,232	10.9
대전직할시	16	258,140	181,750	76,390	29.6
강 원 도	2	20,069	14,862	5,207	25.9
경 기 도	9	227,341	169,616	57,725	25.4
경 상 북 도	1	11,549	10,511	1,038	9.0
경 상 남 도	3	46,274	35,832	10,442	22.6
전 라 북 도	3	58,968	45,230	13,738	23.3
전 라 남 도	3	52,091	40,571	11,520	22.1
계	163	1,677,563	1,219,009	458,554	27.3

세입자비율총괄표
(주거환경개선지구)

지 역	지 구 수	총세대수	가 옥 주	세 입 자	세입자비율
서울특별시	55	38,065	14,007	24,058	63.2 %
부산직할시	7	2,736	865	1,871	68.4
대구직할시	43	40,075	13,667	26,408	65.9
인천직할시	4	1,780	937	843	47.3
광주직할시	13	7,974	4,236	3,738	46.9
대전직할시	16	8,007	3,374	4,633	58.2
강 원 도	2	371	173	198	53.4
경 기 도	9	1,678	481	1,197	71.3
경 상 남 도	3	1,542	977	565	36.6
전 라 북 도	3	1,575	1,043	532	34.0
전 라 남 도	3	2,186	1,150	1,036	47.3
계	158	105,989	40,910	65,079	61.4

국·공유지비율총괄표
(재개발지구)

지 역	지 구 수	총면적(평)	사 유 지	국공유지	국공유지비율
서울특별시	55	1,226,136	581,671	644,465	52.6

세입자비율총괄표
(재개발지구)

지 역	지 구 수	총세대수	가 옥 주	세 입 자	세입자비율
서울특별시	57	67,588	29,958	37,630	55.7

주택유형		면 적 주 택							
구	면적	70년 이전		71년 ~ 75년		76년 ~ 80년		80년 이후	
		전용	건축면적	전용	건축면적	전용	건축면적	전용	건축면적
		대지면적	대지면적	대지면적	대지면적	대지면적	대지면적	대지면적	대지면적
계		280,999.00 7,607,002.41	2,813,990,575.14	134,579.00 5,658,733.63	4,291,937.63	155,405.00 6,535,929.03	5,793,578.98	353,516.00 11,065,493.17	16,305,062.02
종로구		18,351.00 626,239.90	383,779.61	2,834.00 136,921.83	103,298.43	1,694.00 117,450.20	83,488.15	3,334.00 204,040.62	213,659.83
중구		15,287.00 469,110.37	327,915.38	2,519.00 70,159.13	86,928.26	780.00 35,404.63	35,640.66	2,167.80 75,475.90	133,342.53
용산구		15,931.00 503,881.03	372,296.25	3,083.00 145,121.51	133,403.95	2,373.00 116,086.71	110,941.22	6,257.00 263,945.50	363,369.31
성동구		18,128.00 544,818.64	338,627.09	13,066.00 538,133.02	453,885.79	11,273.00 517,515.25	496,691.66	24,692.00 832,080.79	1,230,929.39
동대문구		26,587.00 686,792.27	482,405.68	4,946.00 170,732.67	162,316.17	6,023.00 163,105.02	186,568.25	11,735.00 367,483.48	608,082.49
종로구		5,397.00 179,649.71	113,638.15	10,469.00 389,457.71	309,317.10	7,294.00 289,175.76	284,434.88	11,109.00 368,522.62	581,677.95
성북구		38,397.00 984,110.58	709,256.78	8,736.00 374,154.86	298,431.36	4,030.00 206,409.91	168,210.45	7,788.00 352,347.92	454,798.79
도봉구		22,856.00 569,677.85	403,012.71	12,996.00 517,604.44	386,744.19	8,958.00 379,014.78	320,700.58	23,172.00 631,344.79	950,813.30
노원구		10,464.00 91,946.52	139,261.26	2,590.00 83,909.89	55,426.84	5,079.00 205,195.63	152,440.81	42,285.00 554,545.59	1,130,581.93
은평구		13,064.00 521,963.30	2,898,927,145.11	11,553.00 576,844.76	367,484.66	6,382.00 338,201.77	267,353.81	12,053.00 413,967.80	573,086.99
서대문구		15,397.00 450,545.08	302,251.12	7,148.00 317,121.20	277,179.16	5,044.00 261,626.40	226,897.23	8,359.00 292,041.30	404,005.24

주택유형		면 적 주 택							
구	면적	70년 이전		71년 ~ 75년		76년 ~ 80년		80년 이후	
		전용	건축면적	전용	건축면적	전용	건축면적	전용	건축면적
		대지면적	대지면적	대지면적	대지면적	대지면적	대지면적	대지면적	대지면적
마포구		22,512.00 655,444.34	431,870.30	6,627.00 324,288.64	281,828.57	3,619.00 178,455.55	163,490.38	9,797.00 282,192.00	425,358.46
양천구		1,856.00 28,581.87	29,375.33	2,985.00 126,309.22	71,673.96	10,091.00 373,722.00	294,898.06	17,585.00 475,509.51	669,147.57
강서구		3,339.00 155,238.42	76,646.71	6,492.00 330,075.66	185,118.27	9,580.00 391,212.65	303,169.82	12,358.00 458,851.57	585,139.63
구로구		8,203.00 252,677.57	128,720.20	7,417.00 315,955.23	196,172.61	14,575.00 513,886.28	481,257.41	25,144.00 789,273.36	1,092,674.86
영등포구		13,121.00 368,891.87	259,990.95	6,499.00 217,630.74	192,312.88	3,918.00 138,099.06	156,932.71	13,246.00 375,534.69	660,426.78
동작구		12,265.00 325,278.71	230,466.02	6,119.00 281,319.18	208,603.06	5,391.00 299,281.25	212,001.31	12,423.00 472,388.86	642,363.88
관악구		14,765.00 97,094.91	181,490.20	9,227.00 322,508.79	250,039.60	14,477.00 592,663.00	521,028.62	14,103.00 547,434.93	765,305.82
서초구		370.00 16,761.93	9,228.86	1,190.00 72,649.94	46,082.48	5,258.00 343,775.52	277,877.36	10,032.00 442,790.18	638,280.32
강남구		244.00 11,683.82	6,481.32	2,665.00 208,697.00	123,448.65	5,368.00 395,814.30	293,008.05	16,912.00 712,469.76	941,920.31
송파구		1,895.00 31,175.84	26,478.11	3,460.00 72,375.92	56,784.82	13,862.00 336,608.08	392,567.81	39,001.00 1,199,810.87	2,019,241.85
강동구		2,572.00 95,423.48	50,239.98	1,498.00 66,504.06	45,456.82	10,426.00 382,745.90	364,585.89	29,994.00 933,420.19	1,250,771.81

주택유형		공 통 주 택							
구	면적	70년 이전		71년 ~ 75년		76년 ~ 80년		80년 이후	
		전용	건축면적	전용	건축면적	전용	건축면적	전용	건축면적
		대지면적	대지면적	대지면적	대지면적	대지면적	대지면적	대지면적	대지면적
계		20,604.00 131,561.15	291,716.22	43,542.00 650,983.40	951,725.66	143,962.00 2,700,081.25	3,522,862.95	231,450.00 3,546,029.71	5,825,635.44
종로구		3,464.00 2,827.43	43,865.89	563.00 1,215.61	13,035.15	742.00 16,862.15	16,373.94	1,790.00 46,531.31	57,288.51
중구		1,772.00 2,347.16	26,738.84	343.00 2,125.73	6,724.70	402.00 6,682.95	9,684.03	643.00 6,374.42	13,456.76
용산구		3,738.00 63,081.22	62,861.25	5,728.00 92,514.41	184,426.55	2,663.00 47,114.25	79,509.85	2,403.00 37,609.11	84,665.47
성동구		35.00 221.01	549.43	165.00 1,760.43	3,389.80	2,614.00 51,117.34	58,096.59	7,632.00 90,258.99	201,868.20
동대문구		472.00 180.76	5,315.32	130.00 1,472.27	2,382.80	4,894.00 70,192.34	114,347.96	3,371.00 55,317.73	94,469.58
종로구		39.00 398.94	723.20	291.00 2,884.05	4,453.24	2,912.00 50,511.77	54,620.88	4,254.00 64,640.62	88,970.98
성북구		1,421.00 7,315.32	18,895.75	648.00 4,321.94	10,569.71	1,847.00 35,404.01	38,576.83	1,818.00 24,508.99	35,782.49
도봉구		363.00 3,026.76	4,906.47	847.00 12,244.78	12,435.49	963.00 25,675.69	21,855.28	13,369.00 123,099.71	286,038.13
노원구		190.00 2,243.68	4,378.57	22.00 484.59	377.33	4,062.00 56,054.97	59,673.27	21,283.00 212,349.13	470,349.92
은평구		504.00 873.79	5,665.73	362.00 3,413.63	6,649.96	4,568.00 102,611.12	97,583.31	9,941.00 128,414.11	191,745.57
서대문구		5,318.00 14,116.03	67,282.37	1,566.00 12,804.90	27,343.70	2,437.00 45,638.91	48,823.40	5,307.00 72,946.13	106,399.00

주택유형		공 통 주 택							
구	연도	70년 이전		71년 - 75년		76년 - 80년		80년 이후	
		분수	건물동수	건축면적	건물동수	건축면적	건물동수	건축면적	건물동수
구	연도	면적	대지면적	대지면적	대지면적	대지면적	대지면적	대지면적	대지면적
마포구		1,493.00 14,291.42	20,994.04	1,299.00 12,219.21	26,533.76	5,780.00 85,006.50	99,719.57	7,781.00 85,516.29	180,952.85
양천구		95.00 1,435.45	2,138.93	91.00 593.96	1,264.92	3,876.00 81,955.68	77,116.81	28,580.00 513,966.92	745,425.28
강서구		403.00 5,680.04	5,352.08	474.00 5,495.46	7,581.53	7,712.00 160,865.33	133,922.38	9,201.00 150,738.60	181,045.09
구로구		30.00 214.86	596.14	1,642.00 18,822.73	24,426.11	7,443.00 126,517.47	129,530.06	11,968.00 176,647.18	292,290.14
영등포구		757.00 7,780.85	13,631.07	5,194.00 80,265.47	167,175.12	7,528.00 123,040.82	248,262.92	6,118.00 79,466.23	155,091.57
동작구		340.00 1,977.04	3,851.79	1,148.00 10,853.99	19,495.42	2,856.00 52,658.85	63,425.40	7,148.00 96,262.38	168,244.12
관악구		39.00 334.76	775.06	1,250.00 7,833.02	18,223.32	3,036.00 53,292.08	56,351.16	4,356.00 58,138.07	81,422.98
서초구		37.00 1,205.02	909.00	4,058.00 102,350.73	129,791.34	27,861.00 614,491.79	880,138.18	18,555.00 360,266.83	637,188.19
강남구		18.00 560.18	779.75	6,025.00 87,931.72	113,066.08	25,375.00 486,338.86	783,880.44	34,717.00 678,885.43	1,022,054.54
송파구		42.00 523.67	565.64	10,599.00 174,848.58	157,739.08	11,667.00 194,559.53	238,590.09	17,775.00 208,509.70	445,250.80
강동구		34.00 925.57	739.31	1,097.00 14,126.50	14,640.57	12,522.00 213,447.74	212,454.79	13,440.00 211,520.82	395,685.31

1990.5.1현재 재산세 과세자료

(단위:평)

주택유형		계							
구	연도	70년 이전		71년 - 75년		76년 - 80년		80년 이후	
		분수	건물동수	건축면적	건물동수	건축면적	건물동수	건축면적	건물동수
구	연도	면적	대지면적	대지면적	대지면적	대지면적	대지면적	대지면적	대지면적
계		301,603.00 7,738,563.56	2,814,222,291.36	178,121.00 6,309,317.03	5,243,663.28	298,967.00 9,236,010.28	9,310,181.33	584,966.00 14,611,522.88	22,220,697.46
종로구		21,815.00 629,067.33	427,645.50	3,397.00 138,137.44	116,333.58	2,436.00 134,312.34	99,862.08	5,124.00 220,571.93	270,948.34
중구		17,059.00 411,457.53	354,654.23	2,862.00 72,264.66	93,652.96	1,182.00 42,086.98	44,724.69	2,810.00 81,850.32	146,799.23
훈안구		19,669.00 566,962.25	435,157.50	8,811.00 237,635.92	317,830.49	5,036.00 163,210.96	190,451.07	8,660.00 301,554.61	428,024.79
성동구		18,161.00 545,039.65	339,176.51	13,231.00 539,893.45	457,275.60	13,887.00 568,632.59	554,788.25	32,324.00 922,349.78	1,492,797.59
동대문구		27,059.00 686,973.05	487,721.00	5,076.00 172,204.94	164,698.97	10,917.00 233,297.37	300,916.21	15,106.00 426,801.21	702,552.06
송파구		5,436.00 180,042.66	114,361.34	10,760.00 352,541.76	313,770.34	16,206.00 339,687.53	339,055.76	15,363.00 423,163.24	670,648.85
성북구		39,818.00 991,426.30	728,152.53	9,384.00 378,476.81	309,001.07	5,877.00 241,813.92	206,787.28	9,606.00 376,916.92	490,581.28
도봉구		23,219.00 572,704.61	407,919.18	13,843.00 529,849.22	399,179.68	9,921.00 404,650.47	342,555.86	36,541.00 754,444.50	1,236,851.43
노원구		10,654.00 94,190.19	143,639.83	2,572.00 84,450.49	55,804.17	9,141.00 251,210.57	212,113.93	63,568.00 766,894.73	1,600,934.85
은평구		13,568.00 522,887.09	2,808,933,010.84	11,915.00 580,258.39	374,134.62	10,950.00 440,812.89	364,937.12	22,004.00 572,381.91	764,832.56
서대문구		20,715.00 464,661.11	369,533.49	9,214.00 329,926.10	304,522.86	7,481.00 307,285.31	275,720.63	13,666.00 364,987.43	510,364.24

주택유형		계							
구	연도	70년 이전		71년 - 75년		76년 - 80년		80년 이후	
		분수	건물동수	건축면적	건물동수	건축면적	건물동수	건축면적	건물동수
구	연도	면적	대지면적	대지면적	대지면적	대지면적	대지면적	대지면적	대지면적
마포구		24,005.00 669,735.76	452,864.34	7,526.00 336,507.85	308,362.33	9,399.00 263,462.06	263,209.95	17,538.00 367,708.28	606,311.31
양천구		1,951.00 30,017.32	31,514.26	3,076.00 126,903.23	72,938.87	13,877.00 435,677.68	372,014.87	46,165.00 989,487.43	1,414,572.85
강서구		3,742.00 160,918.47	81,998.79	6,966.00 335,571.12	192,699.80	17,292.00 552,077.58	497,086.25	21,553.00 609,590.17	766,184.72
구로구		8,233.00 252,852.44	129,316.34	9,059.00 334,779.03	220,598.71	22,018.00 640,403.74	610,787.47	37,112.00 965,920.53	1,384,965.00
영등포구		13,878.00 376,072.73	273,622.02	11,693.00 297,895.21	359,488.00	11,446.00 281,649.87	405,195.63	19,364.00 455,099.92	815,518.36
동작구		12,605.00 327,255.92	234,317.81	7,267.00 292,172.77	228,098.48	8,247.00 311,940.10	275,426.70	19,571.00 568,651.24	810,668.01
관악구		14,804.00 97,429.66	182,265.89	10,477.00 330,341.82	268,262.92	17,513.00 645,955.08	577,379.80	18,499.00 605,573.03	846,868.80
서초구		407.00 17,966.96	10,135.86	5,248.00 175,000.66	175,873.82	33,119.00 958,267.30	1,158,015.51	28,587.00 803,057.02	1,275,408.51
강남구		262.00 12,243.99	7,261.07	8,690.00 296,629.33	236,514.72	30,749.00 882,153.16	1,076,888.49	51,629.00 1,391,356.19	1,963,974.86
송파구		1,937.00 31,699.51	27,043.75	14,059.00 247,224.50	214,523.00	25,329.00 531,177.61	631,157.90	56,776.00 1,468,320.57	2,464,452.65
강동구		2,606.00 96,349.05	50,979.29	2,595.00 80,631.15	60,097.39	22,948.00 596,193.63	577,040.68	43,434.00 1,144,940.95	1,556,457.12

하계 제 2 구역 주택개량재개발조합 정관 제 1 장 총칙 제 1 조 (명칭) 본 조합은 하계 제 2 구역 주택개량 재개발조합(이하 "조합" 이라 한다)이라 칭한다.

제 2 조 (목적) 조합은 도시재개발법 제 1 조의 규정에 의하여 주택개량 재개발구역으로 지정된 하계 제 2 구역의 재개발 사업을 시행하여, 쾌적한 주거환경을 조성하고 구역내 조합원의 복리증진에 기여함을 목적으로 한다.

제 3 조 (시행 구역 및 면적) 조합이 시행할 재개발구역의 위치 및 면적은 서울특별시 노원구 하계동 제 310 번지의 70 필지 평방미터(m²)로 한다.

제 4 조 (사무소) 조합의 주된 사무소는 서울특별시 노원구 월계동 375-2 호에 둔다.

제 5 조 (시행방법)

(1) 사업시행 구역내의 조합원은 소유한 토지를 제공하고, 주택건설촉진법에 의한 건설부지정 주택건설 사업자를 참여조합원으로 가입시켜 건축시설 등의 공사를 시공하도록 한다.

(2) 사업시행에 필요한 공사비등의 사업비는 참여조합원이 조달하고, 그 세부시행 내용은 참여계약시에 의한다.

제 6 조 (건축계획)

(1) 주택건설촉진법 및 건축법 관련규정에 의하되, 가구당 주택규모는 획일성을 피하여 규모별로 다양하게 건축계획을 수립한다.

(2) 국민주택의 규모(전용면적 85 m²이하)의 건립가구수의 60%이상 분양예정대상 조합원수 및 제 10 조 1 항에 해당하는 세입자로서 영구임대주택 입주권을 희망하는 세입자 가구수이상 건립한다.

(3) 주택의 가구당 규모는 전용면적기준 115 m² 이하로 하고, 세입자용 영구임대주택은 전용면적기준 23 m²이상 33 m²이하의 범위내에서 결정한다.

제 7 조 (공공시설의 설치) 구역내 공공시설의 설치는 시설의 종류에 따라 도시재개발법 제 57 조, 제 60 조, 제 65 조 2 의 규정에 의하여 관할구청장이 결정하는 방법에 따라 시행한다.

제 8 조 (사업년도) 사업년도는 사업시행 인가일로부터 19 년 월 일까지 한다.

제 2 장 조합원 및 참여조합원 제 9 조 (조합원의 자격)

(1) 조합원의 자격은 사업시행 구역안의 토지 또는 건축물의 소유자(이하 "토지 등의 소유자"라 한다)와 지상권자로 한다.

(2) 토지 등의 소유권과 지상권이 수인의 공유에 속할 때에는 그 수인을 1 인의 조합원으로 본다.

이 경우 그 수인은 대표자 1 인을 지정하여 조합에 신고하여야 하며, 조합과의 모든 법률행위는 그 대표자가 행한다.

(3) 토지와 그 지상건축물을 소유하였던 조합원이 토지와 건축물을 각각 양도하였을 경우에는 그 수인을 1 인의 조합원으로 본다. 이 경우 전항 후단의 규정을 준용한다.

(4) 사업시행 구역내에 자기 소유 토지가 없고 건축물만 소유한 자는 당해 건축물이 건축 당시부터 타인의 토지에 건축되었음을 입증하는 경우에 한하여 조합원으로 인정하며, 그러하지 아니할 때에는 건축물 소유자와 토지소유자를 1 인의 조합원으로 한다.

(5) 1 개의 건축물이 있는 수필지의 토지를 수인에게 양도하거나, 1 개의 건축물에 부속된 수개의 건축물을 수인에게 양도한 때에는 그 소유자 수인을 1 인의 조합원으로 한다.

(6) 무허가 건축물을 소유한 자는 당해 건축물이 노원구 자치구 무허가건물 정비사업에 대한 지급조례 적용대상 무허가 건축물로서 자기의 소유임을 입증하는 경우에 한하여 조합원으로 인정한다.

제 10 조 (참여조합원의 자격)

(1) 사업계획 결정 고시일 현재 시행구역 안에서 3 개월이상 거주하고 있는 세입자로서 부부, 직계존비속으로 구성된 가족 2 인 이상의 주민등록등재후 거주하는 가구 중 참여조합원 가입을 희망하는 가구는 참여조합원으로 가입할 수 있다.

(2) 본 사업의 시공회사는 참여조합원으로 한다.

제 11 조 (권리와 의무)

(1) 조합원은 조합과의 관계에 있어 다음 각호의 권리와 의무를 가진다.

가) 관리처분 계획으로 정할 아파트 등 건축시설의 분양신청권

나) 임원의 선거권과 피선거권

다) 총회에서의 발언권 및 결의권

라) 정관의 준수의무

마) 부담금의 납부의무

바) 각종 회의, 조합, 기관의 결의사항 준수의무

사) 기타 관계법규에 명시된 조합원으로서 준수하여야 할 권리와 의무

(2) 세입자인 참여조합원은 제 1 항 가), 나), 다)의 권리를 갖지 아니한다.

(3) 시공업자인 참여조합원은 제 1 항 중 가), 나), 다), 마)의 권리를 갖지 아니한다.

제 12 조 (권리의 양도 및 자격상실)

(1) 조합원이 될 권리를 양도하거나 주소 또는 인감을 변경하였을 때에는 지체없이 조합에 신고하여야 하며 신고를 해태함으로써 발생한 모든 불이익은 당해 조합원의 책임으로 본다.

(2) 조합원이 될 권리를 양수받은 자는 조합원의 권리를 승계하며, 종전의 권리자가 행하거나, 권리자에 대하여 행한 처분, 절차, 기타의 행위는 새로이 권리자로 된자가 행하거나 새로이 관리자로 된 자에 대하여 행한 것으로 본다.

(3) 사업시행 구역내의 조합원이 될 권리 전부를 양도한 자는 조합원 자격을 상실한다.

제 3 장 기관 제 13 조 (임원)

(1) 조합에는 다음 각호의 임원을 두되 조합장은 피선일 현재 당해 사업시행구역내 거주자이어야 한다.

가) 조합장 : 1 인

나) 부조합장 : 2 인

다) 이사 : 인

라) 감사 : 2 인

(2) 임원은 조합원 중 총회에서 이를 선임한다. 다만, 총무, 재무, 기술담당은 이사 중에서 선임한다.

(3) 임원의 임기는 선임된 날로부터 2 년으로 한다. 다만, 총회의 결의에 따라 연임할 수 있다.

(4) 임원의 보선은 조합원 중 대의원회에서 선출한다. 이 경우 보선된 임원의 임기는 전임자의 임기 중 잔여기간으로 한다.

제 14 조 (임원의 자격 제한)

(1) 금치산자 또는 한정치산자

(2) 로서 복권되지 아니한 자

(3) 법원의 판결 또는 법률에 의하여 자격이 상실 또는 정지된자

(4) 금고이상의 형을 받고 그 집행이 종료되거나, 집행을 받지 아니하기로 확정후 5 년을

경과하지 아니한자

(5) 금고이상의 형을 받고 집행유예의 기간이 완료된 날로부터 2년을 경과하지 아니한자

(6) 금고이상의 형을 선고유예 받은 경우에 그 선고유예 기간 중에 있는자

(7) 조합장은 피선일 현재 당해 재개발 사업시행구역에 거주하지 아니한자

제 15 조 (임원의 임무)

(1) 조합장은 조합을 대표하며 그 사무를 총괄하고, 총회와 대의원회의 의장이 된다.

(2) 부조합장은 조합장을 보좌하며, 조합장의 유고시 그 직무를 대리한다.

(3) 임원은 정관이 정하는 바에 의하여 조합의 업무를 분장한다.

(4) 감사는 조합의 업무 및 재산상태와 회계에 관한 사항을 감사한다.

(5) 조합장 또는 임원은 자기를 위한 조합과의 계약이나 소송에 관하여는 감사가 조합을 대표한다.

(6) 임원은 같은 목적의 사업을 하는 다른 조합의 임원직을 겸할 수 없다.

(7) 조합의 업무집행은 정관의 규정에 의하여 조합장이 집행하되, 조합원의 부담과 관련되는 중요한 사항은 임원의 과반수 이상 결의를 얻어야 한다.

(8) 감사는 재산상황 또는 업무집행에 관하여 부정이 있음을 발견하였을 때에는 총회에 보고하여야 한다. 감사는 이를 보고하기 위하여 총회의 소집을 요구할 수 있다.

제 16 조 (임원의 보수 등)

(1) 임원은 무보수를 원칙으로 하며, 임원이 조합업무를 수행함으로써 평상의 자기 업무에 대한 보수를 받을 수 없는 경우에는 조합이 이를 지급할 수 있다.

(2) 조합의 업무집행에 필요한 경우 유급직원을 채용할 수 있다.

(3) 임원에 대한 보수와 지급방법 및 유급직원의 채용에 대하여는 대의원회에서 결의한다.

제 17 조 (총회)

(1) 조합에는 총회를 둔다.

(2) 총회는 조합원으로 구성한다.

(3) 정기총회는 창립총회후 년 1 회로 하고 매년 월로 한다.

(4) 총회는 관할 구청장의 개최승인을 득한후 소집 7 일전에 목적, 일시 및 장소를 조합사무소 게시판에 게시하고, 1 개지 이상의 일간신문에 공고하며, 조합원 각자에게 서면으로 통보한다.

(5) 정기총회는 조합장이 전(4)항의 규정에 따라 소집하되 목적, 일시 및 장소를 조합사무소 게시판에 게시하고, 1 개지 이상의 일간신문에 공고하며, 조합원 각자에게 서면으로 통보한다.

(6) 임시총회는 조합장이 필요하다고 인정하는 시기와 조합원 1/5 이상 또는 감사의 소집요구가 있을 때 조합장이 이를 소집한다.

제 18 조 (총회의 결의사항) 다음 각호의 사항은 총회의 결의를 거쳐야 한다.

가) 정관의 변경

나) 대의원의 선출

다) 자금의 차입과 그 방법, 이율 및 상환방법

라) 사업시행 계획의 변경

마) 부과금의 금액 또는 징수방법

바) 관리처분 계획

사) 경비의 수지예산

아) 조합의 합병 또는 해산에 관한 사항

자) 조합장, 부조합장, 이사 및 감사의 선임에 관한 사항

차) 도시재개발법 제 43 조의 규정에 의한 보류건축시설의 처분방법

카) 예산으로 정한 사항 이외의 조합원에게 부담되는 사항

파) 시공업체인 참여조합원의 선정에 관한 사항

타) 임원 등의 보수와 지급방법에 관한 사항

하) 유급직원의 채용에 관한 사항

가) 기타 정관으로 정한 사항 및 사업시행 인가조건으로 총회 결의를 요구한 사항

제 19 조 (총회의 결의방법)

(1) 총회는 조합원 과반수의 출석(총회 목적사항에 대한 본인의 의사를 밝혀 총회 개시일전 서면 제출자를 포함한다)으로 개의하고 출석조합원 과반수의 찬성으로 결의하며, 가부 동수일 때에는 의장이 그 결정권을 갖는다.

(2) 조합원의 결의권은 평등하며 결의권의 대리행사는 원칙적으로 인정하지 아니한다. 다만, 유고로 인하여 조합원이 회의에 참석하지 못할 경우 배우자 또는 직계가족 중 성년자를 대리인으로 하여 유고 사유서와 위임장을 조합에 제출한 경우에는 그러하지 아니하다.

(3) 조합과 조합원과의 다툼이 있는 사항을 결의하는 경우에는 당해 조합원은 결의권이 없다.

(4) 총회를 소집하였으나 성원 미달로 개의할 수 없을 때에는 이를 재소집 하여야 한다. 단, 재소집 결과 성원 미달일 때에는 사업의 계속성 유지를 위하여 출석조합원으로 개의하고 출석조합원 2/3 이상의 찬성으로 결의한다.

제 20 조 (총회 회의록)

(1) 총회의 의사진행에 관하여는 회의록을 작성하여야 한다.

(2) 회의록에는 의사진행 과정 및 결의내용을 기록하고 의장 및 출석한 임원이 기명날인하여 조합의 주된 사무소와 관할 구청에 비치하여야 한다.

(3) 조합은 전항의 규정에 의거 관할 구청장에게 의사록을 송부하고자 할 때에는 서식에 의한 임원 및 대의원 명부와 정관의 규정에 의한 자격과 선출방법을 증명하는 서류를 첨부하여야 한다.

제 21 조 (대의원회)

(1) 조합에는 대의원회를 둔다.

(2) 대의원회는 총회에서 선임한 대의원으로 구성하며, 대의원 수는 조합원 수의 1/10 이상인 명으로 한다. 단, 총회의 결의로 조정할 수 있다.

(3) 대의원회의 의장은 조합원이 한다.

(4) 대의원의 회의소집은 의장이 필요한 시기와, 대의원 1/3 이상의 요구가 있을 때 의장이 소집한다.

(5) 대의원 회의는 대의원 과반수의 출석으로 개최하고 출석대의원 과반수의 찬성으로 건의하며 가부 동수일 경우 의장이 결정권을 갖는다.

제 22 조 (대의원회의 총회 권한대행) 대의원회는 다음 각호의 결의사항에 관하여는 총회의 권한을 대행할 수 있다.

가) 자금의 차입과 그 방법, 이율 및 상환방법

나) 부과금의 금액 또는 징수방법

다) 경비의 수지예산

라) 사업완료로 인한 조합의 해산에 관한 사항

마) 도시재개발법 제 43 조의 규정에 의한 보류건축시설 등의 처분방법

바) 예산으로 정한 사항 이외에 조합원이 부담하는 사항

사) 임원 등의 보수와 지급방법에 관한 사항

아) 유급직원의 채용에 관한 사항

자) 기타 관계법령 및 정관에 정한 사항

제 4 장 재정 제 23 조 (자금) 사업시행을 위한 자금은 다음 각호에 의거 조달한다.

가) 조합원이 출자한 토지(국·공유토지 포함)

나) 시공업체인 참여조합원이 조달하는 자금

다) 조합원의 부담금

라) 도시재개발법 제 60 조의 규정에 의한 융자금 및 보조금

제 24 조 (경비의 부과)

(1) 조합은 사업시행에 필요한 경비를 조합원에게 부과하여 징수할 수 있다.

(2) 부과금은 제 38 조 제 1 항의 규정에 의한 분양기준가액 비율에 따라 공평하게 부담한다.

(3) 조합원은 부과금의 납부에 대하여 조합에 대한 채권으로서 이를 상계할 수 없다.

(4) 조합은 조합원이 부과금의 납부를 태만히 한 때에는 금융기관(은행법에 의한 은행을 말한다)에서 적용하는 연체금리의 범위내에서 과태료를 부과 징수할 수 있다.

제 25 조 (참여조합원의 부담)

(1) 시공업체인 참여조합원은 제 5 조 제 2 항의 사업비를 조달하여야 한다.

(2) 시공업체인 참여조합원은 이주비의 대여를 희망하는 조합원에게 참여계약내용에 의한 이주비용을 대여하여야 한다.

제 26 조 (회계에 관한 사항)

- (1) 조합의 회계연도는 사업시행일로부터 만 1 년으로 한다.
- (2) 조합은 회계년도 종료일 이후 결산보고서를 작성하여 공인회계사의 감사를 필한후 그 내용을 첨부하여 총회에 보고하고, 그 내용 및 총회 회의록을 첨부하여 7 일 이내에 관할구청장에게 제출하여야 한다.
- (3) 조합의 모든 회계업무는 정관에 따로 규정한 것을 제외하고는 기업회계의 원칙에 따른다.
- (4) 조합은 설립인가가 있는 날로부터 매 3 개월마다 세무사의 확인을 받은 경비의 지출 명세 및 예금잔고 증명서를 관할 구청장에게 제출한다.
- (5) 조합은 사업시행인가 즉시 조합원 명단을 관할세무서에 통보하고, 권리 의무 승계자는 매월 말일기준 익월 5 일까지 통보하여야 한다.

제 5 장 사업시행 제 27 조 (공고의 방법) 조합은 사업시행에 있어 조합원의 권리와 의무에 관계있는 사항에 대하여는 그 내용을 조합사무소 게시판에 게시 및 일간신문에 1 회이상 게재하고 관련인에게 서면으로 통지하여야 한다.

제 28 조 (가수용 및 이주에 관한 사항)

- (1) 사업시행으로 철거되는 주택에 거주하는 자에 대하여는 시공업체인 참여조합원이 대여하는 비용으로 임시 이주하고 가수용 시설은 설치하지 아니한다.
- (2) 제(1)항 이주비용의 금액은 조합과 시공업체가 체결한 참여계약서 내용에 의하고, 제 29 조 제(1)항의 기간이내에 철거하는 조합원에 한해 철거시 무이자로 대여하고 그 이후 철거하는 조합원에게는 유이자 대여하며 대여금의 금리는 상환일 현재 시중은행에서 적용하는 일반자금 대출이자로 한다.
- (3) 시공업체인 참여조합원으로부터 대여받는 이주비는 근저당권 설정등기, 약속어음발행 및 공증을 하고, 조합이 그 이행을 보증하며, 이주비를 지원받은 조합원이 제(4)항에서 규정하는 시기에 이주비 대여원리금을 상환하지 않을 경우 조합은 그 조합원이 관리처분 계획으로 분양받은 건축시설에 대하여 입주를 불허하거나, 연체료를 부과할 수 있으며 그 내용은 참여계약서에 의한다.
- (4) 이주비를 대여받은 조합원은 입주전 대여받은 이주비 대여원리금 전액을 시공업체인 참여조합원에게 상환하여야 한다. 이주비를 대여받은 권리를 승계한 자는 제 12 조에 의한 권리의무승계 신고시에 이주비 전액을 시공업체인 참여조합원에게 상환하여야 한다.
- (5) 구역내 세입자중 공공용지의 취득 및 손실보상에 관한 특별법 시행규칙 제 30 조의 2 규정에 해당하는 세입자에게는 동규칙이 정한 주거대책비 지급대상 세입자가 된다.

(6) 전항의 규정에 의한 주거대책비 지급대상 세입자중 사업계획 결정고시가 있을날 현재 당해 구역안에서 3 개월이상 주민등록 등재 거주하는 부부 또는 직계존비속으로 구성된 가족 2 인이상의 세대로서 재개발 사업시행으로 인하여 이주하게 되는 주거용 건물(무허가건물인 경우에는 노원구 자치구 무허가건물 정비에 대한 지급조례 적용대상이어야 한다)의 세입자는 전항 규정의 주거 대책비와 영구임대주택 입주권 중 택일할 수 있다.

(7) 사업시행으로 철거되는 주거용 주택에 거주하는 세입자중 전항의 규정에 의한 영구임대주택 입주자격이 없거나 희망하지 아니하는 세입자에 대하여는 공공요지의 취득 및 손실보상에 관한 특례법 시행규칙 제 30 조의 2 규정에 의한 주거대책비를 지급하여야 한다.

(8) 주거대책비 예산은 시공업체인 참여조합원으로부터 조합이 대여받고 가옥주 입회하에 해당 세입자가 이주시 지급한다.

(9) 주거대책비 상환의무자인 조합원(가옥주)이 입주전 대여받은 주거대책비원리금을 상환하지 않을 경우 조합은 그 조합원이 관리처분 계획으로 분양받은 건축시설에 입주를 불허하고 상환일 현재 시중은행에서 적용하는 연체이율을 적용한 연체료를 부과하여 징수한다.

제 29 조 (지장물의 철거)

(1) 조합원은 사업시행 구역내에 있는 자기소유 건축물 등 지장물을 서울시 가격평가위원회에서 종전 토지 등에 대한 가격평가 심의가 완료된후 60 일 이내에 자진 철거를 하여야 한다.

(2) 제 1 항의 기간안에 지장물을 철거하지 아니하는 경우에는 어떠한 사유를 불문하고 원활한 사업추진을 위하여 추후 조합원에게 분양하는 아파트의 동호수 추첨시 차등을 두어 분양하며 그 방법은 임원 및 대의원회에서 결정시행한다.

(3) 제 1 항의 기간안에 지장물을 철거하지 아니하는 경우에는 관련절차를 이행후 관할구청장에게 행정 대집행을 위탁할 수 있다.

(4) 구역내 통신시설, 전기시설, 급수시설에 대하여는 그 관리자와 협의하여 철거기간을 따로 정할 수 있으며, 조합원의 이주시 전기, 수도, 기타 제세공과금은 당해 조합원의 책임하에 정리하여야 한다.

제 30 조 (지장물의 철거비용) 지장물의 철거를 조합에 위탁한 경우의 철거비용은 시공업체인 참여조합원과의 참여계약에 따라 처리한다.

제 31 조 (손실보상)

(1) 사업시행 구역내 지장물의 철거로 손실을 받은 자가 있을 때에는 제 37 조 제 2 항의 규정에 따라 결정된 금액을 기준으로 보상한다.

(2) 제 1 항의 보상절차와 시기는 조합과 당해 조합원이 협의하여 결정하되, 관리처분 계획의

기준이 될 종전평가액에 손실보상액을 포함하여 건축시설분양의 기준가액으로 하거나 그 지장물의 철거보상액을 현금으로 지급할 수 있다.

제 32 조 (토지 등의 수용) 조합은 사업시행에 필요한 구역내의 토지, 건축물 등 기타의 권리를 도시재개발법 제 38 조 및 제 39 조의 규정에 따라 수용할 수 있다.

제 6 장 관리처분 계획 제 33 조 (종전 토지 등의 면적) 분양설계의 기준이 될 종전 토지 등의 면적은 사업시행인가일 현재 토지대장 및 건축물 관리대장에 의하며 국, 공유지 점유자는 대한 지적공사의 점유측량성과도의 제 35 조의 규정에 의한 점유연고권 인정면적을 기준으로 한다.

제 34 조 (종전 토지 등의 소유권) 분양설계의 기준이 될 종전 토지 등의 소유권은 사업시행인가일 현재 부동산 등기부에 의하며, 무허가 건축물인 경우에는 관할동장이 발행한 무허가 건축물 확인원에 의한다. 다만, 도시재개발법 제 7 조의 규정에 의한 권리자의 변동이 있을 때에는 변동된 부동산등기부 및 무허가 건축물 확인원에 의한다.

제 35 조 (국·공유지의 연고권 등)

(1) 국·공유토지 점유 건축물 소유자에게는 다음 각호의 기준에 의거 점유연고권을 인정한다. 이 경우 점유건축물이 무허가 건축물인 경우에는 서울특별시 자치구 무허가건물 정비사업에 따른 보상금지급 조례 적용대상에 해당되어야 한다.

가) 1 필지 토지상 수동의 건축물이 점유하고 있는 때에는 개개의 건축물(부속 건축물을 포함한다. 이하 이와 같다)이 담장 등으로 경계가 구분되어 실제 사용하고 있는 면적(이 경우 개개의 점유면적 합계가 당해 토지의 토지대장 면적과 일치하여야 한다.)

나) 1 필지 토지상 한동의 건축물이 그 토지전체를 점유하고 있는 때에는 그 토지의 토지(임야)대장 면적

다) 1 필지 토지상 한도의 건축물이 토지일부를 점유하고 있는 때에는 담장 등으로 경계가 구분되어 실제 사용하고 있는 면적

라) 상기 가), 나), 다)호의 면적산정은 대한지적공사의 측량성과품에 의한다.

(2) 제(1)항의 규정에 의한 점유권 인정면적은 165 m²를 초과할 수 없다.

(3) 자기사유 토지상 자기소유 건축물의 일부가 인접 국·공유토지를 점유하고 있는 때에는 담장 등으로 경계가 구분되어, 실제 사용하고 있는 면적을 점유연고권으로 인정하되, 그 점유연고권 인정면적은 자기 사유토지와 점유한, 국·공유토지를 합한 면적이 165 m²를 초과하지 아니하는 면적이어야 한다.

(4) 제(1)항 내지 제(3)항의 규정에 따라 인정된 국·공유토지 점유연고권 면적은 제 38 조 제(1)항의 조합원별 분양기준가액 산정을 위한 종전소유 토지로 본다.

(5) 제(1)항 내지 제(3)항의 규정에 따라 인정된 국·공유토지 점유연고권 면적은 착공전 점유자가 매수하고, 그 이외의 면적은 비점유토지로 하여 조합이 일괄 매수한다.

(6) 공공시설에 저촉되는 국·공유토지를 점유하고 있는 건축물 소유자에게는 조합소유인 비점유 국공유토지에서 제(1)항, (2)항 및 (3)항의 규정의 범위내에서 그 점유연고권을 인정할 수 있다.

(7) 국·공유지 점유권자 및 타인토지 점유자는 시유지 불하대금 평가액에 의해 산정한다. 점유 연고권자와 사유토지 공유지분 소유자는 토지 총 평가액을 점유면적 및 소유지분 면적비례로 배분하여 평가금액으로 산정한다.

제 36 조 (관리처분 계획의 원칙) 관리처분 계획은 제 40 조의 규정에 따라 대지 및 건축시설에 대한 분양 신청자중 제 42 조 및 제 43 조 제 2 항의 규정에 해당하는 자를 대상으로 하여 분양하여야 할 공동주택 또는 상가 등의 복리시설을 정한다.

제 37 조 (토지 등의 권리가액 평가방법)

(1) 도시재개발법 시행령 제 23 조의 규정에 의한 사업시행 계획서 중 사업에 필요한 토지 및 건축물에 대한 시행인가 신청당시의 개략적인 평가액은 부동산 과세시가 표준액에 의한다.

(2) 분양예정 대지 및 건축시설 중 공동주택(지분대지를 포함한다)의 평당 분양가격은 건설부 발표 표준 건축공사비와 2 개이상의 공인 감정기관의 감정을 받은 택지비를 기준으로 서울특별시 가격평가위원회의 결정가격을 추산액으로 하여 산정하고 상가 등 복리시설(지분대지 포함)은 2 개 이상의 공인 감정기관의 감정을 받아 그 평균치를 추산액으로 한다.

제 38 조 (분양기준 가액)

(1) 조합원에 대한 대지 및 건축시설 분양의 기준이 되는 분양대상자별 분양기준 가액의 산정은 다음 산식의 사용을 원칙으로 한다.

* 분양기준가액 = 종전소유 토지 및 건축물 가액×비례율

* 비례율 = 구역내 사업완료후의 대지 및 건축시설의 총 추산액 - 총 사업비/구역내 종전 토지 및 건축물의 총가액

(2) 전항의 비례율 산식 중 총 사업비에는 설계감리비, 시설공사비, 경비 등 조합원 전체가 부담하여야 할 사업비를 말한다.

제 39 조 (분양면적) 건축시설의 분양면적은 전용면적과 공유면적을 합한 면적으로 하며, 대지는 건축시설의 분양면적비율에 의하여 공유지분으로서 그 소유권이 주어진다.

제 40 조 (분양신청 등)

(1) 대지 및 건축시설에 대한 분양을 받고자하는 토지 등의 소유자는 사업시행인가의 고시가

있는 날로부터 60 일 이내에 분양신청서에 그 소유의 토지 및 건축물에 관한 등기부등본 등 그 권리를 입증할 수 있는 서류를 첨부하여 조합에 분양신청을 하여야 하며, 우편으로 신청할 경우에는 그 신청서가 위기간내에 발송된 것임을 증명할 수 있는 우편으로 하여야 한다.

(2) 분양신청시에는 다음 각호의 내용을 명기하여야 한다.

가) 소유권 내역

나) 공동주택의 희망평형

다) 상가 등 복비시설의 신청여부 및 그 자격을 증명하는 서류

(3) 시행구역내 토지 등의 소유자가 제 1 항의 규정에 의한 분양신청을 하지 아니하거나, 분양을 희망하지 아니할 때 및 분양신청후 계약지정기일로부터 정당한 사유없이 1 개월 이내에 분양계약을 체결하지 아니할 때는 제 56 조 및 제 57 조의 규정에 의하여 청산한다. 다만, 도시재개발법 제 38 조 2 항의 규정에 의하여 토지 등이 수용된 경우에는 그러하지 아니하다.

(4) 조합은 시업시행인가 내용을 조합원에게 통지하는 때에 분양신청 서식 및 분양신청기간, 분양신청장소, 분양신청시 유의사항 및 건축시설의 분양신청기준이 명시된 안내문을 첨부 통지하여야 한다.

제 41 조 (권리신고) 제 40 조 제 1 항의 토지 등의 소유자 이외의 지상권자, 전세권자, 임차권자, 저당권자 및 기타의 권리자는 제 40 조 제 1 항의 기간내에 그 권리를 증명할 수 있는 등기부등본 또는 기타의 서류를 첨부하여 조합에 신고서를 제출하여야 한다.

제 42 조 (분양대상 조합원)

(1) 대지 및 건축시설의 분양대상자는 도시재개발법 제 40 조의 규정에 의한 분양신청자중 분양신청일 현재 다음 각호의 1 에 해당하는 자에 한한다.

가) 토지와 그 지상건축물을 소유한 자

나) 건축물이 없는 토지만을 소유한 자로서 그 토지소유 규모가 90 m²이상이거나 그 소유 토지규모에 대한 분양기준가액이 사업시행 구역내에 건립되는 공동주택 1 가구의 분양가액 이상인 경우의 토지소유자. 다만 당해구역 지정고시일 이전에 분할된 1 필지 토지로서 그 필지 토지의 규모가 40 m²이상인 경우에는 분양대상자로 한다.

다) 건축물만을 소유한 자로서 그 건축물이 건축당시부터 타인소유지상에 건축된 건축물만을 소유한 자

라) 토지가 나)호에 해당하고 그 지상건축물이 다)호에 해당하는 건축물이 있는 토지의 그 토지만을 소유한 자

(2) 제 1 항의 건축물이 무허가 건축물인 경우에는 서울특별시 자치구 무허가건물에 대한 보상금 지급조례 적용대상 건축물이어야 한다.

(3) 제 1 항 나)호 및 라)호에 해당하는 토지를 공유지분으로 취득한 경우 공유지분 취득일(부동산 등기부상의 접수일자)은 당해 사업시행 구역의 합동재개발을 위한 사업계획결정 고시일 이전이어야 하며, 그 이후의 공유지분취득자는 권리변동 이전 토지소유 규모를 기준으로 권리변동된 토지소유자 수인을 1 인의 분양대상자로 한다.

(4) 제 1 항 각호의 규정에 따라 분양대상이 되는 토지 등의 소유권이 수인의 공유에 속할 때에는 그 수인을 1 인의 분양대상자로 한다.

(5) 제 1 항 라)호의 경우, 건축물이 건축당시부터 타인소유지상에 건축된 건축물이 아닌 경우에는 그 건축물의 대지범위에 속하는 토지 소유자와 함께 그 수인을 1 인의 분양대상자로 한다.

(5) 제 1 항 가)호 및 라)호의 경우, 하나의 건축물의 대지범위에 속하는 토지가 수필지이거나, 하나의 건축물에 수개의 건축물이 부속되어 있는 때에는, 수필지의 토지 또는 수개의 건축물에 대한 소유권이 수인인 경우에도 그 수인을 1 인의 분양대상자로 한다.

제 43 조 (조합원 분양)

(1) 제 40 조 규정에 의한 분양신청자중 제 42 조 규정의 분양대상자에게 분양하는 공동주택은 다음 각호의 기준에 의한다.

가) 분양대상자 1 인에게 분양할 수 있는 주택은 1 주택에 한한다.

나) 평형 배정은 분양가액에 상응하는 규모로 한다. 다만 분양기준 가액이 최소 평형가액 미만인 경우에는 최소 평형을 배정하고, 그 이상인 경우에는 분양기준 가액에 인접하는 평형 중 신청자의 희망평형을 배정한다.

다) 평형배정시 경합이 있는 경우에는 공개추첨에 의한다.

라) 공동주택의 동·층·호실의 결정은 평형별 공개추첨에 의하고 다), 라)호의 추첨결과에 대하여는 일체의 이의를 제기할 수 없다.

마) 제(1)항 나)호의 규정에 불구하고 조합원 전원의 동의가 있을 때에는 관리처분 계획수립시 따로 정하는 기준에 의하여 평형을 배정할 수 있다.

(2) 상가 등 복리시설은 종전 건축물의 용도가 상가 또는 유사 복리시설인 분양대상자에게 분양기준가액에 상응하는 규모를 분양하며 용도는 종전 건축물의 용도에 우선하며 같은 용도에 우선 순위는 근린상가 및 영업감찰을 우선으로 하고 영업감찰이 없는 경우는 오래된 점포순으로 한다.

제 44 조 (임대주택의 처분)

(1) 제 7 조 규정에 따라 건립된 세입자 입주용 임대주택은 관할구청장에게 처분한다.

(2) 임대주택의 처분가격은 서울특별시 재개발아파트 분양가격에 의한다.

제 45 조 (특별분양) 조합이 공동주택에 대하여 특별분양을 하고자 하는 경우에는 제 46 조 2 항 규정의 일반분양 주택을 대상으로 주택공급에 관한 규칙 제 15 조의 규정에 의거 분양할 수 있다.

제 46 조 (체비시설 및 일반분양)

(1) 조합은 당해 재개발 사업에 필요한 경비를 충당하기 위하여 제 43 조의 규정의 조합원 분양, 제 44 조 규정의 세입자용 임대주택의 처분, 제 45 조 규정의 특별분양 및 제 47 조 규정의 보류시설을 제외한 잔여대지 및 건축시설을 관리처분 계획에서 체비지 및 체비건축시설(이하 체비시설이라 한다)로 정한다.

(2) 체비시설 중 공동주택은 그 가구수가 20 가구 이상인 때에는 주택공급에 관한 규칙이 정하는 바에 따라 일반 분양하여야 한다.

(3) 체비시설 중 상가등 복리시설은 제 37 조 제 3 항의 규정에 의한 추산액을 최소가격으로 하여 공개경쟁입찰에 의한 최고가격 응찰자에게 분양하되, 추산액을 조정하고자 하는 경우에는 대의원회의 결의를 거쳐야 한다.

(4) 체비시설의 분양수입금은 설계감리비, 대지 및 건축시설의 공사비, 재개발사업의 관리에 소요된 비용 등 사업에 필요한 경비에 충당한다.

제 47 조 (보류시설)

(1) 관리처분 계획의 변경, 민원 해소 등 예상치 아니한 사유로 인한 추가소요에 충당키 위하여 제 43 조의 규정에 의한 조합원 분양 공동주택 가구총수의 2%이내에 상당하는 대지 및 공동주택을 보류지 및 보류 건축시설 (이하 "보류건축시설"이라 한다)로 정할 수 있으며, 그 추가소요에 충당한 후 잔여가구가 20 가구 이상일때의 처분방법은 제 46 조 제 2 항의 규정을 준용한다. 단, 구청장의 승인이 있을 경우에 한하여 보류시설의 규모를 2%의 범위를 초과하여 정할 수 있다.

(2) 보류시설의 처분 방법은 총회의 결의를 거쳐야 한다.

제 48 조 (관리처분 계획의 수립 등)

(1) 조합은 제 40 조 제 1 항의 규정에 의한 기간이 경과한 때에는 도시재개발법 제 41 조 및 제 42 조와 정관 및 서울특별시 주택개량 재개발사업 업무지침이 정하는 바에 의하여 대지 및 건축시설에 관한 관리처분 계획을 수립, 공람전 구청장의 사전 검토를 받아 총회의 결의를 득한후 관할구청장의 인가를 받아야 한다.

(2) 조합은 제 48 조의 규정에 의한 절차를 이행한 때에는 공람요지와 공람장소를 공고하고, 관계토지 등의 소유자와 지상권자에게 이를 통지한후 관계서의 사본을 30 일간 일반인에게 공람시켜야 한다.

(3) 제 2 항의 규정에 의한 공람공고는 서울지방에서 발간되는 일간신문에 1 회이상 공고하여야 한다.

제 49 조 (관리처분 계획 인가내용의 통지)

(1) 조합은 관할구청장의 관리처분 계획인가 고시가 있을 때에는 지체없이 분양신청을 한 자에게 관리처분 계획의 인가내용을 서면으로 통지하여야 한다.

(2) 제 1 항의 규정에 의하여 통지하여야 할 사항은 다음 각호와 같다.

(가) 재개발사업의 명칭

(나) 시행구역의 면적

(다) 시행자의 명칭 및 주된 사무소의 소재지

(라) 관리처분 계획의 인가 년월일

(마) 분양대상자 별로 분양예정의 대지 또는 건축시설의 명세 및 추산가액과 토지 및 건축물의 명세와 가격

(바) 기타 관리처분계획의 인가내용 중 필요한 사항

제 50 조 (관리처분계획 인가의 효력) 관리처분 계획의 인가고시가 있을 때에는 종전 토지 등의 소유자, 지상권자, 전세권자, 임차권자 등은 분양처분의 고시가 있는 날까지 조합의 동의를 얻지 않고는 종전의 토지 등에 대하여 이를 사용하거나 수익할 수 없다.

제 51 조 (분양받을 권리의 양도 통지) 대지 또는 건축시설의 분양받을 권리의 양도는 그 양도 양수 사실을 증명하는 확정일자가 있는 증서를 첨부하여 조합에 통지하지 아니하면 조합에 대항하지 못한다.

제 52 조 (가청산) 조합은 관리처분 계획의 인가가 있을 때 또는 제 40 조 제 3 항의 규정에 의한 청산을 함에 있어서 필요한 때에는 제 56 조 및 제 57 조의 규정에 준하여 가청산금을 징수 또는 지급할 수 있다.

제 53 조 (참여조합원의 공사비등의 상환방법) 시공업체인 참여조합원이 조달한 사업 경비의 상환은 참여계약서의 내용에 의한다.

제 7 장 공사료에 따른 조치 제 54 조 (공시완료에 따른 조치)

(1) 조합은 재개발사업에 관한 공사를 완료한 때에는 노원구청장에게 공사의 완료보고서를 제출하고 준공검사를 받아야 한다.

(2) 조합은 관할구청장의 공사완료 공고가 있을 때에는 지체없이 확정측량을 하고 토지의 분할절차를 거쳐 분양처분을 하여야 한다.

(3) 제 2 항의 규정에 의하여 분양처분을 하고자 할 때에는 관리처분 계획내용을 분양받을 자에게 통지하고 이를 서울지방에서 발간되는 일간신문에 고시한후 그 내용을 관할구청장에게 보고하여야 한다.

제 55 조 (분양처분의 효력)

(1) 관리처분의 계획에 따라 대지 또는 건축시설을 분양받을 자는 제 54 조 제 3 항의 규정에 의한 분양처분의 고시가 있는 다음날에 그 분양받을 대지 또는 건축시설에 대한 소유권을 취득한다.

(2) 조합은 제 54 조 제 2 항의 규정에 의하여 분양처분을 한 때에는 지체없이 대지 또는 건축시설에 관한 등기를 신청하여야 하며 분양처분의 고시가 있는 날로부터 위 등기가 있을 때까지는 다른 등기를 하지 못한다.

제 56 조 (청산금 등)

(1) 제 38 조 및 제 43 조의 규정에 따라 대지 또는 건축시설을 분양받은 자가 분양 기준가액과 분양받은 대지 또는 건축시설 가액과 차액이 있을 때에는 조합은 분양처분 고시가 있는 후에 그 차액에 상당하는 금액을 징수하거나 지급하여야 한다.

(2) 제 40 조 제 3 항의 규정에 해당하는 자 및 제 42 조의 규정에 따라 대지 또는 건축시설의 분양에서 제외된 자에 대하여는 시행전 소유하고 있던 토지 또는 건축물의 가격과 제 38 조 제 1 항의 산식에 의하여 산출된 가격 중 많은 가격을 기준으로 금전청산 지급한다.

(3) 제 52 조의 규정에 의하여 징수 또는 지급한 가청산금의 차액에 관하여도 제 1 항 및 제 2 항과 같다.

제 57 조 (청산금의 징수 등)

(1) 청산금은 분할징수 하거나 분할지급 할 수 있으며, 이 경우 이자율은 분할징수 또는 분할지급을 결정할 당시의 금융기관 (은행법상의 은행)의 일반자금 대출 이자율로 한다.

(2) 청산금을 납기내에 납부치 아니하는 자는 과태료를 금융기관(은행법상의 은행)의 연체이자율을 기준으로 부과한다.

(3) 청산금의 징수는 필요한 경우 관할구청장에게 위탁할 수 있으며 징수 위탁여부의 결정은 대의원회의 결의에 의한다.

(4) 청산금을 지급받을 자가 이를 받을 수 없거나 거부한 때에는 그 청산금을 공탁할 수 있다.

(5) 청산금을 지급받을 권리 또는 이를 징수할 권리는 분양처분을 한 날의 다음날로부터 5 년간 이를 행사하지 아니하면 그 권리는 소멸한다.

제 58 조 (해산)

(1) 조합은 도시재개발법 제 48 조 제 5 항의 규정에 의한 분양처분 고시후 동법 제 51 조의 규정에 의한 대지 및 건축시설의 등기에 관한 절차를 이행한 때에는 지체없이 대의원회를 소집하여 조합의 해산을 결의하여야 한다.

(2) 조합이 전항의 규정에 의하여 해산을 결의한 때에는 당시의 임원이 청산인이 된다.

(3) 해산한 조합의 재산은 청산인에게 귀속하며 청산인은 청산후 잔여재산이 있을 때에는 해산 당시의 조합원(해산후 권리를 승계한 경우는 그 승계자를 말한다)에게 분양기준가액 비율에 따라 지급하여야 한다.

(4) 청산인은 취임후 3 주 이내에 다음 사항을 등기하여야 하며 대의원회 회의록, 등기부등본을 첨부하여 구청장에게 신고하여야 한다.

가) 조합의 해산 사유 및 해산 년월일

나) 청산인의 성명 및 주소

다) 청산인의 대표권을 제한하는 경우 그 제한내용

제 59 조 (청산인의 임무)

(1) 청산인은 다음 각호의 해당업무를 성실히 이행하여야 한다.

가) 현존 사무의 종결

나) 채권의 추심 및 채무의 변제

다) 잔여재산의 처분

(2) 채권의 추심과 채무의 변제방법과 절차는 민법의 규정을 준용한다.

제 60 조 (관계서류의 이관) 청산인은 청산 종료일로부터 3 주간 이내에 이를 등기하고 다음 각호의 서류를 노원구청장에게 인계한다.

가) 사업시행 인가서

나) 정관

다) 사업시행 계획서

라) 관리처분 계획인가서

마) 관리처분 명세서

바) 제 56 조 및 제 57 조의 규정에 의한 청산 관계서

사) 제 58 조 및 제 59 조의 규정에 의한 청산 관계서

부칙 (1) (시행일) 이 정관은 관할구청장의 조합설립 인가를 받아 등기를 한 날로부터 시행한다.

(2) (관계법 등의 준용) 정관에 정하지 아니한 사항은 도시재개발법, 도시계획법, 건축법, 주택건설촉진법, 토지구획정리사업법, 민법, 서울특별시 합동재개발 사업세부시행 지침, 기타 관련법규 및 관례에 따른다.

(3) (동부고속화도로 편입세대의 조치사항) 동부고속화도로의 선착공으로 선철거되는 가옥주는 도시재개발법에 의하고, 세입자의 경우에는 도시계획법에 의하되, 종전 토지 등의 평가방법은 본 정관에서 정한 방법에 따라 관할구청장의 인가를 받아 별도 실시한다.

(4) (경과조치) 조합설립 인가 이전에 관할구청장이 승인한 재개발조합 설립위원회에서 행한 당해 구역의 재개발사업에 관한 모든 사항은 조합이 시행한 것으로 본다.

(5) (참여계약 및 합의약정서와의 관계) 조합과 시공업체인 참여조합 계약서 및 합의약정서는 본 정관이 규정하는 범위내에서 조합원에게 효력을 갖는다.

(6) (서명) 본 정관이 하계 제 2 구역 주택개량 재개발조합의 적법절차를 거쳐 진정하게 작성되었음을 증명하기 위하여 관계위원 전원이 서명 날인한다.

참 고 문 헌

분야 : 제 1 편 건설부 , , 200 만호건설추진대책 1989. 4

건설부 , , 국토이용에 관한 연차보고서 1989

경제기획원 , , 한국통계연감 1970. 86

경제기획원 조사통계국 , , 인구 및 주택센서스 1975.80.85

교통개발연구원 , , 상수인구조사와 관련한 교통조사사업 1988. 12

교통개발연구원 , , 수도권 통근, 통학의 통행실태 조사보고 1989.2

국토개발연구원 , , 광역교통망 기본계획조사 1990

김영모 , , 한국빈곤연구 한국복지정책연구소 출판부 , 1990.9

내무부 , , 한국도시연감 1989

서울특별시 , , 서울시 통계연보 1981.89

유재현 , 재건축을 통한 도시 토지이용을 제고 방안 , 제 4 회 한 · 일 주택협의 회의 1989.8

이규인 , , 도시 무허가정착지의 유형별 특성 및 개선방안에 관한 연구 1989

서울대석사학위논문

임승호 , 택지공급확대방안 , 주택 200 만호 건설촉진을 위한 정책간담회 국토개발연구원 , 1989. 1

차동득 , 교통혼잡과 사회적 비용 , 교통정보 1990.9

최주영 , , 도심재개발이 교통에 미치는 영향에 관한 연구 고려대 , 1988

석사학위논문

한승헌 , , 서울 대도시권 위성도시의 특성분석을 통한 신도시기능설정에 관한 연구 서울대
환경대학원 , 1990

석사학위논문

분야 : 제 2 편 강만길 , , 일제시대 빈민생활사 연구 창작사 , 1987

건설부 , , 도시재개발제도의 개선방안연구 1989

건설부 , , 불량주택개량사업 추진방안연구 1989

국토개발연구원 , , 도시빈곤층 대책에 관한 연구 1989

김경일 , 한국사회사연구회(편) , 일제하 도시빈민층의 형성 , 한국의 사회신분과사회계급 문학과
지성사 , 1986

김형국 , , 불량촌과 재개발 나남 , 1989

대한주택공사 , , 주택개량재개발 설계사례도집 (서울시 합동재개발지구사례 연구) 1990. 10

손정목 , , 한국현대도시의 발자취 일지사 , 1988

손정목 , 지표로 본 거대도시 서울특별시 , 신동아 89 년 2 월호

손정목 , 일제하의 도시주택문제와 그 대책 , 도시행정연구 1 서울시립대 , 1986

송병락 , F.S. 밀즈 , , 성장과 도시화 문제 KDI , 1980

유의영, 인구이동과 도시화, 한국사회 인구와 발전 : 제 1 권 인구·경제 서울대인구 및 발전문제연구소, 1998

이규인, , 도시 무허가정착지의 유형별 특성 및 개선방안에 관한 연구 서울대, 1989

석사학위논문

장상환, 80년대 한국자본주의와 농업문제, 한국의 사회구성 화다, 1985

장성수, 주택개량 재개발대상지 유형화시론, 주택 제 51 호, 대한주택공사, 1990

장세훈, , 도시무허가정착지 철거정비정책에 관한 일 연구 서울대, 1987

석사학위논문

정건화, , 한국의 도시빈민의 형성 및 존재형태에 관한 연구 서울대, 1987

석사학위논문

정창무, , 무허가 불량주택정책에 관한 사적 고찰 서울대, 1985

석사학위논문

황명찬, 이태일, 주거지재개발의 정치경제학, 국토연구 제 4 권, p36, 국토개발연구원, 1985

분야 : 제 3 편 이주희, , 최신도시계획요론 기문당, 1989

분야 : 제 4 편, 제 6 편 건설부, , 도시재개발제도의 개선방안연구 1989

국토개발연구원, , 도시빈곤층대책에 관한 연구 1989

김영모, , 한국빈곤연구 법문사, 1990

대한주택공사, , 순환재개발기법 및 영구임대주택과의 연계방안연구 1990

서울대 행정대학원, , 영세민 실태조사와 정책방향에 관한 연구 1982

서울특별시, , 저소득시민의 생활실태에 관한 기초조사와 정책방향에 관한 연구 1979

서울특별시, , 서울시 저소득층 실태파악과 대책수립에 관한 연구 1989

서울특별시 한국가족학연구회, , 현대사회와 가족문제 1990

박수영 외, 도시불량지 주민의 한계적 특성, 국토연구 제 3 권, 국토개발연구원, 1984

한국여성개발원, , 영세지역 가족관계 및 사회적 연결망에 관한 연구 1990

현대사회연구소, , 도시비공식부문 연구 1985

대한주택공사, , 90 국정감사예상질의 답변자료 1990

분야 : 제 5 편 건설부 , , 도시재개발제도의 개선방안연구 1989

건설부 , , 불량주택개량사업 추진방안 연구 1989

국토개발연구원 , , 자조활동을 통한 도시서비스 공급개선방안 연구 1982

국토개발연구원 , , 도시빈곤층대책에 관한 연구 1989

김형국 편 , , 불량촌과 재개발 나남 , 1989

김용창 , , 대도시 무허가 불량주택지역의 거주집단구성에 관한 연구 서울대 , 1989

석사학위논문

김용호 , , 서울시 불량주택지구 재개발기법에 관한 연구 서울시립대 , 1985

석사학위논문

대한주택공사 , , 불량주택재개발사업 활성화 방안 연구 1987

대한주택공사 , , 저소득층을 위한 공공주택사업 확대방안 연구 1988

대한주택공사 , , 도시정비 및 저소득층을 위한 주택개량재개발기법 연구 1989

서울특별시 , , 서울시 저소득층 실태파악과 대책수립에 관한 연구 1989

신방현 , , 한국 불량주택정책의 변천과 그 방향에 관한 연구 한양대 , 1983

박사학위논문

이규인 , , 도시 무허가정착지 유형별 특성 및 개선방안에 관한 연구 서울대 , 1989

석사학위논문

장세훈 , , 도시 무허가정착지 철거정비정책에 관한 연구 서울대 , 1987

석사학위논문

한상진 , , 도시빈민의 주택문제에 관한 일 연구 서울대 , 1988

석사학위논문

한국주택은행 , , 일본의 임대주택제도 1989

분야 : 제 7 편 국토개발연구원 , , 80년대 한국 주택정책의 성과와 과제 1987

김관영 , 주택보급을 확대를 위한 공공부문의 역할 , 국가예산과 정책목표 1990

대한주택공사 , , 주택통계편람 1990

대한주택공사 , , 주택핸드북 1990

백기영 , , 우리나라 주택공급에 있어 공공부문과 민간부문의 역할정립 관한 연구 서울대 , 1991

석사학위논문

양재섭 , , 한국의 주택공급구조에 있어서 공공부문의 역할에 관한 연구 서울대 환경대학원 , 1990

석사학위논문

임승호 , 택지공급확대방안 , 주택 200 만호 건설촉진을 위한 정책간담회 국토개발연구원 , 1989.2

한국주택은행 , , 연차보고서

한국주택은행 , , 우리나라의 주택문제에 관한 연구 1989

분야 : 제 8 편 건설부 , , 도시재개발제도의 개선방안 연구 1989

건설부 , , 불량주택개량사업 추진방안 연구 1989

대한주택공사 , , 도시정비형 주거개발사업 도입방안연구 1989

대한주택공사 , , 순환재개발기법 및 영구임대주택과의 연계방안연구 1990. 12

대한주택공사 , , 아파트형 공장의 실용화 방안 연구 1987 12

서울특별시 , , 서울시정 1990

서울특별시 , , 서울특별시 재개발사업 업무지침(합동재개발) 1990

우성건설주식회사 , , 주택재개발사업실무 1983

우성건설주택회사 , , 재개발사업 활성화를 위한 개선방안 건의(안) 1990

한국주택은행 , , 일본의 임대주택제도 1989

한국주택은행 , , 프랑스의 주택금융과 주택저당채권 유동화제도 1989

, 일본 도시계획관련법